red opositor

Pack Técnico Medio de Educación Social Andalucía 2026

material

PACK DIGITAL

Pack Técnico Medio de Educación Social Andalucía 2026

Preparación de la convocatoria de Ayuntamiento de Utrera (2026)

Esto es la versión imprimible del temario de tu pack. Las preguntas del simulador tienen su propio volumen imprimible, «Simulacro», con el solucionario al final. Lo que no sale en papel es el motor (corrección automática, cronómetro y progreso): está en tu página de acceso en redopositor.com, incluido en esta misma compra.

redopositor.com

Edición 2026.09 · generada el 25-09-2026

material

Nuestro compromiso es que este material esté siempre al día. La versión viva, con sus correcciones y sus añadidos en tiempo real, está en tu acceso de redopositor.com, donde además puedes hacer los ejercicios con corrección automática. Cualquier duda, escríbenos a info@redopositor.com.

Todos los derechos reservados. Este material se entrega bajo licencia personal e intransferible. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, sin autorización de Red Opositor, conforme al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

Cómo usar este manual

La numeración
Cada sección abre con su número de dos cifras (01, 02, 03…) en el ladillo, y el índice las lista con ese mismo orden. Es la referencia corta: “vete a la 14”.

Las preguntas
Cada pregunta lleva además su propia referencia en mono (P001, P002…) y cada ejercicio la suya (E001, E002…), únicas en todo el cuaderno. No se reinician en cada bloque ni en cada tema: en el tema 31 el primer ejercicio es el que le toque por orden, no el uno. Sirven para apuntar dudas y para buscarlas después sin ambigüedad.

El solucionario
Está al final, en un cuaderno aparte, y es un espejo: cada respuesta se llama igual que lo que responde (P001 responde a P001, E045 a E045), con la letra correcta en recuadro y el porqué detrás. En el temario no encontrarás nada marcado ni ningún hueco relleno: todo se imprime en blanco para que lo resuelvas tú, que es de lo que sirve tenerlo en papel.

Las cajas
Dentro del temario, una caja con filete a la izquierda es una NORMA que conviene citar tal cual. “Cuidado” marca la confusión que más cae en el examen. Una regla mnemotécnica va en mayúsculas espaciadas. En el solucionario no hay cajas: allí la marca es el recuadro de la letra correcta.

Dónde escribir
Las preguntas de test se contestan rodeando la letra. Las de respuesta abierta llevan debajo unos renglones punteados: son siempre los mismos, midan lo que midan las soluciones, para que el hueco no te adelante lo larga que es la respuesta.

El margen
El margen exterior es ancho a propósito: es tu sitio para anotar, no un error de maquetación.

Qué NO está en papel
El simulador con cronómetro, la corrección automática y el repaso de tus fallos viven en tu acceso online, porque son el motor y no se pueden imprimir. El papel lleva el temario, las preguntas y sus respuestas razonadas.

REDOPOSITOR

Pack Técnico Medio de Educación Social Andalucía 2026

Convocatoria 2026 de Técnico Medio de Educación Social en la Administración Local de Andalucía. Consulta requisitos, temario y cómo inscribirte.

Índice

01 Índice del temario oficial

02 Cómo está ordenada la Constitución de 1978

03 Mapa del texto constitucional

04 Escrita, extensa y rígida: las tres características que se preguntan

05 Los principios del título preliminar, artículo a artículo

06 Cuál es el valor superior y cuál el principio garantizado

07 Valor normativo: la Constitución obliga, no aconseja

08 Ojo: la trampa del valor normativo

09 La reforma constitucional: dos puertas, no una

10 Artículo 167 frente al artículo 168

11 Ojo: el error clásico de la reforma

12 La reforma agravada del artículo 168, paso a paso

13 Glosario del tema

14 Las ideas que te llevas

15 Caso resuelto: ubicar cada materia sin dudar

16 Caso resuelto: las dos listas del título preliminar

17 Caso resuelto: la ordenanza que choca con la Constitución

18 Caso resuelto: qué procedimiento toca según la materia

19 Cómo se ordena el Título I: cinco capítulos y dos secciones

20 Mapa del Título I

21 El artículo 10: la dignidad como punto de partida

22 Nacionalidad, mayoría de edad y extranjería, artículo a artículo

23 La Sección primera, del artículo 14 al 29, uno por uno

24 La Sección segunda: deberes y derechos del artículo 30 al 38

25 El Capítulo tercero: los principios rectores, del 39 al 52

26 Los tres niveles de protección: el artículo 53

27 Ojo: el amparo no cubre todo el Título I

28 La suspensión de derechos: artículo 55 y artículo 116

29 La detención preventiva: qué dicen las 72 horas y qué no

30 Ojo: 72 horas de detención no es el plazo de la prisión provisional

31 Caso resuelto: qué protección tiene cada derecho

32 Glosario del tema

33 Las ideas que te llevas

34 Composición del Gobierno: el artículo 98

35 Quién forma el Gobierno

36 La investidura: artículo 99, paso a paso

37 El procedimiento de investidura, en orden

38 Atribuciones y Administración, artículo a artículo

39 El control parlamentario del Gobierno

40 Moción de censura frente a cuestión de confianza

41 Ojo: la moción de censura no es la cuestión de confianza

42 Caso resuelto: quién puede ser miembro del Gobierno

43 Caso resuelto: qué puede hacer el Gobierno y qué no

44 Caso resuelto: qué instrumento de control es cada uno

45 Glosario del tema

46 Las ideas que te llevas

47 Caso resuelto: investir o ir a elecciones

48 La Administración Pública en la Constitución Española: concepto

49 Caso resuelto: cuatro organizaciones y una sola pregunta

50 Mapa de las Administraciones Públicas

51 Principios constitucionales: los que el test pregunta por su artículo

52 Caso resuelto: qué principio se está aplicando

53 El articulado del tema, punto por punto

54 Ojo: sumisión a la ley no es necesitar un juez para cada paso

55 Las relaciones interadministrativas: los principios del artículo 140

56 Colaboración, cooperación y coordinación

57 Caso resuelto: la Diputación que no contesta

58 Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública: quién manda y quién responde

59 Caso resuelto: el reglamento que la Dirección General no puede firmar

60 Ojo: la potestad reglamentaria es del Gobierno

61 Glosario del tema

62 Las ideas que te llevas

63 La organización territorial del Estado: el modelo que dibuja el Título VIII

64 Caso resuelto: cuatro afirmaciones sobre la autonomía

65 Cómo se resuelve un supuesto de organización territorial, en cuatro pasos

66 Naturaleza jurídica y principios del Estado autonómico

67 Caso resuelto: el equilibrio territorial

68 Los límites de la autonomía, uno a uno

69 Los Estatutos de Autonomía: qué son y qué contienen

70 Caso resuelto: qué puede y qué no puede hacer un Estatuto

71 La elaboración de un Estatuto, paso a paso

72 La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas

73	Caso resuelto: quién controla qué en una Comunidad Autónoma
74	Las instituciones de una Comunidad Autónoma, en orden
75	La reforma de los Estatutos de Autonomía
76	Caso resuelto: ¿qué procedimiento de reforma toca?
77	Reformar un Estatuto, en cuatro comprobaciones
78	Ojo: el artículo 155 exige algo antes y algo después
79	Ojo: reformar un Estatuto no es aprobar una ley ordinaria
80	Las vías de acceso a la autonomía
81	Mapa de la organización territorial
82	Glosario del tema
83	Las ideas que te llevas
84	El sistema de distribución de competencias: cómo se reparte el poder
85	Caso resuelto: clasificar cuatro competencias
86	Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas
87	Caso resuelto: convenio, delegación o armonización
88	El marco competencial de las Entidades Locales
89	Caso resuelto: el servicio que prestan los dos
90	Ojo: la cláusula de cierre del artículo 149.3 va en un solo sentido
91	Ojo: dos Administraciones no pueden prestar el mismo servicio público a la vez
92	Mapa del reparto competencial
93	Glosario del tema
94	Las ideas que te llevas
95	Qué es el Estatuto de Autonomía de Andalucía y cómo se ordena
96	Las tres clases de competencias: artículo 42
97	Un caso para distinguir las tres clases
98	Ojo: la fecha del Estatuto y la ley que deroga
99	Exclusivas, compartidas y ejecutivas, una frente a otra

100 El régimen local: artículo 60

101 Lo que el Estatuto garantiza a los municipios

102 Un caso de régimen local en un ayuntamiento andaluz

103 Ojo: competencia autonómica no es legislación básica estatal

104 Mapa del ámbito competencial andaluz

105 Glosario del tema

106 Las ideas que te llevas

107 Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza

108 Caso resuelto: qué órganos son la Junta y cuáles no

109 El mapa institucional de Andalucía

110 El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento

111 Qué puede hacer el Parlamento, por bloques

112 Ojo: el mandato de cuatro años y la disolución anticipada

113 Caso resuelto: la legislatura que se agota

114 La Presidencia de la Junta de Andalucía

115 La investidura del Presidente, paso a paso

116 Ordena la investidura

117 Caso resuelto: dos meses sin mayoría

118 El Consejo de Gobierno: composición y funciones

119 Control del Consejo de Gobierno: quién responde y con qué mayoría

120 Cuestión de confianza frente a moción de censura

121 Ojo: el Consejo de Gobierno sí responde con moción de censura

122 Caso resuelto: quién responde de qué

123 Clasifica: qué mayoría exige cada decisión del Parlamento

124 Glosario del tema

125 Fichas de repaso del tema

126 Las ideas que te llevas

127 El Municipio: concepto y elementos

128 Los tres elementos y dónde vive cada uno

129 Los tres elementos, uno a uno

130 Cómo comprobar cada elemento en un supuesto

131 Caso resuelto: el empadronamiento y los tres elementos

132 Ojo: la autonomía no es un elemento del Municipio

133 El término municipal: el problema de la planta municipal

134 Cómo distinguir el término de la planta en un enunciado

135 Caso resuelto: el barrio que pide pasar a otro municipio

136 Término municipal frente a planta municipal

137 Ojo: término municipal no es planta municipal

138 Alteraciones de términos municipales

139 El expediente de alteración, paso a paso

140 Ordena el expediente sin confundir los informes

141 Caso resuelto: dos municipios que acuerdan fusionarse

142 Ojo: 4.000 habitantes, no 5.000

143 Glosario del tema

144 Las cifras y los artículos que hay que retener

145 Para llevarte al examen

146 El acto administrativo

147 Cómo decidir si una decisión administrativa es un acto o un reglamento

148 Un caso: la instrucción que parece norma

149 Artículo 34: qué exige la ley para que el acto exista

150 Los dos requisitos del contenido del artículo 34.2, en orden

151 Un caso: el acto que aún no decide

152 Los elementos del acto administrativo: quién, qué, para qué y cómo

153 Cómo descomponer un acto en sus elementos, en cuatro preguntas

154 Un caso: la multa que pone el órgano que no puede ponerla

155 Artículo 36: la forma del acto

156 Cómo resolver la pregunta del artículo 35: ¿este acto tiene que motivarse?

157 Un caso: el acto verbal del inspector

158 Clases de actos administrativos

159 Cómo clasificar un acto en cuatro preguntas

160 Un caso: la resolución que nombra a cuarenta personas

161 La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa

162 Cómo resolver el supuesto clásico: ¿desde cuándo vale y desde cuándo se puede ejecutar?

163 Un caso: la autotutela declarativa frente al particular

164 Condiciones: la notificación y la publicación como condición de eficacia

165 La notificación paso a paso: medio, momento y efectos

166 Un caso: la notificación electrónica sin abrir

167 La aprobación por otra Administración

168 Qué hacer cuando el acto que sirve de base es de otra Administración

169 Un caso: el convenio que necesita el visto bueno de otra consejería

170 La demora y la retroactividad de la eficacia

171 Cómo razonar un supuesto de retroactividad sin errar el supuesto

172 Un caso: la ayuda concedida tarde

173 Ojo: validez y eficacia no son lo mismo

174 Ojo: los plazos de resolución y la notificación no son el mismo plazo

175 Ojo: la notificación electrónica no siempre es obligatoria, y el rechazo tiene dos condiciones

176 Vista de conjunto: de la producción del acto a su eficacia

177 Glosario del tema

178 Repaso rápido: el acto administrativo y su eficacia

179 Para llevarte al examen

180 Qué es la administración electrónica

181 El recorrido de un expediente electrónico, en cuatro estaciones

182 El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos

183 Cómo comprueba la Administración quién está obligado, paso a paso

184 Identificación y firma electrónica: quién es quién

185 Comprobar una firma y un sello, en cuatro pasos

186 La sede electrónica y el portal de internet

187 Lo que se hace en una sede, en orden

188 El registro electrónico general

189 Notificaciones y publicaciones electrónicas

190 Notificar por medios electrónicos, paso a paso

191 Publicar un acto en el diario oficial, en cuatro pasos

192 El archivo electrónico único

193 Cerrar un expediente y archivarlo, en cinco pasos

194 Ojo: abierto 24 horas no significa que el plazo corra en domingo

195 Ojo: la firma del interesado no es el sello de la Administración

196 Dos plazos que no se pueden confundir

197 Glosario del tema

198 Las ideas que te llevas

199 Validez y eficacia: por qué un acto nulo puede estar produciendo efectos

200 Calificar una invalidez, en cuatro pasos

201 Los supuestos de nulidad de pleno derecho

202 La anulabilidad y sus tres matices

203 Decidir entre nulidad y anulabilidad, en cinco pasos

204 El principio de conservación del acto administrativo

205 Convalidar un acto anulable, en cuatro pasos

206 Las cuatro vías de la revisión

207 El procedimiento de revisión de oficio, paso a paso

208 La acción de nulidad: instar la revisión de oficio

209 Tramitar una solicitud de revisión de oficio, en cuatro pasos

210 La declaración de lesividad

211 Declarar la lesividad, en cinco pasos

212 La revocación de actos

213 La rectificación de errores materiales o de hecho

214 Ojo: la nulidad es tasada y la anulabilidad es la regla general

215 Ojo: la lesividad exige acuerdo previo, no basta revocar

216 Nulidad y anulabilidad, frente a frente

217 Mapa de las vías de reacción frente al acto viciado

218 Glosario del tema

219 Las ideas que te llevas

220 Qué son los servicios sociales y qué no son

221 Por qué se dice sistema público: garantía, universalidad y sus límites

222 El Plan Concertado: cómo se sostienen las prestaciones básicas

223 El marco del sistema, de la Constitución al municipio

224 La asistencia social como materia constitucional

225 El literal que hay que leer tal cual

226 Artículo 41 y Seguridad Social: por qué no son servicios sociales

227 Asistencia social y Seguridad Social, frente a frente

228 Ojo: la materia 20.ª del artículo 148.1 es asistencia social, no Seguridad Social

229 El límite del Estado: condiciones básicas de igualdad y ampliación de competencias

230 La competencia de la Comunidad Autónoma: del artículo 148.1.20.ª al artículo 61 del Estatuto

231 La competencia municipal: la puerta de entrada del sistema

232 El tramo de los 20.000 habitantes y su excepción

233 Delegación de competencias y coordinación entre Administraciones

234 El reparto competencial en tres niveles

235 Quién es titular del derecho de acceso al sistema

236 Prestaciones garantizadas y condicionadas: dónde vive el derecho subjetivo

237 Los derechos de las personas usuarias, artículo a artículo

238 Ojo: garantizada no es condicionada, y el derecho subjetivo no es una etiqueta general

239 La aportación de las personas usuarias y sus límites

240 Vocabulario que el examen usa con precisión

241 Lo que te llevas de este tema

242 Qué es la política social y qué son los servicios sociales

243 Un caso para distinguir las tres palabras

244 Los principios rectores del sistema andaluz

245 Un caso: cuatro principios que suenan a lo mismo

246 Ojo: la subsidiariedad no es un principio rector del sistema

247 Universalidad y subsidiariedad, frente a frente

248 Los objetivos de la política de servicios sociales

249 Glosario del tema

250 Repaso rápido del vocabulario

251 Del Estado social al servicio social: el mapa del tema

252 Las ideas que te llevas

253 El Plan Concertado: cooperación entre administraciones, no una norma

254 El reparto de papeles entre las tres administraciones

255 La cobertura legal de la competencia local, artículo a artículo

256 De la ley a la prestación: cómo se encadena el sistema

257 Un caso trabajado: la prestación básica que llega al centro de Utrera

258 Ojo: el Plan Concertado no es la norma que obliga al ayuntamiento

259	Nivel primario frente a nivel especializado: dónde viven las prestaciones básicas
260	Garantizada o condicionada: cómo se decide el recorrido de una solicitud
261	Glosario del tema
262	Ordena el recorrido de una prestación básica
263	Quién hace qué en el nivel primario
264	Repaso rápido: los términos del tema
265	Las ideas que te llevas
266	Qué es la Ley 9/2016 y qué sistema crea
267	Un caso: ¿esta entidad está dentro del sistema?
268	La excepción: quién queda fuera del requisito general
269	Por qué se aprobó: los motivos de la ley
270	Un caso: reconstruir la cadena de motivos
271	La excepción competencial que cambió el mapa local
272	Cómo está ordenada la ley: novedades y estructura
273	Un caso: localizar una regla en la estructura
274	La excepción: lo nuevo no se aplica de golpe
275	Ojo: el tercer nivel de la Ley 2/1988 ya no existe
276	Ojo: no todo lo que se valora es exigible de inmediato
277	Servicios sociales comunitarios y especializados, frente a frente
278	Glosario del tema
279	Repaso rápido de cifras, títulos y plazos
280	La ley de un vistazo: estructura y niveles
281	Las ideas que te llevas
282	El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía: qué es y quién lo integra
283	El sistema, sus dos niveles y sus ámbitos territoriales
284	El marco normativo del sistema andaluz, norma a norma

285 Mapa, Plan Estratégico y Catálogo: tres instrumentos que no se confunden

286 Cómo se encadenan la planificación y sus instrumentos

287 Ojo: elaborar no es aprobar, y dirigir no es gestionar

288 El reparto de competencias entre las tres Administraciones

289 La Consejería por dentro: qué hace cada órgano

290 Glosario del tema

291 Ordena cómo se despliega el sistema en el territorio

292 Clasifica cada recurso por su nivel de atención

293 Repaso rápido: los instrumentos y los territorios

294 Las ideas que te llevas

295 El Catálogo de Prestaciones: el instrumento que dice qué ofrece el sistema

296 El artículo 41, artículo a artículo: qué decide cada apartado

297 Cómo se pasa de la ley al catálogo y del catálogo a la prestación

298 Ordena los pasos de la aprobación del Catálogo

299 Garantizada frente a condicionada: el eje del tema

300 Clasifica estas prestaciones por su calificación

301 La excepción que más se falla

302 Repaso rápido: los ocho términos del tema

303 Cómo llega una prestación del Catálogo a la persona

304 Glosario del tema

305 Lo que te llevas del tema 18

306 Dos niveles de atención, no una escala de categorías

307 Caso: por qué lo especializado no es el nivel de arriba

308 El recorrido de una demanda en el sistema, paso a paso

309 Los servicios sociales comunitarios: qué son y dónde están

310 Caso: una Zona Básica supramunicipal

311 Cómo trabaja un centro de servicios sociales comunitarios

312 Los servicios sociales especializados: complejidad, no jerarquía

313 Caso: de la derivación al retorno del caso

314 Cómo se accede al nivel especializado

315 El equipo del centro: interdisciplinar y con dirección titulada

316 Caso: el equipo de un centro de 25.000 habitantes

317 Cómo se dimensiona el equipo de un centro

318 El profesional de referencia

319 Caso: quién decide qué en un expediente

320 Las funciones del profesional de referencia, en orden

321 El equipo del nivel especializado

322 Caso: el equipo de un servicio especializado

323 La coordinación entre los dos niveles, paso a paso

324 Las prestaciones: de servicios y económicas

325 Caso: la misma necesidad, dos tipos de prestación

326 De la necesidad a la prestación, paso a paso

327 Las funciones del centro, agrupadas por lo que hacen

328 Caso: cinco demandas en una misma mañana

329 Comunitarios frente a especializados: qué cambia y qué no

330 Ojo: el profesional de referencia no decide la prestación

331 Ojo: especializado no quiere decir nivel superior

332 Glosario del tema

333 El mapa del sistema, en un esquema

334 Las ideas que te llevas

335 Fichas de repaso del tema

336 Ordena el recorrido de una demanda

337 Clasifica: qué corresponde a cada nivel

338 El equipo del centro: interdisciplinar y de empleados públicos

339 Los perfiles del equipo y la ratio mínima
340 Trabajador o trabajadora social
341 Educador o educadora social
342 Psicólogo o psicóloga
343 Los tres perfiles de la ratio mínima, lado a lado
344 Caso: quién lleva qué en el mismo expediente
345 Ojo: la composición no es la misma en todos los municipios
346 El municipio y los servicios sociales: competencia propia
347 Titularidad y gestión: entidad local, municipal o supramunicipal
348 Zona básica y área: los dos ámbitos del Mapa
349 De la concejalía al equipo: dos direcciones distintas
350 Los principios que ordenan el territorio
351 Caso: un municipio pequeño dentro de una zona compartida
352 Ojo: la Diputación no titulariza los servicios sociales
353 Glosario del tema
354 Del Ayuntamiento al equipo, en un esquema
355 Las ideas que te llevas
356 Grupo, equipo y equipo de trabajo: tres conceptos distintos
357 Multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar
358 Ojo: sumar profesionales no es interdisciplinariedad
359 Los dos modelos de trabajo, lado a lado
360 Caso: el mismo caso visto por tres perfiles
361 La estructura del equipo: dirección, referencia y tamaño
362 Las fases del equipo de trabajo y el conflicto
363 Los instrumentos del trabajo en equipo
364 Trabajo en red: dentro, fuera y con protocolo
365 Caso: la red alrededor de una urgencia social
366 Cómo se organiza el equipo por dentro, paso a paso

367 Glosario del tema

368 El equipo y su red, en un esquema

369 Las ideas que te llevas

370 Qué es un Equipo de Tratamiento Familiar y cuándo entra

371 Caso: la derivación de Nerea, ocho años

372 Del primer aviso al proyecto de tratamiento, paso a paso

373 Ojo: el ETF no es un recurso de apoyo psicoterapéutico general

374 Qué aporta la educación social que no aporta otro perfil

375 Caso: la visita de las siete de la tarde

376 La semana del educador o educadora social en un ETF

377 Ordena la semana del educador social

378 Dónde encaja el ETF en el Sistema Público de Servicios Sociales

379 Caso: una familia, dos niveles y una sola derivación

380 El recorrido del caso por los dos niveles, fase a fase

381 Nivel primario frente a nivel especializado

382 Cada recurso, en su nivel

383 Con quién se coordina el ETF y para qué

384 Caso: el informe que tenía que llegar al instituto

385 El protocolo de coordinación con salud, escuela y Fiscalía

386 El circuito completo, de la detección a la tutela

387 Los plazos del recorrido, en tabla

388 El articulado que sostiene el tema

389 El artículo que crea al equipo

390 Glosario del tema

391 Repaso rápido del tema

392 Qué hacer con este tema

393 Qué es el Valórame y qué problema resuelve

394 Los tres niveles y los indicadores que los separan

395 Caso: la misma familia, dos valoraciones y una decisión distinta

396 La excepción: cuando la gravedad ya no admite intervención en el medio

397 Ojo: riesgo no es desamparo

398 Riesgo, desprotección y desamparo, criterio a criterio

399 Cada supuesto, en su nivel de gravedad

400 De la valoración a la medida

401 Los plazos que se confunden

402 El articulado del tema, punto por punto

403 El literal del desamparo

404 Glosario del tema

405 Repaso rápido del tema

406 Qué hacer con este tema

407 La exclusión social no es solo falta de dinero

408 El marco español de la inclusión: sistemas que se coordinan

409 Ojo: exclusión social y pobreza no son equivalentes

410 Un caso: de la urgencia al itinerario

411 Cómo se encadena la intervención social, paso a paso

412 Ojo: el respaldo del itinerario no está en el procedimiento común

413 De la necesidad a la respuesta, en un mapa

414 Qué son las líneas de actuación sectoriales

415 Los cuatro ejes de la ERACIS

416 Un caso: tres líneas sobre el mismo barrio

417 Cómo se convierte un diagnóstico en medidas

418 Política sectorial frente a línea de actuación de la estrategia

419 Los cuatro ejes de la estrategia, en un mapa

420 Líneas dirigidas a grupos de personas especialmente vulnerables

421 Líneas orientadas a zonas socialmente excluidas

422 Un caso: un itinerario dentro de una zona priorizada

423 Cómo se construye y se ejecuta un plan local

424 Términos que hay que poder definir

425 Lo que no se puede olvidar del tema

426 La norma que abre el tema: el objeto de la Ley Orgánica 3/2007

427 Sexo, género, roles, estereotipos: cuatro conceptos que el examen mezcla

428 Un caso para fijarlo: los talleres del centro cívico

429 Rol de género y estereotipo: qué los distingue

430 Discriminación directa e indirecta: las dos definiciones legales

431 Ojo: la discriminación indirecta no exige intención

432 La discriminación salarial: dónde la sitúa la ley

433 Dos supuestos para distinguir directa, indirecta y salarial

434 Indemnidad, nulidad y prueba: los tres cierres del sistema

435 Cómo se analiza una discriminación indirecta, paso a paso

436 Acoso sexual y acoso por razón de sexo: dos conductas, dos definiciones

437 Ojo: acoso sexual no es lo mismo que acoso por razón de sexo

438 Dónde está la frontera: dos casos de acoso en un equipo educativo

439 Publicidad discriminatoria y lenguaje sexista: qué prohíbe cada norma

440 Cómo se detecta en un documento real

441 Igualdad de trato frente a igualdad de oportunidades

442 Igualdad formal, igualdad real y acción positiva

443 Ojo: la acción positiva no es discriminación inversa

444 Transversalidad de género: la obligación en los tres sitios donde se decide

445 La evaluación de impacto, en un expediente real

446 Mainstreaming: el enfoque integrado de género

447 El plan de barrio: qué cambia cuando se integra el enfoque

448 Los planos de la igualdad y el instrumento de cada uno

449 Glosario del tema

450 Ordena el análisis de una práctica aparentemente neutra

451 Repaso rápido del vocabulario del tema

452 Clasifica cada supuesto en su tipo de discriminación

453 Igualdad de oportunidades: un plan de empleo juvenil medido por sexo

454 Las ideas que te llevas

455 Normativa sobre igualdad: las tres capas

456 El caso que ordena el tema: un informe sobre deporte escolar

457 Los hitos que hay que saber situar

458 Ordena los hitos antes de mirar la línea de tiempo

459 La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

460 El enunciado que se falla: qué artículo obliga a remover obstáculos

461 Los preceptos que hay que citar de memoria

462 Cómo se baja del valor constitucional a la medida municipal

463 Normativa para la promoción de la igualdad y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía

464 El informe que citaba la ley equivocada

465 Ley 12/2007 frente a Ley 13/2007, criterio a criterio

466 Cada materia, a su ley

467 Ojo: el título cruzado de las dos leyes andaluzas

468 Cómo decidir en qué ley cae lo que te preguntan

469 La unidad de igualdad y género: funciones

470 La técnica que no es la unidad, pero trabaja con ella

471 Unidad de igualdad de género andaluza frente a Unidad de Igualdad estatal

472 Las funciones de la unidad, en el orden en que se ejercen

473 Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos

474	El informe de impacto de una ordenanza de terrazas
475	Los artículos del sistema de impacto, uno por uno
476	Ojo: transversalidad no es impacto de género, y ninguna es «hablar de mujeres»
477	Los cuatro pasos de un informe de evaluación de impacto de género
478	Violencia de género
479	El caso de la acreditación sin sentencia
480	Lo que hay que retener de la Ley Orgánica 1/2004 y de la Ley Orgánica 3/2007
481	Ordena lo que hace una administración cuando detecta un caso
482	Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres
483	Clasificar un caso con la tipología del artículo 3
484	El literal del concepto, para leerlo tal cual
485	Ojo: el título del artículo 3 cambió y el examen usa la versión vieja
486	El ciclo de la violencia, en su orden
487	Prevención y protección integral
488	El recurso que se elige por nivel de atención
489	Los plazos y periodicidades que se confunden
490	Ojo: cuatro años, cinco años y evaluación anual no son lo mismo
491	El itinerario de atención integral, de la llamada a la recuperación
492	Completa el artículo 60 con las palabras exactas
493	Escribe las palabras que faltan
494	Glosario del tema
495	Repaso rápido de cifras y órganos
496	El mapa de la normativa de igualdad, capa a capa
497	Las ideas que te llevas
498	Medidas en el ámbito administrativo y laboral para promover la igualdad real y efectiva de las personas TRANS y LGTBI establecidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero

499 Empleo público: lo que la ley exige a tu propia Administración

500 Los artículos del ámbito administrativo, uno por uno

501 La formación que llega al opositor: el inciso segundo del artículo 12

502 Documentación administrativa y formularios: el artículo 13

503 Ámbito administrativo frente a ámbito laboral: qué instrumento usa cada uno

504 El ámbito laboral: el artículo 14 y sus ocho letras

505 El artículo 15 y el resto del bloque laboral, artículo a artículo

506 Un caso para fijarlo: el ayuntamiento que revisa sus tres frentes

507 Ojo: el umbral de cincuenta personas trabajadoras y el plazo de doce meses

508 Ojo: la Ley 8/2017 andaluza no está derogada

509 Ojo: la rectificación registral no exige informe médico

510 El artículo 15.1, en su literal

511 Cómo se monta el conjunto planificado de medidas del artículo 15, paso a paso

512 Las fechas y los plazos del tema, en tabla

513 El mapa del bloque administrativo y laboral

514 Glosario del tema

515 Las ideas que te llevas

516 Catálogo de funciones y competencias generales del Educador/a Social/ Familiar

517 Función no es tarea: el campo de responsabilidad que ordena el catálogo

518 Las seis funciones generales, una por una

519 Qué se entiende por competencia profesional y cómo se agrupa

520 Un caso para fijarlo: la primera semana de Nayra en la zona básica

521 Ojo: el educador social no es un perfil sanitario ni un gestor de prestaciones

522 El perfil socioeducativo frente a los otros dos perfiles que se le confunden

523 Código deontológico del Educador/a Social/Familiar: qué es y de dónde viene

524 Los principios deontológicos generales

525 Las normas deontológicas, por el ámbito de la relación

526 Ojo: el código deontológico no es un reglamento disciplinario

527 Un caso para fijarlo: el expediente que aparece en el rellano

528 La definición de Educación Social, en su literal

529 Cómo se resuelve una duda deontológica, paso a paso

530 El catálogo y el código, en un mapa

531 Glosario del tema

532 Las ideas que te llevas

533 El educador o educadora social en los Servicios Sociales Municipales

534 El marco normativo del tema, en cuatro piezas

535 Qué significa trabajar en el primer nivel de referencia

536 Las funciones de los servicios sociales comunitarios donde el educador social pone su trabajo

537 El equipo del centro: quién es quién y la ratio mínima

538 La Zona Básica y el centro: dónde está el puesto

539 El Proyecto de Intervención Social: el documento que ordena el trabajo

540 Un caso para fijarlo: la semana de Jorge en el centro de servicios sociales comunitarios

541 Ojo: el educador social municipal no sustituye al trabajador social

542 Trabajo social y educación social en el mismo centro

543 Ojo: los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública, y locales

544 La composición del equipo y la ratio mínima, en su literal

545 Cómo se construye la intervención del educador social municipal, paso a paso

546 El sistema y el puesto, en un mapa

547 Glosario del tema

548 Las ideas que te llevas

549 Desarrollo cognoscitivo y lingüístico desde la edad infantil hasta las etapas de escolarización obligatoria

550 De los cero a los dieciséis años: qué cambia en cada tramo de edad

551 La escolarización obligatoria, en su literal

552 El desarrollo del lenguaje, hito a hito

553 Dónde ancla este tema en la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía

554 Un caso para fijarlo: Nerea, cuatro años, y el informe del aula

555 Principales teorías del desarrollo cognoscitivo

556 Piaget: cómo se construye el conocimiento por dentro

557 Vygotski: el desarrollo se construye con otros

558 Ojo: la zona de desarrollo próximo no es lo que la persona ya sabe hacer

559 Piaget y Vygotski, frente a frente

560 Un caso para fijarlo: Álvaro, once años, en el aula de apoyo

561 Etapas del desarrollo cognoscitivo

562 Los cuatro estadios, en su orden

563 Ojo: las operaciones concretas van antes que las formales, no al revés

564 Un caso para fijarlo: dos hermanos, el mismo vaso de agua y la misma tarea

565 El desarrollo, de un vistazo

566 Glosario del tema

567 Las ideas que te llevas

568 Desarrollo emocional

569 Dos niños de cuatro años y la misma rabia: qué significa que una emoción se desarrolle

570 Las tres vías del desarrollo emocional, criterio a criterio

571 Los hitos del desarrollo emocional, de 0 a 12 años

572 Concepto de emoción

573 El niño que grita cuando suena la sirena: separar emoción, sentimiento y conducta

574 Ojo: la emoción no es una conducta

575 Los tres componentes de la emoción: qué se mide y qué se observa

576 Las teorías clásicas de la emoción y qué se pregunta de cada una

577 La expresión emocional en bebés

578 El bebé de ocho meses que deja de reírse con el desconocido

579 La escalera de la expresión emocional, mes a mes

580 El desarrollo de la comprensión emocional en la educación infantil y en las fases educativas obligatorias

581 Qué comprende un niño de 3 años y uno de 10, con el mismo criterio

582 El alumno que se ríe cuando otro se cae

583 Ojo: la escalera de la competencia emocional tiene un orden

584 Cómo se trabaja la comprensión emocional en un aula, paso a paso

585 Ordena la escalera de la competencia emocional

586 Emociones y adolescencia

587 El chaval de catorce años que se encierra en su cuarto

588 Ojo: el sistema límbico madura antes que la corteza prefrontal

589 El mapa del desarrollo emocional: vías, edades y qué mirar en cada una

590 Glosario del tema

591 Repaso rápido de hitos y conceptos

592 Qué hacer con lo leído

593 El apego: un vínculo concreto que se construye en la interacción

594 Caso resuelto: la niña que no protesta al separarse

595 Ojo: desorganizado no es desapego, y ningún estilo garantiza el vínculo

596 Cómo se forma el vínculo: sintonía, contingencia y modelo interno

597 Cómo se construye el modelo interno, paso a paso

598 Ordena la construcción del vínculo antes de leer el caso

599 Los cuatro patrones de apego, criterio a criterio

600 Cuando el apego se configura mal: patrones inseguros y sus consecuencias

601 Caso resuelto: la contradicción que no es un capricho

602 Los modelos educativos parentales: qué se exige y qué se ofrece

603 Clasifica cada práctica por el modelo educativo al que pertenece

604 Caso resuelto: dos hermanos, dos modelos en la misma casa

605 La parentalidad positiva: afecto, estructura y no violencia

606 Caso resuelto: un plan de apoyo a la familia de Yusuf

607 Del cuidado cotidiano al vínculo: la cadena que hay que saber dibujar

608 Glosario del tema

609 Repaso rápido: los términos que se confunden

610 Lo que te llevas del tema 32

611 El marco legal de la intervención educativa con la infancia

612 El juego como medio de aprendizaje: qué lo distingue de una tarea

613 Un caso para verlo: la sala de juego de un centro comunitario

614 Juego libre y juego dirigido: el criterio es quién decide

615 Cuando el juego deja de ser juego

616 De la observación al juego con intención educativa

617 Teorías del juego: las explicaciones clásicas

618 Piaget: el juego cambia a la vez que el pensamiento

619 Vygotsky: el juego va por delante del desarrollo

620 Piaget y Vygotsky: dos lecturas del mismo juego

621 Huizinga y Caillois: el juego como hecho cultural

622 Un caso para distinguir las teorías

623 Tipos de juegos: conceptos generales y los criterios que ordenan la clasificación

624 Clasifica cada juego por lo que el menor pone en juego

625 El mapa de los tipos de juego

626 Juegos tradicionales, cooperativos y competitivos

627 Un caso para elegir el tipo de juego

628 Ojo: el educador no dirige el juego

629 La intervención del educador en el juego: observar, acompañar y mediar

630 Acompañar y dirigir: dónde está la frontera

631 Cómo se prepara y se conduce una sesión de juego

632 Ordena la conducción de una sesión de juego

633 El caso de Marta: intervenir sin sustituir

634 Glosario del tema

635 Repaso rápido del vocabulario del tema

636 Las ideas que te llevas

637 Qué es una droga para la ley y por qué no hay lista cerrada

638 Caso: la bolsita de la madrugada en el botellódromo

639 Cuatro preguntas para decidir si una sustancia entra en el artículo 3

640 Quién manda sobre drogas: los escalones y sus normas

641 Caso: el acta por consumo en la plaza del Ayuntamiento

642 Del aviso a la sanción: quién actúa en cada escalón

643 El articulado de la Ley 4/1997 que hay que retener

644 El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: quién lo aprueba y a quién obliga

645 Caso: el plan municipal del municipio de 12.000 habitantes

646 Cómo se baja el Plan Andaluz a un municipio

647 Plan Andaluz frente a plan municipal: quién decide qué

648 Prevenir no es prohibir: factores de riesgo y de protección

649 Caso: el taller de tercero de ESO que se quedó en charla

650	Cómo se diseña un programa de prevención evaluable
651	Ojo: prohibir no es prevenir
652	Los centros provinciales de drogodependencias: la red, provincia a provincia
653	Caso: Manuela, 54 años, derivada desde el centro de salud
654	El circuito de un caso, de la puerta de entrada a la incorporación social
655	Ambulatorio frente a residencial: la diferencia está en la intensidad y en la residencia
656	El literal del artículo 3.1
657	La red pública de atención a las adicciones, en un vistazo
658	Glosario del tema
659	Qué llevarse de este tema
660	Quién responde ante el Juez de Menores y a partir de qué edad
661	Caso resuelto: tres chicos, tres edades y tres vías distintas
662	Cómo se decide la vía de un menor, paso a paso
663	Ojo: los catorce años no son una puerta que se abre y se cierra
664	El bloque normativo: una ley orgánica, su reglamento y la ley de protección
665	Caso resuelto: el informe que citaba la norma equivocada
666	Cómo localizar la norma correcta sin perder tiempo en el examen
667	Los menores infractores como población: rasgos compartidos y perfiles distintos
668	Caso resuelto: dos chicos de dieciséis años y dos programas distintos
669	Cómo se convierte el perfil en objetivos del programa, paso a paso
670	El programa de intervención educativa dentro del centro
671	Caso resuelto: el primer mes de Adrián en el centro
672	Del ingreso al programa aprobado: la secuencia de la ejecución
673	Ojo: el internamiento no es la medida por defecto, ni el cerrado la respuesta al chico difícil

674 Las medidas de medio abierto: el catálogo y la lógica que lo ordena

675 Caso resuelto: las horas que Sergio tiene que aceptar

676 Cómo se elige la medida menos restrictiva que funcione, paso a paso

677 Internamiento y medio abierto, criterio a criterio

678 Clasifica cada medida por la restricción de derechos que supone

679 El itinerario de un expediente de menores, de los hechos a la ejecución

680 Glosario del tema

681 Lo que te llevas del tema 35

682 Conflicto y agresión: dos cosas distintas que se confunden

683 Caso: la pista del patio y la brecha en la ceja

684 Conflicto frente a agresión: la misma situación, dos lecturas

685 Ojo: conflicto no es violencia

686 Las teorías de la agresión: qué explica cada una

687 Caso: el chico que rompió la máquina del gimnasio

688 Las tres familias de teorías, frente a frente

689 La socialización: cómo se aprende a agredir

690 Caso: Sonia, 13 años, y los lunes sin recreo

691 Cómo se interviene sobre la socialización, paso a paso

692 El objetivo que enmarca la intervención educativa

693 Los escenarios donde se aprende la conducta agresiva

694 Glosario del tema

695 Qué llevarse de este tema

696 Qué es una habilidad social y qué no lo es

697 Descomponer una conducta social en sus canales, paso a paso

698 Dos situaciones que separan la definición de su caricatura

699 Evaluar una habilidad social: qué se mide y con qué se mira

700 Autoinforme frente a observación conductual

701 El proceso de evaluación, en cinco pasos

702	El informe que confunde a dos usuarios distintos
703	Los procedimientos de entrenamiento, uno por uno
704	Una sesión de entrenamiento, de la instrucción a la generalización
705	El grupo de cinco sesiones que sí cambió una conducta
706	Ojo: explicar no es entrenar
707	Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía
708	Las cuatro ideas que te llevas del tema
709	El entrenamiento en habilidades sociales, de la evaluación al mantenimiento
710	Protección de menores: legislación básica
711	Las cuatro normas y lo que regula cada una
712	El interés superior del menor y los criterios que lo resuelven
713	Caso resuelto: dos hermanos, una medida y el criterio que decide
714	Riesgo frente a desamparo, criterio a criterio
715	Ojo: la pobreza no es desamparo y el riesgo no se declara igual
716	El itinerario de la acción protectora, paso a paso
717	Ordena la acción protectora antes de mirar el esquema
718	El sistema de protección, de la detección a la medida
719	Quién hace qué dentro del sistema
720	Glosario del tema
721	Las cifras y los órganos que hay que retener
722	Lo que te llevas del marco de protección
723	El maltrato infantil y el abuso sexual
724	Caso resuelto: el moratón que no cuadra con la explicación
725	Cuatro formas de violencia, lo que se ve en cada una
726	Ojo: el maltrato no es solo el físico
727	Quién comunica y a quién: los artículos que se confunden

728 Ojo: el deber de comunicar no admite dudas ni esperas

729 Qué hace un profesional ante un indicio, paso a paso

730 Ordena lo que hace el profesional

731 El abuso sexual: lo que el examen pregunta de verdad

732 Lo que te llevas sobre maltrato y abuso

733 Programas de información y prevención del abuso sexual

734 Caso resuelto: el programa de prevención de un centro escolar

735 Cómo se monta un programa de prevención, paso a paso

736 Ordena la puesta en marcha del programa

737 Las actuaciones que la ley considera prevención, una por una

738 Ojo: prevención no es solo una charla en el colegio

739 Detección precoz: quién está obligado y con qué herramientas

740 Lo que te llevas sobre prevención

741 Comunicar con un menor no es hablarle:
el adulto tiene la mitad del mensaje

742 El chico que llevaba tres semanas viniendo tarde

743 Los elementos de la comunicación verbal, uno por uno

744 Mensaje en primera persona frente a mensaje acusatorio

745 La reunión en la que nadie entendió lo mismo

746 La crítica y la alabanza como herramientas educativas

747 Crítica descriptiva frente a crítica descalificadora

748 La alabanza que empeoró el comportamiento

749 La escucha activa, en cinco movimientos

750 Ojo: la crítica constructiva y la alabanza tienen truco

751 La comunicación en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

752 Las cuatro ideas que te llevas del tema

753 Lo que hay que cuidar en cada mensaje educativo

754 El duelo: una pérdida que desordena la vida cotidiana

755	Caso: la muerte de la madre de Aitana
756	Concepto del duelo: qué es, qué no es y de qué depende
757	Caso: dos hermanas, la misma abuela, dos duelos
758	Descripción de cada una de las fases del proceso de duelo
759	Caso: el retroceso del primer aniversario
760	Metodología y plan de trabajo ante el duelo
761	Caso: un plan de trabajo de tres meses en cuarto de primaria
762	Resolución del duelo y procesos de cierre
763	Caso: el cierre del proyecto de Aitana, once meses después
764	Ojo: el duelo no se organiza en fases lineales universales
765	Duelo que avanza y duelo que no avanza
766	El recorrido de un caso de duelo en los servicios sociales
767	El proceso del duelo y su lectura profesional
768	Glosario del duelo
769	Lo que hay que llevarse de este tema
770	El modelo básico de intervención, en su literal
771	El articulado que sostiene el tema
772	Qué es la dinámica de grupo y qué no lo es
773	El caso que ordena el tema: la escuela de verano de la barriada de la Paz
774	La dinámica de grupo
775	Cómo se lee la dinámica de un grupo en tres operaciones
776	Concepto, características y clases de grupos
777	Grupo, equipo y agregado: los tres casos del mismo lunes
778	Grupo primario y grupo secundario, criterio a criterio
779	Quién puso nombre a cada pieza de la dinámica de grupo
780	La comunicación y la participación en el grupo
781	La reunión en la que solo hablaba Antonio

782	De la queja a la propuesta: reconducir un grupo que solo protesta
783	Los preceptos andaluces que sostienen la participación
784	Ojo: el animador no dirige el contenido
785	El papel del animador y sus características
786	La animadora que se sentó al fondo: el taller de memoria
787	Cómo se prepara una sesión de grupo: seis decisiones antes de empezar
788	Las técnicas grupales
789	Conducir una técnica grupal, fase por fase
790	El rompecabezas de Aronson en un taller de convivencia
791	Ordena las fases de una técnica antes de mirar el esquema
792	Las cinco familias de técnicas y para qué sirve cada una
793	Completa el artículo 14.1 con las palabras exactas
794	Glosario del tema
795	Repaso rápido: autor y concepto
796	Qué hacer con lo leído
797	Qué es educar en valores y qué no lo es
798	El caso que ordena el tema: el taller de convivencia del instituto Félix
799	Educación en valores
800	Pedagogía del valor
801	Un dilema bien planteado y uno mal planteado
802	Igualdad y tolerancia
803	El folleto que dejaba fuera a media barriada
804	Educación para la paz
805	El conflicto que se apagó sin resolverse
806	Educación ambiental
807	El patio sin sombra: del dato a la reclamación
808	Paz negativa y paz positiva, criterio a criterio

809 Los preceptos que hay que citar de memoria

810 El artículo 27.2, para leerlo tal cual

811 Ojo: educar en valores no es adoctrinar

812 Diseñar un programa de educación en valores, fase por fase

813 Cada planteamiento, a su modelo

814 De dónde sale cada valor del tema

815 Escribe las palabras que faltan

816 Glosario del tema

817 Repaso rápido: autor, año y concepto

818 Qué hacer con lo leído

819 Educación afectiva y sexual: qué se educa y desde dónde

820 Caso: la tutoría de Lucía, quince años, y el taller que no bastó

821 Las cuatro dimensiones que ninguna charla suelta cubre

822 Qué le pide la Ley 9/2016 a los servicios sociales comunitarios

823 El articulado que sostiene el tema

824 La psicoafectividad: la capa emocional que sostiene el aprendizaje

825 La autoestima: qué es, de qué se compone y de dónde sale

826 Ojo: autoconcepto, autoimagen y autoestima no son lo mismo

827 Cómo se trabaja la autoestima desde la intervención educativa

828 Definición de educación sexual: el objeto, el sujeto y el método

829 Lo que la ley andaluza pone por escrito

830 Ojo: informar no es educar, y educar no es solo informar

831 Informar frente a educar, criterio a criterio

832 Integral y adaptada a la edad: el mismo contenido no sirve a los seis y a los dieciséis

833 Proyectos de educación sexual y afectiva: qué los distingue de un taller suelto

834 Las fases de un proyecto de educación afectivo-sexual en un centro de servicios sociales

835	Ordena las fases del proyecto
836	Caso: el proyecto del centro de servicios sociales de un municipio sevillano
837	El mapa del tema, de las dimensiones al proyecto
838	Glosario del tema
839	Repaso rápido del tema
840	Qué llevarse de este tema
841	El Plan Integral: qué es el absentismo y cómo lo aborda el sistema
842	Caso: las faltas de Youssef, de primero de la ESO
843	El circuito del Plan Integral, paso a paso
844	La intervención municipal: competencia, instrumentos y límites
845	Caso: el mismo Youssef, ahora desde el centro de servicios sociales
846	La intervención municipal, paso a paso
847	Ojo: la actuación municipal no es una sanción
848	Ojo: absentismo y desescolarización no son lo mismo
849	Absentismo y desescolarización, criterio a criterio
850	El circuito del absentismo hasta el municipio
851	Glosario del absentismo escolar
852	Lo que hay que llevarse de este tema
853	La competencia municipal, en su literal
854	El articulado que sostiene el tema
855	Qué significa evaluar un programa de forma sistemática
856	El taller de la impresión al dato
857	El ciclo de una evaluación sistemática, paso a paso
858	Para qué se evalúa: fundamentación y criterios de valoración
859	Eficacia, eficiencia y efectividad: la terna que se confunde
860	El objetivo que no se podía medir
861	Formular un objetivo evaluable, en cinco decisiones

862 Aspectos metodológicos: indicadores, fuentes y diseño

863 Evaluación de proceso frente a evaluación de resultados e impacto

864 La evaluación que midió lo cómodo

865 Construir un indicador, de la definición a la meta

866 Ojo: medir solo resultados no dice si el programa funcionó

867 La evaluación en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

868 Las cuatro ideas que te llevas del tema

869 Qué se mide en cada fase de un programa

870 Qué es evaluar un programa y qué no lo es

871 El caso que ordena el tema: el acompañamiento a mayores que viven solos

872 Proceso de evaluación de programas en servicios sociales

873 Cómo se monta una evaluación: cinco decisiones en orden

874 Seguimiento, evaluación e investigación, criterio a criterio

875 Los preceptos andaluces sobre evaluación

876 Los modelos de evaluación, quién y cuándo

877 El artículo 21, para leerlo tal cual

878 Ojo: evaluar no es contar actividad ni preguntar si gusta

879 El ciclo de la evaluación, fase por fase

880 El proceso completo de una ojeada

881 Ordena las decisiones del encargo antes de mirar las fases

882 Completa el artículo 21 con las palabras exactas

883 Cada indicador, a su nivel

884 Vocabulario que el examen usa con precisión

885 Repaso rápido: autor, año y concepto

886 Escribe las palabras que faltan

887 Lo que te llevas al puesto de trabajo

888 Qué es la investigación social aplicada en los servicios sociales comunitarios

889 De dónde le viene el encargo a un centro de servicios sociales

890 El articulado que sostiene el tema

891 Caso: el estudio de necesidades que cambió el reparto de la Zona Básica

892 El ciclo de una investigación social aplicada, de la pregunta al uso

893 Ordena el ciclo de la investigación aplicada

894 El límite ético: consentimiento por escrito, confidencialidad y finalidad

895 De dónde salen los datos: historia social, Sistema CoheSSiona y Sistema de Información

896 Método, diseño y técnica: tres decisiones distintas

897 Cualitativo frente a cuantitativo: enfoques, no jerarquías

898 El diseño: universo, muestra, unidad de análisis y alcance

899 Validez, fiabilidad y triangulación: por qué un dato no es una prueba

900 Caso: muestrear con criterio en un municipio de nueve mil habitantes

901 Cómo se diseña un estudio aplicado, paso a paso

902 Ordena el diseño del estudio aplicado

903 Ojo: las técnicas cualitativas y cuantitativas no son jerárquicas

904 Técnicas cualitativas: escuchar, observar y reconstruir

905 Técnicas cuantitativas: contar, medir y comparar

906 Dónde colocarías cada técnica

907 Combinar técnicas: el enfoque mixto y el orden de la secuencia

908 Caso resuelto: del hallazgo cualitativo a la decisión de planificación

909 Cómo se elige y se ordena la técnica, paso a paso

910 Ordena la elección de la técnica

911 El mapa del tema: el ciclo y las familias de técnicas

912 Glosario del tema

913 Repaso rápido del tema

914 Qué llevarse de este tema

915 La atención individual y familiar es el objeto de la intervención, no un servicio

916 Ojo: la atención individual y familiar no es un servicio ni un tercer nivel

917 El articulado que sostiene el tema, pieza por pieza

918 Dónde se presta: los servicios sociales comunitarios y su puerta de entrada

919 Profesional de referencia y profesional del equipo, criterio a criterio

920 Caso: la demanda de ayuda económica que esconde un absentismo escolar

921 Cómo se construye la atención individual o familiar, paso a paso

922 El Proyecto de Intervención Social: seis piezas y uno solo por familia

923 La definición que manda en todo el tema

924 Las funciones del centro en las que entra el educador social

925 Caso: cuándo el referente canaliza al educador social y cuándo no

926 Empareja cada pieza con lo que hace

927 El mapa de la atención individual y familiar

928 Ojo: el educador social no sustituye al referente ni prescribe

929 Glosario del tema

930 Repaso rápido de las piezas del tema

931 Qué hacer con lo leído

932 Qué convierte a un conjunto de personas en un grupo

933 Las fases por las que pasa todo grupo

934 Un taller de adolescentes que se cae en la tercera sesión

935 Clases de grupos: el criterio, no el número de miembros

936 La comisión de vecinos y el equipo de intervención familiar

937 Ojo: la trampa de las clases de grupos

938 La estructura del grupo: posiciones, normas y cohesión

939 El sociograma que encontró al chivo expiatorio

940 Mapa de los estilos de liderazgo y sus efectos

941 Fenómenos grupales que hay que saber reconocer

942 El equipo que aprobó por unanimidad una salida que nadie quería

943 El grupo como instrumento de formación

944 El juego de roles que cambió una entrevista de trabajo

945 Los grupos de ayuda mutua

946 El grupo que nació de cuatro madres en la sala de espera

947 El grupo como instrumento de cambio

948 La comisión que consiguió el paso de peatones

949 Qué es un estilo familiar y de qué dos cosas está hecho

950 Ojo: autorizativo no es autoritario, y permisivo no es negligente

951 Los cuatro estilos, cruzando afecto y exigencia

952 Dos hermanas, dos estilos, el mismo barrio

953 Estilos afectivos: el vínculo y el clima de afecto

954 Nuno, tres años, en la primera semana de acogimiento

955 Estilos de apoyo: los recursos que sostienen a la familia

956 La familia que necesitaba una tarde libre, no una lección

957 Estilos educativos en la práctica: normas, límites y disciplina

958 El móvil que volvía a las dos horas

959 Cuándo el marco clásico no se aplica tal cual

960 Mapa de los tres bloques de estilos familiares

961 Qué hace el educador social con los estilos familiares

962 Términos que se confunden con frecuencia

963 La familia y la escuela como agentes de socialización

964 Familia y escuela, criterio a criterio

965 Qué agente pesa en cada etapa

966 Ojo: no son dos agentes que compiten

967 Coordinar familia y escuela, paso a paso

968 Ordena la coordinación entre familia y escuela

969 El papel de la familia en la educación y desarrollo de los hijos

970 Lo que la ley pone en tu mano

971 El articulado que sostiene esta intervención

972 Caso resuelto: el menor que falta a clase

973 Caso resuelto: la familia que pide ayuda para poner límites

974 El mapa de los agentes y del papel del educador

975 Glosario del tema

976 Repaso rápido

977 Qué hacer con lo leído

978 La entrevista familiar: qué es y qué se observa en ella

979 La entrevista familiar: prepararla y conducirla en seis pasos

980 Ojo: la entrevista familiar no es un interrogatorio

981 Entrevista individual frente a entrevista familiar

982 Niveles de intervención familiar: lo que fija el sistema público

983 Niveles de intervención familiar: el itinerario según la intensidad

984 Proyecto de intervención familiar frente a proyecto de tratamiento interdisciplinar

985 Técnicas y programas de intervención familiar: el catálogo que hay que reconocer

986 Elaborar un programa de intervención familiar, fase a fase

987 Cada técnica con lo que aporta a la intervención

988 Acción tutorial: qué es y qué le corresponde al educador social

989 Cómo articula el educador social la acción tutorial con el centro educativo

990 Concepto de tutoría y plan de acción tutorial

991 El plan de acción tutorial: cómo se elabora y se evalúa

992 Las personas tutoras: qué se espera de quien asume la tutoría

993	La persona tutora ante una familia: la entrevista de tutoría, paso a paso
994	Ojo: la tutoría es del sistema educativo y la acción tutorial del educador social es coordinación
995	De la demanda al nivel de intervención y a la coordinación con el centro
996	¿Nivel primario o nivel especializado?
997	Las cuatro ideas que te llevas del tema
998	Técnicas de modificación de conducta: el catálogo que hay que reconocer
999	Definir la conducta antes de elegir la técnica
1000	Dos casos donde la técnica se elige por la función, no por la costumbre
1001	La contingencia de tres términos: antecedente, conducta y consecuencia
1002	Reforzamiento positivo frente a reforzamiento negativo
1003	Reforzamiento negativo frente a castigo: la confusión que decide el test
1004	Ojo: las dos trampas clásicas de este tema
1005	Fundamentación teórica: del condicionamiento a la contingencia de tres términos
1006	El caso que solo se entiende desde el análisis funcional
1007	Cada término con lo que explica
1008	Puesta en funcionamiento de un programa de modificación de conducta, fase a fase
1009	Un programa completo, fase a fase
1010	Ordena las fases del programa
1011	¿Esta técnica aumenta la conducta o la disminuye?
1012	Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía
1013	Del análisis funcional al mantenimiento del cambio
1014	Las cuatro ideas que te llevas del tema
1015	La observación educativa: mirar con un propósito y con un registro
1016	El proceso de una observación, paso a paso

1017 El caso que se resolvió cambiando el instrumento

1018 La observación como método evaluativo

1019 Observar para evaluar: de la línea base a la propuesta

1020 Un caso de evaluación por observación en un centro de día

1021 Tipología de la observación: los criterios que la clasifican

1022 Cómo se elige el tipo de observación

1023 Los instrumentos: para qué sirve cada uno

1024 Registro anecdótico frente a lista de control

1025 El informe educativo: qué es y qué no es

1026 Cómo se redacta el informe educativo, apartado a apartado

1027 El informe que confundía educar con diagnosticar

1028 Diversos tipos de informe

1029 Informe de seguimiento frente a informe de derivación

1030 Cuatro informes, cuatro destinatarios

1031 Objetivos, método, resultados y conclusión: los cuatro apartados que deciden el informe

1032 El mismo caso con los objetivos reescritos

1033 Escribir los cuatro apartados sin mezclarlos

1034 Ojo: las dos trampas clásicas de este tema

1035 Cada instrumento con lo que permite

1036 Cómo se elige el tipo de informe

1037 Ordena el proceso observacional

1038 Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

1039 De la observación al informe: el recorrido completo

1040 Las cuatro ideas que te llevas del tema

1041 Estimulación temprana: qué es y a quién se dirige

1042 Estimulación temprana: detectar, derivar y empezar a intervenir

1043 Funciones de la estimulación temprana

1044 Las cuatro funciones en la práctica: qué hace el educador social en cada una

1045 Áreas de intervención en la estimulación

1046 Áreas de intervención: cómo se decide en qué se trabaja y en qué orden

1047 Elaboración de los programas de estimulación temprana

1048 Elaboración de un programa de estimulación temprana, fase a fase

1049 La estimulación temprana en la normativa andaluza de infancia

1050 Estimulación precoz frente a estimulación temprana

1051 Ojo: la estimulación temprana no es adelantar contenidos escolares

1052 El programa de estimulación temprana y sus áreas de intervención

1053 Cada área con lo que se trabaja en ella

1054 Las cuatro ideas que te llevas del tema

1055 Planificar es decidir qué se pretende

1056 Caso de Salma: un plan con fecha

1057 De la medida al proyecto del menor, en cinco pasos

1058 Ojo: prioridad no significa preferencia del centro

1059 Tutela y guarda administrativas, criterio a criterio

1060 La vida cotidiana es el currículum

1061 Caso de Youssef: la asamblea de los martes

1062 Programar una semana de convivencia

1063 Ordena la programación de la vida cotidiana

1064 Calidad no es que no pase nada

1065 Caso de Lucía: tres indicadores y ninguno útil

1066 Cómo se evalúa la calidad de un centro

1067 Los instrumentos del día a día

1068 Caso del parte que nadie leía

1069 Registrar una incidencia sin convertirla en un castigo
1070 Los instrumentos del proyecto educativo
1071 Caso de Nadia: del proyecto individual al piso de emancipación
1072 Del plan individualizado al programa de vida independiente
1073 Evaluar al menor: qué se mira y quién firma
1074 Caso del informe que etiquetaba en vez de evaluar
1075 Los pasos de una evaluación del menor que sirve
1076 Evaluar el programa, no solo a cada menor
1077 Caso de la memoria anual que nadie lee
1078 Cómo se evalúa un programa de acogimiento residencial
1079 Dato clave: el objeto de la evaluación
1080 El articulado que hay que retener
1081 Los tres niveles de planificación y sus instrumentos
1082 Vocabulario del acogimiento residencial
1083 Repaso rápido: instrumentos y órganos
1084 Lo que te llevas del tema
1085 La comunicación con el menor y otras técnicas educativas
1086 Caso resuelto: la que «no quiere hablar»
1087 Comunicación educativa frente a interrogatorio
1088 La conversación que sí llega, paso a paso
1089 Ordena la conversación educativa
1090 Los elementos de la comunicación verbal
1091 Caso resuelto: una entrevista que no llegaba
1092 La crítica y la alabanza: su uso educativo
1093 Caso resuelto: la alabanza que apaga
1094 Crítica descriptiva frente a crítica descalificadora
1095 Ojo: el tema 39 repite este enunciado
1096 Ojo: el mensaje no es solo lo que se dice

1097 Por qué esto es un asunto legal, no solo técnico

1098 El articulado que sostiene esta intervención

1099 El mapa de la comunicación y de las técnicas educativas

1100 Glosario del tema

1101 Repaso rápido

1102 Qué hacer con lo leído

1103 Diversidad cultural: qué cambia cuando llega gente de otros países

1104 La fiesta que dejó de ser de unos y pasó a ser de todos

1105 Quién es un menor extranjero no acompañado y qué se hace con él

1106 Abdel y la primera semana en el centro de protección

1107 Cuándo la protección no acaba en residencia: repatriación, dieciséis años y mayoría de edad

1108 Ojo: la devolución automática del menor no acompañado no existe

1109 La norma vigente: Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo

1110 El informe que citaba la norma derogada

1111 Derechos que no dependen de la situación administrativa

1112 Ojo: el reglamento de extranjería vigente y de dónde sale cada artículo

1113 Mapa del recorrido de un menor no acompañado

1114 Qué hace el educador social con la diversidad cultural

1115 Términos de este tema que se confunden con facilidad

1116 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

1117 Ojo: la Ley 19/2003 no es la ley de transparencia

1118 Publicidad activa frente a derecho de acceso

1119 El test que decide si un límite se aplica

1120 Los límites y las causas de inadmisión

1121 Caso resuelto: la solicitud de un vecino a su ayuntamiento

1122 Los plazos que se confunden

1123 Especial referencia al ámbito local

1124 Caso resuelto: la subvención que no está en el portal

1125 Lo que el ámbito local sí puede cambiar y lo que no

1126 El articulado que hay que retener

1127 El mapa de la transparencia y del procedimiento de acceso

1128 Glosario del tema

1129 Repaso rápido

1130 Qué hacer con lo leído

1131 Qué es la Ley 31/1995: la norma que fija el suelo, no el techo

1132 A quién cubre la Ley: relaciones laborales, personal administrativo o estatutario y funciones excluidas

1133 Decidir si la Ley cubre un puesto, en cuatro pasos

1134 El derecho a una protección eficaz y el deber que lleva aparejado

1135 Los principios de la acción preventiva y los instrumentos del plan

1136 Los seis deberes del trabajador, uno por uno

1137 Ojo: el derecho a la protección no nace del contrato

1138 Ojo: el riesgo grave e inminente no se decide a discreción

1139 Familia y escuela como agentes de socialización, criterio a criterio

1140 Qué aporta la familia al desarrollo y a la educación de los hijos

1141 Acompañar a una familia en su función educativa, en cinco pasos

1142 Contra la convocatoria: reposición en un mes o contencioso en dos

1143 Elegir entre reposición y contencioso, en cuatro comprobaciones

1144 Si se elige la reposición, la vía judicial espera al silencio

1145 Seguir el rastro del silencio, en cuatro pasos

1146 Cualquier otro recurso que se estime pertinente: qué hay detrás

1147 Antes de invocar «cualquier otro recurso», tres comprobaciones

1148 «En Utrera, a la fecha del pie de firma»: qué fecha abre el plazo

1149 Saber cuándo empieza el plazo, en tres comprobaciones

1150 Mapa del tema: la Ley, la familia y la escuela, y los plazos del anuncio

1151 Las ideas que te llevas

01 Índice del temario oficial

Este pack desarrolla los 60 temas del temario oficial de la convocatoria, con banco de práctica y simulador. Orden de estudio recomendado: el que marca el programa.

Tema 1 — La Constitución Española de 1978
características generales y estructura

Tema 2 — Título I de la Constitución Española de 1978: De los derechos y deberes fundamentales

Tema 3 — El Gobierno
composición y atribuciones

Tema 4 — La Administración Pública en la Constitución Española: concepto, caracteres y clases

Tema 5 — La organización territorial del Estado

Tema 6 — El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Tema 7 — El Estatuto de Autonomía de Andalucía
El ámbito competencial de la Junta de Andalucía

Tema 8 — Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 9 — El Municipio
concepto y elementos

Tema 10 — El acto administrativo

Tema 11 — La Administración Electrónica

Tema 12 — La invalidez del acto administrativo

Tema 13 — Los Servicios Sociales en España

Tema 14 — Conceptos generales sobre Política Social y Servicios Sociales

Tema 15 — El Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales

Tema 16 — Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía

Tema 17 — Los Servicios Sociales en al Comunidad Autónoma Andaluza

Tema 18 — Decreto 48/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía

Tema 19 — Los Servicios Sociales Comunitarios

Tema 20 — Los Equipos de Servicios Sociales Comunitarios
composición, perfiles profesionales y funciones de cada profesional

Tema 21 — Trabajo en equipo e interdisciplinariedad en los Servicios Sociales

Tema 22 — Los Equipos de Tratamiento Familiar

Tema 23 — El Valórame como instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía

Tema 24 — La intervención social en la lucha contra la exclusión social en España

Tema 25 — Conceptos generales
género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos

Tema 26 — Normativa sobre igualdad

Tema 27 — Medidas en el ámbito administrativo y laboral para promover la igualdad real y efectiva de las personas TRANS y LGTBI establecidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero

Tema 28 — Catálogo de funciones y competencias generales del Educador/a Social/ Familiar

Tema 29 — El educador o educadora social en los Servicios Sociales Municipales

Tema 30 — Desarrollo cognoscitivo y lingüístico desde la edad infantil hasta las etapas de escolarización obligatoria

Tema 31 — Desarrollo emocional

Tema 32 — Desarrollo del apego

Tema 33 — El juego como medio de aprendizaje

Tema 34 — Las drogas

Tema 35 — Menores infractores

Tema 36 — Conflicto y la agresión

Tema 37 — Habilidades sociales

Tema 38 — Protección de menores
legislación básica

Tema 39 — La comunicación con el menor y otras técnicas educativas

Tema 40 — El Duelo

Tema 41 — La dinámica de grupo

Tema 42 — Educación en valores

Tema 43 — Educación afectiva y sexual

Tema 44 — Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar

Tema 45 — La evaluación sistemática de programas

Tema 46 — Proceso de evaluación de programas en servicios sociales

Tema 47 — La investigación social en los Servicios Sociales Comunitarios

Tema 48 — El/la educador/a social en los programas de atención individual y/o familiar

Tema 49 — Dinámica de los grupos

Tema 50 — Estilos afectivos, de apoyo y educativos en la familia

Tema 51 — La familia y la escuela como agentes de socialización

Tema 52 — La entrevista familiar

Tema 53 — Técnicas de modificación de conducta

Tema 54 — La observación educativa

Tema 55 — Estimulación temprana

Tema 56 — Programación y planificación en el acogimiento residencial

Tema 57 — La comunicación con el menor y otras técnicas educativas

Tema 58 — Diversidad cultural

La población inmigrante no acompañada

Tema 59 — Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Tema 60 — La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación (artículos 1 a 3)

02 Cómo está ordenada la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 tiene 169 artículos, y ese número no va suelto: se reparte en un preámbulo, un título preliminar y diez títulos numerados del I al X, más un bloque final de disposiciones. Cuando el test pregunta cuántos títulos tiene la Constitución, la respuesta del texto es el título preliminar más los diez títulos numerados, porque el preliminar también es un título. Contar solo los diez numerados, o meter el preámbulo en la cuenta, es la forma más rápida de perder el punto.

El preámbulo no es articulado y no se invoca como norma: enuncia la voluntad del constituyente —garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de la ley, establecer una sociedad democrática avanzada— y sirve de guía para interpretar lo que viene después. El derecho aplicable empieza en el artículo 1. Por eso el examen no pregunta por el preámbulo: pregunta por el artículo 1, que es donde vive el modelo de Estado, y por el artículo 9.1, que es donde vive su fuerza obligatoria.

El título preliminar ocupa los artículos 1 a 9 y suele leerse como adorno de apertura, cuando es justo lo contrario. Ahí están los valores superiores del ordenamiento, la titularidad de la soberanía, la forma política del Estado, la unidad de la Nación y el derecho a la autonomía, los partidos y los sindicatos, las Fuerzas Armadas y los principios garantizados del artículo 9.3, como la jerarquía normativa o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cuando oigas «principios que inspiran la Constitución», se está hablando de estos nueve artículos, no de los derechos del Título I.

El Título I es el más largo del texto y va de los artículos 10 a 55, repartido en cinco capítulos: los españoles y los extranjeros (11 a 13), los derechos y libertades, con sus dos secciones (14 a 38), los principios rectores de la política social y económica (39 a 52), las garantías de las libertades y derechos fundamentales (53 y 54) y la suspensión de los derechos y libertades (55). Esa arquitectura resuelve preguntas: primero identificas el capítulo y el capítulo ya te dice el nivel de protección del derecho por el que te preguntan.

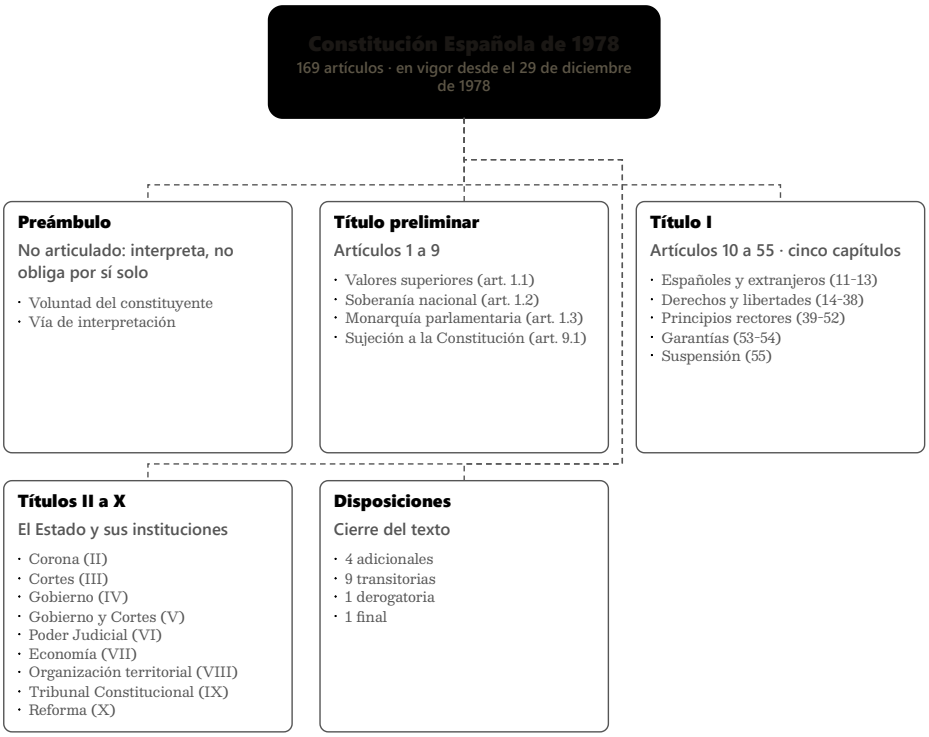
Detrás quedan los títulos II a X, que son el Estado por dentro y por fuera: la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y la Administración, las relaciones entre el Gobierno y las Cortes, el Poder Judicial, la economía y la Hacienda, la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional y la reforma constitucional. El texto se cierra con cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. Pongamos el caso de Rocío, opositora en Utrera que prepara esta plaza compaginándola con su turno en servicios sociales: con la estructura delante deja de memorizar listas y pasa a contestar por ubicación, y ese es el hábito que rentabiliza un test de 100 preguntas.

03 Mapa del texto constitucional

ESQUEMA 01 DE 01

La Constitución de 1978, parte a parte

169 artículos · preámbulo, título preliminar y títulos I a X · disposiciones



Lo que se pregunta no es el número de artículos: es en qué título vive cada materia y qué capítulo del Título I protege cada derecho.

04 Escrita, extensa y rígida: las tres características que se preguntan

De las características generales de la Constitución, el test se queda casi siempre con tres, y las tres se pueden demostrar con el propio texto en la mano. La primera es que es escrita y codificada: un documento único, sancionado y publicado, que sustituyó al conjunto de leyes fundamentales que había antes. No hay una Constitución no escrita que completar por costumbre.

La segunda es que es extensa. Frente a las constituciones breves del siglo XIX, esta regula el modelo de Estado, los derechos y su protección, la organización territorial y hasta la economía; 169 artículos más disposiciones es el dato que se cita. Y esa extensión tiene una consecuencia práctica para quien prepara la oposición: el temario del bloque común no es un resumen de la Constitución, es la Constitución leída por materias.

La tercera es que es rígida, y aquí está el punto que decide preguntas. Una constitución es rígida cuando no se reforma por el procedimiento de una ley cualquiera, y esta prevé dos procedimientos distintos según lo que se toque: el ordinario del artículo 167 y el agravado del artículo 168. Rígida no significa intocable: significa que la reforma tiene su propio camino, con mayorías reforzadas y, en un caso, referéndum obligatorio. Pongamos el caso de Ramos, funcionario de carrera que prepara el cambio de puesto: falla aquí por la vía rápida, porque se aprende que hacen falta tres quintos y se olvida que hay materias que exigen dos tercios, disolución de las Cortes y ratificación por las Cámaras nuevas.

05 Los principios del título preliminar, artículo a artículo

Art. 1.1

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Art. 1.2

la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Art. 1.3

la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

> **Art. 2**
> la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

> **Art. 9.1**
> los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

> **Art. 9.2**
> corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

> **Art. 9.3**
> la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

06 Cuál es el valor superior y cuál el principio garantizado

Los cuatro valores superiores del artículo 1.1 son libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, y están en el mismo orden en el texto. Los principios del artículo 9.3 son otra cosa: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se confunden porque los dos son listas, y se distinguen por la puerta por la que entran: los valores son lo que el ordenamiento propugna; los principios del 9.3 son las garantías que la Constitución da a quien se relaciona con ese ordenamiento.

Imagina a Rocío con esta pregunta delante en el simulacro: ¿dónde está la seguridad jurídica? Si la buscas entre los valores superiores del artículo 1.1 no la vas a encontrar, porque está en el artículo 9.3, en la lista de garantías. Y el pluralismo político, que sí es valor del 1.1, no aparece en el 9.3. Con las dos listas separadas en la cabeza, esa pregunta deja de ser una trampa.

07 Valor normativo: la Constitución obliga, no aconseja

La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y no un programa político. La frase se aprueba en un examen porque tiene su anclaje literal en dos sitios del texto: el artículo 9.1, que sujeta a los ciudadanos y a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y la disposición final, que fija su entrada en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado y su publicación también en las demás lenguas de España. Sujeción más entrada en vigor es exactamente lo que distingue una norma de un manifiesto.

Esa condición de norma se traduce en tres consecuencias que conviene tener separadas. La primera es que vincula a todos los poderes públicos: al legislador, al Gobierno cuando dicta reglamentos y a los jueces cuando aplican el derecho. La segunda es que deroga todo lo anterior que se le oponga, y así lo declara la disposición derogatoria. La tercera es que los poderes públicos no solo están sometidos a ella, sino obligados a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, que es lo que ordena el artículo 9.2.

El error que se cobra caro en el test es el orden de las fuentes. La Constitución es la norma superior del ordenamiento y no una ley más: por eso ninguna ley puede contradecirla, y por eso el control de esa conformidad no lo hace el legislador, sino el Tribunal Constitucional por la vía del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad. Si te preguntan qué norma prevalece cuando una ley ordinaria choca con la Constitución, la respuesta no admite matices: la Constitución, y el instrumento para declararlo es el Tribunal Constitucional, como el recurso de inconstitucionalidad que regula el artículo 161.1.a).

Puesta en un caso

la Diputación aprueba una ordenanza que limita el acceso a un servicio social a un grupo de vecinos por razón de su origen. La ordenanza existe, está publicada y se aplica, pero su valor normativo no la salva de la Constitución: los poderes públicos están sujetos a ella por el artículo 9.1, y el principio de igualdad del artículo 14 está ahí para poder invocarlo. El valor normativo es esto: la Constitución se puede hacer valer, no solo citar.

08 Ojo: la trampa del valor normativo

contraste clave

No confundir la Constitución con un programa político ni con una declaración de intenciones. El valor normativo se ancla en el artículo 9.1, apartado 1, que sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y en la disposición final, que fija su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La pregunta suele ofrecer la alternativa «es una norma programática»: es falsa.

la clave para no fallar

09 La reforma constitucional: dos puertas, no una

El Título X se abre con el artículo 166, que dice una sola cosa: la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Eso significa que pueden promoverla el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas, y que la iniciativa popular del artículo 87.3 no llega aquí. Si el examen ofrece «500.000 firmas ciudadanas» como vía para reformar la Constitución, está colocando el cebo del artículo 87.3 en el procedimiento del 166.

El artículo 169 cierra el título con la única prohibición de tiempo: no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 —alarma, excepción y sitio—. Fíjate en que lo prohibido es iniciar, no continuar: la Constitución habla de iniciarse.

Entre esos dos artículos viven los dos procedimientos. El artículo 167 es el ordinario, y es el que se ha usado las cuatro veces que la Constitución se ha reformado. Por ejemplo, la de 1992 ajustó el artículo 13.2 para permitir a los extranjeros el sufragio pasivo en las elecciones municipales; la de 2011 introdujo el artículo 135 de estabilidad presupuestaria; la de 2024 reescribió el artículo 49 de las personas con discapacidad, y la de 2026 reformó el artículo 69 del Senado. El artículo 168 es el agravado, y hasta la fecha no se ha recorrido nunca.

10 Artículo 167 frente al artículo 168

Art. 167 · procedimiento ordinario

Qué materias toca
Cualquier reforma que no afecte al título preliminar, al capítulo II sección 1.ª del título I ni al título II

Mayoría exigida en cada Cámara
Tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión paritaria de Diputados y Senadores, y luego el Congreso puede aprobar por dos tercios con mayoría absoluta del Senado

Qué pasa después con las Cámaras
Las Cortes siguen siendo las mismas: no hay disolución

Referéndum
Potestativo: solo si lo piden, dentro de los quince días siguientes a la aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras

¿Se ha usado alguna vez?
Sí: las cuatro reformas de 1992, 2011, 2024 y 2026

Art. 168 · procedimiento agravado

Qué materias toca
Revisión total o parcial que afecte al título preliminar, al capítulo II sección 1.ª del título I o al título II

Mayoría exigida en cada Cámara
Dos tercios de cada Cámara para aprobar el principio de la reforma, y dos tercios de las Cámaras nuevas para aprobar el texto

Qué pasa después con las Cámaras
Disolución inmediata de las Cortes y ratificación por las Cámaras elegidas, que estudian el nuevo texto

Referéndum
Obligatorio: la reforma aprobada se somete a referéndum para su ratificación

¿Se ha usado alguna vez?
No: nunca se ha aplicado

11 Ojo: el error clásico de la reforma

contraste clave

No confundir el artículo 168 con el 167. El 168 es el procedimiento agravado y solo entra cuando la reforma es total o afecta al título preliminar, al capítulo segundo sección primera del título I o al título II: exige dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las Cámaras elegidas por dos tercios y referéndum obligatorio. Las demás reformas van por el 167, con tres quintos y referéndum solo si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en quince días.

---

la clave para no fallar

12 La reforma agravada del artículo 168, paso a paso

01

1. Solo para ciertas materias

Se aplica cuando se propone la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, al capítulo segundo sección primera del título I o al título II.

02

2. Aprobación del principio

El principio de la reforma se aprueba por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

03

3. Disolución inmediata

Aprobado el principio, las Cortes se disuelven de inmediato y se convocan elecciones.

04

4. Ratificación y nuevo texto

Las Cámaras elegidas ratifican la decisión y estudian el nuevo texto constitucional, que debe aprobarse por dos tercios de ambas Cámaras.

05

5. Referéndum obligatorio

Aprobada la reforma por las Cortes Generales, se somete a referéndum para su ratificación. Aquí no hace falta que nadie lo pida.

13 Glosario del tema

CONSTITUCIÓN RÍGIDA

la que no se reforma por el procedimiento de una ley ordinaria, sino por un procedimiento propio con mayorías reforzadas. Por ejemplo, la reforma del artículo 69 en 2026 no se tramitó como una ley cualquiera: siguió el camino del artículo 167.

VALORES SUPERIORES

los cuatro que propugna el artículo 1.1 —libertad, justicia, igualdad y pluralismo político—. No son un catálogo de derechos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

la que deja sin efecto las normas anteriores que se opongan a la Constitución. Es la tercera y única disposición derogatoria del texto.

DISPOSICIÓN FINAL

la que fija la entrada en vigor el mismo día de la publicación del texto oficial en el Boletín Oficial del Estado y su publicación en las demás lenguas de España.

REFORMA AGRAVADA

la del artículo 168, con dos tercios, disolución de las Cortes, ratificación por las Cámaras nuevas y referéndum obligatorio.

INICIATIVA DE REFORMA

solo Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas de las Comunidades Autónomas, por remisión del artículo 166 a los apartados 1 y 2 del artículo 87.

ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

la definición del artículo 1.1, que une el sometimiento a la ley, la participación democrática y la obligación de intervenir para hacer reales la libertad y la igualdad.

14 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ 169 artículos, un preámbulo, un título preliminar y diez títulos numerados, más 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
- ☑ Los principios que inspiran la Constitución están en el título preliminar (artículos 1 a 9): valores superiores del 1.1 y garantías del 9.3 son dos listas distintas.
- ☑ El valor normativo de la Constitución se ancla en el artículo 9.1 y en la disposición final: es norma obligatoria, no programa.
- ☑ La reforma tiene dos procedimientos y la trampa está en confundirlos: 167 con tres quintos y referéndum potestativo; 168 con dos tercios, disolución y referéndum obligatorio.
- ☑ La iniciativa popular no puede promover una reforma constitucional: el artículo 166 solo llama a los apartados 1 y 2 del artículo 87.

15 Caso resuelto: ubicar cada materia sin dudar

Rocío tiene delante cuatro afirmaciones y dos minutos. La primera dice que el Gobierno y la Administración están en el Título IV; la segunda, que las Cortes Generales están en el Título preliminar; la tercera, que el Tribunal Constitucional está en el Título IX, y la cuarta, que la Corona está en el Título I. La segunda se cae sola, porque el Título preliminar son los artículos 1 a 9 y las Cortes empiezan en el Título III. La cuarta también: la Corona abre el Título II y no está entre los derechos. Las otras dos son correctas, y llega con saber que el orden es Corona, Cortes, Gobierno, relaciones entre ambos, Poder Judicial, economía, organización territorial y Tribunal Constitucional.

El procedimiento que usa Rocío vale para cualquier materia del temario: primero se pregunta en qué título vive, después qué capítulo y sección tiene por dentro, y solo entonces se decide. Quien va directo al artículo falla más, porque las preguntas de estructura no piden el número exacto: piden la ubicación.

16 Caso resuelto: las dos listas del título preliminar

Un test propone cuatro candidatos a valor superior

libertad, justicia, igualdad y solidaridad. La trampa es la solidaridad, que aparece en el artículo 2 como principio que la Constitución propugna, pero no en la lista del artículo 1.1. La misma pregunta se disfraza por el otro lado: cuál de estos no es un principio garantizado por el artículo 9.3, y ahí el intruso suele ser el pluralismo político, que es valor del 1.1 y no garantía.

La forma de no caer es tener claro para qué sirve cada lista antes de memorizarla. Los valores superiores del artículo 1.1 dicen qué propugna el ordenamiento y sirven de criterio interpretativo; las garantías del artículo 9.3 dicen qué se asegura a quien se relaciona con la Administración: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de lo sancionador no favorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.

17 Caso resuelto: la ordenanza que choca con la Constitución

Una diputación aprueba una ordenanza que reserva el acceso a un servicio social a los empadronados en la provincia, y un vecino que lleva tres años empadronado en la provincia vecina se queda fuera. El conflicto no es administrativo, es constitucional: la ordenanza está publicada y se aplica, pero los poderes públicos están sujetos a la Constitución por el artículo 9.1 y el principio de igualdad del artículo 14 se puede hacer valer frente a ella. Cuando una norma inferior contradice la Constitución, prevalece la Constitución, y quien lo declara es el Tribunal Constitucional.

Fíjate en el orden de la respuesta que se espera: primero que la Constitución vincula, después qué órgano lo controla. Si la pregunta ofrece la vía administrativa o el recurso ante el ayuntamiento como respuesta al conflicto de fondo, está midiendo si tienes claro el valor normativo.

18 Caso resuelto: qué procedimiento toca según la materia

Llega una propuesta de reforma con tres apartados y hay que decidir si va por el artículo 167 o por el artículo 168. El primero cambia el artículo 69 para ajustar la elección de senadores por las comunidades autónomas: va por el 167, y así se hizo en 2026. El segundo toca el artículo 1.1 para añadir un valor superior: afecta al Título preliminar, luego exige el 168, con dos tercios, disolución de las Cortes y referéndum obligatorio. El tercero solo reforma el artículo 135 de estabilidad presupuestaria, que está en el Título VII: vuelve a ser 167.

La regla que decide es de ubicación, no de importancia: importa en qué título, capítulo y sección está el artículo que se toca. Por eso una reforma del Título I sobre una materia de la Sección segunda no pasa por el 168 aunque trate de derechos, y una del Título preliminar sí, aunque el cambio parezca menor.

19 Cómo se ordena el Título I: cinco capítulos y dos secciones

El Título I se abre en el artículo 10 y se cierra en el artículo 55. Dentro de ese tramo hay cinco capítulos, y saber en cuál cae cada materia ahorra más puntos que memorizar listas: el capítulo primero trata de los españoles y los extranjeros (11 a 13), el segundo de los derechos y libertades (14 a 38), el tercero de los principios rectores de la política social y económica (39 a 52), el cuarto de las garantías (53 y 54) y el quinto de la suspensión (55).

El capítulo segundo es el único con secciones por dentro, y esa división es puro rendimiento: el artículo 14 va solo —la igualdad ante la ley no se mete en ninguna sección—, la Sección primera agrupa los artículos 15 a 29, que son los derechos de protección más fuerte, y la Sección segunda los artículos 30 a 38, con los deberes y los derechos de configuración legal. Si tienes claro dónde cae un derecho, ya sabes cómo se le puede pedir protección al Estado.

Cada capítulo arrastra consecuencias distintas. Los derechos del capítulo segundo vinculan a los poderes públicos y su ejercicio se regula solo por ley; los principios del capítulo tercero informan la legislación y solo se pueden alegar ante los tribunales según lo que dispongan las leyes que los desarrollan. La diferencia entre vincular e informar es la que decide buena parte de las preguntas del tema.

Pongamos el caso de Marta, que trabaja en un centro de servicios sociales y prepara esta plaza: recibe una consulta sobre una ayuda que un usuario no puede reclamar en vía judicial porque depende de un principio rector sin ley de desarrollo. La respuesta que vale en el test es la del artículo 53.3: los principios rectores no son invocables directamente ante los tribunales, sino a través de las leyes que los desarrollan.

20 Mapa del Título I

ESQUEMA 01 DE 01

Capítulos y artículos del Título I

Del artículo 10 al 55, con las dos secciones del capítulo segundo

	Cap. I Españoles y extranjeros	**Cap. II, arts. 14 a 29** Sección primera	**Cap. II, arts. 30 a 38** Sección segunda	**Cap. III** Principios rectores
ARTÍCULOS	11 a 13	14 y 15 a 29	30 a 38	39 a 52
QUÉ CONTIENE	Nacionalidad, mayoría de edad y extranjería	Igualdad y derechos fundamentales	Deberes y derechos de configuración legal	Política social y económica
PROTECCIÓN	Reserva de ley	Tutela ordinaria preferente y sumaria, amparo y reforma por el artículo 168	Tutela ordinaria, sin amparo	Informan la legislación y se alegan según las leyes que los desarrollan

El artículo 14 queda fuera de las dos secciones del capítulo segundo y los principios rectores no llegan al amparo.

21 El artículo 10: la dignidad como punto de partida

El artículo 10.1 dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. No es preámbulo retórico: es el artículo que se usa para interpretar todo lo demás, y es la razón por la que las ayudas sociales se leen desde la dignidad y no desde la caridad.

El 10.2 es el artículo más útil de los dos, porque resuelve cómo se leen los derechos: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Cuando dudes entre dos lecturas de un derecho, gana la que encaja con el tratado internacional. Piensa en un caso de servicios sociales: si el convenio internacional sobre discapacidad y la ley interna no dicen lo mismo, la lectura del derecho se hace conforme al convenio.

Ese artículo se pregunta de una forma muy concreta

no qué dice el 10.2, sino para qué sirve. Sirve de criterio interpretativo, no de fuente directa de derechos nuevos, y no convierte el tratado internacional en norma que se pueda aplicar por encima de la ley interna.

22 Nacionalidad, mayoría de edad y extranjería, artículo a artículo

Art. 11.1

la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

Art. 11.2

ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

Art. 11.3

el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.

Art. 12

los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Art. 13.1

los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Pongamos el caso típico de un centro de servicios sociales: un extranjero en situación administrativa irregular pide una prestación y la Administración la deniega; la respuesta no se busca en el Título I a secas, sino en los tratados y en la ley, porque el artículo remite a ellos.

Art. 13.2

solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

Art. 13.3

la extradición se concederá únicamente en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad; quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

Art. 13.4

la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

23 La Sección primera, del artículo 14 al 29, uno por uno

Art. 14

los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Art. 15

todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Art. 16

se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, con la única limitación, en sus manifestaciones, de la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Art. 17

toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Art. 18

se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio —salvo consentimiento, flagrante delito o resolución judicial— y el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad de los ciudadanos.

Art. 19

los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca.

Art. 20

se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional; no hay censura previa, y los límites están en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y en la protección de la juventud y de la infancia.

Art. 21

se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Por ejemplo, una manifestación no puede prohibirse por lo que diga su pancarta, sino únicamente por esas razones fundadas.

Art. 22

se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Art. 23

los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, a elegir y ser elegidos, a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y a presentar candidaturas.

Art. 24

todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Incluye el juez ordinario predeterminado por la ley, la defensa y asistencia de letrado, el proceso público sin dilaciones indebidas, la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Art. 25

nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Art. 26

se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Art. 27

todos tienen el derecho a la educación; se reconoce la libertad de enseñanza y la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca.

Art. 28
se reconoce el derecho a sindicarse libremente y el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Art. 29
todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

24 La Sección segunda: deberes y derechos del artículo 30 al 38

Art. 30
los españoles tienen el deber de defender a España y el derecho a la objeción de conciencia, que se reconoce en su apartado 2. Es el artículo que se pega al amparo por mandato expreso del artículo 53.2.

Art. 31
todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Art. 32
el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

Art. 33
se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; la función social de estos derechos delimita su contenido.

Art. 34
se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general.

Art. 35

todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades. Piensa en un trabajador al que se le paga por debajo de lo pactado en su convenio: el apoyo está en este artículo y en el 37, no en el amparo, porque los dos son de la Sección segunda.

Art. 36

la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.

Art. 37

la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, y el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.

Art. 38

se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, con la garantía y protección de su ejercicio por los poderes públicos.

25 El Capítulo tercero: los principios rectores, del 39 al 52

Art. 39

los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación.

Art. 40

los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, y realizarán una política orientada al pleno empleo.

Art. 41

los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Art. 42

el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Art. 43

se reconoce el derecho a la protección de la salud; compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Art. 44

los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Art. 45

todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Art. 46

los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran.

Art. 47

todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; los poderes públicos impedirán la especulación, y la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística. Por ejemplo, un solicitante de vivienda protegida no puede reclamar una casa por el artículo 47 solo: se apoya en la ley de vivienda que desarrolla el principio.

Art. 48

los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Art. 49

las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y los poderes públicos impulsan las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Es la redacción en vigencia desde el 17 de febrero de 2024.

Art. 50

los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, y promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales.

Art. 51

los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Art. 52

la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios.

26 Los tres niveles de protección: el artículo 53

El artículo 53 escalona la protección en tres niveles, y es el artículo que hay que tener más fresco de todo el Título I. El apartado 1 cubre los derechos del capítulo segundo entero: vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse su ejercicio, con tutela conforme al artículo 161.1.a).

El apartado 2 añade el nivel fuerte para una parte: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso de amparo se extiende también a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

El apartado 3 es el más flojo y el que más se pregunta: el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Traducido al examen: un principio rector no se reclama solo, se reclama por la ley que lo desarrolla.

El artículo 54 cierra el capítulo con el Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración y dar cuenta a las Cortes Generales. Es una pieza de control, no un órgano jurisdiccional: no anula actos ni concede indemnizaciones.

27 Ojo: el amparo no cubre todo el Título I

contraste clave

No confundir los tres niveles del artículo 53. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solo alcanza al artículo 14, a los derechos de la Sección primera del capítulo segundo (artículos 15 a 29) y a la objeción de conciencia del artículo 30, apartado 2. No alcanza a los derechos de la Sección segunda (artículos 31 a 38), que solo tienen tutela ordinaria, ni a los principios rectores del capítulo tercero (artículos 39 a 52), que se alegan ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Dos productos del catálogo llegaron a invertir esta lista: si la pregunta ofrece el amparo para un principio rector, está midiendo justo este error.

---

la clave para no fallar

28 La suspensión de derechos: artículo 55 y artículo 116

El capítulo quinto tiene un solo artículo, el 55, y dice cuándo se pueden suspender derechos. El apartado 1 permite suspender los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 apartados 2 y 3, 19, 20 apartados 1.a) y d), 21, y 28 apartado 2, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Queda fuera del alcance de esa suspensión el artículo 17.3, esto es, las garantías de información al detenido, asistencia de abogado y no obligación de declarar.

Para el estado de alarma el artículo 116 es el que manda, y su lectura corrige un error muy extendido: la suspensión del artículo 55.1 se anuda a los estados de excepción y de sitio, no al de alarma. El artículo 116.1 prevé que una ley orgánica regule los estados de alarma, excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes, y su apartado 2 fija que el estado de alarma lo declara el Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, que puede prorrogarlo.

El apartado 2 del artículo 55 abre una vía distinta, individual y para un supuesto concreto: la suspensión de los derechos del artículo 17.2 y del artículo 18 apartados 2 y 3 puede ser acordada para personas determinadas en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. La misma vía alcanza a la suspensión de los derechos del artículo 17.2 y 18.2 y 3 a determinadas personas, sin que quepa una suspensión general.

29 La detención preventiva: qué dicen las 72 horas y qué no

El artículo 17.2 tiene dos plazos y el test solo pregunta por uno, así que conviene tenerlos separados. El primero no tiene número: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. El segundo sí lo tiene: en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Lo que vence a las setenta y dos horas es la detención, y el mismo artículo dice qué pasa al llegar ese plazo: libertad o puesta a disposición judicial. Lo que la ley determina aparte es el plazo máximo de duración de la prisión provisional, que el artículo 17.4 remite a la ley, y que no se mide en horas sino en meses y años. No mezclar las dos medidas. Imagina a una persona detenida un lunes por la mañana: a las setenta y dos horas debe estar en libertad o a disposición del juez, y si después el juez acuerda prisión provisional, ese plazo ya es otro y lo fija la ley.

Ese mismo artículo deja dos garantías que también se preguntan: la persona detenida debe ser informada de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, sin poder ser obligada a declarar, con asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales; y la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

30 Ojo: 72 horas de detención no es el plazo de la prisión provisional

contraste clave

Las setenta y dos horas del artículo 17.2 son el plazo máximo de la detención preventiva, y al cumplirlas el detenido debe quedar en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Detención preventiva y prisión provisional son dos cosas distintas: el plazo máximo de la prisión provisional lo determina la ley, como dice el propio artículo 17.4, y se mide en meses, no en horas. Cuando una pregunta ponga las setenta y dos horas junto a la prisión provisional, está midiendo si distingues la medida cautelar de la detención.

---

la clave para no fallar

31 Caso resuelto: qué protección tiene cada derecho

Llega una pregunta con cuatro supuestos y hay que decidir cuál puede terminar en amparo. El primero, una sanción municipal que impone privación de libertad: se apoya en el artículo 25.3, está en la Sección primera y sí cabe amparo. El segundo, una ayuda cuyos requisitos están en un principio rector: no cabe amparo, se alega por la ley que lo desarrolla. El tercero, una discriminación en una convocatoria de empleo público: entra por el artículo 14 y también va al amparo. El cuarto, un despido que ignora un convenio colectivo: se apoya en el artículo 37, de la Sección segunda, y solo tiene tutela ordinaria.

La forma de resolverlos rápido es una sola

se ubica el artículo en el esquema del Título I y el esquema ya dice la protección. Marta se ahorra así memorizar tres listas: artículo 14 y Sección primera, amparo; Sección segunda, tutela ordinaria; capítulo tercero, información de la legislación y alegación por la ley que lo desarrolla.

32 Glosario del tema

TUTELA ORDINARIA PREFERENTE Y SUMARIA

el procedimiento ante los Tribunales ordinarios para proteger el artículo 14 y la Sección primera, que es más rápido y preferente que el proceso ordinario.

RECURSO DE AMPARO

el que se interpone ante el Tribunal Constitucional tras agotar la vía judicial, limitado al artículo 14, a los artículos 15 a 29 y a la objeción de conciencia del artículo 30.2.

PRINCIPIO RECTOR

el mandato del capítulo tercero (artículos 39 a 52) que informa la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, alegable ante la jurisdicción ordinaria según lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Por ejemplo, el derecho a la vivienda del artículo 47 se hace valer por la ley de vivienda, nunca solo por el artículo.

CONTENIDO ESENCIAL

el núcleo del derecho que la ley que lo regula no puede vaciar; el artículo 53.1 obliga a respetarlo en cualquier regulación de su ejercicio.

HABEAS CORPUS

el procedimiento que el artículo 17.4 remite a la ley para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

la garantía del artículo 18.2, que solo cede por consentimiento del titular, flagrante delito o resolución judicial.

RESERVA DE LEY

la exigencia de que solo una ley regule el ejercicio de los derechos del capítulo segundo, respetando su contenido esencial.

33 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El Título I va del artículo 10 al 55 y se reparte en cinco capítulos; el segundo tiene dos secciones y el artículo 14 queda fuera de ellas.
- ☑ El artículo 10.2 obliga a interpretar los derechos conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España.
- ☑ El artículo 53 escalona la protección: vinculación y reserva de ley para todo el capítulo segundo, amparo para el 14 y la Sección primera, y alegación por ley para los principios rectores.
- ☑ El amparo alcanza también a la objeción de conciencia del artículo 30.2 y no alcanza nunca a los principios rectores del capítulo tercero. Por ejemplo, una reclamación de vivienda digna no llega al Tribunal Constitucional.
- ☑ Las 72 horas del artículo 17.2 son el plazo máximo de la detención preventiva; el plazo de la prisión provisional lo fija la ley y se cuenta en meses.
- ☑ La suspensión general del artículo 55.1 se anuda a los estados de excepción y de sitio, no al de alarma, y deja fuera el artículo 17.3.

34 Composición del Gobierno: el artículo 98

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Esa última pieza es la que se olvida en el examen: la lista del artículo 98.1 no está cerrada, porque la ley puede añadir otros miembros, y por eso el número de Vicepresidentes no lo fija la Constitución.

El artículo 97 dice lo que el Gobierno hace

dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Tres verbos y un sustantivo que sirven para casi todas las preguntas de atribuciones.

El artículo 98.2 reparte el mando por dentro

el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y la responsabilidad directa de estos en su gestión. El 98.3 impone incompatibilidades estrictas: los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Pongamos el caso de un ministro que además lleva la asesoría jurídica de una empresa familiar: el artículo 98.3 lo prohíbe sin necesidad de desarrollo, y el 98.4 remite a la ley la regulación del estatuto y las incompatibilidades de los miembros del Gobierno. La Constitución prohíbe y la ley concreta cómo se controla esa prohibición.

35 Quién forma el Gobierno



36 La investidura: artículo 99, paso a paso

La investidura funciona como un embudo con dos mayorías y un plazo final. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos en que proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita la confianza de la Cámara.

La primera votación exige mayoría absoluta. Si no la obtiene, la misma propuesta se somete a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entiende otorgada con mayoría simple. Esa es la regla que más se pregunta, y el detalle que la distingue de la cuestión de confianza, que nunca pide mayoría absoluta.

Si las dos votaciones fallan, se tramitan propuestas sucesivas con el mismo procedimiento. Y llega el reloj: si transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Ese refrendo es la excepción que hay que recordar: la disolución del artículo 99.5 no la refrenda el Presidente del Gobierno.

El nombramiento y el cese completan el cuadro. El Rey nombra Presidente del Gobierno al candidato que recibe la confianza (artículo 99.3) y nombra y separa a los demás miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente (artículo 100). El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución y por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno (artículo 101). Por ejemplo, tras unas elecciones generales el Gobierno no desaparece: sigue despachando los asuntos ordinarios hasta que el nuevo tome posesión.

37 El procedimiento de investidura, en orden

01 **Consulta del Rey**

Con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria

02 **Candidato a través del Presidente del Congreso**

El Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno

03 **Programa y solicitud de confianza**

El candidato expone su programa ante el Congreso y pide la confianza

04 **Mayoría absoluta**

Si la obtiene, el Rey le nombra Presidente

05 **Segunda votación 48 horas después**

Basta la mayoría simple

06 **Propuestas sucesivas**

Si fallan las dos votaciones, se tramitan nuevas propuestas

07 **Dos meses sin investidura**

El Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso

38 Atribuciones y Administración, artículo a artículo

Art. 97
el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Art. 98.2
el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y la responsabilidad directa de estos en su gestión.

Art. 98.3
los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Art. 100
los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Art. 101
el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Art. 102.1
la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Art. 103.1
la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Art. 105
la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Por ejemplo, un reglamento que cambia las condiciones de acceso a un servicio debe pasar por esa audiencia antes de aprobarse.

Art. 106.1
los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.

Art. 107
el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

39 El control parlamentario del Gobierno

Art. 108
el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Pongamos el caso de una pregunta que sitúa esa responsabilidad ante el Senado: es falsa, y la trampa está en el cambio de Cámara.

Art. 109

las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Art. 110

las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, que tendrán acceso a las salas y comparecerán ante ellas.

Art. 111

el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras, y toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Art. 112

el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general; la confianza se entiende otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.

Art. 113

el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno; no podrá votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y en los dos primeros días de ese plazo pueden presentarse mociones alternativas.

Art. 114

si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al Rey y se procede a la designación de Presidente según el artículo 99; si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido en ella se entiende investido de la confianza de la Cámara.

Art. 115

el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede acordar la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales; la propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, ni procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99.5.

40 Moción de censura frente a cuestión de confianza

	moción de censura (art. 113)	cuestión de confianza (art. 112)
Quién la presenta	Al menos la décima parte de los Diputados	El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros
Ante quién	El Congreso de los Diputados	El Congreso de los Diputados
Qué mayoría exige	Mayoría absoluta del Congreso	Mayoría simple de los Diputados
Candidato	Debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno	No lleva candidato: se vota el programa o una declaración de política general
Qué ocurre si prospera	El candidato se entiende investido de la confianza de la Cámara	El Gobierno presenta su dimisión al Rey y se designa Presidente según el artículo 99

41 Ojo: la moción de censura no es la cuestión de confianza

contraste clave

Se confunden porque las dos se votan en el Congreso, pero son inversas. La moción de censura la propone al menos la décima parte de los Diputados, exige mayoría absoluta, tiene que incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno y no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación. La cuestión de confianza la plantea el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada con mayoría simple. Si una pregunta atribuye la mayoría absoluta a la cuestión de confianza, o pone la iniciativa de la moción en manos del Presidente, está midiendo exactamente este error.

---

la clave para no fallar

42 Caso resuelto: quién puede ser miembro del Gobierno

Llega una pregunta con cuatro perfiles y hay que decidir cuál podría ser nombrado miembro del Gobierno. El primero es un diputado que quiere compatibilizar su escaño con el cargo: el artículo 98.3 lo permite, porque el mandato parlamentario es la única función representativa que sobrevive. El segundo es un funcionario que quiere mantener su plaza y su actividad profesional como asesor: el mismo artículo lo prohíbe, porque no cabe ninguna actividad profesional o mercantil. El tercero es un ministro que quiere presidir a la vez una sociedad mercantil: prohibido. El cuarto es una persona sin escaño, propuesta para un ministerio: perfectamente posible, porque los ministros no tienen que ser diputados.

La regla que resuelve los cuatro casos es la misma: el artículo 98.3 prohíbe las otras funciones representativas, cualquier función pública que no derive del cargo y toda actividad profesional o mercantil, y solo deja pasar el mandato parlamentario. Un opositor que recuerde esa excepción acierta las cuatro.

43 Caso resuelto: qué puede hacer el Gobierno y qué no

Cuatro supuestos y una pregunta de atribuciones. Una orden ministerial que regula el horario de un servicio: cabe, porque el Gobierno ejerce la potestad reglamentaria del artículo 97. La convocatoria de oposiciones para un cuerpo de la Administración civil: cabe, porque el Gobierno dirige la Administración civil y militar. La aprobación de una ley que cambia una prestación: no cabe por el artículo 97, porque las leyes las aprueban las Cortes Generales. La revisión de un acto administrativo que ya ha sido anulado por sentencia firme: tampoco, porque los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa por el artículo 106.

Ana, que prepara esta plaza mientras trabaja en la Administración autonómica, se ahorra muchas dudas con una sola distinción: el Gobierno ejecuta y reglamenta dentro de la ley, y quien cambia la ley son las Cortes. Cuando un enunciado atribuye al Gobierno aprobar una ley, la respuesta ya está dada.

44 Caso resuelto: qué instrumento de control es cada uno

Una pregunta describe cuatro movimientos parlamentarios y pide identificar el instrumento. Un grupo pide la comparecencia del ministro para explicar un plan: es el artículo 110. Cincuenta diputados no bastan para la moción de censura, porque el artículo 113 exige al menos la décima parte de los Diputados, es decir, el 10 por ciento de la Cámara. El Presidente decide someter su programa a votación: es la cuestión de confianza del artículo 112, con mayoría simple. Y el Senado quiere información de un ministerio: puede recabarla por el artículo 109, porque las Cámaras y sus Comisiones piden información y ayuda al Gobierno.

El detalle que separa estos cuatro casos es la intensidad: pedir información no cuesta mayoría; quitar al Gobierno exige mayoría absoluta del Congreso. Pongamos el caso de Beatriz, que lleva años preparando temarios de esta familia: resume el bloque así, el control diario es de preguntas y comparecencias, y el control que tumba Gobiernos tiene números propios.

45 Glosario del tema

INVESTIDURA

el procedimiento del artículo 99 por el que el Congreso otorga su confianza al candidato propuesto por el Rey, con mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en la segunda, cuarenta y ocho horas después.

MOCIÓN DE CENSURA

el instrumento del artículo 113 por el que el Congreso exige la responsabilidad política del Gobierno, con mayoría absoluta, al menos la décima parte de los Diputados y un candidato incluido en la propuesta.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

la que plantea el Presidente del Gobierno ante el Congreso sobre su programa o una declaración de política general, que se entiende otorgada con mayoría simple.

GOBIERNO EN FUNCIONES

el Gobierno cesante que continúa hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, según el artículo 101.2.

POTESTAD REGLAMENTARIA

la que el artículo 97 reconoce al Gobierno para dictar normas de rango inferior a la ley, dentro de la Constitución y las leyes.

CONSEJO DE ESTADO

el supremo órgano consultivo del Gobierno, según el artículo 107.

REFRENDO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

la firma que acompaña la disolución de las Cámaras del artículo 99.5 cuando pasan dos meses sin investidura.

46 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
- ☑ La investidura pide mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple cuarenta y ocho horas después; a los dos meses sin investidura, el Rey disuelve las Cámaras con el refrendo del Presidente del Congreso.
- ☑ La moción de censura exige mayoría absoluta, la décima parte de los Diputados y un candidato; la cuestión de confianza la plantea el Presidente y basta la mayoría simple.
- ☑ El Gobierno responde solidariamente ante el Congreso (artículo 108), pero la responsabilidad criminal de sus miembros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 102.1).
- ☑ La disolución de las Cámaras del artículo 115 no puede proponerse con una moción de censura en trámite, y el artículo 97 resume las atribuciones del Gobierno: política, Administración, defensa, función ejecutiva y potestad reglamentaria.

47 Caso resuelto: investir o ir a elecciones

Llega un supuesto con cifras y hay que decidir cómo termina. El candidato obtiene 168 votos a favor en la primera votación: no hay investidura, porque el artículo 99.3 exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso en esa primera votación. Cuarenta y ocho horas después, la misma propuesta se vota otra vez y consigue más votos a favor que en contra: ahora sí hay investidura, porque en la segunda votación basta la mayoría simple. Y si ninguna propuesta lo consigue, pasados dos meses desde la primera votación de investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Ese refrendo es el detalle que separa a quien aprobó de quien improvisó: en la disolución del artículo 99.5 no firma el Presidente del Gobierno, porque el Gobierno está en funciones y sin investidura. La firma del artículo 115 es otra cosa, y ese es el error que se pregunta: allí sí decide el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad.

48 La Administración Pública en la Constitución Española: concepto

La Constitución Española de 1978 no define la Administración Pública: la describe por lo que hace y por cómo tiene que hacerlo. El artículo 103.1 dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y que actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Esa frase parece un párrafo de apertura y es en realidad el eje de todo el tema: la Administración no es un poder soberano que se da sus propias normas, sino una organización que sirve a un interés que no es el suyo y que lo sirve con objetividad.

El mecanismo que explica su posición está en el artículo 97: el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. De ahí sale la primera regla práctica del tema. El Gobierno decide y responde políticamente ante el Parlamento; la Administración, dirigida por él, ejecuta lo decidido y responde jurídicamente ante los tribunales. Cuando una pregunta te ofrece un ministerio o una dirección general como titular de la potestad reglamentaria, no te está preguntando por reglamentos: te está midiendo esa separación.

La segunda pieza es la personalidad. El artículo 3.4 de la Ley 40/2015 cierra la puerta a la Administración fragmentada: cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Y el artículo 2.1 reparte quién compone el sector público —la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional—, mientras que el artículo 2.3 reserva el nombre de Administración Pública para la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos públicos y entidades de derecho público del artículo 2.2.a). Traducido: la Administración General del Estado no es una suma de ministerios con vida propia, y una sociedad mercantil dependiente de un ayuntamiento no deja de ser sector público por llevar contabilidad separada.

De ahí salen las clases que el temario pide distinguir. Territoriales son las que se definen por su ámbito y tienen una comunidad humana de base: la Administración General del Estado, la de cada Comunidad Autónoma y las entidades que integran la Administración Local, que el artículo 137 de la Constitución enumera como municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Institucionales o instrumentales son las que una Administración territorial crea para un fin concreto, y son las cuatro piezas del sector público institucional del artículo 2.2: organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes —sujetas a los principios del artículo 3 y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas—, y universidades públicas, que se rigen por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. El criterio para clasificarlas es quién define el interés que gestionan; la contrapartida es que la Administración instrumental no tiene autonomía política, sino solo la que le concede su norma de creación.

Los caracteres se retienen mejor si se entienden como consecuencia de lo anterior. La objetividad del artículo 103.1 es la que exige que quien sirve no sea parte del asunto que resuelve. El sometimiento pleno a la ley y al Derecho es lo que convierte el acto administrativo en acto revisable, y el artículo 103.2 añade que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley: no hay órgano administrativo por decisión informal. Y el artículo 103.3 reserva a la ley el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso conforme a los principios de mérito y capacidad, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad. Pilar prepara esta plaza en Utrera compaginándola con su turno en servicios sociales, y ese es justo el perfil que el artículo 103.3 tiene en la cabeza: el acceso por mérito y capacidad y las garantías de imparcialidad existen porque la Administración no puede seleccionar a quien le resulte cómodo.

49 Caso resuelto: cuatro organizaciones y una sola pregunta

Llega una pregunta con cuatro organizaciones y hay que decidir cuáles son Administración Pública a efectos de la Ley 40/2015: el Ayuntamiento de Utrera, la Consejería competente de la Junta de Andalucía, la Sociedad Andaluza de Fomento y el Organismo Autónomo de Recaudación de una diputación provincial.

Primer paso, aplicar el artículo 2.3 sin adornos. El Ayuntamiento es entidad que integra la Administración Local y la Consejería es Administración de una Comunidad Autónoma: las dos son Administración Pública por la primera línea del precepto. El organismo autónomo es un organismo público vinculado o dependiente, y entra por la letra a) del artículo 2.2, que el 2.3 incorpora expresamente. La sociedad mercantil dependiente no está en la lista del artículo 2.3, pero está en el sector público del artículo 2.1.d) y queda sujeta a los principios del artículo 3 y a la ley cuando ejerza potestades administrativas.

Segundo paso, no confundir sector público con Administración Pública. La pregunta suele ofrecer las cuatro como si fueran lo mismo: son dos círculos distintos, uno mayor (el sector público) y otro menor (las Administraciones Públicas). Meter la sociedad mercantil en el círculo pequeño es la forma habitual de perder el punto, y decir que la sociedad no tiene nada que ver con la ley es la forma de perderlo por el otro lado.

50 Mapa de las Administraciones Públicas

ESQUEMA 01 DE 01

uién es quién en el sector público del artículo 2 de la Ley 40/20

El círculo grande es el sector público; el círculo pequeño, las Administraciones Públicas del artículo 2.3

	ciones territoriales Art. 137 CE y art. 2.1.a a c) Ley	**y entidades de derecho público** Art. 2.2.a) Ley	**derecho privado dependientes** Art. 2.2.b) Ley	**Universidades públicas** Art. 2.2.c) Ley 40/2015
NATURALEZA	Definidas por su ámbito territorial y su comunidad humana de base	Institucionales: los crea una Administración territorial para un fin concreto	Forma privada, dependencia pública	Régimen propio con supletoriedad de la Ley 40/2015
EJEMPLOS	Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, entidades que integran la Administración	Organismos autónomos y entidades de derecho público vinculados o dependientes	Sociedades mercantiles y fundaciones del sector público	Universidades públicas
RÉGIMEN QUE LE APLICA	Personalidad jurídica única (art. 3.4) y autonomía para la gestión de sus propios intereses	Son Administración Pública por remisión del art. 2.3	Sujetas a los principios del art. 3 y a la ley cuando ejerzan potestades administrativas	Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la ley

La pregunta típica separa los dos círculos: la sociedad mercantil dependiente está en el sector público, pero solo es Administración Pública cuando ejerce potestades administrativas.

51 Principios constitucionales: los que el test pregunta por su artículo

El artículo 103.1 concentra cinco principios de actuación en una sola frase: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. No son sinónimos y el examen los separa. Jerarquía es que existe una cadena de mando entre órganos de la misma Administración. Descentralización es trasladar la titularidad de la competencia a otra Administración distinta. Desconcentración es trasladarla dentro de la misma Administración, de un órgano superior a otro inferior. Coordinación es asegurar que actuaciones de órganos distintos apunten al mismo resultado sin que ninguno pierda su competencia. Si te dan el caso y no el nombre, la pista es si cambia de Administración (descentralización) o solo de órgano (desconcentración), y si se transfiere poder (las dos primeras) o se armoniza el ejercicio (coordinación).

El artículo 9.3 juega en otra liga

no dice cómo actúa la Administración, sino qué garantiza la Constitución. Garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es la lista que se pregunta con más frecuencia, y su trampa habitual es doble: colar la eficacia —que es del 103.1, no del 9.3— o cambiar irretroactividad por retroactividad.

La Ley 40/2015 traduce todo esto a la vida diaria en su artículo 3. El apartado 1 repite la fórmula constitucional añadiendo el sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, y a continuación obliga a respetar, en la actuación y en las relaciones, principios como el servicio efectivo a los ciudadanos, la simplicidad, claridad y proximidad, la participación, objetividad y transparencia, la racionalización y agilidad de los procedimientos, la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional, la responsabilidad por la gestión pública, la planificación y dirección por objetivos, la eficacia, la economía y suficiencia de medios y la eficiencia en la asignación de recursos. El apartado 3 dice algo que se olvida y que el test explota: la actuación de cada Administración se desarrolla bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, para alcanzar los objetivos que establecen las leyes.

El artículo 4 añade el freno a la hora de limitar derechos: proporcionalidad, elección de la medida menos restrictiva, motivación de la necesidad y justificación de la adecuación, sin diferencias de trato discriminatorias, con evaluación periódica de los efectos. Y el artículo 3.2 obliga a que las Administraciones se relacionen entre sí y con sus órganos y entidades a través de medios electrónicos que aseguren interoperabilidad y seguridad, protejan los datos personales y faciliten la prestación conjunta de servicios.

Caso con nombre. Marta tramita una ayuda de emergencia en el Ayuntamiento de Utrera y comprueba que la ordenanza municipal invierte el orden de los documentos que exige la norma autonómica. No estamos ante un problema de jerarquía —la ordenanza no está por debajo de la norma autonómica en una cadena de mando, sino ante un problema de adecuación al orden de distribución de competencias y de jerarquía normativa como garantía del artículo 9.3 frente a la norma de rango superior. Lo que sí sería jerarquía pura es que un concejal dé una instrucción a un jefe de servicio dentro del mismo ayuntamiento.

52 Caso resuelto: qué principio se está aplicando

El enunciado da un supuesto y pide nombrar el principio: el Ayuntamiento de Utrera aprueba un plan de subvenciones y la Diputación provincial publica el suyo con los mismos criterios de reparto, para que no haya municipios con dos reglas contradictorias.

Primer filtro

¿hay transferencia de competencia? No. El ayuntamiento sigue siendo titular de la suya y la diputación de la suya. Segundo filtro: ¿hay cadena de mando entre ellas? Tampoco: son Administraciones distintas y ninguna es superior jerárquica de la otra. Tercer filtro: ¿qué se persigue? Que las actuaciones, siendo de titulares distintos, sean coherentes para lograr un resultado común. Eso es coordinación, y en el caso de las Entidades Locales la propia Ley 7/1985 la desarrolla en el artículo 10.

El error que conviene tener fichado

llamar cooperación a cualquier cosa. La cooperación exige que dos o más Administraciones asuman, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, compromisos específicos para una acción común, y suele exteriorizarse en un convenio. La colaboración es un deber, no un acto voluntario: se concreta en respetar las competencias ajenas, ponderar los intereses implicados, facilitar información y prestar asistencia. Si el supuesto describe una obligación y una negativa a cumplirla, habla de colaboración; si describe un acuerdo concreto entre partes, habla de cooperación.

53 El articulado del tema, punto por punto

Art. 97 CE

el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Art. 103.1 CE

la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Art. 103.2 CE

los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

Art. 103.3 CE

la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Art. 137 CE

el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Art. 2.1 y 2.3 de la Ley 40/2015

el sector público comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional, y solo esos tres primeros bloques más los organismos públicos y entidades de derecho público del artículo 2.2.a) tienen la consideración de Administraciones Públicas.

Art. 3 de la Ley 40/2015

las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, respetan los principios del apartado 1, se relacionan por medios electrónicos y actúan bajo la dirección del Gobierno correspondiente, cada una con personalidad jurídica única.

Art. 140 de la Ley 40/2015

las relaciones interadministrativas se rigen por la lealtad institucional, la adecuación al orden de distribución de competencias, la colaboración, la cooperación, la coordinación, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la responsabilidad, la garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la solidaridad interterritorial.

54 Ojo: sumisión a la ley no es necesitar un juez para cada paso

contraste clave

El artículo 103.1 somete a la Administración a la ley y al Derecho, y de ahí alguien deduce que la Administración no puede ejecutar nada sin una sentencia previa. Es falso y es la confusión que persigue esta familia de preguntas. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten (art. 39.1 de la Ley 39/2015), y la Administración revisa sus propios actos por los cauces de la revisión de oficio del artículo 106 de la Ley 39/2015, con dictamen previo del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente cuando la ley lo exige, y con los límites del artículo 110. Lo que no puede es saltarse esos cauces ni dejar sus actos al margen del control judicial: la sumisión al Derecho impone cómo actúa y cómo se revisa, no que haga falta un juez antes de actuar.

---

la clave para no fallar

55 Las relaciones interadministrativas: los principios del artículo 140

Cuando dos Administraciones se cruzan, no hay jerarquía

hay principios. El artículo 140.1 de la Ley 40/2015 los enumera y son la materia prima de muchas preguntas cortas: lealtad institucional; adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la normativa de régimen local; colaboración; cooperación; coordinación; eficiencia en la gestión de los recursos públicos; responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones; garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos; y solidaridad interterritorial.

Conviene fijar los tres que más se confunden. Colaboración es el deber de actuar con el resto de Administraciones para el logro de fines comunes, y el artículo 141 lo concreta en cinco obligaciones: respetar el ejercicio legítimo de las competencias ajenas, ponderar los intereses públicos implicados y en particular los que gestiona otra Administración, facilitar la información que se precise, prestar la asistencia que se solicite y cumplir las obligaciones concretas derivadas de ese deber. Cooperación es voluntaria y con compromisos específicos: dos o más Administraciones acuerdan cómo ejercer sus respectivas competencias, y esa relación se formaliza en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Coordinación es una obligación reforzada, singularmente de la Administración General del Estado, de garantizar la coherencia de las actuaciones de las distintas Administraciones afectadas por una misma materia cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento.

La negativa a colaborar tiene cauce y tiene coste. El artículo 141.2 admite negarse solo por cuatro motivos tasados: que el organismo no esté facultado para prestar esa asistencia según su normativa específica, que no disponga de medios suficientes, que prestarla cause un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o que la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa se comunica motivadamente a la Administración solicitante: no vale el silencio administrativo.

Las técnicas para hacer efectivo el deber de colaboración están en el artículo 142 y en la práctica son siempre las mismas: suministro de información, datos, documentos o medios probatorios; integración en sistemas de información y carpetas ciudadanas; la Plataforma Digital de Colaboración como soporte de los órganos de cooperación; sistemas integrados de información administrativa; y el deber de asistencia y auxilio cuando los efectos de la actividad administrativa se extiendan fuera del ámbito territorial propio.

Y una precisión que ahorra errores en los supuestos prácticos: en lo no previsto en el Título III de la Ley 40/2015, las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones autonómicas con las entidades que integran la Administración Local se rigen por la legislación básica de régimen local, es decir, por la Ley 7/1985. El Ayuntamiento de Utrera no es una pieza de la Junta de Andalucía: es una Administración propia, y con ella se colabora, se coopera y se coordina, no se manda.

56 Colaboración, cooperación y coordinación

Colaboración

¿Es un deber o un acuerdo?
Deber: se da siempre entre Administraciones, sin que nadie tenga que acordarlo

¿Se transfiere competencia?
No: cada una conserva su competencia y ayuda a las demás a ejercer la suya

Cómo se formaliza
No requiere convenio: se concreta en actos de auxilio, información y asistencia

Dónde está en la Ley 40/2015
Art. 140.1.c) como principio y art. 141 como deber con sus cinco obligaciones

Pregunta típica
El supuesto describe una petición de auxilio y una negativa a atenderla

Cooperación

¿Es un deber o un acuerdo?
Acuerdo: las partes aceptan expresamente comprometerse

¿Se transfiere competencia?
No: se acuerda la forma de ejercer las competencias que ya tienen

Cómo se formaliza
Convenios o acuerdos de órganos de cooperación

Dónde está en la Ley 40/2015
Art. 140.1.d) como principio y art. 143 como régimen

Pregunta típica
El supuesto describe dos Administraciones que suscriben un convenio concreto

Coordinación

¿Es un deber o un acuerdo?
Obligación cualificada, singularmente de la Administración General del Estado

¿Se transfiere competencia?
No: se garantiza la coherencia, no se asume la competencia ajena

Cómo se formaliza
Ley, instrumentos de coordinación y planes cuando el ordenamiento lo prevé

Dónde está en la Ley 40/2015
Art. 140.1.e): obligación de garantizar la coherencia, singularmente de la Administración General del Estado

Pregunta típica
El supuesto describe que una materia se descoordinó entre Administraciones y hay que garantizar un resultado común

57 Caso resuelto: la Diputación que no contesta

Un ayuntamiento pequeño de la provincia de Sevilla pide a la Diputación los datos de sus servicios sociales para resolver una ayuda y no recibe respuesta. El ayuntamiento ya tiene el expediente paralizado y necesita saber si puede exigir algo.

El punto de partida es el artículo 141.1 de la Ley 40/2015: prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias no es un favor, es una obligación. La diputación solo podía negarse por alguno de los cuatro motivos tasados del artículo 141.2, y en ese caso tenía que comunicar la negativa de forma motivada. Lo que hizo —no contestar— no es una vía legal: es un incumplimiento del deber de colaboración.

El cauce concreto de esta asistencia, cuando lo que se pide es información sobre la actividad propia, está en el artículo 142.a), que obliga a suministrar información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo al que se dirige la solicitud. Y hay un dato del régimen local que conviene tener a mano, porque aparece en los supuestos: el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985 incluye entre las competencias propias de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En un ayuntamiento pequeño, la asistencia provincial no es discrecional.

58 Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública: quién manda y quién responde

El artículo 3.3 de la Ley 40/2015 resuelve la relación en una frase: bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. La dirección es política; la ejecución, administrativa. El mismo reparto está en el artículo 97 de la Constitución, que atribuye al Gobierno la dirección de la Administración civil y militar y el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria.

De ahí sale la regla que más se pregunta

la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno, no a los órganos de la Administración instrumental. Un reglamento es una norma, y las normas se dictan en ejercicio de una potestad que la Constitución y las leyes atribuyen a órganos concretos. Una dirección general puede preparar el proyecto, y el ministerio proponerlo, pero el reglamento lo aprueba quien tiene la potestad: el Gobierno mediante real decreto, o la comisión delegada o el ministro mediante orden ministerial cuando la ley se lo habilita.

Segunda regla

la dirección política no convierte al Gobierno en Administración a efectos de todas las reglas. El Gobierno no es Administración Pública del artículo 2.3: es el órgano que dirige la Administración Pública correspondiente. Esto explica por qué la responsabilidad política —moción de censura, cuestión de confianza, control parlamentario— no es un cauce de revisión de un acto administrativo, y por qué la vía administrativa frente a un acto administrativo termina donde termina: en la Administración, no en el Consejo de Ministros.

Tercera regla

los órganos administrativos tienen competencia por ley y actúan por atribución. El artículo 103.2 de la Constitución exige que los órganos de la Administración del Estado sean creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley, y esa es la razón de que en los supuestos prácticos siempre importe quién firma: un acto dictado por órgano incompetente no se convalida con un informe posterior de quien sí era competente.

Caso con nombre. En una pregunta se dan cuatro actos y hay que decir cuál es válido: un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que desarrolla una ley; una orden ministerial que regula una materia sin habilitación legal alguna; un reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma en materias de su competencia; y una circular de una dirección general que pretende regular derechos de los administrados. La cuarta cae por doble motivo —la potestad reglamentaria no está en ese órgano y una circular no es norma—; la segunda cae por falta de habilitación; las otras dos están dentro de lo previsible y la pregunta quiere que identifiques la primera como la forma ordinaria de desarrollo reglamentario de una ley estatal.

59 Caso resuelto: el reglamento que la Dirección General no puede firmar

La Dirección General de Servicios Sociales de una Comunidad Autónoma publica una instrucción que fija las condiciones de acceso a una prestación nueva y la envía a las delegaciones provinciales. Una asociación pregunta si esa instrucción vincula a terceros.

Primer paso

identificar el acto. Una instrucción o circular de servicio es un instrumento de dirección interna, y su destinatario natural son los órganos subordinados, no los ciudadanos. Segundo paso: ver si hay habilitación normativa. Que la comunidad autónoma sea competente en la materia no basta para que cualquier órgano dicte normas: hacen falta la atribución de la potestad y el rango que la ley exija.

Conclusión del caso

la instrucción puede ordenar la actuación interna de las delegaciones, pero no puede innovar el ordenamiento ni crear por sí sola condiciones de acceso a una prestación. Si lo que la Administración quería era eso, el cauce era el reglamento dictado por el órgano que tuviera atribuida la potestad, y con la habilitación correspondiente. Distinguir dirección interna de potestad reglamentaria es exactamente lo que separa al Gobierno —que tiene la potestad— de la Administración instrumental —que prepara, propone y ejecuta—.

60 Ojo: la potestad reglamentaria es del Gobierno

contraste clave

La confusión más rentable de este tema es creer que el reglamento lo firma quien lo ejecuta. El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la Administración civil y militar y el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes: la potestad reglamentaria está en el Gobierno, y la Administración instrumental no la tiene por ser quien aplica el reglamento. Cuando la pregunta sitúa la potestad reglamentaria en un ministerio, en una consejería o en una agencia, la respuesta correcta es el órgano de gobierno; y cuando la sitúa en el director general que firma la resolución, la pregunta está midiendo si distingues un reglamento de un acto administrativo.

---

la clave para no fallar

61 Glosario del tema

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

organización servicial que sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), y que a efectos de la Ley 40/2015 comprende la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos públicos y entidades de derecho público del artículo 2.2.a).

SECTOR PÚBLICO

conjunto más amplio que el de las Administraciones Públicas; incluye además las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes y las universidades públicas (art. 2.1 y 2.2 de la Ley 40/2015).

DESCENTRALIZACIÓN

traslado de la titularidad de una competencia de una Administración a otra distinta. Desconcentración: traslado dentro de la misma Administración, de un órgano superior a otro inferior. La primera cambia de Administración; la segunda, solo de órgano.

AUTOTUTELA

la Administración presume válidos sus actos (art. 39.1 de la Ley 39/2015) y los revisa por los cauces de la revisión de oficio (art. 106) con los límites del artículo 110. No sustituye al sometimiento pleno a la ley y al Derecho del artículo 103.1.

DEBER DE COLABORACIÓN

deber legal entre Administraciones que se concreta en respetar competencias ajenas, ponderar intereses, facilitar información, prestar asistencia y cumplir las obligaciones de colaboración (art. 141 de la Ley 40/2015). Se puede negar solo por los cuatro motivos tasados y siempre de forma motivada.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

acuerdo voluntario entre Administraciones que asumen compromisos específicos para una acción común (art. 143 de la Ley 40/2015).

POTESTAD REGLAMENTARIA

facultad de dictar normas de rango reglamentario; la tiene el Gobierno y los órganos a quienes la Constitución y las leyes se la atribuyen expresamente (art. 97 CE).

62 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Constitución no define la Administración: el artículo 103.1 la describe sirviendo con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- ☑ El artículo 97 separa decidir de ejecutar: el Gobierno dirige y ejerce la potestad reglamentaria; la Administración ejecuta y responde jurídicamente. La potestad reglamentaria nunca está en un órgano instrumental.
- ☑ Dos círculos que no se mezclan: sector público (art. 2.1 y 2.2) y Administraciones Públicas (art. 2.3). Las entidades de derecho privado dependientes no son Administración Pública, salvo cuando ejercen potestades administrativas.
- ☑ Territoriales frente a institucionales: la clave es quién define el interés que gestionan, y la contrapartida es que las instrumentales no tienen autonomía política.
- ☑ Entre Administraciones no hay jerarquía: hay lealtad institucional, colaboración (deber), cooperación (acuerdo) y coordinación (garantía de coherencia), con sus técnicas del artículo 142.

63 La organización territorial del Estado: el modelo que dibuja el Título VIII

El artículo 137 abre el Título VIII con una frase que hay que saber reconstruir: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, y todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Fíjate en las tres piezas que trae esa frase. Primero, el Estado se organiza: hay un solo Estado, no una suma de Estados. Segundo, la organización es territorial y tiene tres niveles, no dos. Tercero, lo que se reconoce a los tres niveles es autonomía, no soberanía.

La diferencia entre autonomía y soberanía no es un matiz de vocabulario: es la clave de casi todas las preguntas de este tema. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (artículo 1.2), así que ninguna Comunidad Autónoma es soberana. Lo que tiene es autonomía, un poder derivado, limitado por la Constitución y por su Estatuto. El artículo 2 completa el cuadro con las tres ideas que conviven: la indisoluble unidad de la Nación española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas.

El principio dispositivo explica por qué el mapa no está cerrado en la Constitución. El artículo 143 permite acceder al autogobierno a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica; el artículo 144 abre las vías excepcionales por motivos de interés nacional, y el artículo 151 regula la vía agravada que no exige esperar cinco años. Mecanismo, en una línea: primero se ejerce la iniciativa, después se elabora el Estatuto y por último las Cortes Generales lo aprueban como ley orgánica. Hoy la fase de constitución está cerrada y lo que se examina es el resultado, no el proceso.

Los principios que hacen viable la convivencia entre niveles están en tres artículos seguidos. El artículo 138 garantiza la realización efectiva de la solidaridad velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio, atendiendo en particular al hecho insular, y añade que las diferencias entre Estatutos no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. El artículo 139 declara que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y prohíbe a cualquier autoridad adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes. Y el artículo 145 prohíbe en todo caso la federación de Comunidades Autónomas, permitiendo convenios entre ellas para la gestión y prestación de servicios propios y exigiendo autorización de las Cortes Generales para los demás acuerdos de cooperación.

La Administración local tiene su propio bloque. El artículo 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozan de personalidad jurídica plena y cuyo gobierno y administración corresponde a sus Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y Concejales elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley; los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. El artículo 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, con Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo al frente, y permite agrupaciones de municipios distintas de la provincia. El artículo 142 cierra el bloque con la financiación: las Haciendas locales deberán disponer de medios suficientes y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Rocío trabaja en un ayuntamiento de la Sierra de Cádiz y comprueba cada semana las dos caras de esa autonomía: el ayuntamiento decide sobre sus competencias propias, pero no puede financiar sus servicios con cualquier figura tributaria, porque la potestad tributaria local está tasada por ley.

64 Caso resuelto: cuatro afirmaciones sobre la autonomía

Llega una pregunta con cuatro afirmaciones y hay que decidir cuál es correcta: que las Comunidades Autónomas son soberanas en las materias de su competencia; que la autonomía local es un poder originario que la Constitución concede a los municipios; que el Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; y que las Comunidades Autónomas pueden federarse si sus Estatutos lo prevén.

La primera cae por el artículo 1.2

la soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado, así que las Comunidades Autónomas tienen autonomía, no soberanía. La cuarta cae por el artículo 145.1, que no admite excepción: en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. La segunda es la trampa fina: los municipios gozan de autonomía garantizada por el artículo 140 y su personalidad jurídica es plena, pero el poder no es originario, lo reciben de la Constitución y de la ley. La correcta es la tercera, y es literal del artículo 137.

El gesto que conviene automatizar

cuando la pregunta use la palabra soberanía referida a una Comunidad Autónoma, a una provincia o a un municipio, la respuesta que la afirme es falsa sin necesidad de leer el resto. Y cuando use la palabra federación, pasa lo mismo. Con esas dos señales resuelves una parte del tema sin pensarlo.

65 Cómo se resuelve un supuesto de organización territorial, en cuatro pasos

01

1. Identifica la entidad y su nivel

Lo primero es poner nombre a lo que tienes delante: municipio, provincia, isla, Comunidad Autónoma o entidad instrumental de cualquiera de ellas. El nivel decide la norma: si es local, miras la Ley 7/1985 y la legislación autonómica de régimen local; si es autonómica, el Estatuto y las leyes de la Comunidad.

02

2. Distingue autonomía de competencia

La autonomía del artículo 137 es la capacidad de gestionar intereses propios, no un cheque en blanco. Comprueba si la materia está atribuida a esa entidad por el Estatuto, por la ley básica estatal o por la ley autonómica que la desarrolle, y si es competencia propia, compartida o delegada.

03

3. Busca el principio que ordena la relación

Si en el supuesto aparecen dos Administraciones, comprueba si lo que se describe es lealtad institucional, colaboración, cooperación o coordinación, y si hay algún límite constitucional en juego, como la igualdad del artículo 139 o la solidaridad del artículo 138.

04

4. Cierra con el control

El último paso es el control: el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, la jurisdicción contencioso-administrativa controla la administración autónoma y sus reglamentos, el Gobierno controla el ejercicio de funciones delegadas previo dictamen del Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas controla lo económico y presupuestario (artículo 153).

66 Naturaleza jurídica y principios del Estado autonómico

La pregunta «¿es España un Estado federal?» se responde con criterios, no con etiquetas. Un Estado federal nace de un pacto entre Estados que conservan soberanía y se dan una Constitución propia; aquí hay una sola Nación, una sola soberanía, una sola Constitución y unos Estatutos que el Estado reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (artículo 147.1). La forma del Estado es la autonomía, y la autonomía es un poder derivado y limitado: deriva de la Constitución y del Estatuto, y se agota en las competencias que el Estatuto asume.

Esa naturaleza explica cuatro reglas que el test pregunta de una en una. El principio de unidad del artículo 2 cierra la puerta a cualquier lectura soberanista. El principio de solidaridad, desarrollado en el artículo 138, obliga a velar por un equilibrio económico adecuado y justo entre las partes del territorio y atiende en particular al hecho insular. El principio de igualdad del artículo 139 impide que la autonomía se traduzca en desigualdad de derechos entre españoles o en trabas a la circulación de personas y bienes. Y el principio de autonomía financiera del artículo 156 permite a las Comunidades Autónomas desarrollar y ejecutar sus competencias, pero con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

Del mismo modo, la autonomía no impide la intervención del Estado cuando hay incumplimiento grave. El artículo 155 no es una coacción automática: exige un requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general. Y, una vez aprobadas, el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas para ejecutar esas medidas.

Un segundo límite, este de alcance práctico

las Comunidades Autónomas tampoco pueden construirse como pequeños Estados dentro del Estado. El artículo 145.1 prohíbe en ningún caso la federación, y el artículo 145.2 ordena la cooperación horizontal: los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas celebren convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, con comunicación a las Cortes Generales, y los demás acuerdos de cooperación necesitarán autorización de las Cortes Generales. El ejemplo andaluz está en el artículo 246 del Estatuto: la Junta promoverá la formalización de convenios y acuerdos interregionales y transfronterizos en el marco de la Constitución, los Estatutos y la normativa europea.

67 Caso resuelto: el equilibrio territorial

Una Comunidad Autónoma reclama que las diferencias de financiación respecto a otra se resuelvan a su favor invocando las diferencias entre Estatutos. El supuesto es un clásico y siempre se resuelve igual.

Primer paso

identificar el principio. El artículo 138.2 es tajante —las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales—, así que el argumento no se puede sostener sobre esa base. Segundo paso: identificar el cauce correcto. El equilibrio económico entre partes del territorio es un objetivo del artículo 138.1 y su herramienta es la solidaridad interterritorial y el sistema de financiación, no la comparación de Estatutos.

El detalle que se cuela en los exámenes es el hecho insular: el artículo 138.1 manda atender en particular a las circunstancias del hecho insular, y no porque las islas sean un caso administrativo especial, sino porque su condición geográfica cambia el coste de los servicios. Y una segunda precisión: la igualdad del artículo 139 se refiere a derechos y obligaciones de los españoles y a la libertad de circulación y establecimiento, no a que todas las Comunidades tengan las mismas políticas. Confundir la igualdad de derechos con la uniformidad competencial es el error que hace fallar las dos preguntas a la vez.

68 Los límites de la autonomía, uno a uno

01

1. Unidad

El artículo 2 reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones dentro de la indisoluble unidad de la Nación española. Cualquier interpretación que atribuya soberanía a una Comunidad Autónoma contradice el artículo 1.2 y el artículo 2.

02

2. Solidaridad

El artículo 138.1 garantiza la realización efectiva de la solidaridad velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

03

3. Igualdad

El artículo 139.1 declara que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y el 139.2 prohíbe las medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes.

04

4. Autonomía financiera

El artículo 156.1 reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

05

5. No federación

El artículo 145.1 establece que en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Los convenios entre ellas para la gestión y prestación de servicios propios se admiten con los requisitos del artículo 145.2.

69 Los Estatutos de Autonomía: qué son y qué contienen

El artículo 147.1 define el Estatuto en dos movimientos

dentro de los términos de la Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Ahí están sus dos rasgos: es la norma fundacional de la Comunidad —la que crea sus instituciones y define sus competencias— y no es una norma ajena al Estado, sino parte de su ordenamiento.

El contenido obligatorio está tasado en el artículo 147.2

la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Un Estatuto no puede inventarse competencias: puede asumir las que el bloque constitucional le permite.

La elaboración sigue un procedimiento que conviene tener en tres actos. Primero la iniciativa: el artículo 143.2 la atribuye a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, con el plazo de seis meses desde el primer acuerdo y la regla del artículo 143.3 —si la iniciativa no prospera, solo puede reiterarse pasados cinco años—. Segundo, la elaboración: el artículo 146 encomienda el proyecto a una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y ese proyecto se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Tercero, la aprobación: se hace por ley orgánica.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía se identifica en su artículo 1: Andalucía, como nacionalidad histórica y en ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución; el apartado 3 precisa que los poderes de la Comunidad emanan de la Constitución y del pueblo andaluz y que el Estatuto es su norma institucional básica. El artículo 1.2 añade que el Estatuto propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás Comunidades Autónomas. El territorio se fija en el artículo 2 —las ocho provincias, de Almería a Sevilla— y los símbolos en el artículo 3, con la bandera de tres franjas, el escudo y el himno aprobados por ley del Parlamento y el día de Andalucía el 28 de febrero.

Queda la cuestión que separa el Estatuto de una ley cualquiera: su posición. Es una ley orgánica por su forma de aprobación, pero su función es distinta de la de cualquier otra ley orgánica: es norma institucional básica, y por eso el Estado la reconoce y la ampara. Esa doble naturaleza —ley estatal por el órgano que la aprueba, norma básica de la Comunidad por su contenido— es la que explica que su reforma tenga el procedimiento reforzado del epígrafe siguiente.

70 Caso resuelto: qué puede y qué no puede hacer un Estatuto

Cuatro propuestas llegan a una comisión

que el Estatuto regule el procedimiento para celebrar elecciones al Parlamento autonómico, que el Estatuto cree una nueva figura impositiva estatal, que el Estatuto fije la sede de las instituciones de la Comunidad y que el Estatuto declare la Comunidad como nación soberana.

Las dos primeras hay que separarlas con cuidado. La sede de las instituciones es contenido obligatorio del artículo 147.2.c), así que ninguna duda. La nueva figura impositiva estatal cae porque un Estatuto no crea tributos estatales: asume competencias y organiza instituciones dentro del marco de la Constitución. La declaración de soberanía cae por el artículo 1.2 y el artículo 2. Y la regulación del procedimiento electoral autonómico es contenido posible por la vía del 147.2.c) —organización de las instituciones autónomas propias— y por el desarrollo que cada Estatuto hace de la materia electoral, dentro de la ley orgánica del régimen electoral general y de las competencias del Estado sobre las bases del régimen electoral.

El criterio para no perderse

pregunta siempre si lo que el Estatuto hace es organizar la Comunidad o crear poder del Estado. Si organiza instituciones y competencias propias, está en su terreno. Si crea normas o tributos estatales, o se atribuye soberanía, está fuera. Un Estatuto viejo con un listado de artículos reformados no cambia este criterio: la naturaleza del Estatuto es la misma desde 1978.

71 La elaboración de un Estatuto, paso a paso

01

1. Iniciativa

Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo (artículo 143.2). Si la iniciativa no prospera, solo puede reiterarse pasados cinco años.

02

2. Elaboración del proyecto

El proyecto de Estatuto lo elabora una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas, y se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley (artículo 146).

03

3. Tramitación y aprobación

Las Cortes Generales tramitan el proyecto y aprueban el Estatuto mediante ley orgánica. En la vía agravada del artículo 151, la Asamblea de Parlamentarios necesita mayoría absoluta, la Comisión Constitucional del Congreso examina el texto en el plazo de dos meses con una delegación de la Asamblea, y el texto resultante se somete a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas.

04

4. Sanción y promulgación

Aprobado el Estatuto, el Rey lo sanciona y lo promulga, y se publica como ley orgánica. Desde ese momento es la norma institucional básica de la Comunidad y el Estado lo reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico (artículo 147.1).

72 La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas

El artículo 152.1 diseñó un modelo institucional que todas las Comunidades han terminado siguiendo: la organización institucional autonómica se basa en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. Fíjate en las tres funciones del Presidente: son las tres preguntas típicas.

El mismo artículo cierra el modelo con dos reglas que se olvidan. La primera es la responsabilidad política: el Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno son políticamente responsables ante la Asamblea. La segunda es la organización judicial: un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, dentro de la unidad e independencia del poder judicial. La Comunidad no tiene poder judicial propio: tiene el último escalón territorial de un poder único.

El Estatuto andaluz traduce el modelo en nombres propios. El artículo 99 identifica la Junta de Andalucía como la institución en que se organiza políticamente el autogobierno y precisa que está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. El artículo 101 fija la composición y el mandato del Parlamento: un mínimo de 109 Diputados y Diputadas elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, por cuatro años, con la regla de que representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo. El artículo 106 enumera las funciones del Parlamento, entre ellas el ejercicio de la potestad legislativa propia, la orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno, el control sobre su acción y sobre la de la Administración situada bajo su autoridad, el examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos, la elección del Presidente de la Junta y la exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. Y el artículo 108 añade una mayoría cualificada que se pregunta: las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno en una votación final sobre el conjunto del texto.

Debajo de las instituciones políticas está la Administración autonómica, y ahí el examen suele pedir una distinción sencilla: los órganos de gobierno —Consejo de Gobierno, Presidencia, consejerías— deciden y dirigen; la Administración instrumental —agencias, entes, sociedades— ejecuta lo que la ley les encomienda, con la personalidad y el régimen que su norma de creación les da. El artículo 152.3 permite además que, mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos establezcan circunscripciones territoriales propias con plena personalidad jurídica.

Y encima de todo, el control. El artículo 153 reparte cuatro controles que conviene memorizar por su titular: el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, controla el ejercicio de las funciones delegadas del artículo 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa controla la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas controla lo económico y presupuestario.

73 Caso resuelto: quién controla qué en una Comunidad Autónoma

Un supuesto pide emparejar cuatro actos con su órgano de control: una ley autonómica que regula el régimen electoral, un reglamento autonómico de subvenciones, el ejercicio de una función delegada por el Estado y las cuentas de la Comunidad.

El emparejamiento sale del artículo 153 sin dudar. La ley autonómica es disposición normativa con fuerza de ley: la controla el Tribunal Constitucional. El reglamento de subvenciones es norma reglamentaria de la administración autónoma: lo controla la jurisdicción contencioso-administrativa. Las funciones delegadas por el artículo 150.2 las controla el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. Y las cuentas, el Tribunal de Cuentas.

El error más frecuente en este tipo de pregunta es asignar al Tribunal Superior de Justicia el control de la constitucionalidad. No lo tiene: el artículo 152.1 lo sitúa como culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad, dentro de la unidad e independencia del poder judicial, pero el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley está reservado al Tribunal Constitucional.

74 Las instituciones de una Comunidad Autónoma, en orden

01

1. La Asamblea Legislativa

Elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos, controla al Consejo de Gobierno y elige al Presidente.

02

2. El Presidente

Es elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey. Le corresponden la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la representación ordinaria del Estado en ella.

03

3. El Consejo de Gobierno

Órgano con funciones ejecutivas y administrativas. Sus miembros y el Presidente son políticamente responsables ante la Asamblea.

04

4. El Tribunal Superior de Justicia

Sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, dentro de la unidad e independencia del poder judicial. No es un órgano de la Comunidad: es el último escalón territorial del poder judicial del Estado.

05

5. La Administración autonómica

Debajo de los órganos de gobierno está la Administración: consejerías y, en su caso, organismos y entes instrumentales con la personalidad y el régimen que les atribuya su norma de creación. El artículo 152.3 permite que los Estatutos establezcan circunscripciones territoriales propias mediante agrupación de municipios limítrofes.

75 La reforma de los Estatutos de Autonomía

La regla básica está en el artículo 147.3 y tiene dos partes inseparables: la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Ninguna de las dos puede saltarse. No hay reforma de un Estatuto por acuerdo solo del Parlamento autonómico, y no hay reforma por ley ordinaria de las Cortes Generales: el doble cauce es la firma del Estatuto como norma de dos caras.

El artículo 152.2 añade un requisito para los Estatutos que se aprobaron por la vía del artículo 151: una vez sancionados y promulgados, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

El Estatuto andaluz desarrolla ese doble cauce en dos procedimientos. El ordinario está en el artículo 248: la iniciativa corresponde al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales; y la propuesta requiere en todo caso la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores y electoras andaluces. El apartado 2 introduce un compás de espera: si la propuesta no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es confirmada en referéndum, no puede volver al Parlamento hasta que transcurra un año. Y el apartado 3 fija el plazo del referéndum: la Junta lo somete en el plazo máximo de seis meses desde la ratificación por ley orgánica, que llevará implícita la autorización de la consulta.

El simplificado está en el artículo 249 y solo cabe cuando la reforma no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado: el Parlamento elabora y aprueba el proyecto, se consulta a las Cortes Generales y, si en el plazo de treinta días desde la recepción de la consulta las Cortes no se declaran afectadas, se convoca el referéndum debidamente autorizado; en todo caso se requiere finalmente la aprobación de las Cortes mediante ley orgánica. Si las Cortes sí se declaran afectadas, se constituye una comisión mixta paritaria para formular una propuesta conjunta y se vuelve al procedimiento del artículo 248.

El artículo 245 del Estatuto andaluz no regula la reforma, sino el principio de solidaridad en su dimensión exterior: el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados y la Comunidad despliega actividades de cooperación al desarrollo dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos. Es la cara del artículo 2 de la Constitución que no aparece en los exámenes de oficio, pero que completa el sentido de la solidaridad como principio y no solo como mecanismo financiero.

76 Caso resuelto: ¿qué procedimiento de reforma toca?

Llega una propuesta de reforma del Estatuto andaluz con dos artículos: uno que ajusta la denominación de una consejería y otro que cambia el sistema de financiación de la Comunidad en sus relaciones con el Estado. La pregunta es por qué procedimiento debe tramitarse cada uno.

El criterio es el artículo 249.a) del Estatuto

el procedimiento simplificado solo cabe cuando la reforma no afecte a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado. La financiación es materia de relación con el Estado, así que ese artículo obliga a ir por el procedimiento ordinario del artículo 248, con mayoría de dos tercios del Parlamento, ley orgánica de las Cortes Generales y referéndum.

El otro artículo no afecta a esas relaciones, así que en principio cabe la vía simplificada del artículo 249: aprobación por el Parlamento, consulta a las Cortes Generales y, si en treinta días no se declaran afectadas, referéndum. Ahora bien, si la reforma se presenta como un texto único con los dos artículos, manda el procedimiento más exigente para el conjunto: no se trocea una reforma para rebajar el quórum de una de sus partes. Y en todo caso, el resultado siempre pasa por ley orgánica de las Cortes Generales, porque así lo exige el artículo 147.3 de la Constitución.

77 Reformar un Estatuto, en cuatro comprobaciones

01

1. Comprueba que es reforma estatutaria y no ley autonómica

Si lo que se modifica es el Estatuto, se aplica su propio procedimiento de reforma y siempre hace falta ley orgánica de las Cortes Generales (artículo 147.3). Si lo que se modifica es una ley del Parlamento autonómico, se aplica el procedimiento legislativo ordinario y no hay intervención de las Cortes Generales.

02

2. Localiza la iniciativa

En el Estatuto andaluz, la iniciativa de la reforma corresponde al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales (artículo 248.1.a).

03

3. Decide el procedimiento

Ordinario del artículo 248: aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y referéndum positivo de los electores andaluces. Simplificado del artículo 249: solo si la reforma no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, con consulta a las Cortes Generales y plazo de treinta días para que se declaren afectadas.

04

4. Cierra con el referéndum

La Junta de Andalucía somete la reforma a referéndum en el plazo máximo de seis meses desde su ratificación mediante ley orgánica por las Cortes Generales, que llevará implícita la autorización de la consulta (artículo 248.3). Si la propuesta no prospera, sea en el Parlamento, en las Cortes o en referéndum, no puede volver al Parlamento hasta que transcurra un año (artículo 248.2).

78 Ojo: el artículo 155 exige algo antes y algo después

contraste clave

Dos confusiones van pegadas a este artículo y las dos se preguntan. La primera: el artículo 155 no permite al Gobierno actuar por su sola voluntad. El texto exige el requerimiento previo al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para adoptar las medidas necesarias. La segunda: no se confunde con el artículo 150.3, ni con la coacción federal de ningún otro precepto, ni con la suspensión de la autonomía por acuerdo del Consejo de Ministros. La única mayoría que la Constitución menciona ahí es la absoluta del Senado. Y una precisión de ejecución: para ejecutar las medidas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas (artículo 155.2).

---

la clave para no fallar

79 Ojo: reformar un Estatuto no es aprobar una ley ordinaria

contraste clave

Se cuela como correcta la idea de que el Estatuto de Autonomía es una ley autonómica más y que se reforma como cualquier otra norma de la Comunidad. No lo es. El artículo 147.3 de la Constitución exige que la reforma se ajuste al procedimiento establecido en el propio Estatuto y que, en todo caso, sea aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. En el caso andaluz, el artículo 248 añade mayoría de dos tercios del Parlamento de Andalucía y referéndum positivo de los electores, y el artículo 249 permite el procedimiento simplificado solo cuando la reforma no afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado. Confundir el rango —ley orgánica de las Cortes— con el procedimiento —el del propio Estatuto— es el error que hace fallar las dos preguntas.

la clave para no fallar

80 Las vías de acceso a la autonomía

Vía ordinaria del artículo 143
Dónde está Artículos 143, 146 y 147 de la Constitución
Quién tiene la iniciativa Todas las Diputaciones interesadas o el órgano interinsular y las dos terceras partes de los municipios que representen al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, en el plazo de seis meses
Qué exige Provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, territorios insulares o provincias con entidad regional histórica
Cómo se elabora el Estatuto Asamblea de los miembros de la Diputación u órgano interinsular y de los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, con elevación a las Cortes Generales

Vía agravada del artículo 151

Dónde está
Artículo 151 de la Constitución

Quién tiene la iniciativa
Las Diputaciones u órganos interinsulares, las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia que representen al menos la mayoría del censo electoral y referéndum con voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia

Qué exige
No hay que esperar el plazo de cinco años del artículo 148.2

Cómo se elabora el Estatuto
Asamblea de Diputados y Senadores con acuerdo por mayoría absoluta, examen por la Comisión Constitucional del Congreso en dos meses con delegación de la Asamblea, referéndum por provincias y votación de ratificación de los plenos de ambas Cámaras

Vías excepcionales del artículo 144

Dónde está
Artículo 144 de la Constitución

Quién tiene la iniciativa
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional

Qué exige
Ámbito territorial que no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del artículo 143.1, o territorios no integrados en la organización provincial, o sustitución de la iniciativa de las Corporaciones locales

Cómo se elabora el Estatuto
La propia ley orgánica autoriza la constitución o acuerda el Estatuto

81 Mapa de la organización territorial

ESQUEMA 01 DE 01

s niveles del artículo 137 y lo que garantiza la Constitución a ca

Un solo Estado, tres niveles territoriales y un denominador común: autonomía, nunca soberanía

	Municipio Artículos 137 y 140 CE	**Provincia** Artículo 141 CE	**Isla** Artículos 141.4 y 138.1 CE	**Comunidad Autónoma** Artículos 137, 143 y 147 CE
NORMA PROPIA	Ley 7/1985 y legislación autonómica de régimen local	Ley 7/1985 y legislación autonómica de régimen local	Su Estatuto y la legislación autonómica	Estatuto de Autonomía, norma institucional básica aprobada por ley orgánica
ÓRGANO DE GOBIERNO	Ayuntamiento, con Alcaldes y Concejales elegidos por los vecinos	Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo	Cabildos o Consejos insulares en los archipiélagos	Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente
GARANTÍA CONSTITUCIONAL	Autonomía y personalidad jurídica plena para la gestión de sus intereses	Entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para las activida	Administración propia, con atención particular al hecho insular en el equilibrio económico	Autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de la indisoluble unidad de la Nación española

Todas las preguntas que atribuyan soberanía a un municipio, a una provincia o a una Comunidad Autónoma son falsas: la soberanía reside en el pueblo español (artículo 1.2).

82 Glosario del tema

AUTONOMÍA

capacidad de gestión de intereses propios que la Constitución reconoce a municipios, provincias, islas y Comunidades Autónomas (artículo 137). No es soberanía: la soberanía nacional reside en el pueblo español (artículo 1.2).

ESTATUTO DE AUTONOMÍA

norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, reconocida y amparada por el Estado como parte integrante de su ordenamiento jurídico (artículo 147.1). Contiene la denominación, el territorio, la organización y sede de las instituciones propias y las competencias asumidas.

PRINCIPIO DISPOSITIVO

el que permite que el mapa autonómico no esté cerrado de antemano, sino que dependa del ejercicio de la iniciativa de autonomía del artículo 143 y de las vías de los artículos 144 y 151.

HECHO INSULAR

circunstancia que el artículo 138.1 manda atender en particular al velar por el equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

CONVENIO ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

instrumento previsto en el artículo 145.2 para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, con comunicación a las Cortes Generales; los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes Generales.

JUNTA DE ANDALUCÍA

institución en que se organiza políticamente el autogobierno andaluz, integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno (artículo 99 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

el del artículo 249 del Estatuto andaluz, reservado a las reformas que no afectan a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado, con consulta a las Cortes Generales y plazo de treinta días.

83 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Un solo Estado, tres niveles territoriales y un denominador común: autonomía para la gestión de intereses propios, nunca soberanía.
- ☑ Los principios de convivencia entre niveles son unidad (artículo 2), solidaridad (artículo 138), igualdad (artículo 139), autonomía financiera (artículo 156) y no federación (artículo 145).
- ☑ El Estatuto es norma institucional básica y ley orgánica a la vez; su contenido está tasado en el artículo 147.2 y no puede crear competencias que el bloque constitucional no permita.
- ☑ En toda Comunidad hay Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Presidente, más un Tribunal Superior de Justicia que no es un órgano autonómico sino el último escalón territorial del poder judicial (artículo 152.1).
- ☑ La reforma del Estatuto nunca es una ley ordinaria: procedimiento del propio Estatuto más aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica (artículo 147.3).

84 El sistema de distribución de competencias: cómo se reparte el poder

El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se hace con dos listas y una regla de cierre, y todo el Título VIII se lee a partir de ahí. La primera lista es el artículo 148.1: las materias en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias. La segunda es el artículo 149.1: las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva. La regla de cierre está en el artículo 149.3, y es la que más se pregunta: las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas; y el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Fíjate en que el artículo 148.1 no reparte

habilita. Su apertura es literal —las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias—, y por eso el reparto real se lee en cada Estatuto, que es donde consta lo efectivamente asumido. El artículo 147.2.d) cierra el circuito: el Estatuto contiene las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Esta es la clave que hace que dos Comunidades con el mismo temario autonómico tengan competencias distintas: el Estatuto decide dentro del marco, no la lista del artículo 148.

El mecanismo que evita que el sistema se rompa cuando las listas no bastan son las tres técnicas del artículo 150. La primera es la ley marco: las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, con la modalidad de control que cada ley marco establezca. La segunda es la transferencia o delegación: el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, previendo la ley la transferencia de medios financieros y las formas de control que se reserve el Estado. La tercera es la armonización: el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general, y la apreciación de esa necesidad corresponde a las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara.

Con esas piezas se distinguen los cuatro tipos de competencia que el examen pide clasificar. Exclusiva del Estado es la del artículo 149.1: el Estado legisla y ejecuta, y la Comunidad no entra. Exclusiva de la Comunidad Autónoma es la asumida en su Estatuto sin reserva estatal, y entonces la Comunidad legisla y ejecuta. Compartida es la que reparte la función: el Estado establece las bases —legislación básica, bases, normas básicas— y la Comunidad desarrolla y ejecuta. Y ejecutiva es la que reserva al Estado la legislación y entrega a la Comunidad la ejecución; el ejemplo literal está en el artículo 149.1.7ª, que atribuye al Estado la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. El interés que se protege decide el tipo: cuando la materia tiene dimensión general, el Estado retiene al menos las bases.

El artículo 149.2 añade un mandato que se pregunta por su singularidad: sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. Es el único precepto del bloque que habla de deber y atribución esencial a la vez, y sirve para distinguir las preguntas de cultura de las de educación, que se reparten por otras cláusulas.

85 Caso resuelto: clasificar cuatro competencias

Cuatro materias y cuatro calificaciones posibles

legislación laboral, sanidad, ordenación del territorio y defensa. Hay que decir de quién es cada una y con qué alcance.

La defensa cae en el saco limpio

es competencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.4ª, sin matices ni ejecución autonómica posible. La legislación laboral es el caso de manual de competencia ejecutiva: el artículo 149.1.7ª reserva al Estado la legislación laboral y añade, en el propio texto, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. La ordenación del territorio es competencia que las Comunidades pueden asumir por el artículo 148.1.3ª —ordenación del territorio, urbanismo y vivienda— y en la práctica es de las primeras que asumen. Y la sanidad es el caso mixto que hay que saber explicar: el artículo 149.1.16ª reserva al Estado la sanidad exterior y las bases y coordinación general de la sanidad, además de la legislación sobre productos farmacéuticos, mientras que la Comunidad desarrolla y gestiona el servicio.

El criterio para no equivocarse

lee la cláusula entera antes de clasificar. Muchas preguntas se fallan porque el candidato ve «sanidad» en la lista del artículo 149.1.16ª y concluye que es exclusiva del Estado, cuando lo que ese apartado reserva son las bases y la coordinación general. La palabra bases, normas básicas o legislación básica es la señal de competencia compartida; el apartado que dice competencia exclusiva sin adjetivos es el de competencia plena.

86 Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas

En el sistema autonómico no hay jerarquía entre el Estado y las Comunidades Autónomas: hay competencias, principios y controles. El principio general está enunciado en el artículo 140.1.a) de la Ley 40/2015 como lealtad institucional, y su contenido práctico se despliega en el deber de colaboración: respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias, ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados —en concreto aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones—, facilitar la información que precisen, prestar la asistencia que pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias y cumplir las obligaciones concretas derivadas de ese deber.

La relación horizontal entre Comunidades tiene su propio régimen en el artículo 145.2: los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas celebren convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales; en los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Y la relación vertical nunca es de mando, salvo en un caso: el artículo 150.2 permite al Estado transferir o delegar facultades a las Comunidades mediante ley orgánica, y esa delegación sí se ejerce bajo las formas de control que el Estado se reserve.

El sistema tiene cuatro controles y un cierre. Los cuatro controles son los del artículo 153: el Tribunal Constitucional para la constitucionalidad de las disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, para el ejercicio de las funciones delegadas del artículo 150.2; la jurisdicción contencioso-administrativa para la administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas para lo económico y presupuestario. El cierre es el artículo 155: si una Comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general.

Y una pieza de relación que se pregunta menos y explica mucho: el artículo 156.2 permite a las Comunidades Autónomas actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. Es un ejemplo exacto de lo que significa colaboración en el sistema: dos Administraciones que no tienen relación jerárquica ejecutan juntas una función, una como titular y la otra como colaboradora.

Alba prepara esta oposición desde Baeza y trabaja en la oficina de una consejería tramitando expedientes de servicios sociales. La pregunta que más le cuesta es la de los controles, y el truco que usa es asociar cada control a su titular sin pensar en la materia: Tribunal Constitucional con normas con fuerza de ley, contencioso con reglamentos y actos, Gobierno con funciones delegadas, Tribunal de Cuentas con dinero. Con esa tabla resuelve la mitad de las preguntas de este epígrafe sin volver al texto.

87 Caso resuelto: convenio, delegación o armonización

Un supuesto describe tres situaciones distintas y pide identificar el instrumento jurídico: dos Comunidades acuerdan gestionar juntas un servicio propio; el Estado quiere reservarse el control del ejercicio de una facultad estatal que pasa a una Comunidad; y el Estado quiere fijar principios comunes para evitar que la regulación autonómica de una materia rompa la unidad del mercado.

La primera es un convenio del artículo 145.2

se celebra entre Comunidades, para la gestión y prestación de servicios propios, con comunicación a las Cortes Generales. Si en lugar de un servicio propio se tratara de un acuerdo de cooperación no previsto en los Estatutos, necesitaría autorización de las Cortes Generales. La segunda es la transferencia o delegación del artículo 150.2: se hace por ley orgánica, lleva aparejada la transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve. La tercera es la armonización del artículo 150.3: una ley estatal que fija principios para armonizar disposiciones normativas autonómicas, incluso en materias de competencia autonómica, cuando lo exija el interés general, con la apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.

El error típico en este tipo de pregunta es tratar la armonización como una invasión de competencias y la delegación como una transferencia definitiva. No son lo mismo: la delegación del artículo 150.2 traslada el ejercicio con control reservado, mientras que la armonización del artículo 150.3 no traslada nada y solo fija principios, y ambas exigen una mayoría distinta —la ley orgánica en el primer caso, la mayoría absoluta de cada Cámara en el segundo—. Cambiar la mayoría es cambiar la respuesta.

88 El marco competencial de las Entidades Locales

Las Entidades Locales no aparecen en las listas de los artículos 148 y 149, y sin embargo tienen competencias propias. La explicación está en tres piezas. La primera es el artículo 137: gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. La segunda es el artículo 149.1.18ª, que reserva al Estado las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, con garantía de un tratamiento común ante ellas. Y la tercera es la legislación de régimen local, que concreta esa autonomía en un catálogo de competencias.

El artículo 7 de la Ley 7/1985 ordena las clases de competencia local en una frase: las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por delegación. Las propias de los municipios, provincias, islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Las delegadas las atribuyen el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias, se ejercen en los términos de la disposición o acuerdo de delegación y prevén técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985 contiene el catálogo que hay que reconocer: el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materias como urbanismo —planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística—, medio ambiente urbano con parques, jardines y residuos sólidos urbanos, abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria y equipamientos de su titularidad, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, policía local y protección civil, prevención y extinción de incendios, tráfico, estacionamiento y movilidad, transporte colectivo urbano, información y promoción de la actividad turística de interés local, ferias, abastos y mercados, protección de la salubridad pública, cementerios y actividades funerarias, promoción del deporte, promoción de la cultura, participación en la vigilancia de la escolaridad obligatoria, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y actuaciones contra la violencia de género, entre otras. La materia de servicios sociales es la que más aparece en las convocatorias de Educación Social, y está expresamente en la letra e).

El artículo 25.3 y siguientes explican cómo nacen esas competencias, y aquí está la parte que se pregunta con más frecuencia. Las competencias municipales en esas materias se determinan por ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; la ley debe ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones afectadas y debe prever la dotación de recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las Entidades Locales; y, de forma expresa, la ley determinará la competencia municipal propia de que se trate garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública. Con carácter previo a la atribución, y conforme al principio de diferenciación, debe realizarse una ponderación específica de la capacidad de gestión de la entidad local, dejando constancia en la motivación del instrumento jurídico.

Para las provincias, el artículo 36.1 de la Ley 7/1985 enumera sus competencias propias y añade garantías concretas: la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, garantizando en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y la asunción del tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes cuando éstos no procedan a su prestación; la asistencia en la gestión de la recaudación tributaria y el apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes; y la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en esos mismos municipios. En un ayuntamiento pequeño, la diputación no es una administración lejana: es la que sostiene servicios que el municipio no puede prestar solo.

89 Caso resuelto: el servicio que prestan los dos

Un ayuntamiento de 3.000 habitantes abre un servicio de ayuda a domicilio y comprueba que la Diputación tiene en marcha un servicio con el mismo objeto para los municipios de su ámbito. La pregunta es si el ayuntamiento puede seguir prestando el suyo.

La respuesta se construye en dos pasos. Primero, la competencia es propia del municipio: el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985 incluye la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social entre las competencias propias. Segundo, la ley que atribuya esa competencia debe garantizar que no se produzca una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública, y si el ayuntamiento pretende ejercer una competencia distinta de las propias o de las delegadas, el artículo 7.4 exige que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, con informes previos vinculantes de la Administración competente por razón de materia —que debe señalar la inexistencia de duplicidades— y de la que tenga atribuida la tutela financiera.

El criterio que hay que llevarse

la duplicidad no se resuelve porque una de las dos Administraciones «lo haga mejor». Se resuelve con los informes previos y con la ley que atribuya la competencia, porque el sistema está construido para que un mismo servicio público no se preste dos veces con cargo a dos presupuestos. Si el ayuntamiento quiere entrar en una materia que no es competencia propia ni delegada, tiene que acreditar que no hay ejecución simultánea y que puede financiarlo; si lo que hay es un conflicto sobre quién es titular, la vía no es acordarlo entre técnicos, sino la ley y, en su caso, el control jurisdiccional.

90 Ojo: la cláusula de cierre del artículo 149.3 va en un solo sentido

contraste clave

La cláusula de cierre se cita mal constantemente. El artículo 149.3 dice dos cosas distintas y hay que saberlas separadas. La primera: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos, es decir, la Comunidad solo entra si su Estatuto lo dice. La segunda: la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas, y el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. La trampa consiste en invertir la segunda parte y afirmar que lo no atribuido al Estado corresponde sin más a las Comunidades Autónomas: no es eso, la atribución exige Estatuto, y lo que no se asumió se queda en el Estado, además con prevalencia y con supletoriedad del derecho estatal.

---

la clave para no fallar

91 Ojo: dos Administraciones no pueden prestar el mismo servicio público a la vez

contraste clave

El error que se cuela en los supuestos prácticos de competencias locales es creer que un municipio puede asumir cualquier competencia siempre que tenga presupuesto. El artículo 7.4 de la Ley 7/1985 no permite ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación sin más: exige que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, con informes previos vinculantes de la Administración competente por razón de la materia, señalando la inexistencia de duplicidades, y de la que tenga atribuida la tutela financiera. Y el artículo 25.5 cierra el circuito: la ley que determine la competencia municipal propia debe garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

---

la clave para no fallar

92 Mapa del reparto competencial

ESQUEMA 01 DE 01

Las reglas del reparto, con su artículo

Del catálogo asumible del artículo 148 a la cláusula de cierre del 149.3

	Art. 148.1 CE Catálogo asumible	**Art. 149.1 CE** Competencia exclusiva del Estado	**Art. 149.3 CE** Cláusula de cierre	**Art. 150 CE** Técnicas de relación	**Arts. 7 y 25.5 LRBRL** Competencias locales
QUÉ DICE	Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las materias que enumera	El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias del listado, con las bases y la legislación	Lo no atribuido al Estado puede corresponder a las Comunidades en virtud de sus Estatutos; lo	Ley marco, transferencia o delegación por ley orgánica y leyes de armonización con mayoría abso	Las competencias locales son propias o delegadas; la ley determina las propias garantizando
QUIÉN DECIDE	La Comunidad, a través de su Estatuto	El Estado, con sus normas	El Estatuto para asumir; el Estado por defecto	Las Cortes Generales	El Estado y las Comunidades Autónomas por ley
CONSECUENCIA PRÁCTICA	No reparte por sí solo: habilita. Dos Comunidades pueden tener competencias distintas	Exclusiva sin adjetivos es competencia plena; bases, legislación básica o normas básicas señalan	La Comunidad solo entra si su Estatuto lo dice, y lo estatal es supletorio en todo caso	Sirven para materias que no encajan en las dos listas sin romper el reparto	Un mismo servicio público no se presta dos veces con cargo a dos presupuestos

La ley que atribuya una competencia municipal propia debe garantizar que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública (artículo 25.5 de la Ley 7/1985).

93 Glosario del tema

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO

la del artículo 149.1 de la Constitución. El Estado legisla y ejecuta, sin intervención autonómica, salvo los apartados que reservan solo las bases o la legislación básica.

COMPETENCIA COMPARTIDA

el Estado fija las bases, la legislación básica o las normas básicas y la Comunidad Autónoma desarrolla y ejecuta.

COMPETENCIA EJECUTIVA

el Estado retiene la legislación y la Comunidad ejecuta. El ejemplo literal es la legislación laboral del artículo 149.1.7ª, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

CLÁUSULA DE CIERRE

el artículo 149.3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado pueden corresponder a las Comunidades en virtud de sus Estatutos; las no asumidas por los Estatutos corresponden al Estado, cuyas normas prevalecen en caso de conflicto y cuyo derecho es supletorio.

LEY MARCO

ley estatal que, en materias de competencia estatal, atribuye a las Comunidades la facultad de dictar normas legislativas para sí mismas dentro de los principios, bases y directrices de esa ley (artículo 150.1).

LEY DE ARMONIZACIÓN

ley estatal que establece los principios necesarios para armonizar disposiciones normativas autonómicas, aun en materias de competencia autonómica, cuando lo exija el interés general, con apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara (artículo 150.3).

COMPETENCIAS PROPIAS LOCALES

las determinadas por ley para municipios, provincias, islas y demás Entidades Locales territoriales, que se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad (artículo 7.2 de la Ley 7/1985).

94 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El reparto se lee en tres artículos: el 148.1 habilita, el 149.1 reserva al Estado y el 149.3 cierra el sistema con prevalencia y supletoriedad del derecho estatal.
- ☑ Bases, legislación básica o normas básicas son la señal de competencia compartida; competencia exclusiva sin adjetivos es competencia plena.
- ☑ Las tres técnicas del artículo 150 son ley marco, transferencia o delegación por ley orgánica y armonización con mayoría absoluta de cada Cámara.
- ☑ Estado y Comunidades no se relacionan por jerarquía: se relacionan por lealtad institucional, colaboración, cooperación y coordinación, con cuatro controles del artículo 153 y la coacción del artículo 155 como último recurso.
- ☑ En el ámbito local, las competencias son propias o delegadas, y la ley que atribuye una competencia propia debe garantizar que no se produzca atribución simultánea a otra Administración Pública.

95 Qué es el Estatuto de Autonomía de Andalucía y cómo se ordena

El Estatuto de Autonomía de Andalucía es la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Esa fecha es la respuesta a media docena de preguntas de test, así que conviene fijarla bien: se tramitó como ley orgánica porque el artículo 81 de la Constitución reserva esa forma a las normas que desarrollan los estatutos de autonomía, y el propio texto se define en su artículo 1.3 como la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Su disposición derogatoria deja sin efecto la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, que fue el primer Estatuto andaluz: cuando un examen ofrece las dos fechas, la vigente es siempre 2007.

El Estatuto tiene 250 artículos y se ordena en un preámbulo, un Título preliminar y diez títulos numerados del I al X, más cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. Los títulos dibujan el recorrido completo del autogobierno: derechos sociales, deberes y políticas públicas en el Título I; competencias de la Comunidad Autónoma en el Título II; organización territorial en el Título III; organización institucional en el Título IV; el Poder Judicial en Andalucía en el Título V; economía, empleo y hacienda en el Título VI; medio ambiente en el Título VII; medios de comunicación social en el Título VIII; relaciones institucionales en el Título IX; y la reforma del Estatuto en el Título X.

Para la prueba de esta plaza, el Título II es el que más pesa: sus artículos 42 a 88 reparten las competencias entre la Junta de Andalucía y el Estado, y de ahí salen casi todas las preguntas de competencia. El artículo 1 define a Andalucía como nacionalidad histórica que se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la unidad de la nación española, conforme al artículo 2 de la Constitución, y propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 2 fija el territorio: los municipios de las ocho provincias, de Almería a Sevilla. Ni un listado de comarcas ni de mancomunidades: las ocho provincias.

La reforma del Estatuto se regula en los artículos 248 a 250 y tiene dos velocidades. El procedimiento ordinario exige que la iniciativa salga del Gobierno o del Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o de las Cortes Generales; después, aprobación del Parlamento andaluz por mayoría de dos tercios, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, por último, referéndum positivo de los electores andaluces. El procedimiento simplificado, para reformas que no afecten a las relaciones con el Estado, cambia la aprobación de las Cortes por una consulta: si en treinta días las Cortes no se declaran afectadas, se convoca el referéndum.

96 Las tres clases de competencias: artículo 42

El artículo 42 abre el Título II con la clasificación, y esa clasificación es el corazón del tema. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas sobre las materias del Título, y cada clase significa una cosa distinta. Las exclusivas comprenden la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Estado; en ese ámbito, el derecho andaluz es de aplicación preferente en su territorio sobre cualquier otro y el derecho estatal queda como supletorio. Si el enunciado dice que en una competencia exclusiva la ley estatal es preferente, es falso.

Las competencias compartidas comprenden también potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pero en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, y en su ejercicio la Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias. Las competencias ejecutivas son solo función ejecutiva: incluyen la potestad de organización de su propia administración y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para ejecutar la normativa estatal. El artículo añade dos supuestos que suelen quedarse fuera del estudio: las competencias de desarrollo y ejecución del derecho comunitario europeo, y las competencias que el Estado transfiera o delegue por la vía del apartado 3.

El alcance territorial está en el artículo 43

el ejercicio de las competencias autonómicas despliega su eficacia en el territorio de Andalucía, salvo los supuestos de eficacia extraterritorial que el propio Estatuto o las leyes del Estado reconocen. Cuando el objeto de la competencia tiene un alcance superior al territorio andaluz, la Comunidad ejerce sobre la parte situada en su territorio, sin perjuicio de los instrumentos de colaboración con otros entes territoriales o de la coordinación estatal. Es la respuesta a la pregunta clásica sobre cuencas hidrográficas que desbordan Andalucía.

El artículo 44 cierra el bloque con los principios que rigen toda actuación competencial: eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables. Y el apartado 4 del artículo 42 permite algo que se pregunta poco y se falla mucho: la Comunidad Autónoma, cuando así lo acuerde con el Estado, puede ejercer actividades de inspección y sanción respecto a materias de competencia estatal, en los términos del convenio o acuerdo correspondiente. La competencia sigue siendo estatal; lo que se traslada es la actividad inspectora y sancionadora, y siempre por acuerdo.

97 Un caso para distinguir las tres clases

Marta prepara esta oposición en Utrera y se encuentra un supuesto con cuatro apartados. En el primero, una ley andaluza regula por completo el procedimiento de un servicio; en el segundo, la ley andaluza desarrolla una materia dentro de las bases que fijó una ley estatal; en el tercero, la Junta limita su actuación a ejecutar un reglamento estatal; y en el cuarto, un convenio con el Estado permite a la Junta inspeccionar una materia estatal. La pregunta es qué clase de competencia hay en cada apartado.

La respuesta se ordena sola si se mira qué hace la Comunidad en cada caso. En el primero hay competencia exclusiva, porque la ley andaluza despliega potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sin bases estatales previas. En el segundo hay competencia compartida, y la clave del enunciado es la palabra «bases» unida a «normas con rango de ley». En el tercero hay competencia ejecutiva: solo se ejecuta lo ajeno. El cuarto no es una competencia transferida en bloque, sino el supuesto del artículo 42.4: la actividad de inspección y sanción en materia estatal, previo acuerdo. Fíjate en el gesto: no se pregunta por el contenido de cada ley, sino por el nivel en que actúa la Comunidad.

98 Ojo: la fecha del Estatuto y la ley que deroga

contraste clave

El Estatuto de Autonomía de Andalucía vigente es la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que derogó la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. Cualquier respuesta que sitúe en vigor el Estatuto de 1981 es incorrecta.

la clave para no fallar

99 Exclusivas, compartidas y ejecutivas, una frente a otra

Competencias exclusivas
Qué potestades comprende Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva, íntegramente
Qué papel tiene la ley estatal Solo la Constitución, con el derecho estatal como supletorio
Quién manda en caso de conflicto El derecho andaluz es de aplicación preferente en el territorio de Andalucía
Ejemplo de materia Organización territorial, régimen local, servicios sociales, salud
Señal en el enunciado La Comunidad regula por sí sola, sin bases previas

Competencias compartidas	
Qué potestades comprende	Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva, en desarrollo de bases
Qué papel tiene la ley estatal	El Estado fija las bases mediante normas con rango de ley
Quién manda en caso de conflicto	La ley andaluza se mueve dentro del marco de esas bases, con políticas propias
Ejemplo de materia	Inmigración, empleo, transportes, medio ambiente
Señal en el enunciado	El enunciado menciona las bases estatales

Competencias ejecutivas	
Qué potestades comprende	Función ejecutiva y potestad de organización de la propia administración
Qué papel tiene la ley estatal	La normativa estatal se ejecuta, y se desarrolla reglamentariamente cuando procede
Quién manda en caso de conflicto	La Comunidad aplica la norma estatal, no la sustituye
Ejemplo de materia	Ejecución de normativa estatal en materias que no son propias
Señal en el enunciado	El enunciado habla de aplicar o ejecutar lo ya dictado

100 El régimen local: artículo 60

El artículo 60 es la norma que más se pregunta de este tema cuando se pide especial referencia al régimen local. Su apartado 1 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, pero con dos límites que hay que citar juntos: respetando el artículo 149.1.18 de la Constitución y respetando el principio de autonomía local. El apartado enumera el contenido de esa competencia: las relaciones entre las instituciones de la Junta y los entes locales; las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre entes locales y entre estos y la Administración autonómica, incluidas las formas mancomunales, convencionales y consorciales; la determinación de las competencias y potestades propias de los municipios y demás entes locales en los ámbitos del Título III; el régimen de los bienes de dominio público, comunales y patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios públicos; la determinación de los órganos de gobierno de los entes locales creados por la Junta; el régimen de los órganos complementarios; y la regulación del régimen electoral de los entes locales creados por la Junta, con la excepción de los constitucionalmente garantizados.

Los apartados 2 y 3 rematan la arquitectura. Donde no llega el apartado 1, la Comunidad tiene competencia compartida; y en el marco de la regulación general del Estado le corresponden las competencias sobre haciendas locales y tutela financiera de los entes locales, sin perjuicio de la autonomía de estos y dentro de las bases que dicte el Estado conforme al artículo 149.1.18 de la Constitución. El desarrollo de todo este bloque se hace por ley: el artículo 98 ordena que una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica estatal, regule las relaciones entre la Junta y los entes locales y las técnicas de cooperación y colaboración.

La organización territorial tiene su propia norma en el artículo 59: la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre organización territorial, respetando la garantía institucional de los artículos 140 y 141 de la Constitución, y esa competencia incluye la determinación, creación, modificación y supresión de las entidades que configuran la organización territorial de Andalucía, así como la creación, supresión y alteración de los términos de los entes locales y las comarcas. El artículo 91 define el municipio como la entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, cuyo gobierno y administración corresponden al Ayuntamiento; la alteración de términos y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia se hacen según la legislación autonómica, en el marco de la legislación básica del Estado.

El artículo 96 se ocupa de la provincia, entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios, cuyo gobierno corresponde a la Diputación. Cualquier alteración de los límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes Generales, y la Diputación asume la coordinación municipal, el asesoramiento, la asistencia y la cooperación con los municipios, sobre todo los de menor población, además de las competencias que le atribuya la legislación básica estatal y la autonómica de desarrollo. La Junta coordina la actuación de las Diputaciones en esas materias de interés general, con una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento andaluz, y coordina en todo caso los planes provinciales de obras y servicios.

101 Lo que el Estatuto garantiza a los municipios

El artículo 92 garantiza a los municipios andaluces un núcleo competencial propio que ejercen con plena autonomía, sujeto solo a los controles de constitucionalidad y legalidad, y enumera las materias sobre las que tienen competencias propias en los términos que determinen las leyes. La lista importa a esta oposición porque una de esas letras es la que da sentido al puesto: los Ayuntamientos tienen competencia propia sobre la gestión de los servicios sociales comunitarios. Junto a ella aparecen la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; la planificación y gestión de viviendas; los servicios básicos de abastecimiento de agua, alumbrado, residuos, limpieza viaria, prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros; la conservación de vías públicas; la movilidad y accesibilidad; el cementerio y los servicios funerarios; la defensa de usuarios y consumidores; la promoción del turismo, de la cultura y del deporte.

El artículo 93 regula la transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos: se hacen por ley aprobada por mayoría absoluta, siempre con la necesaria suficiencia financiera para poder desarrollarlas, y conforme a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad institucional, quedando en el ámbito de la Junta la planificación y el control. Las competencias transferidas o delegadas deben referirse sustancialmente a la prestación o ejercicio de la materia, y la Comunidad puede mantener las facultades de ordenación, planificación y coordinación generales.

Cierran el mapa local el artículo 94, que remite a una ley la regulación de áreas metropolitanas, mancomunidades, consorcios y otras agrupaciones de municipios atendiendo a sus características demográficas, geográficas, funcionales, organizativas y de capacidad de gestión; el artículo 95, que ordena crear por ley un órgano mixto de representación de la Junta y de los Ayuntamientos andaluces como ámbito permanente de diálogo y colaboración, que será consultado en la tramitación de las disposiciones y planes que afecten específicamente a las corporaciones locales; y el artículo 97, que configura la comarca como agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines, cuya creación exige ley del Parlamento andaluz, acuerdo de los Ayuntamientos afectados y aprobación del Consejo de Gobierno.

102 Un caso de régimen local en un ayuntamiento andaluz

El Ayuntamiento de un municipio sevillano quiere reorganizar la atención de los servicios sociales comunitarios y aprobar una ordenanza propia sobre el acceso a las prestaciones. En el pleno surge la duda de siempre: si el régimen local es competencia de la Comunidad Autónoma, quien manda es la ley andaluza y el Ayuntamiento no puede moverse. La duda esconde dos verdades que hay que separar.

La primera

la competencia exclusiva de la Comunidad sobre régimen local del artículo 60.1 se ejerce respetando el artículo 149.1.18 de la Constitución, de modo que la legislación básica sobre régimen local sigue siendo estatal, y respetando el principio de autonomía local, de manera que el núcleo competencial propio de los municipios del artículo 92 no queda a disposición de la Junta. La segunda: dentro de ese marco, la gestión de los servicios sociales comunitarios es competencia propia del municipio, y la Comunidad puede transferir o delegar competencias por ley aprobada por mayoría absoluta y con suficiencia financiera. Si el enunciado dice que la Comunidad puede delegar en el Ayuntamiento sin dotación económica, es falso: la suficiencia financiera es requisito legal, no una recomendación.

103 Ojo: competencia autonómica no es legislación básica estatal

contraste clave

El régimen local es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, pero ejercida respetando el artículo 149.1.18 de la Constitución: la legislación básica sobre régimen local sigue siendo estatal. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo y el examen juega con esa pareja.

---

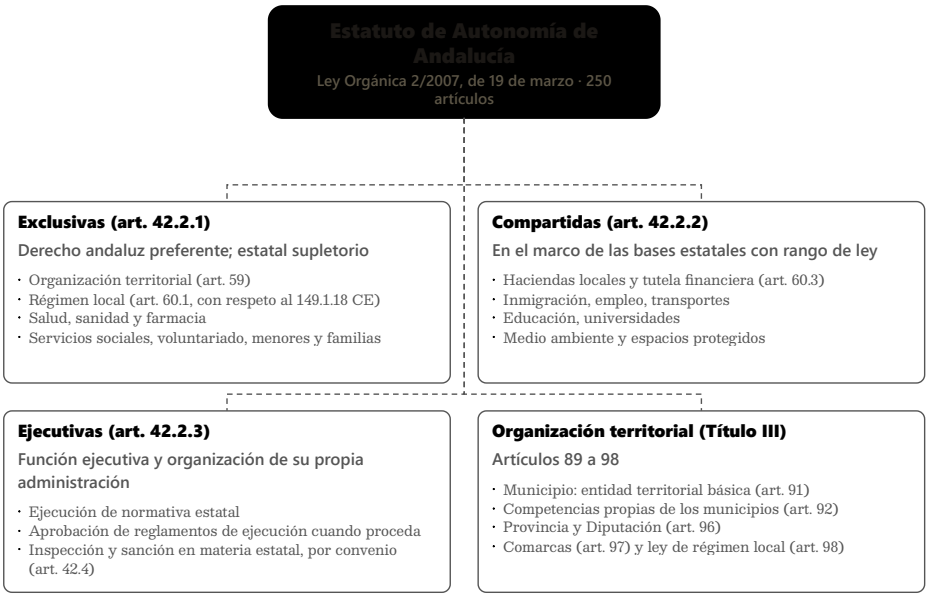
la clave para no fallar

104 Mapa del ámbito competencial andaluz

ESQUEMA 01 DE 01

ompetencias de la Comunidad Autónoma (Título II del Estatuto

Artículos 42 a 88 · exclusivas, compartidas y ejecutivas



Lo que decide la respuesta en un test no es la materia, sino el nivel en que actúa la Comunidad: regular sin bases, desarrollar bases estatales o solo ejecutar.

105 Glosario del tema

NORMA INSTITUCIONAL BÁSICA

la definición que el artículo 1.3 del Estatuto da de sí mismo. Es el Estatuto de Autonomía, y fija la organización y las competencias de la Comunidad.

NACIONALIDAD HISTÓRICA

la expresión con la que el artículo 1.1 define a Andalucía al constituirse en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad de la nación española y conforme al artículo 2 de la Constitución.

COMPETENCIA EXCLUSIVA

la que comprende potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva, sin bases estatales previas; el derecho andaluz es preferente en el territorio y el estatal, supletorio.

COMPETENCIA COMPARTIDA

la que permite legislar y ejecutar dentro del marco de las bases que el Estado fije por norma con rango de ley, sin dejar de poder establecer políticas propias.

COMPETENCIA EJECUTIVA

la que se limita a la función ejecutiva y a la potestad de organización de la propia administración, con reglamentos de ejecución de la normativa estatal cuando proceda.

SUFICIENCIA FINANCIERA

el requisito que el artículo 93 impone a toda ley que transfiera o delegue competencias en los Ayuntamientos. Sin dotación no hay transferencia válida.

LEY DE RÉGIMEN LOCAL

la norma autonómica que, en el marco de la legislación básica del Estado, regula las relaciones entre la Junta y los entes locales y las técnicas de cooperación, según el artículo 98.

106 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El Estatuto vigente es la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo; la Ley Orgánica 6/1981 está derogada por su disposición derogatoria.
- ☑ 250 artículos, un preámbulo, un Título preliminar y diez títulos numerados; las competencias viven en el Título II, artículos 42 a 88.
- ☑ El artículo 42 clasifica las competencias en exclusivas, compartidas y ejecutivas: lo que decide la respuesta es el nivel en que actúa la Comunidad, no la materia.
- ☑ El artículo 60.1 da a la Comunidad competencia exclusiva sobre régimen local, respetando el artículo 149.1.18 de la Constitución y la autonomía local: la legislación básica sigue siendo estatal.
- ☑ Los municipios tienen competencias propias del artículo 92, entre ellas la gestión de los servicios sociales comunitarios, y toda transferencia exige ley por mayoría absoluta y suficiencia financiera.

107 Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza

La Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma, y el artículo 99.1 del Estatuto la define con una lista cerrada de tres piezas: el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. El error más frecuente en el test no es olvidar una de las tres: es añadir una cuarta que no está en esa lista.

El artículo 99.2 completa el cuadro por remisión

forman parte también de la organización de la Junta las instituciones y órganos del Capítulo VI del Título IV, que son cinco. El Defensor del Pueblo Andaluz, comisionado del Parlamento y elegido por mayoría cualificada (art. 128). El Consejo Consultivo, superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de su Administración (art. 129). La Cámara de Cuentas, órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria, que depende orgánicamente del Parlamento (art. 130). El Consejo Audiovisual, autoridad audiovisual independiente (art. 131). Y el Consejo Económico y Social, órgano colegiado consultivo en materia económica y social (art. 132).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no está en esa lista, y por eso es un señuelo tan habitual. El Estatuto lo regula en el Título V, El Poder Judicial en Andalucía, y lo define como el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía (art. 140). Es poder judicial, no organización política de la Junta: cuando una pregunta lo coloca entre las instituciones de autogobierno, la opción que lo excluye es la correcta. Por ejemplo, un enunciado que contraste el Parlamento, la Presidencia y el TSJA está midiendo justo esa frontera.

Debajo de las instituciones está la Administración de la Junta de Andalucía, que no es una cuarta pieza política sino el aparato que ejecuta. La Ley 9/2007 la define como el conjunto de órganos jerárquicamente ordenados que, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla las funciones ejecutivas de carácter administrativo, y actúa con personalidad jurídica única (art. 2). Se organiza en Consejerías, y a cada una le corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad (art. 23).

La estructura territorial de esa Administración admite tres figuras en la provincia: las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales, que solo existen si las crea un decreto del Consejo de Gobierno (art. 35). Sus principios de actuación —eficacia, jerarquía, desconcentración funcional y territorial, coordinación, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos— están en el artículo 133 del Estatuto y en el artículo 3 de la Ley 9/2007.

108 Caso resuelto: qué órganos son la Junta y cuáles no

Caso. María repasa el organigrama con la lista que le han pasado: Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno, Presidencia de la Junta, Defensor del Pueblo Andaluz, Cámara de Cuentas y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El enunciado le pide señalar qué órganos integran la Junta de Andalucía y duda con los dos últimos. La respuesta la da el artículo 99.1, que enumera tres piezas y ninguna es judicial: Parlamento, Presidencia de la Junta y Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia no está en esa lista porque el Estatuto lo regula en el Título V, sobre el Poder Judicial en Andalucía, y es órgano jurisdiccional.

El segundo paso del mismo caso. Si la pregunta se formula como «¿qué instituciones y órganos forman parte además de la organización de la Junta?», la lista se abre: entran la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo Andaluz, y con ellos el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y el Consejo Económico y Social. Son las cinco instituciones del Capítulo VI del Título IV a las que remite el artículo 99.2, y ahí el Tribunal Superior de Justicia sigue sin aparecer.

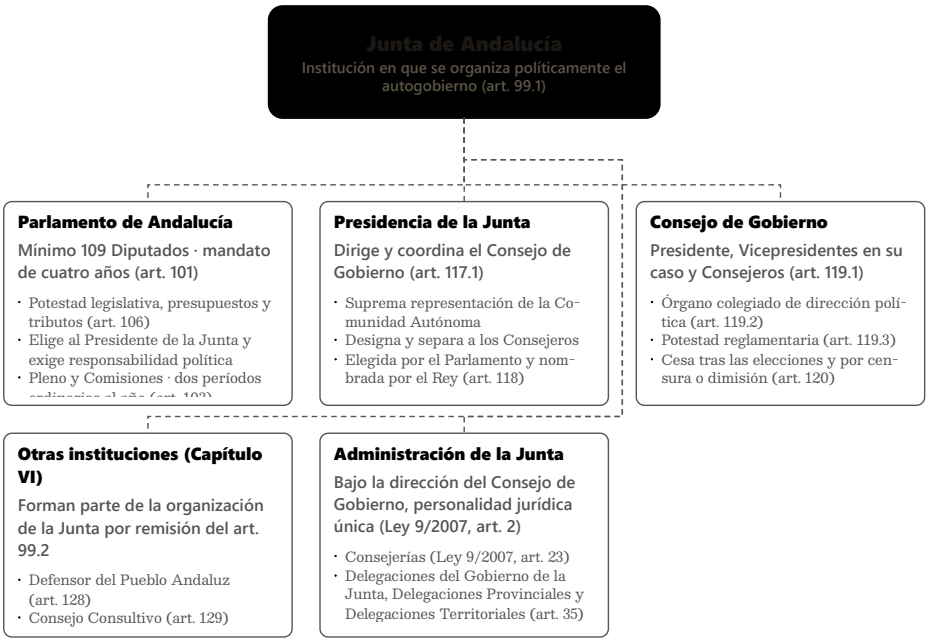
El paso que decide el examen. Si el supuesto baja un nivel y habla de la Administración, la respuesta se mueve otra vez: la Administración de la Junta no es una de las tres piezas del artículo 99.1, sino el aparato que ejecuta, con personalidad jurídica única, organizado en Consejerías y desplegado en la provincia por Delegaciones del Gobierno, Delegaciones Provinciales y, en su caso, Delegaciones Territoriales. La regla con la que María cierra el supuesto: la palabra «instituciones» lleva al artículo 99 del Estatuto, la palabra «Administración» lleva a la Ley 9/2007, y el Tribunal Superior de Justicia no sale en ninguna de las dos.

109 El mapa institucional de Andalucía

ESQUEMA 01 DE 01

Las instituciones de la Junta de Andalucía y su entorno

Artículo 99 del Estatuto: tres piezas, más los órganos del Capítulo VI



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no aparece en el mapa de la Junta: el Estatuto lo sitúa en el Título V, El Poder Judicial en Andalucía (art. 140).

110 El Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento

El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz y es inviolable (art. 100). Se compone de un mínimo de 109 Diputados y Diputadas elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y sus miembros representan a toda Andalucía: no están sujetos a mandato imperativo (art. 101.1). Ese mínimo es un suelo que la ley electoral concreta provincia a provincia, así que el número real de escaños puede ser mayor, nunca inferior.

El mandato dura cuatro años, y termina de dos maneras distintas: por el transcurso de esos cuatro años desde la elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 101.2). La segunda puerta es la que confunde en el examen. La disolución anticipada acorta la legislatura, y en ese caso el mandato de los Diputados titulares y suplentes que integran la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara, no más allá.

La circunscripción electoral es la provincia, y ninguna provincia puede tener más del doble de Diputados que otra; la elección se verifica atendiendo a criterios de representación proporcional (art. 104.1 y 104.2). Los plazos se preguntan tal cual: las elecciones se celebran entre los treinta y los sesenta días posteriores a la expiración del mandato, y los Diputados electos son convocados para la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones (art. 104.3). Son electores y elegibles los andaluces mayores de dieciocho años que estén en pleno goce de sus derechos políticos (art. 104.4).

El Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria (art. 102). En la práctica eso significa que se dota de su propio Reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma exige el voto de la mayoría absoluta de los Diputados, que ese Reglamento establece el Estatuto del Diputado, y que el Parlamento elabora y aprueba su presupuesto con facultades plenas de modificación, ejecución, liquidación y control.

Funciona en Pleno y en Comisiones (art. 103.2)

el Pleno puede delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, y puede recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado, pero la aprobación de las leyes de contenido presupuestario y tributario y de todas las que requieran mayoría cualificada corresponde en todo caso al Pleno. Elige de entre sus miembros al Presidente o Presidenta, la Mesa y la Diputación Permanente (art. 103.1), y se reúne en dos períodos ordinarios al año que suman un mínimo de ocho meses: el primero se inicia en septiembre y el segundo en febrero (art. 103.3). Las sesiones extraordinarias las convoca su Presidente, previa aprobación de la Diputación Permanente, a petición de esta, de una cuarta parte de los Diputados o de los grupos que determine el Reglamento, y también a petición del Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno.

Los Diputados gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos, incluso después de haber cesado en su mandato. Durante el mandato no pueden ser detenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, salvo en caso de flagrante delito, y corresponde decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; fuera de ese territorio, la responsabilidad penal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 101.3).

111 Qué puede hacer el Parlamento, por bloques

Potestad legislativa (art. 106.1.º)
la propia de la Comunidad Autónoma, más la que le corresponda de acuerdo con el artículo 150.1 y 2 de la Constitución. Es la función que define al Parlamento y la que sostiene todas las demás.

Orientación, impulso y control (art. 106.2.º y 3.º)
orienta e impulsa la acción del Consejo de Gobierno y controla esa acción y la de la Administración situada bajo su autoridad, pudiendo crear comisiones de investigación o atribuir esa facultad a las comisiones permanentes.

Presupuestos y tributos (art. 106.4.º y 5.º)
examen, enmienda y aprobación de los presupuestos, y potestad de establecer y exigir tributos, autorizar la emisión de deuda pública y el recurso al crédito.

Nombramientos y responsabilidad (art. 106.6.º, 7.º y 8.º)
elección del Presidente de la Junta, exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno y apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente.

Relación con el Estado y con otras Comunidades (art. 106.9.º, 10.º, 16.º y 18.º): presentación de proposiciones de ley al Congreso por el artículo 87.2 de la Constitución, autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en convenios con otras Comunidades Autónomas, interposición de recursos de inconstitucionalidad y personación en los procesos constitucionales, y solicitud al Estado de atribución, transferencia o delegación de facultades.

Control económico (art. 106.11.º, 12.º, 14.º y 15.º)
aprobación de los planes económicos, examen y aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma sin perjuicio del control de la Cámara de Cuentas, control de las empresas públicas andaluzas y de los medios de comunicación social dependientes de la Comunidad.

Organización y designaciones (art. 106.13.º y 17.º)
ordenación básica de los órganos y servicios de la Comunidad Autónoma, y designación de los Senadores y Senadoras que correspondan a Andalucía, que puede recaer en cualquier ciudadano con la condición política de andaluz.

art. 107 **Presencia equilibrada**
en los nombramientos y designaciones de instituciones y órganos que corresponda efectuar al Parlamento rige el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres

112 Ojo: el mandato de cuatro años y la disolución anticipada

contraste clave

El artículo 101.2 fija dos finales del mandato, no uno: el Parlamento se elige por un mandato ordinario de cuatro años y el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. Confundir el mandato ordinario con la disolución anticipada es el error más frecuente, y quien memoriza solo «cuatro años» falla en cuanto el supuesto introduce una disolución anticipada. La disolución la decreta el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, y el decreto fija la fecha de las elecciones; no puede tener lugar mientras esté en trámite una moción de censura, ni procede una nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo el supuesto del artículo 118.3 (art. 127). Cuando el enunciado da por terminada la legislatura antes de tiempo, la pregunta casi siempre es qué pasó con la Diputación Permanente: su mandato se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara.

---

la clave para no fallar

113 Caso resuelto: la legislatura que se agota

Caso. Rocío prepara el supuesto de una legislatura andaluza que llega a su final: el mandato expira el 14 de marzo y las elecciones se convocan para el 25 de abril, cuarenta y dos días después. El calendario es válido, porque las elecciones deben tener lugar entre los treinta y los sesenta días posteriores a la expiración del mandato (art. 104.3): cuarenta y dos días caen dentro de la horquilla. Si el supuesto adelantara la cita al 25 de marzo, once días después, el calendario sería nulo por debajo del mínimo.

Corregido el supuesto, la segunda pregunta es cuándo debe constituirse la Cámara. Los Diputados electos han de ser convocados para la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones (art. 104.3). Es un plazo de convocatoria, no de constitución efectiva: quien lo lee como «veinticinco días para constituir el Parlamento» elige la opción equivocada.

Y si en ese mismo supuesto el Presidente de la Junta hubiera decretado la disolución del Parlamento antes del final natural del mandato, el mandato habría terminado el día de la disolución, no a los cuatro años, y los Diputados de la Diputación Permanente habrían continuado en funciones hasta la constitución de la nueva Cámara (art. 101.2).

114 La Presidencia de la Junta de Andalucía

La Presidencia de la Junta es una de las tres piezas del artículo 99.1, y sus funciones están enumeradas en el artículo 117.1: dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. Esa última expresión se pregunta literalmente: la representación ordinaria del Estado en Andalucía corresponde al Presidente de la Junta.

Puede delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los Vicepresidentes o Consejeros (art. 117.2), es responsable políticamente ante el Parlamento (art. 117.3) y puede proponer, por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos y conforme al artículo 78, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunidad Autónoma sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales (art. 117.4).

La elección es indirecta

el Presidente de la Junta es elegido de entre sus miembros por el Parlamento (art. 118.1). El Presidente del Parlamento, previa consulta a los Portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propone un candidato (art. 118.2). El candidato presenta su programa al Parlamento y necesita, en primera votación, mayoría absoluta; de no obtenerla, se procede a una nueva votación cuarenta y ocho horas después y la confianza se entiende otorgada con mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones (art. 118.3).

Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato haya obtenido la mayoría simple, el Parlamento queda automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convoca nuevas elecciones (art. 118.3). Una vez elegido, el Presidente es nombrado por el Rey y procede a designar a los miembros del Consejo de Gobierno, distribuyendo entre ellos las funciones ejecutivas correspondientes (art. 118.4).

Su responsabilidad penal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y ante el mismo Tribunal la civil en que hubiera incurrido con ocasión del ejercicio de su cargo (art. 118.5). No es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: esa es precisamente la diferencia con los Consejeros, cuya responsabilidad penal se exige ante el TSJA para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción (art. 122.1).

115 La investidura del Presidente, paso a paso

01 **Propuesta del Presidente del Parlamento**

Previa consulta a los Portavoces de los partidos o grupos con representación parlamentaria

02 **Presentación del programa**

El candidato presenta su programa al Parlamento

03 **Mayoría absoluta**

Si la obtiene, queda elegido: el Rey le nombra Presidente de la Junta

04 **Nueva votación cuarenta y ocho horas después**

Basta la mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones

05 **Sucesivas propuestas**

Si no hay mayoría simple, se tramitan nuevas propuestas en la misma forma

06 **Dos meses desde la primera votación**

Sin mayoría simple, el Parlamento queda automáticamente disuelto

07 **Convocatoria de elecciones**

El Presidente de la Junta en funciones convoca nuevas elecciones

116 Ordena la investidura E001

- Cuarenta y ocho horas después, nueva votación: basta mayoría simple
- El candidato presenta su programa al Parlamento
- Si nadie obtiene mayoría simple, se tramitan sucesivas propuestas
- A los dos meses de la primera votación, el Parlamento queda disuelto y se convocan elecciones
- El Presidente del Parlamento propone un candidato tras consultar a los Portavoces
- Primera votación: se exige mayoría absoluta

117 Caso resuelto: dos meses sin mayoría

Caso. Javier resuelve un supuesto de investidura fallida: el candidato propuesto no obtiene mayoría absoluta en la primera votación y, cuarenta y ocho horas después, tampoco mayoría simple. Se tramitan dos propuestas más y, a los dos meses de la primera votación, ninguna ha reunido mayoría simple. ¿Qué ocurre? No hay una tercera vuelta ni decide el Consejo de Gobierno: el Parlamento queda automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convoca nuevas elecciones (art. 118.3).

El plazo se cuenta desde la primera votación, no desde la última propuesta, y ese detalle cambia la respuesta del supuesto. Los dos meses no son un plazo para negociar: son el punto en que la disolución se produce por ministerio del artículo 118.3, sin decreto de disolución del Presidente y sin intervención del Consejo de Gobierno.

Si el candidato hubiera salido elegido, el nombramiento no lo haría el Parlamento: lo hace el Rey, y a partir de ahí es el Presidente quien designa a los Consejeros y distribuye entre ellos las funciones ejecutivas (art. 118.4). Para el cierre del caso, la responsabilidad: la penal del Presidente se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 118.5).

118 El Consejo de Gobierno: composición y funciones

El Consejo de Gobierno está integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Consejeros (art. 119.1). Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma, dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía (art. 119.2). Dirección política y ejecución administrativa en la misma definición: el examen pregunta por las dos.

Su atribución más examinada, después de la dirección política, es la potestad reglamentaria: corresponde al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma (art. 119.3). Le corresponden también la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 119.4), y puede plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales por conducto de su Presidente (art. 119.5).

El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento y, además, en los casos de pérdida de cuestión de confianza, aprobación de moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del Presidente (art. 120). En todos esos supuestos continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno, y ese cese en funciones es lo que permite que la Administración no se detenga entre dos gobiernos.

El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros se regulan por ley del Parlamento de Andalucía, que determina las causas de incompatibilidad: el Presidente y los Consejeros no pueden ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna (art. 121). La responsabilidad penal de los Consejeros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; ante este último se exige la civil (art. 122).

Cierran el bloque las dos potestades del artículo 123

el Consejo de Gobierno puede ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, y la Comunidad Autónoma indemniza a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor. Es la responsabilidad patrimonial de la Administración, y su puerta de entrada en el tema es el Consejo de Gobierno.

119 Control del Consejo de Gobierno: quién responde y con qué mayoría

art. 124 — Responsabilidad solidaria

el Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. Solidaria ante la Cámara, directa la de cada uno: las dos cosas a la vez

art. 125.1 — Cuestión de confianza

la plantea el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los Diputados

art. 125.2 — Si el Parlamento niega la confianza

el Presidente presenta su dimisión ante el Parlamento y el Presidente del Parlamento convoca, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente por el procedimiento del artículo 118

art. 126.1 — Moción de censura

el Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno mediante su adopción por mayoría absoluta. Ha de ser propuesta al menos por una cuarta parte de los parlamentarios y ha de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta

art. 126.1 **Trámites de la moción**

no puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación, y si no fuese aprobada, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones

art. 126.2 **Si la moción prospera**

el Presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquella se entiende investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombra Presidente de la Junta: no hay segunda votación ni nuevo procedimiento de investidura

art. 127 **Disolución del Parlamento**

la decreta el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, y el decreto fija la fecha de las elecciones. No puede tener lugar con una moción de censura en trámite, ni procede nueva disolución antes de un año desde la anterior, salvo el supuesto del artículo 118.3

120 Cuestión de confianza frente a moción de censura

	moción de censura (art. 126)	cuestión de confianza (art. 125)
Quién la plantea	Al menos una cuarta parte de los parlamentarios	El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno
Mayoría que exige	Mayoría absoluta del Parlamento	Mayoría simple de los Diputados
Lleva candidato	Sí: ha de incluir un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta	No: se vota el programa o una declaración de política general
Trámite de espera	No puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación	No tiene trámite de espera: se vota cuando se plantea
Si prospera	El Presidente dimite y el candidato incluido se entiende investido; el Rey le nombra	La confianza se entiende otorgada y el Presidente continúa en el cargo

	moción de censura (art. 126)	cuestión de confianza (art. 125)
Si fracasa	Sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones	El Presidente dimite y el Parlamento elige nuevo Presidente en el plazo máximo de quince días

121 Ojo: el Consejo de Gobierno sí responde con moción de censura

contraste clave

Enunciados de la competencia invierten esta pareja, y el Estatuto dice justo lo contrario: el Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de forma solidaria (art. 124) y el Parlamento puede exigir esa responsabilidad mediante la moción de censura del artículo 126, con mayoría absoluta, al menos una cuarta parte de los parlamentarios y un candidato a la Presidencia incluido en la propuesta. Quien afirme que el Presidente de la Junta no puede ser objeto de moción de censura está describiendo lo contrario de lo que dice el Estatuto. La confusión nace de mezclar los dos instrumentos: la cuestión de confianza la plantea el propio Presidente sobre su programa o una declaración de política general y se gana con mayoría simple (art. 125.1). La regla que decide la pregunta: mayoría simple para la confianza, mayoría absoluta para la censura, y solo la censura exige candidato alternativo. Y una precisión que se cuela en los resúmenes de la competencia: en el texto consolidado del Estatuto no hay ningún precepto que atribuya al Presidente de la Junta un voto de calidad o dirimente en el Consejo de Gobierno. El órgano colegiado de dirección política es el Consejo de Gobierno (art. 119.2) y el Presidente lo dirige y coordina (art. 117.1), pero el desempate por voto de calidad no existe en el Estatuto.

---

la clave para no fallar

122 Caso resuelto: quién responde de qué

Caso. En el supuesto de Manuel, el Parlamento aprueba por mayoría absoluta una moción de censura presentada por una cuarta parte de los Diputados e incluido un candidato a la Presidencia. ¿Qué ocurre con el Consejo de Gobierno? El Presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en la moción se entiende investido de la confianza de la Cámara: el Rey le nombra Presidente (art. 126.2). El Consejo de Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (art. 120).

Si en ese mismo supuesto la moción no hubiera prosperado, sus signatarios no podrían presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 126.1), y el Presidente de la Junta podría decretar la disolución del Parlamento, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad (art. 127.1). Las dos salidas del supuesto fracasado son esas: esperar al siguiente período de sesiones o disolver.

El cierre del caso es la pregunta que más se falla: el Consejo de Gobierno responde solidariamente ante el Parlamento, pero la responsabilidad penal no es solidaria. La de los Consejeros se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (art. 122.1); la del Presidente, siempre ante el Supremo (art. 118.5). Lo solidario es lo político.

123 Clasifica: qué mayoría exige cada decisión del Parlamento E002

Clasifica: qué mayoría exige cada decisión del Parlamento

Ítems (autoevaluación):

Leyes de contenido presupuestario y tributario y las que requieran mayoría cualificada (art. 103.2)
Aprobación o reforma del Reglamento del Parlamento (art. 102.2)
Cuestión de confianza planteada por el Presidente (art. 125.1)
Segunda votación de investidura, cuarenta y ocho horas después de la primera (art. 118.3)
Ley electoral (art. 105.1)
Moción de censura (art. 126.1)

124 Glosario del tema

JUNTA DE ANDALUCÍA

la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma, integrada por el Parlamento, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno, más las instituciones y órganos del Capítulo VI del Título IV (art. 99).

INVESTIDURA

el procedimiento del artículo 118 por el que el Parlamento elige al Presidente de la Junta de entre sus miembros, a propuesta del Presidente del Parlamento, con mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple cuarenta y ocho horas después.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

la que plantea el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, sobre su programa o una declaración de política general, y que se entiende otorgada con mayoría simple (art. 125.1).

MOCIÓN DE CENSURA

el instrumento del artículo 126 por el que el Parlamento exige la responsabilidad política del Consejo de Gobierno, con mayoría absoluta, al menos una cuarta parte de los parlamentarios y un candidato a la Presidencia incluido en la propuesta.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

el órgano que el Parlamento elige de entre sus miembros y cuyo mandato se prorroga, en el caso de disolución anticipada, hasta la constitución de la nueva Cámara (arts. 101.2 y 103.1).

CONSEJO DE GOBIERNO EN FUNCIONES

el Consejo de Gobierno cesante que continúa hasta la toma de posesión del nuevo, y que evita que la Administración quede sin dirección entre dos gobiernos (art. 120).

POTESTAD REGLAMENTARIA

la que el artículo 119.3 reconoce al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, para dictar normas de rango inferior a la ley.

DELEGACIÓN TERRITORIAL

órgano territorial provincial que solo existe si lo crea un decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia (Ley 9/2007, art. 35.2).

125 Fichas de repaso del tema E003

término 1/8

Composición de la Junta de Andalucía

término 2/8

Número mínimo de Diputados

término 3/8

Períodos ordinarios de sesiones

término 4/8

Plazos electorales

término 5/8

Mayoría para investir al Presidente

término 6/8

Mayoría de la moción de censura

término 7/8

Mayoría de la cuestión de confianza

término 8/8

Cese del Consejo de Gobierno

126 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Junta de Andalucía se compone de tres piezas —Parlamento, Presidencia y Consejo de Gobierno— y de las instituciones del Capítulo VI; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pertenece al Título V del Estatuto, El Poder Judicial en Andalucía, y no a esa organización.
- ☑ El Parlamento tiene un mínimo de 109 Diputados, se elige por cuatro años y puede terminar antes por disolución: las elecciones van entre treinta y sesenta días después del mandato, y la sesión constitutiva se convoca dentro de los veinticinco días siguientes.
- ☑ El Presidente de la Junta lo elige el Parlamento con mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple cuarenta y ocho horas después; a los dos meses sin mayoría simple, el Parlamento queda disuelto y el Presidente en funciones convoca elecciones.
- ☑ El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de dirección política que además dirige la Administración; su potestad reglamentaria y la expropiatoria son suyas, y cesa tras las elecciones o por censura, dimisión, incapacidad, condena firme o fallecimiento del Presidente.
- ☑ La pareja que decide las preguntas de control: mayoría simple para la cuestión de confianza, que plantea el Presidente, y mayoría absoluta para la moción de censura, que la propone una cuarta parte de los parlamentarios y exige candidato.

127 El Municipio: concepto y elementos

El artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve el concepto y los elementos en dos apartados, y las dos frases se preguntan literalmente.

El apartado 1 dice

el Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Tres notas en una sola frase: es entidad local, es la básica de la organización territorial y tiene personalidad jurídica propia con plena capacidad.

El apartado 2 enumera los elementos

son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. Son tres exactamente, y el orden de la ley —territorio, población, organización— es el que conviene memorizar, porque las opciones incorrectas suelen colar la autonomía como cuarto elemento o cambiar la organización por el ayuntamiento.

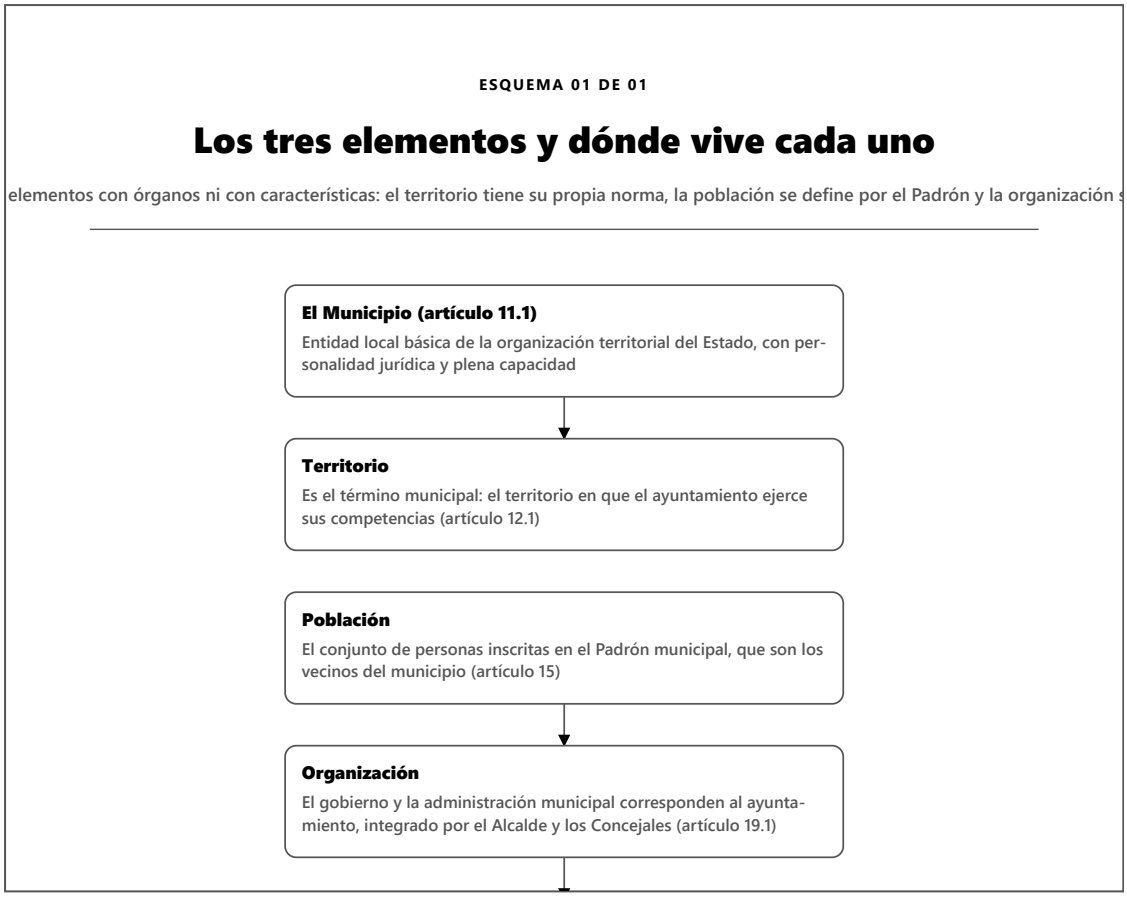
La personalidad jurídica es la clave de todo lo demás. Como el municipio la tiene, puede ser titular de derechos y obligaciones, contratar, ser demandado y comparecer en juicio por sí mismo, sin que lo represente la provincia ni la comunidad autónoma. Esa es la diferencia práctica entre el municipio y una simple demarcación administrativa.

Y hay un límite geográfico que también es literal

cada municipio pertenecerá a una sola provincia (artículo 12.2). El municipio no puede estar repartido entre dos provincias, y esa regla explica por qué el artículo 13.1 prohíbe que la alteración de términos municipales suponga, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.

Conviene fijar la relación entre municipio, provincia y comunidad autónoma sin inventar jerarquías: el municipio no es un órgano subordinado de la provincia ni de la comunidad autónoma en cuanto a su personalidad, aunque sí esté sujeto a las leyes de una y otra y a tutelas concretas, como el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera que exige el artículo 13.1 para alterar términos.

128 Los tres elementos y dónde vive cada uno



129 Los tres elementos, uno a uno

Cada elemento tiene su artículo y su término propio. Aprenderlos por separado evita el error de mezclar el territorio con la población al responder un supuesto.

Territorio. Su nombre técnico es término municipal: el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias (artículo 12.1). Es la base física de la competencia municipal, y por eso la alteración de términos es una operación mucho más grave que un cambio de nombre: cambia dónde manda cada ayuntamiento.

Población. No es «la gente que vive», en abstracto: toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente, y quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio, y los inscritos son los vecinos (artículo 15).

Organización. Se concreta en el ayuntamiento: el gobierno y la administración municipal, salvo en los municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales (artículo 19.1). Los Concejales se eligen por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos (artículo 19.2).

Dentro de la organización, el artículo 20.1 fija las reglas que se preguntan por umbrales: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos; la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno.

Y estos dos últimos umbrales —el de 5.000 habitantes del artículo 20.1.b y el de 4.000 del artículo 13.2— no se tocan entre sí: el primero es de organización interna del ayuntamiento y el segundo es el mínimo de población del núcleo para crear un municipio nuevo.

130 Cómo comprobar cada elemento en un supuesto

Cuando el enunciado describe un conflicto local, saber qué elemento está en juego orienta la respuesta antes de mirar ningún artículo.

01 **Localiza a quién afecta la decisión**

Si la discusión es sobre personas —quién vota, quién es vecino, quién se empadrona— el elemento es la población y la norma de referencia es el artículo 15 y el Padrón municipal.

02 **Localiza dónde se aplica la decisión**

Si la discusión es sobre dónde manda un ayuntamiento, o sobre a qué municipio pertenece una finca, el elemento es el territorio y la institución en juego es el término municipal del artículo 12.1.

03 Localiza quién decide

Si la discusión es sobre qué órgano adoptó el acuerdo, el elemento es la organización y el recorrido es artículo 19 para el ayuntamiento y artículo 20 para sus reglas internas.

04 Descarta los intrusos

La autonomía, la suficiencia financiera y la personalidad jurídica no son elementos del artículo 11.2: la autonomía es el principio que el artículo 2.1 de la propia Ley 7/1985 reconoce a las entidades locales, la suficiencia financiera es una garantía, y la personalidad jurídica es una nota del artículo 11.1.

131 Caso resuelto: el empadronamiento y los tres elementos

Un supuesto breve permite ver cómo se razona cada elemento por separado, que es la destreza que mide el test.

Situación. Una persona reside nueve meses al año en un municipio costero y tres en la capital de la provincia. Solicita inscribirse en el Padrón de los dos municipios para poder votar y acceder a los servicios de ambos.

Criterio. El artículo 15 solo permite una inscripción: quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. Aquí, el municipio costero. La población del municipio es el conjunto de personas inscritas en su Padrón, de modo que la doble inscripción haría que la misma persona contara como población de dos municipios, que es exactamente lo que la norma impide.

Lo que este caso enseña a decidir

la condición de vecino no depende de la voluntad de la persona ni de dónde le interese votar, sino de la inscripción en el Padrón del municipio de residencia habitual, y la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción.

132 Ojo: la autonomía no es un elemento del Municipio

Es la opción que más se cuela en las preguntas de elementos, y no es un matiz: es la diferencia entre acertar y fallar.

contraste clave

El artículo 11.2 dice que son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización. Tres. La autonomía local es un principio de organización del Estado que la propia Ley 7/1985 reconoce en su artículo 2.1, y la personalidad jurídica es una nota del artículo 11.1, pero ninguna de las dos está en la enumeración de elementos. La segunda confusión habitual es tomar el ayuntamiento como elemento. El ayuntamiento es la concreción del elemento organización: el elemento es la organización, y el ayuntamiento es el modo en que el artículo 19 la articula. Si la opción correcta tiene que ser literal, es organización.

---

la clave para no fallar

133 El término municipal: el problema de la planta municipal

El artículo 12.1 da el concepto en una línea: el término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. El resto del epígrafe consiste en no confundir ese término con la planta municipal.

El término municipal es, por tanto, una delimitación de competencia, no una descripción geográfica decorativa. Todo lo que el ayuntamiento hace —ordenar el tráfico, otorgar licencias, sancionar— lo hace dentro de su término, y fuera de él no tiene competencia, salvo los supuestos en que la ley la extiende expresamente.

Y el artículo 12.2 añade la regla de pertenencia

cada municipio pertenecerá a una sola provincia. Es la razón de que la alteración de términos no pueda modificar los límites provinciales, tal como declara el artículo 13.1.

La planta municipal es un concepto distinto y de otro orden: se refiere al conjunto de municipios que existen en un territorio y a su estructura —cuántos son, cómo se llaman, cuáles se han creado, fusionado o suprimido—. No es un trozo de suelo: es la relación de municipios y su organización territorial.

De ahí que una pregunta sobre la planta municipal se responda mirando el mapa de municipios existentes, y una pregunta sobre el término municipal se responda mirando los límites de uno solo. Y de ahí también que el artículo 13 titule su contenido como creación o supresión de municipios y alteración de términos: son dos operaciones sobre la planta y sobre los límites, respectivamente, aunque las dos se tramiten por el mismo cauce.

El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, desarrolla la materia y confirma que la alteración de términos es una operación reglada, con expediente, informes y audiencia de los municipios afectados.

134 Cómo distinguir el término de la planta en un enunciado

Los dos conceptos suenan a lo mismo y se preguntan juntos a propósito. Tres preguntas deshacen la confusión.

01 **¿Se habla de un municipio o de varios?**

Si el enunciado se refiere a un solo municipio y a sus límites, habla de término municipal. Si compara o enumera municipios de un territorio, habla de planta municipal.

02 **¿Se discute una competencia o una existencia?**

El término decide hasta dónde puede actuar un ayuntamiento. La planta decide qué municipios existen y cómo se llaman. Una fusión es planta; un deslinde entre dos términos es término.

03 **¿Aparece un cambio de nombre o de capitalidad?**

El cambio de denominación de un municipio, del artículo 14, solo tiene carácter oficial cuando, tras ser anotado en el Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades locales, se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y la denominación puede ser en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma, o en ambas.

04 **Y no mezcles término con provincia**

Cada municipio pertenece a una sola provincia (artículo 12.2) y la alteración de términos no puede modificar los límites provinciales (artículo 13.1). Si el enunciado propone una operación que cambiaría la provincia, la respuesta es que no cabe.

135 Caso resuelto: el barrio que pide pasar a otro municipio

El supuesto típico de alteración se plantea como una petición vecinal, y la respuesta depende de quién tiene la competencia para decidirlo.

Situación. Un barrio de 2.500 habitantes, separado del casco urbano de su municipio por una carretera, pide segregarse para constituirse en municipio independiente. Sus vecinos alegan que el ayuntamiento no les presta el servicio de limpieza viaria con regularidad.

Criterio. El artículo 13.2 exige que la creación de nuevos municipios se realice sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Con 2.500 habitantes faltan dos cosas a la vez: el mínimo de población y la sostenibilidad financiera del municipio resultante, que nace con menos recursos que el actual.

Además, el procedimiento no se decide en el barrio

requiere audiencia de los municipios interesados, dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, si existiere, e informe de la Administración que ejerza la tutela financiera, con conocimiento simultáneo a la Administración General del Estado.

Variante que conviene tener presente. Si el barrio no pidiera segregarse, sino pasar a otro municipio colindante, seguiríamos en una alteración de términos y no en la creación de un municipio nuevo. Las dos operaciones se tramitan por el mismo cauce del artículo 13.1, pero el requisito de los 4.000 habitantes del artículo 13.2 se refiere a la creación de nuevos municipios.

136 Término municipal frente a planta municipal

La primera trampa del tema se resuelve viendo los dos conceptos en paralelo.

	término municipal	planta municipal
Qué es	El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias (artículo 12.1)	El conjunto de municipios que existen en un territorio y su estructura
Qué decide	Hasta dónde llega la competencia de un ayuntamiento concreto	Qué municipios existen, cómo se llaman y cómo se agrupan
Operaciones típicas	Alteración de términos, deslinde, cambio de límites	Creación, supresión, fusión e incorporación de municipios
Norma de referencia	Artículo 12.1 y artículo 13.1 de la Ley 7/1985	Artículos 13 y 14 de la Ley 7/1985 y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial
Ejemplo	Una finca pasa de un término a otro tras el deslinde	Dos municipios colindantes acuerdan su fusión mediante convenio

137 Ojo: término municipal no es planta municipal

El término municipal es la porción de territorio, y la planta municipal se refiere al conjunto de municipios: no son sinónimos, aunque el lenguaje corriente los use como si lo fueran.

contraste clave

El término municipal es la porción de territorio en la que un ayuntamiento ejerce sus competencias. La planta municipal es la relación de los municipios de un territorio y su estructura: el conjunto de municipios, no un trozo de suelo. Un mismo enunciado puede hablar de las dos cosas, pero nunca son la misma. La confusión tiene consecuencias prácticas: si el examen pregunta cuántos municipios ganan o pierden con una operación, la pregunta es de planta; si pregunta qué ayuntamiento puede sancionar una conducta, la pregunta es de término. Y si pregunta si una operación puede cambiar los límites provinciales, la respuesta es que no, porque el artículo 13.1 lo prohíbe en todo caso.

---

la clave para no fallar

138 Alteraciones de términos municipales

El artículo 13.1 abre el régimen: la creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. Estos son los puntos que la ley fija en todo caso.

Regla de competencia
la creación o supresión de municipios y la alteración de términos se regulan por la legislación autonómica de régimen local, y en ningún caso la alteración de términos puede suponer modificación de los límites provinciales.

Audiencia
requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados.

Dictamen
requieren dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, si existiere.

Tutela financiera
requieren informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

Estado
simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.

Creación de nuevos municipios
solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Fusión por convenio
los municipios colindantes dentro de la misma provincia, con independencia de su población, podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El convenio deberá ser aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados, y el nuevo municipio resultante no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio.

Cambio de denominación
solo tendrá carácter oficial cuando, tras haber sido anotado en el Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades locales, se publique en el Boletín Oficial del Estado (artículo 14.1).

139 El expediente de alteración, paso a paso

El orden de los trámites se pregunta porque el dictamen y el informe de tutela financiera son fáciles de confundir, y porque los dos son obligatorios en todo caso.

01 **Iniciativa**

La alteración puede partir de los municipios interesados o de la comunidad autónoma, según la legislación autonómica de régimen local, a la que el artículo 13.1 remite la regulación de la materia.

02 **Audiencia de los municipios interesados**

Es un trámite que la ley exige en todo caso. Sin audiencia previa, el expediente queda viciado, con independencia de que los municipios afectados tuvieran o no razón en el fondo.

03 **Dictamen del órgano consultivo**

Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, si existiere. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado.

04 **Informe de tutela financiera**

Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Es un informe distinto del dictamen y sirve para comprobar la sostenibilidad del resultado, especialmente cuando se crean municipios nuevos.

05 **Aprobación por la comunidad autónoma**

La creación o supresión de municipios y la alteración de términos se aprueban por la vía que prevea la legislación autonómica de régimen local, sin que la operación pueda modificar en ningún caso los límites provinciales.

140 Ordena el expediente sin confundir los informes E004

Los cuatro trámites del artículo 13.1 en su orden lógico, para responder sin dudar cuando el enunciado pide el trámite que falta.

- Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
- Aprobación por la comunidad autónoma conforme a su legislación de régimen local.
- Petición de dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, con conocimiento simultáneo a la Administración General del Estado.
- Audiencia de los municipios interesados.

141 Caso resuelto: dos municipios que acuerdan fusionarse

La fusión por convenio es la operación con más cifras propias, y el supuesto sirve para fijarlas todas.

Situación. Dos municipios colindantes de la misma provincia, de 1.200 y 900 habitantes, deciden fusionarse para ganar capacidad de gestión. Los dos plenos aprueban el convenio por mayoría simple y la comunidad autónoma lo tramita. Cuatro años después, el municipio resultante quiere segregarse de nuevo.

Criterio. La fusión por convenio del artículo 13.4 está abierta a municipios colindantes dentro de la misma provincia, con independencia de su población, así que los 1.200 y 900 habitantes no son un obstáculo: el mínimo de 4.000 habitantes del artículo 13.2 se exige para crear un municipio nuevo, no para fusionar los existentes. El convenio se aprueba por mayoría simple de cada pleno.

Y la segregación posterior no cabe todavía

el nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión. Es la cifra que el enunciado pone a prueba, y va en años desde el acuerdo, no desde la constitución del nuevo ayuntamiento.

Lo que este caso enseña a decidir

tres cifras se mezclan en este bloque y ninguna sirve para lo mismo. 4.000 habitantes es el mínimo del núcleo para crear un municipio nuevo (artículo 13.2), 5.000 habitantes es el umbral de organización interna del artículo 20.1.b, y diez años es el plazo que impide segregar un municipio fusionado por convenio (artículo 13.4).

142 Ojo: 4.000 habitantes, no 5.000

La cifra que más se falla del tema, con dos umbrales parecidos en la misma ley.

contraste clave

La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados (artículo 13.2). Cuatro mil, no cinco mil. El umbral de 5.000 habitantes existe en la ley, pero para otra cosa: es el umbral de la Junta de Gobierno Local y de los órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos del Pleno, en el artículo 20.1.b y 20.1.c. Un ayuntamiento de 4.500 habitantes puede cumplir el mínimo para la creación de un municipio y no llegar al umbral de la Junta de Gobierno Local. Y una tercera cifra que se cuela en el mismo bloque: la fusión por convenio se puede acordar con independencia de la población de los municipios que se fusionan (artículo 13.4). No hay mínimo de habitantes para fusionarse; el mínimo de habitantes está donde está, en la creación de municipios nuevos.

---

la clave para no fallar

143 Glosario del tema

Los términos que el test usa con precisión y que conviene poder definir en una línea.

MUNICIPIO

Entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (artículo 11.1).

ELEMENTOS DEL MUNICIPIO

Territorio, población y organización (artículo 11.2). Son tres y la autonomía no está entre ellos.

TÉRMINO MUNICIPAL

El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias (artículo 12.1).

PLANTA MUNICIPAL

El conjunto de municipios de un territorio y su estructura; es el resultado de las operaciones de creación, supresión, fusión e incorporación.

VECINO

Quien está inscrito en el Padrón municipal; la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de la inscripción (artículo 15).

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal (artículo 15).

CONVENIO DE FUSIÓN

Acuerdo por el que municipios colindantes dentro de la misma provincia fusionan sus términos, aprobado por mayoría simple de cada pleno; el municipio resultante no puede segregarse en diez años (artículo 13.4).

TUTELA FINANCIERA

Función de la Administración que informa sobre la sostenibilidad financiera en los expedientes de alteración de términos y de creación de municipios (artículo 13.1 y 13.2).

144 Las cifras y los artículos que hay que retener E005

Ocho tarjetas para fijar los datos duros del tema sin volver a leerlo.

término 1/8

¿Cuáles son los elementos del Municipio y en qué artículo están?

término 2/8

¿Qué es el término municipal?

término 3/8

¿Cuántas provincias puede abarcar un municipio?

término 4/8

¿Cuál es el mínimo de habitantes de un núcleo para crear un municipio nuevo?

término 5/8

¿Qué trámites exige en todo caso la alteración de términos?

término 6/8

¿Cuándo puede segregarse un municipio creado por convenio de fusión?

término 7/8

¿Cuándo es oficial un cambio de denominación de un municipio?

término 8/8

¿En qué umbral de población existe la Junta de Gobierno Local?

145 Para llevarte al examen

Cinco ideas que resuelven la mayoría de las preguntas del tema.

para llevarte al examen

- ☑ Tres elementos, en el orden de la ley: territorio, población y organización. La autonomía no está en la lista.
- ☑ El término municipal es el territorio de competencia de un ayuntamiento; la planta municipal es el conjunto de municipios. No son sinónimos.
- ☑ Cada municipio pertenece a una sola provincia y la alteración de términos no puede modificar los límites provinciales.
- ☑ La creación de municipios nuevos exige 4.000 habitantes; la fusión por convenio no exige mínimo de población.
- ☑ El expediente de alteración lleva siempre audiencia de los municipios interesados, dictamen del órgano consultivo e informe de tutela financiera.

146 El acto administrativo

La Ley 39/2015 dedica sus artículos 34 a 52 a los actos administrativos, pero no abre con una definición legal: regula directamente cómo se producen, qué forma tienen y cuándo producen efectos. Esa ausencia de definición es la primera trampa del tema, porque invita a buscar en la ley un concepto que solo está en la doctrina.

La definición que se maneja en el estudio es doctrinal, no legal: el acto administrativo es una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por una Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.

De esa definición salen cuatro notas que sirven para resolver casi cualquier pregunta de test. Primera: es una declaración, no una operación material; un acto es decidir, no ejecutar. Segunda: procede de una Administración Pública. Tercera: se dicta en ejercicio de una potestad administrativa. Y cuarta, la que más se falla: la potestad reglamentaria queda fuera, porque su producto es el reglamento, que es norma y no acto.

El criterio para separar acto y reglamento no es quién lo dicta ni en qué escala, sino el tipo de mandato. El reglamento innova el ordenamiento y es abstracto y general; el acto aplica el ordenamiento a un supuesto concreto y es singular. Un mismo órgano puede dictar los dos, y por eso la pregunta de test que ofrece como opción «el reglamento es el acto dictado por el órgano superior» está mal planteada por definición: el rango no decide la naturaleza.

Lo que sí pone la ley en el artículo 34.1 es el marco de producción: los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. La ley dice cómo nacen y cuándo valen, no qué son.

Y hay una consecuencia práctica de esa forma de regular. Como el acto existe desde que lo dicta un órgano competente por el procedimiento establecido, el acto dictado por un órgano incompetente es un acto que la ley contempla y castiga con la nulidad, pero que hasta que se declare es un acto válido a efectos de efectos: eso es la autotutela declarativa que se estudia más adelante.

147 Cómo decidir si una decisión administrativa es un acto o un reglamento

El test pregunta por la frontera entre acto y reglamento cada vez que puede. Cuatro preguntas en orden resuelven la clasificación.

01 ¿Es una declaración o una operación material?

Si lo que hay es una acción física (una obra, un derribo, un embargo de bienes) sin decisión previa declarada, no hay acto en el sentido del artículo 34, sino ejecución. Lo que se recurre es la decisión que ampara esa ejecución.

02 ¿Es abstracto y general o se agota en un caso?

Si establece una regla aplicable a un número indefinido de supuestos, es reglamento. Si resuelve un caso concreto y se agota con él, es acto.

03 ¿Innova el ordenamiento o lo aplica?

El reglamento crea o modifica el ordenamiento y solo puede dictarlo quien tiene atribuida la potestad reglamentaria: el Gobierno y los consejos de gobierno, y en el ámbito local el pleno de la corporación, entre otros. El acto no innova: aplica a un caso lo que ya existe.

04 Comprueba la inderogabilidad singular

El artículo 37.1 impide que una resolución administrativa de carácter particular vulnere lo establecido en una disposición de carácter general, aunque proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Si la decisión pretende excepcionar una norma general, es acto, y esa excepción es nula en virtud del artículo 37.2.

148 Un caso: la instrucción que parece norma

Conviene ver el criterio funcionando, porque el examen presenta el supuesto al revés de como suele estudiarse: no pregunta qué es un acto, sino si un documento con aspecto de norma lo es.

Situación. La Concejalía de Movilidad de un ayuntamiento aprueba una instrucción que fija, para todas las terrazas de hostelería de la ciudad, las separaciones mínimas respecto de los pasos de peatones. El texto se publica en el tablón de anuncios y anuncia que se aplicará a todas las licencias que se concedan en adelante.

Criterio. El documento fija una regla para un número indefinido de supuestos —las terrazas de toda la ciudad, presentes y futuras— y no se agota en ninguna licencia concreta. Sustituye lo que debería haberse aprobado como ordenanza, con su procedimiento de elaboración. Por tanto es materialmente un reglamento, y su impugnación directa va ante la jurisdicción contencioso-administrativa con el procedimiento de los reglamentos, no por el recurso de reposición del acto singular.

Variante que cambia el resultado. Si el contenido de esa instrucción se hubiera limitado a un acto singular —por ejemplo, exigir a una terraza concreta que mueva su velador porque invade un paso—, estaríamos ante un acto administrativo, con su notificación al titular afectado y su plazo de recurso.

Lo que este caso enseña a decidir

el nombre del documento no lo cambia todo. Una «instrucción», una «circular» o una «nota de servicio» pueden ser materialmente reglamento si contienen una regla general y abstracta, y serán acto si contienen una decisión singular.

149 Artículo 34: qué exige la ley para que el acto exista

El artículo 34 se titula «Producción y contenido» y contiene solo dos apartados, pero los dos se preguntan: quién produce el acto y cómo tiene que ser su contenido.

El apartado 1 exige tres cosas para producir un acto: que lo dicte el órgano competente, que se ajuste a los requisitos legales y que se ajuste al procedimiento establecido. Y aclara que la producción puede ser de oficio o a instancia del interesado, sin que el modo de inicio cambie los requisitos.

El apartado 2 se ocupa del contenido y le impone un doble límite: el contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. «Aquéllos» son los actos administrativos del apartado 1, es decir, el fin al que el acto sirve.

«Determinado» significa que el contenido no puede quedar indefinido ni entregarse a una decisión posterior del propio órgano: el acto tiene que decidir aquí y ahora. «Adecuado a los fines» es la puerta de entrada del control de la desviación de poder, porque un acto que persigue un fin distinto del que la potestad le encomienda está viciado aunque su contenido sea legal.

150 Los dos requisitos del contenido del artículo 34.2, en orden

Determinación y adecuación al fin se confunden en los apuntes, y son dos exámenes distintos del mismo contenido.

01 **Identifica el contenido**

Contenido es la decisión que el acto incorpora al mundo jurídico: lo que se concede, se deniega, se ordena o se declara.

02 **Contrasta el contenido con el ordenamiento**

El contenido no puede ser contrario a una norma, ni tampoco a un acto previo que condiciona la decisión. La conformidad con el ordenamiento es el primer filtro, y si falla, el vicio es de legalidad.

03 **Comprueba la determinación**

Pregunta si el contenido puede cumplirse tal como está escrito, sin que haga falta una decisión posterior del mismo órgano para saber qué se debe hacer. Un contenido que delega en una decisión futura no es determinado.

04 **Comprueba la adecuación al fin**

Aquí se examina la motivación y la proporción: si la potestad que sostiene el acto es de intervención en materia de sanidad, el acto no puede utilizarse para recaudar ni para presionar en otro ámbito. Este filtro es el mismo que el de la desviación de poder.

151 Un caso: el acto que aún no decide

La falta de determinación se ve mejor con un ejemplo que con una definición.

Situación. Una resolución de la Consejería de Educación admite a un opositor en un procedimiento selectivo y añade una disposición final: «el destino concreto y el curso de inicio de la formación se fijarán cuando el órgano disponga». No hay plazo ni criterio para esa fijación.

Criterio. El contenido que el acto incorpora —la admisión— está determinado. Lo que no está determinado es el destino, y la resolución se ha quedado sin decidirlo. La clave es separar lo que el acto concede de lo que el acto difiere, porque un acto puede diferir efectos accesorios sin perder la determinación, pero no puede diferir el núcleo de lo decidido sin una norma que lo ampare.

Lo que este caso enseña a decidir

cuando el enunciado pide valorar la «indefinición» de un acto, hay que identificar primero cuál es el contenido esencial y comprobar si ese contenido está fijado. La respuesta no es «falta determinación» o «hay determinación» en bloque, sino referida al contenido que el acto tenía que resolver.

152 Los elementos del acto administrativo: quién, qué, para qué y cómo

El programa pide los elementos del acto y el examen pregunta casi siempre por el que falta, no por la lista. La lista se ordena en tres planos, y cada plano tiene su anclaje en la ley.

El plano subjetivo es el órgano

el artículo 34.1 de la Ley 39/2015 exige que el acto lo dicte el órgano competente. La competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación (artículo 8 de la Ley 40/2015), y esas dos figuras no alteran la titularidad. Si el acto lo dicta quien no es titular ni actúa por delegación válida, el defecto está en este plano y discutir el contenido del acto sobra.

El plano objetivo es el contenido

el artículo 34.2 pide que se ajuste al ordenamiento jurídico y que sea determinado y adecuado a los fines del acto. Aquí se examinan dos cosas distintas: el qué se decide, que es la determinación, y el para qué se decide, que es la adecuación al fin y la puerta de entrada del control de la desviación de poder.

El plano formal es el modo de exteriorizarse

la forma del artículo 36 —por escrito y a través de medios electrónicos como regla general, con la verbal como excepción cuando la naturaleza del acto lo exija— y la motivación del artículo 35, que no acompaña a todos los actos, solo a los supuestos que la ley enumera. Un acto puede ser impecable en el plano subjetivo y en el objetivo y fallar en este.

Trampa de examen

preguntar por los elementos y ofrecer la eficacia o la validez como si fueran uno de ellos. Se predican del acto, no lo componen: el acto se presume válido desde que se dicta y esa presunción no es un elemento del acto, sino un efecto de su producción.

153 Cómo descomponer un acto en sus elementos, en cuatro preguntas

Cuando el enunciado pide localizar el defecto de un acto, recorrer los planos en este orden evita discutir el contenido de un acto que ya falla en el titular.

01 Pregunta por el órgano y por su título

Identifica qué órgano dicta el acto y con qué título actúa: competencia propia, delegación, avocación o suplencia. Si la competencia no está atribuida a ese órgano ni se ha delegado en él conforme al artículo 8 de la Ley 40/2015, el defecto es subjetivo y no hace falta seguir.

02 **Aísla el contenido**

Separa lo que el acto concede, deniega, ordena o declara. Ese es el contenido, y es sobre eso sobre lo que pregunta la determinación del artículo 34.2, no sobre los considerandos ni sobre los antecedentes que el acto relata.

03 **Contrasta el fin con la potestad**

Comprueba que la potestad ejercida es la que da cobertura al acto. Una potestad de intervención no ampara una finalidad recaudatoria, y ese desajuste se mide igual que la desviación de poder.

04 **Revisa forma y motivación**

Comprueba si el acto tenía que motivarse según el listado del artículo 35 y si le era exigible la forma escrita y electrónica del artículo 36 o si su naturaleza admitía otra forma de expresión y constancia.

154 Un caso: la multa que pone el órgano que no puede ponerla

El plano subjetivo se entiende mejor cuando se ve un acto en el que todo lo demás está bien hecho.

Situación. La Junta de Gobierno Local de un ayuntamiento impone una multa por infracción de la ordenanza de convivencia. El acuerdo está motivado, cita los hechos, la norma y la cuantía, y se notifica correctamente. La defensa aporta el decreto de delegación de la Alcaldía, y ese decreto alcanza solo a la aprobación de gastos y a la contratación menor.

Criterio. El defecto está en el plano subjetivo: la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo delegación o avocación en los términos de la ley (artículo 8 de la Ley 40/2015), y una delegación que solo cubre gastos no habilita para sancionar. Que el acuerdo esté motivado y bien notificado no salva el vicio, porque cada elemento se examina por separado.

Lo que este caso enseña a decidir

cuando el enunciado acumula datos correctos —motivación, notificación, cuantía, plazos— el defecto suele estar en el elemento que no se menciona. Antes de discutir el contenido, comprueba el título del órgano.

155 Artículo 36: la forma del acto

La forma es el elemento que el artículo 36 ordena con una regla general y dos excepciones, y las tres se preguntan.

La regla general del artículo 36.1 es doble

los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Es decir, la regla no es solo «por escrito», sino «por escrito y por medios electrónicos»; la forma escrita en papel ha pasado a ser la excepción justificada.

La primera excepción está en el artículo 36.2 y afecta a la competencia verbal. Cuando la competencia se ejerza verbalmente, el órgano inferior o el funcionario que la reciba oralmente debe dejar constancia escrita, que hará constar la autoridad de la que procede la competencia verbal y, en su caso, los demás extremos que sean precisos. Si la competencia verbal tiene por objeto una resolución, el titular de la competencia verbal autorizará una relación de las resoluciones dictadas.

La segunda excepción es la refundición de actos del artículo 36.3: cuando deban dictarse una pluralidad de actos de la misma naturaleza, por ejemplo nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Y hay que añadir la motivación, que vive en el artículo 35 y no en el 36: los actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, en los casos que el artículo 35.1 enumera. La motivación no es, por tanto, una exigencia general de todos los actos, sino de los que la ley enumera.

156 Cómo resolver la pregunta del artículo 35: ¿este acto tiene que motivarse?

El listado del artículo 35.1 tiene nueve letras y el test ofrece como correcta una que no está. Tres comprobaciones bastan para llegar a la respuesta sin memorizar la lista entera.

01

Mira si el acto limita o decide sobre derechos

Las letras a) y b) cubren los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos y los que resuelven procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y arbitraje, así como los que declaran su inadmisión. Si el acto encaja aquí, la motivación es obligatoria y no hace falta seguir.

02

Comprueba si el acto se separa de lo dicho antes

La letra c) exige motivación a los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Es la letra que más se pregunta disfrazada, porque no habla de derechos ni de sanciones.

03

Comprueba si hay ejercicio de potestad discrecional

La letra i) es la de cierre y la más amplia: los actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban ser motivados en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Un acto discrecional sin motivación está mal formado aunque su decisión sea acertada.

04

Recuerda la regla especial de los procedimientos competitivos

El artículo 35.2 añade que la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

157 Un caso: el acto verbal del inspector

La forma verbal es la excepción que produce más dudas, porque el alumno suele concluir que un acto sin papel no existe.

Situación. En una inspección de consumo, el inspector competente ordena verbalmente al titular del establecimiento que retire de la venta un lote de producto y le advierte de que volverá al día siguiente. El acto no se documenta en el momento.

Criterio. El artículo 36.2 permite la competencia verbal pero exige constancia escrita: el funcionario que la recibe oralmente debe dejar constancia de la autoridad de la que procede. Si el acto es una orden y no una resolución, esa constancia es la única manera de que el acto pueda después probarse y revisarse. La consecuencia es que el acto verbal es válido si se documenta, y su falta de documentación es un vicio de forma que afecta a su constancia, no una autorización para incumplirlo.

Lo que este caso enseña a decidir

cuando el supuesto describe una orden dada de viva voz, la pregunta no es si el acto existe, sino quién tiene que documentarlo. La respuesta está en el artículo 36.2: el que la recibe oralmente.

158 Clases de actos administrativos

Las clasificaciones no están en un artículo único: se deducen de varios preceptos de la Ley 39/2015 y de la doctrina. Conviene fijar las cuatro que el test pregunta, con el artículo que las sostiene.

Por su eficacia, el acto puede producir efectos de forma inmediata o demorada (artículo 39.2), y su validez se presume desde que se dicta (artículo 39.1). Esto separa validez de eficacia, que es la distinción más rentable del tema.

Por el número de destinatarios, los actos son singulares o plurales. El artículo 36.3 permite refundir en un único acto una pluralidad de actos de la misma naturaleza, lo que da lugar al acto plural con destinatarios individualizados.

Por su posición en el procedimiento, hay actos definitivos y actos de trámite. El artículo 49.1 aclara que la nulidad o anulación de un acto no implicará la de los sucesivos que sean independientes del primero, y el artículo 40.2 obliga a indicar en la notificación si el acto pone fin o no a la vía administrativa, precisamente porque de esa condición depende el régimen de recursos.

Por el margen del órgano al dictarlo, hay actos reglados y actos discrecionales. La distinción tiene consecuencia inmediata en la motivación, porque el artículo 35.1.i obliga a motivar los dictados en ejercicio de potestades discrecionales.

Por su signo, hay actos favorables o declarativos de derechos y actos de gravamen o de limitación. La distinción importa para la revocación y para la retroactividad, porque el artículo 39.3 admite la eficacia retroactiva cuando los actos producen efectos favorables al interesado con las condiciones que veremos.

Y una precisión que el test aprovecha

los actos expresos y los presuntos no son dos clases de actos distintos en cuanto a su contenido, sino dos formas de que exista resolución. El silencio no es una clase de acto, es una técnica para tener por producido un acto cuando la Administración no responde en plazo.

159 Cómo clasificar un acto en cuatro preguntas

Cuando el enunciado ofrece un supuesto y pide clasificarlo, el orden importa: empezar por el signo impide confundirlo con la eficacia.

01 ¿Favorece o grava?

Decide el signo: favorable o declarativo de derechos frente a de gravamen o limitativo. Es la primera pregunta porque condiciona la retroactividad del artículo 39.3.

02 ¿Cuántos destinatarios?

Singular si se dirige a una persona determinada, plural si individualiza efectos para varios, en el sentido del artículo 36.3.

03 ¿Dónde está en el procedimiento?

De trámite o definitivo, con la consecuencia del artículo 49.1 y la indicación de recursos del artículo 40.2.

04 ¿Decide libre o aplica la norma?

Reglado o discrecional, con la consecuencia del artículo 35.1.i sobre la obligación de motivar.

160 Un caso: la resolución que nombra a cuarenta personas

El acto plural del artículo 36.3 es una pregunta recurrente porque se confunde con la notificación conjunta.

Situación. Tras un procedimiento selectivo, la Administración dicta una única resolución que nombra funcionarios de carrera a las cuarenta personas que superaron el proceso, con indicación de destino de cada una.

Criterio. Estamos ante la refundición del artículo 36.3: una pluralidad de actos de la misma naturaleza —cuarenta nombramientos— recogidos en un único acto que especifica las circunstancias que individualizan los efectos para cada interesado, aquí el destino. La resolución es un solo acto administrativo con cuarenta destinatarios individualizados, y cada uno de ellos puede recurrir la parte que le afecta.

Contraste que conviene fijar. Refundir actos en una resolución única no es lo mismo que notificar a todos con una publicación: la notificación sigue practicándose a cada interesado conforme al artículo 41 y siguientes, y solo cabe acudir a la publicación en los supuestos del artículo 45.

161 La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa

Aquí está el núcleo conceptual del tema. La Administración no necesita acudir a un juez para que declare que su acto vale y puede imponerse: lo declara ella misma, y esa es la autotutela declarativa que recoge el artículo 39.1.

El artículo 38 establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Es la ejecutividad, declarada en una línea y sin condiciones.

El artículo 39.1 añade la presunción

los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Presunción de validez y producción de efectos desde la fecha del acto son dos cosas distintas que el artículo 39.1 dice en la misma frase.

Las dos juntas son la autotutela declarativa

el acto se presume válido sin que nadie lo haya declarado, y produce efectos sin que nadie haya tenido que ejecutarlo. El interesado que quiere paralizarlo tiene que recurrir e impugnar; mientras no lo consiga, el acto está ahí y vale.

La autotutela declarativa no es la única

el artículo 98 completa el régimen con la ejecutoriedad, y los artículos 99 y 100 con la ejecución forzosa, previo apercibimiento y por los medios que la ley enumera. Es la autotutela ejecutiva, y su estudio detallado corresponde a la ejecución de los actos.

Cierra el artículo 39.4

las normas y actos dictados por los órganos administrativos en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. Es la eficacia del acto frente a otras Administraciones, y se traduce en un deber de observancia, no en una autorización para ejecutarlo por su cuenta.

162 Cómo resolver el supuesto clásico: ¿desde cuándo vale y desde cuándo se puede ejecutar?

El examen mezcla tres fechas y pide la correcta. Separarlas en cuatro pasos evita el error de dar una sola respuesta para todo.

01 **Fecha en que se dicta**

El acto se presume válido y produce efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra cosa (artículo 39.1). Es la fecha por defecto.

02 **¿Hay demora?**

La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (artículo 39.2). Si hay demora, la fecha por defecto no se aplica.

03 ¿Es ejecutable ya?

El acto es inmediatamente ejecutivo salvo que la ley disponga lo contrario, una norma con rango de ley exija el pago o la prestación, el acto sea sancionador y no sea firme en vía administrativa, se necesite aprobación o autorización superior o concurra alguna causa de suspensión (artículo 98.1). Los actos sancionadores no son ejecutados hasta que son firmes en vía administrativa, y ese es el matiz que más se pregunta.

04 ¿Se podría retrotraer?

Solo excepcionalmente, en los dos supuestos del artículo 39.3: actos dictados en sustitución de actos anulados, y actos que produzcan efectos favorables al interesado cuando los supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotraiga y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

163 Un caso: la autotutela declarativa frente al particular

El principio se entiende cuando se ve lo que impide: sin autotutela declarativa, cada acto necesitaría una declaración judicial previa para existir.

Situación. Una consejería dicta una resolución que declara la obligación de un particular de devolver una subvención. El particular entiende que la resolución es injusta, no la recurre y decide no devolver el dinero alegando que nadie ha declarado judicialmente que deba hacerlo.

Criterio. El acto se presume válido y produce efectos desde que se dicta (artículo 39.1). La obligación existe mientras el acto no sea anulado, y la Administración puede exigirla. El particular que no lo impugna en plazo pierde la vía de revisión, y su resistencia no convierte la presunción de validez en una carga de la Administración: es él quien tendría que haber recurrido.

Matiz que el supuesto suele esconder. Si el acto fuera sancionador, la ejecución no procedería mientras no fuera firme en vía administrativa (artículo 98.1): la autotutela declarativa sigue funcionando —el acto vale—, pero la ejecución forzosa tiene su propia condición. Distinguir lo que el acto vale de lo que el acto se puede ejecutar es la respuesta correcta a la mitad de los supuestos de este epígrafe.

Lo que este caso enseña a decidir

ante un supuesto de resistencia al acto, la pregunta no es si el acto es acertado, sino si está vigente. Y lo está hasta que se suspenda o se anule.

164 Condiciones: la notificación y la publicación como condición de eficacia

El artículo 39.2 no es una lista de casos sueltos: es la regla que convierte la notificación y la publicación en condiciones de eficacia de la mayor parte de los actos que afectan a alguien.

La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. En la práctica, la mayoría de los actos que reconocen o niegan algo a una persona concreta no son eficaces hasta que se le notifican.

El artículo 40.1 impone la obligación

el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por ellos. Y el artículo 40.2 fija un plazo propio de la Administración, no del interesado: la notificación deberá cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

El contenido de la notificación es tasado en el artículo 40.2: el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

El artículo 40.3 contiene una regla de saneamiento que ahorra muchas nulidades: las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

Y el artículo 40.4 cierra el sistema

sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

165 La notificación paso a paso: medio, momento y efectos

Las preguntas de notificación mezclan tres cosas distintas: por dónde se notifica, cuándo se entiende practicada y desde cuándo produce efectos.

01

Medio: electrónico, preferente y a veces obligatorio

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (artículo 41.1). No se practicarán por medios electrónicos cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registros y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento, ni cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público (artículo 41.2).

02

Cómo se practica la electrónica

Con carácter general, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración (artículo 43.1).

03 **Momento en que se entiende practicada**

Cuando la notificación se practique por medios electrónicos, se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido (artículo 43.2).

04 **Rechazo y sus efectos**

Cuando la notificación sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido (artículo 43.2).

05 **Si la notificación fracasa o hay que publicar**

Si no es posible practicar la notificación por causas imputables al interesado, o si intentada la notificación no se hubiera podido practicar, se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con las condiciones del artículo 44, que solo tiene efectos supletorios. La publicación como técnica principal, cuando lo establezcan las normas o lo aconsejen razones de interés público, y en todo caso cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, está en el artículo 45.

166 Un caso: la notificación electrónica sin abrir

El rechazo tácito del artículo 43.2 es la regla que más consecuencias tiene para un opositor, porque hace correr el plazo sin que nadie lea el acto.

Situación. A una persona que se ha inscrito en un procedimiento por medios electrónicos y está obligada a relacionarse así, se le pone a disposición una notificación en la sede electrónica el día 3. No accede a su contenido. El día 20 presenta un escrito alegando que no sabía que había una notificación.

Criterio. La notificación se entiende rechazada cuando han transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (artículo 43.2), y el rechazo tiene los efectos de una notificación practicada: los plazos de recurso empiezan a correr desde ese día. El hecho de que el interesado no haya leído nada es jurídicamente irrelevante cuando la notificación era obligatoria o la había elegido expresamente.

Contraste que el test explota. Si la notificación no fuera obligatoria electrónicamente y el interesado no la hubiera elegido, ese rechazo tácito no juega igual, porque el artículo 43.2 lo reserva a los dos supuestos que enumera: carácter obligatorio o elección expresa.

Lo que este caso enseña a decidir

antes de calcular un plazo a partir de una notificación electrónica, hay que comprobar dos cosas, en este orden: si la notificación era obligatoria por esa vía o estaba expresamente elegida, y cuándo se accedió o se tuvo por rechazada.

167 La aprobación por otra Administración

Cuando el acto de una Administración necesita el visto bueno de otra, la eficacia no depende de la propia Administración que lo dictó. La ley resuelve los dos problemas que esto plantea: cuándo se demora y qué hacer si la otra Administración es la que actuó mal.

El primer problema es de eficacia. El artículo 39.2 incluye la aprobación superior entre las causas de demora: la eficacia quedará supeditada a la aprobación cuando así lo prevea el ordenamiento. Y el artículo 98.1.d lo confirma desde el otro lado, al excluir de la ejecución inmediata el acto cuando se necesite aprobación o autorización superior.

El segundo problema es de legalidad, y lo resuelve el artículo 39.5: cuando una Administración tenga que dictar un acto que necesariamente tenga por base otro que haya sido dictado por una Administración distinta y entienda que este último es ilegal, podrá requerir previamente a la Administración autora del acto para que lo anule o revise conforme a lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El mismo artículo 39.5 añade qué pasa si la otra Administración no atiende el requerimiento y el plazo para resolver: si rechazara el requerimiento, la Administración requirente podrá interponer recurso contencioso-administrativo contra el acto. Y el procedimiento para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre el requerimiento y la respuesta, o desde la interposición del recurso hasta su resolución, sin que en ningún caso se compute ese tiempo para el cómputo del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

El artículo 39.4 completa el cuadro con el deber general de observancia entre órganos y Administraciones, que ya se ha estudiado como parte de la eficacia del acto.

168 Qué hacer cuando el acto que sirve de base es de otra Administración

El artículo 39.5 marca un camino con pasos obligatorios: la Administración no puede resolver por su cuenta contra el acto ajeno.

01 **Detectar que el acto base es necesario**

El supuesto exige que el acto propio tenga necesariamente por base otro acto ajeno, no que simplemente lo tenga en cuenta. Si no es necesario, el 39.5 no entra en juego.

02 **Detectar la ilegalidad**

La Administración que va a dictar el acto tiene que entender que el acto base es ilegal. Si solo le parece inoportuno o desacertado, no hay requerimiento.

03 **Requerir previamente**

El requerimiento es previo a dictar el acto y va dirigido a la Administración autora para que anule o revise su acto por la vía del artículo 44 de la Ley 29/1998.

04 Si hay rechazo, recurso contencioso-administrativo

Rechazado el requerimiento, la Administración requirente puede interponer recurso contencioso-administrativo contra el acto.

05 Suspender y no computar el tiempo

El procedimiento para dictar resolución queda suspendido mientras media el requerimiento y la respuesta, o mientras dura el recurso, y ese tiempo no se computa a efectos del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.

169 Un caso: el convenio que necesita el visto bueno de otra consejería

La aprobación por otra Administración es, en la práctica, lo que separa un acto eficaz de un acto que aún no lo es.

Situación. Un ayuntamiento aprueba un instrumento de gestión que, por exigencia de la normativa autonómica, requiere la aprobación de la consejería competente en medio ambiente. El acuerdo plenario incluye una cláusula de puesta en marcha inmediata. Un mes después, la consejería comunica que aprecia ilegalidad en el informe que sirve de base al acuerdo municipal.

Criterio. El acuerdo municipal existe y se presume válido, pero su eficacia estaba supeditada a la aprobación superior (artículo 39.2), así que la puesta en marcha inmediata que preveía la cláusula no era posible. Además, la consejería, cuyo acto tiene necesariamente por base el municipal, no puede resolver por su cuenta desconociendo la posible ilegalidad: lo que el artículo 39.5 le permite es requerir previamente al ayuntamiento para que anule o revise su acto por la vía del artículo 44 de la Ley 29/1998, y si el ayuntamiento rechaza, interponer recurso contencioso-administrativo.

Lo que este caso enseña a decidir

ante una actuación conjunta de dos Administraciones, hay que separar la validez de cada acto —que se juzga en su propia vía— de la eficacia del acto que depende de otro, que se demora hasta la aprobación. Y hay que recordar que el tiempo de esa discrepancia no computa para el plazo máximo de resolución del procedimiento.

170 La demora y la retroactividad de la eficacia

El artículo 39.2 y 39.3 son las dos únicas puertas por las que la eficacia del acto se separa de su fecha. Las dos son tasadas y el test pregunta exactamente eso.

La demora del artículo 39.2 tiene tres causas

que así lo exija el contenido del acto, que la eficacia esté supeditada a su notificación, o que esté supeditada a su publicación o a su aprobación superior. Ninguna es discrecional: o encaja en una de las tres o la eficacia es inmediata.

La retroactividad del artículo 39.3 es excepcional y tiene dos supuestos. El primero, los actos que se dicten en sustitución de actos anulados. El segundo, los actos que produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y que no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas.

Las dos condiciones del segundo supuesto son acumulativas y ninguna sobra: sin los hechos previos no hay retroacción posible, y sin respeto a terceros tampoco. Por eso la retroactividad favorable no es un derecho del interesado, sino una posibilidad que exige comprobación.

La retroactividad enlaza con la convalidación

el artículo 52.2 establece que el acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad. Es decir, la regla es que la convalidación no repara el pasado, y la excepción es el supuesto del 39.3.

Y hay que colocar el artículo 39.5 en su sitio: la suspensión del procedimiento por el requerimiento a otra Administración no es una causa de demora de la eficacia del acto —el acto aún no se ha dictado—, sino una regla de cómputo de plazos.

171 Cómo razonar un supuesto de retroactividad sin errar el supuesto

La retroactividad favorable es la que más se pregunta y la que más se contesta mal, porque basta con olvidar una de sus dos condiciones.

01 **¿El acto sustituye a uno anulado?**

Si la respuesta es sí, la retroactividad procede por el primer supuesto del artículo 39.3, con independencia del signo del acto. Es el caso típico del acto dictado tras una anulación judicial.

02 **¿Produce efectos favorables al interesado?**

Si no es favorable, el segundo supuesto no se puede usar: la retroactividad de actos de gravamen no está admitida por el artículo 39.3.

03 **¿Existían ya los supuestos de hecho?**

La retroacción solo alcanza a la fecha en que se cumplían los hechos que el acto toma en cuenta. Fijar esa fecha es la operación central del supuesto.

04 **¿Se lesionan derechos o intereses de terceros?**

Si alguien distinto del interesado sale perjudicado en sus derechos o intereses legítimos, la retroactividad no procede aunque las otras condiciones se cumplan.

172 Un caso: la ayuda concedida tarde

Un supuesto de retroactividad que se pregunta con frecuencia, porque el interesado tiene razón en el fondo y aun así hay que comprobar los requisitos.

Situación. Una persona solicita una ayuda con efectos retroactivos a 1 de enero. Los hechos que la ley exige para ser beneficiario se cumplían en esa fecha y siguen cumpliéndose. La resolución se dicta el 15 de junio y estima la solicitud. Otros solicitantes, con los mismos requisitos y sin plaza disponible, alegan perjuicio.

Criterio. La ley permite que el acto se dicte con eficacia retroactiva cuando produzca efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en esa fecha y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas (artículo 39.3). Las dos condiciones se cumplen para el solicitante si los hechos existían: su retroacción es procedente. Y respecto de los terceros, no hay lesión cuando su posición no se ve afectada por la fecha del reconocimiento sino por el reparto de las plazas, que es otra decisión.

Variante que rompe el resultado. Si la retroacción privara a un tercero de una plaza ya reconocida, o si los hechos no se cumplieran en la fecha de la retroacción, la eficacia retroactiva no cabría, aunque el acto fuera favorable y la resolución se hubiera dictado tarde.

Lo que este caso enseña a decidir

el retraso de la Administración no genera retroactividad por sí solo. La retroactividad es una excepción con condiciones, y la primera comprobación es siempre de hechos, no de fechas de solicitud.

173 Ojo: validez y eficacia no son lo mismo

Es la confusión más frecuente del tema y produce respuestas equivocadas en cadena.

contraste clave

La presunción de validez del artículo 39.1 no significa que el acto sea eficaz desde el mismo instante en todos los casos. El acto se presume válido desde que se dicta, y esa presunción no admite demora; lo que puede quedar demorado es la eficacia, cuando el contenido del acto lo exija o cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (artículo 39.2). Un acto sancionador vale desde que se dicta, pero no se puede ejecutar mientras no sea firme en vía administrativa (artículo 98.1). Un acto favorable notificado fuera de plazo sigue siendo válido; lo que falla es la fecha desde la que produce efectos. Y un acto sin notificación sigue existiendo y siendo válido, aunque no sea eficaz frente al interesado. La segunda confusión es con la anulación: un acto es válido mientras no se anule, y quien quiera destruir esa validez tiene que impugnarlo. La presunción se destruye por la anulación, no por el desacuerdo del interesado.

---

la clave para no fallar

174 Ojo: los plazos de resolución y la notificación no son el mismo plazo

El artículo 21 y el artículo 40.2 manejan plazos distintos y con destinatarios distintos, y el enunciado los mezcla a propósito.

contraste clave

El plazo máximo para notificar la resolución expresa lo fija la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (artículo 21.2). Y cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen plazo máximo, este será de tres meses (artículo 21.3). Ese plazo se cuenta, si el procedimiento se inició de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación, y si se inició a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (artículo 21.3). El artículo 40.2 no fija el plazo para resolver, sino el plazo interno para cursar la notificación: la notificación deberá cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Confundir este plazo con el de resolución lleva a responder «diez días» a una pregunta que pedía «tres meses», y a la inversa. Y no confundir tampoco el plazo del artículo 21 con el efecto del silencio: que la Administración no resuelva en plazo no la exime de resolver, y los efectos de la falta de resolución en procedimientos iniciados de oficio están en el artículo 25, donde se distingue el silencio desestimatorio de la caducidad según el tipo de potestad ejercitada.

---

la clave para no fallar

175 Ojo: la notificación electrónica no siempre es obligatoria, y el rechazo tiene dos condiciones

El artículo 41 y el artículo 43.2 se citan mal con mucha facilidad.

contraste clave

Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (artículo 41.1). Es decir, la preferencia es general, pero la obligación depende del interesado. Y hay dos supuestos en los que no se notifica por medios electrónicos: la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registros solicitando la notificación personal en ese momento, y la necesidad de asegurar la eficacia de la actuación administrativa mediante entrega directa por un empleado público (artículo 41.2). El rechazo tácito del artículo 43.2 exige que la notificación sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, y se produce cuando han transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Los dos elementos —carácter obligatorio o elección expresa, y diez días naturales— tienen que concurrir; el enunciado que omite el primero describe una situación en la que el rechazo tácito no se produce. Y no confundir «puesta a disposición» con «acceso»: la notificación se entiende practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido (artículo 43.2), y solo se tiene por rechazada, con los mismos efectos, cuando vence el plazo de diez días naturales sin acceso.

---

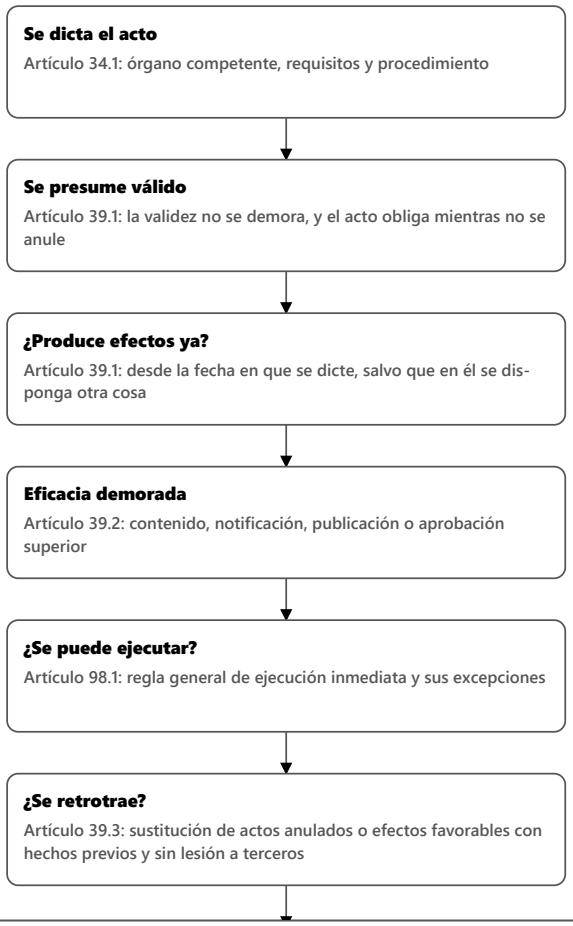
la clave para no fallar

176 Vista de conjunto: de la producción del acto a su eficacia

ESQUEMA 01 DE 01

Vista de conjunto: de la producción del acto a su eficacia

grama para no mezclar las fechas: el acto nace cuando se dicta, se presume válido, y la eficacia puede demorarse o, excepcionalmente, r



177 Glosario del tema

Los términos que el test usa con precisión y que conviene poder definir en una línea.

ACTO ADMINISTRATIVO

Declaración de una Administración Pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria; se contrapone al reglamento, que es abstracto y general.

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ

Regla del artículo 39.1 por la que el acto se tiene por válido desde que se dicta sin necesidad de declaración judicial; solo se destruye por anulación.

EJECUTIVIDAD

Carácter ejecutivo de los actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo, declarado en el artículo 38.

AUTOTUTELA DECLARATIVA

Facultad de la Administración de declarar por sí misma el derecho o la obligación en su acto, sin necesidad de intervención judicial previa.

EJECUTORIEDAD

Posibilidad de llevar el acto a la práctica por la propia Administración; el artículo 98.1 enumera los supuestos en que el acto no es inmediatamente ejecutivo y los artículos 99 y 100 regulan la ejecución forzosa.

EFICACIA DEMORADA

Retraso de los efectos del acto por las causas tasadas del artículo 39.2: contenido del acto, notificación, publicación o aprobación superior.

RETROACTIVIDAD

Excepción del artículo 39.3 por la que el acto produce efectos en una fecha anterior a la de su dictado, en los dos supuestos que la ley admite.

RECHAZO TÁCITO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Tener por rechazada la notificación cuando, siendo obligatoria o expresamente elegida, transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a su contenido (artículo 43.2).

INDEROGABILIDAD SINGULAR

Regla del artículo 37.1 por la que una resolución de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque proceda de órgano de igual o superior jerarquía.

178 Repaso rápido: el acto administrativo y su eficacia E006

Nueve tarjetas para comprobar la retención de los datos duros del tema.

término 1/9

¿Qué artículo declara que los actos administrativos serán ejecutivos?

término 2/9

¿Desde cuándo se presume válido y produce efectos un acto administrativo?

término 3/9

¿Cuáles son las causas de demora de la eficacia?

término 4/9

¿Cuáles son los dos supuestos de eficacia retroactiva?

término 5/9

¿Qué plazo tiene la Administración para cursar la notificación de un acto?

término 6/9

¿Cuándo se entiende rechazada una notificación electrónica?

término 7/9

¿Qué plazo máximo tiene la resolución si la norma del procedimiento no lo fija?

término 8/9

¿Qué forma general tienen los actos administrativos?

término 9/9

¿Qué permite el artículo 39.5 cuando el acto base es de otra Administración y se entiende ilegal?

179 Para llevarte al examen

Cinco ideas que resuelven la mayoría de las preguntas del tema.

para llevarte al examen

- ☑ Validez y eficacia están separadas: el acto vale desde que se dicta y puede no ser eficaz hasta que se notifique, se publique o se apruebe.
- ☑ La autotutela declarativa es la razón de que el particular tenga que recurrir: el acto vale hasta que se anule.
- ☑ La demora son tres causas tasadas (artículo 39.2) y la retroactividad son dos supuestos tasados (artículo 39.3). Ninguna se presume.
- ☑ El artículo 35.1 enumera los actos que hay que motivar: si la pregunta ofrece una opción que no está en la lista, esa es la respuesta incorrecta aunque parezca razonable.
- ☑ Tres plazos que no hay que mezclar: diez días para cursar la notificación (artículo 40.2), tres meses para resolver si la norma no fija plazo (artículo 21.3) y seis meses como tope máximo del plazo que fije la norma, salvo ley o Derecho de la Unión (artículo 21.2).

180 Qué es la administración electrónica

La administración electrónica no es una oficina distinta

es la misma Administración actuando con medios electrónicos. El marco legal vigente son dos leyes de 2015 que se reparten el trabajo. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, regula la relación con el ciudadano: identificación, registros, notificaciones, publicaciones y archivo. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la maquinaria interna: sede electrónica, actuación administrativa automatizada, firma del personal y archivo electrónico. Cuando un enunciado pregunte qué norma regula la sede electrónica, la respuesta está en la Ley 40/2015, no en la 39/2015.

La digitalización cambia el soporte, no las garantías. El expediente electrónico es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, y debe conservar la integridad y el orden de los documentos: si se altera el orden, se altera la prueba. Rocío, administrativa de un servicio de atención social, comprueba cada mañana que las solicitudes presentadas por vía electrónica llevan la fecha y hora del registro y no la de su despacho. Ese detalle decide cómputos de plazo.

El principio que ordena todo el sistema es que la tramitación electrónica es la vía ordinaria, y las oficinas de asistencia son la excepción para quien no puede o no debe usar medios electrónicos. Además, las Administraciones deben ser interoperables: los sistemas deben poder intercambiar datos y documentos entre sí sin pedir al ciudadano lo que ya obra en poder de otra Administración, conforme al principio de eficiencia y al de responsabilidad de la tramitación.

181 El recorrido de un expediente electrónico, en cuatro estaciones

El recorrido completo de un expediente electrónico tiene cuatro estaciones, y cada una tiene su norma. Primero la presentación: el interesado accede a la sede electrónica y firma el escrito con un certificado electrónico o con un sistema de clave concertada. Segundo el asiento: el registro electrónico general anota el documento con la fecha y hora oficial de la sede, y esa fecha es la que cuenta a efectos de plazos. Tercero la tramitación: los documentos se incorporan al expediente electrónico, numerados y ordenados, y la Administración resuelve. Cuarto la salida: la resolución se notifica por medios electrónicos y, cuando el procedimiento termina, el expediente se conserva en el archivo electrónico único.

Si tuvieras que resumirlo para responder una pregunta de test, quédate con el orden: presentar, anotar, tramitar y archivar. Lo que rompe el orden no es el soporte, sino el cómputo: la presentación se anota siempre, incluso en domingo, y esa anotación se traslada al primer día hábil siguiente cuando el plazo va en días hábiles.

182 El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos

El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece una regla con dos mitades. La primera: las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas, y el medio elegido puede modificarse en cualquier momento. La segunda: hay sujetos que están obligados a relacionarse por medios electrónicos para cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Son las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria, para los trámites de esa actividad, con mención expresa de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen por su condición de empleado público.

Reglamentariamente cada Administración puede ampliar la obligación a otros colectivos, y ahí está el detalle fino: la obligación de relacionarse electrónicamente se puede imponer por reglamento, pero lo que no se puede es obligar a una persona física no incluida en la ley sin norma que lo prevea. La contrapartida del deber es un servicio: el artículo 12 obliga a las Administraciones a asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados y lo soliciten, con identificación previa y, si es necesario, incluso por comparecencia en la oficina.

El artículo 13 añade el catálogo de derechos de quien se relaciona con la Administración, y entre ellos están dos que se preguntan mucho: el derecho a obtener copia sellada de los documentos que se presenten y a la devolución de los originales, y el derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración no puede pedir al interesado un dato que ya tiene: debe obtenerlo por sus medios, salvo los supuestos de oposición expresa o de imposibilidad legal.

183 Cómo comprueba la Administración quién está obligado, paso a paso

Ante una solicitud por vía electrónica, el personal de atención comprueba la condición del interesado en cuatro pasos. Primero identifica la naturaleza del solicitante: persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica, profesional colegiado o persona física. Segundo, comprueba si pertenece a los colectivos del artículo 14.2, porque en ese caso la relación electrónica es obligatoria y no puede elegir el papel. Tercero, verifica la representación: si quien firma actúa en nombre de otro, necesita acreditarla, y el representante de un obligado hereda la obligación. Cuarto, si el interesado es persona física no obligada, se le pregunta si quiere relacionarse por medios electrónicos y se le ofrecen los medios de identificación admitidos.

El error de tramitación más común está en el segundo paso: dar por buena una solicitud en papel presentada por una persona jurídica, o admitir que un colegiado elija no usar medios electrónicos para un trámite de su actividad profesional. La obligación no depende de la voluntad del interesado, sino de la lista legal.

184 Identificación y firma electrónica: quién es quién

Identificarse no es lo mismo que firmar, y confundirlas es la trampa clásica del tema. La identificación acredita quién es el sujeto; la firma, además, acredita que el sujeto hace suyo el contenido del documento. Los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015 se ocupan de los sistemas que usan los interesados, y el artículo 11 del uso de medios de identificación y firma en el procedimiento: para acreditar la identidad basta con un sistema admitido, y la firma se exige cuando el acto lo requiera.

Del otro lado de la mesa, la Ley 40/2015 regula cómo se identifican las propias Administraciones. El artículo 40 permite identificarlas mediante sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado, que incluye el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, y la relación de sellos debe ser pública y accesible por medios electrónicos. El artículo 43 establece que la actuación administrativa por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público. Y el artículo 41 define la actuación administrativa automatizada: cualquier acto o actuación realizada íntegramente por medios electrónicos en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público, supuesto en el que hay que definir previamente el órgano responsable de las especificaciones, la programación, el mantenimiento y la supervisión, y el órgano responsable a efectos de impugnación.

La consecuencia práctica

en una notificación electrónica pueden convivir tres firmas distintas. La del sistema que valida el acto automatizado, la del sello electrónico de la Administración como titular de la sede y la del empleado que resuelve. Marta, jefa de sección de un servicio social comunitario, no firma con su certificado personal los actos de un sistema automatizado: esos actos llevan el sello del órgano, y su responsabilidad se define en las especificaciones del sistema.

185 Comprobar una firma y un sello, en cuatro pasos

Cuando llega un documento firmado electrónicamente, la verificación se hace siempre en el mismo orden. Primero se comprueba la integridad: si el documento se ha modificado después de la firma, la verificación falla. Segundo se comprueba el certificado: quién lo emitió, si está vigente y si el firmante es quien dice ser. Tercero se comprueba la representación, si el firmante actúa por otro. Cuarto se comprueba el sello en el caso de documentos firmados por la propia Administración: el sello incluye el número de identificación fiscal y la denominación del órgano, y cada Administración debe facilitar su verificación.

El paso que se salta casi todo el mundo es el tercero. Un escrito perfectamente firmado por quien no tenía poder de representación es un escrito presentado por quien no es interesado, y eso se nota cuando hay que notificar.

186 La sede electrónica y el portal de internet

El artículo 38 de la Ley 40/2015 define la sede electrónica como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias. El establecimiento de una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que se puede acceder a través de ella. Y su creación se sujeta a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

No es lo mismo una sede que un portal

el artículo 39 se limita a definir el portal de internet como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración, organismo o entidad, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Ese artículo no dice nada más, y la responsabilidad sobre la integridad, la veracidad y la actualización no sale de ahí: la del titular de la sede la fija el artículo 38.2, y el artículo 40.2 identifica a la Administración solo respecto de la información que se publique como propia en su portal. La diferencia importa porque solo la sede tiene fecha y hora oficial, solo la sede sirve para presentar documentos y solo la sede identifica a su titular como responsable de lo que publica. Lo que veas en un portal de internet no es, por sí solo, una publicación oficial.

En la sede tienen que estar, como mínimo

la identificación del órgano titular y de los órganos responsables de la gestión; la relación actualizada de trámites disponibles; la fecha y hora oficial; los días declarados inhábiles; los modelos y formularios; y el acceso al registro electrónico. La disposición de creación de la sede se publica en el diario oficial correspondiente, y su texto íntegro debe estar disponible para consulta en la propia sede.

187 Lo que se hace en una sede, en orden

El uso ordinario de una sede electrónica sigue cuatro pasos. Primero se consulta la fecha y hora oficial, que es la que rige el cómputo y la que decide si una presentación entra en plazo. Segundo se localiza el trámite en la relación actualizada de trámites, y de ahí se baja al modelo o formulario correspondiente. Tercero se identifica y firma el interesado con un sistema admitido. Cuarto se descarga el justificante de presentación, que acredita la fecha, la hora y el contenido de lo entregado.

Si el trámite se presenta en una oficina de asistencia en lugar de en la sede, el justificante sigue existiendo y sigue siendo la prueba de la presentación: lo que cambia es el punto de entrada, no el registro al que llega el documento.

188 El registro electrónico general

El artículo 16 de la Ley 39/2015 exige que cada Administración disponga de un Registro Electrónico General, en el que se hace el asiento de todo documento presentado o recibido en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente. Los organismos públicos vinculados pueden tener su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el registro general de la Administración de la que dependen, y el registro general funciona como portal de acceso a los demás. Las disposiciones de creación se publican en el diario oficial y especifican el órgano responsable de la gestión, la fecha y hora oficial y los días declarados inhábiles.

El funcionamiento está en el artículo 31 y es la parte que más se pregunta. El registro permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil, y los documentos presentados en el día inhábil se reputan anteriores a los del primer día hábil posterior. El inicio del cómputo de los plazos que hay que cumplir la propia Administración viene determinado por la fecha y hora de presentación en el registro.

Los asientos se anotan respetando el orden temporal de recepción, y la sede debe publicar la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro. Rocío comprueba este detalle cada vez que un solicitante presenta documentación un viernes por la tarde: el asiento existe, la fecha es la del viernes, pero el plazo de diez días hábiles empieza a contar el lunes, y el justificante de la sede es la prueba que resuelve la discusión.

189 Notificaciones y publicaciones electrónicas

La notificación es el acto por el que se pone en conocimiento del interesado la resolución. El artículo 40 de la Ley 39/2015 ordena que toda notificación se curse dentro del plazo de diez días desde que el acto se dictó, y que contenga el texto íntegro de la resolución con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos. El artículo 41 fija las condiciones generales: las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado está obligado a recibirlas por esa vía.

El artículo 43 regula la práctica electrónica, y aquí hay tres reglas que se preguntan juntas. Primera: la notificación electrónica se practica por comparecencia en la sede electrónica, a través de la dirección electrónica habilitada única o por ambos sistemas, y la comparecencia es el acceso al contenido. Segunda: la notificación se entiende practicada en el momento en que se produce el acceso a su contenido. Tercera: cuando la notificación electrónica es obligatoria o fue expresamente elegida, se entiende rechazada cuando transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Diez días hábiles para cursarla y diez días naturales para entenderla rechazada: esa pareja de plazos es la pregunta estrella del tema.

El artículo 45 permite además publicar el acto en el diario oficial, y en dos supuestos la publicación surte los efectos de la notificación: cuando el acto tiene por destinatario una pluralidad indeterminada de personas o la Administración estima insuficiente la notificación a un solo interesado, y cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva. En este último caso, la convocatoria debe indicar el medio donde se harán las sucesivas publicaciones, y carecen de validez las que se hagan en lugares distintos.

190 Notificar por medios electrónicos, paso a paso

El procedimiento electrónico de notificación tiene cuatro pasos. Primero se dicta el acto y se prepara la notificación con el texto íntegro, los recursos y los plazos. Segundo se pone a disposición del interesado en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, y ese acto de puesta a disposición queda acreditado con fecha y hora. Tercero se envía el aviso de cortesía al correo o al dispositivo que el interesado haya facilitado, aviso que no sustituye a la notificación y que no sirve para entenderla rechazada. Cuarto, si el interesado accede, la notificación está practicada; si no accede y estaba obligado o lo había elegido así, a los diez días naturales se entiende rechazada y el procedimiento sigue.

El paso que se olvida en los exámenes es el tercero: el aviso es un servicio añadido y su ausencia no invalida la notificación practicada en la sede, porque lo que acredita la puesta a disposición es el propio sistema.

191 Publicar un acto en el diario oficial, en cuatro pasos

Cuando la publicación sustituye a la notificación, el procedimiento se ordena en cuatro pasos. Primero se comprueba si el acto está en alguno de los supuestos del artículo 45: destinatarios indeterminados, notificación individual insuficiente o acto de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva. Segundo se localiza el medio de publicación que la convocatoria haya señalado, porque las publicaciones hechas en otro lugar no valen. Tercero se publica el acto con los mismos elementos que el artículo 40.2 exige para la notificación: texto íntegro, recursos, órgano y plazos. Cuarto se deja constancia en el expediente de la fecha de publicación, que es la que abre el plazo del interesado.

El segundo paso es el que se cae en los exámenes y en la vida real: la convocatoria fija dónde se publican las sucesivas actuaciones, y publicar en un tablón distinto al señalado no produce efecto.

192 El archivo electrónico único

El artículo 17 de la Ley 39/2015 obliga a cada Administración a mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos de la normativa reguladora aplicable. La Ley 40/2015, en su artículo 46, completa la regla: todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenan por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible, y los que contengan actos que afecten a derechos o intereses de los particulares se conservan en soportes electrónicos en el mismo formato de origen o en otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

La conservación no es acumular ficheros

exige garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, y asegurar la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. Los medios o soportes deben contar con medidas de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad, que aseguren la identidad de los usuarios, el control de accesos y las garantías de protección de datos. Y hay un límite que se pregunta: la eliminación de los documentos debe ser autorizada de acuerdo con la normativa aplicable, no la decide quien los tramita.

La consecuencia para el puesto es directa. Un expediente de servicios sociales que ha terminado no se destruye ni se guarda en un cajón: se conserva en el archivo electrónico único, en un formato que permita su consulta dentro de veinte años, y solo se elimina cuando la normativa de archivos y la de protección de datos lo autorizan, con el dictamen o la autorización que corresponda.

193 Cerrar un expediente y archivarlo, en cinco pasos

El cierre y archivo de un expediente electrónico se hace en cinco pasos. Primero se comprueba que el procedimiento está finalizado y que no queda trámite pendiente. Segundo se verifica la integridad del expediente: documentos numerados, índice correcto y firmas válidas. Tercero se aplica la política de conservación que corresponda a esa serie documental, con su plazo de permanencia. Cuarto se traslada a los soportes del archivo electrónico único, en formato que garantice la consulta futura. Quinto se documenta la eliminación, si procede, con la autorización preceptiva.

Los pasos tercero y quinto son los que separan el archivo ordenado del montón de ficheros: sin política de conservación no hay archivo, hay almacenamiento, y sin autorización previa la eliminación de un documento con datos personales es una infracción.

194 Ojo: abierto 24 horas no significa que el plazo corra en domingo

contraste clave

El registro electrónico general está abierto todos los días del año durante las veinticuatro horas, sin perjuicio de que el cómputo de los plazos fijados en días hábiles traslade la presentación en día inhábil al primer día hábil siguiente. Un enunciado que afirme que el plazo corre en domingo por estar el registro abierto es falso.

---

la clave para no fallar

195 Ojo: la firma del interesado no es el sello de la Administración

contraste clave

Los sistemas de identificación y firma de los interesados no son equivalentes a los de las Administraciones Públicas: el interesado usa certificado o clave concertada, la Administración usa sello electrónico y firma de su personal, y la actuación automatizada se identifica con sello sin firma personal.

la clave para no fallar

196 Dos plazos que no se pueden confundir

	cursar la notificación	notificación rechazada
Artículo	Artículo 40.2 de la Ley 39/2015	Artículo 43.2 de la Ley 39/2015
Qué mide el plazo	El tiempo que tiene la Administración para notificar el acto desde que lo dictó	El tiempo que tiene el interesado para acceder al contenido antes de que se entienda rechazado
Días	Diez días	Diez días naturales
Qué ocurre al vencer	La notificación tardía no invalida por sí sola: se analiza el defecto formal y la indefensión	Se entiende rechazada y el procedimiento continúa, con la notificación por practicada

197 Glosario del tema

SEDE ELECTRÓNICA

la dirección electrónica cuya titularidad corresponde a una Administración o a uno o varios organismos o entidades de derecho público, con responsabilidad del titular sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios.

PORTAL DE INTERNET

el punto de acceso electrónico de titularidad pública que no implica, por sí mismo, responsabilidad sobre los contenidos enlazados. No sustituye a la sede.

REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL

el registro de cada Administración donde se asienta todo documento presentado o recibido, abierto todos los días del año durante las veinticuatro horas.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA ÚNICA

el sistema de puesta a disposición de notificaciones al que se accede por comparecencia, alternativo o complementario a la sede electrónica.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA

el acto realizado íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público, con órgano responsable definido previamente.

SELLO ELECTRÓNICO

el sistema de identificación de las Administraciones Públicas basado en certificado reconocido o cualificado, que incluye el número de identificación fiscal y la denominación del órgano.

ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

el archivo que cada Administración mantiene con los documentos electrónicos de los procedimientos finalizados, con medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad y eliminación autorizada.

198 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Ley 39/2015 regula la relación con el ciudadano y la Ley 40/2015 la maquinaria interna: sede, sello, actuación automatizada y archivo electrónico.
- ☑ Las personas físicas eligen el medio; las jurídicas, las entidades sin personalidad, los colegiados obligados, los representantes de obligados y los empleados públicos están obligados por el artículo 14.2.
- ☑ Identificación no es firma: la primera acredita quién es el sujeto, la segunda que hace suyo el contenido.
- ☑ El registro está abierto veinticuatro horas todos los días del año, pero el plazo en días hábiles traslada la presentación en día inhábil al primer día hábil siguiente.
- ☑ La notificación electrónica se entiende practicada con el acceso al contenido, y rechazada a los diez días naturales sin acceso cuando es obligatoria o fue elegida.
- ☑ El archivo electrónico único conserva los procedimientos finalizados con medidas del Esquema Nacional de Seguridad, y su eliminación exige autorización.

199 Validez y eficacia: por qué un acto nulo puede estar produciendo efectos

Un acto administrativo válido es el que se dicta por el órgano competente, siguiendo el procedimiento y con un contenido conforme al ordenamiento. Pero validez y eficacia son cosas distintas, y la primera idea que hay que fijar es que los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo los casos de suspensión. De esa presunción nace una consecuencia que descoloca: un acto nulo de pleno derecho produce efectos mientras nadie lo anule, y quien quiera destruirlo tiene que recorrer una vía concreta, la revisión de oficio o el recurso. La invalidez no borra los efectos por sí sola.

La Ley 39/2015 no tiene una categoría única de invalidez, sino dos grados con regímenes distintos. La nulidad de pleno derecho del artículo 47 es una lista cerrada: solo los actos que encajan en alguno de sus supuestos son nulos. La anulabilidad del artículo 48 es la regla general: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Entre los dos grados cambia quién puede declararlo y por qué vía: la nulidad se declara de oficio por la propia Administración con dictamen previo, y la anulabilidad se corrige por la vía de los recursos o de la declaración de lesividad.

Hay un tercer muro que separa el acto viciado del resto del procedimiento: el artículo 49 limita la extensión de la nulidad. La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los actos sucesivos que sean independientes de él, y la nulidad o anulabilidad de una parte del acto no arrastra a las partes independientes, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no se hubiera dictado. Carmen, trabajadora social de un centro de servicios sociales, ve cada curso cómo una resolución sancionadora cae por un defecto de forma y cómo el informe previo, dictado por otro órgano y con su propio procedimiento, sigue siendo válido.

200 Calificar una invalidez, en cuatro pasos

Ante un acto presuntamente viciado, la calificación se hace siempre en el mismo orden. Primero se comprueba si el acto está dentro de la lista tasada del artículo 47.1: si encaja en una letra, es nulo de pleno derecho y el análisis termina ahí. Segundo, si no encaja, se comprueba si hay infracción del ordenamiento, con los matices del artículo 48: el defecto de forma solo anula cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a indefensión, y las actuaciones fuera de plazo solo anulan cuando la naturaleza del término o plazo lo impone. Tercero se comprueba la extensión: qué actos o partes independientes sobreviven, conforme al artículo 49. Cuarto se decide la vía: revisión de oficio si es nulo, recursos o lesividad si es anulable.

El paso que más se falla es el segundo. Se da por hecho que cualquier defecto formal tumba el acto, y la ley dice lo contrario: el defecto de forma es la excepción, y solo anula cuando produce indefensión o impide al acto alcanzar su fin.

201 Los supuestos de nulidad de pleno derecho

El artículo 47.1 enumera los casos de nulidad de pleno derecho: los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los que tengan un contenido imposible; los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

Dos de esas letras se preguntan más que las demás y conviene tenerlas con el adjetivo exacto. La incompetencia que produce nulidad es la manifiesta, y solo por razón de la materia o del territorio: la incompetencia jerárquica no está en la lista. Y la ausencia de procedimiento que anula es la total y absoluta; si el procedimiento se siguió defectuosamente, el vicio es de anulabilidad.

El apartado 2 del artículo 47 añade la nulidad de las disposiciones administrativas, que es un régimen propio: son nulas de pleno derecho las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Fíjate en la diferencia: aquí la nulidad no es una lista de letras, sino que alcanza a toda disposición contraria al principio de jerarquía normativa.

202 La anulabilidad y sus tres matices

El artículo 48 abre con la regla general

son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. La desviación de poder no es un vicio menor ni un vicio de forma: es el ejercicio de una potestad administrativa para un fin distinto del previsto por el ordenamiento, y se castiga con la anulabilidad, no con la nulidad.

El apartado 2 introduce el primer matiz, y es el que decide casos reales: el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Un informe preceptivo que se omite anula; una firma que llega un día tarde y no cambia nada, no. El apartado 3 añade el segundo: la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Piensa en una sanción de la que se omite el trámite de audiencia previo: hay indefensión y el acto es anulable. En cambio, un plazo de tramitación interior superado no anula la resolución si el término no era esencial. La anulabilidad es, en el fondo, un juicio sobre si el vicio impidió al acto alcanzar su fin o al interesado defenderse.

203 Decidir entre nulidad y anulabilidad, en cinco pasos

El ejercicio típico de examen pide clasificar un vicio, y se resuelve con cinco preguntas en orden. Primero, ¿el acto encaja literalmente en alguna letra del artículo 47.1? Si sí, nulidad de pleno derecho. Segundo, ¿la incompetencia es manifiesta y por razón de la materia o del territorio? Solo ese supuesto está en la lista. Tercero, ¿hubo omisión total y absoluta del procedimiento, o solo un defecto de tramitación? La segunda opción lleva al artículo 48. Cuarto, si el vicio es formal, ¿el acto careció de un requisito indispensable para alcanzar su fin o hubo indefensión? Sin este paso, cualquier defecto se anula por error. Quinto, ¿el plazo incumplido era esencial por la naturaleza del término o plazo? Solo entonces anula.

Escribe las cinco preguntas y contéstalas en orden

casi todos los errores del tema nacen de saltar a la conclusión por la gravedad aparente del vicio.

204 El principio de conservación del acto administrativo

El principio de conservación es la respuesta del ordenamiento al exceso de nulidad: antes de destruir, se aprovecha lo que se puede salvar. La Ley 39/2015 lo despliega en cuatro artículos seguidos. El artículo 50 regula la conversión: los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro acto distinto producen los efectos de este. El artículo 51 regula la conservación de actos y trámites: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

El artículo 52 regula la convalidación, que solo cabe sobre actos anulables: la Administración puede convalidarlos subsanando los vicios de que adolezcan, y el acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad, puede convalidar el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Y si el vicio consiste en la falta de alguna autorización, se convalida mediante su otorgamiento por el órgano competente.

El cuarto es el artículo 49, que ya conoces

la nulidad no se contagia a los actos independientes ni a las partes independientes del propio acto. La idea que une los cuatro es una sola: la invalidez se declara sobre lo estrictamente viciado, y todo lo demás sobrevive. Carmen lo aplica cuando un procedimiento sancionador cae por falta de audiencia: la sanción se anula, pero la inspección previa y los informes que no dependían de ella se conservan, y el expediente se retoma desde el trámite omitido.

205 Convalidar un acto anulable, en cuatro pasos

La convalidación no se improvisa; tiene su secuencia. Primero se identifica el vicio exacto y se comprueba que es de anulabilidad: la convalidación del artículo 52 no alcanza a los actos nulos de pleno derecho. Segundo se determina el órgano que puede subsanarlo; si el vicio es de incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico del que dictó el acto. Tercero se subsana el vicio por el cauce que corresponda: otorgando la autorización que faltaba, retrotrayendo actuaciones o dictando el acto de convalidación. Cuarto se fija la fecha de efectos: la convalidación produce efecto desde su fecha, salvo la retroactividad de los actos administrativos.

Y una regla de oro que vale para todo el capítulo: lo que se declare nulo o se anule no arrastra a los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Antes de tachar, mira qué se conserva.

206 Las cuatro vías de la revisión

Cuando el acto ya es firme y no cabe recurso, la Administración todavía puede volver sobre él, pero solo por cuatro puertas y con condiciones distintas. La primera es la revisión de oficio de actos nulos del artículo 106, que exige previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma y solo cabe en los supuestos del artículo 47.1. La segunda es la revisión de oficio de disposiciones administrativas nulas, del artículo 106.2, también con dictamen previo y para los supuestos del artículo 47.2.

La tercera puerta es la declaración de lesividad del artículo 107, que sirve para los actos favorables para los interesados que sean anulables: la Administración no puede anularlos de oficio, tiene que declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La cuarta es la revocación del artículo 109.1, limitada a los actos de gravamen o desfavorables y sujeta al plazo de prescripción.

Y hay un límite común a todas ellas, el artículo 110: las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. El artículo 111 reparte en el ámbito estatal la competencia para la revisión de oficio: el Consejo de Ministros respecto de sus propios actos y disposiciones y de los dictados por los Ministros; los Ministros respecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado; y los Secretarios de Estado respecto de los órganos directivos de ellos dependientes.

207 El procedimiento de revisión de oficio, paso a paso

El procedimiento de revisión de oficio del artículo 106 se ordena así. Primero, la iniciativa: puede ser propia o a solicitud del interesado. Segundo, la comprobación de que el acto está en alguno de los supuestos del artículo 47.1, porque fuera de esa lista la revisión de oficio no cabe y la vía es otra. Tercero, el dictamen: es preceptivo y favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, sin el cual no puede declararse la nulidad. Cuarto, la posibilidad de inadmitir a trámite las solicitudes de los interesados que no se basen en alguna de las causas del artículo 47.1, carezcan manifiestamente de fundamento o reproduzcan solicitudes ya desestimadas en cuanto al fondo, y en ese caso no hace falta recabar dictamen.

El procedimiento tiene su reloj. Cuando se inicia de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce la caducidad del procedimiento. Cuando se inicia a solicitud del interesado, puede entenderse desestimada por silencio administrativo. Y durante su tramitación, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, según el artículo 108.

208 La acción de nulidad: instar la revisión de oficio

Con el nombre de acción de nulidad se designa en la práctica la solicitud del interesado que insta la nulidad de un acto ante la propia Administración. La Ley 39/2015 no crea un procedimiento aparte con ese nombre: el cauce es la revisión de oficio del artículo 106, que puede iniciarse de oficio o a solicitud de interesado, en cualquier momento, y respecto de los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, siempre en los supuestos del artículo 47.1.

Los tres requisitos que hay que recordar son inseparables. Primero, la causa: solo los supuestos de nulidad de pleno derecho. Segundo, el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, previo a la declaración. Tercero, la falta de plazo: la Administración puede actuar en cualquier momento, sin perjuicio del límite del artículo 110. Rocío prepara una solicitud de revisión sobre un acto firme por el que se reconoció una ayuda sin los requisitos esenciales, y su trabajo es doble: identificar la letra del artículo 47.1 que encaja, la f, y comprobar que el acto no fue recurrido en plazo.

El interesado no puede pedir la nulidad de cualquier acto ni por cualquier motivo. Fuera de los supuestos del artículo 47.1, su vía no es la solicitud de revisión: son los recursos, y si el acto es firme, la jurisdicción contencioso-administrativa por los cauces del recurso que corresponda.

209 Tramitar una solicitud de revisión de oficio, en cuatro pasos

Cuando un interesado presenta una solicitud de revisión de oficio, la unidad tramita en cuatro pasos. Primero verifica que el acto puso fin a la vía administrativa o no fue recurrido en plazo, porque sobre actos recurribles y pendientes de recurso no se actúa por esta vía. Segundo comprueba que la solicitud invoca una causa del artículo 47.1; si invoca otra cosa, procede la inadmisión sin recabar dictamen. Tercero acuerda la suspensión de la ejecución si puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación, y esta suspensión se acuerda durante la tramitación. Cuarto recaba el dictamen del órgano consultivo y, con él, dicta la resolución; si el procedimiento se inició de oficio y pasan seis meses sin resolver, caduca.

La inadmisión del tercer paso se acuerda motivadamente y es el filtro que evita dictámenes innecesarios: sin causa del artículo 47.1, con falta manifiesta de fundamento o con una solicitud sustancialmente igual ya desestimada en cuanto al fondo.

210 La declaración de lesividad

La declaración de lesividad existe porque la Administración no puede revisar de oficio sus actos favorables: si el acto es anulable y favorable al interesado, la única vía es declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal como establece el artículo 107.1. El acto favorable anulable, por tanto, no se anula por la propia Administración: se lleva al juez después de declararlo lesivo.

El artículo 107 fija las reglas con precisión. La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en él. No es susceptible de recurso, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad del proceso judicial, si bien puede notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Y transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se produce la caducidad del mismo.

La competencia para declarar la lesividad depende de quién dictó el acto. Si el acto proviene de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración la adopta el órgano de cada Administración competente en la materia. Si proviene de las entidades que integran la Administración Local, la adopta el Pleno de la Corporación o, en defecto de este, el órgano colegiado superior de la entidad.

211 Declarar la lesividad, en cinco pasos

El procedimiento de lesividad sigue cinco pasos. Primero se comprueba que el acto es favorable al interesado y anulable conforme al artículo 48, porque los actos nulos van por la revisión de oficio y los de gravamen por la revocación. Segundo se comprueba el plazo: no pueden pasar cuatro años desde que se dictó el acto. Tercero se da audiencia a cuantos aparezcan como interesados en el acto, con las reglas del trámite de audiencia. Cuarto se adopta la declaración por el órgano competente: el órgano competente en la materia si es de la Administración General del Estado o de una Comunidad Autónoma, y el Pleno de la Corporación o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad si es de la Administración Local. Quinto se impugna el acto ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Vigila el reloj del segundo y del quinto paso

cuatro años para declarar y seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declaración para que se produzca la caducidad. Y recuerda que la declaración de lesividad no se recurre: lo que se discute después es el acto, ante el juez.

212 La revocación de actos

El artículo 109.1 regula la revocación en un sentido estricto y limitado: las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Tres elementos, por tanto: actos desfavorables, acto propio de la Administración que los dictó y respeto a los límites materiales.

La clave está en lo que la revocación no permite. No se revocan actos declarativos de derechos o favorables: para esos, la vía es la lesividad. No se revoca para dispensar a alguien del cumplimiento de la ley ni para crear exenciones no previstas. Y no se revoca contra el interés público, contra la igualdad o contra el ordenamiento. El plazo de prescripción es el límite temporal, no un plazo fijo de caducidad, y por eso hay que mirar la acción concreta que se ejercita.

Un ejemplo para fijarlo

un Ayuntamiento puede revocar una orden de precinto de un local o la denegación de una licencia, porque son actos desfavorables, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Lo que no puede es revocar la concesión de una ayuda ya reconocida: eso sería un acto favorable, y su vía es la declaración de lesividad si se considera anulable, o la revisión de oficio si es nulo.

213 La rectificación de errores materiales o de hecho

El artículo 109.2 contiene una de las facultades más útiles y menos entendidas del capítulo: las Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. La rectificación no es una revisión de oficio ni una revocación: es el arreglo de un error evidente que no cambia el sentido de la decisión.

El requisito no escrito que hay que aplicar es la evidencia: se rectifica lo que resulta del propio expediente, sin necesidad de nueva valoración jurídica ni de reconstruir hechos discutidos. Si para corregir hay que reinterpretar una norma o valorar pruebas, no estamos ante un error material: estamos ante un problema de legalidad que va por las vías de la revisión o del recurso.

El cauce tiene su orden. Primero se comprueba que el error es evidente y que la rectificación no altera el sentido del acto, por ejemplo una fecha equivocada, una cifra mal sumada o un nombre mal transcrito. Segundo se comprueba que la Administración sigue siendo competente sobre el acto. Tercero se acuerda la rectificación de oficio o a instancia del interesado, en cualquier momento. Cuarto se notifica y se deja constancia en el expediente. Dos advertencias prácticas: la rectificación de un error de hecho no puede usarse para cambiar lo decidido, y en un acto con datos personales hay que registrar quién ordenó la corrección, porque el cambio también deja rastro.

214 Ojo: la nulidad es tasada y la anulabilidad es la regla general

contraste clave

La nulidad de pleno derecho es tasada (artículo 47) y la anulabilidad es la regla general (artículo 48). Un enunciado que presente la nulidad como categoría general, o que permita revisar de oficio un acto meramente anulable, es falso.

la clave para no fallar

215 Ojo: la lesividad exige acuerdo previo, no basta revocar

contraste clave

La declaración de lesividad de los actos anulables favorables exige un acuerdo previo del órgano competente, con audiencia de los interesados y dentro de los cuatro años siguientes al acto. No basta con revocar el acto, y no cabe sobre actos nulos (que van por la revisión de oficio) ni sobre actos de gravamen (que van por la revocación).

la clave para no fallar

216 Nulidad y anulabilidad, frente a frente

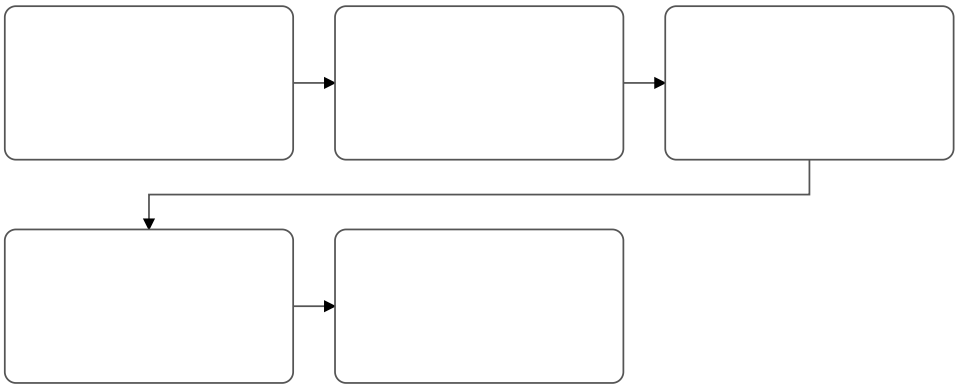
	nulidad de pleno derecho (art. 47)	anulabilidad (art. 48)
Cómo se define	Lista tasada del artículo 47.1, más el régimen de las disposiciones del 47.2	Regla general: cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder
Vía de declaración	Revisión de oficio del artículo 106, en cualquier momento, o declaración por el juez	Recursos administrativos o jurisdiccionales; en actos favorables, previa declaración de lesividad
¿Convalida?	No: la convalidación del artículo 52 es para actos anulables	Sí, subsanando los vicios, con efectos desde la fecha del acto de convalidación
Dictamen previo	Sí: dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente	No se exige para convalidar ni para revocar; sí hay audiencia previa en la lesividad
Ejemplo típico	Acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia	Defecto de forma que causa indefensión, o actuación fuera del plazo esencial

217 Mapa de las vías de reacción frente al acto viciado

ESQUEMA 01 DE 01

Revisión de actos y disposiciones por la propia Administración

Artículos 106 a 111 de la Ley 39/2015



La primera pregunta no es qué vicio hay, sino si el acto es nulo o anulable y si es favorable o de gravamen: de esa pareja depende la vía.

218 Glosario del tema

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ

la regla por la que los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan, salvo suspensión. Explica por qué un acto nulo sigue produciendo efectos hasta que se anula.

NULIDAD DE PLENO DERECHO

el grado máximo de invalidez, tasado en el artículo 47, que se declara por la revisión de oficio o por el juez.

ANULABILIDAD

la invalidez ordinaria del artículo 48, que alcanza cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder.

DESVIACIÓN DE PODER

el ejercicio de una potestad administrativa para un fin distinto del previsto por el ordenamiento; se castiga con la anulabilidad.

CONVERSIÓN

la figura del artículo 50 por la que un acto nulo o anulable que contiene los elementos de otro distinto produce los efectos de este.

CONVALIDACIÓN

la subsanación de los vicios de un acto anulable, con efectos desde la fecha del acto de convalidación; no alcanza a los actos nulos.

DECLARACIÓN DE LESIVIDAD

el acuerdo previo, con audiencia de los interesados, por el que la Administración puede impugnar ante el juez sus actos favorables anulables.

REVOCACIÓN

la retirada de actos de gravamen o desfavorables mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, con los límites del artículo 109.1.

RECTIFICACIÓN

la corrección en cualquier momento de los errores materiales, de hecho o aritméticos de un acto, sin cambiar su sentido.

219 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Validez y eficacia son distintas: el acto se presume válido y produce efectos, aunque después se declare nulo.
- ☑ La nulidad es tasada en el artículo 47 y la anulabilidad es la regla general del artículo 48; invertirlas es el error clásico.
- ☑ El defecto de forma solo anula cuando impide al acto alcanzar su fin o causa indefensión, y la actuación fuera de plazo solo anula cuando la naturaleza del término lo impone.
- ☑ El principio de conservación se despliega en los artículos 49 a 52: extensión limitada, conversión, conservación de trámites y convalidación de anulables.
- ☑ Cuatro vías de revisión: revisión de oficio de nulos (106), lesividad de favorables anulables (107), revocación de gravamen (109.1) y rectificación de errores (109.2), con el límite del 110.
- ☑ La revisión de oficio exige dictamen favorable previo del órgano consultivo, y seis meses desde su inicio sin resolución producen caducidad cuando se inicia de oficio.

220 Qué son los servicios sociales y qué no son

Los servicios sociales son el sistema público que responde a las necesidades personales básicas que la familia y el mercado no cubren por sí solos: falta de autonomía, desprotección de menores, dependencia, exclusión residencial, urgencia social. Su rasgo definitorio no está en el tipo de necesidad, sino en quién responde de ella: la Administración, con prestaciones técnicas y económicas y con una red de centros y profesionales. La Ley 9/2016 los llama Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, y ese nombre es exacto: lo público no es la titularidad de cada centro, es la garantía de la respuesta.

Hay que separar tres cosas que el examen mezcla a propósito. Los servicios sociales no son la sanidad: atienden una necesidad social, no una enfermedad, y su personal valora situaciones, no diagnostica patologías. No son la Seguridad Social: esta protege contingencias mediante prestaciones contributivas y no contributivas y su legislación básica es estatal. Y no son el tercer sector: las entidades de iniciativa social colaboran, conciertan plazas y ejecutan programas, pero la responsabilidad última de que el sistema funcione es de las Administraciones públicas. Pongamos el caso de una persona mayor que no puede valerse sola: la respuesta sanitaria es tratar su enfermedad y la de servicios sociales es la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

Ese núcleo explica por qué el sistema se ordena en dos niveles —comunitario y especializado— y por qué la atención más próxima se presta en el municipio. También explica la trampa clásica: un centro de titularidad privada concertada forma parte del sistema público si accede a él por derivación, con la garantía y la financiación de la Administración. La titularidad no decide si es público; decide quién presta.

221 Por qué se dice sistema público: garantía, universalidad y sus límites

Llamamos sistema público de servicios sociales al conjunto de prestaciones, servicios, centros y profesionales que la Administración ordena, financia y hace accesibles para atender necesidades sociales. La clave operativa es la garantía: el acceso, la calidad y la continuidad de la atención no dependen del proveedor concreto, sino de que la Administración responda de ellas. Por eso la ley andaluza habla de titularidad del derecho de acceso y de profesionales de referencia: hay una responsabilidad identificable detrás de cada atención.

La universalidad del sistema no equivale a gratuidad total ni a ausencia de condiciones. La ley admite la aportación económica de las personas usuarias según el coste de referencia del servicio y su capacidad económica, exige requisitos para cada prestación y somete las prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos. Lo que no admite es que el dinero decida el acceso: en ningún caso se puede excluir a una persona de una prestación financiada total o parcialmente con fondos públicos por no disponer de recursos o porque estos sean insuficientes.

La consecuencia práctica, la que se pregunta

universalidad del derecho de acceso no es lo mismo que derecho subjetivo a cada prestación concreta. El acceso al sistema es universal; la exigibilidad depende de la naturaleza de la prestación. Rocío, graduada en Educación Social en un centro comunitario, lo resume así cuando orienta a una familia: «A la valoración vienen siempre; lo que hay que ver después es si lo que necesita está garantizado o condicionado».

222 El Plan Concertado: cómo se sostienen las prestaciones básicas

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales es el instrumento de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para sostener las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo, prevención e inserción social y fomento de la cooperación social. No es una ley ni un catálogo de derechos: es el marco de financiación compartida que mantiene en pie la puerta de entrada del sistema.

Marina trabaja en el centro de servicios sociales comunitarios de Utrera y ve el efecto práctico de ese reparto cada mañana. La ayuda a domicilio de una persona mayor se presta desde el convenio con la Junta, que a su vez se apoya en la cooperación del Plan Concertado para sostener la estructura del centro. La información y la orientación, en cambio, las atiende el propio centro sin expediente previo: son prestaciones de acceso inmediato, y por eso el ciudadano no entiende que se las den sin trámite mientras la ayuda a domicilio tarda semanas en resolverse.

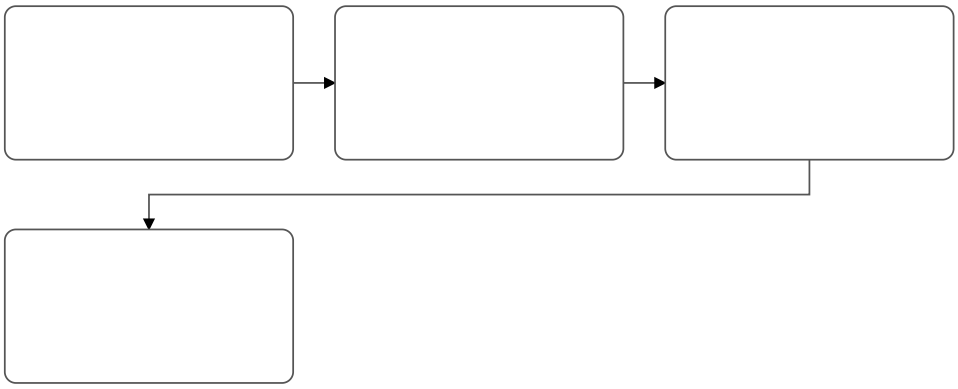
Lo que hay que retener del Plan Concertado es su naturaleza: es cooperación y financiación, no fuente de derechos subjetivos. El derecho subjetivo lo crea la ley —el artículo 7 de la Ley 9/2016 sobre las prestaciones garantizadas— y su contenido lo describe el Catálogo de Prestaciones. El Plan Concertado explica por qué hay servicios sociales en municipios que no podrían financiarlos solos, y esa es la respuesta correcta a la pregunta de examen que lo menciona: instrumento de cooperación, no catálogo.

223 El marco del sistema, de la Constitución al municipio

ESQUEMA 01 DE 01

De la Constitución a la atención del municipio

Los cuatro escalones que sostienen los servicios sociales



Ningún escalón sustituye al anterior: el Estatuto no deroga la Constitución, ni la ley autonómica sustituye al municipio en la atención diaria.

224 La asistencia social como materia constitucional

La Constitución no regula los servicios sociales como un derecho fundamental ni diseña un sistema concreto: reparte la materia. El artículo 148.1.20.ª permite que las comunidades autónomas asuman competencias en asistencia social, y el artículo 149.1.1.ª reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. De esa pareja sale todo lo demás: la comunidad autónoma legisla y gestiona, el Estado fija el suelo común y sostiene la cooperación.

La expresión técnica de la Constitución es asistencia social, no servicios sociales. Los servicios sociales son el nombre con el que el legislador —primero el estatal y después el autonómico— ha ido construyendo ese sector, y el Estatuto de Andalucía ya lo usa expresamente como competencia exclusiva. El examen juega con las dos etiquetas, y la respuesta correcta casi nunca es la que suena más moderna: cuando la pregunta cita el artículo 148.1, la materia se llama asistencia social.

El artículo 41 de la Constitución encomienda a los poderes públicos mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Es un mandato de protección, no un título competencial sobre servicios sociales: la Seguridad Social aparece en el artículo 149.1.17.ª como competencia estatal sobre la legislación básica y el régimen económico.

225 El literal que hay que leer tal cual

> Artículo 148.1.20.ª: las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia social. Artículo 149.1.1.ª: el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

226 Artículo 41 y Seguridad Social: por qué no son servicios sociales

Cuando alguien llega al centro de servicios sociales sin ingresos, la pregunta correcta no es qué prestación existe, sino qué sistema responde. La Seguridad Social cubre las contingencias del artículo 41 con prestaciones contributivas y no contributivas, y su legislación básica y su régimen económico son competencia estatal por el artículo 149.1.17.ª. La atención social básica —información, valoración, orientación, ayuda a domicilio, atención a la urgencia— es competencia autonómica y municipal, y se presta con arreglo a la Ley 9/2016 y a la legislación de régimen local.

Cosme, de 58 años, agota la prestación por desempleo y pide ayuda en su ayuntamiento. La intervención correcta no consiste en buscar una «ayuda de servicios sociales» genérica, sino en coordinar dos sistemas: la prestación económica del sistema de garantía de ingresos que le pueda corresponder y la atención social que el municipio presta y tramita. La Ley 9/2016 obliga a esa coordinación de forma expresa: el Consejo de Gobierno debe adoptar las medidas para que las funciones del sistema se coordinen con las de otros sistemas de protección social afines o complementarios, en particular con el sanitario, el educativo, los servicios de empleo, la formación, la vivienda y la Administración de Justicia.

La consecuencia para el examen es doble. Primero, los títulos competenciales no se mezclan: confundir Seguridad Social con servicios sociales cambia por completo quién legisla y quién responde. Segundo, la coordinación no es una buena práctica voluntaria: es una obligación legal con destinatario identificado, y por eso aparece en los temas institucionales de la oposición.

227 Asistencia social y Seguridad Social, frente a frente

Servicios sociales (asistencia social)	
Título constitucional	Artículo 148.1.20.ª, que la comunidad autónoma puede asumir; en Andalucía, artículo 61.1 del Estatuto
Quién legisla	La Comunidad Autónoma, con competencia exclusiva en servicios sociales, y el municipio en la gestión de los servicios comunitarios
Qué cubre	Necesidades sociales: información y orientación, autonomía, ayuda a domicilio, urgencia social, desprotección de menores, exclusión
Situación típica	Una familia que se queda sin vivienda y acude al centro comunitario de su barrio
Cómo se reclama	El procedimiento de la Ley 9/2016; las prestaciones garantizadas son exigibles en vía administrativa y judicial

Seguridad Social	
Título constitucional	Artículo 41, como mandato a los poderes públicos, y artículo 149.1.17.ª como título competencial estatal
Quién legisla	El Estado, que fija la legislación básica y el régimen económico; la ejecución puede corresponder a las comunidades autónomas
Qué cubre	Contingencias protegidas por prestaciones contributivas y no contributivas: incapacidad, jubilación, desempleo, ingreso mínimo
Situación típica	Una persona que agota la prestación por desempleo y solicita el ingreso mínimo vital
Cómo se reclama	Las vías propias de la Seguridad Social. Su reclamación no se tramita en el centro de servicios sociales, aunque allí se oriente y coordine

228 Ojo: la materia 20.ª del artículo 148.1 es asistencia social, no Seguridad Social

contraste clave

La asistencia social del artículo 148.1.20.ª es competencia autonómica y la Seguridad Social es competencia estatal por el artículo 149.1.17.ª. Mezclar los dos títulos es la confusión base del tema: los servicios sociales no son Seguridad Social, y el artículo 41 no reparte competencias sobre servicios sociales.

la clave para no fallar

229 El límite del Estado: condiciones básicas de igualdad y ampliación de competencias

El artículo 149.1.1.ª no devuelve al Estado la materia entera: solo le reserva la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Es la cláusula que permite al Estado fijar un suelo común —y sostener la cooperación que financia el Plan Concertado— sin vaciar la competencia autonómica. Bien leída, es también la razón de que exista una legislación estatal básica de servicios sociales junto a diecisiete leyes autonómicas.

El artículo 148.2 completa el cuadro y se pregunta menos de lo que se confunde. Su literal es preciso: transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. Dos condiciones juntas —tiempo y reforma estatutaria— y un límite: el marco del artículo 149. No es una regla de gestión diaria, pero explica por qué la competencia actual está donde está. Por ejemplo, el Estado no puede aprobar por sí solo el catálogo andaluz de prestaciones, y la comunidad autónoma no puede negar el acceso a quien cumple las condiciones básicas por el hecho de haber residido antes en otra comunidad.

La utilidad práctica de la cláusula es la excepción que conviene retener: el Estado no puede usar las condiciones básicas para regular por completo un servicio social concreto, ni la comunidad autónoma puede usar su competencia exclusiva para desconocer el suelo de igualdad. El conflicto no se resuelve eligiendo un bando, se resuelve preguntando qué está regulando cada norma: condiciones básicas o régimen del servicio.

230 La competencia de la Comunidad Autónoma: del artículo 148.1.20.ª al artículo 61 del Estatuto

En Andalucía la competencia no está en el aire

el artículo 61.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que en todo caso incluye la regulación, la ordenación y la gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública, y la regulación y aprobación de planes y programas dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.

El apartado 1 añade un tercer contenido que suele olvidarse: las instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, con la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación. El artículo 61 reparte además otras materias con la misma técnica: el apartado 2 atribuye la competencia exclusiva en voluntariado, el 3 en protección de menores y el 4 en promoción de las familias y de la infancia. Todas usan la fórmula «competencia exclusiva, que en todo caso incluye», que fija un contenido mínimo indisponible.

Que sea exclusiva no la hace ilimitada ni la convierte en ejecución de normas ajenas: la Comunidad Autónoma dicta su propia ley —la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía—, ordena el sistema, planifica y financia. Y conserva el deber de coordinación con la Administración local, que en el sistema andaluz tiene un órgano permanente propio.

231 La competencia municipal: la puerta de entrada del sistema

El artículo 92.2.c) del Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce a los ayuntamientos, como competencia propia, la gestión de los servicios sociales comunitarios. El artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, concreta el contenido en el municipio: la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, junto con la promoción y gestión de la vivienda de protección pública o la protección de la salubridad pública.

En el centro comunitario de Utrera entra una familia con una orden de desalojo para la semana siguiente. La competencia para atender esa urgencia es municipal: la valoración y la información de la situación de necesidad social se hacen en el centro, la atención inmediata no espera a que se resuelva un expediente y la historia social recoge la intervención. El error típico del examen es atribuir esa atención a la Junta: la Comunidad Autónoma ordena, financia y sostiene el sistema, pero la atención de la necesidad del día a día es del municipio.

Conviene retener una precisión que cambia la respuesta

la competencia propia del artículo 25.2 se ejerce «en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas». Es decir, que sea competencia municipal no impide que la ley autonómica fije cómo se presta, con qué profesionales y con qué estándares; y tampoco la convierte en una competencia excluyente, porque la Comunidad Autónoma conserva las competencias de ordenación y los servicios especializados.

232 El tramo de los 20.000 habitantes y su excepción

El artículo 26 de la Ley 7/1985 enumera los servicios que los municipios deben prestar en todo caso, por tramos de población. En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. Por encima de 5.000 habitantes se añaden parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, y por encima de 20.000 aparecen la protección civil, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, la prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas de uso público.

El dato se pregunta de dos maneras y las dos exigen la misma cifra: en qué tramo aparece la atención a la exclusión social (más de 20.000 habitantes) y qué otros servicios entran con ella. Confundir el tramo de 5.000 con el de 20.000 es el error más frecuente, y la consecuencia práctica no es menor: por debajo de ese umbral, la atención social obligatoria del artículo 26 no está enunciada como servicio de prestación obligatoria del municipio.

La excepción que hay que llevar aprendida está en el apartado 2 del mismo artículo: en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes es la Diputación provincial, o entidad equivalente, la que coordina la prestación de determinados servicios municipales —recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público—, proponiendo la forma de prestación con la conformidad de los municipios afectados. Y cuando el municipio justifica que no puede prestar el servicio, la ley abre la vía de la dispensa con la intervención de la Administración competente.

233 Delegación de competencias y coordinación entre Administraciones

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias, y la prestación de los servicios sociales aparece entre los ejemplos que la propia ley cita para racionalizar la gestión. El artículo 27 de la Ley 7/1985 pone tres condiciones: la delegación debe mejorar la eficiencia de la gestión pública y contribuir a eliminar duplicidades, tiene que determinar su alcance, contenido, condiciones y duración —que no puede ser inferior a cinco años— y debe acompañarse de una memoria económica y de los medios personales, materiales y económicos necesarios, sin que pueda suponer un mayor gasto para las Administraciones.

La delegación no es un trasvase de titularidad

la Administración delegante conserva el control de eficiencia y puede revisar cómo se ejerce. Y cuando delega en dos o más municipios de la misma provincia competencias comunes, la delegación debe hacerse siguiendo criterios homogéneos, con la asistencia de la Diputación provincial si la necesita. Por ejemplo, un ayuntamiento al que la comunidad autónoma le delega la tramitación de una subvención responde ante ella y recibe sus instrucciones, pero la titularidad de la competencia sigue donde estaba.

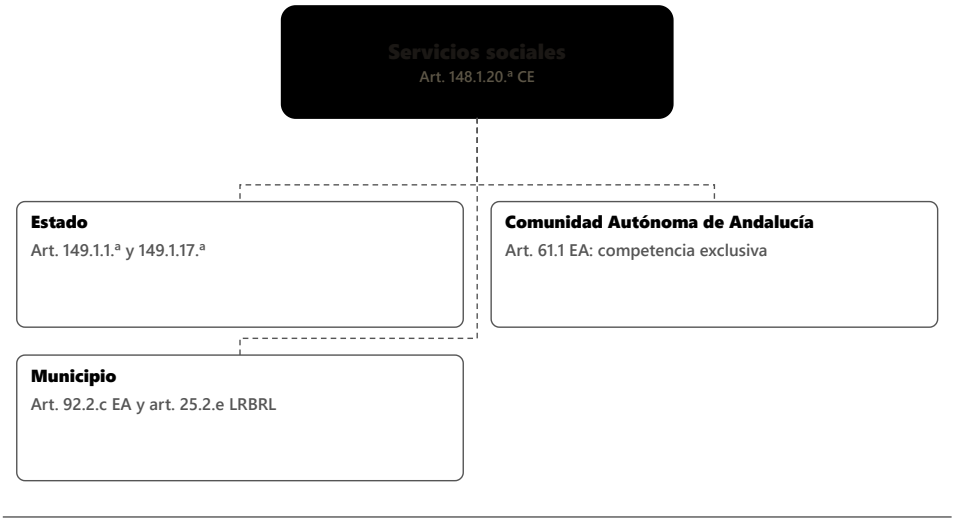
En el sistema andaluz la coordinación tiene además un órgano con nombre propio: la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales, creada por el artículo 57 de la Ley 9/2016 como órgano permanente de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales. Es paritaria en su composición, tiene carácter consultivo, su ámbito es el de la Comunidad Autónoma y la preside la persona titular de la Consejería competente en servicios sociales, con vicepresidencia de una persona representante de las entidades locales.

234 El reparto competencial en tres niveles

ESQUEMA 01 DE 01

Qué hace cada Administración en servicios sociales

Tres niveles, tres funciones distintas



La regla que resuelve casi todas las preguntas de competencia: quien regula y ordena es la Comunidad Autónoma; quien atiende la necesidad del día a día es el municipio.

235 Quién es titular del derecho de acceso al sistema

El artículo 6 de la Ley 9/2016 identifica a las personas titulares del derecho a los servicios y prestaciones del sistema andaluz: todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía; las personas andaluzas en el exterior, en los términos de su estatuto; las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía; y las personas a quienes se reconozca la condición de refugiado o la protección subsidiaria. La lista es de acceso, no de prestaciones: ser titular del derecho de acceso no resuelve por sí solo qué prestación corresponde.

Un joven marroquí de 17 años sin familia en España llega al centro comunitario de su barrio. Es menor, está en Andalucía y es titular del derecho de acceso con independencia de su situación administrativa: esa es la respuesta correcta, y detrás de ella está la protección de menores y el interés superior del menor como criterio de actuación. Lo que se valorará después es la prestación concreta, no el acceso al sistema.

Hay una puerta de urgencia que el examen pregunta con frecuencia: las personas que no encajan en los supuestos anteriores pero se encuentran en Andalucía en una situación de urgencia personal, familiar o social pueden acceder a las prestaciones que atiendan esas contingencias, y en todo caso tienen garantizado el derecho a los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación, tanto en el nivel primario como en el especializado. La titularidad se completa con dos precisiones: los requisitos de acceso de cada prestación siguen siendo exigibles, y para las prestaciones del sistema de dependencia se aplica la Ley 39/2006.

236 Prestaciones garantizadas y condicionadas: dónde vive el derecho subjetivo

El artículo 7.2 clasifica las prestaciones del sistema por su naturaleza jurídica en garantizadas y condicionadas, y de esa clasificación depende todo lo demás. Las garantizadas son exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso, conforme a la legislación vigente y a la normativa reglamentaria de desarrollo. Las condicionadas quedan sujetas a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que objetivamente se establezcan.

La consecuencia procesal es la que decide preguntas

frente a una prestación garantizada se puede reclamar su cobertura en vía administrativa y judicial. Y el artículo 43 zanja cualquier duda de interpretación: son condicionadas las que no tienen naturaleza de derecho subjetivo y no están calificadas como garantizadas en el Catálogo de Prestaciones. La clasificación no la hace el profesional de referencia ni el centro: la hace el Catálogo.

El contenido mínimo de las garantizadas lo enumera el artículo 42.2, que obliga al Catálogo a describirlas de forma clara: los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social; el servicio de teleasistencia; la atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social; los servicios específicos para la protección de niños y niñas en situación de riesgo o desamparo; la protección jurídica y social de menores en desamparo y el apoyo a personas con discapacidad; las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y a la lucha contra la exclusión social, con itinerario a través de un plan de inclusión o inserción sociolaboral; las prestaciones de la Ley 39/2006; la protección a víctimas de violencia de género o trata; el reconocimiento de la situación de discapacidad; la ayuda a domicilio de los servicios comunitarios no vinculada a la dependencia; el alojamiento alternativo; la atención psicosocial y psicoeducativa a la infancia y la familia; el tratamiento de adicciones; la atención a personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar; y las prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar.

Queda un matiz que evita la trampa de creer que el Catálogo ya está entero: el artículo 42.3 sujeta la efectividad jurídica de las prestaciones garantizadas a la aprobación y publicación del Catálogo, salvo las de dependencia y reconocimiento de discapacidad, que se rigen por su propia normativa. Abel, educador social en un servicio especializado, lo traduce para su equipo: «Podemos valorar y derivar desde hoy; lo que espera al Catálogo es la exigibilidad de algunas garantizadas, no la atención».

237 Los derechos de las personas usuarias, artículo a artículo

Artículo 9, derechos de la ciudadanía en relación con los servicios sociales

acceso universal en condiciones de igualdad, equidad, dignidad y privacidad; participación individual o colectiva en la definición, planificación, provisión y evaluación de los servicios; servicios de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas y de su entorno; recibir y obtener, si procede, las prestaciones garantizadas por el Catálogo; acceder a los cauces de información, sugerencia y queja, con respuesta en el plazo legalmente establecido; promoción de la autonomía personal; e instrucciones previas para situaciones futuras de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica.

Artículo 10, derechos de las personas usuarias de los servicios sociales, de titularidad pública o privada: recibir atención directa y adecuada a sus necesidades mediante un proyecto de intervención social que considere los aspectos individual, familiar, convivencial y comunitario; recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad prescritos por el profesional de referencia; tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia y la continuidad de la intervención, con libre elección y posibilidad de un segundo diagnóstico, salvo lo dispuesto en la legislación de protección de menores; disponer de información suficiente, veraz y comprensible, y acceder a su expediente individual con respeto a la protección de datos de terceros.

Artículo 11, derechos añadidos de las personas usuarias de centros residenciales y centros de día: libertad individual para el ingreso, la permanencia y la salida, con las limitaciones legalmente establecidas —menores de edad, personas necesitadas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica o con medidas judiciales de internamiento—; libre ejercicio de derechos y libertades con el límite del respeto a los demás; información comprensible sobre el reglamento interno y sobre el coste de los servicios; atención personalizada; personalización del entorno dentro del espacio privado; participación en las cuestiones del centro y derecho a asociarse; intimidad y privacidad en la vida cotidiana; secreto de las comunicaciones; reconocimiento del establecimiento como domicilio a todos los efectos; relación con el entorno familiar y social; libertad ideológica, sexual y religiosa.

La misma lista de derechos del artículo 11 cierra con una prohibición que se pregunta sola: no ser sometida a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual, por medios mecánicos o farmacológicos, sin prescripción y supervisión facultativa, salvo que exista peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o de terceras personas. La excepción es de peligro, no de comodidad del centro. Pongamos el supuesto de un centro que quiere cobrar por adelantado una prestación: el derecho a la información exige que las condiciones económicas se expliquen antes de que la persona acepte, y el derecho a reclamar se mantiene aunque ya haya pagado.

238 Ojo: garantizada no es condicionada, y el derecho subjetivo no es una etiqueta general

contraste clave

Las prestaciones garantizadas se exigen como derecho subjetivo ante la Administración, y las condicionadas quedan sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación del artículo 43. Confundir los dos regímenes es la confusión base del tema: el derecho de acceso universal no convierte en exigible cualquier prestación.

la clave para no fallar

239 La aportación de las personas usuarias y sus límites

El artículo 121 regula la participación de las personas usuarias en la financiación y fija el principio que hay que retener: la aportación depende de la naturaleza y, en su caso, del coste de referencia del servicio, de la intensidad de utilización y de la capacidad económica de la persona usuaria, y esa capacidad se determina teniendo en cuenta su renta y su patrimonio, así como la situación familiar, social y económica de las personas obligadas legalmente a prestarle asistencia.

Hay dos límites expresos y los dos son la respuesta a una pregunta de examen. Primero, no se computa como patrimonio la vivienda o alojamiento que constituya la residencia habitual de la persona usuaria, salvo los supuestos del artículo siguiente. Segundo, en ningún caso se puede excluir a una persona de la prestación de servicios sociales financiados total o parcialmente con fondos públicos por el hecho de no disponer de recursos económicos o resultar estos insuficientes; y el acceso, la modalidad, la intensidad, la calidad y la prioridad o urgencia de la prestación tampoco pueden fijarse en función de la contribución económica.

A esos límites se añade una garantía patrimonial que conviene memorizar: las personas usuarias tienen garantizada una cantidad mínima de libre disposición para gastos personales, que se determina reglamentariamente en función de la naturaleza del servicio y se actualiza con carácter anual. En el Catálogo de Prestaciones se determinan las prestaciones exentas de aportación, entre las que están en todo caso los servicios de información, valoración, orientación, diagnóstico y asesoramiento.

240 Vocabulario que el examen usa con precisión

ASISTENCIA SOCIAL

materia que la Constitución enumera en el artículo 148.1.20.ª y que las comunidades autónomas pueden asumir como competencia; en Andalucía se ha desarrollado como servicios sociales, y no se confunde con la Seguridad Social del artículo 149.1.17.ª.

PRESTACIONES GARANTIZADAS

las que tienen carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas en las condiciones del Catálogo de Prestaciones.

PRESTACIONES CONDICIONADAS

las que no tienen naturaleza de derecho subjetivo y no están calificadas como garantizadas en el Catálogo; quedan sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca.

TARJETA SOCIAL

identificador personal e intransferible de la persona titular del derecho de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, que puede ser específica o compatible con la del sistema sanitario y que posibilita la continuidad del itinerario de intervención.

HISTORIA SOCIAL

instrumento único de cada persona titular, vinculado a la tarjeta social y abierto en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, que recoge la información de valoración, planificación, seguimiento y evaluación del proyecto de intervención.

PLAN CONCERTADO

marco de cooperación y financiación compartida entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para sostener las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios; cooperación, no catálogo de derechos.

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

nivel de atención más próximo a la ciudadanía y puerta de entrada del sistema, cuya gestión es competencia propia del municipio por el artículo 92.2.c del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el artículo 25.2.e de la Ley 7/1985.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

órgano permanente de colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, paritario, consultivo y de ámbito autonómico.

241 Lo que te llevas de este tema

lo que te llevas de este tema

- ☑ Los servicios sociales no son Seguridad Social ni sanidad: la asistencia social del artículo 148.1.20.ª es la materia que la comunidad autónoma asume, y la Seguridad Social del artículo 149.1.17.ª es competencia estatal.
- ☑ El Estado no se queda fuera del sistema: fija las condiciones básicas de igualdad del artículo 149.1.1.ª y sostiene la cooperación que financia las prestaciones básicas locales.
- ☑ La competencia andaluza es exclusiva y está en el artículo 61 del Estatuto; la gestión de los servicios sociales comunitarios y la atención inmediata a la exclusión social son competencia propia del municipio, con obligación reforzada por encima de 20.000 habitantes.
- ☑ El derecho subjetivo no es una etiqueta del sistema entero: solo las prestaciones garantizadas se exigen ante la Administración, y las condicionadas dependen de la disponibilidad de recursos.
- ☑ La aportación económica de la persona usuaria nunca decide el acceso: la vivienda habitual no computa como patrimonio y no se puede excluir a nadie por falta de recursos.

242 Qué es la política social y qué son los servicios sociales

Antes de memorizar artículos hay que fijar tres palabras que en el examen se usan como si fueran la misma y no lo son: política social, servicios sociales y prestación. La política social es la acción de los poderes públicos orientada a garantizar unas condiciones de vida dignas y a corregir las desigualdades que el mercado por sí solo no corrige. Es el género: dentro de ella caben la sanidad, la educación, las pensiones, el empleo y también los servicios sociales.

Los servicios sociales son una parte de esa política social, no su sinónimo. La exposición de motivos de la Ley 9/2016 los define como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, y añade dos ideas que se preguntan: están dirigidos a la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, y se configuran como un elemento esencial del estado de bienestar. La misma ley cierra el círculo en su artículo 2: el objeto del sistema es la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno. Piensa en la ayuda a domicilio de una mujer de 82 años en un pueblo de Jaén: no es un favor ni una obra benéfica, es una prestación del sistema público.

El tercer término es el más técnico y el que más se confunde en los test. Prestación es la actuación concreta y personalizada que se ofrece a una persona, a una unidad de convivencia o a un programa de intervención comunitaria, y así la define el artículo 40.1. Una prestación no es un derecho difuso ni un deseo: es una actuación determinada, con unas condiciones de acceso y una administración obligada a prestarla si la prestación es garantizada. Piensa en una familia de Dos Hermanas que recibe una ayuda económica de emergencia social: eso es una prestación.

El anclaje constitucional de todo esto tiene tres peldaños que conviene saber situar. El artículo 9.2 de la Constitución compromete a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean reales y efectivas. El artículo 40.1 les encomienda promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución más equitativa de la renta. Y el artículo 148.1.20.ª incluye la asistencia social entre las competencias que las comunidades autónomas pueden asumir, que es el título por el que Andalucía legisla aquí.

Hay una consecuencia de este reparto que explica media asignatura: como la asistencia social es competencia autonómica, el contenido concreto del derecho depende de la ley de la comunidad. La Constitución sitúa el objetivo (artículos 9.2 y 40.1), la comunidad autónoma concreta el catálogo y, dentro de ella, la administración local ejecuta el nivel más próximo a la persona.

243 Un caso para distinguir las tres palabras

Un ayuntamiento recibe tres demandas parecidas en la misma semana y solo puede atender una con los recursos que tiene. La primera es una familia que no llega a fin de mes con dos hijos a cargo. La segunda es una persona mayor que vive sola y ha dejado de salir de casa. La tercera es una asociación de vecinos que pide apoyo para montar un huerto comunitario en un solar abandonado.

Si el opositor confunde los tres niveles de vocabulario, contestará las tres con la misma etiqueta y fallará. La familia plantea una necesidad social básica de falta de recursos y probablemente derive en una prestación económica; la persona mayor plantea una situación de autonomía personal y de convivencia, que se trabaja con una prestación de servicio y con un proyecto de intervención social; la asociación plantea una necesidad colectiva, que se atiende con un programa de intervención comunitaria, también calificado legalmente como prestación.

Fíjate en el gesto que hay que hacer en el examen: la pregunta no es qué sentimiento produce cada caso, sino por qué puerta del sistema entra. Las tres puertas están definidas en el artículo 40 —prestaciones de servicios, prestaciones económicas y programas de intervención comunitaria— y las tres son actuaciones concretas que se planifican y se evalúan, no limosnas ni favores.

El mismo caso sirve para ver el papel de otro concepto que se pregunta a menudo: el proyecto de intervención social. Es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de necesidad social, y para la familia y para la persona mayor debe existir uno, con objetivos, seguimiento y evaluación.

244 Los principios rectores del sistema andaluz

El artículo 25 de la Ley 9/2016 enumera los principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en una lista alfabetizada de veintitrés letras, de la a) a la w). No es un adorno del preámbulo: son principios jurídicos que ordenan cómo se presta el sistema, y el examen los pregunta por su contenido, no por su número.

Los cuatro primeros son los que más se citan y los que definen el modelo. Universalidad (letra a): los poderes públicos garantizan a toda la ciudadanía el derecho de acceso a las prestaciones y servicios del sistema en condiciones de igualdad. Solidaridad (letra b): las actuaciones se orientan a favorecer la cohesión social mediante políticas públicas redistributivas dirigidas a superar las desigualdades de carácter social. Responsabilidad pública (letra c): las administraciones públicas son las garantes del carácter público y universal del sistema, adoptando cuantas medidas sean necesarias para favorecer su legitimidad social y su sostenibilidad futura. Y equidad (letra d): las administraciones ejercen la tutela de los servicios sociales y su uso efectivo en condiciones de equidad para todas las personas y en todo el territorio de Andalucía. Por ejemplo, la letra a) abre la lista con la universalidad, el acceso de toda la ciudadanía al sistema.

Después vienen los principios que se refieren a cómo se trabaja y a cómo se organiza. Calidad (letra e), con acreditación, evaluación permanente y formación continua; eficiencia social y económica (letra f); responsabilidad social, con rendición de cuentas y transparencia (letra g); accesibilidad universal y diseño para todas las personas (letra h); planificación (letra i); participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la evaluación de las políticas sociales, con atención especial a la población más vulnerable (letra j); emprendimiento e innovación social (letra k) y prevención de las causas que originan las situaciones de necesidad social (letra l).

El tercer bloque son los principios de atención directa

atención centrada en la persona y en su contexto (letra m), carácter integral y continuidad de la atención (letra n), interdisciplinariedad (letra ñ), intersectorialidad (letra o), proximidad (letra p) y normalización (letra q), que busca la atención en el entorno habitual y preferentemente en el domicilio, articulando alternativas residenciales idóneas cuando la permanencia en el domicilio no resulte viable. Piensa en una persona sin domicilio fijo en Málaga: la atención continuada y la proximidad deciden su itinerario.

Cierra la lista un cuarto grupo de principios transversales y de relación: transversalidad de género (letra r), respeto a la diversidad (letra s), empoderamiento digital (letra t), desarrollo comunitario (letra u), coordinación y cooperación interadministrativa (letra v) y cooperación con la iniciativa privada, especialmente con las entidades de iniciativa social (letra w).

Y aquí está la clave del tema

los principios no son solo valores. Cada uno tiene un correlato en la estructura. La universalidad se hace realidad por la puerta de entrada única de los servicios sociales comunitarios; la proximidad, por el despliegue territorial en zonas básicas y áreas; la responsabilidad pública, por la titularidad pública de los comunitarios; y la interdisciplinariedad, por los equipos profesionales que valoran e intervienen en cada centro.

245 Un caso: cuatro principios que suenan a lo mismo

Cuatro compañeros discuten si la subsidiariedad es un principio del sistema y ninguno se pone de acuerdo, así que van a la ley. Uno sostiene que sí, porque lo ha leído en el texto. Otro dice que no, porque no aparece en la lista del artículo 25. Los dos tienen razón en una parte, y ahí está la pregunta de examen.

La subsidiariedad aparece en la Ley 9/2016, pero en otro lugar y con otra función: el artículo 8.1 la usa para describir cómo se relaciona la Administración de la Junta de Andalucía con los entes locales al garantizar los derechos subjetivos, con pleno respeto a los principios de subsidiariedad y de autonomía municipal. Es decir, es un principio de relación entre administraciones, no un principio rector del sistema.

La lista de principios rectores es la del artículo 25, y en ella no está la subsidiariedad. Tampoco está la igualdad de trato como principio con nombre propio: lo que hay es universalidad, con el acceso en condiciones de igualdad, y equidad, que exige que el uso efectivo del sistema sea equitativo en todo el territorio y para todas las personas. Un test que ofrezca subsidiariedad, igualdad de trato o asistencialismo como principios rectores del sistema está mezclando el elenco del artículo 25 con principios que pertenecen a otras normas o a la teoría general.

El error tiene consecuencias prácticas en la oposición porque la pregunta se suele formular por parejas de términos. Universalidad y equidad sí son principios; responsabilidad pública sí lo es y se define como la garantía del carácter público y universal del sistema y de su sostenibilidad futura; subsidiariedad y autonomía municipal, en cambio, describen la relación entre la Junta y las entidades locales.

246 Ojo: la subsidiariedad no es un principio rector del sistema

contraste clave

La trampa se cobra en un solo gesto: ver la palabra subsidiariedad en la ley y concluir que es un principio del artículo 25.

la clave para no fallar

247 Universalidad y subsidiariedad, frente a frente

Universalidad (principio rector)

Qué afirma
Que toda la ciudadanía tiene derecho de acceso a las prestaciones y servicios del sistema en condiciones de igualdad

Dónde vive en la Ley 9/2016
Artículo 25, letra a), dentro del elenco de principios rectores

Qué obliga a hacer
Garantizar la puerta de entrada al sistema a todas las personas, con independencia de su situación administrativa o económica

Subsidiariedad (principio de relación)

Qué afirma
Que la administración más próxima actúe, y que la Junta respete la autonomía municipal al garantizar los derechos

Dónde vive en la Ley 9/2016
Artículo 8.1, en la protección jurídica de los derechos, y artículo 52, al delegar o transferir servicios

Qué obliga a hacer
Cooperar con los entes locales y delegar o transferir servicios, no absorberlos sin más

248 Los objetivos de la política de servicios sociales

El artículo 5 fija los objetivos esenciales de la actuación de los poderes públicos en materia de servicios sociales, y es el artículo que convierte los principios en mandatos. El primero es promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía al acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad; el segundo, promover la autonomía personal, familiar y de los grupos y atender las necesidades sociales básicas de convivencia personal normalizada.

Hay dos objetivos que los exámenes usan como señuelo porque suenan a beneficencia y no lo son. Uno es el fomento de la cohesión social y la solidaridad como herramientas para la transformación social. El otro es capacitar y empoderar a las personas a través del conocimiento compartido, la educación, la innovación y el emprendimiento, que la ley coloca como elementos clave del desarrollo del sistema: la persona es sujeto activo, no receptor pasivo de una ayuda.

El objetivo que se pregunta con más frecuencia por su formulación literal es el de la letra k): asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles. Es la formulación que reconoce que los recursos son limitados y que la equidad es el criterio de reparto, no el orden de llegada.

Los objetivos de atención y de prevención completan el cuadro: detectar situaciones de necesidades sociales y personales, elaborar estrategias para su cobertura, atender las situaciones de desprotección y desamparo, garantizar una atención social territorializada, sostenible, equilibrada y de proximidad, fomentar la participación, el asociacionismo y la acción voluntaria, favorecer la convivencia atendiendo a la diversidad y promover la igualdad efectiva eliminando discriminaciones o estigmas por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, discapacidad o cualquier otra condición personal o social. Piensa en una zona básica de Écija que trabaja la prevención con menores antes de que el riesgo se agrave.

249 Glosario del tema

POLÍTICA SOCIAL

la acción de los poderes públicos orientada a garantizar condiciones de vida dignas y a corregir las desigualdades sociales. Es el género del que los servicios sociales son una parte.

ESTADO DE BIENESTAR

el modelo en el que los poderes públicos asumen la responsabilidad de la protección social de la ciudadanía. La exposición de motivos de la Ley 9/2016 configura los servicios sociales como un elemento esencial de ese modelo.

SERVICIOS SOCIALES

el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, con la finalidad de prevenir, atender o cubrir las necesidades individuales y sociales básicas (exposición de motivos y artículo 2).

NECESIDAD SOCIAL

en el artículo 2.2 son la falta de recursos para unas condiciones de vida dignas, un entorno de convivencia adecuado, la integración plena en la sociedad, la autonomía personal y la participación social.

PRESTACIÓN

la actuación concreta y personalizada que se ofrece a una persona, a una unidad de convivencia o a un programa de intervención comunitaria, en atención a sus necesidades (artículo 40.1).

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de necesidad social (artículo 3.10).

PRINCIPIOS RECTORES

el elenco cerrado del artículo 25, de la letra a) a la w), que ordena cómo se presta el sistema. Universalidad, solidaridad, responsabilidad pública y equidad son los cuatro primeros.

DERECHOS SUBJETIVOS

los derechos de acceso universal exigibles ante la Administración competente, que tiene la obligación de garantizarlos (artículo 3.6).

SUBSIDIARIEDAD

principio de relación entre administraciones, no principio rector del sistema. Aparece en los artículos 8.1 y 52 para ordenar la cooperación y la delegación con los entes locales. Piensa en el convenio de un ayuntamiento pequeño con la diputación: eso es subsidiariedad y no es un principio rector.

250 Repaso rápido del vocabulario E007

término 1/8

Política social

término 2/8

Servicios sociales

término 3/8

Artículo 25 de la Ley 9/2016

término 4/8

Artículo 5 de la Ley 9/2016

término 5/8

Subsidiariedad

término 6/8

Constitución, artículos 9.2 y 40.1

término 7/8

Constitución, artículo 148.1.20.ª

término 8/8

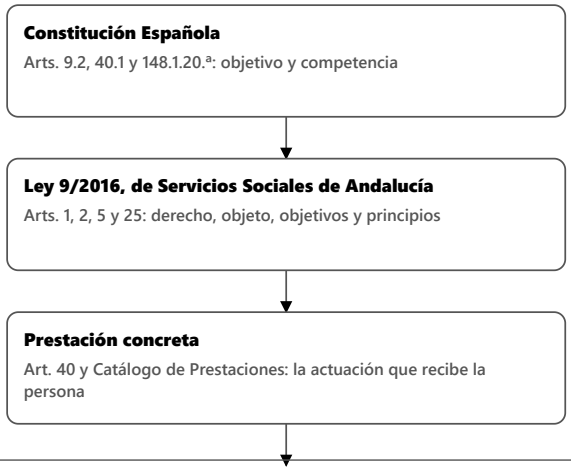
Prestación de servicios, prestación económica y programa comunitario

251 Del Estado social al servicio social: el mapa del tema

ESQUEMA 01 DE 02

Los tres peldaños que sostienen un servicio social

Constitución, ley autonómica y prestación concreta



Si en un test se pregunta por el fundamento, la respuesta está en el primer peldaño; si se pregunta por el contenido del derecho, está en el segundo.

ESQUEMA 02 DE 02

Los cuatro principios que definen el modelo

Artículo 25, letras a) a d)

	Universalidad Art. 25 a)	**Solidaridad** Art. 25 b)	**Responsabilidad pública** Art. 25 c)	**Equidad** Art. 25 d)
QUÉ GARANTIZA	El acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad	Políticas redistributivas frente a las desigualdades sociales	El carácter público y universal del sistema y su sostenibilidad	El uso efectivo del sistema en igualdad de condiciones en todo el territorio
EN QUÉ SE NOTA AL APLICARLO	Una puerta de entrada única: los servicios sociales comunitarios	Prioridad de las actuaciones hacia quien más ha perdido	Titularidad y control públicos de la red de atención	Corrección de las diferencias entre zonas básicas y entre personas

Los demás principios se ordenan detrás de estos cuatro: unos dicen cómo se trabaja y otros cómo se organiza el territorio.

252 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Política social es el género; servicios sociales es una parte de esa política; prestación es la actuación concreta que recibe una persona o una unidad de convivencia. Piénsalo con un caso: la ayuda a domicilio de una vecina de Úbeda es servicios sociales; el plan que la financia, política social.
- ☑ El artículo 25 de la Ley 9/2016 contiene la lista cerrada de principios rectores, de la letra a) a la w). Los cuatro primeros son universalidad, solidaridad, responsabilidad pública y equidad.
- ☑ La subsidiariedad no es un principio rector: es un principio de relación entre administraciones, en los artículos 8.1 y 52 de la Ley 9/2016.
- ☑ El artículo 5 fija los objetivos de la política de servicios sociales y su letra k) —asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles— reconoce expresamente que los recursos son limitados.
- ☑ El fundamento constitucional son los artículos 9.2 y 40.1, y la competencia para regularlo llega por el artículo 148.1.20.ª (asistencia social).

253 El Plan Concertado: cooperación entre administraciones, no una norma

El Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales no es una ley ni un reglamento: es un marco de cooperación técnica y financiera sostenido a la vez por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales. Su objeto es concreto: desarrollar las prestaciones básicas de servicios sociales que prestan los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, es decir, las del primer nivel de atención.

Este detalle de naturaleza es la primera pregunta del tema y la que más falla. Cuando un enunciado pide la norma reguladora del Plan Concertado, la respuesta correcta no es un número de ley: el Plan se articula mediante convenios y acuerdos de colaboración entre administraciones, y las obligaciones jurídicas que de verdad vinculan al municipio están en la legislación de régimen local y en la legislación autonómica de servicios sociales. El Plan financia y ordena; la ley obliga.

Se puso en marcha en 1988 y ha funcionado desde entonces por renovaciones sucesivas del acuerdo entre las tres administraciones, sin que exista una norma que lo cree y que, por tanto, pueda derogarlo de golpe. Esa continuidad explica su peso real: para un ayuntamiento mediano, el Plan Concertado es la vía por la que una parte de las prestaciones básicas llega a tener financiación estable, aunque su naturaleza siga siendo convencional y no normativa.

Pongamos el caso del centro de servicios sociales comunitarios de un municipio de 28.000 habitantes cuya zona básica incluye dos pedanías. La Corporación Local aporta el local, el equipo profesional y su parte del coste de mantenimiento; la comunidad autónoma aporta la suya a través de los programas de colaboración financiera que regula la Ley 5/2010; y la Administración General del Estado cofinancia las prestaciones básicas dentro del Plan Concertado. Tres administraciones, tres aportaciones y ningún artículo que las obligue juntas: lo que sostiene el centro es el convenio, renovado acuerdo tras acuerdo desde 1988.

Imagina el caso de un municipio de 15.000 habitantes al que su diputación provincial le presta el servicio de ayuda a domicilio. Ese municipio no está entre los que el artículo 26.1.c de la Ley 7/1985 obliga a prestar el servicio por superar los veinte mil habitantes, pero sí ejerce la competencia propia del artículo 25.2.e: evaluar e informar las situaciones de necesidad social y atender de inmediato a quien está en situación o riesgo de exclusión social. La obligación no viene del Plan Concertado, que es cooperación, sino de la Ley 7/1985; el Plan Concertado financia lo que la ley ya manda.

En el caso de Utrera, el centro de servicios sociales comunitarios es la puerta por la que entran esas prestaciones: la Corporación Local aporta el centro, el equipo profesional y su participación en el mantenimiento de los servicios, y la comunidad autónoma colabora en la financiación con los criterios de la planificación autonómica. El Plan Concertado se sitúa justo ahí, como instrumento de cooperación, no como fuente de la obligación.

254 El reparto de papeles entre las tres administraciones

01

1. La ley crea la competencia

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985 reconoce como competencia propia municipal la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. El artículo 26.1.c la convierte en servicio obligatorio para los municipios de más de veinte mil habitantes. Sin este paso, el resto no existiría.

02

2. La entidad local organiza y presta

Los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública y su organización y gestión corresponden a las entidades locales de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica (art. 27.1 de la Ley 9/2016). El municipio dota de espacios, centros y personal suficiente y adecuado a los servicios sociales comunitarios.

03

3. La comunidad autónoma colabora en la financiación

La Comunidad Autónoma de Andalucía colabora en la financiación de los servicios sociales comunitarios mediante los programas de colaboración financiera de la Ley 5/2010 y con los criterios de la planificación autonómica y del Mapa de Servicios Sociales (art. 119.1). El esfuerzo presupuestario del ayuntamiento es criterio de valoración para acceder a esa financiación (art. 119.2).

04

4. El Plan Concertado canaliza la cooperación

Con la competencia, la prestación y la financiación ya repartidas, el Plan Concertado aporta el marco estable de cooperación entre la Administración General del Estado, la comunidad autónoma y las Corporaciones Locales para el desarrollo de las prestaciones básicas del nivel primario.

255 La cobertura legal de la competencia local, artículo a artículo

Art. 25.2.e de la Ley 7/1985

el municipio ejerce como competencia propia la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Art. 26.1.c de la Ley 7/1985

en los municipios de más de veinte mil habitantes es servicio obligatorio la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, con la misma redacción del artículo 25.2.e.

Art. 27.1 de la Ley 9/2016

los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario y su organización y gestión corresponde a las entidades locales de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica.

Art. 51.1 de la Ley 9/2016

son competencias propias de las entidades locales andaluzas, entre otras, detectar las necesidades sociales de su ámbito, planificar los servicios sociales comunitarios dentro del Plan Estratégico y del Mapa de Servicios Sociales, dotar de espacios y personal, gestionar las prestaciones del catálogo correspondientes a ese nivel y aportar la participación financiera que les corresponda.

Art. 51.6 y 51.7 de la Ley 9/2016

las diputaciones provinciales gestionan los servicios sociales comunitarios de los municipios conforme a la Ley 5/2010 y pueden gestionar servicios comunitarios que atiendan a varios municipios mediante las fórmulas de la normativa de régimen local.

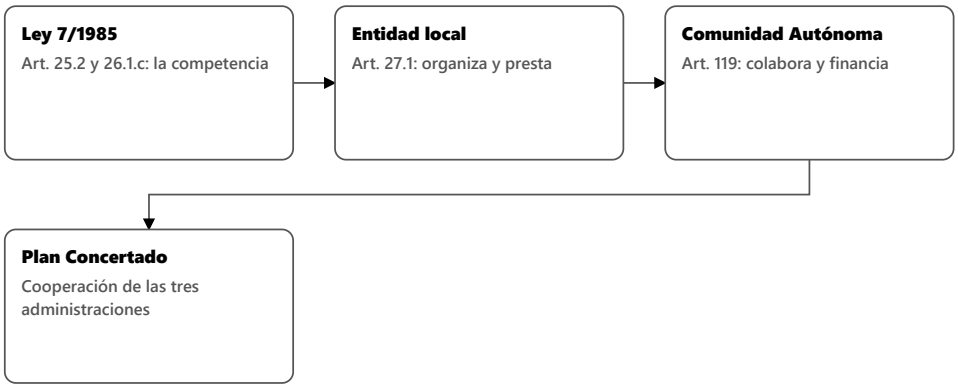
> **Art. 119.1 de la Ley 9/2016**
> la Comunidad Autónoma colabora en la financiación de los servicios sociales comunitarios mediante los programas de colaboración financiera de la Ley 5/2010 y de acuerdo con los criterios de la planificación autonómica y del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

256 De la ley a la prestación: cómo se encadena el sistema

ESQUEMA 01 DE 01

El recorrido de una prestación básica

Ley 7/1985, Ley 9/2016 y Plan Concertado · cuatro eslabones



El orden importa: el Plan Concertado no es el primer eslabón de la cadena, sino el cuarto. Si la pregunta pide qué obliga al ayuntamiento a atender, la respuesta es la ley, no el Plan.

257 Un caso trabajado: la prestación básica que llega al centro de Utrera

María, educadora social del centro de servicios sociales comunitarios de Utrera, recibe a una familia con dos menores que ha perdido el ingreso principal. La demanda inmediata es económica, pero lo que está en juego es más amplio: vivienda, escolarización de los menores y un domicilio estable. El caso permite ver, en orden, todo lo que este tema explica.

Primer paso, la puerta. La solicitud entra por el centro de servicios sociales comunitarios, que es el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades y la puerta de acceso al conjunto del sistema. Informar, valorar, orientar y asesorar es una función reservada a la gestión directa, de modo que la profesional no puede delegarla en una entidad concertada: ninguna empresa puede ocupar el lugar donde se decide qué necesita esta familia.

Segundo paso, el proyecto. María elabora un Proyecto de Intervención Social que contempla el conjunto de los recursos disponibles en el territorio, asegura la atención integral y su continuidad y hace partícipes a las personas del entorno próximo. El proyecto fija objetivos y prevé el seguimiento y la evaluación de resultados con la participación de la familia.

Tercer paso, la prestación. La ayuda a domicilio y la teleasistencia son prestaciones garantizadas del Catálogo: tienen carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria en las condiciones del Catálogo. La plaza en un recurso residencial o diurno, si el Catálogo no la califica como garantizada, es una prestación condicionada y queda sujeta a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca.

Cuarto paso, la derivación y la financiación. Si el caso necesita un recurso de mayor complejidad, el proyecto prevé la derivación al nivel especializado, que se produce desde los servicios sociales comunitarios salvo en las urgencias sociales. Y detrás de todo ello está la financiación: el ayuntamiento aporta y sostiene el centro y el personal, la Comunidad Autónoma colabora con los programas de la Ley 5/2010 y el Plan Concertado canaliza la cooperación de las tres administraciones para desarrollar estas prestaciones básicas. Ninguno de los cuatro pasos necesita que el Plan Concertado sea una norma: la obligación de atender a esta familia estaba ya en la ley.

258 Ojo: el Plan Concertado no es la norma que obliga al ayuntamiento

contraste clave

El error clásico del tema es invertir el orden: decir que la obligación del ayuntamiento de atender las situaciones de necesidad social procede del Plan Concertado. No procede de ahí. Procede del artículo 25.2.e de la Ley 7/1985 como competencia propia y, en los municipios de más de veinte mil habitantes, del artículo 26.1.c como servicio obligatorio. El Plan Concertado aparece después, como marco de cooperación financiera y técnica entre las tres administraciones. Un segundo error, hermano del primero: calificar el Plan Concertado como norma reglamentaria o como plan autonómico. No es ni una cosa ni la otra. No tiene articulado y no se aprueba por decreto: se articula por convenios y acuerdos de colaboración. Y un tercero, que se cuela en los casos prácticos: entender que el municipio pequeño no tiene ninguna obligación y que la familia debe dirigirse a la Junta de Andalucía. Lo que cambia en los municipios de menos de veinte mil habitantes es quién gestiona la prestación, no si se presta: el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 atribuye a la diputación provincial o entidad equivalente la coordinación de determinados servicios, y el artículo 51.6 y 51.7 de la Ley 9/2016 permite a las diputaciones gestionar servicios sociales comunitarios que atiendan a varios municipios.

---

la clave para no fallar

259 Nivel primario frente a nivel especializado: dónde viven las prestaciones básicas

Nivel primario: servicios sociales comunitarios

Ámbito territorial de referencia
Zona Básica de Servicios Sociales, organizada sobre una población mínima de veinte mil habitantes tomando como base el municipio

Quién lo organiza y gestiona
Entidades locales, municipal o supramunicipal, con titularidad y gestión pública y en el marco de la planificación autonómica

Cómo se accede
Acceso directo: es el primer nivel de referencia y la puerta de entrada al conjunto del sistema

Qué prestaciones alberga
Información, valoración, orientación y asesoramiento; ayuda a domicilio; alojamiento alternativo; prevención e inserción social; cooperación con la iniciativa social

Centros y servicios típicos
Centros de servicios sociales comunitarios y los equipos profesionales de los mismos

Nivel especializado: servicios sociales especializados

Ámbito territorial de referencia
Área de Servicios Sociales y ámbitos territoriales superiores, como el autonómico; cada provincia cuenta al menos con un área

Quién lo organiza y gestiona
Administración titular de cada centro o servicio, con seguimiento y evaluación de la Consejería competente

Cómo se accede
Derivación desde los servicios sociales comunitarios, salvo las situaciones de urgencia social que requieran atención inmediata

Qué prestaciones alberga
Centros y servicios que, por su mayor complejidad, exigen especialización técnica concreta o una disposición determinada de recursos

Centros y servicios típicos
Atención residencial y diurna, protección y adopción de menores y servicios que suponen ejercicio de autoridad

260 Garantizada o condicionada: cómo se decide el recorrido de una solicitud

01

1. La solicitud entra por el nivel primario

El centro de servicios sociales comunitarios informa, valora, orienta y asesora. Es una función reservada a la gestión directa: el artículo 44.2.a de la Ley 9/2016 no permite externalizar los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento ni en el nivel primario ni en el especializado.

02

2. Se consulta la calificación de la prestación en el Catálogo

El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es el instrumento que determina qué prestaciones son garantizadas y cuáles condicionadas. Sin esa calificación no se puede decidir el régimen de la solicitud.

03

3. Si es garantizada, hay derecho subjetivo

Las prestaciones garantizadas tienen carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas en las condiciones que establezca el Catálogo. La teleasistencia y la ayuda a domicilio figuran entre ellas.

04

4. Si es condicionada, hay disponibilidad y prelación

Las prestaciones condicionadas no son derecho subjetivo y quedan sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca (art. 43). Una plaza de centro de día puede depender de esas dos variables.

05

5. El Proyecto de Intervención Social cierra el recorrido

Elaborar el Proyecto de Intervención Social, hacer su seguimiento y su evaluación, y ejercer las funciones de profesional de referencia, son también funciones reservadas a la gestión directa (art. 44.2.b y 44.2.c). La entidad concertada puede ejecutar la prestación, no decidir el derecho.

261 Glosario del tema

PLAN CONCERTADO

marco de cooperación técnica y financiera entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales en el ámbito local. No es una norma ni tiene articulado propio.

PRESTACIONES BÁSICAS

las que se prestan desde el primer nivel de atención, es decir, desde los servicios sociales comunitarios: información y orientación, ayuda a domicilio y atención a las necesidades básicas, alojamiento alternativo, prevención e inserción social y cooperación con la iniciativa social.

SERVICIO OBLIGATORIO

el que la ley impone a los municipios de más de veinte mil habitantes, entre ellos la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

PRESTACIÓN GARANTIZADA

la que tiene carácter de derecho subjetivo, es exigible y su provisión es obligatoria en las condiciones del Catálogo de Prestaciones.

PRESTACIÓN CONDICIONADA

la que no tiene naturaleza de derecho subjetivo y está sujeta a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca.

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios, organizado sobre una población mínima de veinte mil habitantes tomando como base el municipio.

262 Ordena el recorrido de una prestación básica E008

- [ ] La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado aportan su parte a la financiación del nivel primario
- [ ] La entidad local organiza y gestiona la prestación básica con sus propios medios o mediante una fórmula de gestión indirecta
- [ ] El equipo profesional valora la situación de necesidad social y, en su caso, elabora el Proyecto de Intervención Social
- [ ] La persona acude al centro de servicios sociales comunitarios del municipio, que es la puerta de acceso al sistema

263 Quién hace qué en el nivel primario E009

Quién hace qué en el nivel primario

Ítems (autoevaluación):

Evaluar e informar las situaciones de necesidad social y atender con inmediatez a quien está en riesgo de exclusión
Participar en la financiación del Plan Concertado con su aportación anual
Organizar y gestionar los servicios sociales comunitarios de su ámbito
Aportar la participación financiera que le corresponda en el mantenimiento de los servicios comunitarios
Fijar la legislación básica estatal de régimen local y de servicios sociales
Aprobar el Catálogo de Prestaciones y concretar los servicios sociales comunitarios en el desarrollo reglamentario
Financiar el nivel primario mediante las fórmulas de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía
Dirigir y coordinar el sistema, y planificarlo mediante el Mapa y el Plan Estratégico

264 Repaso rápido: los términos del tema E010

término 1/6

Plan Concertado

término 2/6

Prestaciones básicas

término 3/6

Competencia municipal del art. 25.2.e de la Ley 7/1985

término 4/6

Servicio obligatorio del art. 26.1.c de la Ley 7/1985

término 5/6

Zona Básica de Servicios Sociales

término 6/6

Financiación del nivel primario

265 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El Plan Concertado es cooperación, no normativa: tres administraciones, convenios y acuerdos, sin articulado propio y sin poder derogatorio.
- ☑ La obligación del ayuntamiento de atender las necesidades sociales está en el artículo 25.2.e de la Ley 7/1985 y, como servicio obligatorio en municipios de más de veinte mil habitantes, en el artículo 26.1.c. El Plan Concertado llega después.
- ☑ Las prestaciones básicas del Plan son las del nivel primario, que en Andalucía se organizan desde los servicios sociales comunitarios por las entidades locales (art. 27.1 de la Ley 9/2016).
- ☑ La comunidad autónoma colabora en la financiación con los programas de la Ley 5/2010 y valora el esfuerzo presupuestario del ayuntamiento como criterio de acceso (art. 119).
- ☑ Garantizada y condicionada no es lo mismo que primaria y especializada: el nivel dice dónde se presta; la garantía dice si la prestación es exigible.

266 Qué es la Ley 9/2016 y qué sistema crea

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, es la norma que ordena hoy el sistema público de servicios sociales en Andalucía. Se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, según su disposición final tercera, entró en vigor a los veinte días de su publicación. Fue aprobada por el Parlamento de Andalucía y promulgada el 27 de diciembre de 2016; su texto consolidado es el que ofrece el Boletín Oficial del Estado con la referencia BOE-A-2017-657.

Su artículo 1 enumera el objeto de la ley en cinco letras y conviene tenerlas presentes porque son el índice de todo el temario. Promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del sistema en condiciones de igualdad; ordenar y regular ese sistema para garantizar el acceso universal; ordenar y regular el acceso a las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo; ordenar el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales; y garantizar los instrumentos y medidas para que los servicios sociales se presten con la mayor calidad y la mayor eficiencia en el uso de los recursos.

El artículo 24 da naturaleza al sistema y es el artículo que más se pregunta de forma literal. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención, en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en esta ley y en el resto de la normativa vigente en la materia. Piensa en una residencia de mayores de un pueblo de Almería: forma parte del sistema si se integra por cualquiera de las vías del artículo 24.2.

Ese sistema no lo forman solo los centros públicos. El artículo 24.2 lo integran los servicios, recursos y prestaciones de la Consejería competente y, en su caso, de su ente instrumental; los de las entidades locales de Andalucía y sus entes instrumentales; y, en general, todos aquellos de titularidad privada que ofrezcan sus servicios a la ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la Junta, con las entidades locales o con sus entidades instrumentales. La clave de la tercera letra es el contrato con la Administración: sin él, el recurso privado no forma parte del sistema, aunque preste servicios sociales.

La superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales, que debe garantizar su integración y coordinación para posibilitar la igualdad efectiva en el acceso al sistema. Y el apartado 4 añade el rasgo que define el modelo andaluz: el sistema se configura por la acción cooperativa entre la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y las instituciones, con la finalidad de empoderar a las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo.

El artículo 4 delimita el ámbito de aplicación en dos planos que se confunden con facilidad. El apartado 1 es claro: la ley se aplica a todos los servicios, prestaciones y actividades del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. El apartado 2 extiende la ley, ya fuera del sistema público, a los servicios sociales no integrados en él, pero solo en cuatro materias: los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales que se definan, la autorización, el registro y la inspección y control de entidades, servicios y centros, el régimen de infracciones y sanciones, y aquellas otras disposiciones que expresamente se establezcan. Por ejemplo, a un centro privado no integrado solo se le aplican las materias del artículo 4.2.

Fíjate en la consecuencia práctica de ese doble plano, porque es la que se pregunta: la ley regula toda la actividad de servicios sociales, integrada o no, pero regula de forma completa el sistema público y de forma limitada la actividad privada no integrada.

267 Un caso: ¿esta entidad está dentro del sistema?

Una pregunta de examen habitual presenta tres entidades y pide identificar cuál forma parte del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. La primera es un centro gestionado directamente por un ayuntamiento. La segunda es una residencia de una fundación que tiene suscrito un concierto con la Consejería para plazas del Catálogo de Prestaciones. La tercera es una consulta privada de atención psicológica que atiende a personas que pagan su tarifa y no tiene ningún contrato con ninguna administración.

La respuesta se construye con el artículo 24.2 y se resuelve en un orden fijo. El centro municipal está dentro por la letra b), que incluye los servicios, recursos y prestaciones de las entidades locales de Andalucía y sus entes instrumentales. La residencia concertada también está dentro, por la letra c), porque es un recurso de titularidad privada que ofrece sus servicios bajo una forma de contrato con la Administración. La consulta privada no forma parte del sistema público.

Lo interesante del caso es el segundo paso, el que decide el examen de verdad: aunque no forme parte del sistema público, la consulta privada no queda fuera de la ley. El artículo 4.2 la somete a las disposiciones sobre derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales, a la autorización, el registro y la inspección de entidades, servicios y centros, y al régimen de infracciones y sanciones. Es decir: no está en el sistema, pero está sujeta a la ley en esas cuatro materias.

Este doble resultado se pregunta mucho porque separa a quien ha entendido la norma de quien la ha memorizado a medias. El error típico es responder que la entidad privada sin contrato queda totalmente al margen de la ley, y el error contrario es responder que forma parte del sistema público por el hecho de prestar servicios sociales.

268 La excepción: quién queda fuera del requisito general

El sistema se construye sobre una regla general —la titularidad del derecho corresponde a quien tiene vecindad administrativa en Andalucía— y sobre un conjunto de excepciones que el artículo 6 detalla, y que son justamente las que se preguntan. El artículo 6.1.a) atribuye el derecho a todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía. El apartado b) abre la puerta a las personas andaluzas en el exterior en los términos de su estatuto específico. El c) a las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía. Y el d) a quienes tengan reconocida la condición de refugiado o la protección subsidiaria.

La excepción más preguntada es la de la letra e), porque rompe el requisito de la vecindad para atender una urgencia. Todas aquellas personas no contempladas antes que se encuentren en la Comunidad Autónoma de Andalucía en una situación de urgencia personal, familiar o social podrán acceder a aquellas prestaciones del sistema que permitan atender tales contingencias, en los términos que se establezcan reglamentariamente y, en todo caso, con el derecho garantizado a los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación, tanto en el nivel primario como en el especializado. Imagina a una persona que llega a Andalucía sin empadronarse y necesita ayuda urgente: entra por la excepción de la letra e).

Hay una segunda excepción de régimen, que no se refiere a quién es titular sino a qué ley se aplica: para el acceso a las prestaciones y servicios sociales enmarcados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se estará a lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La ley andaluza respeta así el régimen propio de la dependencia, que el propio preámbulo reconoce como derecho subjetivo establecido en una norma estatal.

La tercera excepción relevante vive en el acceso al nivel especializado y se estudia en el apartado funcional: el acceso a los servicios sociales especializados se produce por derivación de los servicios sociales comunitarios, a excepción de las situaciones de urgencia social que requieran su atención inmediata en ese nivel de complejidad. Y desde 2024 hay un supuesto específico añadido por el Decreto-ley 3/2024: al servicio social especializado de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica se accede mediante la resolución judicial que establezca el cargo de apoyo, que deberá ser aceptado por la entidad designada por la Administración. Piensa en alguien con una resolución judicial de apoyo: accede al nivel especializado sin la derivación ordinaria.

269 Por qué se aprobó: los motivos de la ley

Los motivos de la ley están en su exposición de motivos, que se ordena en cinco apartados numerados en romanos, y son la respuesta a la pregunta de examen sobre por qué se aprobó y a qué responde. El apartado I sitúa los servicios sociales en el marco de los derechos humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Carta Social Europea de 1961, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes de 2007. La consecuencia que se extrae es que los servicios sociales se configuran como un elemento esencial del estado de bienestar.

El apartado II es el más rentable en el examen porque fija el anclaje constitucional y estatutario. La Constitución española de 1978 compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, en su artículo 9.2, y en el cumplimiento de objetivos que hagan posible el progreso social y económico, en su artículo 40.1. A ello se suma la atención a grupos concretos: juventud, personas con discapacidad, personas mayores y familia. El soporte de la competencia se articula con el artículo 148.1 de la Constitución, que posibilita la asunción de competencias por las comunidades autónomas, y con el artículo 149.1.1.ª, que reserva al Estado la regulación de las condiciones que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales.

El mismo apartado recuerda dos apoyos normativos que se preguntan por su nombre. Por un lado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que reconoció el derecho subjetivo de ciudadanía en su ámbito, fundamentado en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad y garantizado mediante un catálogo específico de prestaciones y servicios. Por otro, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuya competencia exclusiva en materia de servicios sociales se concreta en su artículo 61, mientras que su artículo 84 atribuye a la comunidad la potestad de organizar y administrar todos los servicios relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades en esta materia.

Los derechos estatutarios que el preámbulo invoca como contexto son igualmente citables: igualdad de género, protección contra la violencia de género, protección de la familia, de las personas menores, de las personas mayores, de las personas con discapacidad o dependencia, el acceso en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales y la renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas. El propio texto advierte que estos derechos vinculan a los poderes públicos y son exigibles en la medida en que vengan determinados por su propia regulación.

El apartado III explica el antecedente directo

la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada tras el proceso de transferencias que culminó con las funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales mediante el Real Decreto 1752/1984, de 1 de agosto. Esa ley configuró un sistema público de servicios sociales que unificaba y ordenaba el panorama organizativo y legislativo previo, y tras más de veintisiete años de vigencia había permitido desarrollar una red amplia y diversificada. El desajuste entre esa red y las necesidades surgidas después es una de las razones de la nueva ley. Por ejemplo, la zonificación de la Ley 2/1988 sigue en pie por la disposición transitoria tercera.

El apartado IV añade el resto de los motivos

la mejora de la calidad de la atención y del empleo, inspiradora del Plan Estratégico de Servicios Sociales; la introducción de la gestión sobre la base de contratos programa para vincular los recursos al cumplimiento de objetivos y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas; el encaje en el Derecho comunitario, en particular la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que permite abrir nuevas posibilidades de organización de los servicios a las personas; y la justificación del régimen de autorización, acreditación y registro por razones imperiosas de interés general, como son la seguridad y la protección de las personas destinatarias.

270 Un caso: reconstruir la cadena de motivos

Un compañero de estudio resume los motivos de la ley así: se aprobó porque la Ley 2/1988 se había quedado vieja. El resumen no es falso, pero con eso solo se contestan mal tres de cada cuatro preguntas, porque el enunciado no pregunta la anécdota sino el motivo jurídico.

Reconstruyamos la cadena completa, que es lo que hay que llevar al examen. Primero, el marco internacional de derechos humanos asienta la idea de que la protección social es un derecho y no un privilegio, y de ahí que los servicios sociales sean un elemento esencial del estado de bienestar. Segundo, la Constitución da el título y el objetivo: artículo 9.2 para la igualdad real y efectiva, artículo 40.1 para el progreso social y económico, y artículo 148.1 para que la comunidad autónoma pueda asumir la competencia. Tercero, el Estatuto de Autonomía concreta esa competencia en sus artículos 61 y 84. Cuarto, la Ley 39/2006 aporta el precedente del derecho subjetivo con catálogo propio. Y quinto, el antecedente inmediato es la Ley 2/1988, con más de veintisiete años de vigencia y una red ya insuficiente para las necesidades sobrevenidas. Ponlo en cadena: compromiso internacional, mandato constitucional y estatutario, y por último la norma autonómica.

Cada eslabón tiene su propia pregunta. Si preguntan por el fundamento del derecho, la respuesta está en los artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución. Si preguntan por el título competencial, en el artículo 148.1 y en el Estatuto. Si preguntan por el modelo del derecho subjetivo con catálogo, la respuesta es la Ley 39/2006. Y si preguntan por la norma sustituida, es la Ley 2/1988, derogada expresamente por la disposición derogatoria de la Ley 9/2016.

El caso enseña también a no mezclar dos cosas distintas: derogar la ley no equivale a dejar sin normas la materia. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016 siguen aplicándose, en lo que no se oponga a ella, las normas dictadas en desarrollo de la Ley 2/1988; y la zonificación existente sigue vigente hasta que se apruebe el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

271 La excepción competencial que cambió el mapa local

Hay un motivo que se pregunta suelto porque invierte la intuición de muchos opositores: el preámbulo se hace eco de la sentencia del Tribunal Constitucional que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de Extremadura contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Lo que esa sentencia determina es una regla de reparto: los servicios de asistencia social y de atención primaria a la salud son competencias de las comunidades autónomas. Y de ahí se extrae la consecuencia que hay que saber formular: el Estado solo podrá atribuir competencias locales, o prohibir que se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate; en materias de competencia autonómica, solo las comunidades autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle.

La excepción tiene su reflejo concreto en el texto articulado. El artículo 52 de la Ley 9/2016 permite delegar a los municipios y a las diputaciones provinciales los servicios sociales de titularidad autonómica, en el marco de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y de la regulación básica de régimen local, y en virtud de los principios de descentralización, subsidiariedad, proximidad, eficacia y eficiencia; esas competencias también se podrán transferir conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen.

El error que hay que evitar es leer la sentencia como una devolución de competencias al Estado. No lo es: lo que fija es que quien puede atribuir competencias al nivel local, en una materia de competencia autonómica, es la comunidad autónoma. Para el opositor de esta plaza la consecuencia es práctica: el reparto entre Junta y entidades locales en servicios sociales se decide en el marco andaluz, no en una ley estatal de régimen local.

272 Cómo está ordenada la ley: novedades y estructura

El apartado V de la exposición de motivos da la radiografía del texto, y sus cifras se preguntan: la ley se compone de 141 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales. Sobre esa estructura se ordenan las novedades, que son el otro gran bloque de preguntas del tema.

El título preliminar, con las disposiciones generales, es donde la ley sitúa su novedad más citada: la universalización de los derechos de todas las personas a las prestaciones y servicios en condiciones de igualdad; la ordenación del papel de la iniciativa privada; y la determinación de las prestaciones garantizadas como derechos subjetivos de la ciudadanía exigibles ante la Administración, frente a otras prestaciones sujetas al régimen de disponibilidad de recursos, a las que la ley llama prestaciones condicionadas.

El título I se dedica a la ciudadanía y a los servicios sociales y se desarrolla en dos capítulos. El primero regula los derechos y obligaciones de la ciudadanía en relación con los servicios sociales, con un elenco amplio de derechos de las personas usuarias y de las personas residentes en centros, e incorpora elementos novedosos como el derecho a expresar la propia voluntad de forma anticipada y a que sea respetada cuando la persona tenga limitado su raciocinio y su capacidad de obrar. El segundo capítulo regula la participación ciudadana en el sistema, con órganos colegiados y canales individuales, y con el mandato al Gobierno de aprobar una carta de derechos y deberes de las personas usuarias.

El título II es el más amplio y se desarrolla en diez capítulos. En los tres primeros la ley define el sistema, le da naturaleza jurídica, lo delimita y fija sus principios. La estructura funcional pivota sobre el nivel primario de servicios sociales, que integran los servicios sociales comunitarios, reforzados con una definición amplia, la enumeración de sus funciones y la figura del profesional de referencia, y que constituyen la puerta de acceso a todas las prestaciones, recursos y servicios, tanto del nivel primario como del especializado. La delimitación por niveles se fundamenta en dos criterios: la necesaria proximidad y la complejidad del servicio. En la delimitación territorial se mantiene la Zona Básica de Servicios Sociales como unidad fundamental y se crea el Área de Servicios Sociales. Por ejemplo, el régimen de las prestaciones vive en el título II, capítulo IV.

Dentro de ese título II hay que situar tres bloques más que se preguntan por separado: el capítulo de prestaciones, que las clasifica en prestaciones de servicio y prestaciones económicas; los procedimientos de intervención, con el proyecto de intervención social como instrumento que garantiza el carácter integral y la continuidad de la atención, apoyado en la historia social, única y universal para todas las personas usuarias, y en la tarjeta social individualizada de las personas titulares del derecho; y los capítulos dedicados al desempeño profesional, la formación permanente, la investigación y la ética en los servicios sociales.

Los cuatro títulos restantes completan el mapa. El título III, Planificación, calidad, eficiencia y sostenibilidad, aborda en cuatro capítulos la función de planificación, el modelo de calidad, el impulso a la eficiencia y el régimen de autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales junto con la función inspectora, con el Plan Estratégico de Servicios Sociales y la estrategia de calidad como elementos dinamizadores. El título IV regula la iniciativa privada y social en cinco capítulos y es una regulación novedosa en Andalucía, porque la Ley 2/1988 no entró a ordenar ese sector: su figura principal es el concierto social, y prevé también el partenariado, el patrocinio y el mecenazgo, además de la declaración de interés social para Andalucía a entidades sin ánimo de lucro. El título V se ocupa de la financiación en tres capítulos, con los contratos programa como pieza esencial. Y el título VI regula en tres capítulos el régimen de infracciones y sanciones, ausente de forma suficiente en la ley anterior. Piensa en un concierto social: su regulación está en el título IV.

Queda una novedad estructural que conviene retener porque ordena toda la parte funcional del temario: el sistema se articula en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí, el nivel primario de servicios sociales y el nivel especializado de servicios sociales, y reglamentariamente se establecerán las prestaciones, servicios y recursos que integran cada uno, que vendrán dados por el despliegue que se establezca en el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

273 Un caso: localizar una regla en la estructura

En el examen no basta con saber que la ley tiene seis títulos: hay que saber dónde vive cada cosa, porque una misma pregunta puede resolverse con el título II o con el título IV y la respuesta cambia de fundamento. Veamos un caso de localización con tres reglas que aparecen juntas en los test.

Primera regla

quién puede acceder a los servicios sociales especializados y por qué vía. La respuesta está en el título II, en el capítulo de estructura funcional, artículo 32: por derivación de los servicios sociales comunitarios, con la excepción de las urgencias sociales y con el supuesto específico de la capacidad jurídica. Segunda regla: qué régimen de gestión tiene la iniciativa privada que quiere prestar servicios sociales para el sistema. La respuesta está en el título IV, que es donde la ley ordena la iniciativa privada y social, y su pieza principal es el concierto social. Tercera regla: cómo se financia el sistema y con qué instrumento se vincula la financiación al cumplimiento de objetivos. La respuesta está en el título V, y el instrumento es el contrato programa, definido en el artículo 3.4 como herramienta que contiene las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar, los recursos asignados y los indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación.

El ejercicio mental que resuelve la mayoría de estas preguntas es recorrer los títulos en orden y descartar: si la pregunta es sobre el derecho de la ciudadanía, título I; si es sobre la arquitectura del sistema, los niveles, las prestaciones o las zonas y áreas, título II; si es sobre planificación, calidad, autorizaciones o inspección, título III; si es sobre entidades privadas y sociales, título IV; si es sobre dinero, título V; y si es sobre incumplimientos y sanciones, título VI.

Y hay que añadir un segundo paso, el que distingue al que domina la estructura: dentro de cada título, la numeración de los artículos permite responder sin haber memorizado el texto. Los artículos 1 a 8 son las disposiciones generales; los artículos 9 a 23 son la ciudadanía y la participación; los artículos 24 en adelante abren el sistema público con su naturaleza, sus principios rectores y su estructura; los artículos 40 y 41 definen y catalogan las prestaciones. Saber qué tramo del articulado corresponde a cada materia ahorra la mitad del esfuerzo de memorización. Pongamos el caso de una persona que necesita plaza residencial: la valoración es del nivel primario y la derivación al especializado.

274 La excepción: lo nuevo no se aplica de golpe

Una ley que crea un derecho subjetivo y una estructura nueva no entra en vigor de golpe para todo. Las disposiciones transitorias de la Ley 9/2016 son la excepción a esa entrada en vigor completa, y son el detalle que separa dos respuestas parecidas en un test.

La primera excepción es la más preguntada y afecta a la exigibilidad de las prestaciones garantizadas. La disposición transitoria segunda dispone que las prestaciones definidas en el artículo 42 como garantizadas surtirán efectos jurídicos a partir de la aprobación y publicación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Es decir: la ley reconoce el derecho subjetivo, pero su exigibilidad efectiva queda ligada al catálogo. El propio preámbulo lo sitúa así al explicar que estas prestaciones se regularán mediante el Catálogo, que aprobará el Consejo de Gobierno y que definirá cada uno de los servicios y prestaciones, su ámbito y alcance, las condiciones de acceso y su disponibilidad dentro del sistema. Por ejemplo, la exigibilidad de las garantizadas espera al Catálogo por la disposición transitoria segunda.

La segunda excepción es territorial y también se pregunta por su nombre. La disposición transitoria tercera mantiene la organización territorial anterior: la zonificación de los servicios sociales existente a la entrada en vigor de la ley continuará vigente hasta que sea aprobado el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía previsto en la misma. La ley crea el Área de Servicios Sociales y mantiene la Zona Básica, pero el despliegue real espera al Mapa.

La tercera excepción es normativa y evita el vacío regulatorio. La disposición derogatoria deroga de forma expresa la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la nueva ley, pero su apartado 2 mantiene que, hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, serán de aplicación las normas vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 2/1988, en lo que no sean contrarias a la nueva ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas.

Ordenadas las tres, la respuesta corta que hay que poder dar es esta: la ley derogó la anterior, pero la zonificación sigue vigente hasta el Mapa, los reglamentos anteriores siguen aplicándose mientras no se sustituyan, y las prestaciones garantizadas cobran eficacia jurídica con la aprobación y publicación del Catálogo de Prestaciones.

275 Ojo: el tercer nivel de la Ley 2/1988 ya no existe

contraste clave

La Ley 9/2016 ordena el sistema en servicios sociales comunitarios y especializados; el tercer nivel de la Ley 2/1988 ya no existe.

la clave para no fallar

276 Ojo: no todo lo que se valora es exigible de inmediato

contraste clave

La exigibilidad del derecho a las prestaciones y su financiación siguen la regla de dependencia y la cartera del catálogo: no todo lo valorado es exigible de inmediato.

la clave para no fallar

277 Servicios sociales comunitarios y especializados, frente a frente

Servicios sociales comunitarios

Qué son
La estructura básica del nivel primario de servicios sociales, de titularidad y gestión pública

Quién los organiza
Las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica

Cómo se accede
Directamente: son la puerta de entrada al conjunto del sistema y el nivel de referencia para la valoración de necesidades

Referencia territorial
La Zona Básica de Servicios Sociales, con la referencia territorial de los centros de servicios sociales comunitarios

Servicios sociales especializados

Qué son
La estructura del nivel especializado: centros y servicios que, por su mayor complejidad, requieren especialización técnica o recursos determinados

Quién los organiza
La Consejería competente, con contratación, concierto o convenio con otras administraciones o con la iniciativa privada titular

Cómo se accede
Por derivación de los servicios sociales comunitarios, con la excepción de las urgencias sociales y el supuesto de la capacidad jurídica por resolución judicial

Referencia territorial
Las áreas de servicios sociales y los ámbitos superiores, como el autonómico

278 Glosario del tema

LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE

ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consta de 141 artículos, VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales. Texto consolidado en BOE-A-2017-657.

PRESTACIONES GARANTIZADAS

las del artículo 42. Su reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las administraciones públicas en las condiciones del Catálogo de Prestaciones.

PRESTACIONES CONDICIONADAS

las sujetas a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que objetivamente se establezcan (artículo 7.2).

CATÁLOGO DE PRESTACIONES

el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del sistema, define las características de calidad, la necesidad a la que responde, los criterios de financiación y la naturaleza jurídica de cada prestación, y se revisa cada tres años (artículo 41).

NIVEL PRIMARIO

el que integran los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, organizados por las entidades locales.

NIVEL ESPECIALIZADO

el que integran los servicios sociales especializados, de mayor complejidad técnica, con acceso por derivación salvo urgencia.

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

la unidad territorial fundamental del sistema, mantenida por la Ley 9/2016.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

la referencia territorial que la ley crea, donde se referencian las prestaciones y recursos del nivel especializado.

PROFESIONAL DE REFERENCIA

la figura que la ley introduce en el nivel primario para asegurar la continuidad de la atención.

CONCIERTO SOCIAL

el instrumento por el que se prestan servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades con financiación, acceso y control públicos (título IV). Como el concierto social de una entidad de iniciativa social que atiende un centro de día en Úbeda.

CONTRATO PROGRAMA

la herramienta que vincula la financiación del sistema al cumplimiento de sus fines y objetivos, con directrices, objetivos, recursos e indicadores (artículo 3.4). Piensa en el contrato programa que financia una zona básica de Antequera: fija objetivos a cambio de financiación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

las prestaciones garantizadas del artículo 42 surten efectos jurídicos a partir de la aprobación y publicación del Catálogo de Prestaciones.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

la zonificación de servicios sociales existente continúa vigente hasta que se apruebe el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.

279 Repaso rápido de cifras, títulos y plazos E011

término 1/10

Composición de la ley

término 2/10

Título preliminar

término 3/10

Título I

término 4/10

Título II

término 5/10

Título III

término 6/10

Título IV

término 7/10

Título V

término 8/10

Título VI

término 9/10

Entrada en vigor

término 10/10

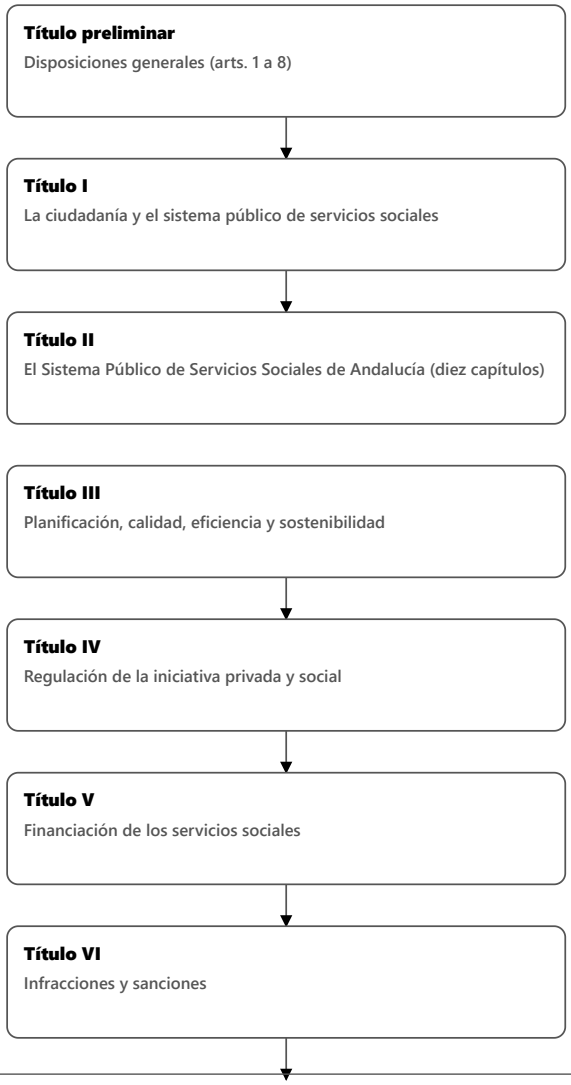
Ley derogada

280 La ley de un vistazo: estructura y niveles

ESQUEMA 01 DE 02

Los seis títulos de la Ley 9/2016

141 artículos en total



Localizar la materia en su título es la mitad de la respuesta en cualquier pregunta de encuadre.

ESQUEMA 02 DE 02

Los dos niveles y su puerta de entrada

Artículos 26, 27 y 32

	Nivel primario Servicios sociales comunitarios	**Nivel especializado** Servicios sociales especializados
QUÉ LO INTEGRA	Centros y equipos profesionales de titularidad y gestión pública	Centros y servicios de mayor complejidad técnica o de recursos
CÓMO SE ACCEDE	Directamente: es la puerta de entrada al conjunto del sistema	Por derivación de los comunitarios, salvo urgencia social
REFERENCIA TERRITORIAL	La Zona Básica de Servicios Sociales	Las áreas de servicios sociales y ámbitos superiores

No hay tercer nivel: la estructura básica del artículo 26 se agota en primario y especializado.

281 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Ley 9/2016 tiene 141 artículos en VI títulos y crea un sistema de dos niveles: primario, con los servicios sociales comunitarios como puerta de entrada, y especializado, con acceso por derivación.
- ☑ La novedad central es el derecho subjetivo: las prestaciones garantizadas son exigibles ante la Administración, y las condicionadas dependen de la disponibilidad de recursos y de criterios objetivos de prioridad.
- ☑ Los motivos se apoyan en los artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución, en el artículo 148.1 como título competencial, en el Estatuto de Autonomía y en el precedente de la Ley 39/2006, con la Ley 2/1988 como norma sustituida.
- ☑ La derogación de la Ley 2/1988 no deja huecos: la zonificación sigue vigente hasta el Mapa de Servicios Sociales y los reglamentos anteriores se aplican en lo que no se oponga a la nueva ley.
- ☑ La exigibilidad de las prestaciones garantizadas del artículo 42 queda ligada a la aprobación y publicación del Catálogo de Prestaciones (disposición transitoria segunda).

282 El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía: qué es y quién lo integra

El artículo 2.1 de la Ley 9/2016 fija el objeto del sistema: la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno, sea este grupal o comunitario. El artículo 2.2 concreta esa idea en una lista cerrada de cinco necesidades sociales: las carencias en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales; y disponer de cauces para la participación social.

El artículo 24.1 define el sistema como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención, en los términos del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de la propia Ley 9/2016 y del resto de la normativa vigente en la materia.

El artículo 24.2 determina quién lo integra, y aquí está el detalle que más se pregunta: forman parte del sistema los servicios, recursos y prestaciones que se ofrecen desde la Consejería competente en materia de servicios sociales y, en su caso, su ente instrumental; los que se ofrecen desde las entidades locales de Andalucía y sus entes instrumentales; y, en general, todos los de titularidad privada que ofrezcan sus servicios a la ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la Administración de la Junta de Andalucía, con las entidades locales o con cualquiera de sus entidades instrumentales.

La nota que incorpora un recurso privado al sistema público no es la titularidad, sino el contrato con la Administración. Ese detalle explica un caso cotidiano: en Osuna, el centro de servicios sociales comunitarios del ayuntamiento y una residencia de mayores gestionada por una entidad concertada son las dos piezas del mismo sistema, aunque su régimen jurídico de gestión sea distinto.

El artículo 24.3 atribuye la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y prestaciones del sistema a la Consejería competente en materia de servicios sociales, que garantizará su adecuada integración y coordinación en orden a posibilitar la igualdad efectiva en el acceso al sistema, bajo los principios rectores de la ley. El artículo 24.6 añade que las actuaciones del sistema se desarrollan en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas que inciden en la calidad de vida y en el bienestar social.

283 El sistema, sus dos niveles y sus ámbitos territoriales

ESQUEMA 01 DE 01

Dos niveles de atención y sus ámbitos

Ley 9/2016, arts. 26, 36 a 39 · niveles, instrumentos y territorios

	Nivel primario Art. 26.2	**Nivel especializado** Art. 26.3
QUÉ ALBERGA	Los servicios sociales comunitarios, prestados desde los centros de servicios sociales comunitarios y por sus equipos profesionales	Los servicios sociales especializados: centros y servicios que por su mayor complejidad requieren especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada
ÁMBITO TERRITORIAL	Zona Básica de Servicios Sociales (art. 38)	Área de Servicios Sociales (art. 39) y ámbitos superiores, como el autonómico
ACCESO	Acceso directo: es la puerta de entrada al sistema y el primer nivel de referencia	Derivación desde los servicios sociales comunitarios, salvo las urgencias sociales que requieran atención inmediata
BASE POBLACIONAL	Población mínima de veinte mil habitantes, tomando como base el municipio; excepcionalmente en municipios menores	Cada provincia contará al menos con un área de servicios sociales

Los niveles están en la ley (art. 26.1); el contenido concreto de cada nivel lo fija el desarrollo reglamentario y el despliegue del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (art. 26.4).

284 El marco normativo del sistema andaluz, norma a norma

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía es la norma principal del tema. Regula y ordena el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, su estructura en dos niveles, sus instrumentos de planificación y el reparto de competencias entre el Consejo de Gobierno, la Consejería competente y las entidades locales.

Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 92
reconoce a las entidades locales de Andalucía competencias propias en materia de servicios sociales, entre otras materias.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
en su artículo 25.2.e configura como competencia propia municipal la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, y en su artículo 26.1.c la convierte en servicio obligatorio en los municipios de más de veinte mil habitantes.

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
desarrolla las competencias propias de las entidades locales andaluzas, regula las fórmulas de gestión compartida entre municipios y articula los programas de colaboración financiera con la Comunidad Autónoma.

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
regula la organización general de la Administración autonómica, los principios de organización y funcionamiento, la figura del titular de la Consejería, la Viceconsejería y las Direcciones Generales, y la planificación interna en la que se integran las delegaciones territoriales.

285 Mapa, Plan Estratégico y Catálogo: tres instrumentos que no se confunden

Mapa de Servicios Sociales (art. 37)

Qué decide
El despliegue territorial del sistema: criterios poblacionales de implantación de las prestaciones, tasas de densidad y cobertura y los ámbitos territoriales (zonas básicas y áreas)

Quién lo elabora
La Consejería competente en materia de servicios sociales

Quién lo aprueba
La propia Consejería competente

Cada cuánto se revisa
Se actualiza periódicamente para ajustarse a la evolución de la realidad social

Plan Estratégico de Servicios Sociales (art. 75)

Qué decide
La programación de las prestaciones, servicios, programas y actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del sistema, con diagnóstico, objetivos de cobertura, líneas estratégicas, calendario y recursos

Quién lo elabora
La Consejería competente, con informe facultativo previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía

Quién lo aprueba
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería

Cada cuánto se revisa
Con la periodicidad que se determine en el propio Plan

Catálogo de Prestaciones (art. 41)

Qué decide
El conjunto de prestaciones del sistema, con sus características de calidad, la necesidad a la que responden, los criterios de financiación y su naturaleza jurídica, y qué prestaciones se ofertan desde cada nivel

Quién lo elabora
La Consejería competente, que además adopta las medidas para su aplicación

Quién lo aprueba
El Consejo de Gobierno, mediante norma reglamentaria a propuesta de la Consejería

Cada cuánto se revisa
De forma permanente, con revisión obligatoria cada tres años

286 Cómo se encadenan la planificación y sus instrumentos

01

1. La Consejería impulsa la planificación

El artículo 73 hace responsable a la Consejería competente de impulsar una planificación ordenada y prospectiva de las estrategias, recursos, servicios y prestaciones de servicios sociales en Andalucía. Las entidades locales y las demás organizaciones que configuran el sistema tienen la obligación de colaborar y participar en los procesos de planificación, en los términos en que estos se formulen.

02

2. La actividad planificadora sigue siete principios

El artículo 74 los enumera: coordinación entre las Administraciones Públicas, equilibrio territorial, proximidad, eficiencia en la organización y aprovechamiento integral y racional de los recursos, calidad sobre la mejor evidencia científica disponible, intersectorialidad e integración de las perspectivas sociales, con la perspectiva de género y los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

03

3. El Mapa fija el despliegue y las tasas

El artículo 37 encomienda al Mapa de Servicios Sociales de Andalucía el despliegue del sistema: define los criterios poblacionales más idóneos para implantar las prestaciones, atendiendo a su naturaleza, a la media de demandantes reales de las prestaciones que ya se prestan, al número de personas potencialmente demandantes y a la necesidad de garantizar la mayor proximidad. Establece las tasas de densidad y cobertura y los dos ámbitos territoriales, y favorece la concordancia de la zonificación entre servicios sociales y servicios de salud.

04

4. El Plan Estratégico programa con esas tasas

Las tasas estándares integradas en el Mapa se utilizan para la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía (art. 37.3). El Plan lo acuerda y aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería y tras el informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía (art. 75.1).

05

5. Las entidades locales planifican dentro de ese marco

El artículo 51.1.b encomienda a las entidades locales planificar, en el marco del Plan Estratégico y del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, los servicios sociales comunitarios de su ámbito territorial. Su planificación es una pieza dentro de la autonómica, no una alternativa a ella.

287 Ojo: elaborar no es aprobar, y dirigir no es gestionar

contraste clave

Dos confusiones se repiten en el test de este tema y las dos se resuelven leyendo el sujeto de la oración. La primera es atribuir la aprobación de los instrumentos a quien los elabora. El Catálogo de Prestaciones lo elabora la Consejería competente y lo aprueba el Consejo de Gobierno; el Plan Estratégico lo elabora la Consejería, con informe facultativo previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, y lo aprueba el Consejo de Gobierno; el Mapa de Servicios Sociales lo elabora y lo aprueba la propia Consejería. Si el enunciado dice «aprobar», la respuesta solo puede ser Consejo de Gobierno para Catálogo y Plan Estratégico, y Consejería para el Mapa. La segunda confusión es leer la superior dirección y coordinación del artículo 24.3 como si la Consejería gestionara todo el sistema: la organización y gestión de los servicios sociales comunitarios corresponde a las entidades locales de ámbito municipal o supramunicipal (art. 27.1), y las prestaciones del Catálogo de ese nivel las gestionan las entidades locales (art. 51.1.e). Dirección y planificación autonómicas; provisión principal municipal. Una tercera, menor pero frecuente: creer que el informe del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía sobre el Plan Estratégico es vinculante. El artículo 75.1 lo califica expresamente de facultativo.

---

la clave para no fallar

288 El reparto de competencias entre las tres Administraciones

El artículo 49 de la Ley 9/2016 enumera las competencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: establecer las prioridades y directrices de la política general de servicios sociales; aprobar el Catálogo de Prestaciones; aprobar el Plan Estratégico de Servicios Sociales; establecer los criterios y fórmulas de coordinación general del sistema y de coordinación transversal entre los departamentos de la Junta; fijar los precios públicos por la prestación de los servicios sociales; ejercer la potestad sancionadora conforme al título VI de la ley; y garantizar la suficiencia financiera y técnica de las prestaciones garantizadas que sean objeto de su competencia.

El artículo 50 enumera las competencias de la Consejería competente en materia de servicios sociales. Además de adoptar las medidas para ejecutar las directrices del Consejo de Gobierno y de ejercer la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones del sistema, le corresponden la elaboración del Plan Estratégico y la elaboración y aprobación de los planes específicos y territoriales; la elaboración y aprobación del Mapa de Servicios Sociales; la elaboración del Catálogo de Prestaciones; la definición y coordinación de la Estrategia de calidad, del Sistema de Información de los Servicios Sociales y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía; y la concesión y gestión de las prestaciones que se estimen necesarias.

El artículo 44.1 concentra en la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería con competencias en servicios sociales, la planificación, coordinación, dirección, inspección, registro de entidades, centros y servicios sociales y evaluación de la provisión de prestaciones de gestión directa o indirecta. Es el precepto que permite responder con seguridad cuando el enunciado pregunta quién evalúa una prestación concertada: la evalúa la Consejería, con independencia de quién la preste.

El artículo 51.1 enumera las competencias propias de las entidades locales andaluzas en materia de servicios sociales: estudiar y detectar las necesidades sociales de su ámbito; planificar los servicios sociales comunitarios en el marco del Plan Estratégico y del Mapa; promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio; proporcionar la dotación de espacios y centros y el personal suficiente y adecuado, conforme a los criterios del Mapa; gestionar las prestaciones del Catálogo correspondientes a los servicios sociales comunitarios; fomentar la participación ciudadana; elaborar planes de actuación local; aportar la participación financiera que les corresponda en el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios; colaborar en las funciones de inspección y control de la calidad; coordinar las actuaciones de las entidades que desarrollan servicios sociales en el municipio; y detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias, entre otras.

El artículo 51 completa el reparto en sus apartados finales: las competencias se ejercen por los municipios, por sí mismos o asociados, o mediante las fórmulas de colaboración interadministrativa del régimen local, y la asociación de municipios debe ajustarse a la distribución de zonas básicas aprobada en el Mapa (art. 51.3). Una vez garantizados los servicios sociales comunitarios de su municipio, los ayuntamientos pueden prestar los servicios sociales especializados que consideren necesarios, de acuerdo con su capacidad financiera y en el marco de la planificación autonómica (art. 51.5). Las diputaciones provinciales gestionan los servicios sociales comunitarios de los municipios conforme a la Ley 5/2010 (art. 51.6), pueden gestionar servicios comunitarios que atiendan a varios municipios (art. 51.7) y pueden gestionar centros y establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito provincial y supramunicipal de su titularidad (art. 51.8).

Pongamos el caso de tres municipios de la comarca que no llegan por separado a los veinte mil habitantes. El artículo 38.4 permite excepcionalmente zonas básicas en municipios de menos de veinte mil habitantes, y cuando la vía es la gestión conjunta, el artículo 51.7 habilita a la diputación provincial para gestionar servicios sociales comunitarios que atiendan a varios municipios mediante las fórmulas del régimen local. Quién presta el servicio puede cambiar de un caso a otro; quién planifica y evalúa, no: eso sigue siendo autonómico (art. 44.1).

Imagina una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas sin hogar con un contrato con el ayuntamiento. Ese recurso forma parte del sistema público aunque su titularidad sea privada: lo que lo incorpora es el contrato con la Administración, no el título de propiedad (art. 24.2). Y hay una consecuencia que se pregunta con frecuencia: el registro de entidades, centros y servicios sociales y la inspección no los lleva el ayuntamiento, sino la Consejería (art. 44.1), igual que la evaluación de la provisión de prestaciones.

289 La Consejería por dentro: qué hace cada órgano

Persona titular de la Consejería

Norma que lo regula
Ley 9/2007, art. 26

Funciones nucleares
Representación de la Consejería, superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional; nombramiento y separación de los cargos de libre designación; aprobación de los planes de actuación; formulación del anteproyecto de presupuesto

Relación con el resto de la organización
Dirige a los órganos directivos y les imparte instrucciones; resuelve los recursos y la revisión de oficio salvo lo que corresponda al Consejo de Gobierno

Viceconsejería

Norma que lo regula
Ley 9/2007, art. 27

Funciones nucleares
Representación ordinaria de la Consejería después de su titular y delegación general; suplencia del titular; dirección, coordinación y control de los servicios comunes; jefatura superior de todo el personal de la Consejería

Relación con el resto de la organización
Superior órgano directivo; supervisa el funcionamiento coordinado de todos los órganos de la Consejería

Direcciones Generales

Norma que lo regula
Ley 9/2007, art. 30

Funciones nucleares
Gestión directa de una o varias áreas funcionales homogéneas: elaboran los planes, programas, estudios y propuestas de su ámbito, dirigen su ejecución y controlan su cumplimiento

Relación con el resto de la organización
Actúan bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría General

290 Glosario del tema

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención (art. 24.1).

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES

denominación funcional con la que la ley identifica al departamento de la Junta que ejerce la superior dirección y coordinación del sistema. La ley evita el nombre concreto del departamento porque la organización de la Junta se aprueba por norma reglamentaria y cambia sin reformar la ley.

MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

instrumento que establece el despliegue del sistema, con los criterios poblacionales de implantación, las tasas de densidad y cobertura y los ámbitos territoriales. Lo establece la Consejería competente con la participación de las entidades locales (art. 37).

PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES

instrumento de programación de las prestaciones, servicios y actuaciones del sistema, con diagnóstico, objetivos de cobertura, líneas estratégicas, calendario y recursos. Lo aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería (art. 75).

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial de mayor proximidad, donde se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios. Se organiza sobre una población mínima de veinte mil habitantes, tomando como base el municipio (art. 38).

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial donde se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados. Cada provincia contará al menos con un área (art. 39).

DELEGACIÓN TERRITORIAL

órgano periférico de la Consejería que ejecuta en la provincia sus competencias, integrado en la planificación interna de la Consejería conforme al artículo 4 de la Ley 9/2007.

291 Ordena cómo se despliega el sistema en el territorio E012

- La ley ordena el sistema y lo estructura en dos niveles de atención: primario y especializado
- El Plan Estratégico fija los objetivos de cobertura y las líneas estratégicas para el conjunto del sistema
- El Catálogo de Prestaciones concreta qué prestaciones se ofertan desde cada nivel de atención
- El Mapa de Servicios Sociales establece las zonas básicas y las áreas, con sus tasas de densidad y cobertura
- Las administraciones prestan las prestaciones según la competencia que les atribuyen la ley y el Mapa

292 Clasifica cada recurso por su nivel de atención E013

Clasifica cada recurso por su nivel de atención

Ítems (autoevaluación):

Alojamiento alternativo y servicios de apoyo psicosocial de atención a la infancia y a la familia
Servicios sociales comunitarios y su centro de servicios sociales
Servicios sociales especializados y su área de servicios sociales
Información, valoración, orientación, asesoramiento y ayuda a domicilio del nivel comunitario
Centros y servicios que exigen especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada
Equipos profesionales de intervención social que prestan la atención directa

293 Repaso rápido: los instrumentos y los territorios E014

término 1/6

Mapa de Servicios Sociales de Andalucía

término 2/6

Plan Estratégico de Servicios Sociales

término 3/6

Zona Básica de Servicios Sociales

término 4/6

Área de Servicios Sociales

término 5/6

Consejo de Servicios Sociales de Andalucía

término 6/6

Delegación territorial

294 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El sistema lo integran la Junta, las entidades locales y, en general, los recursos de titularidad privada que contraten con cualquiera de ellas: la titularidad no decide, el contrato sí (art. 24.2).
- ☑ Dos niveles, primario y especializado, coordinados y complementarios; el contenido concreto de cada nivel se fija reglamentariamente y por el despliegue del Mapa (art. 26).
- ☑ Tres instrumentos con dueños distintos: el Mapa lo elabora y aprueba la Consejería; el Plan Estratégico y el Catálogo los elabora la Consejería y los aprueba el Consejo de Gobierno.
- ☑ La superior dirección y coordinación es autonómica; la organización y gestión de los servicios sociales comunitarios es local (art. 27.1), y la evaluación de la provisión vuelve a ser autonómica (art. 44.1).
- ☑ La ley identifica al órgano por su competencia —Consejería competente en materia de servicios sociales— y no por el nombre del departamento, que depende de la norma organizativa vigente.

295 El Catálogo de Prestaciones: el instrumento que dice qué ofrece el sistema

El Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es el instrumento que determina el conjunto de prestaciones del sistema (art. 41.1 de la Ley 9/2016). No es un inventario de centros ni un catálogo de servicios existentes: es la lista de lo que sistema ofrece, con su régimen jurídico, y se aprueba por norma reglamentaria.

El artículo 41.2 concreta qué define el Catálogo para cada prestación: sus características de calidad, la necesidad a la que da respuesta, los criterios de financiación y su naturaleza jurídica. El artículo 41.3 añade que especifica qué prestaciones se ofertan desde los servicios sociales comunitarios y cuáles corresponden a los servicios sociales especializados, con lo que concreta, prestación por prestación, la separación de niveles que la ley establece en abstracto.

El artículo 41.6 lo dice en una frase que conviene retener: las prestaciones del Catálogo tendrán la consideración de servicio público.

El Catálogo se aprueba reglamentariamente, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales (art. 41.7), y el artículo 49.b atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para aprobarlo. Las dos piezas encajan: es una norma reglamentaria del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería. Por eso el temario de este tema se titula con el nombre de un decreto, el Decreto 48/2025, de 24 de febrero: el Catálogo vive en el desarrollo reglamentario de la ley, no en la ley.

El Catálogo es el tercero de los instrumentos de la planificación andaluza, y conviene no confundirlos: el Mapa de Servicios Sociales dice dónde y con qué cobertura (lo establece la Consejería con la participación de las entidades locales, art. 37.2); el Plan Estratégico dice hacia dónde (lo aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería, art. 49.a); y el Catálogo dice qué se ofrece desde cada nivel (lo aprueba el Consejo de Gobierno, art. 49.b, con la forma reglamentaria del art. 41.7). Tres instrumentos, tres contenidos y un solo sistema.

El artículo 41.4 obliga a mantener el Catálogo actualizado de forma permanente, incorporando nuevas prestaciones en respuesta a las necesidades cambiantes de la población y del entorno, y fija que deberá ser revisado cada tres años. Las prestaciones garantizadas pueden retirarse o modificarse motivadamente cuando la disponibilidad de evidencias surgidas de la evaluación de resultados así lo aconseje, y en ese caso hace falta informe facultativo previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.

En la elaboración del Catálogo debe asegurarse la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones Públicas implicadas (art. 41.5). Un catálogo que se revisa cada tres años y que puede retirar prestaciones garantizadas con informe previo es un instrumento vivo.

Pongamos el caso de una mujer de 82 años que vive sola y acaba de salir del hospital. La teleasistencia está entre las prestaciones garantizadas (art. 42.2.c): su reconocimiento tiene carácter de derecho subjetivo, es exigible y su provisión es obligatoria en las condiciones del Catálogo. La plaza en un centro de día, en cambio, es una prestación condicionada (art. 43): está sujeta a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca. Misma persona, misma zona básica y dos regímenes jurídicos distintos, y el Catálogo es lo que decide cuál es cuál.

Un caso de examen clásico

una persona con dependencia reconocida pide las prestaciones de la Ley 39/2006, que el artículo 42.2 recoge en su letra h). Aunque el Catálogo no esté aprobado y publicado, esas prestaciones se rigen en este aspecto por su propia normativa (art. 42.3): la garantía no espera al Catálogo. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de la situación de discapacidad, letra j). Son las dos letras que un enunciado usa cuando quiere separar a quien ha leído el apartado 3 de quien solo ha memorizado la lista.

Imagina una entidad que gestiona una residencia de mayores con plazas concertadas en un municipio pequeño. Cuando surge la pregunta de si ese servicio está en el Catálogo, conviene separar dos cosas: el Catálogo describe prestaciones con su régimen jurídico, no centros ni plazas concretas; y un recurso privado concertado forma parte de la provisión del sistema, pero eso no lo convierte en prestación garantizada. La garantía la fija el artículo 42 y su exigibilidad se concreta en las condiciones del Catálogo, no en el contrato.

296 El artículo 41, artículo a artículo: qué decide cada apartado

Art. 41.1
el Catálogo determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Art. 41.2
define de cada prestación sus características de calidad, la necesidad a la que responde, los criterios de financiación y su naturaleza jurídica.

Art. 41.3
especifica qué prestaciones se ofertan desde los servicios sociales comunitarios y cuáles desde los servicios sociales especializados.

Art. 41.4
actualización permanente y revisión cada tres años; la retirada o modificación de prestaciones garantizadas exige informe facultativo previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía.

Art. 41.5
la elaboración del Catálogo asegura la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones implicadas.

Art. 41.6
las prestaciones del Catálogo tienen la consideración de servicio público.

Art. 41.7
se aprueba reglamentariamente a propuesta de la Consejería competente y fija el contenido mínimo de cada prestación.

Art. 49.b
corresponde al Consejo de Gobierno aprobar el Catálogo de Prestaciones.

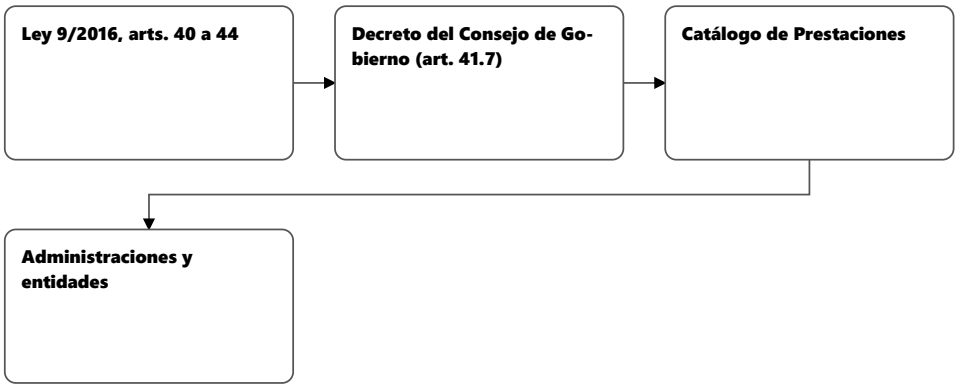
Art. 50
corresponde a la Consejería competente elaborar el Catálogo y adoptar las medidas necesarias para su aplicación.

297 Cómo se pasa de la ley al catálogo y del catálogo a la prestación

ESQUEMA T18-ESQUEMA-CADENA DE 01

De la ley a la persona: la cadena de producción

Régimen jurídico en la ley, contenido concreto en el decreto, entrega por el cauce de gestión



La ley pone el régimen; el decreto, la lista; y el artículo 110, el cauce excepcional para la iniciativa social.

298 Ordena los pasos de la aprobación del Catálogo E015

- [ ] El Consejo de Gobierno aprueba el Catálogo mediante decreto, a propuesta de la Consejería competente
- [ ] El Catálogo se publica y despliega su efectividad, con la excepción de las prestaciones de las letras h) y j) del artículo 42.2
- [ ] La Consejería competente en materia de servicios sociales elabora la propuesta de Catálogo y asegura la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones implicadas
- [ ] Cuando se trata de prestaciones garantizadas, el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía emite el informe facultativo previo si van a retirarse o modificarse

299 Garantizada frente a condicionada: el eje del tema

	prestación garantizada (art. 42)	prestación condicionada (art. 43)
Naturaleza jurídica	Derecho subjetivo: exigible y de provisión obligatoria para las Administraciones Públicas	No tiene la naturaleza de derecho subjetivo

	prestación garantizada (art. 42)	prestación condicionada (art. 43)
Qué puede hacer la persona	Reclamar su reconocimiento y la prestación en las condiciones del Catálogo	Solicitarla y obtenerla si hay recursos y por el orden de prelación fijado
Qué decide el Catálogo	La califica como garantizada e integra la lista mínima del artículo 42.2	La califica como no garantizada, y por eso queda fuera de la garantía
Cuándo es exigible	Desde la aprobación y publicación del Catálogo, salvo las letras h) y j), que se rigen por su propia normativa	Cuando exista crédito adecuado y suficiente, conforme al orden de prelación objetivo

300 Clasifica estas prestaciones por su calificación E016

Clasifica estas prestaciones por su calificación

Ítems (autoevaluación):

Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento
Elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social
Las que el Catálogo no califica como garantizadas y quedan sujetas a la disponibilidad de recursos
Servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculado a la Ley 39/2006
Atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social
Prestaciones de la Ley 39/2006 de dependencia (letra h, con régimen propio)
Las que se conceden conforme al orden de prelación objetivamente establecido
Servicio de teleasistencia

301 La excepción que más se falla

contraste clave

La regla general es que una prestación garantizada es exigible desde la aprobación y publicación del Catálogo de Prestaciones (art. 42.3). La excepción son las prestaciones de las letras h) y j) del artículo 42.2 —las de la Ley 39/2006 de dependencia y el reconocimiento de la situación de discapacidad—, que se rigen en este aspecto por su propia normativa. Y cuidado con el nombre: el artículo 43 no habla de prestaciones no garantizadas, sino de prestaciones condicionadas, sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación.

---

la clave para no fallar

302 Repaso rápido: los ocho términos del tema E017

término 1/8

Catálogo de Prestaciones (art. 41.1)

término 2/8

Rango de la norma que aprueba el Catálogo

término 3/8

Plazo de revisión del Catálogo

término 4/8

Consideración de las prestaciones del Catálogo

término 5/8

Prestación garantizada

término 6/8

Excepción a la exigibilidad desde la publicación

término 7/8

Prestación condicionada

término 8/8

Convenio del artículo 110

303 Cómo llega una prestación del Catálogo a la persona

01 **Primer paso, la puerta de entrada**

La persona acude al centro de servicios sociales comunitarios. La información, la valoración, la orientación y el asesoramiento están reservados a la gestión directa por el artículo 44.2 de la Ley 9/2016.

02 **Segundo paso, el Proyecto de Intervención Social**

El equipo profesional elabora el Proyecto de Intervención Social, que también está reservado a la gestión directa. Es el instrumento que ordena la intervención y su seguimiento.

03 **Tercer paso, la calificación de la prestación**

El Catálogo dice si la prestación es garantizada (art. 42) o condicionada (art. 43). Si es garantizada, su reconocimiento es derecho subjetivo y su provisión obligatoria en las condiciones del Catálogo.

04 **Cuarto paso, el cauce de provisión**

La prestación se provee por gestión directa o por gestión indirecta. Los convenios del artículo 110 con entidades de iniciativa social son la vía excepcional, para urgencia, singularidad o carácter innovador y experimental.

05 Quinto paso, el seguimiento

La planificación, coordinación, dirección, inspección, registro y evaluación de la provisión corresponden a la Consejería competente, sea la gestión directa o indirecta (art. 44.1).

304 Glosario del tema

CATÁLOGO DE PRESTACIONES

instrumento que determina el conjunto de prestaciones del sistema y las califica como garantizadas o no garantizadas (art. 41).

PRESTACIÓN GARANTIZADA

la que tiene carácter de derecho subjetivo, es exigible y su provisión es obligatoria en las condiciones del Catálogo (art. 42.1).

PRESTACIÓN CONDICIONADA

la que no es derecho subjetivo ni está calificada como garantizada; sujeta a disponibilidad de recursos y a orden de prelación (art. 43).

CONCIERTO SOCIAL

régimen ordinario de gestión indirecta de las prestaciones del Catálogo con entidades de iniciativa social, conforme a la legislación de servicios sociales.

CONVENIO DEL ARTÍCULO 110

fórmula excepcional para la provisión de prestaciones del Catálogo con entidades de iniciativa social de experiencia acreditada, sin el régimen de concierto social.

INFORME FACULTATIVO

informe del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía que la ley exige antes de retirar o modificar prestaciones garantizadas del Catálogo (art. 41.4).

EFECTIVIDAD JURÍDICA

momento desde el que una prestación garantizada es exigible, que coincide con la aprobación y publicación del Catálogo salvo las letras h) y j) del artículo 42.2 (art. 42.3).

305 Lo que te llevas del tema 18

lo que te llevas del tema 18

- ☑ El Catálogo es un instrumento, no una norma con rango de ley: se aprueba por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente (arts. 41.7 y 49.b).
- ☑ El Catálogo define la calidad, la necesidad, la financiación y la naturaleza jurídica de cada prestación, y especifica desde qué nivel de atención se oferta (arts. 41.2 y 41.3).
- ☑ Se actualiza de forma permanente y se revisa cada tres años; retirar o modificar una prestación garantizada exige informe facultativo previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía (art. 41.4).
- ☑ Garantizada es derecho subjetivo, exigible y de provisión obligatoria; condicionada está sujeta a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación (arts. 42 y 43).
- ☑ La exigibilidad general nace con la aprobación y publicación del Catálogo, con la excepción de la dependencia y del reconocimiento de la situación de discapacidad, que se rigen por su propia normativa (art. 42.3).
- ☑ La información, la valoración, la orientación, el asesoramiento y el Proyecto de Intervención Social están reservados a la gestión directa (art. 44.2); el convenio del artículo 110 es la vía excepcional con la iniciativa social.

306 Dos niveles de atención, no una escala de categorías

El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos, y esa red se estructura en dos niveles de atención: el nivel primario y el nivel especializado. El artículo 26.1 los define como coordinados y complementarios entre sí, y esa pareja de adjetivos es la que hay que retener: ninguno manda sobre el otro y ninguno sustituye al otro.

En el nivel primario de servicios sociales se ubican los servicios sociales comunitarios, que se prestan a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos (art. 26.2). Es el nivel de la puerta de entrada, el que está en el municipio y el que atiende a toda la población de referencia.

En el nivel especializado se ubican los servicios sociales especializados, que integran todos aquellos centros y servicios sociales que, sobre la base de criterios de mayor complejidad, requieren una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada (art. 26.3). Lo que decide qué es especializado no es la importancia del problema: es la complejidad de la intervención y los medios que exige.

El despliegue concreto de qué prestaciones, servicios y recursos van a cada nivel no se improvisa ni se decide centro a centro. Lo establece reglamentariamente el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (art. 26.4), y de ahí que la zonificación tenga tanta importancia en los temas de estructura.

Cada uno de los dos niveles tiene sus propios protocolos para la prevención y la atención de las situaciones de necesidad, y también de las situaciones de urgencia y emergencia social (art. 26.5). Preguntado en test como si los protocolos de urgencia existieran solo en un nivel, la respuesta es que se establecen en los dos.

307 Caso: por qué lo especializado no es el nivel de arriba

Supongamos una unidad de convivencia formada por una persona mayor que vive sola, con deterioro cognitivo leve, y una hija que se ha trasladado a otra provincia. La demanda llega al centro de servicios sociales comunitarios de su Zona Básica, donde se valora, se abre o actualiza su historia social y se elabora el Proyecto de Intervención Social.

En ese mismo caso pueden aparecer a la vez una prestación ofertada desde el nivel primario, como el servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios, y una necesidad de valoración que exige otra especialización técnica. Las dos cosas se atienden en el mismo proceso, con un único proyecto de intervención, pero por vías distintas.

El error que se comete al responder este supuesto es describir la segunda intervención como un paso al nivel superior o como un ascenso al servicio especializado. El artículo 26 no habla de niveles superiores: habla de dos niveles de atención coordinados y complementarios, y lo que cambia al aumentar la complejidad es el tipo de atención, no la categoría administrativa de quien la presta.

Pregunta de comprobación

si alguien sostiene que el nivel especializado puede negar una prestación ya prescrita por el profesional de referencia porque actúa desde una posición jerárquica superior, ¿tiene razón? No la tiene. Cada nivel responde de sus propias prestaciones y el profesional de referencia conserva la continuidad de la atención.

Pregunta de comprobación

¿sube de nivel o cambia de tipo de atención?

308 El recorrido de una demanda en el sistema, paso a paso

01 Acogida en el nivel primario

La demanda se recibe en el centro de servicios sociales comunitarios de la Zona Básica, que es la puerta de entrada al conjunto del sistema (art. 26.2).

02 Valoración y diagnóstico

El equipo del centro analiza y valora de forma integral las demandas, las necesidades de atención y el grado de complejidad de la situación (art. 28.5.a).

03 Proyecto de Intervención Social

Se elabora el proyecto con los objetivos, las prestaciones previstas y los plazos, contando con la persona y con su entorno más próximo (arts. 28.7.a y 46).

04 Atención desde el propio nivel primario

Se aplican las prestaciones garantizadas y condicionadas que el Catálogo de Prestaciones oferta desde los servicios sociales comunitarios (art. 28.22.a).

05 **Derivación al nivel especializado cuando la complejidad lo exige**

La derivación se hace conforme al Proyecto de Intervención Social, hacia el recurso más idóneo del nivel especializado o de otro sistema de protección social (art. 28.9.a).

06 **Coordinación y continuidad de la atención**

El profesional responsable del nivel especializado se coordina con el responsable del nivel comunitario a efectos de información, intervención y seguimiento (art. 32.4).

309 Los servicios sociales comunitarios: qué son y dónde están

Los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario (art. 27.1). Su organización y gestión corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica.

Su posición en el sistema se describe con una expresión que conviene memorizar tal cual: son el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento, la evaluación de la atención y la coordinación con otros agentes institucionales (art. 27.2). Añade el artículo que garantizan la universalidad en el acceso y la proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad.

Los servicios sociales comunitarios están referenciados a un territorio y a una población determinada, y se desarrollan desde los centros de servicios sociales comunitarios (art. 27.4). El centro es, por tanto, la estructura física, administrativa y técnica básica, y su ámbito territorial de referencia es la Zona Básica de Servicios Sociales: cada zona debe disponer de al menos un centro (art. 29.1 y 29.2).

Cada centro está compuesto, como mínimo, por un equipo básico de servicios sociales comunitarios (art. 29.3), y puede ser municipal o supramunicipal. En el supuesto supramunicipal, la prestación debe garantizarse en todos los municipios que integran la Zona Básica y todos ellos dependen del centro de referencia (art. 29.5). Los centros municipales pueden desconcentrarse en distritos o barrios, pero manteniendo siempre la vinculación operativa con el centro de referencia (art. 29.6).

Sus funciones son veintiocho y están enumeradas en el artículo 28. No se estudian de memoria: se agrupan. Información, valoración, orientación y asesoramiento; prevención e integración social; promoción de la autonomía; atención a la exclusión, a la violencia de género y a la dependencia; urgencia y emergencia social; elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto de Intervención Social; derivación al nivel especializado; participación y animación comunitaria; y una larga lista de coordinaciones con salud, educación, empleo, vivienda y justicia.

310 Caso: una Zona Básica supramunicipal

Un municipio de 14.000 habitantes comparte Zona Básica de Servicios Sociales con otros dos municipios pequeños de la misma comarca, y el centro de servicios sociales es único, de carácter supramunicipal. Una persona empadronada en el municipio más pequeño de los tres acude a solicitar información sobre las prestaciones del Catálogo.

La duda que se plantea en el examen es si esa persona tiene que desplazarse al municipio donde está la sede del centro. La respuesta la da el artículo 29.5: en los centros de carácter supramunicipal, la prestación de los servicios sociales comunitarios deberá garantizarse en todos los municipios que integran la Zona Básica de Servicios Sociales y dependerán del centro de referencia, que dependen del centro de referencia. El centro es único, pero la atención alcanza a todo el territorio de la zona.

Supongamos que el municipio de mayor población abre además una oficina desconcentrada en un barrio. Eso no crea un centro nuevo ni rompe la zona: el artículo 29.6 admite la desconcentración en distritos o barrios respetando siempre la vinculación operativa con el centro de referencia.

Moraleja para el test

la palabra que decide estas preguntas es referencia. La Zona Básica es el ámbito territorial, el centro es la unidad física, administrativa y técnica, y el municipio solo organiza; no redefine el mapa.

311 Cómo trabaja un centro de servicios sociales comunitarios

01 Informar, valorar y orientar

Es la primera función del artículo 28: información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las prestaciones y servicios del sistema y sobre otros recursos de protección social.

02 **Prevenir y promover la autonomía**

Se ponen en marcha actuaciones de carácter preventivo y terapéutico para favorecer la integración social y se diseñan intervenciones de promoción de la autonomía y el bienestar.

03 **Identificar e intervenir en las situaciones de riesgo**

Exclusión social o riesgo de estarlo, violencia de género, violencia intergeneracional y entre iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social.

04 **Analizar la realidad social del territorio**

El centro estudia la evolución de la realidad social local para identificar necesidades existentes o emergentes y planificar las prestaciones y recursos necesarios.

05 **Elaborar, seguir y evaluar el Proyecto de Intervención Social**

El proyecto recoge el conjunto de recursos disponibles en el territorio, asegura la atención integral y su continuidad y se evalúa con la participación activa de la persona y su familia o unidad de convivencia.

06 **Coordinar y trabajar en red**

Con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social y con las entidades y asociaciones del entorno que actúan en el ámbito de los servicios sociales.

312 Los servicios sociales especializados: complejidad, no jerarquía

Como el caso de la protección de menores, los servicios sociales especializados constituyen la estructura del nivel especializado de servicios sociales (art. 32.1) e integran todos aquellos centros y servicios que configuran el nivel de intervención específico para el desarrollo de actuaciones que, atendiendo a su mayor complejidad, requieran una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinados (art. 32.2).

Su acceso tiene una regla general y una excepción. La regla es que se accede por derivación de los servicios sociales comunitarios; la excepción son las situaciones de urgencia social que requieran su atención inmediata en ese nivel de complejidad (art. 32.3). Hay además una vía singular: al servicio social especializado de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica se accede mediante la resolución judicial que establezca el cargo de apoyo, que debe ser aceptada por la entidad designada por la Administración.

Cuando una persona usuaria llega al nivel especializado, el profesional responsable de la atención en ese nivel se coordina con el responsable de los servicios sociales comunitarios a efectos de información, intervención y seguimiento (art. 32.4). La derivación no rompe el vínculo: lo reorganiza.

Sus funciones generales están en el artículo 33

valoración, diagnóstico e intervención ante situaciones que requieren alta especialización técnica e interdisciplinar; gestión de servicios y centros de atención especializada; provisión de servicios, colaboración y asesoramiento técnico a los servicios sociales comunitarios; coordinación; actuaciones preventivas; valoración y determinación del acceso a las prestaciones propias de este nivel; seguimiento y evaluación conjunta con el nivel comunitario; estudio e investigación; determinación de prestaciones y recursos; y evaluación de resultados.

Las prestaciones y recursos del nivel especializado tienen su referencia territorial en las áreas de servicios sociales y en otros ámbitos territoriales superiores, como el autonómico (art. 32.6). Aquí está la pareja territorial que más se confunde, y que se fija en el tema 20: Zona Básica para lo comunitario, Área de Servicios Sociales para lo especializado (arts. 38 y 39).

Más complejidad técnica. No más jerarquía administrativa.

313 Caso: de la derivación al retorno del caso

Una mujer atendida en el centro de servicios sociales comunitarios de su zona presenta una situación de violencia de género con necesidad de protección y de atención especializada. El centro abre el Proyecto de Intervención Social y, conforme a él, deriva el caso al recurso más idóneo del nivel especializado.

Lo que ocurre después es lo que decide las preguntas de examen: el servicio especializado valora y determina el acceso a las prestaciones propias de su nivel, interviene y, al mismo tiempo, mantiene informado al profesional de referencia del nivel comunitario, con quien coordina la intervención y el seguimiento (arts. 32.4 y 33.f).

Añadamos una urgencia

la misma tarde, otra persona acude al centro con una situación de emergencia social que exige atención inmediata por un servicio de alta complejidad. Aquí no hace falta esperar a la derivación ordinaria, porque el artículo 32.3 exceptúa las situaciones de urgencia social que requieran atención inmediata en ese nivel.

Y un tercer supuesto, el más preguntado

el caso llega al nivel especializado sin haber pasado por el centro de servicios sociales comunitarios. Salvo la excepción de urgencia y la vía judicial del apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, ese acceso no es válido: la regla es la derivación desde el nivel primario.

La derivación es la regla; la urgencia, la excepción.

314 Cómo se accede al nivel especializado

01 **Derivación desde los servicios sociales comunitarios**

Es la regla general de acceso al nivel especializado, y se hace conforme al Proyecto de Intervención Social elaborado en el nivel primario (art. 32.3).

02 **Excepción por urgencia social**

Las situaciones de urgencia social que requieran atención inmediata en ese nivel de complejidad acceden sin esperar la derivación ordinaria (art. 32.3).

03 **Vía judicial para el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica**

A ese servicio especializado se accede mediante la resolución judicial que establezca el cargo de apoyo, que deberá ser aceptada por la entidad designada por la Administración (art. 32.3).

04 **Valoración y determinación del acceso a las prestaciones del nivel**

Corresponde a los servicios sociales especializados la valoración y determinación del acceso a las prestaciones propias de este nivel de actuación (art. 33.f).

05 **Coordinación con el nivel comunitario**

El profesional responsable en el nivel especializado se coordina con el del nivel comunitario a efectos de información, intervención y seguimiento, para no perder la continuidad (art. 32.4).

315 El equipo del centro: interdisciplinar y con dirección titulada

Cada centro de servicios sociales comunitarios está dotado de un equipo interdisciplinar de profesionales empleados públicos, con personal técnico y personal administrativo (art. 30.1). Las dos palabras del artículo son importantes: interdisciplinar, no multidisciplinar, y empleados públicos, porque el nivel primario es de titularidad y gestión pública.

Tomemos como caso de estudio un centro que cubre dos municipios: la dirección del equipo la ejerce una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2). La lista de titulaciones es cerrada para la dirección, y esa es una pregunta de test recurrente.

Los equipos están constituidos por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel (art. 30.2). Fíjate en la estructura de la frase: tres perfiles nombrados expresamente y una cláusula abierta para el resto.

El tamaño y la composición del equipo se ajustan a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y son acordes a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga (art. 30.3). Población de referencia por un lado, ratio mínima de tres perfiles por otro: los dos criterios actúan a la vez.

Los equipos articulan además mecanismos de coordinación eficaces con los equipos de los servicios sociales especializados y con otros sectores con capacidad para influir en la calidad de vida de la población, especialmente con profesionales de atención primaria de salud, educación, vivienda, justicia y empleo (art. 30.4).

La ratio mínima no se interpreta

son tres perfiles, siempre.

316 Caso: el equipo de un centro de 25.000 habitantes

Un centro de servicios sociales comunitarios atiende una Zona Básica de 25.000 habitantes y su plantilla se compone de dos trabajadoras sociales, una educadora social, un psicólogo, una administrativa y un auxiliar administrativo, más una persona que ejerce la dirección, trabajadora social.

La composición del equipo respeta la ratio mínima del artículo 30.3: hay al menos un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga. Si en el reparto esa misma plantilla se quedara sin psicólogo, la ratio mínima no estaría cubierta y el equipo no se ajustaría al artículo, aunque tuviera veinte trabajadores sociales.

La dirección la ejerce una trabajadora social, titulación admitida por el artículo 30.2 junto con educación social y psicología. Si la dirección la ejerciera, por ejemplo, una persona con titulación en administración y dirección de empresas, no cumpliría el artículo, porque no es ninguna de las tres áreas que enumera.

¿Puede el centro incorporar un terapeuta ocupacional? Sí, si es necesario para el normal desarrollo de las funciones y prestaciones del nivel: el artículo 30.2 cierra la lista de la dirección, pero deja abierta la del resto de personal técnico titulado.

317 Cómo se dimensiona el equipo de un centro

01

Punto de partida: la población de referencia

El tamaño y composición del equipo se ajusta a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, no a un número fijo de vecinos por profesional (art. 30.3).

02 **Suelo que no se puede bajar: la ratio mínima**

El equipo se ajustará a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga (art. 30.3).

03 **Quién puede dirigir el equipo**

Una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2).

04 **Personal técnico y administrativo**

El equipo interdisciplinar está dotado con personal técnico y administrativo, e integra a trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y otro personal técnico titulado que sea necesario (arts. 30.1 y 30.2).

05 **Coordinación con el exterior del centro**

Los equipos articulan mecanismos de coordinación con los equipos del nivel especializado y con salud, educación, vivienda, justicia y empleo, especialmente con atención primaria de salud (art. 30.4).

318 El profesional de referencia

A cada persona y, en su caso, a cada unidad de convivencia que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se le asigna una persona profesional de referencia, con una finalidad concreta: garantizar el carácter integral de los itinerarios de atención y su continuidad (art. 31.1).

Ese profesional es una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios, y actúa en el contexto del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo del centro (art. 31.2). La norma no deja la elección al azar de la titulación: el profesional de referencia es trabajador o trabajadora social.

Sus funciones están enumeradas en el artículo 31.3

informar y orientar sobre los recursos disponibles; realizar la valoración y el diagnóstico y la prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales más adecuados; elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las demás disciplinas; proporcionar apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de intervención y evaluarlo; articular respuestas integrales y garantizar la continuidad de la atención; y canalizar a la persona hacia otros profesionales del equipo interdisciplinar, así como orientar o derivar hacia otros sistemas de protección social.

Y ahora el matiz que decide la pregunta

el profesional de referencia no es quien decide administrativamente la concesión o denegación de todas las prestaciones. Para el ejercicio de sus funciones de coordinación puede requerir la intervención de profesionales de los servicios sociales especializados y de personal de otras Administraciones Públicas, y las resoluciones y dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tienen carácter vinculante para él cuando determinan la concesión o denegación del acceso a una prestación que de ellos dependa (art. 31.4).

Es decir

el profesional de referencia es el interlocutor y el garante de la intervención, no un órgano de decisión único. Donde él diagnostica y prescribe, otro órgano puede resolver con efecto vinculante, y las dos cosas conviven sin contradicción.

Una persona, una unidad de convivencia, un profesional de referencia.

319 Caso: quién decide qué en un expediente

Una persona solicita el reconocimiento de la situación de dependencia y, al mismo tiempo, plantea en el centro de servicios sociales comunitarios una necesidad de apoyo domiciliario. La trabajadora social que lleva su caso elabora la valoración, diagnostica y prescribe las prestaciones sociales más adecuadas, y coordina la elaboración del Proyecto de Intervención Social (art. 31.3.b y 31.3.c).

Días después, una resolución de otro órgano, emitida en el ejercicio de su competencia, deniega el acceso a una prestación de la que depende ese reconocimiento. Esa resolución tiene carácter vinculante para la profesional de referencia, precisamente porque determina la concesión o denegación del acceso a una prestación que de ese órgano depende (art. 31.4).

¿Afloja esto la continuidad de la atención? No: la profesional sigue siendo el punto de referencia del itinerario, sigue acompañando y sigue evaluando, y lo que cambia es que una parte de la decisión no es suya, sino del órgano competente.

La confusión típica es leer el artículo 31.4 como si el profesional de referencia pudiera imponer su criterio frente al dictamen ajeno, o al contrario, como si el dictamen ajeno lo apartara del caso. Ninguna de las dos cosas: él mantiene la intervención y la norma fija quién tiene la última palabra en cada tipo de decisión.

320 Las funciones del profesional de referencia, en orden

01 **Informar y orientar**

Informar y orientar a la persona y, en su caso, a la unidad de convivencia sobre los recursos disponibles en función de sus necesidades (art. 31.3.a).

02 **Valorar, diagnosticar y prescribir**

Realizar la valoración y el diagnóstico, así como la prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales más adecuados para la atención de las necesidades diagnosticadas (art. 31.3.b).

03 **Elaborar el Proyecto de Intervención Social**

Se elabora en coordinación con las diferentes disciplinas implicadas y conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto (art. 31.3.c).

04 **Acompañar, apoyar y evaluar**

Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de intervención y evaluarlo (art. 31.3.d).

05 **Canalizar, orientar o derivar**

Canalizar a la persona hacia otros profesionales del equipo interdisciplinar cuando se requiera una intervención más específica y, en su caso, orientar o derivar hacia otros sistemas de protección social (art. 31.3.f).

321 El equipo del nivel especializado

El tamaño y la composición de los equipos profesionales de los servicios sociales especializados, que serán interdisciplinares, se ajusta a las necesidades de atención de la población que atienden y a la incorporación de innovaciones técnicas y tecnológicas en su ámbito de actuación (art. 34.1).

Compara esa fórmula con la del nivel comunitario

en el artículo 30.3 hay una ratio mínima de tres perfiles concretos; en el artículo 34.1 no hay lista de perfiles ni proporción, sino un criterio funcional: población atendida e innovación técnica y tecnológica. Esa asimetría es deliberada y se pregunta.

La coordinación también se regula aquí. Se establecen protocolos de coordinación eficaces entre los equipos de los servicios sociales especializados y los equipos de los servicios sociales comunitarios, y también con profesionales de otros sistemas de protección social, de atención primaria y especializada de salud, educación, vivienda, justicia, empleo y fuerzas y cuerpos de seguridad (art. 34.2).

Fíjate en que la norma pide protocolos y no buena voluntad: la coordinación entre niveles es una obligación organizativa, no un acuerdo entre profesionales concretos que dependa de que se lleven bien.

322 Caso: el equipo de un servicio especializado

Un servicio social especializado de atención a la infancia y la familia cubre un Área de Servicios Sociales que abarca varias zonas básicas. Su equipo se compone de psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, y su composición ha cambiado dos veces en tres años: se ha ampliado cuando la población atendida ha crecido y se ha reorganizado cuando se ha incorporado una herramienta de intervención nueva.

Ese comportamiento no es arbitrario

es exactamente lo que pide el artículo 34.1, que ajusta el tamaño y la composición a las necesidades de atención de la población y a la incorporación de innovaciones técnicas y tecnológicas.

Lo que no cabe es aplicar aquí la ratio mínima del artículo 30.3 como si fuera una regla general del sistema: esa ratio es del nivel comunitario. En el nivel especializado la norma no fija el suelo de tres perfiles, y quien lo traslade sin más está inventando una obligación que la ley no tiene.

El mismo equipo, además, mantiene protocolos de coordinación con los equipos de los servicios sociales comunitarios de su Área y con salud, educación y justicia, tal como exige el artículo 34.2.

323 La coordinación entre los dos niveles, paso a paso

01 **Un protocolo, no un favor**

Se establecen protocolos de coordinación eficaces entre los equipos profesionales del nivel especializado y los del nivel comunitario (art. 34.2).

02 **Un solo proyecto de intervención**

Cuando actúan a la vez los dos niveles del sistema o varios sistemas de protección social se diseña un único proyecto de intervención social, con las actuaciones propias de cada sistema y de cada nivel (art. 46.4).

03 **Interlocutor en cada nivel**

En el nivel comunitario el interlocutor es el profesional de referencia, trabajador o trabajadora social, que articula las respuestas integrales (arts. 31.2 y 31.3.e).

04 **Coordinación a la entrada del nivel especializado**

El profesional responsable de la atención en el nivel especializado se coordina con el responsable del nivel comunitario a efectos de información, intervención y seguimiento (art. 32.4).

05 **Seguimiento y evaluación conjuntos**

Los servicios sociales especializados realizan el seguimiento y la evaluación de las intervenciones conjuntamente con los servicios sociales comunitarios (art. 33.g).

324 Las prestaciones: de servicios y económicas

Por ejemplo, la ayuda a domicilio es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Las prestaciones del sistema son las actuaciones concretas y personalizadas que se ofrecen a las personas, a las unidades de convivencia o a programas de intervención comunitaria, en atención a sus necesidades de intervención, transformación social y prevención (art. 40.1).

Se clasifican en dos tipos

prestaciones de servicios y prestaciones económicas (art. 40.2). Las de servicios son las actividades realizadas por equipos profesionales orientadas al logro de los objetivos de la política de servicios sociales, y pueden incluir ayudas instrumentales o soluciones tecnológicas de apoyo al desarrollo del Proyecto de Intervención Social, así como programas de intervención comunitaria (art. 40.3). Las económicas son entregas dinerarias, de carácter puntual o periódico, concedidas a personas o unidades de convivencia (art. 40.4).

El instrumento que determina el conjunto de prestaciones es el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (arts. 40.5 y 41.1). El Catálogo define, entre otras cosas, las características de calidad, la necesidad a la que da respuesta, los criterios de financiación y la naturaleza jurídica de cada prestación, y especifica cuáles se ofertan desde los servicios sociales comunitarios y cuáles corresponden a los especializados (art. 41.2 y 41.3).

El Catálogo se mantiene actualizado de forma permanente y debe ser revisado cada tres años; se pueden retirar o modificar prestaciones motivadamente cuando la evidencia de la evaluación de resultados lo aconseje, con informe previo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía cuando se trate de prestaciones garantizadas (art. 41.4). Las prestaciones del Catálogo tienen la consideración de servicio público (art. 41.6).

Y la distinción que más se pregunta

las prestaciones garantizadas son aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas en las condiciones del Catálogo (art. 42.1); las condicionadas son las que no tienen la naturaleza de derecho subjetivo y no están calificadas como garantizadas, y están sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca (art. 43).

Garantizada es exigible. Condicionada, no.

325 Caso: la misma necesidad, dos tipos de prestación

Una persona con gran dependencia reconocida vive sola y necesita apoyo en el domicilio. Su expediente acaba con dos respuestas distintas: un servicio de ayuda a domicilio y una prestación económica vinculada al servicio, ambas relacionadas con la promoción de la autonomía personal.

La primera es una prestación de servicios

la realizan equipos profesionales y está orientada al logro de los objetivos de la política de servicios sociales (art. 40.3). La segunda es una prestación económica: una entrega dineraria, puntual o periódica, concedida a la persona o a su unidad de convivencia (art. 40.4). La necesidad es una; la forma de atenderla, dos.

Supongamos ahora que la persona pregunta si tiene derecho subjetivo a las dos. Aquí hay que distinguir con cuidado: el artículo 42.1 reserva la exigibilidad y la provisión obligatoria a las prestaciones garantizadas, y el artículo 42.2 incluye entre ellas tanto prestaciones de servicios —información y asesoramiento, teleasistencia, ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculada a la Ley 39/2006— como prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y a la lucha contra la exclusión social.

Y el matiz temporal que cierra el caso

la efectividad jurídica de esas prestaciones garantizadas queda sujeta a la aprobación y publicación del Catálogo, salvo las referidas a la Ley 39/2006 y al reconocimiento de la situación de discapacidad, que se rigen en ese aspecto por su propia normativa (art. 42.3).

Misma necesidad, puertas distintas.

Valorar, prescribir, proyectar, resolver, evaluar

cinco pasos y ninguno se salta.

326 De la necesidad a la prestación, paso a paso

01 Valoración integral de la necesidad

El equipo del centro analiza y valora de forma integral las demandas, las necesidades de atención y el grado de complejidad de la situación de la persona (art. 28.5.a).

02 **Diagnóstico y prescripción por el profesional de referencia**

La persona trabajadora social realiza la valoración y el diagnóstico y la prescripción facultativa de los recursos y prestaciones sociales más adecuados (art. 31.3.b).

03 **Proyecto de Intervención Social con las prestaciones previstas**

El proyecto recoge las prestaciones previstas de los servicios sociales comunitarios y, en su caso, de los especializados y de otros sistemas, con los plazos máximos de tramitación y ejecución (art. 46.2.c y 46.2.d).

04 **Tramitación y resolución por el órgano competente**

Cuando la concesión depende de otro órgano, sus resoluciones y dictámenes profesionales tienen carácter vinculante para el profesional de referencia (art. 31.4).

05 **Ejecución, seguimiento y evaluación**

El Proyecto de Intervención Social incorpora los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permita evaluar la consecución de los objetivos y reorientar la intervención (art. 46.2.e).

327 Las funciones del centro, agrupadas por lo que hacen

El artículo 28 enumera veintiocho funciones de los servicios sociales comunitarios, por ejemplo la de informar y asesorar a la población. Aprenderlas como una lista es un mal negocio; agrupadas por su destino, se recuerdan. El primer grupo es el que atiende directamente a la persona: información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las prestaciones y servicios del sistema, y también sobre los recursos de otros sistemas de protección social.

El segundo grupo interviene

atención a la exclusión social o riesgo de estarlo, a la violencia de género y a la violencia intergeneracional y entre iguales, a la dependencia y a la desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social, y atención a las situaciones de urgencia y emergencia social. Todas comparten un rasgo: exigen respuesta dentro del propio nivel primario, sin esperar a una derivación.

El tercer grupo previene y promueve

prevención de la marginación y la exclusión social, actuaciones preventivas y terapéuticas para favorecer la integración social, y promoción de la autonomía y el bienestar de las personas, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad.

El cuarto grupo planifica y evalúa

estudio de la evolución de la realidad social del territorio para identificar necesidades existentes o emergentes, elaboración de programas y planes de intervención en el ámbito local, elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto de Intervención Social, y evaluación del funcionamiento de los servicios y de los resultados de las prestaciones.

El quinto grupo coordina y trabaja en red

con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social, con entidades y asociaciones del entorno, y con las Administraciones Públicas y otras entidades públicas y privadas. A esto se añade la oferta de las prestaciones garantizadas y condicionadas que el Catálogo atribuye a este nivel.

Veintiocho apartados, cinco grupos

memoriza los grupos.

328 Caso: cinco demandas en una misma mañana

En una mañana, el centro de servicios sociales comunitarios recibe cinco demandas distintas. La primera es una consulta de información sobre las ayudas del Catálogo y se resuelve con la función de información, valoración, orientación y asesoramiento, sin abrir un proceso de intervención.

La segunda es un aviso de desprotección de una persona mayor con dependencia y la tercera, un caso de violencia de género con riesgo. Las dos activan funciones de intervención dentro del nivel primario: atención a la dependencia y a la desprotección, y atención a la violencia de género, en ambos casos con carácter urgente.

La cuarta es un caso ya en seguimiento por el servicio especializado de protección de menores. Aquí lo que entra en juego es la coordinación con los servicios sociales especializados, y no una valoración nueva desde cero.

La quinta es una solicitud vecinal de colaboración para una actividad comunitaria, que se atiende desde la elaboración de programas y planes de intervención en el ámbito local y desde la participación y la animación comunitaria.

Ninguna de las cinco se resuelve igual, y todas se resuelven con funciones del mismo artículo 28: por eso conviene estudiarlas agrupadas por su destino —atender, intervenir, prevenir, planificar, coordinar— y no por el número de orden que ocupan en el listado.

329 Comunitarios frente a especializados: qué cambia y qué no

Servicios sociales comunitarios (nivel primario)	
Qué los define	Estructura básica del nivel primario, de titularidad y gestión pública (art. 27.1)
Quién los organiza	Las entidades locales del territorio, de ámbito municipal o supramunicipal (art. 27.1)
Territorio de referencia	La Zona Básica de Servicios Sociales, con al menos un centro por zona (arts. 29.2 y 38)
Cómo se accede	Es la puerta de entrada: no se accede por derivación, se acude directamente al centro
Equipo profesional	Equipo interdisciplinar con ratio mínima de trabajador social, educador social y psicólogo (art. 30.3)
Prestaciones	Las prestaciones garantizadas y condicionadas que el Catálogo oferta desde este nivel (art. 28.22.a)

Servicios sociales especializados (nivel especializado)	
Qué los define	Nivel de intervención específico para actuaciones de mayor complejidad técnica (art. 32.2)
Quién los organiza	Las Administraciones Públicas titulares de los centros y servicios, con seguimiento de la Consejería (art. 32.5)
Territorio de referencia	El Área de Servicios Sociales y ámbitos superiores, como el autonómico (arts. 32.6 y 39)
Cómo se accede	Por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo urgencia social (art. 32.3)
Equipo profesional	Equipos interdisciplinares dimensionados por la población atendida y la innovación técnica (art. 34.1)
Prestaciones	Las prestaciones propias de este nivel, cuyo acceso valoran y determinan sus equipos (art. 33.f)

330 Ojo: el profesional de referencia no decide la prestación

contraste clave

El profesional de referencia no es quien decide la concesión o denegación de la prestación: es el interlocutor y el garante de la intervención, sin perjuicio de la decisión técnica del órgano competente. Las funciones que le atribuye el artículo 31.3 son informar y orientar, valorar y diagnosticar, prescribir los recursos y prestaciones más adecuados, elaborar el Proyecto de Intervención Social, acompañar y evaluar, y canalizar o derivar. Lo que no dice el artículo es que sea él quien resuelve el acceso a toda prestación: el artículo 31.4 dispone que las resoluciones y dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tienen carácter vinculante para el profesional de referencia cuando determinan la concesión o denegación del acceso a una prestación que de ellos dependa.

---

la clave para no fallar

Si la pregunta enfrenta al profesional de referencia con un dictamen ajeno, la respuesta es la continuidad: el profesional mantiene el itinerario y el órgano competente resuelve lo que es suyo (art. 31.4).

331 Ojo: especializado no quiere decir nivel superior

contraste clave

Los servicios sociales especializados no son un nivel superior jerárquico de los comunitarios: son una tipología distinta de atención. El artículo 26.1 estructura el sistema en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí, y en ningún momento los ordena de menor a mayor. La confusión es cómoda porque la palabra especializado suena a más: lo que aumenta al pasar al segundo nivel es la complejidad técnica de las actuaciones y la disposición de recursos determinados, no la posición en una escala administrativa.

---

la clave para no fallar

La palabra que resuelve la duda es complementarios: el nivel especializado cubre lo que el primario no puede cubrir por complejidad, y por eso el acceso ordinario es la derivación y después hay coordinación y seguimiento conjunto.

332 Glosario del tema

NIVEL PRIMARIO

nivel de atención en el que se ubican los servicios sociales comunitarios, que se prestan desde los centros y mediante los equipos profesionales del propio nivel (art. 26.2).

NIVEL ESPECIALIZADO

nivel de atención en el que se ubican los servicios sociales especializados, integrados por los centros y servicios que por su mayor complejidad requieren especialización técnica concreta o recursos determinados (art. 26.3).

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios, y ámbito de referencia del centro de servicios sociales (arts. 29.2 y 38).

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

estructura física, administrativa y técnica básica de los servicios sociales comunitarios, con al menos un equipo básico (art. 29.1 y 29.3).

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

equipo de profesionales empleados públicos del centro, con personal técnico y administrativo, cuya dirección exige titulación en trabajo social, educación social o psicología (art. 30.1 y 30.2).

PROFESIONAL DE REFERENCIA

persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios asignada a cada persona o unidad de convivencia para garantizar el carácter integral y la continuidad del itinerario de atención (arts. 31.1 y 31.2).

PRESTACIÓN GARANTIZADA

prestación cuyo reconocimiento tiene carácter de derecho subjetivo, es exigible y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas en las condiciones del Catálogo (art. 42.1).

PRESTACIÓN CONDICIONADA

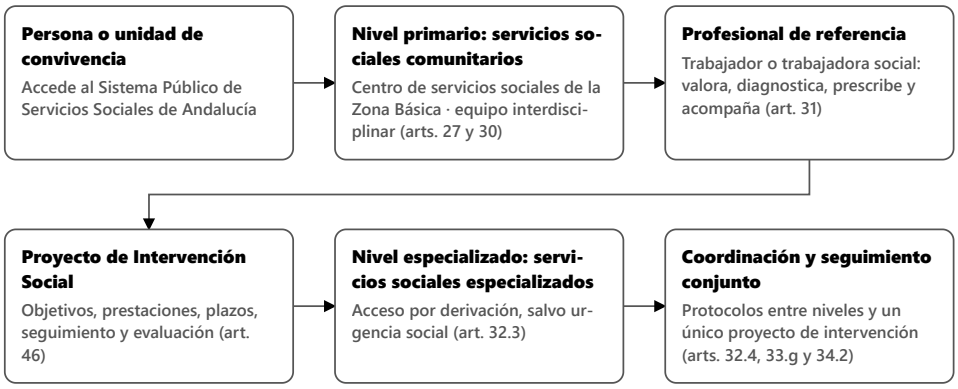
prestación que no tiene la naturaleza de derecho subjetivo y no está calificada como garantizada, sujeta a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca (art. 43).

333 El mapa del sistema, en un esquema

ESQUEMA 01 DE 01

Dos niveles, un solo itinerario de atención

Artículos 26 a 34 de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía



Los dos niveles son coordinados y complementarios (art. 26.1): el especializado no sustituye al comunitario, y el profesional de referencia conserva la continuidad del itinerario (art. 31.1).

334 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El sistema se estructura en dos niveles de atención coordinados y complementarios: primario, con los servicios sociales comunitarios, y especializado, con los servicios sociales especializados (art. 26.1).
- ☑ Los servicios sociales comunitarios son la estructura básica del nivel primario, su titularidad y gestión es pública y su organización corresponde a las entidades locales (art. 27.1): son la puerta de entrada y el primer nivel de referencia para valorar, planificar, intervenir, seguir y evaluar.
- ☑ El centro de servicios sociales comunitarios es la estructura física, administrativa y técnica básica y su ámbito es la Zona Básica, donde cada zona tiene al menos un centro (arts. 29.1 y 29.2).
- ☑ El equipo del centro es interdisciplinar, con dirección reservada a titulaciones de trabajo social, educación social o psicología, y con una ratio mínima de trabajador social, educador social y psicólogo (arts. 30.2 y 30.3).
- ☑ El profesional de referencia es trabajador o trabajadora social, garantiza la continuidad del itinerario y no es un órgano único de decisión: los dictámenes de los órganos competentes le vinculan cuando determinan el acceso a una prestación (arts. 31.1 a 31.4).
- ☑ El acceso al nivel especializado es por derivación desde los servicios sociales comunitarios, con la excepción de la urgencia social y la vía judicial del apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica (art. 32.3).
- ☑ Las prestaciones son de servicios o económicas (art. 40.2) y el Catálogo de Prestaciones determina el conjunto, distinguiendo las garantizadas, exigibles y de provisión obligatoria, de las condicionadas, sujetas a disponibilidad de recursos (arts. 41 a 43).

335 Fichas de repaso del tema E018

término 1/8

Estructura básica del sistema

término 2/8

Qué se ubica en el nivel primario

término 3/8

Ámbito territorial del centro de servicios sociales

término 4/8

Ratio mínima del equipo comunitario

término 5/8

Titulaciones que pueden dirigir el equipo comunitario

término 6/8

Quién es el profesional de referencia

término 7/8

Regla general de acceso al nivel especializado

término 8/8

Prestaciones garantizadas

336 Ordena el recorrido de una demanda E019

- [ ] Se aplican las prestaciones ofertadas desde el propio nivel primario, con seguimiento y evaluación
- [ ] El profesional de referencia elabora el Proyecto de Intervención Social con las prestaciones previstas
- [ ] Si la complejidad lo exige, se deriva conforme al proyecto al recurso más idóneo del nivel especializado
- [ ] El equipo valora de forma integral las necesidades y el grado de complejidad de la situación
- [ ] La persona acude al centro de servicios sociales comunitarios de su Zona Básica
- [ ] El nivel especializado valora el acceso a sus prestaciones y coordina con el nivel comunitario su seguimiento

337 Clasifica: qué corresponde a cada nivel E020

Clasifica: qué corresponde a cada nivel

Ítems (autoevaluación):

Prestar asesoramiento técnico a los servicios sociales comunitarios en las materias de su competencia (art. 33.c)
Valorar y determinar el acceso a las prestaciones propias de su nivel de actuación (art. 33.f)
Elaborar y ejecutar el Proyecto de Intervención Social desde el centro de la Zona Básica (arts. 28.7.a y 46)
Tener asignado un profesional de referencia, trabajador o trabajadora social (art. 31.2)
Gestionar las prestaciones del Catálogo que se ofertan desde este nivel (art. 28.22.a)
Acceder a su intervención por derivación del nivel primario, salvo urgencia social (art. 32.3)
Gestionar servicios y centros de atención especializada en los distintos ámbitos de intervención (art. 33.b)
Atender las situaciones de urgencia o emergencia social del territorio (art. 28.6.a)

338 El equipo del centro: interdisciplinar y de empleados públicos

Cada centro de servicios sociales comunitarios está dotado de un equipo interdisciplinar de profesionales empleados públicos, con personal técnico y personal administrativo. El artículo 29.3 añade la pieza que enlaza el centro con su equipo: cada centro estará compuesto, como mínimo, por un equipo básico de servicios sociales comunitarios.

Dos precisiones del artículo 30.1 deciden preguntas. La primera: interdisciplinar, no multidisciplinar; el equipo no es una suma de profesionales que trabajan en paralelo, sino un grupo con método y objetivos compartidos. La segunda: empleados públicos; el nivel comunitario es de titularidad y gestión pública (art. 27.1), de modo que el equipo del centro no se compone con voluntariado ni con personal de entidades concertadas.

El equipo tiene dos capas de personal

la técnica, que interviene, valora y diagnostica, y la administrativa, que sostiene la tramitación y la atención al público. El artículo 30.1 las menciona a la vez, así que un centro con los tres perfiles técnicos cubiertos y sin personal administrativo no cumple el artículo.

339 Los perfiles del equipo y la ratio mínima

El artículo 30.2 describe quiénes forman el equipo

trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel. La lista no es cerrada: admite otros perfiles, pero solo si son técnicos, titulados y necesarios para esas funciones.

La dirección del equipo la ejerce una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2). No es una jefatura de libre designación entre cualquier titulado: la norma cierra las tres áreas.

El artículo 30.3 fija, además, una ratio mínima compuesta al menos por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga. La palabra mínima es la que hay que subrayar: la ratio no es una plantilla de tres personas ni un promedio de plantilla, es el suelo por perfiles que no se puede bajar. Por encima de ese suelo, el tamaño y la composición se ajustan a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio.

340 Trabajador o trabajadora social

Es el perfil que la ley sitúa en el centro del itinerario. Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios actúa como profesional de referencia de cada persona y, en su caso, unidad de convivencia que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, dentro del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo (art. 31.2).

Sus funciones concretas están en el artículo 31.3

informar y orientar sobre los recursos disponibles en función de las necesidades; realizar la valoración y el diagnóstico y la prescripción facultativa de los recursos y prestaciones sociales más adecuados; elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las disciplinas implicadas; proporcionar apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento y evaluar el proceso; articular respuestas integrales y garantizar la continuidad de la atención; y canalizar hacia otros profesionales del equipo o derivar hacia otros sistemas de protección social.

La palabra que separa este perfil de los demás es prescripción: la trabajadora social no se limita a tramitar lo que la persona pide, prescribe técnicamente el recurso adecuado y lo hace dentro de un proyecto de intervención. Cuando la resolución de otro órgano determina la concesión o denegación del acceso a una prestación de la que dependa el caso, esa resolución le vincula (art. 31.4). Por ejemplo, en una petición de ayuda a domicilio la trabajadora social valora la situación, diagnostica y prescribe ese recurso, y no se limita a entregar una lista de prestaciones para que la persona elija.

341 Educador o educadora social

El educador social es el perfil socioeducativo del equipo. Su vía de entrada al caso no es la tramitación de una prestación, sino la intervención con la persona, con su unidad de convivencia y con su entorno: adquisición de habilidades, convivencia, hábitos y acompañamiento en el medio donde vive. Como el caso de un menor con faltas de asistencia escolar, la educadora social trabaja en el centro educativo, con la familia y en el entorno, y esa actuación no se sustituye por una prestación económica.

El artículo 28 permite ubicar su trabajo dentro de funciones que la ley sí enumera: las actuaciones preventivas y terapéuticas dirigidas al desarrollo y la integración social y a la disminución del riesgo (28.2.ª); el diseño de intervenciones de promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar (28.3.ª); la sensibilización y el fomento de la participación activa de la comunidad (28.10.ª); la animación comunitaria y el voluntariado social (28.11.ª); el abordaje terapéutico de menores en riesgo y la reunificación familiar (28.25.ª y 28.26.ª); y la mediación comunitaria e intercultural (28.27.ª).

Aquí conviene ser honesto con el texto legal, porque el examen lo pregunta de otra forma: el artículo 28 atribuye esas funciones a los servicios sociales comunitarios, y el artículo 30.2 solo enumera quiénes integran el equipo. El reparto fino entre perfiles —quién valora, quién acompaña, quién interviene con la familia— lo decide técnicamente el equipo dentro de su proyecto de intervención; lo que la ley no admite es dejar la función sin cubrir.

342 Psicólogo o psicóloga

El psicólogo aporta al equipo la lectura psicológica del caso: valoración del estado cognitivo y emocional, apoyo técnico a los demás perfiles y atención a las situaciones que exigen una especialización técnica concreta. Piensa en una unidad de convivencia que llega con un duelo reciente: el psicólogo valora el estado emocional y orienta al equipo, sin asumir la tramitación ni la intervención socioeducativa.

Su presencia no es un adorno de plantilla

es uno de los tres perfiles de la ratio mínima del artículo 30.3, y el sistema le atribuye además un papel propio en la coordinación con los servicios sanitarios de atención primaria y especializada, con especial atención al área de salud mental, para el diseño de paquetes de servicios integrados (art. 28.12.ª).

El mismo perfil aparece también en el nivel especializado. Los equipos de los servicios sociales especializados son igualmente interdisciplinares y realizan valoración, diagnóstico e intervención ante situaciones que requieren una alta especialización técnica e interdisciplinar (arts. 33.a y 34.1). Que el perfil esté en los dos niveles es lo que hace que la composición dependa del nivel de atención y no de una plantilla única.

343 Los tres perfiles de la ratio mínima, lado a lado

Trabajo social
Qué aporta al equipo Valoración social, diagnóstico y prescripción técnica de recursos
Dónde lo ancla la norma Es el profesional de referencia exigido por el artículo 31.2
Papel en el itinerario de la persona Titular del itinerario: informa, valora, prescribe, acompaña y evalúa (art. 31.3)

Educación social

Qué aporta al equipo
Intervención socioeducativa, habilidades, convivencia y mediación

Dónde lo ancla la norma
Ubicable en las funciones del artículo 28 (prevención, autonomía, comunidad, menores)

Papel en el itinerario de la persona
Sostiene la parte educativa del proyecto de intervención social

Psicología

Qué aporta al equipo
Valoración psicológica y apoyo técnico al resto del equipo

Dónde lo ancla la norma
Ratio mínima del artículo 30.3 y coordinación en salud mental (art. 28.12.ª)

Papel en el itinerario de la persona
Aporta el diagnóstico psicológico y la orientación de la intervención

344 Caso: quién lleva qué en el mismo expediente

Una familia con dos menores acude al centro de servicios sociales comunitarios de su Zona Básica: hay impago de suministros, faltas de asistencia escolar esporádicas de uno de los menores y un conflicto de convivencia en la pareja.
El equipo lo forman dos trabajadoras sociales, una educadora social, un psicólogo y una administrativa, y la dirección del equipo la ejerce una de las trabajadoras sociales.

El reparto técnico sería este. La trabajadora social asignada como profesional de referencia informa, valora, diagnostica y prescribe los recursos, y elabora el Proyecto de Intervención Social (art. 31.3). La educadora social asume el acompañamiento y la intervención socioeducativa con los menores y las habilidades de convivencia, dentro de las funciones de promoción de la autonomía y de integración social del artículo 28. El psicólogo valora el estado emocional de la unidad de convivencia y orienta la intervención, y la administrativa tramita las prestaciones que el proyecto recoge.

Lo que no admite el artículo 30.1 es que cada perfil abra su propia respuesta aislada y que la familia reciba tres intervenciones paralelas. Hay un único proyecto de intervención, un profesional de referencia que responde del itinerario y un equipo con método compartido; sin eso, la suma de profesionales se queda en multidisciplinar y el precepto no se cumple. Como el caso de la familia del ejemplo, un solo expediente con las tres actuaciones dentro y una única persona que responde del itinerario.

345 Ojo: la composición no es la misma en todos los municipios

contraste clave

La composición del equipo de servicios sociales comunitarios no es idéntica en todos los municipios ni en todos los niveles de atención. El artículo 30.3 no impone un número fijo de profesionales: ajusta el tamaño y la composición a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, con un suelo que sí es rígido, la ratio mínima de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga. Y la composición cambia al cambiar de nivel: los servicios sociales especializados tienen sus propios equipos, y el artículo 34.1 no les fija esa ratio de perfiles, sino un criterio funcional de población atendida e innovación técnica y tecnológica.

---

la clave para no fallar

La pregunta que resuelve la duda: ¿me están pidiendo la plantilla real de un centro concreto o el suelo legal por perfiles? La ratio mínima es un suelo de perfiles; el tamaño lo decide la población de referencia.

346 El municipio y los servicios sociales: competencia propia

La Ley 7/1985 atribuye al municipio, como competencia propia, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (art. 25.2.e). El mismo texto concreta cuándo ese servicio es exigible en todo caso: en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, junto con la protección civil, la prevención y extinción de incendios y las instalaciones deportivas de uso público (art. 26.1.c).

Por debajo de 20.000 habitantes el artículo 26.2 encomienda a la Diputación provincial o entidad equivalente la coordinación de una lista tasada de servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. Los servicios sociales no están en esa lista. Por ejemplo, ni la ayuda a domicilio ni la teleasistencia figuran en esa relación, que es cerrada.

Lo que sí hace la Diputación en esta materia es prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión (art. 36.1.b), y prestar servicios públicos de carácter supramunicipal (art. 36.1.c). Su asistencia se dirige preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos (art. 26.3). En Andalucía, el marco propio de la competencia municipal es la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, a la que remite el artículo 27.1 de la Ley 9/2016.

347 Titularidad y gestión: entidad local, municipal o supramunicipal

Los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública, y su organización y gestión corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía (art. 27.1).

Tres consecuencias prácticas. Primera: la titularidad no se cede a una entidad privada; la colaboración con la iniciativa privada existe en el sistema, pero no para titularizar el nivel comunitario. Segunda: la organización puede ser municipal o supramunicipal según la estructura y las condiciones de la población. Tercera: el marco no es solo local, porque la planificación autonómica condiciona el despliegue de los servicios.

El centro de servicios sociales comunitarios es la estructura física, administrativa y técnica básica del nivel comunitario, y su ámbito territorial de referencia es la Zona Básica de Servicios Sociales, que debe disponer de al menos un centro (arts. 29.1 y 29.2). Según las condiciones y la estructura de la población, los centros pueden ser municipales o supramunicipales; en el caso supramunicipal la prestación debe garantizarse en todos los municipios que integran la zona, y los centros municipales pueden estar desconcentrados en distritos o barrios respetando la vinculación operativa con el centro de referencia (arts. 29.5 y 29.6).

348 Zona básica y área: los dos ámbitos del Mapa

El Mapa de Servicios Sociales de Andalucía establece los ámbitos territoriales del sistema: las zonas básicas de servicios sociales y las áreas de servicios sociales (art. 37.2). La Zona Básica es el ámbito de los servicios sociales comunitarios; el Área de Servicios Sociales es el ámbito en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados, y cada provincia cuenta al menos con un área (arts. 38.1, 39.1 y 39.4).

La Zona Básica de Servicios Sociales se organiza sobre una población mínima de veinte mil habitantes, tomando como base el municipio: se establecen zonas en municipios de más de veinte mil habitantes y, excepcionalmente, en municipios de menos de veinte mil (art. 38.4). Su delimitación atiende a criterios demográficos, geográficos, de organización, de comunicación y sociales (art. 38.2).

El Mapa lo establece la Consejería competente en materia de servicios sociales, con la participación de las entidades locales de la comunidad, y se actualiza periódicamente (art. 37.5). Por eso la zona no es una decisión libre de cada ayuntamiento: el municipio organiza y gestiona el servicio dentro de una zonificación autonómica, que además favorece la concordancia con la zonificación sanitaria (art. 37.4).

349 De la concejalía al equipo: dos direcciones distintas

En el Ayuntamiento el servicio se integra en una estructura política y administrativa: el área o concejalía competente en servicios sociales responde políticamente de la prestación ante la ciudadanía y ante el pleno, y el centro de servicios sociales es la unidad administrativa y técnica desde la que se atiende a la población de su Zona Básica (art. 29.1).

Dentro del centro conviven dos responsabilidades que el examen mezcla a propósito. La dirección del equipo la ejerce una persona empleada pública con titulación universitaria en trabajo social, educación social o psicología, y es una función técnica: ordena el trabajo, distribuye casos y responde de la coordinación del equipo (art. 30.2). La dirección política del área no decide casos ni valora necesidades. Y ninguna de las dos sustituye a la trabajadora social de referencia en la valoración, el diagnóstico y la prescripción del artículo 31.3.

El equipo se articula hacia fuera con mecanismos de coordinación eficaces con los equipos de servicios sociales especializados y con otros sectores con capacidad para influir en la calidad de vida y el bienestar de la población de referencia, especialmente atención primaria de salud, educación, vivienda, justicia y empleo, de acuerdo con los protocolos que se determinen (art. 30.4).

350 Los principios que ordenan el territorio

art. 36.a **Descentralización**
la prestación se sitúa en el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía

art. 36.b **Desconcentración**
dentro de una misma administración, los servicios se acercan al territorio mediante unidades desconcentradas, como los centros de distrito del artículo 29.6

art. 36.c **Equidad territorial**
la población recibe prestaciones equivalentes con independencia del municipio en el que resida

art. 36.d **Proximidad a la ciudadanía**
la estructura territorial se diseña para facilitar el acceso real

art. 36.e **Eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales**
la respuesta debe ser útil y sostenible en medios

Accesibilidad a la información y a los servicios sociales
el derecho a la intimidad y la accesibilidad son condiciones de calidad del centro (arts. 36.f y 29.4).

Coordinación y trabajo en red
la respuesta no se cierra en el centro, se articula con el nivel especializado y con otros sistemas de protección social (arts. 36.g, 30.4 y 28.17.ª).

351 Caso: un municipio pequeño dentro de una zona compartida

Un municipio de 12.000 habitantes comparte Zona Básica de Servicios Sociales con dos municipios vecinos, y el centro de servicios sociales es supramunicipal, con sede en el mayor de los tres. Una vecina del municipio sin sede acude a su ayuntamiento a pedir información sobre las prestaciones del Catálogo.

La respuesta organizativa es doble. Primero, el centro es supramunicipal, así que la prestación de los servicios sociales comunitarios debe garantizarse en todos los municipios que integran la Zona Básica y los municipios dependientes quedan referenciados al centro de la zona (art. 29.5). Segundo, el municipio conserva su competencia propia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y de atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (art. 25.2.e de la Ley 7/1985), que no se diluye porque la sede esté en otro término municipal. Por ejemplo, un municipio de 12.000 habitantes cuyo centro está en el término vecino sigue evaluando las situaciones de necesidad social y atendiendo la urgencia.

Y si la zona fuera tan pequeña que no se justificara el centro, la salida no es convertir a la Diputación en titular del servicio: la Diputación presta asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica y puede asumir servicios de carácter supramunicipal (art. 36.1.b y 36.1.c de la Ley 7/1985), mientras que la zonificación se ordena por el Mapa autonómico, que admite zonas básicas en municipios de menos de veinte mil habitantes con carácter excepcional (art. 38.4 de la Ley 9/2016).

352 Ojo: la Diputación no titulariza los servicios sociales

contraste clave

La Diputación provincial no sustituye al municipio en la titularidad de los servicios sociales comunitarios. Lo que el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 encomienda a la Diputación o entidad equivalente en los municipios de menos de 20.000 habitantes es la coordinación de una lista tasada de servicios —recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable y saneamiento, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público— en la que no figuran los servicios sociales. Su papel aquí es la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios (art. 36.1.b) y la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal (art. 36.1.c).

---

la clave para no fallar

La pregunta que deshace la confusión: ¿quién es el titular del servicio? La entidad local, municipal o supramunicipal; la Diputación coopera, asiste y puede prestar servicios supramunicipales, no titulariza lo que la ley no le atribuye.

353 Glosario del tema

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

equipo de profesionales empleados públicos del que está dotado cada centro de servicios sociales comunitarios, con personal técnico y administrativo (art. 30.1).

RATIO MÍNIMA

suelo por perfiles del equipo comunitario, compuesto al menos por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga (art. 30.3).

PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA

función del profesional de referencia consistente en determinar técnicamente los recursos y prestaciones sociales más adecuados para las necesidades diagnosticadas (art. 31.3.b).

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial de los servicios sociales comunitarios, organizado sobre una población mínima de veinte mil habitantes, con al menos un centro por zona (arts. 29.2 y 38.4).

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ámbito territorial en el que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados, con al menos un área por provincia (arts. 39.1 y 39.4).

CENTRO SUPRAMUNICIPAL

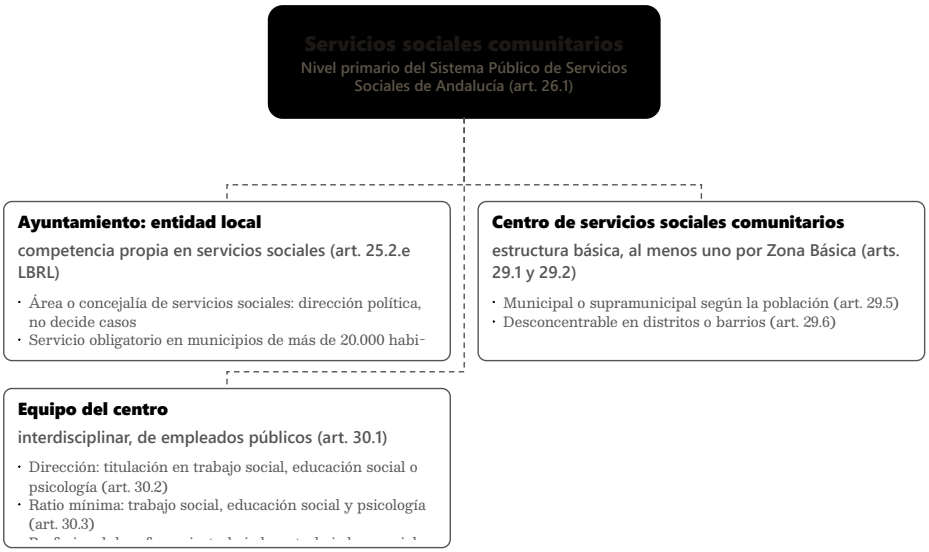
centro de servicios sociales que atiende a varios municipios integrados en la misma Zona Básica, con garantía de prestación en todos ellos (art. 29.5).

354 Del Ayuntamiento al equipo, en un esquema

ESQUEMA 01 DE 01

Cómo se encaja el nivel comunitario en el Ayuntamiento

Artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 y artículos 27, 29 y 30 de la Ley 9/2016



La competencia es municipal y la cooperación provincial no cambia la titularidad (arts. 25.2.e y 36.1.b de la Ley 7/1985).

355 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El equipo del centro es interdisciplinar, de profesionales empleados públicos y con personal técnico y administrativo: un centro sin administrativos no cumple el artículo 30.1.
- ☑ Los perfiles que menciona la ley son trabajo social, educación social, psicología y cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario, y la dirección exige titulación universitaria en trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2).
- ☑ La ratio mínima de tres perfiles es un suelo: el tamaño y la composición se ajustan a las necesidades de atención de la población de referencia (art. 30.3), y por eso la plantilla no es la misma en todos los municipios.
- ☑ El profesional de referencia es trabajador o trabajadora social, valora, diagnostica, prescribe y elabora el Proyecto de Intervención Social, y queda vinculado por las resoluciones de los órganos competentes que determinen el acceso a una prestación (arts. 31.2 a 31.4).
- ☑ La competencia es municipal (art. 25.2.e de la Ley 7/1985) y la organización y gestión del servicio corresponde a las entidades locales, municipal o supramunicipal, dentro de la planificación autonómica (art. 27.1 de la Ley 9/2016).
- ☑ La Diputación asiste y coopera y puede prestar servicios supramunicipales, pero no titulariza los servicios sociales comunitarios: no están en la lista coordinada del artículo 26.2 de la Ley 7/1985.

356 Grupo, equipo y equipo de trabajo: tres conceptos distintos

Un grupo es un conjunto de personas que comparten un espacio o una tarea y que interactúan entre sí, pero que no tienen por qué compartir un objetivo ni responder juntas del resultado. Un equipo añade a eso un objetivo común y una responsabilidad colectiva. Cuando además hay un método de trabajo, roles definidos y evaluación conjunta, hablamos de equipo de trabajo.

En los servicios sociales la distinción no es académica. El artículo 30.1 exige que el equipo del centro de servicios sociales comunitarios sea interdisciplinar, y eso es más que un grupo de profesionales que coinciden en la misma planta: es un equipo con método y objetivo compartido. La diferencia se nota el día en que un caso necesita a dos perfiles a la vez y hay que decidir quién hace qué y en qué orden.

La literatura sobre equipos de trabajo describe dos condiciones que ninguna norma puede imponer por sí sola: un objetivo formulado con claridad y un reparto de roles que evite duplicidades. Sin ellas, el equipo funciona como una suma de profesionales con trato cordial, que es la versión más frecuente del modelo multidisciplinar.

357 Multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar

En un equipo multidisciplinar varias disciplinas atienden al mismo caso, cada una desde su plan y su criterio, y la coordinación se limita a no estorbarse. En un equipo interdisciplinar hay método y objetivos compartidos: el caso se diagnostica en común, hay un proyecto único y cada disciplina aporta su lectura dentro de ese proyecto. Por ejemplo, tres informes correctos sumados en un expediente: cada uno acierta en su parte y ninguno ha leído los otros dos.

La diferencia se ve en dos momentos. En el diagnóstico, multidisciplinar es que cada perfil valore por su cuenta y los informes se sumen; interdisciplinar es que la valoración se construya en la reunión de equipo, con el profesional de referencia coordinando (art. 31.2). En la respuesta, multidisciplinar produce tantos planes como perfiles; interdisciplinar produce un único Proyecto de Intervención Social en el que participan las demás disciplinas (art. 31.3.c).

El término transdisciplinar va un paso más allá

además de compartir método, las disciplinas se atraviesan y generan marcos comunes nuevos, algo frecuente en investigación y en programas de alta complejidad. La ley andaluza usa interdisciplinar, y conviene no cambiarle la palabra ni dar por hecho que interdisciplinar significa transdisciplinar.

358 Ojo: sumar profesionales no es interdisciplinariedad

contraste clave

Multidisciplinariedad no es interdisciplinariedad: la primera suma profesionales que trabajan en paralelo, cada uno con su plan, y la segunda exige método y objetivos compartidos, con el caso diagnosticado en común. Un equipo con trabajador social, educador social y psicólogo que atienden por separado al mismo caso es multidisciplinar, no interdisciplinar, y el artículo 30.1 de la Ley 9/2016 exige lo segundo.

---

la clave para no fallar

La pregunta que deshace la confusión: ¿hay un único diagnóstico y un único proyecto de intervención, o hay tantos planes como profesionales? Si hay tres informes y tres planes, es multidisciplinar aunque los tres perfiles estén en la misma plantilla.

359 Los dos modelos de trabajo, lado a lado

	multidisciplinar	interdisciplinar
Quién decide la valoración del caso	Cada perfil valora desde su disciplina y suma su informe	El equipo diagnostica en común con el profesional de referencia coordinando (art. 31.2)
Cómo se planifica la intervención	Cada disciplina planifica sus actuaciones por separado	Un único proyecto con objetivos, plazos y responsable de cada actuación
Qué documento acaba en el expediente	Varios planes o informes sin proyecto común	Un Proyecto de Intervención Social con las aportaciones de las disciplinas (art. 31.3.c)
Qué se pierde si se trabaja así	Actuaciones correctas que no se refuerzan entre sí; huecos y duplicidades	Exige más tiempo de reunión y método; sin él, el equipo vuelve al paralelo

360 Caso: el mismo caso visto por tres perfiles

Una unidad de convivencia formada por una persona mayor en situación de dependencia, un cuidador principal con síntomas de sobrecarga y una vivienda con barreras arquitectónicas llega al centro de servicios sociales comunitarios de su Zona Básica.

Trabajando de forma multidisciplinar, la trabajadora social valora la situación económica y tramita la prestación, el profesional socioeducativo plantea un taller de respiro y el psicólogo valora la sobrecarga; cada uno deja su informe en el expediente y no hay nada mal hecho. Sin embargo, nadie ha acordado un orden ni un objetivo común, así que las tres actuaciones pueden no reforzarse entre sí. Como el caso de esta unidad de convivencia, las tres actuaciones existen, pero nadie ha decidido cuál va primero ni con qué objetivo común.

Trabajando de forma interdisciplinar, el equipo diagnostica en común, con el profesional de referencia coordinando (art. 31.2), y decide un único proyecto con prioridades, plazos y responsable de cada actuación, documentado como Proyecto de Intervención Social con la participación de las demás disciplinas (art. 31.3.c). La prescripción de recursos sigue siendo del profesional de referencia (art. 31.3.b).

361 La estructura del equipo: dirección, referencia y tamaño

El equipo del centro tiene una estructura mínima. Alguien lo dirige, con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2). Cada caso tiene un profesional de referencia, que es una persona trabajadora social del equipo (art. 31.2). Y alrededor hay más perfiles técnicos y personal administrativo (art. 30.1).

El tamaño no es libre ni uniforme

la composición se ajusta a las necesidades de atención de la población de referencia, con la ratio mínima de trabajo social, educación social y psicología como suelo (art. 30.3). En el nivel especializado el criterio cambia: los equipos son interdisciplinares y su tamaño y composición se ajustan a la población atendida y a la incorporación de innovaciones técnicas y tecnológicas (art. 34.1).

La nota que define a los equipos especializados es la alta especialización técnica e interdisciplinar en la valoración, el diagnóstico y la intervención (art. 33.a), y su funcionamiento se apoya en protocolos de coordinación con los equipos comunitarios y con los profesionales de otros sistemas (art. 34.2).

362 Las fases del equipo de trabajo y el conflicto

Los equipos no nacen funcionando. En la literatura sobre dinámica de grupos se describen unas fases: la de orientación inicial, en la que cada persona busca su sitio y se pregunta quién decide qué; la de conflicto, en la que se explicitan las diferencias de criterio; la de normas compartidas, cuando el grupo acuerda cómo va a trabajar; y la de rendimiento, en la que el equipo trabaja sobre el caso y no sobre sí mismo.

El conflicto de la segunda fase no es un fracaso. Los equipos que lo evitan suelen ser los que nunca hablan de criterios y acaban con conflictos soterrados, más difíciles de resolver porque ya no se discute sobre el caso. Lo que sí es un problema es un conflicto enquistado sobre las personas en lugar de sobre los criterios técnicos. Piensa en un equipo que nunca discute sus criterios de valoración: el desacuerdo no desaparece, se traslada al pasillo y reaparece meses después como un problema entre personas.

En servicios sociales esa dinámica tiene anclaje normativo

el trabajo interdisciplinario del artículo 31.2 y los protocolos de coordinación del artículo 34.2 existen para que las diferencias se resuelvan dentro de un método y no en una negociación informal caso por caso.

363 Los instrumentos del trabajo en equipo

01 Reunión de equipo

Espacio de diagnóstico y decisión conjunta, con orden del día y acta. Es donde la valoración se construye en común (art. 31.2).

02 Registro compartido del caso

Un único expediente con las aportaciones de cada disciplina, para que no haya versiones distintas de la misma situación.

03 Proyecto de Intervención Social

El documento que fija objetivos, prestaciones, plazos, seguimiento y evaluación, y en el que participan las demás disciplinas (art. 31.3.c).

04 **Protocolos de derivación y coordinación**

Quién deriva, a quién, con qué información y con qué retorno entre niveles y entre sistemas (arts. 32.4, 34.2 y 35.3).

05 **Seguimiento y evaluación conjunta**

Un calendario de revisiones del caso: sin él, el equipo solo se reencuentra cuando algo se complica.

364 Trabajo en red: dentro, fuera y con protocolo

La red del equipo tiene tres círculos. El primero es interno al propio sistema: la coordinación con los equipos de servicios sociales especializados, tanto al derivar como al hacer seguimiento, con interlocución entre las personas responsables de los dos niveles (arts. 32.4 y 34.2). Por ejemplo, la derivación de un caso a los servicios sociales especializados no termina con el envío del informe: incluye el retorno de información acordado entre los dos niveles.

El segundo círculo es intersectorial

los equipos comunitarios articulan mecanismos de coordinación eficaces con los equipos de otros sectores que influyen en la calidad de vida y el bienestar de la población de referencia, especialmente atención primaria de salud, educación, vivienda, justicia y empleo, de acuerdo con los protocolos que se determinen (art. 30.4). El sistema se coordina además con los servicios sanitarios de atención primaria y especializada, con especial atención al área de salud mental (art. 28.12.ª).

El tercer círculo es comunitario

coordinación y trabajo de red con los equipos de los demás sistemas de protección social y con las entidades y asociaciones del entorno que actúan en servicios sociales (art. 28.17.ª), en línea con el principio de coordinación y trabajo en red del artículo 36.g. La urgencia es el caso extremo: su atención debe estar protocolizada en los dos niveles de atención, comunitario y especializado, para asegurar una respuesta rápida y eficaz (art. 35.3).

365 Caso: la red alrededor de una urgencia social

Un viernes por la tarde el centro recibe el aviso de una persona mayor que vive sola, ha sufrido una caída y no tiene red de apoyo, con la vivienda en malas condiciones. No hay cita previa ni expediente abierto.

La primera decisión es de encaje

se trata de una urgencia social, situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiere actuación inmediata porque sin ella podría producirse un grave deterioro o agravamiento de la situación de vulnerabilidad (art. 35.1). Su atención debe estar protocolizada en los dos niveles de atención (art. 35.3).

La intervención cubre con carácter temporal las necesidades básicas, determina la persona profesional de referencia responsable del caso una vez cubierta la urgencia y genera la documentación necesaria para evaluar la actuación y dar seguimiento desde los servicios sociales comunitarios (art. 35.4). En paralelo trabaja la red: sanidad valora el estado de salud, la entidad local revisa la vivienda y el equipo comunitario conserva la referencia del caso. Sin ese reparto, la urgencia queda resuelta y la situación sin responsable.

366 Cómo se organiza el equipo por dentro, paso a paso

01 ### Dirección técnica del equipo

La asume una persona empleada pública con titulación universitaria en trabajo social, educación social o psicología (art. 30.2). Ordena el trabajo, reparte la carga y responde de la coordinación técnica del centro.

02 ### Asignación del profesional de referencia

A cada persona y, en su caso, a cada unidad de convivencia se le asigna una persona trabajadora social del equipo como profesional de referencia del caso (art. 31.2).

03 ### Valoración y diagnóstico con las disciplinas implicadas

El equipo analiza la situación y el profesional de referencia realiza la valoración y el diagnóstico y la prescripción facultativa de recursos (art. 31.3.b).

04 ### Reparto de actuaciones dentro del proyecto

El Proyecto de Intervención Social fija objetivos, prestaciones, plazos y qué profesional asume cada actuación, elaborado con las demás disciplinas (art. 31.3.c).

05 Seguimiento y evaluación conjunta

El equipo revisa el caso y ajusta el proyecto, y el profesional de referencia mantiene el acompañamiento y garantiza la continuidad de la intervención (art. 31.3.d).

367 Glosario del tema

GRUPO

conjunto de personas que interactúan y comparten espacio o tarea, sin objetivo común ni responsabilidad colectiva del resultado.

EQUIPO

grupo con objetivo común y responsabilidad compartida; si añade método, roles y evaluación conjunta, es equipo de trabajo.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

varias disciplinas atienden el mismo caso en paralelo, cada una con su plan.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

equipo con método y objetivos compartidos que diagnostica y planifica en común un único proyecto.

TRANSDISCIPLINAR

modelo en el que las disciplinas se atraviesan y generan marcos comunes nuevos; no es el término que usa la ley andaluza.

TRABAJO EN RED

coordinación estable con otros equipos del sistema, con otros sistemas de protección social y con las entidades del entorno.

URGENCIA SOCIAL

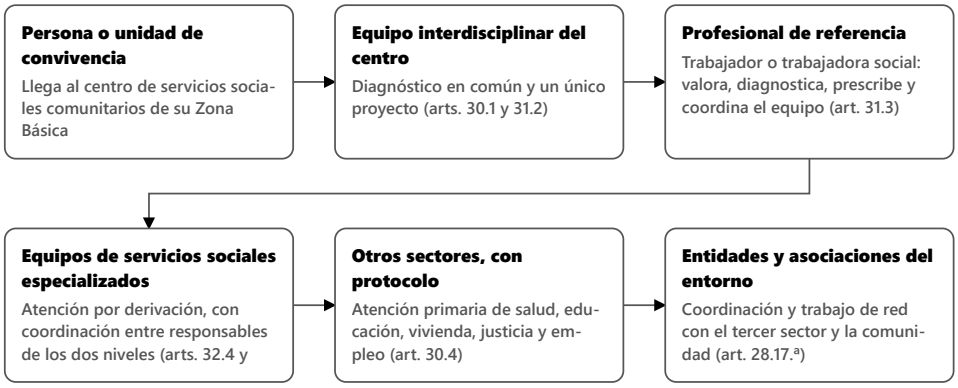
situación excepcional, extraordinaria y puntual que requiere actuación inmediata para evitar un grave deterioro (art. 35.1).

368 El equipo y su red, en un esquema

ESQUEMA 01 DE 01

Del equipo a la red: quién interviene en un caso

Artículos 30 a 34 de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía



La coordinación no es una buena práctica opcional: el artículo 30.4 la exige con protocolos determinados, y el artículo 34.2 la exige en los dos sentidos entre niveles.

369 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Grupo, equipo y equipo de trabajo no son sinónimos: el equipo añade objetivo compartido y responsabilidad colectiva, y el equipo de trabajo añade método, roles y evaluación conjunta.
- ☑ Multidisciplinar es sumar profesionales en paralelo; interdisciplinar es diagnosticar y planificar en común dentro de un único proyecto. La ley andaluza exige el segundo (art. 30.1).
- ☑ La estructura mínima del equipo comunitario es dirección con titulación en trabajo social, educación social o psicología, un profesional de referencia por caso y la ratio mínima de tres perfiles como suelo.
- ☑ El tamaño del equipo no es uniforme: se ajusta a las necesidades de atención de la población de referencia, y en el nivel especializado a la población atendida y a las innovaciones técnicas y tecnológicas.
- ☑ El conflicto de criterios forma parte del funcionamiento del equipo: lo que se enquista son los conflictos sobre las personas, no los que discuten criterios técnicos sobre el caso.
- ☑ El trabajo en red tiene tres círculos: los equipos especializados del propio sistema, los profesionales de otros sectores con protocolo y las entidades y asociaciones del entorno.
- ☑ La urgencia social es la prueba de la red: debe estar protocolizada en los dos niveles y dejar determinada la persona profesional de referencia (art. 35).

370 Qué es un Equipo de Tratamiento Familiar y cuándo entra

Un Equipo de Tratamiento Familiar (ETF) es el recurso del sistema público de servicios sociales al que se derivan las familias con menores en situación de riesgo cuando la intervención ordinaria de los servicios sociales comunitarios no alcanza. El artículo 87.4 de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía lo dice con precisión: en aquellos casos en los que, por las circunstancias familiares o la gravedad de la situación, además de la actuación realizada por los servicios sociales se requiera una intervención más específica e integradora, corresponde a los equipos de tratamiento familiar la elaboración y ejecución de un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia.

El mecanismo que explica su existencia es la insuficiencia del recurso ordinario. Los servicios sociales comunitarios informan, valoran, orientan e intervienen, y lo hacen con un instrumento propio: el Proyecto de Intervención Social, que recoge el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones previstas y el profesional de referencia (artículo 46 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía). Cuando lo que falla es el ejercicio de los deberes de guarda y cuidado, el sistema añade un escalón: un equipo que trabaja con la familia entera, no solo con el menor, y durante un tiempo acotado. Por ejemplo, una madre con depresión sin tratar y sin red de apoyo sostiene el plan un mes y lo abandona al segundo.

Tres rasgos separan al ETF de cualquier otro recurso del sistema. Es interdisciplinar, porque el proyecto de tratamiento que le encomienda la ley lo es: no lo sostiene un profesional solo. Trabaja en el medio familiar, con el objetivo de que el menor pueda continuar en su entorno sin menoscabo de su bienestar ni de su desarrollo, que es justo el objeto de la actuación protectora en las situaciones de riesgo (artículo 87.1). Y es temporal, porque su resultado se mide contra objetivos y plazos, no contra una estancia indefinida.

La consecuencia práctica de todo esto es que el ETF no es una puerta de entrada al sistema, sino una pieza de su escalón especializado. Conocer dónde está evita el error más común de la oposición, que es colocarlo antes de tiempo: el ETF no sustituye a la trabajadora social de referencia, entra con ella y bajo su propuesta.

371 Caso: la derivación de Nerea, ocho años

Nerea tiene ocho años y vive con su madre y con su abuelo en un municipio de la campiña sevillana. El colegio llama al centro de servicios sociales comunitarios: faltas de asistencia intermitentes, material sin traer y una niña que algunos días llega sin desayunar. La trabajadora social de referencia abre Proyecto de Intervención Social, habla dos veces con la madre y pacta con el colegio un refuerzo de lectoescritura. Cuatro meses después, la asistencia sigue siendo irregular. Como el caso de Nerea, este llega al sistema por un aviso del colegio y no por una denuncia.

Lo que ha cambiado no es el hecho, que sigue siendo una falta de atención física y emocional de carácter leve, sino el diagnóstico. En las entrevistas aparece una depresión sin tratar, una red de apoyo inexistente y un abuelo con dependencia que ocupa la casa entera. La unidad de convivencia no puede sostener sola el plan pactado.

El caso se propone al Equipo de Tratamiento Familiar. El equipo trabaja tres focos a la vez: la salud de la madre, con el centro de salud; los apoyos de cuidado, mediante la valoración de la dependencia del abuelo y un servicio de respiro familiar; y la escolaridad de Nerea, con un protocolo mensual con la tutora. Seis meses después la asistencia es regular y la madre ha empezado tratamiento.

Fíjate en la secuencia, porque es la que el tribunal pregunta: servicios sociales comunitarios, proyecto de intervención familiar y, solo cuando ese recurso no basta, equipo de tratamiento familiar, siempre con la menor en su casa. El sistema no salta peldaños: los sube.

372 Del primer aviso al proyecto de tratamiento, paso a paso

1. Aviso y auxilio inmediato. Cualquier persona o entidad que conozca una situación de riesgo o desprotección debe prestar el auxilio inmediato que la niña, niño o adolescente precise y ponerlo en conocimiento de la Administración pública competente, de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal. El deber es especial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de los servicios sociales, los servicios de salud y los centros educativos (artículo 82.1 de la Ley 4/2021).

2. Detección y valoración por los servicios sociales comunitarios. La Entidad Local es la administración competente para detectar, valorar, intervenir y declarar las situaciones de riesgo, y la valoración la realizan sus servicios sociales con un proyecto de intervención familiar temporalizado según la edad y la vulnerabilidad del menor (artículo 87.2).

3. Indicadores. La comprobación de si hay riesgo se hace con los indicadores del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, a los que la ley andaluza se remite expresamente (artículo 87.3).

4. Proyecto de intervención familiar. La actuación se diseña en el medio propio de la familia, para disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección (artículo 87.1).

5. Entrada del ETF. Cuando por las circunstancias familiares o la gravedad se requiera una intervención más específica e integradora, el equipo de tratamiento familiar elabora y ejecuta el proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia (artículo 87.4).

6. Recursos complementarios y apoyo. Los servicios sociales deben contar con recursos para cubrir las necesidades básicas de la familia y con la coordinación con otros servicios municipales, sanitarios y educativos; si hay negativa de los progenitores y no procede proponer el desamparo, pueden requerir el apoyo de la autoridad judicial a través del Ministerio Fiscal, al amparo del artículo 158 del Código Civil (artículos 87.5 y 87.6).

7. Cierre o escalada. Cumplidos los objetivos, se eleva informe motivado y se resuelve el cese de la situación de riesgo; si no se cumplen, se eleva el expediente a la Entidad Pública para que valore el desamparo (artículo 88.8 y 88.9).

373 Ojo: el ETF no es un recurso de apoyo psicoterapéutico general

contraste clave

El Equipo de Tratamiento Familiar interviene cuando hay menores en situación de riesgo o desprotección, y su encargo legal es un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia (artículo 87.4 de la Ley 4/2021). No es un recurso de apoyo psicoterapéutico general al que se derive un menor por una dificultad emocional, ni un servicio de terapia al que la familia se apunte por voluntad propia. La confusión nace porque el ETF trabaja cuestiones psicológicas —una depresión, un duelo, una adicción—, pero lo hace como obstáculo al ejercicio de los deberes de guarda, no como demanda terapéutica en sí misma. Si el problema es de salud mental y no hay desprotección, el recurso es el sistema sanitario; la derivación al ETF exige una situación de riesgo o desprotección previa, valorada por los servicios sociales.

---

la clave para no fallar

374 Qué aporta la educación social que no aporta otro perfil

El educador o educadora social es el perfil del ETF que trabaja el día a día de la vida familiar: hábitos y rutinas, habilidades parentales, normas y límites, uso del tiempo libre y relación con la escuela. Su herramienta no es el despacho, sino el acompañamiento allí donde la familia vive: el domicilio, la calle, el colegio.

Ese reparto de tareas no es una costumbre de la casa, es una consecuencia de cómo la ley diseña los equipos. El proyecto de tratamiento del artículo 87.4 es interdisciplinar; los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se constituyen por trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos (artículo 30.2 de la Ley 9/2016) y los de los servicios sociales especializados han de ser interdisciplinares (artículo 34.1). Un equipo sin mirada educativa tendría diagnóstico y plan, pero no tendría quien convierta ese plan en práctica observable en casa.

Lo que aporta en concreto cabe enumerarlo en cuatro frentes. Primero, la observación en contexto real: cómo se organiza la casa, quién se levanta con la niña, qué ocurre a la hora de acostarse. Segundo, el entrenamiento de habilidades concretas con los progenitores, que se enseña haciendo y no explicando. Tercero, la gestión fina con el entorno: tutoría del colegio, pediatría, asociaciones del barrio, actividades de ocio normalizado. Cuarto, el registro de la evolución, que es lo que después sostiene o desmiente el informe técnico. Por ejemplo, cuando observa que la hija mayor ha asumido de hecho el cuidado de sus hermanos, ese dato registrado cambia el objetivo del plan.

Dos precisiones que el examen usa como distractores. El educador social no es un monitor ni un auxiliar de apoyo: su intervención se dirige a la familia como sistema, y su unidad de medida es el cambio de conducta, no la actividad realizada. Y no decide solo: observa, ejecuta y registra dentro de un proyecto de tratamiento que elabora y firma el equipo completo.

375 Caso: la visita de las siete de la tarde

En la casa de los Fernández-Ruiz viven tres hermanos de 12, 9 y 4 años, y el objetivo pactado con la familia es que los dos mayores lleguen al colegio antes de las nueve. La educadora social del ETF acuerda una visita semanal a las siete de la tarde, cuando la madre está en casa y la rutina escolar está en juego.

Lo que hace no es preguntar cómo va todo. La primera visita sirve para observar quién prepara las mochilas y a qué hora se acuestan; la segunda, para montar con la madre un panel de rutinas en la puerta de la cocina y pactar quién se acuesta antes; la tercera, para entrenar la conversación difícil con la hija mayor, que ha asumido de hecho el cuidado de sus hermanos.

En la cuarta visita el panel ya no está en la puerta, pero la hija mayor ha vuelto a dormir en su habitación y el padre, que cumplía condena en tercer grado, ha vuelto a casa. La educadora no lo interpreta sola: lo registra, lo lleva a la reunión de equipo y el equipo ajusta objetivos del proyecto de tratamiento para incorporar la reorganización de las normas con el padre.

Eso es exactamente lo que la ley pide

no una visita, sino un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia, con objetivos verificables y con un registro que permita decidir si el caso sigue en riesgo o ha de escalar. Por ejemplo, el panel de rutinas funciona en septiembre y desaparece en noviembre: ese dato, y no la impresión de la profesional, es lo que obliga a revisar el plan.

376 La semana del educador o educadora social en un ETF

01 Reunión de equipo

Se repasa el estado de cada familia, se comparte la hipótesis de trabajo y se fijan los objetivos de la semana.

02 Preparación de la intervención

Se revisa el expediente, se elige el objetivo de la sesión y se decide si será en domicilio, en el centro escolar o en el centro de servicios sociales.

03 Visita o entrevista

La sesión se realiza con un objetivo escrito y observable, no como conversación abierta.

04 Entrenamiento con la familia

Se modela y se practica la habilidad concreta: rutinas, límites, comunicación, supervisión del estudio.

05 Gestión del entorno

Contacto con tutoría, pediatría, servicios sanitarios, asociaciones o servicios municipales implicados en los objetivos.

06 Registro y puesta en común

Lo observado entra en el expediente y se comunica al equipo, que ajusta el proyecto de tratamiento.

377 Ordena la semana del educador social E021

- [ ] Preparación del objetivo de la sesión
- [ ] Reunión de equipo y fijación de objetivos
- [ ] Registro y puesta en común en el equipo
- [ ] Entrenamiento de la habilidad con los progenitores
- [ ] Gestión con el entorno: escuela, salud y servicios municipales
- [ ] Visita o entrevista con la familia

378 Dónde encaja el ETF en el Sistema Público de Servicios Sociales

La Ley 9/2016 organiza el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en dos niveles de atención coordinados y complementarios: el nivel primario, en el que se ubican los servicios sociales comunitarios, y el nivel especializado, que integra los centros y servicios que, por su mayor complejidad, requieren una especialización técnica concreta o una disposición determinada de recursos (artículos 26.1 a 26.3). Por ejemplo, el equipo comunitario de un municipio pequeño valora el caso y el equipo de tratamiento familiar de referencia atiende a las familias derivadas de toda la comarca.

El acceso al nivel especializado se produce por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo en las situaciones de urgencia social que exijan atención inmediata en ese nivel de complejidad (artículo 32.3). Esa frase explica la posición del ETF: no se llega a él por ventanilla ni por solicitud de la familia, sino por derivación técnica desde el nivel primario.

El encaje territorial también importa. Los servicios sociales comunitarios se organizan sobre una Zona Básica de Servicios Sociales y se prestan desde el centro de servicios sociales, con un equipo interdisciplinar cuya ratio mínima es de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga (artículos 30.1 a 30.3 y 38). El mapa y el área de servicios sociales son los instrumentos de ordenación de ese conjunto (artículos 37 y 39).

Y hay una frontera de competencias que la oposición pregunta con frecuencia. Detectar, valorar, intervenir y declarar el riesgo corresponde a las Entidades Locales; asumir la tutela del menor en desamparo y la guarda provisional corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía (artículo 87.2 y artículos 93 y 94 de la Ley 4/2021). El ETF trabaja en el primer lado de esa frontera, con el menor en su medio; cuando el caso la cruza, ya no hay proyecto de tratamiento, hay medida de protección.

379 Caso: una familia, dos niveles y una sola derivación

El centro de servicios sociales comunitarios de un municipio de la Sierra Sur recibe el aviso de la policía local: un niño de cinco años se queda solo en casa por las tardes. El equipo comunitario abre Proyecto de Intervención Social y trabaja con la madre, que hace turnos de tarde. Por ejemplo, el aviso llega de la policía local y no del colegio, y eso ya orienta el foco de la intervención.

Al tercer mes, la falta de colaboración en el proyecto de intervención familiar coloca al niño en una situación que podría requerir la separación de su entorno. Es el supuesto del artículo 88.2 de la Ley 4/2021: procede la declaración de la situación de riesgo por el órgano colegiado de la Entidad Local, que estará compuesto por la autoridad competente que lo preside y por profesionales cualificados al menos de los ámbitos de los servicios sociales, el sistema sanitario, el educativo y, cuando proceda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 88.3).

La declaración incluye un plan de intervención familiar de doce meses, prorrogables por otros seis, y ahí entra el ETF con su proyecto de tratamiento interdisciplinar: los servicios sociales comunitarios siguen siendo el nivel de referencia, y el equipo especializado asume la intervención específica con la familia.

Si los objetivos no se consiguen, los servicios sociales emiten informe motivado proponiendo que se valore el desamparo y el órgano colegiado deriva el expediente a la Entidad Pública, que valora la situación de desprotección en un plazo de veinte días (artículos 88.8 y 91.1). Ningún nivel ha decidido solo: cada uno ha hecho su parte y la ha documentado.

380 El recorrido del caso por los dos niveles, fase a fase

1. Nivel primario. El centro de servicios sociales comunitarios detecta y valora con su equipo interdisciplinar y su profesional de referencia (artículo 31 de la Ley 9/2016).

2. Instrumento del nivel primario. Proyecto de Intervención Social con diagnóstico, objetivos, prestaciones y profesional de referencia (artículo 46 de la Ley 9/2016).

3. Trabajo en el medio. Proyecto de intervención familiar temporalizado, con la familia y con recursos complementarios para cubrir necesidades básicas (artículos 87.2 y 87.5 de la Ley 4/2021).

4. Salto al especializado. Derivación al Equipo de Tratamiento Familiar, que elabora y ejecuta el proyecto de tratamiento interdisciplinar (artículo 87.4).

5. Declaración administrativa. Si procede, el órgano colegiado de la Entidad Local declara la situación de riesgo y aprueba el plan de intervención familiar (artículo 88.3 y 88.7).

6. Frontera de competencia. Si el plan fracasa, informe motivado y elevación a la Entidad Pública de la Junta, que valora la desprotección en veinte días (artículos 88.8 y 91.1).

381 Nivel primario frente a nivel especializado

Nivel primario (servicios sociales comunitarios)

Qué lo define
Estructura básica del sistema, referenciada a un territorio y a una población determinada (artículos 26.2 y 27.4 de la Ley 9/2016)

Quién lo presta
Entidades locales, de ámbito municipal o supramunicipal, desde el centro de servicios sociales (artículo 27.1)

Cómo se accede
Acceso directo: es el primer nivel de referencia para la ciudadanía (artículo 27.3)

Instrumento propio
Proyecto de Intervención Social (artículo 46)

Precio del nivel
Universal y próximo: garantiza el acceso de todas las personas usuarias al conjunto del sistema (artículo 27.2)

Nivel especializado (donde trabaja el ETF)

Qué lo define
Centros y servicios que, por su mayor complejidad, requieren especialización técnica o recursos determinados (artículo 26.3)

Quién lo presta
Administración autonómica y entidades que gestionan servicios especializados (artículo 32.1 y 32.2)

Cómo se accede
Por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo urgencia social (artículo 32.3)

Instrumento propio
Proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia (artículo 87.4 de la Ley 4/2021)

Precio del nivel
Solo para los casos derivados: la especialización se paga en tiempo de espera y en exigencia de criterio técnico

382 Cada recurso, en su nivel E022

Cada recurso, en su nivel

Ítems (autoevaluación):

Proyecto de Intervención Social

Profesional de referencia de la familia
Equipo de Tratamiento Familiar y su proyecto de tratamiento interdisciplinar
Centro de servicios sociales comunitarios de la Zona Básica
Valoración de la situación de desprotección por la Entidad Pública
Información, valoración y orientación a la población
Acogimiento familiar o residencial cuando procede la medida de protección
Servicio especializado en materia de protección de menores

383 Con quién se coordina el ETF y para qué

El sistema no le pide al ETF solo que intervenga: le pide que lo haga con los demás. La ley obliga a los servicios sociales a contar con el apoyo técnico y la coordinación con otros servicios municipales, sanitarios, educativos y cualquier otro medio necesario para conseguir los objetivos del proyecto (artículo 87.5 de la Ley 4/2021). No es una recomendación de buena práctica: es una condición del encargo.

Con el sistema sanitario, la coordinación sirve para que el problema de salud de un progenitor deje de ser un obstáculo opaco. El caso típico es la depresión o la adicción: el ETF no trata, pero necesita saber el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico para calibrar el plan y los tiempos. Con el centro de salud, además, se activan los recursos de apoyo a la dependencia y de respiro familiar.

Con la escuela, la coordinación persigue un objetivo muy concreto: que la asistencia, el rendimiento y la conducta sean datos compartidos y no impresiones. El artículo 82.2 pide mecanismos de coordinación con los ámbitos judicial, policial, sanitario, educativo y de servicios sociales para detectar, notificar y valorar las situaciones de violencia, riesgo y desprotección, con procedimiento reglamentario.

Con la justicia y la Fiscalía hay dos vías distintas que conviene no mezclar. Una es el apoyo de la autoridad judicial, a través del Ministerio Fiscal y al amparo del artículo 158 del Código Civil, cuando los progenitores se niegan a la intervención familiar y no procede proponer el desamparo (artículo 87.6). Otra es la comunicación de indicios de delito, que va a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado, y que es compatible con las medidas de protección administrativas (artículo 86.1 y 86.2). Por ejemplo, el chico de catorce años con absentismo severo solo avanza cuando tutoría, orientación y educadora social pactan qué se comunica y cada cuánto.

Y una advertencia de método para el día del examen: coordinar no es delegar. Cuando el ETF deriva o acompaña a otro sistema, la responsabilidad del proyecto de tratamiento con la familia sigue siendo suya.

384 Caso: el informe que tenía que llegar al instituto

El caso es el de un chico de 14 años con absentismo severo en un instituto de un municipio sevillano. El equipo de tratamiento familiar lleva cuatro meses con la familia y el objetivo pactado es volver a una asistencia del noventa por ciento antes de fin de trimestre, pero el instituto solo tiene el aviso inicial, de hace un año.

La educadora social pide una reunión con tutoría y con la orientadora, y lo hace con un documento en la mano: qué objetivos se están trabajando en casa, qué se ha acordado con la familia y qué necesita el centro para sostener su parte. Lo que consigue no es un favor: es un protocolo de comunicación mensual con la tutora, que es un mecanismo de coordinación del artículo 82.2.

En paralelo, el equipo detecta que el chico lleva tres meses sin acudir a la consulta de salud mental y que la familia no ha tramitado la valoración de dependencia de la abuela, que es quien lo cuidaba por las tardes. El trabajo con esos dos sistemas no lo hace el instituto: lo hace el ETF, porque el plan entero depende de ellos.

El resultado es el que la ley describe como objetivo de la actuación protectora: el chico vuelve al instituto y sigue en su casa. Y se ha conseguido sin declaración de riesgo previa, porque el caso se sostuvo con el proyecto de intervención familiar y con los recursos complementarios del artículo 87.5.

385 El protocolo de coordinación con salud, escuela y Fiscalía

01 ### Identificar el sistema implicado

Para cada objetivo del proyecto de tratamiento se decide qué sistema tiene la pieza que falta: salud, educación, servicios municipales, justicia.

02 ### Consentimiento y límite de datos

La información se comparte con la familia informada y solo la necesaria para el objetivo; el deber de reserva se mantiene frente a terceros.

03 ### Fijar un interlocutor único

Cada sistema nombra una persona de referencia para el caso, y con ella se acuerda la periodicidad del contacto.

04 **Acordar el protocolo de comunicación**

Se pacta qué se comunica, cada cuánto y por qué vía, con un objetivo verificable detrás.

05 **Elevar a Fiscalía o juzgado cuando toca**

Ante negativa de los progenitores y sin propuesta de desamparo, se requiere el apoyo judicial por el artículo 158 del Código Civil; ante indicios de delito, se comunica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado.

06 **Registrar y reevaluar**

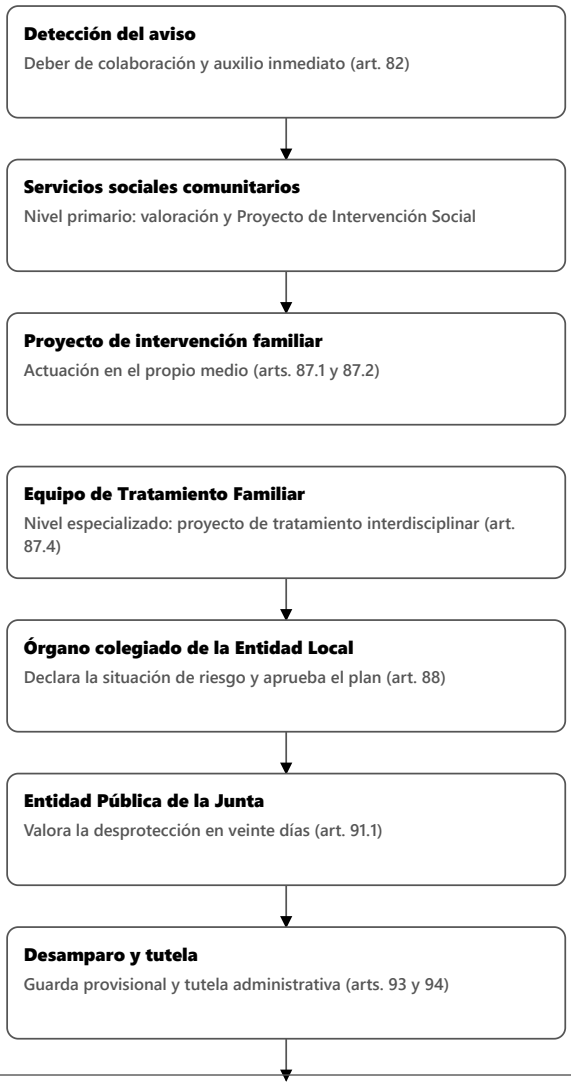
Lo acordado y lo que ocurra se incorpora al expediente y se revisa en la reunión de equipo, porque la coordinación que no se documenta no se puede evaluar.

386 El circuito completo, de la detección a la tutela

ESQUEMA 01 DE 01

Los dos niveles y el escalón del ETF

Ley 9/2016, arts. 26 a 34, y Ley 4/2021, arts. 87 a 95



El ETF no es un nivel nuevo: es un recurso del nivel especializado al que se accede por derivación del nivel primario (art. 32.3 de la Ley 9/2016).

387 Los plazos del recorrido, en tabla

12 meses, prorrogables por 6 más (art. 88.7)	Plan de intervención familiar (situación de riesgo)

20 días (art. 91.1)	Valoración de la desprotección por la Entidad Pública
Formalizar la guarda provisional por resolución	7 días naturales desde que el menor pasa a disposición de la Administración (art. 93.1)
20 días naturales (art. 93.4)	Diligencias de identificación durante la guarda provisional
3 meses (art. 95.6)	Resolver el procedimiento de desamparo
Atención inmediata sin poder clarificar la situación	3 meses para iniciar el procedimiento de desamparo (art. 92.3)

388 El articulado que sostiene el tema

Art. 87.4 de la Ley 4/2021

cuando la actuación de los servicios sociales no baste y se requiera una intervención más específica e integradora, corresponde a los equipos de tratamiento familiar la elaboración y ejecución de un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia.

Art. 87.2

las Entidades Locales son las administraciones competentes para detectar, valorar, intervenir, declarar y llevar a cabo las actuaciones en las situaciones de riesgo, con un proyecto de intervención familiar temporalizado según la edad y la vulnerabilidad del menor.

Art. 87.3

los indicadores de riesgo son los previstos en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Art. 87.5 y 87.6
recursos complementarios para necesidades básicas y apoyo técnico y coordinación con servicios municipales, sanitarios y educativos; apoyo de la autoridad judicial a través del Ministerio Fiscal, por la vía del artículo 158 del Código Civil, cuando hay negativa a la intervención.

Art. 82.1 y 82.2
deber de auxilio inmediato y de comunicación a la Administración, la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, y mecanismos de coordinación en los ámbitos judicial, policial, sanitario, educativo y de servicios sociales.

art. 32.3

Arts. 26.1 a 26.3 de la Ley 9/2016
dos niveles de atención, primario y especializado, coordinados y complementarios; al especializado se accede por derivación, salvo urgencia social

Art. 30.2 y 30.3 de la Ley 9/2016
los equipos de los servicios sociales comunitarios son interdisciplinares, con trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos, y una ratio mínima de un profesional de cada una de esas tres disciplinas.

Art. 46 de la Ley 9/2016
el Proyecto de Intervención Social es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral y la continuidad de la atención, con diagnóstico, objetivos y prestaciones previstas.

389 El artículo que crea al equipo

artículo 87.4 de la ley 4/2021, de 27 de julio, de infancia y adolescencia de andalucía

Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía

En aquellos casos en los que, por las circunstancias familiares o la gravedad de la situación, además de la actuación realizada por los servicios sociales se requiera de una

intervención más específica e integradora, corresponderá a los equipos de tratamiento familiar la elaboración y ejecución de un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia.

390 Glosario del tema

EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR (ETF)

equipo interdisciplinar del nivel especializado que elabora y ejecuta el proyecto de tratamiento interdisciplinar con las familias cuyos menores están en situación de riesgo o desprotección y en las que la intervención ordinaria de los servicios sociales no basta (art. 87.4 de la Ley 4/2021).

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

instrumento del nivel primario, individual o de la unidad familiar, con diagnóstico, objetivos, prestaciones previstas y profesional de referencia (art. 46 de la Ley 9/2016).

PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

proyecto temporalizado que la Entidad Local diseña y desarrolla en las situaciones de riesgo, ajustado a la edad y la vulnerabilidad del menor (art. 87.2 de la Ley 4/2021).

SITUACIÓN DE RIESGO

situación en la que el menor se ve perjudicado en su desarrollo sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaría el desamparo, y en la que procede intervenir para evitar la separación del entorno familiar (art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996).

ÓRGANO COLEGIADO DE LA ENTIDAD LOCAL

órgano que declara la situación de riesgo, presidido por la autoridad competente local y compuesto por profesionales de servicios sociales, sanidad, educación y, cuando proceda, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 88.3 de la Ley 4/2021).

NIVEL ESPECIALIZADO

conjunto de centros y servicios que requieren especialización técnica o recursos determinados y a los que se accede por derivación de los servicios sociales comunitarios (arts. 26.3 y 32.3 de la Ley 9/2016).

391 Repaso rápido del tema E023

término 1/6

¿Qué artículo encarga al ETF su trabajo?

término 2/6

¿El ETF es nivel primario o especializado?

término 3/6

¿Quién es competente para declarar la situación de riesgo?

término 4/6

¿Cuánto dura el plan de intervención familiar?

término 5/6

¿Qué plazo tiene la Entidad Pública para valorar la desprotección?

término 6/6

¿Cuándo se pide apoyo judicial por el artículo 158 del Código Civil?

392 Qué hacer con este tema

qué hacer con este tema

- ☑ Cuando un enunciado hable de una familia con menores en riesgo, pregúntate primero en qué nivel está el caso: si la respuesta es el ETF, tiene que haber detrás una derivación desde los servicios sociales comunitarios.
- ☑ Aprende a distinguir el instrumento: Proyecto de Intervención Social es del nivel primario; proyecto de intervención familiar, del riesgo declarado por la Entidad Local; proyecto de tratamiento interdisciplinar, del ETF.
- ☑ Guarda los dos plazos que más se confunden: doce meses, prorrogables seis, del plan de intervención familiar, frente a los veinte días de la valoración de la Entidad Pública.
- ☑ Memoriza la frase que define el recurso: intervención más específica e integradora, con la familia y en su medio.

393 Qué es el Valórame y qué problema resuelve

El Valórame es el instrumento técnico con el que los servicios sociales de Andalucía valoran la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y la adolescencia. No es una norma ni una escala de opinión: es el documento de trabajo que obliga a mirar los mismos indicadores en todos los municipios y a graduar la intensidad de lo que se observa, en vez de decidir cada profesional según su experiencia. Por ejemplo, un municipio puede ver una negligencia leve donde en otro se dudaba del desamparo: el instrumento existe para que esa diferencia no dependa de con quién se topó la familia.

El mecanismo que lo hace necesario está en la propia ley. El artículo 81.c) de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, ordena que, para la valoración y toma de decisiones respecto a las niñas, niños y adolescentes, se apliquen los instrumentos técnicos validados al efecto, y que se promuevan mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia entre todas las intervenciones. Y el artículo 88.4 añade la pieza que cierra el círculo: la Administración de la Junta de Andalucía pondrá a disposición de las Entidades Locales un protocolo de detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo que garantice la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora en todo el territorio.

Para qué sirve, en concreto. Primero, para decidir si lo que hay es un riesgo que se trabaja en casa o una desprotección que exige medida de protección. Segundo, para poner por escrito la intensidad del problema en un lenguaje que otro profesional pueda revisar. Tercero, para sostener la propuesta técnica que después asume el órgano colegiado que declara la situación de riesgo o la Entidad Pública que valora el desamparo.

Dos precisiones que evitan errores en el test. El Valórame no decide: valora y documenta, y quien declara es un órgano administrativo, no un instrumento. Y no sustituye al diagnóstico profesional: lo ordena. Del desarrollo concreto de sus áreas y escalas se ocupa el propio instrumento; lo que la ley fija, y lo que hay que retener, es su función y su encaje en el procedimiento.

394 Los tres niveles y los indicadores que los separan

El sistema no mide una sola cosa, distingue tres situaciones que se ordenan por gravedad y por consecuencia jurídica: riesgo, desprotección y desamparo. La primera es una situación en la que el menor se ve perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentaría la declaración de desamparo, y para la que es precisa la intervención de la administración pública competente, sin tener que separar al menor de su entorno familiar (artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero). Por ejemplo, un menor que come mal y falta a clase por desorganización familiar está en riesgo; uno que vive solo porque su madre desapareció semanas no lo está.

Los indicadores que los profesionales valoran son los del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996, a los que la ley andaluza se remite expresamente (artículo 87.3 de la Ley 4/2021). Entre ellos están la falta de atención física o psíquica que comporte un perjuicio leve para la salud física o emocional, cuando por su naturaleza o repetición quepa estimar su persistencia o el agravamiento de sus efectos; la negligencia en el cuidado y la falta de seguimiento médico; la existencia de un hermano o hermana declarado en situación de riesgo o desamparo, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente; el castigo habitual y desproporcionado que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudique el desarrollo; la evolución negativa de los programas de intervención seguidos con la familia y la obstrucción a su desarrollo o puesta en marcha; la exposición a cualquier situación de violencia doméstica o de género; y el consumo habitual de drogas tóxicas o bebidas alcohólicas por el menor.

Hay un indicador que funciona como bisagra y que el examen pregunta con frecuencia: la omisión de la colaboración de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la ejecución de las medidas del proyecto dará lugar a la declaración de la situación de riesgo (artículo 17.5 de la Ley Orgánica 1/1996). Es decir, no hace falta un hecho nuevo: basta con que la familia no sostenga el plan que ella misma firmó.

Y un límite que ordena todo el sistema

la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo, y en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos (artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996). La escasez de medios se responde con recursos complementarios, no con una medida de protección. Por ejemplo, la falta de dinero para el material escolar se responde con una ayuda económica, no con una separación.

395 Caso: la misma familia, dos valoraciones y una decisión distinta

La familia de Aitor, de seis años, llega dos veces a los servicios sociales de un municipio de la provincia de Sevilla, con un año de diferencia. La primera vez, el aviso viene del centro de salud: el niño ha faltado a tres revisiones, lleva meses sin vacunar y la madre no acude a las citas concertadas. Al valorar con el instrumento, aparece una negligencia en el cuidado con perjuicio leve y una pauta de incumplimiento sostenida, sin hechos que justifiquen separación: la propuesta técnica es situación de riesgo, con proyecto de intervención familiar y apoyo de la educadora social para recuperar el calendario sanitario. El caso de Aitor se queda, en esa primera valoración, en el nivel de riesgo.

La segunda vez los indicadores han cambiado de naturaleza, no solo de intensidad. El niño ha llegado dos veces al colegio sin que nadie fuera a recogerlo, duerme en casa de una vecina varios días seguidos, la madre ha desaparecido en dos ocasiones durante una semana y no hay adulto de referencia en el domicilio. Lo que se valora ya no es una negligencia leve: es la privación de la necesaria asistencia moral o material.

Ese segundo supuesto es el del artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y el artículo 94 de la Ley 4/2021: la Administración de la Junta de Andalucía asume la tutela de los menores que se encuentren en situación de desamparo, y la declaración exige procedimiento, informe diagnóstico y resolución de órgano colegiado, con un plazo máximo de tres meses (artículo 95.2, 95.4 y 95.6). Antes de llegar ahí, la Entidad Pública ha dispuesto de un plazo de veinte días para valorar la desprotección y decidir entre iniciar el desamparo, adoptar una medida cautelar de separación o mantener la intervención y el tratamiento específico en el medio (artículo 91.1).

Lo que el caso enseña es que el instrumento no clasifica familias, clasifica situaciones: el mismo niño puede pasar de un nivel a otro, y de ahí que la valoración se repita cada vez que cambian los hechos y que cualquier decisión sea revisable.

396 La excepción: cuando la gravedad ya no admite intervención en el medio

Todo el diseño de la ley empuja en una dirección: mantener al menor en su familia, con intervenciones mínimas y prioridad a la actuación en su entorno (artículo 81.b y 81.f de la Ley 4/2021). La excepción es que la gravedad sea de tal naturaleza que la permanencia en el medio familiar deje de ser una opción. Ahí no se espera a que el plan de intervención familiar se agote: se protege primero. Piensa en el supuesto clásico de un menor que lleva tres días sin adulto en casa: la separación no espera al informe final.

La primera vía excepcional es la urgencia. Cuando durante la valoración o la ejecución del proyecto de intervención familiar, o ya declarada la situación de riesgo, se considere necesaria y urgente la separación inmediata del menor de su núcleo familiar para salvaguardar su integridad, los servicios sociales realizan la propuesta de separación directamente a la Entidad Pública, y lo ponen en conocimiento del órgano colegiado de la Entidad Local y del Ministerio Fiscal (artículo 90).

La segunda es la protección inmediata. La Entidad Pública interviene con inmediatez cuando la situación de desprotección lo requiera, mediante acogimiento familiar o, en su defecto, residencial; y si en el plazo de tres meses desde esa atención no se ha podido clarificar la situación, procede iniciar el procedimiento de declaración de desamparo (artículo 92.1 y 92.3). En ese tránsito puede asumir la guarda provisional, que debe formalizar por resolución en un plazo máximo de siete días naturales y con unas diligencias de identificación que no pueden superar veinte días naturales (artículo 93.1 y 93.4).

Y hay una excepción a la excepción, que es la que más se falla: los menores que se encuentren en situación de guarda de hecho no serán declarados en desamparo si se constata que se les presta la adecuada atención y no concurren circunstancias que requieran la adopción de medidas de protección; en ese caso la Entidad Pública lo pone en conocimiento del juzgado correspondiente (artículo 94.3 de la Ley 4/2021). Que el cuidado lo ejerza alguien distinto de los progenitores no es, por sí solo, desamparo. Por ejemplo, dos años con los abuelos, el colegio al día y las revisiones médicas hechas no son desamparo.

397 Ojo: riesgo no es desamparo

contraste clave

Riesgo no es igual a desamparo. El riesgo exige intervención familiar en el propio medio, sin separación: el menor continúa en su entorno mientras se trabaja con la familia (artículo 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996 y artículo 87.1 de la Ley 4/2021). El desamparo exige declaración administrativa y tutela de la Administración de la Junta de Andalucía, y suele llevar aparejada la separación del núcleo familiar (artículos 94 y 95 de la Ley 4/2021). La confusión se cuela porque los dos supuestos nacen de hechos parecidos y solo se diferencian por la entidad, la intensidad o la persistencia. La consecuencia del error es grande: si crees que el riesgo es desamparo, separarás a un menor que la ley quería mantener en su casa; si crees que el desamparo es riesgo, dejarás a un menor sin la tutela que precisaba.

la clave para no fallar

398 Riesgo, desprotección y desamparo, criterio a criterio

Situación de riesgo

Definición y norma
Perjuicio en el desarrollo que no alcanza la entidad, intensidad o persistencia del desamparo (art. 17.1 LO 1/1996)

Quién actúa y quién decide
Intervienen los servicios sociales de la Entidad Local; declara el órgano colegiado de la Entidad Local (art. 87.2 y 88.3 Ley 4/2021)

Qué se hace con el menor
Continúa en su entorno familiar: la actuación va dirigida a disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección (art. 87.1)

Plazos que abren o cierran la vía
Plan de intervención familiar de doce meses, prorrogables seis (art. 88.7); la omisión de colaboración da lugar a la declaración (art. 17.5 LO 1/1996)

Desprotección valorada por la Entidad Pública

Definición y norma
Situación que puede requerir separación o el inicio de un procedimiento de desamparo (arts. 88.8 y 90 Ley 4/2021)

Quién actúa y quién decide
Valora la Entidad Pública de la Junta, a la que se eleva el expediente con informe motivado

Qué se hace con el menor
Tres salidas posibles: iniciar el desamparo, medida cautelar de separación o intervención y tratamiento específico en el medio (art. 91.1)

Plazos que abren o cierran la vía
Veinte días para valorar (art. 91.1). Si no procede el desamparo, se comunica al órgano colegiado, a los servicios sociales proponentes y al Ministerio Fiscal

Desamparo

Definición y norma
Privación de la necesaria asistencia moral o material por incumplimiento o ejercicio inadecuado de los deberes de protección (art. 18.2 LO 1/1996 y art. 172 del Código Civil)

Quién actúa y quién decide
La Administración de la Junta de Andalucía asume la tutela; resuelve el órgano colegiado en materia de protección de menores (art. 94.1 y 95.4)

Qué se hace con el menor
Medida de protección: acogimiento familiar o, en su defecto, residencial (art. 92.1)

Plazos que abren o cierran la vía
Informe diagnóstico preceptivo y resolución en un plazo máximo de tres meses (arts. 95.2 y 95.6); la pobreza no se tiene en cuenta para valorarlo (art. 18.2 LO 1/1996)

399 Cada supuesto, en su nivel de gravedad E024

Cada supuesto, en su nivel de gravedad

Ítems (autoevaluación):

Padres que no colaboran en el proyecto que firmaron
Situación sin clarificar tras tres meses de atención inmediata
Menor privado de la necesaria asistencia moral o material
Madre desaparecida durante semanas sin adulto de referencia en el domicilio
Evolución negativa del programa de intervención y obstrucción a su desarrollo
Falta de atención que causa un perjuicio leve y puede persistir
Guarda de hecho que sí presta la adecuada atención (no se declara desamparo)
Negligencia en el cuidado y falta de seguimiento médico

400 De la valoración a la medida

ESQUEMA 01 DE 01

La gravedad crece y cambia la consecuencia jurídica

Valórame, art. 81.c) y arts. 87 a 95 de la Ley 4/2021

Riesgo
Intervención en el medio: proyecto de intervención familiar y, si procede, proyecto de tratamiento interdisciplinar del ETF

Declaración de situación de riesgo
Órgano colegiado de la Entidad Local: plan de intervención familiar de 12 meses más 6 de prórroga

Urgencia
Propuesta directa de separación a la Entidad Pública, con conocimiento del órgano colegiado y del Ministerio Fiscal

Valoración de la Entidad Pública
20 días: desamparo, medida cautelar de separación o tratamiento específico en el medio

Desamparo
Tutela administrativa por resolución de órgano colegiado, con informe diagnóstico y plazo máximo de tres meses

Cese
Cumplidos los objetivos, informe y resolución de cese; en el desamparo, por las causas del Código Civil

La valoración con el instrumento no declara: sostiene la propuesta técnica. Quien declara es el órgano colegiado de la Entidad Local o el de protección de menores.

401 Los plazos que se confunden

12 meses, prorrogables por 6 más (art. 88.7)	Plan de intervención familiar, en situación de riesgo
20 días (art. 91.1)	Valoración de la desprotección por la Entidad Pública
7 días naturales (art. 93.1)	Formalización de la guarda provisional por resolución

20 días naturales (art. 93.4)	Diligencias de identificación durante la guarda provisional
Atención inmediata sin poder clarificar la situación	3 meses para iniciar el procedimiento de desamparo (art. 92.3)
3 meses (art. 95.6)	Resolución del procedimiento de desamparo
Cese de la declaración de situación de riesgo	Por mayoría de edad, traslado de municipio, cumplimiento de objetivos, resolución de desamparo o guarda, o transcurso del plazo máximo con su prórroga (art. 89.1)

402 El articulado del tema, punto por punto

Art. 81.c) de la Ley 4/2021
para la valoración y toma de decisiones respecto a los menores se aplicarán los instrumentos técnicos validados al efecto, y se promoverán mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia entre todas las intervenciones. Es la base del Valórame.

Art. 88.4
la Junta pondrá a disposición de las Entidades Locales un protocolo de detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo que garantice la unidad de criterio en todo el territorio.

Art. 87.1 y 87.2
el objeto de la actuación protectora en el riesgo es disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección, para que el menor continúe en su entorno familiar; la valoración e intervención corresponden a los servicios sociales de la Entidad Local.

Art. 87.3
los indicadores de riesgo son los del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996.

Art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996
definición de situación de riesgo, con la nota de que el menor no tiene que ser separado de su entorno familiar.

Art. 17.5 de la Ley Orgánica 1/1996
la omisión de la colaboración de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores dará lugar a la declaración de la situación de riesgo.

Art. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996
definición de desamparo conforme al artículo 172 del Código Civil, con dos límites expresos: la pobreza no se tiene en cuenta y no se separa por razón de discapacidad.

Art. 90
actuaciones de urgencia, con propuesta directa de separación a la Entidad Pública.

Art. 91.1
valoración de la Entidad Pública en veinte días, con tres salidas posibles.

Art. 92.1 y 92.3
atención inmediata y plazo de tres meses para iniciar el desamparo si la situación no se clarifica.

Art. 93
guarda provisional, con siete días naturales para formalizarla y veinte para las diligencias de identificación.

Art. 94
tutela de la Junta en el desamparo y excepción de la guarda de hecho adecuadamente atendida.

Art. 95
procedimiento de desamparo, informe diagnóstico preceptivo, resolución por órgano colegiado y plazo máximo de tres meses.

403 El literal del desamparo

artículo 18.2 de la ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, se considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo.

404 Glosario del tema

VALÓRAME
instrumento de la Junta de Andalucía para valorar la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y la adolescencia, dentro del mandato del artículo 81.c) de la Ley 4/2021 de aplicar instrumentos técnicos validados.

SITUACIÓN DE RIESGO
perjuicio en el desarrollo del menor que no alcanza la entidad, intensidad o persistencia del desamparo, y que se responde con intervención en el propio medio familiar (art. 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996).

DESPROTECCIÓN
término con el que la ley andaluza designa la situación que valora la Entidad Pública cuando el caso se le eleva, y que puede desembocar en desamparo, en medida cautelar de separación o en tratamiento específico en el medio (arts. 91.1, 92.1 y 95.1 de la Ley 4/2021).

DESAMPARO
situación en la que el menor queda privado de la necesaria asistencia moral o material, con asunción de la tutela por la Administración de la Junta de Andalucía (art. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y art. 94 de la Ley 4/2021).

GUARDA PROVISIONAL

asunción temporal de la guarda por la Entidad Pública, que se formaliza por resolución en siete días naturales y se acompaña de diligencias de identificación en veinte días (art. 93 de la Ley 4/2021).

GUARDA DE HECHO

cuidado del menor ejercido de hecho por una persona distinta de los progenitores o tutores; no se declara desamparo si se constata atención adecuada y no concurren circunstancias que exijan medidas de protección (art. 94.3 de la Ley 4/2021).

405 Repaso rápido del tema E025

término 1/6

¿Qué artículo obliga a usar instrumentos técnicos validados?

término 2/6

¿Qué garantiza el protocolo de detección, valoración e intervención del artículo 88.4?

término 3/6

¿Cuál es la diferencia esencial entre riesgo y desamparo?

término 4/6

¿Basta la pobreza para declarar el desamparo?

término 5/6

¿Qué pasa si la familia no colabora con el proyecto?

término 6/6

¿Y si el menor está cuidado de hecho por un tercero?

406 Qué hacer con este tema

qué hacer con este tema

- ☑ Ante un supuesto práctico, ordena los hechos por intensidad y persistencia antes de buscar la etiqueta: riesgo se trabaja en casa, desamparo se declara y separa.
- ☑ Aprende a citar el Valórame por su función, no por su contenido: instrumento técnico de valoración de la gravedad, al servicio del artículo 81.c) y de la unidad de criterio del artículo 88.4.
- ☑ Fija los tres plazos que más se cruzan: veinte días de valoración de la Entidad Pública, siete días naturales para formalizar la guarda provisional y tres meses para resolver el desamparo.
- ☑ Recuerda los dos límites que la ley pone por escrito: la pobreza no funda el desamparo y la discapacidad no justifica la separación.

407 La exclusión social no es solo falta de dinero

La exclusión social es el proceso por el que una persona o un grupo queda fuera de los espacios donde se reparten las oportunidades de una sociedad: el empleo, la vivienda, la educación, la salud, las redes familiares y vecinales y la participación. Se llama proceso porque avanza, se encadena y se refuerza; y se llama multifactorial porque ninguna de esas dimensiones explica por sí sola el resultado. La renta es una dimensión, no el fenómeno entero.

De ahí sale la consecuencia práctica que ordena toda la intervención social: si la exclusión se mide solo con el nivel de ingresos, la respuesta se agota en una prestación económica; si se entiende como un proceso multidimensional, la respuesta tiene que ser un itinerario con acompañamiento, apoyo en el empleo, la vivienda, la salud y el entorno familiar. Rocío, educadora social, lo comprueba en cada caso: dos personas con la misma nómina no comparten necesidad.
Por ejemplo, una persona con contrato temporal, sin red familiar y con una enfermedad crónica puede acumular desventaja aunque su renta supere el umbral de pobreza.

En España, la lucha contra la exclusión no se organiza con una administración nueva, sino coordinando sistemas que ya existen: los servicios sociales, el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda y las prestaciones de garantía de ingresos. Cada uno interviene sobre una dimensión, y el sistema de servicios sociales es el que valora la situación, ordena el caso y sostiene el itinerario.

La exclusión tiene, además, una dimensión territorial que en Andalucía es central: cuando los factores de desventaja se concentran en un barrio concreto, el propio territorio pasa a ser un factor de exclusión. De ahí nacen las estrategias de intervención en zonas desfavorecidas, que no sustituyen a las políticas sectoriales: actúan sobre el contexto para que esas políticas lleguen mejor.

408 El marco español de la inclusión: sistemas que se coordinan

El punto de partida constitucional está en el artículo 9.2 de la Constitución: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La inclusión social es ese mandato llevado a la práctica.

El marco de la intervención se compone de tres piezas que conviene no mezclar. La primera es la garantía de ingresos: las prestaciones económicas que aseguran un suelo de recursos. La segunda es el sistema de servicios sociales, que valora la situación de necesidad y acompaña el caso. La tercera es la cooperación entre administraciones y con las entidades de iniciativa social, que es quien ejecuta buena parte de los itinerarios.

La cuarta pieza es la financiación. Las políticas de inclusión y los itinerarios de inserción sociolaboral se sostienen con fondos europeos —con el Fondo Social Europeo como referencia en el período de programación que documenta la ERACIS— junto con fondos autonómicos y locales. Evaristo, técnico de un plan local de empleo, lo resume así: sin la cofinanciación europea, la mitad de los itinerarios de su barrio no existirían. Por ejemplo, el itinerario de una persona sin ingresos mezcla una prestación de la Seguridad Social, una ayuda económica de la comunidad autónoma y el trabajo de un equipo de servicios sociales.

Las decisiones de principio y de prioridad, y las prestaciones que se reconocen, son cuestiones de la ley y de la planificación: la intervención social concreta que se financia con fondos públicos se documenta, se gradúa y se evalúa, y su regulación no es un expediente ocurrido al profesional. Confundir el itinerario con un trámite administrativo común es el error más repetido en este tema.

409 Ojo: exclusión social y pobreza no son equivalentes

contraste clave

La pobreza es una situación medida por la renta; la exclusión social es un proceso multifactorial en el que la renta es solo una dimensión más.

la clave para no fallar

410 Un caso: de la urgencia al itinerario

Amin, de 34 años, llega derivado a los servicios sociales comunitarios de su ayuntamiento después de agotar la prestación por desempleo y perder la vivienda. Tiene un problema de renta, pero también tres problemas conectados: no tiene domicilio para acreditar arraigo, perdió el contacto con su red familiar y su formación no encaja con las vacantes del entorno.

La intervención no empieza por el dinero

empieza por la valoración. El profesional de referencia abre la historia social, recoge la documentación disponible, valora las dimensiones afectadas y elabora un proyecto de intervención social en el que constan los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, los plazos máximos de tramitación y ejecución y las acciones orientadas a su inclusión personal, social, educativa y laboral, tal y como exige el artículo 42.2.b) de la Ley 9/2016.

Sobre ese proyecto se articula la prestación económica de carácter garantizado orientada a la lucha contra la exclusión, que incorpora un itinerario a través de un plan de inclusión o de inserción sociolaboral (artículo 42.2.g). Al final del trimestre, el caso no se cierra por haber cobrado: se revisa el itinerario, se ajustan objetivos y se decide si procede el paso a un recurso especializado o la continuidad en el seguimiento comunitario.

411 Cómo se encadena la intervención social, paso a paso

Primero, la detección y la acogida

la persona llega al centro de servicios sociales comunitarios por demanda propia, por derivación de otro sistema o por los servicios sociales de urgencia. La acogida no exige expediente previo: se atiende la situación y se abre el caso.

Segundo, la valoración
se recogen las dimensiones afectadas —empleo, vivienda, salud, educación, red de apoyo— y se documentan en la historia social, que es única, está vinculada a la tarjeta social y se abre en el ámbito comunitario.

Tercero, el proyecto de intervención social
con la valoración hecha, el profesional de referencia fija objetivos alcanzables, medios disponibles, plazos máximos de tramitación y ejecución y las acciones de inclusión personal, social, educativa y laboral que correspondan.

Cuarto, el itinerario con su prestación
cuando la situación encaja, se reconoce la prestación económica específica y directa contra la exclusión, que incorpora un plan de inclusión o de inserción sociolaboral. El itinerario es la parte del plan que trabaja la dimensión laboral y formativa.

Quinto, el seguimiento y la evaluación
el proyecto se revisa con la persona, se reajustan objetivos y se decide la continuidad, la derivación al nivel especializado o el cierre del caso por consecución de objetivos. Ni la prestación ni el itinerario se dan por terminados sin esta última fase. Por ejemplo, en la acogida se pregunta por la vivienda antes que por la renta: si la persona duerme en la calle, el itinerario no puede empezar por un curso de formación.

412 Ojo: el respaldo del itinerario no está en el procedimiento común

contraste clave

El itinerario de inclusión de la ERACIS se respalda en las prestaciones garantizadas de la Ley 9/2016 (artículo 42.2.g) y en la concertación con el tercer sector, no en el procedimiento administrativo común.

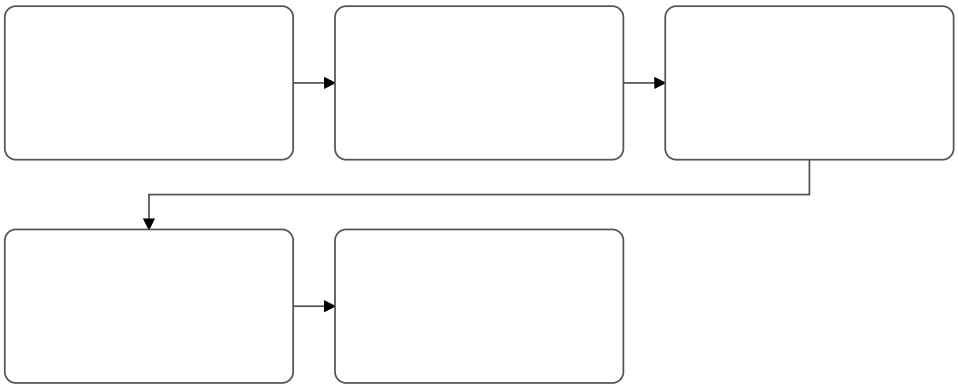
la clave para no fallar

413 De la necesidad a la respuesta, en un mapa

ESQUEMA T24-ESQUEMA-CADENA DE 01

La cadena de la intervención social

Cada eslabón deja un documento y ninguno se salta



El itinerario de inclusión sociolaboral se apoya en la prestación garantizada del artículo 42.2.g) de la Ley 9/2016; la valoración y el proyecto de intervención social son instrumentos técnicos del caso.

414 Qué son las líneas de actuación sectoriales

Una línea de actuación sectorial es la respuesta que un sistema concreto —empleo, educación, salud, vivienda, servicios sociales— da a una dimensión de la exclusión. No es un programa nuevo ni un plan paralelo: es la parte de cada política sectorial que se orienta a las personas y los territorios en situación de exclusión.

Su lógica es la de la intervención integral

si el caso de Amin necesita empleo, vivienda y salud, la intervención no puede consistir en acumular servicios sin orden. Las líneas sectoriales se coordinan alrededor de un diagnóstico común y de unos objetivos compartidos, y ahí es donde el sistema de servicios sociales actúa como puerta de entrada y como articulador del caso.

La ERACIS es el ejemplo andaluz de esa arquitectura. Se estructura en cuatro ejes, cincuenta y cuatro objetivos operativos y ciento veintinueve medidas, y su acuerdo de aprobación explica con precisión para qué sirve: intervenir de forma transversal y coordinada en estos territorios aunando esfuerzos de los distintos sistemas de protección social —educación, salud, vivienda, empleo y servicios sociales— para mejorar la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados.

Esa fórmula no sustituye a las políticas sectoriales

las ordena en el territorio. Es la diferencia entre sumar actuaciones sueltas sobre un barrio y ejecutar una estrategia que reparte responsabilidades entre las consejerías y las entidades que tienen que mover cada palanca.

415 Los cuatro ejes de la ERACIS

El eje 1, desarrollo económico y comunitario sostenible, trabaja la dimensión de empleo y economía local: empleabilidad de las personas residentes en las zonas, apoyo a la actividad económica y al comercio local, y fomento de empresas de inserción y de la responsabilidad social.

El eje 2, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, agrupa la intervención de los sistemas de protección: garantía de ingresos y cobertura de necesidades básicas, educación, salud, servicios sociales y atención a la familia. Es el eje donde se cruzan los servicios sociales comunitarios con el resto de sistemas.

El eje 3, mejora del hábitat y la convivencia, actúa sobre el soporte físico y la vida del barrio: vivienda, infravivienda y chabolismo, espacios públicos, accesibilidad y convivencia vecinal.

El eje 4, trabajo en red e innovación en la intervención social comunitaria, ordena el cómo: participación de la ciudadanía y de las entidades, coordinación institucional, evaluación y aprendizaje. Ninguna de las medidas de los otros ejes se sostiene sin esta capa de gobernanza.

Cada eje se despliega en objetivos operativos y medidas con agentes responsables y agentes implicados, y esas medidas son las que después se concretan en los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas. El itinerario de una persona concreta es la punta del sistema: debajo hay un diagnóstico, un objetivo operativo y una medida con responsables identificados.

416 Un caso: tres líneas sobre el mismo barrio

En una zona desfavorecida de un municipio andaluz, el diagnóstico local detecta tres problemas encadenados: un 22 % de absentismo escolar en el instituto del barrio, viviendas con humedad y sin ascensor donde viven personas mayores, y una tasa de paro juvenil que triplica la media del municipio. Son tres sistemas distintos y una sola realidad.

La respuesta sectorial no consiste en que un solo equipo lo arregle todo. La línea educativa trabaja el acceso y el mantenimiento en el sistema educativo y la prevención del abandono; la línea de vivienda y hábitat interviene sobre la infravivienda y la accesibilidad; la línea de empleo activa la formación y la intermediación con las empresas del entorno. Cada una tiene su consejería responsable y sus indicadores.

El papel que sostiene la integralidad es el de los servicios sociales comunitarios: valora la situación de cada familia, elabora el proyecto de intervención social y decide qué línea entra primero y con qué intensidad. Itinerario y territorio se cruzan aquí: la medida sectorial se aplica sobre una zona, y el itinerario se aplica sobre una persona que vive en esa zona. Por ejemplo, si el diagnóstico detecta abandono escolar, la línea educativa pone el refuerzo, la de empleo trabaja con las familias y la de vivienda corrige el hacinamiento que lo agrava.

417 Cómo se convierte un diagnóstico en medidas

Primero, el diagnóstico
se delimita la zona, se recogen los indicadores que la caracterizan —empleo, renta, educación, vivienda, salud— y se identifica qué factores se concentran en ese territorio.

Segundo, los objetivos operativos
el diagnóstico se traduce en objetivos concretos por eje, con la fórmula que usa la propia estrategia —incrementar la empleabilidad de las personas residentes, mejorar la cobertura de necesidades básicas, reducir la infravivienda—. Cada objetivo lleva código y responsable.

Tercero, las medidas
cada objetivo operativo se concreta en medidas con agentes responsables y agentes implicados, de forma que la actuación no queda en un enunciado sino en una obligación asignada a una administración o entidad determinada.

Cuarto, el plan local
el conjunto se recoge en el plan local de intervención en zonas desfavorecidas, que ordena el calendario, los recursos y las entidades que intervienen en ese municipio.

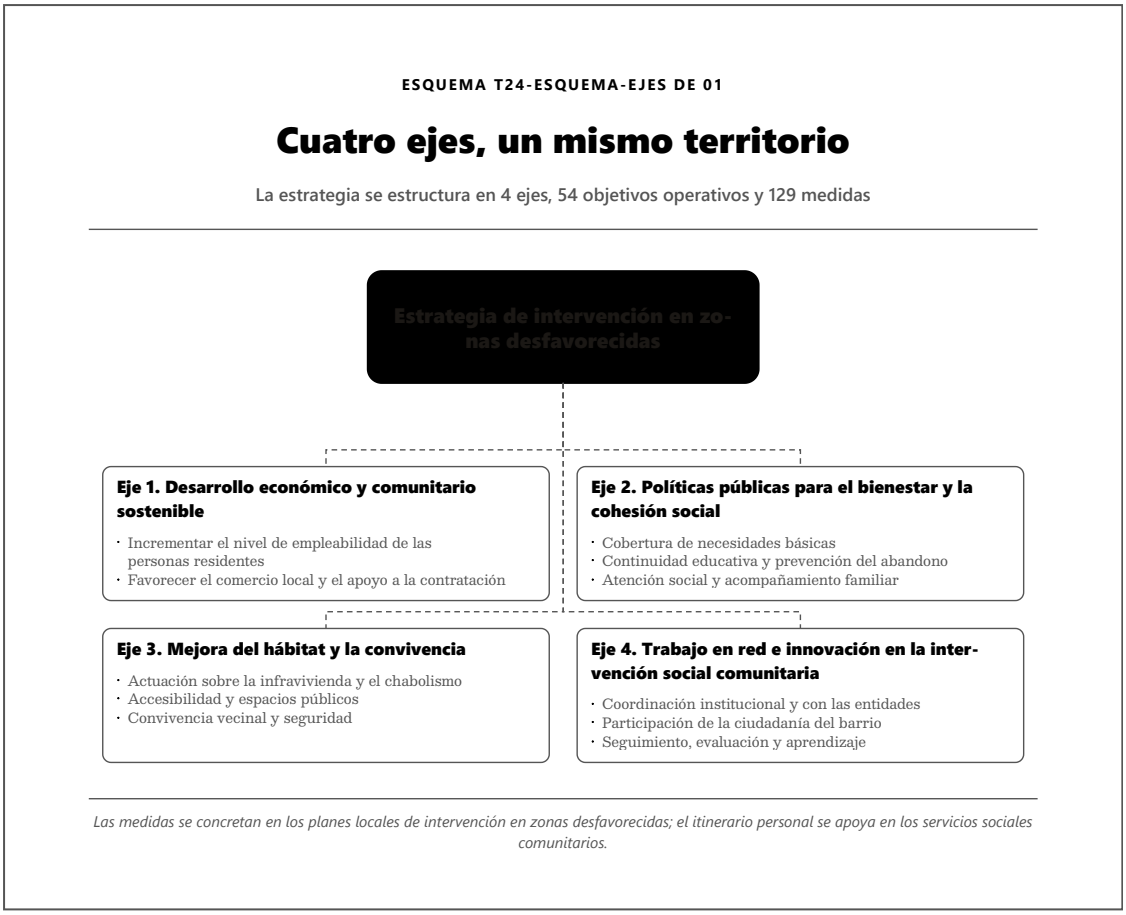
Quinto, la ejecución y la evaluación
se ejecutan las medidas, se atienden los itinerarios personales y se mide el avance con indicadores de seguimiento. La estrategia se evalúa; el plan local se corrige; la medida que no produce efecto se sustituye.

418 Política sectorial frente a línea de actuación de la estrategia

	política sectorial ordinaria	línea de actuación de la estrategia
A quién se dirige	Al conjunto de la población con derecho a la prestación o al servicio	A las personas y los territorios en situación o riesgo de exclusión
Quién responde	La consejería o el departamento competente por la materia	El agente responsable que la medida identifica, con los agentes implicados
Qué aporta	El servicio o la prestación en su diseño general, con sus propios requisitos	Una actuación priorizada sobre una dimensión concreta de la exclusión
Cómo se mide	Indicadores de cobertura y de gestión del sistema	Indicadores de la estrategia y del plan local, con seguimiento periódico
Qué pasa si falla	El sistema sigue funcionando con la misma cobertura general	Se revisa la medida y se reasigna: la prioridad del territorio no se abandona

419 Los cuatro ejes de la estrategia, en un mapa

ESQUEMA T24-ESQUEMA-EJES DE 01



420 Líneas dirigidas a grupos de personas especialmente vulnerables

Las líneas dirigidas a grupos trabajan sobre las personas en las que la exclusión se acumula: personas sin hogar, personas con discapacidad, personas mayores y personas en situación de dependencia, personas inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género, población gitana, personas con problemas de adicción y personas reclusas o exreclusas. Son las que la propia estrategia identifica al describir el mapa de necesidades de los barrios donde interviene.

El criterio que hay que retener es que no se trata de un catálogo cerrado de beneficiarios, sino de grupos donde concurren varias dimensiones a la vez. Cumplir el requisito de una ayuda no resuelve el caso: Belén, educadora social, ha acompañado a una mujer que reunía violencia de género, sin empleo y sin vivienda estable, y su itinerario tuvo que activar tres líneas distintas en el mismo trimestre.

Estas líneas tienen además una exigencia de enfoque

la intervención se ajusta a la realidad del grupo y evita el etiquetado que cronifica la situación. La población gitana es el ejemplo que más se repite en la práctica: las líneas de escolarización, empleo y erradicación del chabolismo se diseñan con objetivos medibles y con la comunidad dentro del diseño, no sobre ella. Por ejemplo, un programa dirigido a personas sin hogar no se limita a dar alojamiento: incorpora salud, tramitación de documentación y empleo, porque las tres dimensiones se sostienen entre sí.

421 Líneas orientadas a zonas socialmente excluidas

El enfoque territorial parte de un hecho comprobado

la desventaja se concentra. Cuando la población con menos renta, menos empleo y peor hábitat vive en un mismo barrio, la zona pasa a ser un factor añadido de exclusión, y las políticas que funcionan persona a persona rinden menos si el entorno no cambia.

La delimitación es parte del método, no un detalle burocrático: la estrategia andaluza seleccionó 99 zonas desfavorecidas repartidas en 65 municipios —el 8,4 % de los municipios de la comunidad—, donde reside alrededor del 11 % de la población andaluza, y su acuerdo de aprobación fija que el ámbito de actuación son esas 99 zonas identificadas. La estrategia trabaja con la unidad territorial delimitada y con indicadores que permiten comparar zonas.

La intervención en la zona tiene tres capas que conviene distinguir. La primera es comunitaria: se trabaja con el barrio, sus entidades y su vecindario. La segunda es municipal: el ayuntamiento articula el plan local y los servicios sociales comunitarios sostienen el caso. La tercera es autonómica: las consejerías responsables ejecutan las medidas sectoriales y financian, con fondos europeos y autonómicos, los itinerarios. Piensa en un plan de zona que solo ejecuta obras: si no activa itinerarios personales, la desventaja sigue donde estaba cuando la obra termina.

Y una regla de honestidad que aparece en la propia estrategia: no todo barrio con problemas entra en la prioridad. Las áreas que no alcanzan los índices de priorización se desarrollan igualmente conforme a lo previsto en la Ley 9/2016, porque la prioridad territorial no crea derechos distintos para quien vive fuera de las zonas seleccionadas.

422 Un caso: un itinerario dentro de una zona priorizada

Una familia de un barrio incluido en el mapa de zonas desfavorecidas: el padre con un contrato temporal que no cubre el mes, la madre sin empleo desde hace dos años y un hijo de 16 que ha dejado de ir a clase. Los tres tienen un mismo código postal y tres problemas que corresponden a tres líneas distintas.

El equipo comunitario no envía tres escritos a tres administraciones y espera. Valora la situación, abre la historia social, elabora el proyecto de intervención social de la unidad de convivencia y activa coordinadamente: la línea educativa recupera la plaza y el apoyo escolar del menor, la línea de empleo incorpora a la madre a un itinerario de inserción sociolaboral con formación en un sector con demanda, y la línea de garantía de ingresos cubre la necesidad básica mientras el itinerario avanza.

Lo que hace posible esa coordinación no es la voluntad individual del profesional, sino la estructura: el plan local ordena quién hace qué en esa zona y con qué financiación, y los servicios sociales comunitarios son la puerta de entrada del sistema. Cuando falta el plan, el mismo caso se convierte en tres expedientes que no se hablan.

423 Cómo se construye y se ejecuta un plan local

Primero, la delimitación y el diagnóstico de la zona

se fija el ámbito, se recogen los indicadores de exclusión y se determina cuál es la situación de partida con datos comparables.

Segundo, la participación

se contrasta el diagnóstico con las entidades del tercer sector, las asociaciones vecinales y las administraciones presentes en el territorio, para que las medidas respondan a necesidades identificadas y no a una plantilla general.

Tercero, la programación de las medidas

se seleccionan las medidas de la estrategia que se van a ejecutar en esa zona, con su objetivo operativo, su agente responsable y su calendario.

Cuarto, la financiación y la concertación

se aseguran los fondos —europeos, autonómicos y locales— y, cuando la ejecución se concierta con entidades de iniciativa social, se exige la acreditación administrativa que la Ley 9/2016 requiere para concertar plazas o servicios con la administración de servicios sociales.

Quinto, la ejecución y el seguimiento

se atienden los itinerarios personales desde los servicios sociales comunitarios, se reúne el equipo de la zona, se miden los indicadores y se rinde cuentas de lo ejecutado. El plan local es un documento vivo: se revisa con los datos del seguimiento.

424 Términos que hay que poder definir

EXCLUSIÓN SOCIAL

proceso multidimensional por el que una persona o un grupo queda fuera del acceso a los bienes, servicios y relaciones que permiten la participación plena en la sociedad; la renta es una dimensión, no el fenómeno entero.

ERACIS

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de agosto de 2018 y estructurada en 4 ejes, 54 objetivos operativos y 129 medidas.

ZONA DESFAVORECIDA

ámbito territorial delimitado por la concentración de indicadores de desventaja, donde la propia zona actúa como factor de exclusión; la estrategia andaluza identificó 99 zonas en 65 municipios.

LÍNEA DE ACTUACIÓN SECTORIAL

actuación de un sistema concreto —empleo, educación, salud, vivienda, servicios sociales— orientada a una dimensión de la exclusión dentro de la estrategia.

ITINERARIO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

plan personalizado que acompaña a la persona en su incorporación social y laboral; en la Ley 9/2016 forma parte de la prestación económica garantizada contra la exclusión.

PLAN LOCAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS

instrumento que ordena en un municipio las medidas de la estrategia, sus responsables, su calendario y su financiación.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

instrumento técnico que fija los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, los plazos máximos de tramitación y ejecución y las acciones de inclusión personal, social, educativa y laboral.

ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVA

requisito de las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la administración de servicios sociales, otorgado y renovado por la consejería competente.

425 Lo que no se puede olvidar del tema

lo que no se puede olvidar del tema

- ☑ La exclusión social es un proceso multifactorial: la renta es una dimensión y la respuesta pública combina garantía de ingresos con itinerario de inclusión.
- ☑ La intervención social se encadena en cinco pasos: detección y acogida, valoración en la historia social, proyecto de intervención social, prestación con itinerario y seguimiento con evaluación.
- ☑ Las líneas sectoriales no crean sistemas nuevos: ordenan las políticas de empleo, educación, salud, vivienda y servicios sociales sobre un territorio y un caso concretos.
- ☑ El enfoque territorial actúa sobre zonas delimitadas por la concentración de desventaja, con 99 zonas identificadas en Andalucía, y el enfoque de grupos actúa sobre las personas donde la exclusión se acumula.
- ☑ El respaldo del itinerario de inclusión está en la prestación garantizada del artículo 42.2.g) de la Ley 9/2016 y en la concertación acreditada con el tercer sector, no en el procedimiento administrativo común.
- ☑ Los planes locales convierten las medidas en responsables, calendario y financiación: sin plan, la coordinación depende de la buena voluntad y el caso se fragmenta.

426 La norma que abre el tema: el objeto de la Ley Orgánica 3/2007

artículo 1.1 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

> Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular me-

> diante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

427 Sexo, género, roles, estereotipos: cuatro conceptos que el examen mezcla

El sexo es el dato biológico; el género es la construcción social que asigna a mujeres y hombres papeles, expectativas y valoraciones distintas. No son sinónimos y la diferencia tiene consecuencia jurídica: una norma puede estar escrita en términos neutros y producir, por su efecto, un reparto distinto por sexo.

La desigualdad es el hecho social, el reparto distinto de tiempo, renta, cuidado y poder. La discriminación es el trato desfavorable y prohibido por la ley. Hay desigualdad sin discriminación directa, y ese es exactamente el hueco que el examen esconde detrás de una práctica aparentemente neutra.

El rol de género es el conjunto de conductas que la sociedad espera de alguien por ser mujer u hombre: quien cuida, quien concilia, quien ocupa el puesto de responsabilidad. El estereotipo es la creencia generalizada que sostiene ese rol. El rol se ve en lo que se hace; el estereotipo, en lo que se piensa, se dice o se publica.

La acción positiva es una medida específica en favor de las mujeres para corregir una desigualdad de hecho que ya existe, aplicable mientras subsista esa situación y sujeta a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No es un trato de favor permanente ni una inversión de la desigualdad: nace de una situación constatada y desaparece con ella.

Tres parejas que el temario maneja y el test confunde: sexo frente a género, rol frente a estereotipo, desigualdad frente a discriminación. En las tres, el primer término se observa y el segundo se decide, se cree o se prohíbe.

428 Un caso para fijarlo: los talleres del centro cívico

Un centro cívico de Utrera programa sus talleres de manualidades los martes por la mañana y los de fútbol sala los viernes por la tarde. La programación no menciona a nadie por razón de sexo y, sin embargo, Rocío, educadora social del centro, comprueba en el registro de inscripciones que los martes se llenan de mujeres y los viernes, de chicos jóvenes: la franja horaria y el contenido están haciendo la selección antes de que nadie elija.

El caso enseña la diferencia entre mirar la norma y mirar el resultado. Un taller abierto a todo el mundo puede terminar con un público de un solo sexo; la pregunta del examen entonces no es si el taller discrimina en su texto, sino si su diseño pone a un sexo en desventaja particular sin justificación objetiva y proporcionada.

El estereotipo trabaja por debajo

las manualidades se leen como cosa de mujeres y el deporte de competición como cosa de chicos. Rocío no discute el taller: cambia horarios, reparte contenidos y vuelve a medir la inscripción. Eso es intervenir sobre la práctica, no culpar a quien elige.

429 Rol de género y estereotipo: qué los distingue

	rol de género	estereotipo
Qué es	La conducta que la sociedad espera y tolera de cada sexo	La creencia generalizada sobre cómo es cada sexo
De dónde viene	Del reparto histórico del trabajo, del cuidado y de la autoridad	De la repetición del rol y de su transmisión cultural
Cómo se detecta	Se observa en los hechos: quién cuida, quién concilia, quién ocupa qué puesto y en qué horario	Se detecta en el lenguaje, la publicidad, el material didáctico y los formularios
Cómo se corrige	Cambiando condiciones: horarios, acceso, corresponsabilidad y criterios de selección	Desmontándolo con datos, lenguaje inclusivo y revisión de contenidos e imágenes

430 Discriminación directa e indirecta: las dos definiciones legales

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007 define la discriminación directa por razón de sexo como la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. El tiempo verbal importa: no hace falta sufrir el trato, basta estar en la situación de poder sufrirlo.

El artículo 3.1 de la Ley 12/2007 de Andalucía repite la definición con una variante de redacción útil para distinguirlas en un test: habla de otra persona en situación equiparable. En las dos normas el criterio es comparativo, el trato menos favorable frente a una persona comparable, y en ninguna se pregunta por la intención de quien decide.

El artículo 6.2 define la discriminación indirecta por razón de sexo como la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

El apartado 3 cierra el círculo

en cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. Quien ordena discriminar discrimina, aunque después nadie ejecute la orden.

Resumen operativo para el supuesto práctico

directa es tratar peor a una persona por su sexo; indirecta es tratar igual a todos con una regla que deja a un sexo en peor posición; y la orden de discriminar es discriminación por sí misma.

431 Ojo: la discriminación indirecta no exige intención

contraste clave

Confunden la discriminación indirecta con una discriminación sin querer y concluyen que, si nadie tuvo intención de discriminar, no hay discriminación. La ley no pregunta por la intención: pregunta por el resultado. Una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros que ponen a un sexo en desventaja particular son discriminación indirecta aunque se hayan adoptado de buena fe.

---

la clave para no fallar

El único camino de escape que la norma admite es la justificación objetiva: finalidad legítima y medios necesarios y adecuados. Sin esa justificación, el resultado desfavorable basta, y la carga de justificar recae sobre quien aplica la medida.

432 La discriminación salarial: dónde la sitúa la ley

El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 extiende el principio al empleo privado y al público y nombra expresamente las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido. La retribución es, por tanto, una condición de trabajo más: una diferencia salarial sin justificación objetiva es discriminación por razón de sexo.

La Ley 12/2007 lo recoge en dos sitios. Entre los principios generales de actuación, al exigir medidas que aseguren la igualdad en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, la igualdad salarial y las condiciones de trabajo. Y entre los criterios de actuación estatales, donde el artículo 14.2 de la Ley Orgánica ordena integrar el principio en el conjunto de las políticas para eliminar las diferencias retributivas.

La lectura fácil que hay que evitar

la discriminación salarial no exige que dos personas hagan exactamente el mismo trabajo. Basta un trabajo de igual valor retribuido por debajo, y discutir ese igual valor exige mirar las funciones, no solo el nombre del puesto.

Y no toda diferencia es discriminación

el complemento por antigüedad, por turnicidad, por nocturnidad o por productividad puede explicar la brecha si su criterio es objetivo, está escrito y se aplica igual a los dos sexos. Lo que la ley prohíbe es el criterio que no responde a una necesidad real del puesto.

433 Dos supuestos para distinguir directa, indirecta y salarial

La convocatoria de una bolsa de empleo municipal puntúa con diez puntos la disponibilidad para trabajar los sábados y con dos el cuidado acreditado de personas dependientes. Ninguna de las dos reglas menciona el sexo. Rocío, que prepara la propuesta técnica, mira los datos del registro: de las setenta y cuatro personas inscritas, sesenta y una son mujeres, y entre quienes pueden trabajar los sábados sin coste de cuidado hay nueve. La regla aparentemente neutra estaba ordenando la lista final por sexo.

El caso no se arregla quitando el punto por cuidado, porque eso penalizaría a quien cuida. Se arregla comprobando si el criterio responde a una necesidad real del puesto y si existe otra forma de cubrirla. Esa es la justificación objetiva que el artículo 6.2 exige y que el examen pregunta.

Segundo supuesto, la misma lógica al revés

un centro de menores convoca una plaza de educador para el turno de noche y exige que la persona sea mujer, por el perfil de las menores acogidas. Una exigencia por sexo solo es admisible cuando la característica relacionada con el sexo es un requisito profesional esencial y determinante, el objetivo es legítimo y el requisito proporcionado. Fuera de ahí es discriminación directa, aunque se pretenda proteger.

Tercer supuesto, la parte retributiva

dos educadoras de un mismo servicio cobran menos que sus compañeros por el complemento de disponibilidad, porque son ellas quienes han pedido reducción de jornada para el cuidado. La reducción de jornada no puede rebajar la retribución en la parte que no depende de la jornada efectiva. Esa es la discriminación que el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 alcanza al incluir las condiciones retributivas.

434 Indemnidad, nulidad y prueba: los tres cierres del sistema

El artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007 protege a quien denuncia: también se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Es la indemnidad frente a represalias.

El artículo 10 añade la consecuencia jurídica

los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto, y dan lugar a un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas, además de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones.

El artículo 13 mueve la carga de la prueba y es la regla que más se pregunta en un supuesto práctico: en los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. No se aplica a los procesos penales.

El artículo 12 completa el cuadro

cualquier persona puede recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se produjo la discriminación; y la persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.

435 Cómo se analiza una discriminación indirecta, paso a paso

01

Delimita la práctica

Identifica la disposición, el criterio o la práctica concreta que se aplica: un baremo, un horario, un requisito de disponibilidad o un sistema de acceso. Sin práctica identificada no hay análisis posible.

02 **Comprueba que es aparentemente neutra**

Verifica que ni su texto ni su enunciado mencionan el sexo. Si lo mencionan, ya no estamos ante una práctica neutra, sino ante una posible discriminación directa.

03 **Compara los resultados por sexo**

Mide a quién deja dentro y a quién deja fuera, con los datos separados por sexo. Aquí es donde una regla igual para todos revela su efecto desigual.

04 **Exige la justificación objetiva**

Comprueba si la práctica responde a una finalidad legítima y si los medios son necesarios y adecuados, o si existe otra forma de alcanzar el mismo objetivo sin el efecto desfavorable.

05 **Corrige y vuelve a medir**

Sustituye el criterio por otro que mantenga la finalidad sin la desventaja, y deja por escrito los indicadores con los que se comprobará el resultado.

436 Acoso sexual y acoso por razón de sexo: dos conductas, dos definiciones

El acoso sexual se define en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007 como cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Lo que lo identifica es la naturaleza sexual del comportamiento.

El acoso por razón de sexo es otra cosa, y el artículo 7.2 lo dice con precisión: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Aquí el contenido no es sexual: el móvil es el sexo de la persona y el efecto es un entorno hostil.

El apartado 3 cierra la calificación

se consideran en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y el apartado 4 añade una figura que el test pregunta suelta: el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo.

La Ley 12/2007 tiene sus propias definiciones en el artículo 3 y añade dos matices: el acoso se produce cualquiera que sea el ámbito en el que tenga lugar, incluido el laboral; y la interseccionalidad es la situación de discriminación múltiple en que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad. En el mismo apartado, la norma andaluza describe el acoso sexual como el comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad.

Para un servicio de educación social, la consecuencia práctica es que el acoso no se resuelve con una conversación informal: exige protocolo, registro de la actuación, confidencialidad y garantía de que la persona que denuncia no sufre ningún trato adverso después. La ley llama a eso indemnidad y lo protege en el artículo 9.

437 Ojo: acoso sexual no es lo mismo que acoso por razón de sexo

contraste clave

El error clásico es contestar acoso sexual a cualquier conducta que tenga que ver con el sexo de la víctima. El acoso por razón de sexo no tiene contenido sexual: es el trato hostil y reiterado a causa del sexo de la persona, como las burlas sobre la maternidad, los comentarios sobre la capacidad de un sexo para un puesto o el aislamiento deliberado del grupo.

---

la clave para no fallar

Los dos son discriminatorios en todo caso, y el condicionamiento de un derecho a aceptar el acoso es discriminación por razón de sexo aunque el acto no llegue a producirse. La pregunta clave no es cómo de grave fue el hecho, sino qué lo motiva: naturaleza sexual o pertenencia a un sexo.

438 Dónde está la frontera: dos casos de acoso en un equipo educativo

Marta, educadora social en un equipo de intervención familiar, pide el cambio de turno para atender la rehabilitación de su padre y recibe en el grupo de trabajo la respuesta de que así no se puede contar con nadie, con tantos permisos, cuando otros compañeros han pedido lo mismo sin comentario alguno. No hay insinuación sexual, y sin embargo el comportamiento se produce por razón de su sexo y crea un entorno hostil: acoso por razón de sexo, no acoso sexual.

Segundo caso, para ver la otra orilla. Un responsable de centro condiciona la renovación de un contrato a que la educadora acepte quedar con él fuera del trabajo. Aunque finalmente no haya cita ni relación alguna, el condicionamiento ya es discriminación por razón de sexo: el artículo 7.4 no exige que la situación se consume.

En los dos supuestos lo que se pone en juego no es solo la conducta individual. Está en juego el protocolo del centro, la confidencialidad de la denuncia y la protección frente a represalias: si la persona que denuncia sufre después un trato adverso, ese trato es a su vez discriminación por razón de sexo por el artículo 9.

Y una precisión de legitimación que el test usa como trampa: en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la única legitimada es la persona acosada.

439 Publicidad discriminatoria y lenguaje sexista: qué prohíbe cada norma

El artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007 resuelve la publicidad discriminatoria en una línea: la publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considera publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional. La consecuencia no es una recomendación, es la calificación de ilícita con su régimen sancionador.

La conducta se imputa a quien difunde y a quien encarga la publicidad, y no solo a los medios. Por eso una campaña institucional que presenta a las mujeres únicamente como cuidadoras es, además de un mal mensaje, un supuesto de publicidad ilícita y de incumplimiento de la ley autonómica.

En Andalucía la obligación es además positiva y está escrita como deber: las Administraciones públicas garantizan un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan. El artículo 3.8 de la Ley 12/2007 define lenguaje sexista como el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo, y el artículo 9 alcanza también a las entidades instrumentales y a los colegios profesionales.

El artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007 lo lleva a los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Y entre los principios generales andaluces, el artículo 4.10 obliga a adoptar las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje y promover una imagen de mujeres y hombres fundamentada en la igualdad.

Conviene separar tres cosas que el test mezcla

la publicidad discriminatoria, que es ilícita; el lenguaje administrativo, que debe ser no sexista por mandato legal; y la imagen pública de la institución, que forma parte del mismo deber. Las tres proceden del mismo principio y ninguna es potestativa.

440 Cómo se detecta en un documento real

Rocío revisa el folleto de un programa municipal de apoyo a las familias. El texto dice los beneficiarios, la trabajadora social y, al enumerar los cuidados, la madre. Ninguna frase es ofensiva y el folleto llega a los dos sexos; pero el lenguaje nombra a las mujeres solo en el papel de cuidadoras y a los hombres solo como titulares del derecho. Ese es el uso sexista del lenguaje que la ley prohíbe: no el insulto, sino el uso discriminatorio.

La corrección se hace sobre el documento y no sobre quien lo escribió: las personas beneficiarias, el personal de trabajo social, los progenitores. Es un cambio de forma que cambia también el mensaje, porque quien lee aprende ahí qué papel puede ocupar cada cual.

Cuando el supuesto práctico pide el fundamento, la respuesta es doble y conviene darla completa: en Andalucía, el artículo 9 de la Ley 12/2007 obliga a un uso no sexista del lenguaje y a un tratamiento igualitario en contenidos e imágenes; en el ámbito estatal, el artículo 41 califica de ilícita la publicidad discriminatoria y el artículo 14.11 fija el lenguaje no sexista como criterio de actuación de los poderes públicos.

441 Igualdad de trato frente a igualdad de oportunidades

	igualdad de trato	igualdad de oportunidades
Qué garantiza	Que nadie reciba un trato menos favorable por razón de sexo	Que el punto de partida no venga condicionado por el sexo
En qué consiste	Ausencia de toda discriminación directa o indirecta, y en especial de la derivada de la maternidad, de las obligaciones familiares y del estado civil	Corrección de desigualdades de hecho: acción positiva, conciliación y corresponsabilidad
Frente a quién se exige	Frente a cualquiera: poderes públicos, empresas y particulares	Frente a los poderes públicos, que deben promover las condiciones y remover los obstáculos
Dónde está	Artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica 3/2007	Artículo 9.2 de la Constitución y artículos 11 y 14 de la Ley Orgánica 3/2007

442 Igualdad formal, igualdad real y acción positiva

La Constitución separa los dos planos en dos artículos que el test cruza a propósito. El artículo 14 declara que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: es la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación.

El artículo 9.2 añade el mandato de resultado

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

De ahí salen los tres planos que el tema debe saber nombrar. Igualdad formal: la ley es igual para todos y prohíbe el trato desigual. Igualdad material o real: el mandato del artículo 9.2 a los poderes públicos para corregir la desigualdad de hecho. Igualdad de oportunidades: que el acceso efectivo a los recursos y a los puestos no dependa del sexo. La acción positiva es el instrumento del segundo y del tercero, y el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007 invoca expresamente los artículos 9.2 y 14 como su fundamento.

El artículo 3 concreta el contenido del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Las tres últimas son las que más aparecen en los supuestos prácticos, porque no siempre se leen como discriminación por sexo.

Y el artículo 8 da la regla que hay que citar sin dudar: constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Es directa por definición: no hace falta comparar con nadie ni probar intención.

443 Ojo: la acción positiva no es discriminación inversa

contraste clave

El error es llamar discriminación a las medidas específicas en favor de las mujeres. El artículo 9.2 de la Constitución manda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y la Ley Orgánica 3/2007 desarrolla ese mandato con las acciones positivas del artículo 11: corrigen una desigualdad de hecho, no crean una nueva.

---

la clave para no fallar

Las condiciones del artículo 11, que son las que valen los puntos en un supuesto: medidas específicas en favor de las mujeres, para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido, y aplicables solo en tanto subsistan esas situaciones.

444 Transversalidad de género: la obligación en los tres sitios donde se decide

El artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007 define la transversalidad en dos líneas que conviene saber casi literales: el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, y las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

De esa redacción salen los tres sitios donde la ley coloca la obligación: las normas que se aprueban, el presupuesto con el que se financian y la actividad ordinaria de la Administración. La transversalidad no es una política de igualdad más, es un criterio que recorre todas las demás; por eso no se agota en un plan de igualdad ni en una concejalía.

Andalucía lo formula como obligación de resultado. La Ley 12/2007 ordena a los poderes públicos potenciar que la perspectiva de igualdad esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres y teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, con el fin de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

El control de esa obligación es la evaluación de impacto de género del artículo 6 andaluz: los poderes públicos la incorporan al desarrollo de sus competencias y todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporan de forma efectiva el objetivo de igualdad; en la tramitación se emite un informe de evaluación de impacto, hoy integrado en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, acompañado de indicadores y de medidas para neutralizar los impactos negativos detectados.

445 La evaluación de impacto, en un expediente real

El Ayuntamiento aprueba una orden de subvenciones para el fomento del deporte base: barema el número de licencias federadas y la antigüedad del club. El informe de evaluación de impacto de género que acompaña al expediente mira los datos por sexo y encuentra que las licencias de las chicas se concentran en modalidades con menos clubes y menos licencias absolutas; el baremo, neutro en su redacción, favorece a quien ya tiene masa social masculina.

El informe no prohíbe la orden ni cambia el importe: obliga a corregir el criterio, puntuando también la creación de equipos femeninos o la participación equilibrada, y a dejar por escrito los indicadores con los que se comprobará el resultado. Ese es el sentido de adaptar las políticas para eliminar los efectos discriminatorios.

En el examen, la evaluación de impacto se pregunta casi siempre por su ubicación y su momento: es un informe previo, dentro de la tramitación de la norma o del plan, y nunca una memoria posterior de resultados. Y en Andalucía tiene un reflejo presupuestario explícito: el enfoque de género en el presupuesto del artículo 8 de la Ley 12/2007, con indicadores incorporados a las operaciones estadísticas que permitan conocer las diferencias en valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

446 Mainstreaming: el enfoque integrado de género

El mainstreaming es el enfoque integrado de género

en lugar de tratar la igualdad como un área aparte, una concejalía, un plan o un programa con su propio presupuesto, la incorpora al conjunto de las decisiones ordinarias. El término nombra el método; la transversalidad es su principio rector; y la evaluación de impacto es su instrumento de control.

La definición andaluza es explícita y sirve tal cual para el test: el artículo 3.5 de la Ley 12/2007 entiende por transversalidad el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género.

Tres condiciones hacen operativo el enfoque integrado. La primera es la información separada por sexo, sin la cual el impacto no se puede medir y la desigualdad se vuelve invisible. La segunda es la responsabilidad de todos los órganos y no solo del órgano de igualdad: quien diseña la política responde de su impacto. La tercera es el momento: el impacto se evalúa al diseñar la medida, no al comprobar sus resultados.

Como concepto, el enfoque integrado procede de la agenda internacional de igualdad y su traducción jurídica española está en el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007 y en el artículo 5 de la Ley 12/2007. Lo que el examen pide no es la historia del término, sino identificarlo con la transversalidad y con la evaluación de impacto de género.

447 El plan de barrio: qué cambia cuando se integra el enfoque

Un equipo técnico de servicios sociales comunitarios diseña el plan local de intervención en dos barriadas con indicadores de empleo, absentismo y vivienda. La versión inicial no desagrega ningún dato por sexo. Rocío propone la corrección que hace operativo el mainstreaming: pedir los datos por sexo, revisar qué mide cada indicador y prever en el propio plan los recursos y la evaluación.

El efecto del cambio se ve enseguida

los datos por sexo muestran que el absentismo escolar de las chicas del barrio no aparece en los registros administrativos pero sí en las entrevistas del equipo. Un indicador construido sin perspectiva lo vuelve invisible. El enfoque integrado no añade un plan de igualdad al plan: cambia el plan.

El reflejo presupuestario completa la respuesta

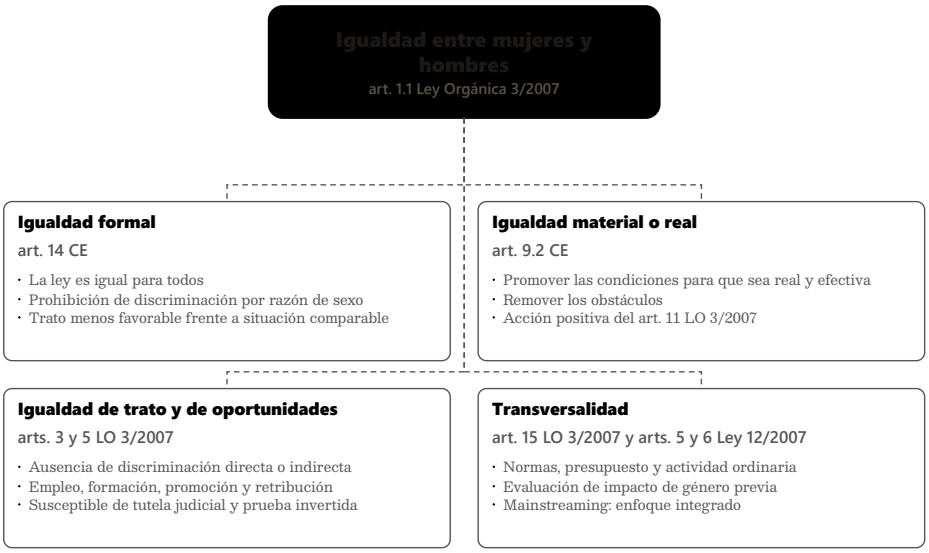
el artículo 8 de la Ley 12/2007 exige el enfoque de género en el presupuesto andaluz, y el artículo 10 obliga a incorporar indicadores de género en las operaciones estadísticas, para conocer las diferencias en valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, y su manifestación e interacción en la realidad que se analice.

448 Los planos de la igualdad y el instrumento de cada uno

ESQUEMA 01 DE 01

De la igualdad ante la ley a la acción positiva

Arts. 9.2 y 14 CE · arts. 3, 5, 11 y 15 de la Ley Orgánica 3/2007



Todo dato de este esquema está también en el texto del tema.

449 Glosario del tema

SEXO

dato biológico que clasifica a las personas como mujeres u hombres. No es sinónimo de género.

GÉNERO

construcción social que asigna a cada sexo papeles, expectativas y valoraciones.

ROL DE GÉNERO

conducta que la sociedad espera de una persona por su sexo, visible en los hechos.

ESTEREOTIPO

creencia generalizada sobre cómo es cada sexo, visible en el lenguaje y en la publicidad.

DESIGUALDAD

reparto distinto de recursos, tiempo y poder entre mujeres y hombres; puede existir sin que nadie discrimine en su texto.

DISCRIMINACIÓN DIRECTA POR RAZÓN DE SEXO

trato menos favorable a una persona, por su sexo, frente a otra en situación comparable (art. 6.1 LO 3/2007).

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva (art. 6.2 LO 3/2007).

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

diferencia retributiva sin justificación objetiva entre trabajos de igual valor; la retribución es condición de trabajo (art. 5 LO 3/2007).

ACOSO SEXUAL

comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad o crea un entorno intimidatorio (art. 7.1 LO 3/2007).

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

comportamiento realizado en función del sexo de la persona, con el mismo efecto, sin contenido sexual (art. 7.2 LO 3/2007).

INDEMNIDAD FRENTE A REPRESALIAS

la protección de quien denuncia; el trato adverso posterior es discriminación (art. 9 LO 3/2007).

ACCIÓN POSITIVA

medida específica en favor de las mujeres para corregir desigualdades de hecho patentes, razonable y proporcionada, mientras subsistan (art. 11 LO 3/2007).

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

integración activa del principio de igualdad en normas, presupuestos y actividad administrativa (art. 15 LO 3/2007).

MAINSTREAMING

enfoque integrado de género; el método que lleva la igualdad al conjunto de las decisiones ordinarias.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

informe previo que acompaña a las normas y planes para medir y neutralizar sus efectos sobre la igualdad (art. 6 Ley 12/2007).

LENGUAJE SEXISTA

uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo (art. 3.8 Ley 12/2007).

INTERSECCIONALIDAD

discriminación múltiple y agravada que sufre una mujer por clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad (art. 3.9 Ley 12/2007).

450 Ordena el análisis de una práctica aparentemente neutra E026

- [ ] Comparar los resultados por sexo con datos desagregados
- [ ] Delimitar la disposición, el criterio o la práctica concreta que se va a analizar
- [ ] Corregir el criterio y volver a medir el resultado
- [ ] Comprobar si existe justificación objetiva con finalidad legítima y medios necesarios y adecuados
- [ ] Comprobar que su texto no menciona el sexo y que, por tanto, es aparentemente neutra

451 Repaso rápido del vocabulario del tema E027

término 1/8

Género

término 2/8

Estereotipo

término 3/8

Discriminación indirecta

término 4/8

Acción positiva

término 5/8

Acoso por razón de sexo

término 6/8

Indemnidad frente a represalias

término 7/8

Transversalidad de género

término 8/8

Evaluación de impacto de género

452 Clasifica cada supuesto en su tipo de discriminación E028

Clasifica cada supuesto en su tipo de discriminación

Ítems (autoevaluación):

Un folleto institucional que reserva a la madre los cuidados del menor
Un documento administrativo que nombra a las mujeres únicamente como beneficiarias
Baremar diez puntos la disponibilidad de sábados en una bolsa con 61 mujeres de 74 inscritas
Valorar la antigüedad ininterrumpida en un servicio con plantilla mayoritariamente femenina
Exigir ser hombre para una plaza de educador en un centro de menores sin justificar el requisito
Rechazar la candidatura de una educadora por estar embarazada
Una campaña que presenta a las mujeres solo en puestos de atención y a los hombres en los de dirección
Negar el ascenso a una técnica por sus obligaciones familiares
Exigir plena disponibilidad horaria en un puesto que no lo necesita y que concentra la reducción de jornada en mujeres

453 Igualdad de oportunidades: un plan de empleo juvenil medido por sexo

El Ayuntamiento programa los talleres de búsqueda de empleo del plan juvenil los martes a las 17:00 horas y no prevé cuidado de menores durante la formación. Rocío, educadora social en servicios sociales comunitarios, mide la asistencia por sexo antes de dar el plan por bueno: de 60 plazas ocupadas, 51 son chicos. La convocatoria es idéntica para todos y, sin embargo, el punto de partida no lo era.

El caso separa los dos planos que el tema distingue. La igualdad de trato exigiría que a nadie se le negara la plaza por ser mujer u hombre, y no se le niega; la igualdad de oportunidades exige además que el acceso efectivo no dependa del reparto de los cuidados, y eso se corrige cambiando las condiciones: horario, cuidado de menores durante el taller y difusión por los canales que usan las chicas del barrio.

El fundamento de la corrección no es una opinión pedagógica. El artículo 9.2 de la Constitución ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, remover los obstáculos que las dificulten y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social; es el mismo mandato que sostiene las medidas de acción positiva del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007.

Para el supuesto práctico, la secuencia que se puntúa es: medir por sexo, identificar el obstáculo, corregir la condición que lo produce y volver a medir. Sin el primer paso no hay diagnóstico y sin el último no hay evidencia de que la medida funcionara.

454 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Directa es tratar peor por el sexo; indirecta es una práctica aparentemente neutra con efecto desfavorable, y no hace falta intención: basta el resultado, salvo justificación objetiva.
- ☑ La acción positiva del artículo 11 es legítima y se ancla en el artículo 9.2 de la Constitución: corrige una desigualdad de hecho, no discrimina.
- ☑ El acoso sexual se define por la naturaleza sexual del comportamiento y el acoso por razón de sexo por su móvil; los dos son discriminatorios en todo caso y el condicionamiento de un derecho también.
- ☑ La publicidad discriminatoria es ilícita (art. 41 LO 3/2007) y el lenguaje administrativo debe ser no sexista (art. 9 Ley 12/2007 y art. 14.11 LO 3/2007).
- ☑ Transversalidad y mainstreaming son lo mismo visto desde dos lados: principio rector y enfoque integrado, con la evaluación de impacto de género como instrumento de control.

455 Normativa sobre igualdad: las tres capas

La normativa de igualdad de este tema no es una ley: son tres capas que se citan unas a otras, y el tribunal pregunta por el artículo exacto de cada una. Todo arranca en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sigue en dos leyes orgánicas estatales y termina en dos leyes andaluzas aprobadas el mismo día: la 12/2007, para la promoción de la igualdad de género, y la 13/2007, de prevención y protección integral contra la violencia de género. Saber en qué capa vive cada cosa es la mitad del tema.

La primera capa es constitucional y estatutaria. El artículo 1.1 de la Constitución declara la igualdad valor superior del ordenamiento; el 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que las dificulten; el 14 la reconoce como derecho, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El Estatuto de Autonomía para Andalucía añade el artículo 15, dedicado en exclusiva a la igualdad de género, y el artículo 38, que vincula a los poderes públicos andaluces a la prohibición de discriminación del artículo 14.

La segunda capa es estatal y son dos leyes orgánicas. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La segunda fija el mínimo común que se aplica en toda España: concepto de discriminación directa e indirecta en su artículo 6, transversalidad en el 15, acciones positivas en el 11, estadísticas con variable de sexo en el 20 y Unidades de Igualdad en los Ministerios en el 77.

La tercera capa es andaluza y está formada por dos leyes de la misma fecha, 26 de noviembre de 2007. La Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, regula la transversalidad, el impacto de género, el Plan Estratégico, el presupuesto, el lenguaje, las estadísticas y las unidades de igualdad de género de la Junta. La Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, define la violencia, su tipología y sus manifestaciones, los derechos de las víctimas y los centros de atención integral y acogida.

El mecanismo que une las tres capas es la transversalidad: cada norma de rango inferior desarrolla un mandato de la superior y le pone órgano, plan y plazo. La Ley 12/2007 lo dice en su artículo 1 con todas las letras: se dicta en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Cuando en el examen te pregunten qué preceptos desarrolla esa ley, la respuesta son esos cuatro artículos, y en ese orden.

Regla práctica antes de seguir

si el enunciado habla de igualdad de oportunidades, planes de igualdad, lenguaje no sexista o impacto de género, la ley de referencia es la 12/2007. Si habla de víctimas, tipos de violencia, acogida o acreditación, la ley es la 13/2007, con la Ley Orgánica 1/2004 al fondo. Confundir las dos leyes andaluzas es el error más frecuente de este tema, y lo es porque comparten fecha, territorio y hasta el adjetivo: las dos son «de género».

Pongamos un caso con nombre

en el ayuntamiento de Otura, de unos siete mil habitantes, el plan local de igualdad tuvo que decidir si el reparto de las pistas deportivas por turnos dejaba fuera a las mujeres que trabajan fuera de casa por la tarde.

456 El caso que ordena el tema: un informe sobre deporte escolar

Marta trabaja como técnica media de Educación Social en un ayuntamiento andaluz. La Concejalía de Deportes le pide informe sobre si el programa municipal de deporte escolar respeta la igualdad. Su primera tentación es contestar citando una ley a bulto; su trabajo real es más preciso y se ordena en tres preguntas.

Primero, qué mandato está en juego. No es el artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho de igualdad, sino el 9.2, que impone a los poderes públicos una obligación de hacer: promover las condiciones y remover los obstáculos. A ese mandato se añade el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el deporte.

Segundo, qué ley concreta lo desarrolla. La Ley 12/2007, cuyo artículo 5 obliga a que la perspectiva de igualdad esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones y de las políticas en todos los ámbitos de actuación. El programa no es una ley, pero es una política municipal, y por tanto entra de lleno.

Tercero, con qué instrumento se comprueba. Con el informe de evaluación de impacto de género del artículo 6, apoyado en indicadores, mecanismos y medidas dirigidas a neutralizar los posibles impactos negativos. Ese es el papel de Marta: no firmar una declaración de intenciones, sino medir el efecto diferencial del programa en niñas y niños y proponer la corrección.

El caso tiene una segunda parte que se pregunta mucho: si el ayuntamiento aprobara una ordenanza nueva, el itinerario no termina en el informe. La entidad local tiene que aprobar su propio plan de igualdad en el marco del Plan Estratégico andaluz, dotarlo de presupuesto y remitirlo con carácter previo a su aprobación al Instituto Andaluz de la Mujer, según el artículo 7 de la Ley 12/2007. Lo local no es un apéndice del sistema: es una pieza con obligaciones propias.

457 Los hitos que hay que saber situar

- **1978**

  Constitución Española

  Artículo 1.1 (igualdad como valor superior), 9.2 (mandato de promoción a los poderes públicos) y 14 (igualdad ante la ley y prohibición de discriminación).

- **28 DE DICIEMBRE DE 2004**

  Ley Orgánica 1/2004

  Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: primera norma estatal que trata la violencia de género de forma integral, con prevención, sanción y asistencia.

- **19 DE MARZO DE 2007**

  Estatuto de Autonomía para Andalucía

  Ley Orgánica 2/2007. Su artículo 15 se titula «Igualdad de género» y garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos; el 38 vincula a los poderes públicos andaluces.

22 DE MARZO DE 2007

Ley Orgánica 3/2007

Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: transversalidad (art. 15), discriminación directa e indirecta (art. 6), acciones positivas (art. 11) y Unidades de Igualdad en los Ministerios (art. 77).

26 DE NOVIEMBRE DE 2007

Las dos leyes andaluzas de igualdad

Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Misma fecha, materias distintas.

8 DE OCTUBRE DE 2018

Ley 9/2018

Modifica la Ley 12/2007. La redacción vigente de sus artículos sobre educación, planes de igualdad y lenguaje no sexista es posterior a esta reforma.

FEBRERO DE 2024

Redacción vigente del impacto de género

Los artículos 6 y 8 de la Ley 12/2007 (evaluación de impacto de género y enfoque de género en el presupuesto) tienen su redacción actual desde febrero de 2024.

458 Ordena los hitos antes de mirar la línea de tiempo E029

- [ ] Constitución Española, 1978: igualdad como valor superior, como mandato y como derecho
- [ ] Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género
- [ ] Estatuto de Autonomía para Andalucía y Ley Orgánica 3/2007, los dos de 2007
- [ ] Ley 9/2018, que modifica la Ley 12/2007 y le da su redacción actual en educación y lenguaje
- [ ] Ley 12/2007 y Ley 13/2007, de 26 de noviembre, las dos leyes andaluzas de igualdad

459 La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

En la Constitución la igualdad aparece tres veces y cada aparición cumple una función distinta. Distinguirlas es lo que resuelve los enunciados de examen, porque la pregunta casi nunca es «¿dónde está la igualdad?» sino «¿en qué artículo está esto concreto?».

El artículo 1.1 la sitúa entre los valores superiores del ordenamiento jurídico, junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna esos cuatro valores. Un valor no se recurre directamente: orienta la interpretación de todo lo demás y explica por qué el resto del texto desarrolla la igualdad.

El artículo 9.2 es el mandato de actuación, y es la respuesta correcta de un tipo de pregunta muy repetido. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Tres verbos que hay que retener en ese orden: promover, remover, facilitar.

El artículo 14 es el derecho

los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Fíjate en el final de la enumeración: la cláusula «cualquier otra condición o circunstancia personal o social» es lo que permite que la lista no se cierre, y es lo que hace que la igualdad por razón de sexo no necesite un artículo propio.

El mecanismo que conecta las tres piezas es sencillo y conviene decirlo con precisión: el valor del 1.1 legitima la actuación, el mandato del 9.2 la ordena y el derecho del 14 la hace exigible. Por eso las leyes de igualdad, empezando por la Ley Orgánica 3/2007 y la Ley 12/2007 andaluza, se dictan invocando el 9.2 y el 14, y no solo el 14: la igualdad del artículo 14 se queda corta sin la obligación de actuar que impone el 9.2.

Piensa en una bolsa de empleo temporal de un ayuntamiento como el de Cazalla de la Sierra: el artículo 14 reconoce el derecho de quienes se presentan, pero es el 9.2 el que obliga al Consistorio a montar el proceso sin sesgos.

460 El enunciado que se falla: qué artículo obliga a remover obstáculos

Rocío prepara la oposición con un test por tema. Se encuentra esta pregunta: «¿qué precepto constitucional obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad y la igualdad?». Marca el artículo 14, porque es el artículo de la igualdad. La corrige después y descubre su error.

El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley y prohíbe la discriminación: es un derecho, y su función es la de límite frente a las diferencias de trato injustificadas. La obligación de hacer, de remover los obstáculos y de facilitar la participación, está en el artículo 9.2. El enunciado no preguntaba cuál es el derecho a la igualdad, preguntaba quién tiene que hacer algo para que la igualdad sea real.

Ese es el patrón que se repite con el Estatuto de Autonomía. Su artículo 15 se titula «Igualdad de género» y contiene una sola frase: se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Es un artículo de garantía, no un catálogo de medidas: las medidas están en las leyes que lo desarrollan.

Y el artículo 38 del Estatuto cierra el sistema

la prohibición de discriminación del artículo 14 de la Constitución y los derechos reconocidos en el capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, y deben interpretarse en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprueba las leyes de desarrollo. De ahí sale la Ley 12/2007: es el desarrollo andaluz de esa vinculación.

461 Los preceptos que hay que citar de memoria

Constitución Española, art. 1.1

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Constitución Española, art. 9.2

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Constitución Española, art. 14

los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 15, titulado «Igualdad de género»

se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.

Estatuto de Autonomía para Andalucía, art. 38

la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, según la naturaleza de cada derecho, a los particulares, y deben interpretarse en el sentido más favorable a su plena efectividad.

Ley 12/2007, art. 1

la ley se dicta para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por ejemplo, el informe de impacto de género que acompaña la ordenanza de subvenciones de un municipio como Cabra cita como fuente el artículo 15 del Estatuto, no el 14 de la Constitución, porque es el Estatuto quien obliga a la Administración andaluza.

462 Cómo se baja del valor constitucional a la medida municipal

01

1. Localiza el mandato

Identifica qué precepto obliga: el artículo 9.2 de la Constitución (promover y remover) y el artículo 15 del Estatuto de Autonomía (garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos). Si el enunciado habla de un derecho subjetivo, el precepto es el artículo 14, no el 9.2.

02

2. Sitúa la ley que lo desarrolla

En Andalucía el desarrollo está en la Ley 12/2007, que en su artículo 1 declara expresamente que se dicta en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto.

03

3. Identifica el instrumento concreto

La ley no actúa sola: se aplica mediante la transversalidad del artículo 5, el informe de evaluación de impacto de género del artículo 6, los planes de igualdad del artículo 7 y el enfoque de género del presupuesto del artículo 8.

04 **4. Comprueba el resultado y déjalo por escrito**

El artículo 6.3 exige que el informe vaya acompañado de indicadores en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos detectados. Sin indicadores no hay informe: hay una declaración.

463 Normativa para la promoción de la igualdad y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía

La Ley 12/2007 y la Ley 13/2007 nacieron el mismo día y se reparten dos materias que el temario separa a propósito: una promueve la igualdad de género, la otra previene y protege frente a la violencia. El tribunal pregunta por sus artículos, y lo primero que hay que tener claro es qué regula cada una.

La Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, define su objeto en el artículo 1: hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Su ámbito de aplicación del artículo 2 no se queda en la Administración autonómica: se aplica también a las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.

Ese detalle del ámbito es el que hace que la ley importe de verdad en un ayuntamiento. El artículo 7.3 obliga a las entidades locales de Andalucía a aprobar sus propios planes de igualdad en el marco del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía, con las medidas y el presupuesto necesarios para garantizar su cumplimiento, y añade que se promoverá la existencia de un servicio especializado de igualdad de género en el ámbito municipal, considerando como tales los centros municipales de información a la mujer.

La Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, tiene otro objeto: actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que contempla la propia ley.

Su ámbito del artículo 2 tiene una cláusula que se pregunta: tienen garantizados los derechos que la ley reconoce todas las víctimas de violencia de género que se encuentren en el territorio andaluz, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal. Es decir, la ley andaluza protege por el territorio, no por el empadronamiento ni por la situación regular de la persona.

Las dos leyes comparten fecha y territorio, pero no materia, y el examen explota esa coincidencia. Un informe municipal que cite «la Ley 12/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género» está citando mal dos cosas a la vez: el título y el número. Cuando el asunto es violencia, la cita correcta es Ley 13/2007 de Andalucía, con la Ley Orgánica 1/2004 como norma estatal de referencia.

Pongamos un informe de la Diputación de Jaén que titula su apartado «Ley 12/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género»: el título es falso, ese es el de la 13/2007.

464 El informe que citaba la ley equivocada

Un centro municipal de servicios sociales de un municipio andaluz remite a la Junta la memoria anual de su programa de atención a mujeres. En el primer párrafo cita «la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género».

El título no existe en el ordenamiento andaluz. La Ley 12/2007 se titula «para la promoción de la igualdad de género en Andalucía»; la que lleva el título de prevención y protección integral contra la violencia de género es la Ley 13/2007. Las dos son del 26 de noviembre de 2007 y por eso el error es tan fácil de cometer: se copia la fecha, que es idéntica, y se cruza el número.

El error tiene consecuencias prácticas, no solo formales. Si la memoria quiere justificar el derecho de las usuarias a la atención especializada y a la acogida, la norma aplicable es la Ley 13/2007, cuyo artículo 27 reconoce el derecho a la atención social integral, a la acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía, a la asistencia sanitaria y psicológica especializada y a la asistencia jurídica especializada. Si, en cambio, justifica la composición equilibrada de su comisión de seguimiento, la norma es la Ley 12/2007, cuyo artículo 11 impone la representación equilibrada en los órganos colegiados.

Para no volver a equivocarte, asocia cada ley a una palabra: 12 promoción, 13 protección. El número mayor es el de la norma que protege a las víctimas. Es una regla mnemotécnica simple, y es exactamente lo que el corrector está midiendo cuando pone las dos opciones juntas.

465 Ley 12/2007 frente a Ley 13/2007, criterio a criterio

Ley 12/2007, de promoción de la igualdad de género

Cómo se titula
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Qué regula (objeto del art. 1)
Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, para avanzar hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria

Ámbito subjetivo
Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos, entidades de la Administración local y sus organismos, sistema universitario andaluz y, en los términos de la ley, personas físicas y jurídicas

Órganos y figuras que crea
Unidades de igualdad de género en todas las Consejerías (art. 60), Comisión Interdepartamental (art. 59), Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género (art. 61) y Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (art. 62)

Artículo que se pregunta más
El artículo 60, sobre dónde se crean las unidades de igualdad de género

Ley 13/2007, de prevención y protección integral contra la violencia de género

Cómo se titula
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género

Qué regula (objeto del art. 1)
Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, con prevención y protección integral

Ámbito subjetivo
Todas las víctimas de violencia de género que se encuentren en territorio andaluz, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal

Órganos y figuras que crea
Plan integral de sensibilización y prevención (art. 8), red de centros de atención integral y acogida con tres niveles (art. 44) y derechos de información, atención especializada e intimidad (arts. 26 a 28)

Artículo que se pregunta más
El artículo 3, concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género

466 Cada materia, a su ley E030

Cada materia, a su ley

Ítems (autoevaluación):

Uso no sexista del lenguaje y tratamiento igualitario en documentos e imágenes
Plan integral de sensibilización y prevención, que aprueba el Consejo de Gobierno cada cinco años
Derecho a la información, a la atención especializada y a la intimidad de las víctimas
Informe de evaluación de impacto de género de los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias
Unidades de igualdad de género de las Consejerías
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con periodicidad no inferior a cuatro años
Representación equilibrada en órganos directivos y colegiados, con el intervalo del 40 al 60 por ciento
Centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados
Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género
Asistencia letrada especializada mediante turno de guardia durante las 24 horas

467 Ojo: el título cruzado de las dos leyes andaluzas

contraste clave

Las dos leyes andaluzas de igualdad son del 26 de noviembre de 2007 y el examen lo aprovecha: ofrece «Ley 12/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género» y espera que la marques como correcta. No lo es. La Ley 12/2007 es para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; la de prevención y protección integral contra la violencia de género es la Ley 13/2007. Asocia 12 con promoción y 13 con protección, y comprueba siempre las dos mitades del nombre, el número y el título.

---

la clave para no fallar

468 Cómo decidir en qué ley cae lo que te preguntan E031

- [ ] Comprueba si el enunciado añade un dato estatal: la cuantía de la protección, los derechos laborales o la acreditación vienen de la Ley Orgánica 1/2004 o de la Ley Orgánica 3/2007
- [ ] Si la materia es de promoción, la norma andaluza es la Ley 12/2007; si es de violencia, la Ley 13/2007
- [ ] Solo entonces comprueba el número de artículo, que es lo que la pregunta está midiendo
- [ ] Localiza el órgano que la ley crea para esa materia antes de decidir: las unidades de igualdad de género son de la Ley 12/2007 y los centros de acogida, de la Ley 13/2007
- [ ] Lee la materia del enunciado: igualdad de oportunidades, planes, lenguaje, impacto o representación equilibrada

469 La unidad de igualdad y género: funciones

La unidad de igualdad de género no es un invento de cada administración: es una figura creada por la ley andaluza en un sitio muy concreto, y ese sitio es la respuesta correcta de una pregunta que se repite. Saber dónde vive y qué funciones tiene evita el error de atribuirle competencias que no le da la norma.

El artículo 60 de la Ley 12/2007 lo dice en su apartado 1: se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas. Tres verbos y un destino: impulsar, coordinar e implementar, en planificación, gestión y evaluación. Ni en la Consejería competente en igualdad en solitario, ni en el Instituto Andaluz de la Mujer, ni en todos los organismos y consorcios: en todas las Consejerías.

El apartado 2 explica cómo se organiza en la práctica, y es la parte que casi nadie estudia: cada Consejería encomendará a uno de sus órganos directivos las funciones de la Unidad de Igualdad de Género, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La unidad no exige crear una estructura nueva con personal propio: se apoya en un órgano directivo que ya existe y asume esas funciones.

El apartado 3 añade la obligación que sostiene todo lo anterior: la Administración de la Junta de Andalucía garantizará el asesoramiento y la formación de su personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género. Formación y asesoramiento son, por tanto, obligación legal y no un gesto de buena voluntad.

En el ámbito local la ley usa otra figura, y conviene no mezclarlas. No habla de unidades de igualdad municipales, sino de un servicio especializado de igualdad de género que hay que promover en el ámbito municipal, considerando como tales los centros municipales de información a la mujer, dentro del artículo 7.3, al regular los planes de igualdad de las entidades locales. Si una pregunta menciona un centro municipal de información a la mujer, la norma es el artículo 7; si menciona una unidad de igualdad de género, es el artículo 60.

El resto del entramado institucional acompaña a la unidad. El artículo 59 crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con representación de todas las Consejerías, presidida por la persona titular de la Consejería competente en igualdad, como órgano colegiado de seguimiento. El artículo 61 crea el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género, órgano asesor adscrito a la Consejería competente en igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad. Y el artículo 62 crea el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, como órgano de participación de las organizaciones de mujeres.

Piensa en la unidad de igualdad de género de una Consejería como la de Salud y Consumo: no gestiona los recursos ni tramita los expedientes, asesora a quien los gestiona y forma al personal que los tramita.

470 La técnica que no es la unidad, pero trabaja con ella

Marta prepara el plan municipal de igualdad. En una reunión alguien le pregunta quién se encarga en la Junta de que la perspectiva de género esté de verdad en las políticas de cada Consejería, y ella contesta con precisión: la unidad de igualdad de género de cada Consejería, creada por el artículo 60 de la Ley 12/2007.

El matiz importa en el examen y en el trabajo. La unidad de igualdad de género es una figura de la Administración de la Junta de Andalucía: se crea en todas las Consejerías y sus funciones se encomiendan a uno de los órganos directivos de cada una. El ayuntamiento de Marta no tiene una unidad de igualdad de género por el artículo 60; lo que tiene que hacer, según el artículo 7.3, es aprobar su propio plan en el marco del Plan Estratégico andaluz y promover un servicio especializado de igualdad de género.

El asesoramiento también está repartido. El artículo 7.4 atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer el asesoramiento a las Consejerías y a las entidades locales que lo soliciten en el proceso de elaboración de sus planes, en lo relativo a la adecuación de sus contenidos a las líneas del Plan Estratégico. Y el apartado 5 añade un trámite que se pregunta: las Consejerías y las entidades locales remitirán al Instituto Andaluz de la Mujer, para su conocimiento, los planes previstos, con carácter previo a su aprobación.

Cuando Marta redacta ese plan, por tanto, no está cumpliendo un trámite inventado por su jefe de servicio: está ejecutando el artículo 7.3 y preparando la remisión previa del apartado 5. Y cuando evalúe los resultados, lo hará con el vocabulario del artículo 7.2, que exige evaluar anualmente los planes de igualdad para incluir las medidas correctoras oportunas.

471 Unidad de igualdad de género andaluza frente a Unidad de Igualdad estatal

Unidad de Igualdad de Género (Andalucía)
Norma que la crea Ley 12/2007, artículo 60
Dónde se crea En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía
Finalidad Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de sus respectivas políticas
Funciones típicas Funciones que se encomiendan a uno de los órganos directivos de cada Consejería, con asesoramiento y formación al personal garantizados por la Administración
Cómo se dota Se determina reglamentariamente; no exige estructura propia con personal nuevo

Unidades de Igualdad (Administración General del Estado)

Norma que la crea
Ley Orgánica 3/2007, artículo 77

Dónde se crea
En todos los Ministerios

Finalidad
Desarrollar las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia

Funciones típicas
Recabar información estadística y asesorar sobre ella, elaborar estudios, asesorar en el informe de impacto de género, formular propuestas de acciones formativas y velar por el cumplimiento de la ley

Cómo se dota
Se encomienda a uno de sus órganos directivos

472 Las funciones de la unidad, en el orden en que se ejercen

01

1. Impulsar

La unidad empuja la incorporación de la perspectiva de género: propone, pide informes y recuerda la obligación. Su finalidad es que la perspectiva de género no dependa de la voluntad del órgano que tramita.

02

2. Coordinar

Coordina a los distintos centros directivos de su Consejería para que las actuaciones de igualdad no se contradigan entre sí, y sirve de enlace con la Consejería competente en igualdad.

03

3. Implementar en la planificación, la gestión y la evaluación

Las tres fases son obligatorias y en ese orden: planificar con perspectiva de género, gestionar con ella y evaluar el resultado. Dejar fuera la evaluación convierte la unidad en un despacho de informes previos.

04

4. Asesorar y formar al personal

El apartado 3 del artículo 60 pone la formación y el asesoramiento en manos de la Administración, para implementar eficazmente las políticas públicas con perspectiva de género. Sin formación, el resto de las funciones se vacían.

473 Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos

El temario junta en un mismo epígrafe dos cosas que se confunden todo el tiempo: la pertinencia de género y el impacto de género. La primera pregunta si una norma o política afecta de manera diferente a mujeres y hombres; la segunda mide qué efecto producirá y con qué medidas se corrige. Sin la primera, la segunda no tiene sentido.

La transversalidad es el instrumento, y así la define el artículo 3.5 de la Ley 12/2007: el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. El artículo 5 desarrolla la obligación: los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres.

El impacto de género es el instrumento de control, y lo regula el artículo 6. Su apartado 1 obliga a los poderes públicos de Andalucía a incorporar la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad. Su apartado 2 concreta el ámbito: todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género, y en la tramitación deberá emitirse un informe de evaluación del impacto de género que queda integrado en el impacto por razón de género incluido en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

El apartado 3 es el que evita que el informe se quede en un trámite: irá acompañado de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas. Un informe de impacto sin indicadores y sin medidas correctoras no cumple el artículo.

La ley completa el sistema con tres instrumentos más. El artículo 8 hace del Presupuesto de la Comunidad Autónoma un elemento activo en la consecución de la igualdad y exige un informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de cada ejercicio. El artículo 9 obliga a las Administraciones públicas de Andalucía a garantizar un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes de todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan. Y el artículo 10 exige incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos, incorporar indicadores de género y analizar los resultados desde la dimensión de género.

En la esfera estatal el mismo esquema está en la Ley Orgánica 3/2007: el artículo 15 ordena que el principio de igualdad de trato y oportunidades informe con carácter transversal la actuación de todos los Poderes Públicos, integrándolo en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de sus actividades; y el artículo 20 obliga a los poderes públicos a incluir sistemáticamente la variable de sexo en sus estadísticas y a revisar y adecuar las definiciones estadísticas existentes para evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.

Por ejemplo, el informe de impacto de género de la ordenanza de ayudas al comercio de Ubrique tuvo que valorar si los horarios y los requisitos del programa dejaban fuera a las mujeres que trabajan por cuenta ajena.

474 El informe de impacto de una ordenanza de terrazas

A Marta le encargan el informe de evaluación de impacto de género de una nueva ordenanza municipal de terrazas y veladores. El borrador que recibe contiene un párrafo que dice: «la ordenanza no tiene impacto de género porque no regula nada relativo a mujeres ni a hombres». Ese párrafo es exactamente el error que el tema quiere que detectes.

Una ordenanza de terrazas parece neutra y no lo es. El uso del espacio público, la movilidad, el ruido, la disponibilidad de baños públicos y el cuidado de menores y personas dependientes condicionan de forma distinta la vida cotidiana de mujeres y hombres, y ahí es donde se mira el impacto. Lo dice el artículo 6.1 de la Ley 12/2007 cuando obliga a «incorporar la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias», no solo cuando la norma habla de igualdad.

Marta escribe el informe en cuatro partes. Primero identifica la norma y su objeto. Segundo describe la situación de partida con datos desagregados por sexo, como exige el artículo 10 cuando obliga a incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos. Tercero valora el impacto por colectivos: positivo, negativo o neutro, y sobre quién. Cuarto propone medidas correctoras con indicadores, que es lo que pide el artículo 6.3.

El resultado no es «no hay impacto»

el resultado es una lista de efectos diferenciales con su corrección prevista. Ahí está la diferencia entre cumplir la ley y rellenar un formulario, y es también la diferencia entre contestar bien o mal una pregunta de examen sobre el artículo 6.

475 Los artículos del sistema de impacto, uno por uno

Ley 12/2007, art. 3.5

se entiende por transversalidad el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género.

Ley 12/2007, art. 5

los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación.

Ley 12/2007, art. 6

todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género, con informe de evaluación del impacto de género integrado en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

Ley 12/2007, art. 8

el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de la igualdad, con informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de cada ejercicio.

Ley 12/2007, art. 9

las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas.

Ley 12/2007, art. 10

los poderes públicos incluirán sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen y analizarán los resultados desde la dimensión de género.

Ley Orgánica 3/2007, art. 15

el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos.

Ley Orgánica 3/2007, art. 11

los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y que habrán de ser razonables y proporcionadas.

476 Ojo: transversalidad no es impacto de género, y ninguna es «hablar de mujeres»

contraste clave

Dos confusiones que se cobran preguntas. La primera: transversalidad e impacto de género no son sinónimos. La transversalidad es el instrumento que integra la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas (artículo 5 de la Ley 12/2007); el impacto de género es el informe que evalúa el efecto de la norma y propone medidas correctoras con indicadores (artículo 6). La transversalidad es el cómo se hace; el impacto, el qué ha producido. La segunda: una norma no es ajena al género por no mencionar a las mujeres. La evaluación de impacto alcanza a todas las políticas y disposiciones que se tramiten, incluidas las que parecen neutras, como una ordenanza de terrazas o un plan de movilidad.

---

la clave para no fallar

477 Los cuatro pasos de un informe de evaluación de impacto de género

01

1. Identifica la norma y su objeto

Delimita qué se regula, a quién afecta y en qué fase está la tramitación. El informe del artículo 6.2 se emite durante el proceso de tramitación, no después de aprobada la norma.

02

2. Describe la situación de partida con datos desagregados

Incluye sistemáticamente la variable sexo, como exige el artículo 10 de la Ley 12/2007 y el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, y añade otros ejes cuando proceda: edad, discapacidad, ruralidad o nacionalidad.

03

3. Valora el impacto por colectivos

El efecto se clasifica y se explica: positivo, negativo o neutro, y sobre qué grupos. No vale «no hay impacto»: hay que razonar por qué, con los datos del paso anterior.

04

4. Propón medidas correctoras con indicadores

El artículo 6.3 exige indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos detectados, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas.

478 Violencia de género

Antes de las leyes andaluzas, el Estado aprobó en diciembre de 2004 la norma que cambió el tratamiento de la violencia de género: dejó de ser un asunto exclusivamente penal y pasó a tener prevención, asistencia y tutela institucional. Es la Ley Orgánica 1/2004, y su artículo 1 se pregunta literalmente.

El objeto de la ley, en el artículo 1.1, es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esa última expresión, «aun sin convivencia», es la trampa más frecuente: el requisito de la convivencia no es exigible.

El apartado 2 describe el instrumento

la ley establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. Tres verbos y un destinatario: prevenir, sancionar y erradicar, con asistencia a las mujeres y a los menores.

El apartado 3 delimita el contenido

la violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Y el apartado 4, añadido en 2021, extiende también la ley a la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad: es la violencia vicaria en su formulación estatal.

El artículo 23 regula la acreditación de las situaciones de violencia de género, y es el precepto que más se aplica en una oficina de servicios sociales. Las situaciones se acreditan mediante sentencia condenatoria, orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios. También pueden acreditarse mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente, o por cualquier otro título previsto en la normativa sectorial que regule el acceso a cada derecho.

La conclusión práctica es doble. Primero: la acreditación no exige sentencia firme, y quien exige siempre una sentencia está aplicando mal la ley. Segundo: el informe de los servicios sociales y de los servicios especializados es un título válido de acreditación, y muchas veces el primero que existe, porque el proceso judicial tarda más que la necesidad de protección.

479 El caso de la acreditación sin sentencia

Una mujer acude al centro municipal de información a la mujer acompañada de su hija. No hay denuncia presentada, no hay orden de protección y no hay sentencia. La profesional de guardia le dice que, sin sentencia, no puede acreditar su situación y que no puede acceder a las ayudas. Es un error de derecho.

El artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 no exige sentencia: enumera varios títulos de acreditación, entre ellos el informe del Ministerio Fiscal con indicios y el informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente. Basta uno de esos títulos, y el último puede emitirlo la propia Administración que atiende a la mujer.

En Andalucía hay además una regla que amplía la protección y que se pregunta: el artículo 1 bis de la Ley 13/2007 considera víctimas de violencia de género, con los derechos de la ley y sin necesidad de interposición de denuncia, a la mujer que sufra un daño o perjuicio por el hecho de serlo, a las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre, a las personas menores, mayores, con discapacidad o en situación de dependencia sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima que convivan en el entorno violento, y a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.

Fíjate en la consecuencia para la hija que acompaña a la mujer del caso: es víctima con derechos propios, no un acompañante. Y el requisito de la denuncia no existe en el artículo 1 bis: los derechos se reconocen por la situación, no por el trámite. Ese es el detalle que separa la respuesta correcta de la que suena razonable.

480 Lo que hay que retener de la Ley Orgánica 1/2004 y de la Ley Orgánica 3/2007

Ley Orgánica 1/2004, art. 1.1

la ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Ley Orgánica 1/2004, art. 1.2

las medidas de protección integral tienen por finalidad prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia.

Ley Orgánica 1/2004, art. 23

la acreditación no exige sentencia; basta una sentencia condenatoria, una orden de protección o resolución judicial cautelar, el informe del Ministerio Fiscal con indicios, o el informe de los servicios sociales, especializados o de acogida de la Administración Pública competente.

Ley Orgánica 3/2007, art. 1

las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana e iguales en derechos y deberes; la ley busca hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades.

Ley Orgánica 3/2007, art. 3

el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Ley Orgánica 3/2007, art. 6

es discriminación directa el trato menos favorable por razón de sexo, y discriminación indirecta la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva con medios necesarios y adecuados.

481 Ordena lo que hace una administración cuando detecta un caso

E032

- [ ] Detección: la professional o el servicio advierte indicios de violencia de género en una persona usuaria
- [ ] Atención social integral y, si procede, acogida en un centro especializado, con asistencia sanitaria y psicológica y jurídica especializada
- [ ] Acreditación de la situación por cualquiera de los títulos del artículo 23, sin exigir sentencia
- [ ] Información y asesoramiento adecuados a su situación personal, con intérprete si es necesario y con medios de apoyo para las mujeres con discapacidad
- [ ] Coordinación con los servicios de la Junta de Andalucía y con el resto de operadores implicados para evitar la victimización secundaria
- [ ] Protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales, incluidos los de los hijos e hijas

482 Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres

La Ley 13/2007 define la violencia de género en su artículo 3 y lo hace con dos piezas que se confunden: una tipología de cuatro clases y una lista de manifestaciones. La diferencia entre tipología y manifestación es exactamente lo que mide una pregunta del corpus, y por eso conviene leer el artículo entero con calma.

El concepto está en el apartado 1

a los efectos de la ley se entiende por violencia de género aquella que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la ley. Fíjate en el arranque: no es una violencia entre particulares sin más, es una violencia con causa estructural.

El apartado 2 delimita el contenido material

comprende cualquier acto de violencia basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, así como las amenazas de realizar dichos actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.

El apartado 3 fija la tipología, es decir, las cuatro clases en que se agrupa cualquier acto de violencia: física, psicológica, sexual y económica. La física incluye cualquier acto no accidental con uso deliberado de la fuerza contra el cuerpo de la mujer, y también los ejercidos en su entorno familiar o personal como forma de agresión. La psicológica incluye conductas verbales o no verbales que produzcan desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad.

La sexual incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido, abarcando la imposición mediante fuerza, intimidación o sumisión química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor guarde con la víctima. Y la económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de sus hijos o hijas o de las personas de ella dependientes, la discriminación en la disposición de los recursos que le correspondan legalmente o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado laboral con el fin de generar dependencia económica.

El apartado 4 es otra cosa

no tipifica clases, enumera manifestaciones. Tendrán la consideración de actos de violencia de género, entre otros, la violencia en la pareja o expareja, con o sin convivencia; el feminicidio; las agresiones y abusos sexuales realizados por hombres contra las mujeres mediante la utilización del sexo como arma de poder; el acoso sexual; el acoso por razón de sexo; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos; la trata de mujeres y niñas; la explotación sexual; la mutilación genital femenina; el matrimonio precoz o forzado; las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los derechos de las mujeres; la violencia derivada de conflictos armados; la ciberviolencia; la violencia vicaria y la violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad.

Para no perderse en la lista, retén el mecanismo

la tipología responde a «de qué clase es el acto» y tiene cuatro respuestas; las manifestaciones responden a «en qué forma se presenta» y son abiertas, porque el apartado termina con una cláusula que admite cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas.

Piensa en una mujer como Sara, que llega a la unidad de trabajo social con hematomas y sin denuncia: lo que hay es violencia física según la tipología del artículo 3.3, y los derechos del artículo 1 bis no dependen de que denuncie.

483 Clasificar un caso con la tipología del artículo 3

En una reunión de coordinación se plantea un supuesto: el agresor, además de las agresiones físicas, controla el teléfono de su expareja, le impide usar la cuenta bancaria común y amenaza con publicar fotografías íntimas. La pregunta es cómo se clasifica todo eso según la Ley 13/2007.

La respuesta correcta no es elegir una sola etiqueta

los actos pueden responder a varias clases a la vez. Las agresiones al cuerpo entran en la violencia física; el control del teléfono, el aislamiento y las amenazas entran en la violencia psicológica; la amenaza de difundir imágenes íntimas entra en la ciberviolencia, que es una manifestación del apartado 4; y el bloqueo del acceso a los recursos económicos comunes entra en la violencia económica, definida como la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos.

Fíjate en que el supuesto también permite ver la diferencia entre tipología y manifestación. La ciberviolencia no es una quinta clase de violencia: es una manifestación, porque describe el medio por el que se ejerce el daño o el dominio, con figuras como el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, la extorsión sexual, la difusión de imágenes de la víctima y las amenazas de violación y de muerte.

Y un detalle que decide preguntas

la violencia económica no exige que el agresor y la víctima convivan. El artículo 3.4.a admite expresamente la violencia en la pareja o expareja, con o sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en el que se produzca.

484 El literal del concepto, para leerlo tal cual

ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, artículo 3.1

> A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el

hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.

485 Ojo: el título del artículo 3 cambió y el examen usa la versión vieja

contraste clave

El artículo 3 de la Ley 13/2007 se titula hoy «Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género». La redacción anterior hablaba solo de concepto y tipología, y hay preguntas y materiales que siguen citando esa versión. Si el enunciado pregunta por lo que la ley andaluza considera actos de violencia de género, la respuesta está en el apartado 4, encabezado por la expresión «tendrán la consideración de actos de violencia de género, entre otros, las siguientes manifestaciones»; y si pregunta por las clases en que se agrupan, la respuesta es la tipología del apartado 3: física, psicológica, sexual y económica. Otra confusión que cuesta el punto: la ley andaluza alcanza también a los hijos e hijas y a las personas dependientes del entorno familiar, a través del artículo 1 bis y de la violencia vicaria del apartado 4.n.

la clave para no fallar

486 El ciclo de la violencia, en su orden E033

- Repetición del ciclo: la tensión vuelve y cada vuelta suele ser más corta y más intensa, lo que explica por qué la víctima no denuncia en la primera fase
- Explosión o agresión: se produce el episodio de violencia física, psicológica, sexual o económica
- Acumulación de tensión: aumentan los conflictos, el agresor muestra irritabilidad y la mujer intenta evitar la explosión
- Reconciliación o luna de miel: el agresor minimiza, culpa a factores externos, promete cambiar y aparecen muestras de afecto
- Calma aparente: desaparece la tensión y la víctima cree que la situación ha terminado

487 Prevención y protección integral

La Ley 13/2007 no se queda en definir la violencia: organiza cómo se previene y cómo se protege. Tres bloques que hay que saber situar: el plan integral de sensibilización y prevención, los derechos de las víctimas y la red de centros de atención integral y acogida.

El Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género está en el artículo 8 y su plazo se pregunta: el Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan integral en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en materia de violencia de género y con la participación de las Consejerías implicadas. El plan desarrolla, como mínimo, estrategias de educación, comunicación, detección, atención y prevención, sensibilización dirigida a la población masculina, formación y especialización de profesionales de los sistemas públicos y del ámbito laboral, coordinación con la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y protocolos de valoración del riesgo.

Los derechos de las víctimas están en los artículos 26 a 28. El derecho a la información (artículo 26) obliga a las Administraciones públicas andaluzas a garantizar información, asesoramiento y atención adecuada a la situación personal de cada mujer, información sobre los centros y recursos existentes, y acceso a la información por las nuevas tecnologías; en el caso de las mujeres con discapacidad, con los medios de apoyo necesarios, y en el de las mujeres extranjeras, con intérprete cuando se requiera. El derecho a la atención especializada (artículo 27) comprende la atención social integral, la acogida en centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía, la asistencia sanitaria y psicológica especializada y la asistencia jurídica especializada, con programas específicos para las víctimas especialmente vulnerables. Y el artículo 28 garantiza la intimidad y la privacidad, con la confidencialidad de los datos de los que pudiera deducirse la identificación y el paradero de la mujer, y también los de sus hijos e hijas y menores bajo su guarda.

La red de centros está en el artículo 44, y su tipología es de las preguntas más rentables del tema. La atención integral y acogida se organiza en tres niveles: los centros de emergencia, que prestan protección a las mujeres y a los menores que las acompañen para garantizar su seguridad personal, con acogida inmediata y temporal de corta duración mientras se valora el recurso social más adecuado; las casas de acogida, que ofrecen acogida temporal con atención integral multidisciplinar para que las mujeres puedan recuperarse de los efectos de la violencia padecida; y los pisos tutelados, que son viviendas cedidas para uso familiar, con carácter temporal, a aquellas mujeres que puedan vivir de forma independiente.

El eje jurídico se cierra con el artículo 35, que reconoce la asistencia letrada: la Administración de la Junta de Andalucía garantiza el derecho a la orientación jurídica y a la defensa y asistencia legal, asumidas por una misma dirección letrada especializada y una misma representación procesal desde el momento en que se requiera, y que abarca todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia. La asistencia se garantiza mediante turno de guardia de los letrados durante las 24 horas del día, a través de los Colegios de Abogados de Andalucía.

Los principios rectores del artículo 4 dan sentido a todo lo anterior. La actuación de los poderes públicos andaluces debe inspirarse en un enfoque multidisciplinar con acciones coordinadas y transversales, en la integración del objetivo de erradicación en la planificación y evaluación de las políticas, en medidas que garanticen los derechos de las víctimas con criterios de universalidad, accesibilidad, proximidad, confidencialidad, protección de datos, tutela y acompañamiento en los trámites y respeto a su capacidad de decisión, y en el refuerzo de los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, con un sistema de coordinación de los servicios municipales y autonómicos.

Pongamos el caso de Lucena

la unidad de trabajo social del centro de salud deriva a la víctima al centro de emergencia de la comarca y acompaña después la acogida en la casa de acogida mientras se resuelve el traslado de expediente.

488 El recurso que se elige por nivel de atención

A las once de la noche, una mujer llama al servicio de atención porque su pareja la ha agredido y no tiene dónde pasar la noche con su hijo. Al día siguiente, el equipo de servicios sociales valora su situación con más calma. Los dos momentos piden recursos distintos, y el artículo 44 los ordena por niveles.

La respuesta inmediata es un centro de emergencia

presta protección a las mujeres y a los menores que las acompañen para garantizar su seguridad personal, con acogida inmediata y temporal, de corta duración, mientras se valora el recurso social más adecuado a sus circunstancias personales. Su función no es la recuperación a medio plazo, sino resolver la crisis: facilitar recursos personales y sociales que permitan una resolución de la situación de crisis.

Si la valoración concluye que la mujer necesita un proceso de recuperación más largo, con intervención multidisciplinar, el recurso es una casa de acogida, que ofrece acogida temporal con atención integral multidisciplinar para que la mujer pueda recuperarse de los efectos de la violencia padecida. Y cuando ya puede vivir de forma independiente, el último escalón es un piso tutelado: una vivienda cedida para uso familiar, con carácter temporal.

En los tres niveles se procura la recuperación integral de las mujeres y de los menores que las acompañen mediante una intervención multidisciplinar que contemple acciones en el ámbito socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico. Ese es el sentido de «integral» en esta ley: no un solo servicio, sino cinco ámbitos actuando a la vez y coordinados.

489 Los plazos y periodicidades que se confunden

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía	Periodicidad no inferior a cuatro años (Ley 12/2007, art. 7.1)

Planes de igualdad de las Consejerías y de las entidades locales	Se remiten al Instituto Andaluz de la Mujer con carácter previo a su aprobación (Ley 12/2007, art. 7.5)
Evaluación de los planes de igualdad de ámbito específico de cada Consejería	Anual, para incluir las medidas correctoras oportunas (Ley 12/2007, art. 7.2)
Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género	Cada cinco años, aprobado por el Consejo de Gobierno (Ley 13/2007, art. 8.1)
Asistencia letrada en violencia de género	Turno de guardia de los letrados durante las 24 horas del día (Ley 13/2007, art. 35.2)
Informe de evaluación de impacto de género del proyecto de Ley del Presupuesto	Cada ejercicio presupuestario (Ley 12/2007, art. 8)

490 Ojo: cuatro años, cinco años y evaluación anual no son lo mismo

contraste clave

Es la confusión que más puntos se lleva en este tema. El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía se aprueba con una periodicidad que no será inferior a cuatro años (artículo 7.1 de la Ley 12/2007). El Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género se aprueba cada cinco años por el Consejo de Gobierno (artículo 8.1 de la Ley 13/2007). Y los planes de igualdad de ámbito específico de cada Consejería se evalúan anualmente (artículo 7.2). Los tres aparecen juntos en los distractores: cuatro es el mínimo del plan estratégico, cinco es el plan de violencia y anual es la evaluación, no la aprobación.

---

la clave para no fallar

491 El itinerario de atención integral, de la llamada a la recuperación

01

1. Información y asesoramiento

Primer contacto, presencial o telefónico. Se informa de los derechos, de los recursos existentes y del lugar de prestación de los servicios, con intérprete si es necesario y con medios de apoyo para las mujeres con discapacidad.

02

2. Acreditación de la situación

Cualquiera de los títulos del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 sirve, incluido el informe de los servicios sociales; en Andalucía, además, el artículo 1 bis de la Ley 13/2007 reconoce derechos sin necesidad de interposición de denuncia.

03 **3. Atención social, sanitaria, psicológica y jurídica**

El artículo 27 reconoce la atención social integral, la acogida en centros especializados, la asistencia sanitaria y psicológica especializada y la asistencia jurídica especializada, con dirección letrada única durante las 24 horas del artículo 35.

04 **4. Acogida según el nivel que corresponda**

Centro de emergencia si la necesidad es de seguridad inmediata; casa de acogida cuando hace falta un proceso de recuperación con intervención multidisciplinar; piso tutelado cuando la mujer puede vivir de forma independiente.

05 **5. Recuperación integral y coordinación**

La intervención abarca el ámbito socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico, y se coordina con los servicios municipales y autonómicos para evitar la victimización secundaria.

492 Completa el artículo 60 con las palabras exactas E034

Se crean Unidades de Igualdad de Género en **(1)** , con el fin de **(2)** la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.

- la Consejería competente en materia de igualdad
- todas las Consejerías de la Junta de Andalucía
- impulsar, coordinar e implementar
- informar, sancionar y erradicar

Solución: 1 todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, 2 impulsar, coordinar e implementar

El Consejo de Gobierno aprobará (1) un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por (2) .

- cada cinco años
- cada tres años
- el Instituto Andaluz de la Mujer en solitario
- la Consejería competente en materia de violencia de género

Solución: 1 cada cinco años, 2 la Consejería competente en materia de violencia de género

493 Escribe las palabras que faltan E035

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter _____ , la actuación de todos los Poderes Públicos: es el artículo 15 de la Ley Orgánica ____ .

La tipología de centros de atención integral y acogida se organiza en tres niveles de atención: los centros de _____ , las casas de _____ y los pisos _____ .

Se entiende por representación _____ aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, cada sexo ni supere el _____ por ciento ni sea menos del _____ por ciento.

494 Glosario del tema

TRANSVERSALIDAD

el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. La define el artículo 3.5 de la Ley 12/2007.

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

el informe que se emite durante la tramitación de los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes del Consejo de Gobierno, para valorar el efecto de la norma sobre mujeres y hombres y proponer medidas correctoras con indicadores (artículo 6 de la Ley 12/2007).

REPRESENTACIÓN EQUILIBRADA

aquella en la que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supera el sesenta por ciento ni es menos del cuarenta por ciento (artículo 3.3 de la Ley 12/2007).

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

figura creada en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía para impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de sus políticas (artículo 60 de la Ley 12/2007).

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo justificación objetiva con medios necesarios y adecuados (artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007).

ACCIONES POSITIVAS

medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho, aplicables en tanto subsistan y que deben ser razonables y proporcionadas (artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007).

VIOLENCIA VICARIA

la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre otras personas del entorno de la mujer, como instrumento para dañarla (artículo 3.4.n de la Ley 13/2007 y artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1/2004).

VIOLENCIA ECONÓMICA

la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar de la víctima, de sus hijos o de las personas dependientes, o el imposibilitar el acceso al mercado laboral para generar dependencia (artículo 3.3.d de la Ley 13/2007).

CENTRO DE EMERGENCIA

recurso de acogida inmediata y temporal, de corta duración, que garantiza la seguridad personal de la mujer y de los menores que la acompañen mientras se valora el recurso social más adecuado (artículo 44.1.a de la Ley 13/2007).

PISO TUTELADO

vivienda cedida para uso familiar, con carácter temporal, a mujeres que puedan vivir de forma independiente (artículo 44.1.c de la Ley 13/2007).

495 Repaso rápido de cifras y órganos E036

término 1/11

Art. 1.1 CE

término 2/11

Art. 9.2 CE

término 3/11

Art. 15 del Estatuto de Autonomía

término 4/11

Art. 60 Ley 12/2007

término 5/11

Art. 7.1 Ley 12/2007

término 6/11

Art. 8.1 Ley 13/2007

término 7/11

Art. 3.3 Ley 12/2007

término 8/11

Art. 44.1 Ley 13/2007

término 9/11

Art. 23 Ley Orgánica 1/2004

término 10/11

Art. 1 bis Ley 13/2007

término 11/11

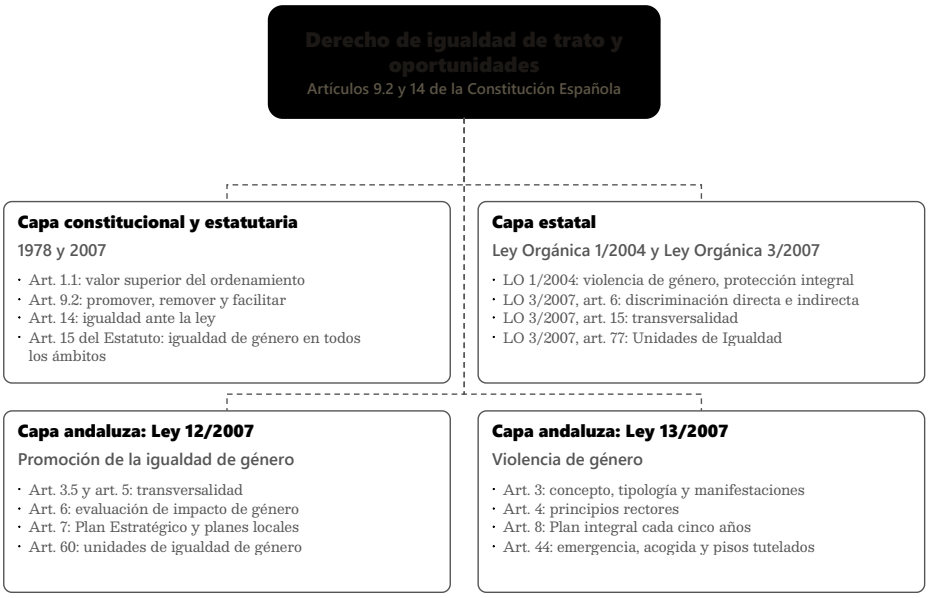
Art. 35.2 Ley 13/2007

496 El mapa de la normativa de igualdad, capa a capa

ESQUEMA 01 DE 01

De la Constitución al municipio

Una sola materia, tres capas normativas y un instrumento en cada escalón



Si el enunciado habla de igualdad de oportunidades o de planes, la capa decisiva es la Ley 12/2007; si habla de víctimas, acogida o tipos de violencia, la capa decisiva es la Ley 13/2007.

497 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ Son tres capas: Constitución y Estatuto de Autonomía; Ley Orgánica 1/2004 y Ley Orgánica 3/2007; y las dos leyes andaluzas del 26 de noviembre de 2007, la 12/2007 de promoción y la 13/2007 de violencia.
- ☑ La Ley 12/2007 se dicta en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su artículo 60 crea las Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías.
- ☑ La transversalidad es el instrumento (artículo 5) y el informe de evaluación de impacto de género es el control (artículo 6), con indicadores y medidas correctoras obligatorias.
- ☑ La Ley 13/2007 define en su artículo 3 el concepto, la tipología (física, psicológica, sexual y económica) y las manifestaciones, y su artículo 44 ordena la acogida en tres niveles: emergencia, casa de acogida y piso tutelado.
- ☑ Los plazos se confunden y se preguntan: cuatro años como mínimo el Plan Estratégico, cinco años el Plan integral de violencia y evaluación anual de los planes de ámbito específico.
- ☑ La acreditación de la violencia de género no exige sentencia: el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004 admite el informe del Ministerio Fiscal y el de los servicios sociales, y el artículo 1 bis de la Ley 13/2007 reconoce derechos sin necesidad de denuncia.

498 Medidas en el ámbito administrativo y laboral para promover la igualdad real y efectiva de las personas TRANS y LGTBI establecidas en la Ley 4/2023, de 28 de febrero

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, tiene por finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, y lo hace por tres vías que conviene separar desde el principio: fija los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas específicas de prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación en los ámbitos público y privado.

El tema que se pregunta aquí no es la ley entera: es el bloque de medidas que la norma dedica a las Administraciones públicas, por un lado, y a las relaciones laborales, por otro. Ese bloque está en los artículos 11 a 15, que la propia ley ordena en dos secciones consecutivas: una de medidas en el ámbito administrativo y otra de medidas en el ámbito laboral. Saber que son dos secciones y no una lista suelta de artículos resuelve la mitad de las preguntas de emparejamiento.

El ámbito de aplicación es la primera cifra que hay que retener: la ley se aplica a toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa. No es una norma solo para la Administración ni solo para las empresas grandes: alcanza a cualquiera que actúe en territorio español, y eso incluye a quien atiende al público desde una oficina de servicios sociales.

La entrada en vigor de la norma es del 2 de marzo de 2023. Ese dato no es decorativo, porque la ley usa la fecha para medir un plazo en el ámbito laboral: las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras tenían doce meses desde la entrada en vigor para tener aprobado su conjunto planificado de medidas. Doce meses contados desde el 2 de marzo de 2023, no desde la publicación de cualquier desarrollo reglamentario.

499 Empleo público: lo que la ley exige a tu propia Administración

El artículo 11 se titula empleo público y contiene una obligación que se dirige a las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias: garantizar los derechos que la ley reconoce al conjunto del personal a su servicio e implantar medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y en la carrera profesional.

Ese artículo introduce una condición de procedimiento que el test usa como señuelo: las medidas se implantan previa negociación con las organizaciones sindicales, de conformidad con la normativa aplicable. No es una medida que cada departamento de recursos humanos pueda aprobar por su cuenta el lunes por la mañana. Si una pregunta ofrece como respuesta correcta que la Administración decide las medidas de forma unilateral, está describiendo lo contrario de lo que dice la ley.

Fíjate en los dos escenarios que el artículo nombra por separado: acceso al empleo público, es decir, el proceso selectivo y sus pruebas, y carrera profesional, es decir, la promoción interna, la provisión de puestos y el desarrollo dentro de la casa. Una medida que solo mire la igualdad en la plantilla actual deja fuera la mitad del artículo. Por ejemplo, cuando la convocatoria de Utrera publica una plaza de técnico medio de educación social, el artículo 11 opera en la primera de las dos: el acceso, no la carrera.

Y hay una segunda capa que suele pasar desapercibida

la Administración que debe garantizar esos derechos para su personal es la misma que después exige formación en la materia a quien se presenta a sus pruebas selectivas. Las dos obligaciones viven en artículos distintos y se confunden con facilidad; la que se refiere a las pruebas está en el artículo 12 y se estudia en el bloque siguiente.

500 Los artículos del ámbito administrativo, uno por uno

Artículo 11, empleo público

las Administraciones públicas garantizan los derechos de la ley para el conjunto del personal a su servicio e implantan medidas de promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y en la carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales.

Artículo 12.1, formación del personal

las Administraciones continuarán impartiendo formación inicial y continuada al personal a su servicio sobre diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, sobre diversidad familiar y sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. La ley pide una atención especial al personal que presta servicios en la salud, la educación, la juventud, las personas mayores, las familias, los servicios sociales, el empleo, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la diplomacia, el ocio, la cultura, el deporte y la comunicación.

Artículo 12.2, pruebas selectivas

las Administraciones incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI. Es la medida que más aparece en los exámenes porque afecta al opositor: el temario de la propia convocatoria tiene que llevar esta materia.

Artículo 13, documentación administrativa

las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar. El verbo elegido es procurar, y esa elección importa: no se exige un modelo único de formulario, se exige que el modelo no excluya.

Los cuatro artículos se ordenan solos si se retiene la secuencia

personal (11), formación y pruebas (12), papeles (13). Por ejemplo, un expediente administrativo que pida en el formulario el nombre del cónyuge de distinto sexo como única opción no cumple el artículo 13, y arreglarlo no requiere una instrucción nueva de recursos humanos: requiere cambiar el formulario.

501 La formación que llega al opositor: el inciso segundo del artículo 12

El apartado 2 del artículo 12 es el que se cruza con la vida de quien prepara una oposición. La ley no se limita a pedir formación interna para el personal ya contratado: obliga además a que los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público incluyan formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

El mecanismo que explica ese inciso tiene una lógica de pedagogía preventiva: si el personal de una Administración va a atender a personas LGTBI en ventanilla, en servicios sociales, en educación o en sanidad, la formación tiene que llegar antes de que la persona ocupe el puesto, no después. Por eso la ley coloca la materia en el programa de la prueba, no solo en el plan anual de formación interna, que se dirige a quien ya está dentro. Pongamos una oficina de prestaciones: quien atiende la ventanilla sin haber recibido esa formación convierte la primera entrevista en un interrogatorio sobre la estructura de la familia, justo lo contrario de lo que la medida persigue.

Consecuencia práctica para el examen

cuando la pregunta pide la medida que la Ley 4/2023 prevé respecto de las pruebas selectivas, la respuesta correcta es la incorporación de contenidos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI al programa, no la reserva de plazas ni un cupo de acceso. La ley no establece aquí cupos: establece contenidos en el programa.

Hay dos distractores que aparecen una y otra vez. El primero atribuye al artículo 12 lo que en realidad hace el 11, es decir, la negociación sindical previa. El segundo cambia el destinatario y coloca la formación solo en el personal que ya está en activo, olvidando el inciso de las pruebas selectivas. Los dos se responden volviendo al literal: apartado 1, personal al servicio; apartado 2, pruebas selectivas.

502 Documentación administrativa y formularios: el artículo 13

El artículo 13 es el más corto del bloque y el que se cae de las respuestas cuando el examen pregunta por medidas concretas. Su contenido: las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar.

Adecuar los formularios es una medida de igualdad material, no un detalle de estilo: por ejemplo, un impreso de solicitud de plaza en una escuela infantil, de empadronamiento o de acceso a una prestación que obliga a marcar padre y madre y no admite otra estructura familiar deja fuera a la persona antes de que nadie estudie su solicitud. La obligación actúa en el momento más temprano del procedimiento, que es cuando se decide si la persona entra o no entra en el sistema.

Para el temario, retén la tríada de destinatarios del bloque administrativo: personal, aspirantes y ciudadanía que rellena papeles. Los tres aparecen en preguntas de emparejamiento y los tres se identifican por el artículo que los regula, no por el título de la sección.

503 Ámbito administrativo frente a ámbito laboral: qué instrumento usa cada uno

Ámbito administrativo	
A quién obliga	A las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias
Qué instrumento pone en marcha	Negociación con las organizaciones sindicales, formación del personal, contenidos en las pruebas selectivas y adecuación de formularios y documentación
Artículos	Artículos 11, 12 y 13
Ejemplo real del mismo problema	Un ayuntamiento que instruye a su personal de atención al público antes de abrir el registro, y revisa el formulario de acceso a los servicios sociales
Quién comprueba el cumplimiento	La propia Administración, con la negociación sindical como trámite y la Inspección como garante último

Ámbito laboral	
A quién obliga	A las Administraciones públicas en sus políticas de empleo y a las empresas, con un umbral de tamaño para la obligación de plan y protocolo
Qué instrumento pone en marcha	Políticas de empleo, cláusulas de convenio, distintivo de empresa, protocolo frente al acoso y actuación de la Inspección de Trabajo
Artículos	Artículo 14, letras a a h, y artículo 15
Ejemplo real del mismo problema	Una empresa de doscientas personas que pacta con la representación legal un protocolo de acoso y lo lleva al convenio
Quién comprueba el cumplimiento	La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los órganos competentes

504 El ámbito laboral: el artículo 14 y sus ocho letras

El artículo 14 se titula igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral y empieza con una obligación general: las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán tener en cuenta en sus políticas de empleo el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de las causas previstas en la ley. Es una obligación de política de empleo, no un mandato directo a la empresa privada.

Después enumera ocho medidas. Merece la pena verlas por lo que son: una lista de ocho, con letra, y por tanto un sitio perfecto para una pregunta de emparejamiento. La letra a promueve y garantiza la igualdad de trato y de oportunidades y previene, corrige y elimina la discriminación en el acceso al empleo, la afiliación y participación en organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional, el acceso a la actividad por cuenta propia y a la incorporación a organizaciones profesionales. La letra b atiende a la formación profesional para personas trabajadoras.

La letra c apoya campañas divulgativas por parte de los agentes sociales. La letra d fomenta indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI en el sector público y privado y un distintivo que reconozca a las empresas que destaquen en políticas de igualdad y no discriminación. La letra e impulsa, mediante la negociación colectiva, la inclusión en los convenios de cláusulas de promoción de la diversidad y de prevención, eliminación y corrección de discriminaciones, con procedimientos para dar cauce a las denuncias.

La letra f es la que tiene dientes

velar por el cumplimiento efectivo de estos derechos en el ámbito laboral a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otros órganos competentes, fomentando la formación especializada del personal de inspección. La letra g promociona medidas de igualdad en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo. La letra h impulsa, en Administraciones y empresas, códigos éticos y protocolos que contemplen medidas de protección frente a la discriminación. Pongamos el caso de una denuncia por acoso en una empresa de servicios: la letra f la conduce a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que además forma a su propio personal de inspección para atenderla.

Si el enunciado pregunta qué medida concreta prevé la ley y la respuesta es «un distintivo para las empresas que destacan», el anclaje es la letra d. Si la respuesta es «cláusulas en los convenios colectivos», el anclaje es la letra e. Si es «la Inspección de Trabajo», la letra f. Las ocho letras no son un cajón de sastre: cada una tiene un destinatario y un instrumento.

505 El artículo 15 y el resto del bloque laboral, artículo a artículo

Artículo 15.1

las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Las medidas se pactan a través de la negociación colectiva y se acuerdan con la representación legal de las personas trabajadoras, y su contenido y alcance se desarrollan reglamentariamente. Pongamos un caso con la cifra delante: una empresa de ayuda a domicilio con sesenta y dos personas trabajadoras en plantilla está por encima del umbral y necesita el conjunto planificado con su protocolo de acoso; la panadería de tres trabajadores no lo necesita.

Artículo 15.2

a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI se recopilarán y difundirán las buenas prácticas de las empresas en materia de inclusión y de garantía de igualdad y no discriminación. Fíjate en que el artículo 15 no crea un registro administrativo nuevo: aprovecha el órgano de participación que la ley ya tiene.

Artículo 54, fomento del empleo de las personas trans

el Ministerio de Trabajo y Economía Social, considerando las líneas de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, diseñará medidas de acción positiva para mejorar la empleabilidad de las personas trans y planes específicos de fomento del empleo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans. Pongamos el caso de un plan de fomento del empleo dirigido a personas trans en desempleo de larga duración: la atención particular a las mujeres trans es expresa y se pregunta.

Artículo 55, integración sociolaboral de las personas trans

las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para impulsarla y podrán desarrollar campañas de concienciación en el ámbito laboral, implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la inserción, monitorizar la evolución de la situación laboral de las personas trans en su territorio y adoptar subvenciones que favorezcan su contratación cuando están en desempleo. Además, en la elaboración de planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.

Artículo 46.4, efectos de la rectificación registral en el terreno laboral y de las medidas de acción positiva: quien rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino podrá ser beneficiaria de las medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud de la Ley Orgánica 3/2007 para las situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación; y quien rectifique en sentido contrario conservará los derechos patrimoniales consolidados derivados de esas medidas, sin reintegro ni devolución.

506 Un caso para fijarlo: el ayuntamiento que revisa sus tres frentes

Imagina un municipio de tamaño medio andaluz, con una plantilla de doscientas personas, que recibe un requerimiento del defensor del pueblo andaluz a raíz de la queja de un usuario. El usuario, un hombre trans, cuenta en su escrito que al pedir cita en el centro de servicios sociales comunitarios el formulario de solicitud solo admite las casillas «hombre» y «mujer» sobre el sexo de nacimiento y que en ventanilla le pidieron el nombre que figura en el DNI como si fuera el único válido. El consistorio responde con tres actuaciones y las tres tienen su artículo, que es lo que hay que saber reconocer.

Primera actuación

el área de recursos humanos negocia con las secciones sindicales un protocolo interno de trato y una acción formativa dirigida específicamente al personal de atención al público, al personal de los centros de servicios sociales y al de la escuela de música. La ley respalda esta medida en el artículo 11, que obliga a implantar medidas de promoción y defensa de la igualdad en el acceso al empleo público y en la carrera profesional previa negociación con las organizaciones sindicales, y en el artículo 12.1, que impone formación inicial y continuada sobre diversidad y que menciona expresamente los servicios sociales entre los ámbitos que requieren atención especial.

Segunda actuación

el servicio de atención ciudadana sustituye el formulario. La nueva versión permite consignar el nombre de uso, admite estructuras familiares distintas de la biparental clásica y explica en una nota al pie para qué se pide cada dato. La medida es exactamente la del artículo 13: documentación administrativa y formularios adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar.

Tercera actuación

como el consistorio es además empleador de doscientas personas y contrata con empresas del municipio, incorpora en los pliegos de sus contratos un criterio de valoración para las empresas que acrediten un conjunto planificado de medidas y protocolo de acoso y para las que cuenten con el distintivo de igualdad. El anclaje de la primera parte está en el artículo 15, que obliga a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras a contar con ese conjunto planificado y con protocolo de acoso, y el de la segunda en la letra d del artículo 14, que fomenta los indicadores de igualdad y la creación de un distintivo para reconocer a las empresas que destacan.

Lo que este caso enseña es el gesto que decide las preguntas: ante una medida concreta, no preguntarse «¿de qué trata?», sino «¿a quién obliga y con qué instrumento?». Si obliga a la propia Administración respecto de su personal, artículo 11 o 12; si obliga a la Administración respecto de sus papeles, artículo 13; si habla de empresas, artículo 15; si habla de políticas de empleo y de agentes sociales, artículo 14.

507 Ojo: el umbral de cincuenta personas trabajadoras y el plazo de doce meses

contraste clave

El artículo 15.1 obliga a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras, no a partir de cincuenta, y el plazo es de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, que fue el 2 de marzo de 2023; no dos años ni tres, y no desde el desarrollo reglamentario. La medida que hay que tener es un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Dos precisiones que el examen usa como señuelos: el contenido y alcance de las medidas se desarrollan reglamentariamente, y las medidas no las decide la empresa sola, sino que se pactan a través de la negociación colectiva y se acuerdan con la representación legal de las personas trabajadoras. La excepción, por tanto, está en el tamaño: una empresa de cuarenta personas no está obligada por este artículo 15.1, aunque la ley le sea de aplicación como a cualquier persona jurídica que actúe en territorio español y aunque otras obligaciones, como las cláusulas de convenio de la letra e del artículo 14, puedan alcanzarla por otra vía.

---

la clave para no fallar

508 Ojo: la Ley 8/2017 andaluza no está derogada

contraste clave

La ley LGTBI estatal es la Ley 4/2023, de 28 de febrero, y en Andalucía convive con la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que sigue vigente y consolidada: no la derogó la ley estatal, y citarla como si fuera un fósil derogado es el error que se cuela. Las dos normas se aplican a la vez en el territorio andaluz y con criterios distintos: la estatal fija el mínimo común en todo el territorio español y regula, entre otras cosas, las medidas administrativas y laborales de los artículos 11 a 15 y 54 a 55; la andaluza añade obligaciones propias de la Comunidad Autónoma, con sus propios órganos y su propio régimen de infracciones y sanciones. Cuando el enunciado pregunta cuál es la norma estatal de referencia, la respuesta es la Ley 4/2023; cuando pregunta cuál se aplica en Andalucía junto a ella, la respuesta es la Ley 8/2017, y negar su vigencia es la respuesta falsa.

---

la clave para no fallar

509 Ojo: la rectificación registral no exige informe médico

contraste clave

El artículo 44.3 lo dice con todas las letras: el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. La autodeterminación de la identidad de género, por tanto, no exige tratamiento médico ni intervención quirúrgica: el procedimiento se apoya en la manifestación de la persona y se tramita ante la persona encargada de la Oficina del Registro Civil en la que se hubiera presentado la solicitud, según el artículo 45. Cualquier respuesta que supedite el cambio registral a un diagnóstico, a un tratamiento hormonal o a una operación está describiendo un requisito que la ley prohíbe como condición.

---

la clave para no fallar

510 El artículo 15.1, en su literal

artículo 15.1 de la ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lgtbi

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI

> Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y

efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. Para ello, las medidas serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de las personas trabajadoras. El contenido y alcance de esas medidas se desarrollarán reglamentariamente.

511 Cómo se monta el conjunto planificado de medidas del artículo 15, paso a paso

01

1. Comprobar el umbral

Lo primero es ver si la empresa pasa de cincuenta personas trabajadoras. Por debajo de esa cifra el artículo 15.1 no le impone el conjunto planificado, y decirlo así es parte de la respuesta correcta.

02

2. Negociar y acordar

Las medidas no se redactan en un despacho y se comunican: se pactan a través de la negociación colectiva y se acuerdan con la representación legal de las personas trabajadoras.

03

3. Definir el conjunto planificado

Un conjunto de medidas y recursos, no una declaración: medidas de igualdad real y efectiva y los recursos con que se sostienen. El contenido y el alcance se desarrollan reglamentariamente.

04

4. Incluir el protocolo frente al acoso

El protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI no es un anexo opcional: la ley lo menciona como contenido obligatorio del conjunto.

05

5. Darle fecha

Doce meses desde la entrada en vigor de la ley, el 2 de marzo de 2023. El plazo es un dato de examen, no una recomendación.

512 Las fechas y los plazos del tema, en tabla

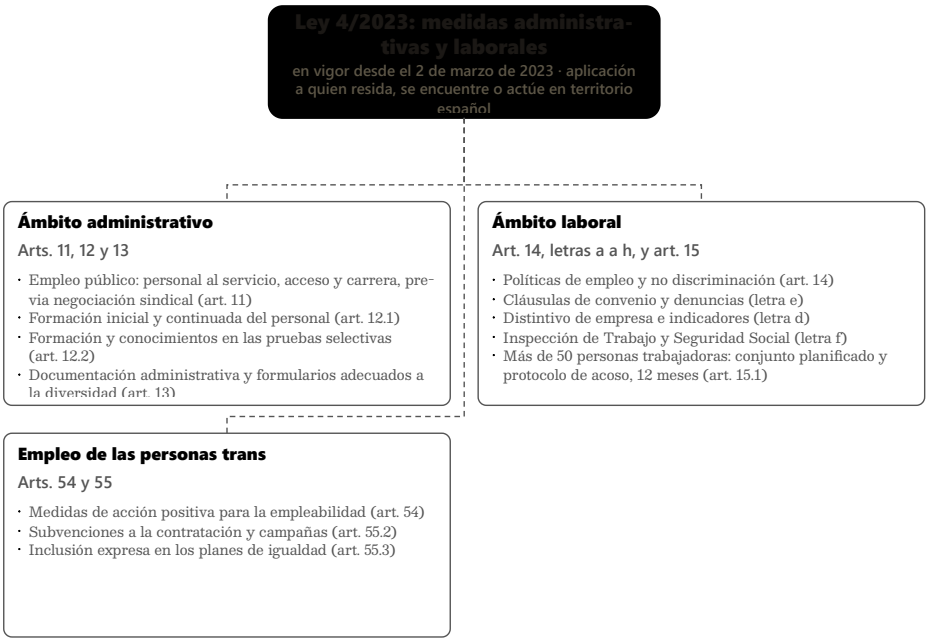
2 de marzo de 2023	Entrada en vigor de la Ley 4/2023
12 meses desde la entrada en vigor de la ley (art. 15.1)	Plazo de las empresas de más de 50 personas trabajadoras para el conjunto planificado de medidas
Contenido y alcance de esas medidas	Se desarrollan reglamentariamente (art. 15.1)
Vigencia de la Ley 8/2017 andaluza	No derogada; consolidada y aplicable en Andalucía junto a la ley estatal
Edad y régimen de la rectificación registral	Mayores de dieciséis años por sí mismas; de catorce a dieciséis y personas con discapacidad, con las medidas de apoyo del artículo 43

513 El mapa del bloque administrativo y laboral

ESQUEMA 01 DE 01

Ley 4/2023: qué se pregunta y dónde vive

Artículos 11 a 15 en dos secciones, más las medidas de empleo de los artículos 54 y 55



Ante cualquier medida concreta, pregúntate a quién obliga: a la Administración respecto de su personal, respecto de sus papeles o respecto de las empresas.

514 Glosario del tema

CONJUNTO PLANIFICADO DE MEDIDAS Y RECURSOS

el paquete que el artículo 15.1 exige a las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. No es un protocolo suelto: es un conjunto con recursos y con un protocolo de acoso dentro.

DISTINTIVO DE IGUALDAD

el reconocimiento que la letra d del artículo 14 prevé para las empresas que destacan en la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. No es una acreditación obligatoria: es un fomento.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

la vía por la que se pactan las medidas del artículo 15.1 y por la que la letra e del artículo 14 impulsa la inclusión de cláusulas de diversidad en los convenios.

RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO

el procedimiento por el que se modifica la inscripción de nacimiento. Se apoya en la manifestación de la persona y no puede condicionarse a informe médico ni a modificación corporal (art. 44.3).

PERSONA TRANS

quien se identifica con un género distinto del que se le asignó al nacer. Aparecen medidas específicas de empleo en los artículos 54 y 55, con atención particular a las mujeres trans.

PROCURAR

el verbo que el artículo 13 usa para la documentación administrativa. Delimita una obligación de resultado orientada a que el modelo no excluya, y no impone un formulario único.

515 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Ley 4/2023 se aplica a toda persona física o jurídica que resida, se encuentre o actúe en territorio español, y entró en vigor el 2 de marzo de 2023.
- ☑ El bloque administrativo son los artículos 11, 12 y 13: personal (11), formación y pruebas selectivas (12) y documentación y formularios (13).
- ☑ El bloque laboral son el artículo 14 con ocho letras y el artículo 15: políticas de empleo, convenios, distintivo, Inspección de Trabajo y, para las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras, conjunto planificado de medidas y protocolo de acoso en doce meses.
- ☑ La autodeterminación de la identidad de género no exige informe médico ni intervención quirúrgica: el artículo 44.3 prohíbe condicionar la rectificación registral a ninguna de las dos cosas.
- ☑ La Ley 8/2017 andaluza sigue vigente y convive con la ley estatal en Andalucía; decir que está derogada es el error de actualidad más repetido del tema.
- ☑ Las medidas de empleo de las personas trans están en los artículos 54 y 55, y la referencia a las mujeres trans es expresa en los dos.

516 Catálogo de funciones y competencias generales del Educador/a Social/ Familiar

Todo catálogo de funciones empieza por la profesión que describe, y la definición que la propia profesión consensuó es el punto de partida: la Educación Social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador y de la educadora social. No es una ocupación asistencial ni una técnica sanitaria: es una profesión pedagógica, y esa palabra —pedagógica— es la que decide la mitad de las preguntas del tema.

La misma definición concreta para qué sirve esa profesión, y lo hace con dos finalidades que hay que saber nombrar. La primera es posibilitar la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. La segunda es la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de adquisición de bienes culturales que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

Fíjate en las tres palabras que sostienen la definición y que el examen usa como anclaje: derecho, profesión y ciudadanía. La persona destinataria no es un paciente ni un expediente administrativo: es un sujeto de derecho con el que se construye un proceso educativo. La intervención no se define por lo que se le hace a la persona, sino por los contextos y las acciones que se generan con ella.

El temario de esta convocatoria añade la palabra familiar a la denominación —Educador/a Social/ Familiar— porque el trabajo socioeducativo con familias es uno de los marcos donde la profesión se ejerce de manera continuada en los servicios sociales comunitarios. El catálogo de funciones y competencias no cambia por ello: se aplica igual, y la persona destinataria del proceso educativo es aquí la unidad familiar, con sus miembros y sus vínculos, no solo un individuo aislado. Por ejemplo, cuando el proceso se construye con una madre, su hijo de nueve años y la abuela que convive con ellos, la destinataria es la unidad familiar y el vínculo entre los tres forma parte del objeto de trabajo.

517 Función no es tarea: el campo de responsabilidad que ordena el catálogo

Antes de la lista hay que entender qué se está listando, porque la pregunta «¿qué es una función profesional?» se contesta mal con la definición de una tarea. Las funciones profesionales se definen y se comprenden como un campo de trabajo y de tareas que señala un ámbito de responsabilidad profesional y laboral. Un área de responsabilidad, a su vez, supone trabajos y tareas concretas que el profesional es capaz de realizar con cierto nivel de garantía.

De esa manera se encadenan los tres conceptos del tema: la función es el campo de responsabilidad; las tareas son las acciones concretas que caben dentro de él; y la competencia es lo que hace capaz al profesional de desarrollar esas tareas. El consenso generalizado entiende la competencia como un concepto que remite a un saber, un saber hacer y una actitud, y esa tríada es la definición que se pregunta. Por ejemplo, la función de mediación se concreta en tareas muy precisas —reunirse con cada parte, pactar un espacio de encuentro, redactar un acuerdo— y todas exigen la competencia técnica de conducir una reunión con posiciones enfrentadas.

Las funciones del catálogo se describen, además, con dos adjetivos que aparecen en las preguntas de desarrollo: son responsabilidades acogedoras y delimitadoras. Acogedoras porque están orientadas a incluir a personas y colectivos con pleno reconocimiento como sujetos de la educación, promoviendo procesos de cambio que posibiliten su desarrollo cultural y educativo. Delimitadoras porque están orientadas a establecer acuerdos, compromisos y límites que enmarquen la acción educativa en una finalidad socializadora.

Y una precisión que separa la profesión de otras del equipo: las tres primeras funciones señalan lo nuclear de la práctica socioeducativa y particularizan y diferencian el trabajo del educador social del de otros profesionales. El resto de funciones se derivan de responsabilidades que pueden ser compartidas con otros profesionales, y en ellas son innegables las coincidencias de responsabilidades y tareas dentro de los equipos multiprofesionales. Es decir: las tres primeras son nuestras; las tres últimas se comparten, aunque el punto de mira sea socioeducativo.

518 Las seis funciones generales, una por una

Función 1. Transmisión, desarrollo y promoción de la cultura
campo de responsabilidad correspondiente a las acciones y actividades relacionadas con lo cultural en general y con finalidades tendentes a su recreación, puesta a disposición, aprendizajes a realizar y procesos de transmisión y adquisición en forma de bienes culturales. Entre sus competencias están saber reconocer los bienes culturales de valor social, el dominio de las metodologías educativas y de formación y el dominio de las metodologías de dinamización social y cultural.

Función 2. Generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales: se refiere a las acciones y actividades intencionadas que favorecen la aparición y consolidación de espacios y tiempos educativos, es decir, de situaciones que favorezcan procesos individuales y grupales de mejora personal o social en los distintos contextos sociales. Sus competencias incluyen la pericia para identificar los lugares que generan sociabilidad, la destreza para crear y promover redes entre individuos, colectivos e instituciones y la capacidad de crear marcos posibilitadores de relación educativa particularizados. Pongamos un barrio con población envejecida y una asociación vecinal que ya organiza actividades: la función no pide crear un recurso nuevo, sino reconocer el que existe, conectarlo con el centro de salud y sostenerlo en el tiempo.

Función 3. Mediación social, cultural y educativa

atiende al conjunto de acciones desarrolladas para enriquecer los procesos educativos individuales o colectivos a partir de acompañamientos, orientaciones y derivaciones que propician nuevos encuentros con elementos culturales, con otras personas o grupos y con otros lugares. La intención es facilitar las relaciones interpersonales, minimizar las situaciones de conflicto y propiciar nuevos itinerarios para el desarrollo personal, social y cultural. Comprende conocimientos teóricos y metodológicos sobre mediación y destreza para reconocer los contenidos culturales, lugares, individuos o grupos a poner en relación.

Función 4. Conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y educativos: alude a la investigación y al conocimiento de las dinámicas institucionales y de los contextos sociales en sus dimensiones macro, meso y micro, relacionados con el desarrollo de un sujeto de derecho. Entre sus competencias están la capacidad de detectar las necesidades educativas de un contexto determinado, el dominio de los planes de desarrollo de la comunidad y desarrollo local y la pericia para discriminar las respuestas educativas de otras posibles respuestas, diferenciándolas de las asistenciales, las sanitarias o las terapéuticas. Por ejemplo, un diagnóstico de absentismo escolar no sirve como dato suelto: sirve cuando distingue la dimensión macro (la tasa del municipio), la meso (los dos institutos) y la micro (la familia concreta).

Función 5. Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos: campo de responsabilidad que remite a acciones, actividades y tareas tanto en instituciones como con programas, proyectos y actividades. Sus competencias giran alrededor de formalizar los documentos básicos que regulan la acción socioeducativa —proyecto de centro, reglamento de régimen interno, plan de trabajo, proyecto educativo individualizado y otros informes socioeducativos—, del dominio de las técnicas de planificación y del conocimiento de las técnicas y métodos de evaluación.

Función 6. Gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos: comprende acciones y actividades relacionadas con una finalidad socioeducativa. Comprende el dominio de los modelos, técnicas y estrategias de dirección de programas, equipamientos y recursos humanos, y la destreza en la gestión de proyectos, programas, centros y recursos. Es la función que más se comparte con otros perfiles del equipo, y por eso se pregunta por su definición y no por su titularidad. Por ejemplo, coordinar un centro de convivencia abierto a la comunidad obliga a cuadrar horarios del equipo, presupuesto y uso de la sala con el resto de programas del centro, y en esa parte la responsabilidad se comparte.

519 Qué se entiende por competencia profesional y cómo se agrupa

Las competencias profesionales señalan los saberes y las actitudes que permiten desarrollar las tareas correspondientes a las funciones profesionales. La fórmula que hay que retener es la del consenso: una competencia remite a un saber, a un saber hacer y a una actitud. El saber sin el saber hacer produce un discurso que no se sostiene en la práctica; el saber hacer sin la actitud produce una técnica sin proyecto educativo.

Ser competente, en la definición del catálogo, se entiende como ser capaz de realizar de manera efectiva y ética tareas que se desprenden de las funciones asumidas por los educadores y educadoras sociales. Las dos palabras del final importan: efectiva y ética. La competencia no es solo hacerlo, es hacerlo bien y hacerlo de una forma que resista la pregunta por su sentido. Pongamos una decisión cotidiana: celebrar el taller en el horario que conviene al centro o en el que las familias pueden venir. Hacerlo bien es la parte efectiva; preguntarse por el sentido de lo que se decide es la ética.

El catálogo agrupa además otras competencias que no se derivan de una función concreta, sino de la responsabilidad del profesional respecto del encargo social o institucional asumido, hacia otros profesionales y hacia sí mismo. En ese grupo están las capacidades relativas a la comunicación y a las relaciones interpersonales que tienen como meta favorecer procesos de interacción social y cooperación, junto con las aplicaciones técnico instrumentales básicas.

El resultado es un perfil que se mejora en tres dimensiones a la vez: la reflexiva, la ética y la técnica. Un educador social que solo crece en la técnica se queda sin las otras dos, y son justamente las que sostienen la relación educativa con personas que han sido tratadas muchas veces como un problema que hay que resolver.

520 Un caso para fijarlo: la primera semana de Nayra en la zona básica

Nayra acaba de incorporarse como educadora social al centro de servicios sociales comunitarios de una zona básica con tres barrios. En su primera semana no ha hecho ninguna de las cosas que su familia cree que hace un educador social y, sin embargo, ha ejercido ya cuatro de las seis funciones del catálogo. El caso sirve para reconocerlas en la práctica sin recitar la lista.

Primer día. El equipo le entrega un diagnóstico de la zona de hace cuatro años y le pide que compruebe si sigue describiendo la realidad. Nayra revisa los datos de absentismo escolar del barrio alto, habla con las dos asociaciones vecinales y con el orientador de los dos institutos públicos y escribe un documento de cuatro páginas que distingue lo que sigue igual de lo que ha cambiado. Eso es la función de conocimiento, análisis e investigación de los contextos sociales y educativos: detectar necesidades educativas de un contexto y analizar sus dimensiones macro, meso y micro.

Segunda tarea. El equipo quiere abrir un taller de lectura para madres y padres que nunca han pisado el centro y la experiencia de la zona dice que si se convoca como charla no viene nadie. Nayra propone hacerlo en el local de la asociación vecinal, en horario de recogida escolar, y busca a dos personas del barrio que puedan convocarlo. Eso es la función de generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos: crear y promover redes entre individuos, colectivos e instituciones y construir marcos posibilitadores de relación educativa.

Tercera tarea. Dos familias con menores en el mismo bloque llevan meses con un conflicto que ya ha llegado a la Policía Local. Nayra no reparte razones: se reúne con cada parte, identifica un espacio donde puedan encontrarse y pacta con las dos un compromiso concreto y verificable. Eso es mediación social, cultural y educativa: acompañar, orientar y derivar para propiciar nuevos encuentros, facilitar las relaciones interpersonales y minimizar las situaciones de conflicto.

Cuarta tarea. Le piden cerrar el proyecto del taller de lectura para el año siguiente: objetivos, actividades, destinatarios, calendario, presupuesto y criterios para saber si ha funcionado. Eso es diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos educativos, con sus documentos básicos y su evaluación. Las otras dos funciones del catálogo —transmisión, desarrollo y promoción de la cultura, y gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos— aparecen en la misma semana: la primera en el contenido del taller, la segunda cuando Nayra tiene que coordinar al voluntariado y cuadrar el uso de la sala con el resto del equipo.

Lo que el caso deja claro es dónde está el límite del perfil: ninguna de las cuatro tareas de Nayra consiste en tramitar una prestación, en tomar constantes o en diagnosticar. Tramitar es de otro puesto, tomar constantes es de otro perfil y diagnosticar no es su función.

521 Ojo: el educador social no es un perfil sanitario ni un gestor de prestaciones

contraste clave

El catálogo describe una profesión de carácter pedagógico, y las funciones que lo componen son socioeducativas: transmisión, desarrollo y promoción de la cultura; generación de redes sociales, contextos, procesos y recursos educativos y sociales; mediación social, cultural y educativa; conocimiento, análisis e investigación de los contextos; diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos; y gestión, dirección, coordinación y organización de instituciones y recursos educativos. Ninguna de las seis consiste en diagnosticar, en tratar ni en aplicar una terapia: el propio catálogo, al enumerar las competencias de la función de conocimiento y análisis, ordena discriminar las respuestas educativas de otras respuestas posibles (asistenciales, sanitarias, terapéuticas), lo que demuestra que las distingue y que las suyas son las educativas. Y ninguna de las seis consiste en gestionar prestaciones: tramitar una ayuda, resolver una solicitud o reconocer un derecho subjetivo son tareas administrativas de otro puesto, y confundirlas con el campo de responsabilidad del educador social es el error de perfil que el test explota. El educador social trabaja con personas, grupos y comunidades generando contextos y acciones educativas; cuando una tarea de un programa necesita un diagnóstico clínico o una resolución administrativa, el trabajo propio es otro: acompañar el proceso educativo que hace posible que la persona pueda acceder a eso.

---

la clave para no fallar

522 El perfil socioeducativo frente a los otros dos perfiles que se le confunden

Perfil socioeducativo (educador o educadora social)

Qué produce su trabajo
Contextos, procesos y relaciones educativas que amplían las posibilidades de la persona, del grupo o de la comunidad

Con qué instrumento trabaja
El proyecto educativo: talleres, itinerarios de acompañamiento, redes entre colectivos e instituciones, informes socioeducativos

Dónde está su campo de responsabilidad
Las seis funciones del catálogo, con las tres primeras como núcleo propio de la profesión

Cómo se detecta el error en un examen
El enunciado le atribuye un diagnóstico clínico, una terapia o la resolución de una solicitud

Perfil sanitario

Qué produce su trabajo
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico de una situación de salud

Con qué instrumento trabaja
La historia clínica, la prescripción y el plan de cuidados

Dónde está su campo de responsabilidad
El sistema sanitario, no los servicios sociales comunitarios

Cómo se detecta el error en un examen
El enunciado habla de síntomas, de tratamiento o de adherencia terapéutica como tarea del educador

Perfil administrativo de gestión de prestaciones

Qué produce su trabajo
El reconocimiento de un derecho y la resolución de un expediente con efectos jurídicos

Con qué instrumento trabaja
La solicitud, la instrucción del procedimiento y la resolución administrativa

Dónde está su campo de responsabilidad
El procedimiento administrativo y las prestaciones del sistema

Cómo se detecta el error en un examen
El enunciado describe al educador resolviendo una ayuda o reconociendo una prestación

523 Código deontológico del Educador/a Social/Familiar: qué es y de dónde viene

El código deontológico del educador y de la educadora social es un documento profesional que fija los principios y las normas que orientan la conducta del profesional en el ejercicio de su trabajo, y su rasgo definitorio se pregunta: no lo aprueba un parlamento ni un gobierno, lo aprueba la propia profesión, reunida en su organización colegial y en su asamblea.

Su estructura es un buen mapa para el examen, porque cada parte responde a una pregunta distinta. Un primer capítulo de aspectos generales, que fija el ámbito y el alcance del documento. Un segundo capítulo de principios deontológicos generales, que son los valores que inspiran toda la actuación. Y un tercer capítulo de normas deontológicas generales, ordenado en cinco secciones según el ámbito de la relación: con los sujetos de la acción socioeducativa, con la profesión, con el equipo, con la institución donde se trabaja y con la sociedad en general. Cierra con unas disposiciones adicionales.

Las cinco secciones no son un adorno organizativo

son la respuesta a la pregunta «¿ante quién responde el profesional y por qué?». El educador social responde ante la persona con la que trabaja, ante la profesión que representa, ante el equipo del que forma parte, ante la institución que lo emplea y ante la sociedad a la que sirve, y en cada una de esas relaciones el código le dice qué se espera de él.

Y una última precisión de naturaleza

el código no crea derechos subjetivos para terceros ni sustituye a la ley. Es la profesión la que se obliga a sí misma, y por eso su valor es deontológico: orienta, compromete y sirve de referencia para juzgar la conducta profesional desde dentro de la profesión.

524 Los principios deontológicos generales

Principio de respeto a los derechos humanos

la actuación del educador y de la educadora social parte del reconocimiento de la dignidad de toda persona y de los derechos que le son inherentes, sin que ninguna circunstancia personal justifique su menoscabo.

Principio de respeto a los sujetos de la acción socioeducativa

las personas, grupos y comunidades con los que se trabaja son sujetos de la educación y no objetos de intervención. Ese es el principio que sostiene el resto de las normas de la primera sección.

Principio de justicia social

la actuación se basa en el derecho de acceso que tiene cualquier persona que viva en la comunidad al uso y disfrute de los servicios sociales, educativos y culturales, en el marco del Estado social y democrático de Derecho, y no en razones de beneficencia o caridad. La intervención se dirige no solo a las situaciones críticas, sino a la globalidad de la vida cotidiana, llamando la atención sobre las condiciones sociales que dificultan la socialización y pueden llevar a la marginación o a la exclusión. Por ejemplo, el acceso a un centro de día no depende de que alguien lo merezca por su historia de vida, sino de la necesidad acreditada: en eso consiste pasar de la beneficencia al derecho.

Principio de profesionalidad

la autoridad profesional del educador social se fundamenta en su competencia, su capacitación y su cualificación para las acciones que desempeña, en su capacidad de autocontrol y en su capacidad de reflexión sobre su propia práctica, avaladas por un título universitario específico o por la habilitación otorgada por un colegio profesional. La profesionalidad incluye además identificarse como educador o educadora social en los espacios en los que intervenga.

Principio de acción socioeducativa

el educador social es un profesional de la educación que tiene como función básica la creación de una relación educativa que facilite a la persona ser protagonista de su propia vida. En sus acciones socioeducativas parte del convencimiento y de la responsabilidad de que su tarea es acompañar a la persona, al grupo y a la comunidad para que mejoren su calidad de vida, sin suplantarles en el papel protagonista.

Principio de autonomía profesional

el profesional tiene en cuenta la función social que desarrolla la profesión al dar respuesta socioeducativa a ciertas necesidades sociales según los principios deontológicos de la profesión, y asume como contrapartida las responsabilidades que se deriven de sus actos profesionales.

Principio de coherencia institucional

el educador social conoce y respeta la demanda, el proyecto educativo y el reglamento de régimen interno de la institución donde trabaja. La coherencia no anula su autonomía profesional: la sitúa dentro de un marco organizativo del que forma parte.

Principio de la información responsable y de la confidencialidad

el profesional ofrece la información que corresponde a su ámbito y guarda la confidencialidad de los datos y de las situaciones que conoce por razón de su trabajo. Es el principio que se corresponde con el secreto profesional y con el deber de tratar la información de la persona con la reserva que merece.

Principio de solidaridad profesional

el educador social mantiene una relación de cooperación con los demás profesionales de la educación social, comparte el conocimiento que produce su práctica y sostiene a los colegas ante las dificultades del ejercicio.

Principio de participación comunitaria

la acción socioeducativa se apoya en la participación de las personas y de la comunidad en la definición y en el desarrollo de lo que les afecta, sin sustituir su iniciativa.

Principio de complementariedad de funciones y coordinación

el trabajo socioeducativo se realiza en equipo y en red con otras profesiones e instituciones, reconociendo lo que corresponde a cada perfil y evitando tanto la duplicidad como el vacío de responsabilidad entre profesionales.

525 Las normas deontológicas, por el ámbito de la relación

Primera sección, el educador y la educadora social en relación con los sujetos de la acción socioeducativa: la actuación se orienta al reconocimiento de la persona como sujeto de la educación, respeta su dignidad, su intimidad, sus derechos y su capacidad de decisión, no discrimina por ninguna condición personal y no impone un modelo de vida. Comprende deberes sobre el consentimiento en la intervención, sobre la información que se da a la persona y sobre el respeto a la libertad de las personas menores y de las personas necesitadas de apoyo. Por ejemplo, en la intervención con una persona menor de edad el deber de información y la capacidad de decisión se resuelven con su entorno familiar presente, no sustituyéndolo.

Segunda sección, en relación con su profesión

el profesional conoce el marco de su profesión, mantiene actualizada su competencia mediante la formación permanente, ejerce con dignidad y no acepta intervenciones para las que no está capacitado, guarda el secreto profesional sobre la información obtenida por razón de su trabajo y contribuye al desarrollo y al prestigio del colectivo profesional.

Tercera sección, en relación con el equipo

el trabajo se realiza cooperando con los demás profesionales, con respeto a las funciones de cada uno, compartiendo la información necesaria y sin invadir el campo de responsabilidad ajeno. La complementariedad de funciones es una norma de conducta, no solo un principio.

Cuarta sección, en relación con la institución donde realiza su trabajo

el profesional conoce y respeta la demanda, el proyecto educativo y el reglamento de régimen interno de la institución y participa en la mejora de sus fines dentro de los cauces establecidos, sin que la obediencia organizativa pueda amparar una actuación contraria a la deontología profesional. Por ejemplo, un reglamento de régimen interno que obligara a dirigirse a una persona con un nombre que no es el suyo sería una orden de la organización que la deontología no permite acatar.

Quinta sección, en relación con la sociedad en general

el educador social contribuye al desarrollo de condiciones sociales que hagan posible la igualdad y la participación, coopera en la detección de situaciones de desventaja social y trabaja por una sociedad más justa, sin instrumentalizar a las personas con las que interviene.

Las disposiciones adicionales cierran el documento y regulan su revisión, su valor en el marco de la organización colegial y el compromiso de los colegios profesionales con su difusión y con el cumplimiento de las normas estatutarias, acuerdos y resoluciones que adopten el Colegio Oficial del territorio y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales.

526 Ojo: el código deontológico no es un reglamento disciplinario

contraste clave

El código deontológico del educador y de la educadora social no es un reglamento disciplinario ni una norma con rango reglamentario: es un documento profesional aprobado por la organización colegial, que fija principios y normas de conducta y que obliga al profesional por dos vías distintas, que es lo que hay que separar. La primera vía es la colegial: el propio código reconoce que el educador social debe conocer y cumplir las normas estatutarias, los acuerdos y las resoluciones que adopten el Colegio Oficial de su territorio y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, y es esa organización la que responde ante el incumplimiento. La segunda vía es distinta y no se sustituye con la anterior: cuando el educador o educadora social es personal al servicio de una Administración pública, su conducta profesional se enmarca además en la deontología del empleado público, con las obligaciones que le impone el ordenamiento administrativo y con el régimen disciplinario que le sea aplicable. Son dos vías distintas: una vía no absorbe a la otra, una sanción colegial no equivale a una sanción administrativa y el código por sí solo no impone el régimen disciplinario de la Administración. Cualquier respuesta que convierta el código en un reglamento sancionador, o que afirme que basta con el código para exigir responsabilidades a un empleado público, mezcla las dos vías.

---

la clave para no fallar

527 Un caso para fijarlo: el expediente que aparece en el rellano

Pongamos el caso de una educadora social que atiende un programa de intervención familiar: recibe por error un documento que no debía llegar a sus manos, la copia del informe de otra familia del mismo bloque al que atiende su programa, con nombre, apellidos, situación de salud y datos del expediente. La compañera que lo dejó en el rellano del despacho se da cuenta dos horas después y le pide que se lo devuelva sin comentarlo con nadie. El caso contiene cuatro decisiones y cada una se resuelve con una norma del código.

Primera decisión

qué hacer con el documento. La educadora no puede leerlo más allá de lo imprescindible para saber qué es, no puede usar su contenido en su propio trabajo y no puede conservarlo. El principio de información responsable y de confidencialidad y el deber de secreto profesional de la sección segunda la obligan a devolverlo por el cauce adecuado y a no incorporar su contenido a su valoración.

Segunda decisión

qué decirle a la otra familia. La respuesta correcta está en la primera sección: nada, porque la confidencialidad protege a los sujetos de la acción socioeducativa, y comunicar que existe un informe sobre ellos ya sería revelar información que no le corresponde. La transparencia con la familia con la que trabaja se refiere a su propio proceso, no a los datos de terceros.

Tercera decisión

qué hacer con la compañera que se equivocó. El código no resuelve esto con una sanción: la sección tercera, sobre la relación con el equipo, y el principio de solidaridad profesional llevan a plantear el error por los cauces internos, con el objetivo de corregir el procedimiento que lo permitió, no de señalarla. Si la persona que falla reincidiera o hubiera hecho un uso deliberado del dato, la respuesta ya no sería deontológica interna: entraría la vía orgánica y disciplinaria que corresponda a la institución.

Cuarta decisión

qué hacer con el procedimiento. Un informe clínico sobre una familia que circula en papel entre despachos es un defecto del sistema de custodia, no una anécdota. La educadora propone que los documentos con datos personales se entreguen en mano o por vía electrónica segura, y esa propuesta es ella misma una forma del principio de profesionalidad: la reflexión sobre la propia práctica es parte del ejercicio competente.

El caso tiene, por tanto, una lección de examen

la confidencialidad no es un gesto de discreción personal, es una obligación profesional con destinatarios concretos —la persona del proceso, sus datos y el equipo— y con límites: no ampara ocultar un riesgo grave para una persona, y no exime de la vía disciplinaria cuando la Administración es la empleadora.

528 La definición de Educación Social, en su literal

definición de educación social asumida por la organización profesional y recogida en el documento de definición profesional, catálogo de funciones y competencias y código deontológico del educador y la educadora social

Definición profesional de Educación Social

Derecho de la ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas, que son ámbito de competencia profesional del Educador Social, posibilitando: la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social, y la promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social.

529 Cómo se resuelve una duda deontológica, paso a paso

01

1. Identificar la relación

Pregúntate ante quién se plantea el conflicto: con los sujetos de la acción socioeducativa, con la profesión, con el equipo, con la institución o con la sociedad. Las cinco secciones del código existen para responder sin mezclarlas.

02

2. Buscar el principio que lo inspira

Casi todo caso se decide en el principio que le da sentido: respeto a los derechos humanos, respeto a los sujetos, justicia social, profesionalidad, acción socioeducativa, autonomía profesional, coherencia institucional, información responsable, solidaridad, participación comunitaria o complementariedad de funciones.

03

3. Comprobar qué le debe el profesional a la persona

Antes de mirar la organización, mira a la persona: reconocimiento como sujeto de la educación, respeto a su intimidad y a su capacidad de decisión, información suficiente y confidencialidad sobre sus datos.

04

4. Situarlo en la institución

El profesional conoce y respeta la demanda, el proyecto educativo y el reglamento de régimen interno, y a la vez no puede amparar en la organización una actuación contraria a la deontología profesional.

05

5. Distinguir la vía de exigencia

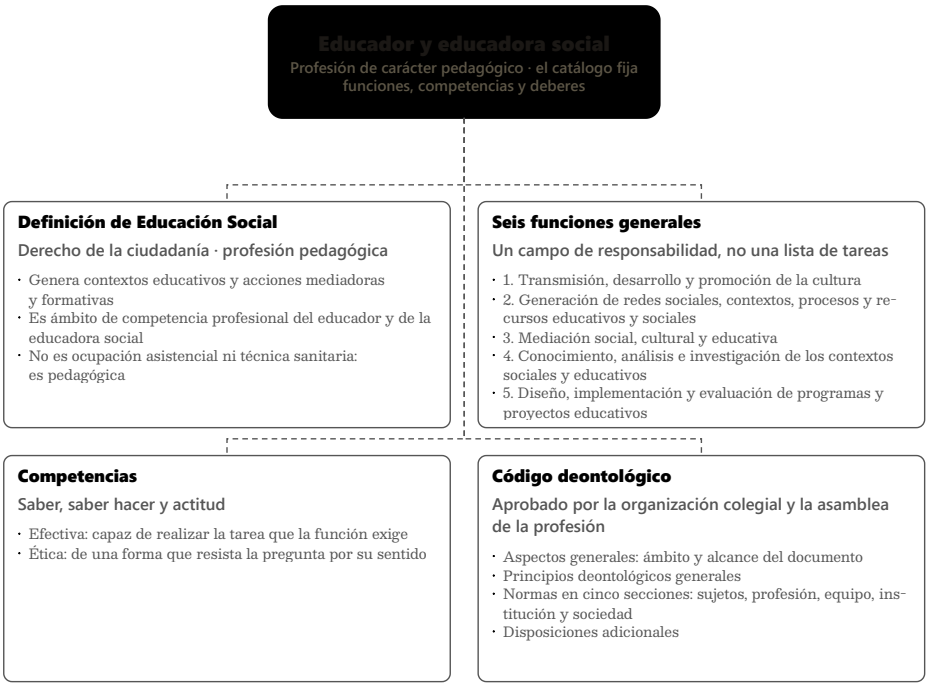
Si el conflicto afecta al colectivo profesional, la vía es la colegial. Si el profesional es empleado público, se añade la vía administrativa y disciplinaria. Son vías distintas y ninguna sustituye a la otra.

530 El catálogo y el código, en un mapa

ESQUEMA 01 DE 01

Funciones, competencias y código deontológico

Qué se pregunta de cada pieza del tema



Las tres primeras funciones son el núcleo propio de la profesión; las tres últimas se comparten con otros perfiles en los equipos multiprofesionales.

531 Glosario del tema

FUNCIÓN PROFESIONAL

campo de trabajo y de tareas que señala un ámbito de responsabilidad profesional y laboral. No es una tarea concreta: es el campo donde esas tareas caben y tienen sentido.

COMPETENCIA PROFESIONAL

saber, saber hacer y actitud que permiten desarrollar las tareas correspondientes a una función. Ser competente es realizar esas tareas de manera efectiva y ética.

SUJETO DE LA EDUCACIÓN

la persona, el grupo o la comunidad que interviene en la acción socioeducativa. La expresión es la que sostiene el principio de respeto a los sujetos y el rechazo a tratarlos como objetos de intervención.

RESPONSABILIDAD ACOGEDORA Y DELIMITADORA

los dos rasgos con que el catálogo describe las funciones. Acogedora porque incluye con pleno reconocimiento; delimitadora porque establece acuerdos y límites con finalidad socializadora.

SECRETO PROFESIONAL

el deber de guardar la información conocida por razón del trabajo. En el código se corresponde con el principio de la información responsable y de la confidencialidad.

VÍA COLEGIAL Y VÍA ADMINISTRATIVA

las dos formas distintas de exigir responsabilidad al profesional. La primera procede de la organización colegial y de sus normas estatutarias; la segunda, del ordenamiento administrativo y disciplinario cuando el profesional es empleado público.

532 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Educación Social es un derecho de la ciudadanía que se concreta en una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.
- ☑ Función es campo de responsabilidad; tarea es la acción concreta; competencia es el saber, el saber hacer y la actitud que permiten desarrollarla.
- ☑ Las seis funciones son cultura, generación de redes, mediación socioeducativa, conocimiento y análisis de contextos, diseño y evaluación de programas, y gestión y coordinación de instituciones y recursos educativos.
- ☑ El perfil no es sanitario ni de gestión de prestaciones: el propio catálogo ordena discriminar las respuestas educativas de las asistenciales, sanitarias y terapéuticas.
- ☑ El código deontológico tiene principios generales y normas en cinco secciones: sujetos, profesión, equipo, institución y sociedad.
- ☑ El código obliga por la vía colegial y, cuando el profesional es empleado público, también por la deontología del empleado público: son vías distintas y ninguna absorbe a la otra.

533 El educador o educadora social en los Servicios Sociales Municipales

Cuando se habla del educador social municipal no se habla de un profesional suelto que atiende casos por su cuenta, sino de un miembro del equipo de un centro determinado, dentro de un sistema con niveles y con instrumentos. Situarlo bien es la mitad del tema: la mayor parte de las preguntas se contestan sabiendo en qué nivel trabaja, en qué unidad territorial y con qué documento de referencia.

El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos estructurada en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí: el nivel primario y el nivel especializado. En el nivel primario se ubican los servicios sociales comunitarios, que se prestan a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos. En el nivel especializado se ubican los servicios sociales especializados, que integran aquellos centros y servicios que, sobre la base de criterios de mayor complejidad, requieren una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada.

El educador o educadora social municipal trabaja, por tanto, en el nivel primario y, más concretamente, en un centro de servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales comunitarios son, además, de titularidad y gestión pública, y su organización y gestión corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Pongamos el caso de un municipio que comparte centro con dos pedanías: el centro pertenece a la entidad local, y el educador social es personal de ese centro, no de un servicio provincial.

De esa posición se derivan las tres claves del puesto. Primera: los servicios sociales comunitarios se configuran como el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento, la evaluación de la atención y la coordinación con otros agentes institucionales, garantizando la universalidad en el acceso y la proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la comunidad. Segunda: están referenciados a un territorio y a una población determinada. Tercera: constituyen el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social.

534 El marco normativo del tema, en cuatro piezas

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía
es la norma que organiza el sistema en dos niveles de atención, define los servicios sociales comunitarios, enumera sus funciones, regula el centro y la zona básica y fija la composición y la dirección de los equipos profesionales. Es la pieza que sostiene la mayor parte de las preguntas del tema.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
en su artículo 25.2 recoge las competencias propias del municipio y, entre ellas, la de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Es la norma que da título al tema: el carácter municipal del servicio no es una costumbre organizativa, es una competencia propia del municipio atribuida por ley.

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía
junto con el Estatuto de Autonomía, es la norma a la que la ley andaluza remite al atribuir a las entidades locales la organización y gestión de los servicios sociales comunitarios y sus centros.

Estatuto de Autonomía de Andalucía
el marco competencial de partida, al que la Ley 9/2016 remite expresamente cuando atribuye a las entidades locales las competencias propias en materia de servicios sociales.

535 Qué significa trabajar en el primer nivel de referencia

La expresión «primer nivel de referencia» no es retórica
describe el papel que cumple el centro en el recorrido de una persona dentro del sistema. Los servicios sociales comunitarios posibilitan el acceso de las personas usuarias al conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y constituyen el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención, así como la coordinación con otros agentes e instituciones presentes en el territorio, al objeto de articular la respuesta a las necesidades individuales, familiares, grupales y comunitarias.

Esa doble condición —puerta de entrada y referencia de todo el proceso— explica por qué el educador social municipal trabaja a la vez con casos y con territorio. En el mismo día puede estar valorando la situación de una familia, coordinando con el instituto de la zona y dinamizando un espacio comunitario. Las tres cosas son el mismo trabajo visto en escalas distintas, y las tres aparecen en las funciones que la ley atribuye a los servicios sociales comunitarios. Por ejemplo, la mañana de un educador social puede encadenar a las nueve la valoración de una familia, a las once una reunión con el orientador de un instituto y a las seis un taller comunitario.

El error de lectura más frecuente es imaginarse el nivel primario como un nivel «menor» o «provisional», y al especializado como el nivel «de verdad». No es así: son dos niveles coordinados y complementarios, y el primario es el que mantiene la continuidad de la atención y evita que cada recurso trabaje por su cuenta. La derivación al nivel especializado no es un fracaso del trabajo comunitario, es una de sus funciones.

536 Las funciones de los servicios sociales comunitarios donde el educador social pone su trabajo

Información, valoración, orientación y asesoramiento a la población sobre las prestaciones y servicios del sistema y otros recursos de protección social: es la función de puerta de entrada, y en ella el educador social aporta la lectura socioeducativa de la demanda.

Actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo y la integración social de la población y la disminución de las situaciones de riesgo social: el ámbito natural de la intervención socioeducativa.

Diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar social de la población de referencia.

Identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, situaciones de violencia de género, violencia intergeneracional y entre iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social.

Elaboración del Proyecto de Intervención Social, que contemple el conjunto de los recursos disponibles en el territorio, asegure la atención integral y su continuidad, tenga en cuenta las creencias, preferencias y estilo de vida de la persona e involucre activamente a las personas de su entorno más próximo.

Seguimiento y evaluación de resultados respecto a los objetivos propuestos en el Proyecto de Intervención Social, con la participación activa de la persona y su familia o unidad de convivencia.

Derivación, acorde con el Proyecto de Intervención Social, al recurso o servicio más idóneo del nivel especializado o, en su caso, a otro del sistema de protección social.

Sensibilización y fomento de la participación activa de la comunidad en la búsqueda de respuestas a las situaciones de necesidad social, y promoción de la animación comunitaria, la participación social, la solidaridad y el voluntariado social. Pongamos una asociación de vecinos que quiere abrir un espacio para adolescentes: la función consiste en acompañar su iniciativa y sostenerla, no en sustituirla por una programación municipal.

Desarrollo de la mediación comunitaria e intercultural como método de resolución de conflictos y de promoción del empoderamiento ciudadano en la autogestión de sus conflictos.

Coordinación con los servicios sanitarios, educativos, de empleo, de vivienda y de justicia para el diseño de paquetes de servicios integrados: atención a menores y sus familias con los servicios educativos, inserción social y laboral con los servicios de empleo, acceso y mantenimiento de la vivienda con los servicios públicos de vivienda.

537 El equipo del centro: quién es quién y la ratio mínima

El educador social municipal no trabaja solo ni decide solo. Cada centro de servicios sociales comunitarios está dotado de un equipo interdisciplinar de profesionales empleados públicos, con personal técnico y personal administrativo. La interdisciplinariedad es un principio rector del sistema, y se concreta aquí: el equipo se rige por la interdisciplinariedad de las intervenciones, promoviendo el trabajo en equipo y la integración de las aportaciones de las diversas profesiones del ámbito de la intervención social.

La dirección del centro la ejerce una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología. Es un dato que se pregunta tal cual, y conviene fijar las tres: trabajo social, educación social o psicología.

Los equipos profesionales están constituidos por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel. El educador social es, por tanto, uno de los perfiles constitutivos del equipo, no un refuerzo externo ni una colaboración puntual.

El tamaño y la composición de los equipos se ajustan a las necesidades de atención de la población de referencia y responden a una ratio mínima compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga. Esa ratio mínima es la que garantiza que el perfil socioeducativo esté presente en todos los centros del sistema, y por eso se pregunta con frecuencia. Por ejemplo, un equipo con dos trabajadores sociales, un educador social y una psicóloga cumple la ratio; uno con seis trabajadores sociales y ningún educador social no la cumple.

538 La Zona Básica y el centro: dónde está el puesto

El centro de servicios sociales comunitarios constituye la estructura física, administrativa y técnica básica de los servicios sociales comunitarios, y se configura en el ámbito de las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales. Fíjate en las tres dimensiones: física, administrativa y técnica. El educador social trabaja en una estructura con sede, con procedimiento y con equipo técnico, no en una oficina virtual de casos.

El ámbito territorial de referencia del centro es la Zona Básica de Servicios Sociales, y cada zona debe disponer de al menos un centro de servicios sociales comunitarios. A su vez, cada centro estará compuesto, como mínimo, por un equipo básico de servicios sociales comunitarios. Pongamos una Zona Básica que agrupa tres municipios de menos de cinco mil habitantes: un solo centro de servicios sociales comunitarios da cobertura a los tres y los tres dependen de él.

Los centros pueden tener carácter municipal o supramunicipal en función de las condiciones y de la estructura de la población. En el supuesto supramunicipal, la prestación de los servicios sociales comunitarios debe garantizarse en todos los municipios que integran la Zona Básica y estos dependen del centro de referencia. Y cuando el centro es de carácter municipal, puede estar desconcentrado en distritos o barrios, respetando siempre la vinculación operativa con el centro de referencia.

Las condiciones físicas, funcionales y de recursos humanos del centro responden a los estándares de calidad del sistema de certificación, y entre las garantías que la ley exige están la accesibilidad y el derecho a la intimidad de las personas usuarias. Esa mención a la intimidad no es un detalle: es la traducción organizativa del derecho a la intimidad y a la confidencialidad que también recoge el código deontológico de la profesión.

539 El Proyecto de Intervención Social: el documento que ordena el trabajo

Si el educador social municipal tiene un instrumento propio, es este. El Proyecto de Intervención Social, que puede ser individual o de la unidad familiar o convivencial, es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de las necesidades. No es un informe de derivación ni una ficha de seguimiento: es el documento que ordena todo el proceso. Por ejemplo, el proyecto de una unidad familiar con un menor en riesgo no es un formulario: de él se derivan las prestaciones, los plazos y los indicadores que después se evalúan con la familia.

El modelo básico de intervención del sistema es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención. La intervención se diseña a partir de una valoración integral de las necesidades, tiene en cuenta el estilo de vida, las preferencias y las creencias de la persona, y está orientada a garantizar su empoderamiento y su máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía.

La profesional de referencia es quien elabora, sigue y evalúa periódicamente el Proyecto de Intervención Social, y ese papel es compatible con que el educador social sea la persona de referencia en los casos cuyo eje es socioeducativo. En los casos de mayor complejidad, situaciones de riesgo o desprotección social, el Proyecto contempla los instrumentos y mecanismos dispuestos para la toma de decisiones basadas en la deliberación ética.

El contenido mínimo del Proyecto es materia de examen y conviene tenerlo ordenado: el diagnóstico de la situación y la valoración de las necesidades, identificando explícitamente las potencialidades y recursos propios de la persona y de su unidad de convivencia y el plazo estimado para todo el proceso; los objetivos propuestos; las prestaciones previstas, tanto de los servicios sociales comunitarios como, en su caso, de los especializados y de otros sistemas de protección social, con las personas profesionales implicadas y la de referencia; la planificación de las actuaciones con los plazos máximos de los trámites y de ejecución; los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permita evaluar la consecución de los objetivos y reorientar la intervención; y los acuerdos y compromisos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales implicados.

Cuando la intervención es conjunta entre los dos niveles del sistema o con otros sistemas —el educativo, el judicial, el de empleo o el de vivienda— se diseña un único proyecto de intervención social, en el que se establecen las actuaciones propias de cada sistema y de cada nivel, de modo que se creen sinergias y se eviten duplicidades. El educador social municipal trabaja muchas veces en ese cruce, y su papel es precisamente que las actuaciones socioeducativas queden dentro del proyecto común y no por fuera de él.

540 Un caso para fijarlo: la semana de Jorge en el centro de servicios sociales comunitarios

Pongamos el caso de Jorge, educador social en un centro de servicios sociales comunitarios que cubre una Zona Básica de tres municipios pequeños. La semana que se cuenta aquí sirve para reconocer en la práctica qué hace un educador social municipal y qué no hace, porque el examen pregunta tanto lo uno como lo otro.

Lunes. Llega una demanda por la vía de la información y el asesoramiento: una familia con dos menores en edad escolar lleva tres meses sin que el hijo mayor acuda con regularidad al instituto. La trabajadora social de referencia abre la valoración y Jorge aporta la lectura socioeducativa: qué está pasando en la relación del menor con el centro educativo, qué espacios de la comunidad pueden sostenerle y qué respuesta educativa —no asistencial ni sanitaria— se puede construir con la familia. Eso no es diagnosticar: es discriminar la respuesta educativa de las otras posibles.

Martes. Jorge se reúne con el orientador del instituto y con la técnica del área de educación del municipio. La coordinación con los servicios educativos para facilitar una atención integral a las personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y para apoyar a sus familias, es una función expresa de los servicios sociales comunitarios. El fruto de la reunión no es un informe clínico: es un acuerdo de actuaciones dentro de un único proyecto de intervención con las aportaciones de cada sistema.

Miércoles y jueves. Con la valoración hecha, el equipo elabora el Proyecto de Intervención Social: diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones previstas, planificación con plazos, indicadores y periodicidad del seguimiento y compromisos con la familia. Jorge asume las actuaciones socioeducativas —acompañamiento del menor y de la familia, incorporación a un espacio de refuerzo en el centro y trabajo con la asociación vecinal— y deja por escrito qué corresponde a cada profesional implicado.

Viernes. Jorge cierra la semana con dos cosas que se suelen olvidar en los exámenes. La primera es la coordinación con los servicios de empleo para la inserción social y laboral de la madre, que lleva dos años sin trabajo: la función de coordinación con empleo es de los servicios sociales comunitarios, y el educador social participa en ella. La segunda es el seguimiento: revisa con la familia los indicadores pactados y anota en el Proyecto lo que hay que reorientar, porque la evaluación de resultados se hace con la participación activa de la persona y de su unidad de convivencia, no sobre ella.

Lo que Jorge no hizo en toda la semana

no resolvió ninguna solicitud de prestación —eso corresponde a otro puesto—, no diagnosticó clínicamente, no citó a la familia para notificarle un incumplimiento ni actuó como sustituto de la trabajadora social. Trabajó como educador social dentro de un equipo interdisciplinar, en el primer nivel de referencia del sistema, con un documento que ordena la intervención y a un territorio que también es su objeto de trabajo.

541 Ojo: el educador social municipal no sustituye al trabajador social

contraste clave

En el centro de servicios sociales comunitarios trabajan juntos el trabajador social y el educador social, y esa convivencia es la que más se confunde en el examen: el educador social municipal no es el sustituto del trabajador social ni el trabajador social es un educador social con otra titulación. La ley de servicios sociales no los jerarquiza: el equipo es interdisciplinar, está constituido por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y otro personal técnico titulado, y su ratio mínima incluye a los tres perfiles a la vez, lo que demuestra que la ley los quiere complementarios, no intercambiables. La frontera no está en el tipo de familia, está en el tipo de respuesta. Cuando el eje de la intervención es la valoración de la necesidad, la información y orientación sobre prestaciones, la gestión del expediente y la atención a la unidad de convivencia en toda su dimensión —incluida la intervención familiar —, el perfil de referencia es el trabajo social. Cuando el eje es la actuación socioeducativa —acompañamiento de procesos de aprendizaje y socialización, generación de contextos y redes, mediación, dinamización y trabajo comunitario con el territorio—, el perfil es el educador social. Y aunque cada caso tenga un profesional de referencia para elaborar, seguir y evaluar el Proyecto de Intervención Social, eso no convierte al otro perfil en un ayudante: los dos intervienen en el mismo proyecto, con campos de responsabilidad distintos, y el principio de complementariedad de funciones del código deontológico de la profesión es justamente la norma que prohíbe invadir el campo ajeno o dejar un vacío de responsabilidad entre profesionales.

la clave para no fallar

542 Trabajo social y educación social en el mismo centro

Trabajo social

Eje de su intervención
Valoración de la necesidad social, información y orientación sobre prestaciones, gestión del expediente y atención a la unidad de convivencia

Instrumento propio
La historia social vinculada a la tarjeta social y la instrucción de la prestación

Con quien coordina habitualmente
Prestaciones y servicios del sistema, nivel especializado, servicios de carácter económico y de dependencia

Cómo se detecta el error en un examen
El enunciado asigna al educador social la resolución de una prestación o la instrucción de un expediente

Educación social

Eje de su intervención
La actuación socioeducativa: acompañamiento de procesos, generación de contextos y redes, mediación y dinamización comunitaria

Instrumento propio
El diseño y desarrollo de las actuaciones socioeducativas dentro del Proyecto de Intervención Social

Con quien coordina habitualmente
Servicios educativos, servicios de empleo, servicios de vivienda, asociaciones y recursos del territorio

Cómo se detecta el error en un examen
El enunciado describe la intervención como diagnóstico clínico, terapia o vigilancia de la familia

543 Ojo: los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública, y locales

contraste clave

Dos frases se mezclan y hay que separarlas. Primera: los servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública, es decir, no son servicios de una entidad privada que colabora, ni el educador social municipal puede ser sustituido por personal de una asociación que preste el servicio por concierto. La iniciativa social y el voluntariado cooperan y participan, y el sistema puede cooperar con la iniciativa privada, pero la titularidad y la gestión de los servicios sociales comunitarios son públicas. Segunda: la organización y la gestión de estos servicios y de sus centros corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Autonomía Local de Andalucía. De ahí se siguen dos consecuencias que el test explota: el carácter municipal del servicio no proviene de un convenio con la Junta de Andalucía, sino de competencias propias de la entidad local y de la competencia municipal del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local; y la planificación autonómica enmarca la actuación local, pero no convierte al centro de servicios sociales comunitarios en un servicio cuyo personal dependa de la Consejería. Un centro supramunicipal no es un centro autonómico: es un centro de las entidades locales que atiende a todos los municipios de la Zona Básica desde el centro de referencia.

---

la clave para no fallar

544 La composición del equipo y la ratio mínima, en su literal

ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, artículo 30, apartados 2 y 3

Ley 9/2016, art. 30.2 y 30.3

La dirección será ejercida por una persona empleada pública con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, educación social o psicología. Los equipos profesionales estarán constituidos por trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado que sea necesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel. El tamaño y composición de los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios se ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán acordes a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga.

545 Cómo se construye la intervención del educador social municipal, paso a paso

01

1. Acceso y valoración integral de las necesidades

La persona o su unidad de convivencia llega por la vía de la información y el asesoramiento. El equipo valora las necesidades desde la atención integral centrada en la persona, teniendo en cuenta su estilo de vida, preferencias y creencias.

02

2. Definir qué respuesta es la que toca

El educador social discrimina la respuesta educativa de las asistenciales, sanitarias o terapéuticas, y el equipo identifica al profesional de referencia para el caso.

03

3. Elaborar el Proyecto de Intervención Social

Con diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones previstas con los profesionales implicados, planificación con plazos, indicadores y periodicidad del seguimiento, y compromisos con la persona y su familia o unidad de convivencia.

04

4. Intervenir en lo socioeducativo y coordinar el resto

El educador social ejecuta las actuaciones socioeducativas y participa en la coordinación con educación, empleo, vivienda, sanidad y justicia dentro de un único proyecto de intervención cuando la actuación es conjunta.

05

5. Seguir, evaluar y reorientar

Se revisan los indicadores con la participación activa de la persona y su unidad de convivencia, y se reorienta la intervención si es necesario. En los casos de mayor complejidad, las decisiones se apoyan en la deliberación ética.

06

6. Derivar si procede

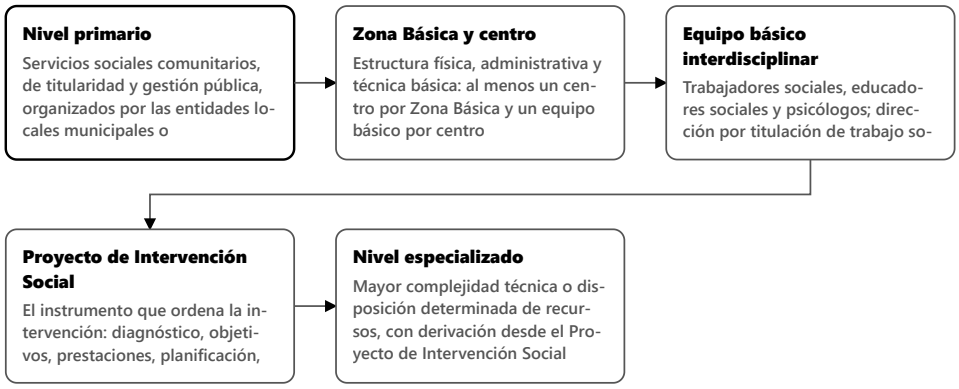
Cuando lo que se necesita no es lo que este nivel puede dar, se deriva al recurso más idóneo del nivel especializado o de otro sistema de protección social, de acuerdo con el Proyecto de Intervención Social.

546 El sistema y el puesto, en un mapa

ESQUEMA 01 DE 01

Dónde trabaja el educador o educadora social municipal

Del sistema de servicios sociales al centro y a su equipo



La Zona Básica de Servicios Sociales es el ámbito territorial de referencia del centro, y cada centro cuenta como mínimo con un equipo básico de servicios sociales comunitarios.

547 Glosario del tema

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario, se prestan desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos.

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

el ámbito territorial de referencia del centro de servicios sociales comunitarios. Cada zona debe disponer de al menos un centro.

EQUIPO BÁSICO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

la dotación mínima de profesionales de cada centro, compuesta al menos por un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

actuación individual o de la unidad familiar o convivencial diseñada para garantizar el carácter integral y la continuidad de la atención, con diagnóstico, objetivos, prestaciones, planificación, indicadores y compromisos.

PROFESIONAL DE REFERENCIA

la persona a quien corresponde la elaboración, el seguimiento y la evaluación periódica del Proyecto de Intervención Social.

DELIBERACIÓN ÉTICA

el mecanismo previsto para la toma de decisiones en los casos de mayor complejidad, situaciones de riesgo o desprotección social.

PRIMER NIVEL DE REFERENCIA

la posición de los servicios sociales comunitarios como puerta de acceso al conjunto del sistema y como referencia de la valoración, la intervención, el seguimiento y la coordinación.

548 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El educador o educadora social municipal trabaja en el nivel primario, en un centro de servicios sociales comunitarios, que son de titularidad y gestión pública y cuya organización y gestión corresponde a las entidades locales.
- ☑ El carácter municipal del servicio procede de las competencias propias de la entidad local, con la competencia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.
- ☑ El equipo del centro es interdisciplinar y su ratio mínima incluye al menos un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga; la dirección se ejerce con titulación de trabajo social, educación social o psicología.
- ☑ El educador social no sustituye al trabajador social: la frontera está en el tipo de respuesta, no en el tipo de familia.
- ☑ El instrumento que ordena el trabajo es el Proyecto de Intervención Social, y su seguimiento y evaluación se hacen con la participación activa de la persona y de su unidad de convivencia.
- ☑ Cuando la actuación es conjunta con otros niveles o sistemas, se diseña un único proyecto de intervención social para crear sinergias y evitar duplicidades.

549 Desarrollo cognoscitivo y lingüístico desde la edad infantil hasta las etapas de escolarización obligatoria

El desarrollo cognoscitivo es el proceso por el que una persona construye, a lo largo de la infancia y la adolescencia, las estructuras mentales con las que conoce, representa y explica la realidad: cómo atiende, cómo guarda y recupera lo que vive, cómo clasifica, cómo razona y cómo resuelve un problema que no había visto antes. La clave para no equivocarse en el examen es que no se trata de acumular más datos, sino de cambiar la forma de organizarlos. Un niño de tres años y otro de once pueden saber que el agua cabe en el mismo vaso y, sin embargo, no entender lo mismo cuando se les cambia de recipiente.

El desarrollo lingüístico es la cara visible del mismo proceso. El lenguaje recorre un camino muy corto en el tiempo y muy largo en consecuencias: del llanto y el balbuceo se pasa a la palabra suelta, después a la frase de dos elementos, luego a la oración con gramática y, por último, al discurso con el que se argumenta, se narra, se pide y se aprende leyendo y escribiendo. Cognición y lenguaje se alimentan el uno al otro: sin conciencia fonológica no arranca la lectoescritura, y sin lectura no se ensancha el vocabulario con el que después se piensa.

Este tema no es un capítulo de psicología puesto ahí para rellenar. La mayor parte de las demandas que llegan a un servicio social con menores de edad se entienden mejor cuando se sabe en qué momento evolutivo está la persona. Lo que se puede esperar de un niño de cuatro años no es lo que se puede esperar de uno de doce: la misma conducta puede ser un hito normal del desarrollo o una señal de alarma, y confundir una cosa con la otra convierte una dificultad pasajera en un problema inventado. Saber las etapas es lo que permite discriminar, no etiquetar.

550 De los cero a los dieciséis años: qué cambia en cada tramo de edad

El tramo de cero a tres años es el del desarrollo sensoriomotor y el de los primeros sonidos con intención. La criatura conoce por los sentidos y por el movimiento, y hacia el final del periodo aparece algo decisivo: la permanencia del objeto, la certeza de que lo que ya no se ve sigue existiendo. Antes de ese momento, tapar un juguete es hacerlo desaparecer; después, la criatura lo busca. En paralelo, el balbuceo se convierte en sonidos del idioma que se habla en casa y las primeras palabras aparecen alrededor del año.

De tres a seis años se entra en la etapa de educación infantil, que es una etapa del sistema educativo pero no forma parte de la enseñanza básica. Es el periodo de la función simbólica: el juego de roles, el dibujo con intención, la imitación diferida de lo que se vio ayer. El lenguaje se dispara —vocabulario, frases completas, preguntas— y hacia los cuatro o cinco años aparece la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de darse cuenta de que las palabras están hechas de sonidos y de jugar con ellos. Es el mejor predictor temprano del aprendizaje de la lectura.

De seis a doce años coincide con la educación primaria, y de doce a dieciséis con la educación secundaria obligatoria. En la primera, el pensamiento se vuelve lógico sobre lo concreto: clasificar, ordenar, conservar cantidades, entender reglas y aplicarlas. En la segunda se abre el pensamiento hipotético-deductivo, la capacidad de razonar sobre lo posible y no solo sobre lo presente, y con ella llega la adolescencia, el grupo de iguales como espejo y la construcción de la propia identidad. Los diez años de escolaridad básica se recorren, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad.

551 La escolarización obligatoria, en su literal

ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la educación, artículo 4, apartado 2

LOE, art. 4.2

> La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos y alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley.

552 El desarrollo del lenguaje, hito a hito

Antes de la primera palabra hay lenguaje. En el primer año de vida el bebé pasa del llanto indiferenciado al balbuceo y a la protoconversación: mira, vocaliza, espera turno y responde. Esa alternancia de turnos es el andamio de la conversación futura, y cuando falta, se nota después en la pragmática, en el uso social del idioma. Hacia los nueve o doce meses aparecen la comprensión de órdenes sencillas y los gestos con intención, como señalar para pedir.

Entre los doce y los veinticuatro meses el niño dice sus primeras palabras, casi siempre sustantivos de su mundo inmediato, y alrededor de los dieciocho meses el vocabulario se abre de golpe: pasa de unas pocas decenas de palabras a más de doscientas. Entre los dieciocho y los treinta meses aparece el lenguaje telegráfico, esas frases de dos o tres palabras con lo esencial pero sin las palabras de enlace, del tipo de más agua o nene cae. No es un idioma defectuoso: es el momento en que la gramática empieza a ordenarse y por eso el examen lo pregunta a menudo.

De los tres a los seis años se consolidan la sintaxis y la forma de los sonidos, con los errores de hiperregularización habituales —yo sabo, yo poní— que demuestran precisamente que el niño ha descubierto la regla. Aparecen la conciencia fonológica y la capacidad de contar una historia con principio y final. A partir de los seis, con la lectoescritura, el lenguaje deja de ser solo oral y se convierte en herramienta de aprendizaje: vocabulario académico, definiciones, instrucciones escritas. Y en la adolescencia llega el metalenguaje, la capacidad de hablar del propio idioma y de usarlo para argumentar y matizar.

553 Dónde ancla este tema en la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía

Principio rector del artículo 5, letra g
«Promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar». La ley no dice cómo se desarrolla una persona, pero sí obliga a mirarla dentro de sus contextos de desarrollo, que es exactamente el marco de este tema.

Función 13.ª de los servicios sociales comunitarios, artículo 28
«La coordinación con los servicios educativos para facilitar una atención integral a las personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias». Aquí está la razón de que un profesional de lo social necesite saber qué se espera de un niño a cada edad: coordina con el centro educativo sobre el mismo caso y tiene que hablar el idioma del desarrollo.

Función 25.ª del artículo 28

«El desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, la detección de menores en situación de desprotección, la detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo y, cuando sea necesario, el abordaje terapéutico en el propio medio, mediante un tratamiento específico e integrador que compense situaciones de riesgo de desprotección o permita la reunificación familiar en aquellos casos en los que haya sido necesaria la adopción de medidas de protección».

Servicio del nivel especializado, artículo 42, apartado 2, letra m

«La prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia». Es la pieza que enlaza el desarrollo evolutivo con la intervención: cuando el apoyo que hace falta es psicoeducativo, el sistema tiene un servicio previsto para prestarlo, y su destinatario es la infancia junto con su familia.

Lo que se deduce de las cuatro piezas juntas

la ley andaluza no pide diagnosticar el desarrollo, pide comprender a la persona dentro de sus contextos y detectar situaciones de riesgo o desprotección. Detectar bien exige distinguir lo que es propio de una edad de lo que no lo es, y esa distinción es exactamente lo que se trabaja en los tres epígrafes de este tema.

554 Un caso para fijarlo: Nerea, cuatro años, y el informe del aula

Nerea tiene cuatro años y acude a un aula de segundo ciclo de educación infantil en un municipio de la Sierra Sur de Sevilla. El centro escolar traslada al centro de servicios sociales comunitarios una preocupación: la niña no juega con otros niños, apenas habla en clase y todavía no coge el lápiz con intención de dibujar. La demanda llega al equipo, y la educadora social es la profesional que realiza la lectura socioeducativa del caso antes de decidir nada.

Lo primero que hace la educadora social es situar el desarrollo, no valorar la conducta. A los cuatro años ya debería haber función simbólica plena: juego de roles, dibujo intencionado, imitación diferida y frases completas. Lo que describe el aula afecta a los tres frentes a la vez —juego simbólico, lenguaje oral y motricidad fina—, y esa coincidencia de tres áreas es lo que cambia la lectura del caso: no parece una variación normal del ritmo de desarrollo, y merece una valoración más detenida.

Lo segundo que hace es discriminar de qué respuesta se trata. Su papel no es diagnosticar ni tratar: es ordenar la respuesta educativa y coordinar la que corresponde a otros sistemas. La atención temprana, cuando procede, y la valoración del equipo de orientación educativa son de otros; suya es la coordinación con los servicios educativos para facilitar una atención integral y continuada a la menor y el apoyo a su familia, y eso lo tiene la ley 9/2016 como función expresa de los servicios sociales comunitarios.

Lo tercero es no quedarse en la niña. La familia de Nerea está en una situación complicada desde que su padre perdió el trabajo, y la madre dejó de llevar a la niña a las actividades de la biblioteca del barrio. La educadora social trabaja ese contexto: recupera con la familia espacios de relación, propone a la asociación de mujeres del municipio un taller de juego compartido y acuerda con el centro escolar un seguimiento mensual dentro de un único proyecto de intervención social, con las aportaciones de cada sistema por escrito.

El caso enseña el orden correcto

primero se sitúa el momento evolutivo, después se discrimina la respuesta que toca, luego se coordina y se acompaña a la familia, y solo si hace falta una atención de mayor complejidad se deriva al nivel especializado. Si el orden se invierte —derivar antes de entender, o diagnosticar antes de coordinar—, el caso se convierte en un expediente y la niña en un informe.

555 Principales teorías del desarrollo cognoscitivo

Las teorías del desarrollo cognoscitivo responden a una pregunta que suena sencilla y no lo es: cómo pasa alguien de no saber a saber. Las respuestas se agrupan en tres familias. Las teorías innatistas sostienen que la capacidad de conocer y sobre todo la de hablar vienen ya en el equipo de serie y solo se despliegan con la maduración. Las teorías conductistas explican el cambio por asociación y refuerzo, por lo que se aprende del entorno. Y las teorías constructivistas y socioculturales —Piaget y Vygotski son las dos grandes— sostienen que el conocimiento se construye, y difieren en con quién: por dentro, en el primer caso; con otros, en el segundo.

La teoría de Jean Piaget es constructivista y de estadios. El sujeto construye activamente sus estructuras mentales mediante dos mecanismos que conviene tener separados: la asimilación, que incorpora la información nueva a lo que ya se sabe, y la acomodación, que modifica lo que se sabía para que quepa lo nuevo. El equilibrio entre ambas es lo que produce el paso de un estadio al siguiente, y los estadios son cuatro, ordenados y siempre en el mismo orden.

La teoría de Lev Vygotski es sociocultural. Lo que la persona puede hacer hoy con ayuda, mañana lo hará sola, y por eso el desarrollo no se mide solo por lo ya alcanzado, sino por la distancia entre lo que se resuelve sin ayuda y lo que se resuelve con el apoyo de un adulto o de un igual más competente. Esa distancia es la zona de desarrollo próximo, y el apoyo ajustado y retirable que se presta dentro de ella es el andamiaje.

Junto a ellas hay aportaciones que se preguntan por lo mismo y se usan en el trabajo social: Bruner y el andamiaje aplicado al aprendizaje por descubrimiento; Ausubel y el aprendizaje significativo, que arraiga cuando lo nuevo se engancha en lo que la persona ya sabe; Chomsky y el innatismo lingüístico frente a Skinner y el aprendizaje por refuerzo; Bandura y el aprendizaje por observación; y para el desarrollo moral, Kohlberg y sus niveles preconvencional, convencional y postconvencional, y Piaget antes que él con la moral heterónoma y la autónoma.

556 Piaget: cómo se construye el conocimiento por dentro

Piaget observa que el niño no es un adulto pequeño al que le falta información, sino un pensador con otra lógica. La inteligencia se construye en interacción con los objetos y avanza por adaptación: la asimilación hace entrar lo nuevo en los esquemas que ya existen, la acomodación cambia los esquemas cuando lo nuevo no cabe, y la equilibración es el resultado, un estado de equilibrio que se rompe otra vez en cuanto aparece un problema que no se resuelve con lo que se tiene. Cada ruptura y cada recomposición es el motor del paso al estadio siguiente.

El desarrollo se organiza en cuatro estadios que se suceden siempre en el mismo orden, aunque varíe la edad de llegada a cada uno. Del nacimiento a los dos años es el estadio sensoriomotor, en el que se conoce a través de los sentidos y del movimiento y aparece la permanencia del objeto. De los dos a los siete es el preoperacional, con la función simbólica ya desplegada —el juego simbólico, el dibujo, el lenguaje— pero con un pensamiento todavía unidireccional, egocéntrico y sin conservación de cantidad, longitud o volumen.

De los siete a los once o doce años es el estadio de las operaciones concretas, el de la lógica aplicada a lo que se puede ver y manipular: clasificar, seriar, conservar, entender la reversibilidad y aplicar reglas. Y a partir de los once o doce años se entra en el de las operaciones formales, donde el razonamiento se libera de lo concreto y permite trabajar con hipótesis, con lo posible y con lo abstracto, formular proposiciones y comprobarlas.

Dos consecuencias prácticas para el trabajo educativo. La primera: un contenido que exige conservación o reversibilidad no da el mismo resultado a los cinco años que a los nueve, y no porque el niño no haya estudiado, sino porque la estructura que hace falta todavía no está. La segunda: la edad es orientativa, no un cinturón. Los estadios son el orden, no el calendario, y esa distinción es la que evita etiquetar a quien va algo por detrás del promedio.

557 Vygotski: el desarrollo se construye con otros

Para Vygotski la persona no se desarrolla primero por dentro y luego se relaciona: primero se relaciona y luego interioriza. Toda función psicológica superior aparece dos veces, primero en el plano social, entre dos personas, y después en el plano individual, dentro de la persona. Por eso el lenguaje tiene un papel central en su teoría: el habla que primero sirve para pedir y para regular a otros termina sirviendo para regularse uno mismo, y ese habla interior es la que después se convierte en pensamiento verbal.

De esa idea nace el concepto que más se pregunta en los exámenes, la zona de desarrollo próximo, y con él el andamiaje. La tarea del educador no es esperar a que la persona esté lista, ni empujarla a algo que todavía no puede sostener: es situarse en la distancia entre lo que resuelve sola y lo que resuelve con ayuda, y prestar ahí un apoyo ajustado, que se retira a medida que se hace innecesario. El apoyo que no se retira nunca no enseña: sustituye.

Frente a un enfoque que mide lo ya conseguido, la lectura de Vygotski mira lo que está en camino. Es lo que justifica que la intervención socioeducativa no trabaje solo sobre el déficit, sino sobre el potencial con el apoyo adecuado, y que el apoyo pueda venir de un adulto o de un igual más competente. Aprender y enseñar dejan de ser momentos separados y pasan a ser la misma actividad vista desde dos lados.

558 Ojo: la zona de desarrollo próximo no es lo que la persona ya sabe hacer

contraste clave

Este es el error más rentable del tema para el tribunal, y consiste en identificar la zona de desarrollo próximo con el nivel de desarrollo actual, es decir, con lo que la persona ya resuelve por sí sola. No es eso en absoluto: es la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real, lo que se resuelve sin ayuda, y el nivel de desarrollo potencial, lo que se resuelve con el apoyo de un adulto o de un igual más competente. La zona está en medio, y por eso no se mide por lo conseguido sino por lo que está al alcance con ayuda. Las dos confusiones que se cuelan con ella van en el mismo sentido. La primera es creer que cualquier ayuda define la zona: la ayuda tiene que ser ajustada a esa distancia; si es de menos, la tarea ya se resolvía sola y no se está en la zona, y si es de más, se sustituye a la persona en lugar de facilitarle el avance. La segunda es olvidar que el apoyo se retira: el andamiaje se desmonta a medida que la persona puede sostener la tarea, porque el objetivo es que deje de necesitarlo. De ahí que el mismo apoyo que al principio hace posible la tarea, mantenido sin cambiar, se convierta después en un obstáculo para el desarrollo.

---

la clave para no fallar

559 Piaget y Vygotski, frente a frente

Piaget: constructivismo por dentro

Desde dónde se explica el desarrollo
El sujeto construye sus estructuras mentales en la interacción con los objetos, por adaptación y equilibración, y avanza por estadios en orden fijo

Papel del lenguaje
El lenguaje es una manifestación del desarrollo del pensamiento: primero se piensa y después se habla, y su función es expresar lo que ya se ha comprendido

El motor del cambio
La equilibración: lo nuevo no cabe en los esquemas disponibles, estos se reorganizan y el resultado es un equilibrio de mayor nivel que prepara el siguiente estadio

Cómo se trabaja en la práctica
Ajustar el contenido a la estructura que la persona tiene: no exigir reversibilidad ni conservación antes de que el estadio las sostenga, y respetar que la edad es orientativa y no un cinturón

El error típico en un examen
Afirmar que el pensamiento depende del lenguaje o que los estadios llegan a una edad fija en todos los casos

Vygotski: sociocultural, con otros

Desde dónde se explica el desarrollo
El desarrollo se construye de fuera hacia dentro: la función aparece primero en el plano social, entre dos personas, y luego se interioriza en el plano individual

Papel del lenguaje
El lenguaje es la herramienta que hace el trabajo: el habla social se convierte en habla interior y el habla interior organiza el pensamiento

El motor del cambio
La ayuda ajustada dentro de la zona de desarrollo próximo: lo que hoy se resuelve con apoyo mañana se resuelve solo, y ese salto es el cambio

Cómo se trabaja en la práctica
Situarse en la distancia entre el nivel real y el potencial, prestar el apoyo dentro de ella y retirarlo a medida que deja de ser necesario

El error típico en un examen
Identificar la zona de desarrollo próximo con el nivel actual, es decir, con lo que la persona ya hace sola, o mantener el apoyo cuando ya no hace falta

560 Un caso para fijarlo: Álvaro, once años, en el aula de apoyo

Álvaro tiene once años, está en sexto de primaria y acude al aula de apoyo dos tardes por semana. Resuelve sin problema las operaciones cuando el enunciado es directo y con números pequeños, pero se bloquea en cuanto el problema exige plantear una hipótesis y comprobar si se sostiene. La orientadora del centro plantea la duda a la educadora social del municipio durante una reunión de coordinación: si Álvaro arrastra un desfase de aprendizaje que hay que reforzar o si simplemente necesita otro tipo de ayuda.

La educadora social aplica la lectura de los estadios antes de opinar. A los once años se está entrando en las operaciones formales, y lo que se describe es precisamente el límite del estadio anterior: la lógica funciona sobre lo concreto y falla cuando hay que trabajar con lo posible y lo hipotético. No es un desfase de aprendizaje en sentido clínico, es un momento de transición evolutiva, y decir esto bien cambia la propuesta.

La propuesta, entonces, no es repetir ejercicios del mismo tipo. Es apoyar dentro de la distancia que ella puede recorrer con ayuda y retirar ese apoyo por tramos. Primero plantean juntos un problema con dos datos y una pregunta, verbalizando el paso de lo posible a la comprobación; después ella deja de decir la primera parte y solo pregunta qué habría que suponer; y en la tercera sesión Álvaro plantea solo y ella únicamente confirma al final. Si el apoyo se hubiese mantenido igual en las tres sesiones, él habría hecho los problemas con ella, no por sí mismo.

El caso enseña tres cosas a la vez. Que el estadio no es un diagnóstico y que confundirlo con un déficit es un error de lectura muy frecuente. Que la ayuda solo sirve dentro de la zona, y que una ayuda que no se retira termina sustituyendo a la persona. Y que el mismo caso se podía haber resuelto también desde la simplificación pura y dura, repitiendo problemas concretos hasta la saciedad: eso habría dado respuestas correctas hoy y ninguna capacidad nueva mañana.

561 Etapas del desarrollo cognoscitivo

Los estadios del desarrollo cognoscitivo son cuatro y van siempre en el mismo orden, aunque la edad de entrada a cada uno sea orientativa. El primero es el sensoriomotor, del nacimiento a los dos años aproximadamente. La inteligencia es práctica y ligada a la acción: se conoce viendo, tocando, chupando y moviéndose, y el gran logro del periodo es la permanencia del objeto, la certeza de que algo sigue existiendo aunque no se vea y aunque no se esté actuando sobre ello.

El segundo es el preoperacional, de los dos a los siete años. Aparece la función simbólica, que es la capacidad de representar algo con otra cosa: el juego de roles, el dibujo con intención, el lenguaje. Y aparecen también los rasgos que el tribunal pregunta a menudo: el egocentrismo, entendido como dificultad para adoptar el punto de vista ajeno; el pensamiento unidireccional, que va en un sentido sin volver atrás; la centración en un solo rasgo; y la ausencia de conservación, porque la cantidad de agua no cambia al cambiar de vaso aunque el nivel parezca más alto.

El tercero es el de las operaciones concretas, de los siete a los once o doce años. La lógica entra en juego, pero solo sobre lo que se puede ver, tocar o imaginar concretamente: clasificar según varios criterios a la vez, seriar, comprender la reversibilidad —que la operación se puede deshacer— y conservar la cantidad, la longitud, la superficie y el volumen. Es el estadio en el que el niño entiende que tres errores restan un acierto, pero todavía no lo que es un supuesto hipotético que se puede comprobar.

El cuarto es el de las operaciones formales, desde los once o doce años en adelante. Es el momento del pensamiento hipotético-deductivo: se razona sobre lo posible y no solo sobre lo presente, se formulan hipótesis, se planifica una comprobación y se separan las variables para ver cuál explica el resultado. Con él llega el razonamiento abstracto y proposicional, la capacidad de discutir sobre afirmaciones sin referente concreto y de pensar en el propio pensamiento.

562 Los cuatro estadios, en su orden

- **0-2 AÑOS**
  Sensoriomotor
  Inteligencia práctica ligada a la acción: se conoce a través de los sentidos y del movimiento. Hacia el final aparece la permanencia del objeto, la certeza de que lo que no se ve sigue existiendo y se busca.

- **2-7 AÑOS**
  Preoperacional
  Función simbólica desplegada: juego de roles, dibujo intencionado, imitación diferida y lenguaje. Pensamiento unidireccional, egocéntrico y sin conservación de cantidad, longitud ni volumen.

7-11/12 AÑOS

Operaciones concretas

Lógica aplicada a lo concreto y manipulable: clasificación jerárquica, seriación, reversibilidad y conservación de cantidad, longitud, superficie y volumen. Es el estadio que precede al de las operaciones formales, nunca al contrario.

11/12 AÑOS EN ADELANTE

Operaciones formales

Pensamiento hipotético-deductivo y abstracto: se razona sobre lo posible y no solo sobre lo presente, se formulan hipótesis y se planifica su comprobación aislando las variables.

563 Ojo: las operaciones concretas van antes que las formales, no al revés

contraste clave

El segundo error clásico del tema es invertir el orden de los dos últimos estadios. El orden correcto es sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales: las operaciones concretas ocupan aproximadamente de los siete a los once o doce años y son las que preceden a las operaciones formales, que empiezan a partir de los once o doce y se prolongan hacia la adolescencia. El error cuela por dos puertas. La primera, la tentación de rellenar la franja de los once o doce años hacia atrás y colocar lo abstracto antes que lo concreto, cuando la lógica del propio nombre dice lo contrario: se aprende a razonar sobre lo que se ve antes que sobre lo que se supone. La segunda, atribuir a las operaciones concretas lo que es propio de las formales, y al revés. La conservación de cantidad, longitud y volumen es un logro de las operaciones concretas: aparece cuando la persona descubre que la operación se puede deshacer, y no exige pensar con hipótesis. El pensamiento hipotético-deductivo, el razonamiento sobre lo posible y la separación de variables son logros de las operaciones formales. Cuando un enunciado dice que un niño de ocho años razona sobre hipótesis y comprueba variables, o que la conservación aparece a los doce, está cambiando el estadio de sitio.

---

la clave para no fallar

564 Un caso para fijarlo: dos hermanos, el mismo vaso de agua y la misma tarea

En el mismo domicilio conviven Lucía, de cinco años, y su hermano Adrián, de nueve. En una visita domiciliaria del programa de apoyo a las familias, la educadora social saca dos vasos iguales, echa la misma cantidad de agua en los dos, y después vierte el contenido de uno de ellos en un vaso alto y estrecho. Pregunta a los dos hermanos si hay la misma cantidad de agua en el vaso alto que en el bajo. Lucía contesta que en el alto hay más, porque el agua llega más arriba. Adrián contesta que hay la misma, porque solo ha cambiado la forma del vaso y se puede volver a trasvasar.

La respuesta de Lucía no es un error de hoy, es el estado del desarrollo en ese momento: son los cinco años, está en pleno periodo preoperacional, centra su atención en un solo rasgo —la altura del agua— y no aplica la reversibilidad. La respuesta de Adrián explica el logro del estadio de las operaciones concretas: la conservación de la cantidad, que se apoya precisamente en que la operación se puede deshacer. Ninguno de los dos es más listo que el otro; están en momentos distintos del mismo camino.

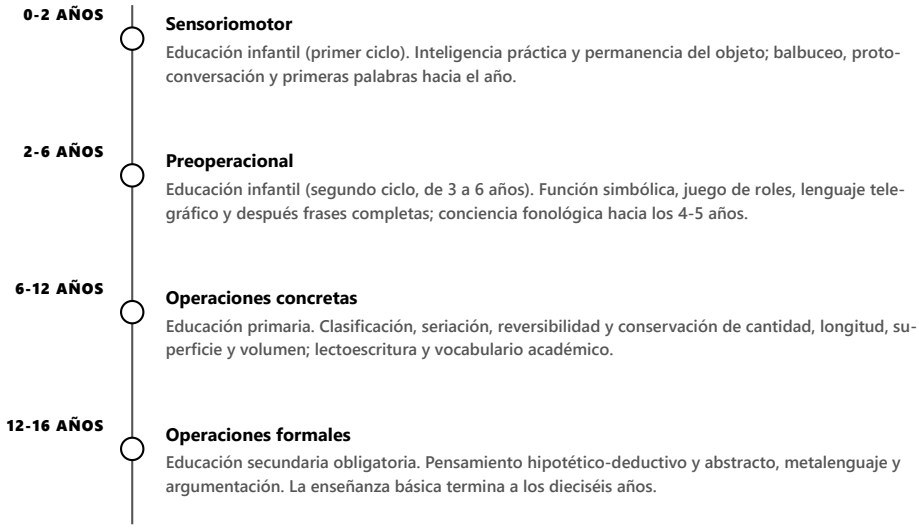
El uso profesional del caso es evitar dos confusiones seguidas. La primera, la de tomar la respuesta de un niño o una niña pequeña como prueba de poca capacidad y programar refuerzo académico sobre algo que no es un contenido escolar, sino una estructura que aún no está. La segunda, la de suponer que lo mismo se pregunta del mismo modo a cualquier edad: la misma tarea directa sobre un chico de catorce años ya no mide lo mismo, porque a esa edad se espera que razone sobre hipótesis y valore posibilidades. La misma pregunta cambia de significado con el desarrollo de quien la contesta, y saber eso es lo que convierte una observación en una valoración útil.

565 El desarrollo, de un vistazo

ESQUEMA 01 DE 01

De los cero a los dieciséis años: etapas, escolarización y logros

Cómo se encajan el desarrollo cognoscitivo, el lingüístico y las etapas del sistema educativo



La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad (LOE, art. 4.2). La educación infantil no forma parte de la enseñanza básica.

566 Glosario del tema

DESARROLLO COGNOSCITIVO

el proceso por el que se construyen las estructuras mentales con las que se conoce, se representa y se razona, con cambios en la forma de organizar la información y no solo en su cantidad.

PERMANENCIA DEL OBJETO

el logro del final del estadio sensoriomotor por el que se comprende que lo que ya no se ve sigue existiendo, de modo que se busca activamente.

FUNCIÓN SIMBÓLICA

la capacidad de representar algo mediante otra cosa, propia del estadio preoperacional: juego simbólico o de roles, dibujo con intención, imitación diferida y lenguaje.

CONSERVACIÓN

el logro de las operaciones concretas por el que se comprende que la cantidad, la longitud o el volumen no cambian cuando cambia solo la forma o la disposición, porque la operación se puede deshacer.

REVERSIBILIDAD

la capacidad de recorrer mentalmente una operación en los dos sentidos y volver al punto de partida, que sostiene la conservación y aparece en las operaciones concretas.

PENSAMIENTO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

el razonamiento propio de las operaciones formales, que trabaja sobre hipótesis y posibilidades, no solo sobre lo presente, y planifica su comprobación separando variables.

ASIMILACIÓN

el mecanismo por el que la información nueva se incorpora a los esquemas mentales que ya existen, sin modificarlos.

ACOMODACIÓN

el mecanismo por el que los esquemas existentes se modifican para que la información nueva quepa en ellos; junto con la asimilación produce la equilibración y el paso de estadio.

LENGUAJE TELEGRÁFICO

la producción de dos o tres palabras con lo esencial y sin palabras de enlace, habitual entre los dieciocho y los treinta meses y señal de que la gramática empieza a organizarse.

CONCIENCIA FONOLÓGICA

la capacidad de darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos y de operar con ellos; es el mejor predictor temprano del aprendizaje de la lectura y la escritura.

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO

la distancia entre el nivel de desarrollo real, lo que la persona resuelve por sí sola, y el nivel de desarrollo potencial, lo que resuelve con el apoyo de un adulto o de un igual más competente.

ANDAMIAJE

el apoyo ajustado que se presta dentro de la zona de desarrollo próximo y que se retira progresivamente a medida que la persona puede sostener la tarea por sí misma.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

el que arraiga porque el contenido nuevo se relaciona de forma sustancial con lo que la persona ya sabe, y no por repetición mecánica.

567 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El desarrollo cognoscitivo no acumula información: cambia la forma de organizarla, y el desarrollo lingüístico es su cara visible, del balbuceo a la lengua escrita y al discurso con el que se argumenta.
- ☑ La escolarización básica comprende diez años y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad (LOE, art. 4.2); la educación infantil es etapa del sistema educativo, pero no forma parte de la enseñanza básica.
- ☑ Piaget explica el desarrollo por dentro, por asimilación, acomodación y equilibración, en cuatro estadios en orden fijo; Vygotski lo explica con otros, mediante la zona de desarrollo próximo y el andamiaje.
- ☑ El orden de los estadios es sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales: las operaciones concretas ocupan de los siete a los once o doce años y preceden a las formales, que empiezan a partir de los once o doce.
- ☑ La conservación de cantidad, longitud y volumen es un logro de las operaciones concretas; el pensamiento hipotético-deductivo lo es de las operaciones formales.
- ☑ La zona de desarrollo próximo no es lo que la persona ya sabe hacer: es la distancia entre lo que resuelve sola y lo que resuelve con ayuda, y el apoyo se retira a medida que deja de ser necesario.
- ☑ En la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía este tema se ancla en el principio del artículo 5.g, en las funciones 13.ª y 25.ª del artículo 28 y en el servicio de apoyo psicosocial y psicoeducativo del artículo 42.2.m.

568 Desarrollo emocional

El desarrollo emocional es el proceso por el que un recién nacido pasa de la excitación global —llora o se agita con todo el cuerpo y con el mismo repertorio para el hambre, el frío y el ruido— a un repertorio emocional diferenciado, con emociones que reconoce en sí mismo y en los demás, que entiende y que llega a regular. No es un calendario de apariciones: es una reorganización, y cada etapa se apoya en la anterior.

Lo que cambia con la edad no es solo cuántas emociones aparecen, sino tres cosas a la vez: cómo se expresan, cuánto se comprenden y hasta dónde se regulan. Por ejemplo, un bebé de cuatro meses ya expresa alegría y enfado; lo que todavía no tiene es la capacidad de nombrar lo que siente ni de esperar sin gritar a que llegue el adulto.

El punto de partida se explica por diferenciación progresiva (Sroufe): de un estado indiferenciado de tensión y activación salen después emociones cada vez más específicas. Por eso el llanto del primer mes no es enfado ni tristeza: es excitación, y el adulto la interpreta según lo que acaba de pasar y no según la cara del bebé.

La consecuencia práctica de mirarlo así es que la emoción del niño se lee en su contexto. Piensa en un aula de dos años: el mismo grito puede ser hambre, frustración porque le han quitado un juguete o cansancio de final de mañana, y quien acierta a distinguirlo interviene sobre la causa en vez de sobre el volumen.

El desarrollo emocional no avanza solo. Se apoya en el desarrollo cognitivo —sin autoconciencia no hay vergüenza ni orgullo— y en el social, porque las emociones que llamamos autoconscientes exigen normas compartidas. El niño no puede sentir culpa por incumplir una regla antes de saber que la regla existe y que él puede incumplirla.

Ritmo no es déficit. El temperamento (la base constitucional, relativamente estable, que hace a un niño reaccionar antes y más fuerte que otro) modula la intensidad, y el entorno modula qué se hace con ella. Leer una diferencia de ritmo como una carencia es el error más caro de este tema, porque lleva a exigir a un niño lo que su desarrollo todavía no le permite.

569 Dos niños de cuatro años y la misma rabia: qué significa que una emoción se desarrolle

En la misma aula de cuatro años, dos niños ven cómo otro se lleva el camión que estaban usando. Los dos sienten rabia. Uno agarra el camión y muerde; el otro se queda quieto, aprieta los puños y dice «me está enfadando mucho». Misma emoción, dos conductas, y entre las dos hay un desarrollo emocional de por medio.

Primer paso del caso

identificar la emoción antes que la conducta. La rabia es el estado interno, con su activación corporal (corazón acelerado, tensión, calor en la cara) y su valoración —esto es injusto—. El mordisco es la conducta que sale de ahí, no la emoción. Confundir las dos cosas lleva a educar la superficie y a dejar intacto el fondo.

Segundo paso

ver qué ha aprendido ya el segundo niño que el primero todavía no. Por ejemplo, ha aprendido a nombrar el estado (conciencia emocional), ha entendido la causa y el efecto que va a producir en el otro (comprensión emocional) y ha podido esperar sin descargar (regulación). Son tres logros distintos, y se entrenan en ese orden.

Tercer paso

localizar en qué escalón está cada uno, porque de eso depende lo que se le puede pedir. Por ejemplo, al primero no se le puede exigir que verbalice lo que siente; lo que sí se le puede pedir, y enseñar, es que la rabia no autoriza a morder. Al segundo ya se le puede pedir que cuente qué ha pasado, y preguntárselo refuerza justo lo que ya sabe hacer.

Lo que este caso enseña para el examen

el educador social interviene sobre los tres niveles, y el error típico es saltar al tercero —pedir calma— cuando todavía falta el primero, tener palabras para el estado.

570 Las tres vías del desarrollo emocional, criterio a criterio

Expresión emocional

Qué es
La manifestación externa de la emoción: cara, voz, postura, llanto

Con qué se entrena
Interacción cara a cara y respuesta contingente del adulto: contestar a la sonrisa, al balbuceo, al gesto

Se nota en
Un repertorio de señales cada vez más específico y legible

Qué falta si no está
El adulto no sabe qué le pasa al niño y llega tarde a responder

Comprensión emocional

Qué es
Saber qué emoción es, por qué aparece y qué le pasa al otro

Con qué se entrena
Poner en palabras lo que ocurre y comentar causas y consecuencias de lo que pasa en el aula

Se nota en
Vocabulario emocional, comentarios sobre el otro, anticipación de sus reacciones

Qué falta si no está
El niño siente pero no se explica lo que siente, y se le acaba pidiendo un autocontrol imposible

Regulación emocional

Qué es
Modular la intensidad y la duración de la emoción, y poder esperar

Con qué se entrena
Primero con el adulto, que regula desde fuera; después, con estrategias propias

Se nota en
Pedir ayuda, alejarse, respirar, buscar al adulto de referencia

Qué falta si no está
Las rabietas se alargan y el niño depende de que alguien le apague el fuego cada vez

571 Los hitos del desarrollo emocional, de 0 a 12 años

☐ **0-2 MESES**

Excitación y llanto indiferenciados

El llanto y la agitación son la señal; todavía no hay emociones diferenciadas.

- **2-4 MESES**

  Sonrisa social

  La sonrisa se dirige a la cara humana y el bebé mantiene intercambios cara a cara.

- **3-6 MESES**

  Emociones básicas en la expresión

  Alegría, enfado, tristeza y sorpresa aparecen ante situaciones típicas.

- **7-9 MESES**

  Miedo al desconocido y referencia social

  El bebé distingue a las personas y mira la cara del adulto antes de decidir.

- **9-12 MESES**

  Apego visible

  Búsqueda del adulto, protesta por separación y uso del adulto como base segura.

- **18-24 MESES**

  Emociones autoconscientes

  Con la autoconciencia llegan la vergüenza, el orgullo y la culpa, que necesitan normas.

- **3-5 AÑOS**

  Causas y emociones ajenas

  Se explica por qué alguien está triste y se reconoce la emoción en el otro por la situación.

- **6-9 AÑOS**

  Aparente frente a real

  Se comprende que se puede sentir una cosa y mostrar otra; aparecen las emociones morales.

9-12 AÑOS

Ambivalencia y matices

Se admite sentir dos emociones a la vez y se leen mejor las reglas de expresión del grupo.

572 Concepto de emoción

Una emoción es una respuesta del organismo ante un acontecimiento relevante para sus metas, que pone en marcha a la vez tres sistemas: el neurofisiológico, el cognitivo y el conductual. Esa respuesta es breve, tiene una causa identificable y prepara al cuerpo para actuar de una manera concreta; en eso se distingue del sentimiento y del estado de ánimo.

El componente neurofisiológico es lo que ocurre dentro del cuerpo: activación del sistema nervioso autónomo, cambios en el ritmo cardíaco, la respiración, la sudoración o la tensión muscular. Es el más difícil de observar desde fuera y el que explica por qué una emoción intensa se nota antes en el cuerpo que en las palabras. Piensa en el temblor de manos antes de hablar en público: se detecta sin que nadie lo cuente.

El componente cognitivo es la valoración

qué cree la persona que está pasando y qué cree que puede hacer. La misma situación —una nota baja— produce rabia o culpa según a quién se le atribuya la causa. Dos niños con la misma experiencia no sienten lo mismo porque no se cuentan la misma historia.

El componente conductual es la expresión y la acción

la cara, la voz, la postura y la tendencia a hacer algo (acercarse, huir, atacar, quedarse quieto). Es el único componente que se ve a simple vista, y por eso es el que más se confunde con la emoción entera.

La emoción no es un sentimiento ni un estado de ánimo. El sentimiento es la experiencia subjetiva, lo que la persona dice que siente; el estado de ánimo es más duradero y no tiene un objeto claro («hoy estoy de mal humor»), mientras la emoción es breve y tiene causa («me ha enfadado que me quitaran el turno»).

El temperamento no es ninguna de esas tres cosas

es la base constitucional, relativamente estable, que hace que un niño reaccione antes y más fuerte que otro. Modula la emoción, no la sustituye, y no se educa igual que una conducta.

La función de la emoción es adaptativa

organiza la acción y comunica a los demás lo que necesitamos. Por ejemplo, el miedo estrecha la atención hacia la amenaza y prepara la huida; la tristeza baja el ritmo y pide ayuda al grupo. Ninguna emoción es en sí misma un problema: lo son su intensidad, su duración o su desajuste con la situación.

573 El niño que grita cuando suena la sirena: separar emoción, sentimiento y conducta

Tres veces por semana suena la sirena de un taller cercano y Yassine, de cinco años, se tapa los oídos y grita. La maestra resume el caso diciendo que «tiene miedo al ruido». La frase es cómoda, pero mete en la misma bolsa tres cosas distintas que se trabajan de manera distinta.

La emoción es el miedo

activación, tensión y una valoración —esto va a pasar y me va a molestar—. El sentimiento es lo que Yassine diría de ese estado si tuviera palabras, y hoy no las tiene: por eso solo grita. El objeto emocional tampoco es el ruido en sí, sino lo que el ruido anuncia.

La conducta —taparse los oídos y gritar— es la parte visible y la única que se puede medir sin preguntar nada. Trabajar solo ahí consigue silencio y deja el miedo intacto; trabajar solo el sentimiento, preguntándole qué siente, le pide un vocabulario que todavía no tiene y suele terminar en un «no lo sé» que se lee como negativa.

Piensa en el itinerario que ordena el caso

poner nombre al estado (esto es miedo), anticipar el ruido con un aviso y ofrecer una acción alternativa —cascos, salir un momento, apretar una pelota— que le permita regular. La lectura que hay que llevarse es la misma que la del examen: la emoción no es la conducta, y se educa la conducta mientras se enseña a nombrar y a regular la emoción.

574 Ojo: la emoción no es una conducta

contraste clave

No confundir emoción con conducta ni con expresión emocional. La emoción es una respuesta multidimensional —neurofisiológica, cognitiva y conductual— y la conducta es solo uno de sus tres componentes. Un enunciado que defina la emoción como «la respuesta observable del niño» está describiendo un componente, no la emoción. El mismo aviso vale para el sentimiento: la emoción es el proceso completo, el sentimiento es su lectura subjetiva.

la clave para no fallar

575 Los tres componentes de la emoción: qué se mide y qué se observa

Neurofisiológico

Qué es
Los cambios del cuerpo: activación autónoma, ritmo cardíaco, respiración, sudoración, tensión

Cómo se detecta
Con instrumentos, o por signos indirectos: temblor, palidez, respiración corta

Qué se pregunta de él
Poco: se usa para explicar por qué la emoción se nota antes en el cuerpo que en las palabras

Cognitivo

Qué es
La valoración de lo que pasa y de los recursos disponibles

Cómo se detecta
Por lo que la persona dice y por las atribuciones que hace («lo ha hecho a propósito»)

Qué se pregunta de él
Qué se atribuye a la situación y qué a uno mismo: de ahí sale la diferencia entre rabia y culpa

Conductual

Qué es
La expresión y la acción: cara, voz, postura y tendencia a actuar

Cómo se detecta
A simple vista, en la conducta observable

Qué se pregunta de él
El más preguntado, y el que nunca es la emoción entera

576 Las teorías clásicas de la emoción y qué se pregunta de cada una

Cuatro teorías clásicas explican cómo se relacionan el cuerpo, la valoración y la emoción, y el examen las pregunta por su rasgo distintivo, no por su autor: qué va primero, si la activación corporal o la interpretación.

James-Lange

primero el cambio corporal y después la emoción. Sentimos miedo porque el cuerpo se ha activado y hemos empezado a huir. Su punto débil es conocido: la activación sola no distingue un miedo de una carrera, y hace falta algo que interprete. Piensa en la diferencia entre temblar de frío y temblar de miedo: el cuerpo hace lo mismo y la emoción no es la misma.

Cannon-Bard

la activación corporal y la experiencia emocional ocurren a la vez, no una detrás de otra. Es la respuesta directa a James-Lange y el enunciado que se pregunta como «simultaneidad».

Schachter y Singer, teoría de los dos factores

la activación aporta la intensidad y el etiquetado cognitivo aporta la emoción concreta. La misma activación, con una explicación distinta, se vive como emoción distinta; es la teoría que mejor encaja con los casos de atribución errónea.

Lazarus, valoración cognitiva

la emoción depende de cómo se valora el acontecimiento en relación con las propias metas y recursos, y esa valoración puede ser automática, sin necesidad de ser consciente ni verbal. Por eso el mismo examen suspenso se vive como amenaza o como reto.

En la línea de Darwin y Ekman la pregunta cambia: qué emociones son universales. Ekman describió un conjunto de emociones básicas reconocibles en todas las culturas que estudió —alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco— y sostuvo que su expresión facial es universal. Es el marco del que parten la mayoría de los programas escolares de educación emocional.

577 La expresión emocional en bebés

El recién nacido no llega con un catálogo de emociones, pero sí con el equipo para expresarlas y con un adulto que las lee. Lo que se ve en los primeros meses es el paso del llanto indiferenciado a señales cada vez más específicas, y ese paso se produce en interacción con quien le cuida.

El llanto es la primera señal y la más estudiada. Se distinguen patrones distintos —de hambre o básico, de dolor y de enfado— por su ritmo y su intensidad, aunque en la práctica el adulto los identifica sobre todo por el contexto: cuándo fue la última toma, qué acaba de pasar, cuánto lleva despierto.

La sonrisa pasa por tres momentos que conviene no mezclar: la sonrisa refleja o endógena de las primeras semanas, que aparece en sueño y sin estímulo externo; la sonrisa social, que se dirige a la cara humana y se consolida hacia los dos o tres meses; y la sonrisa selectiva, que ya distingue a las personas conocidas.

Entre los tres y los seis meses se diferencian las emociones básicas en la expresión: alegría, enfado, tristeza y sorpresa aparecen ante situaciones típicas y el bebé sostiene intercambios cara a cara. Por ejemplo, el experimento de la cara inmóvil (Tronick) muestra qué ocurre cuando ese intercambio se rompe: el bebé lo intenta, insiste, y acaba retirando la mirada y protestando.

Hacia los siete u ocho meses aparece el miedo al desconocido y empieza a notarse la referencia social: el bebé mira la cara del adulto antes de decidir si algo es seguro. El caso clásico es el precipicio visual, en el que la mayoría de los bebés que ya se desplazan cruza si la madre muestra alegría y no cruza si muestra miedo.

Piensa en el segundo año

se suman dos cosas, el apego visible —búsqueda del adulto, protesta al separarse, uso del adulto como base desde la que explorar— y, con la autoconciencia, las emociones autoconscientes. La vergüenza, el orgullo y la culpa no aparecen antes de que el niño pueda verse a sí mismo como alguien que puede fallar.

Lo que hay que llevarse para la intervención

el bebé no aprende a regular solo. El adulto pone la regulación desde fuera —coge, mece, baja el tono, pone palabras a lo que pasa— y esa regulación prestada es la que el niño irá interiorizando. Es la corregulación, y es la primera herramienta del educador.

578 El bebé de ocho meses que deja de reírse con el desconocido

En la escuela infantil, Hugo, de ocho meses, sonreía a todo el que entraba en el aula. Desde hace dos semanas deja de reírse cuando entra una persona que no conoce, se agarra a la educadora y, si insisten, llora. La familia lo cuenta preocupada: «antes era más simpático».

No hay un retroceso

hay un hito. Entre los siete y los nueve meses aparece el miedo al desconocido y con él la capacidad de distinguir a las personas de referencia del resto. El bebé que antes sonreía a cualquiera ahora discrimina, y la protesta es la señal de que el vínculo se está organizando.

Imagina la escena

entra una persona nueva, el niño se agarra a la educadora y espera. La conducta del adulto que funciona es la que sostiene la referencia social: recibir al desconocido sin forzar el contacto, mantener al niño cerca, dar tiempo y dejar que sea él quien se acerque cuando la cara del adulto de confianza le confirme que no hay peligro. Forzar el contacto produce lo contrario: más protesta y menos exploración.

El error que se comete desde fuera del aula es leer el cambio como un problema de carácter. Lo que hay que explicar a la familia es que el mismo proceso que produce esta cautela es el que sostiene el apego, y que la respuesta correcta no es evitar a toda persona nueva, sino hacer de brújula mientras el niño decide.

579 La escalera de la expresión emocional, mes a mes

- **0-1 MES**

  Llanto y sonrisa refleja

  Llanto indiferenciado y sonrisa endógena, que aparece sin estímulo externo.

- **2-3 MESES**

  Sonrisa social

  La sonrisa se dirige a la cara humana y se sostiene el intercambio cara a cara.

- **3-6 MESES**
  Emociones básicas diferenciadas
  Alegría, enfado, tristeza y sorpresa ante situaciones típicas; primera regulación en el intercambio.

- **6-9 MESES**
  Miedo al desconocido y referencia social
  Se discrimina a las personas y se mira la cara del adulto antes de decidir.

- **9-12 MESES**
  Apego visible
  Búsqueda del adulto, protesta por la separación y uso del adulto como base segura.

- **18-24 MESES**
  Emociones autoconscientes
  Vergüenza, orgullo y culpa, ligadas a la autoconciencia y a las normas del entorno.

580 El desarrollo de la comprensión emocional en la educación infantil y en las fases educativas obligatorias

Comprender una emoción es más que reconocerla en una cara: es saber qué emoción es, por qué aparece y qué va a hacer el otro. Esa comprensión se construye por capas desde los tres años hasta la adolescencia, y es la que convierte el vocabulario emocional en competencia social.

Primer nivel, reconocer
poner nombre a la emoción propia y a la ajena. Por ejemplo, hacia los tres o cuatro años los niños nombran las emociones básicas a partir de situaciones típicas («está triste porque se ha caído»), y el vocabulario que manejan depende de la conversación emocional que hayan oído en casa y en el aula.

Segundo nivel, explicar
entender causas y consecuencias. No es lo mismo identificar la cara de enfado que saber que ese enfado viene de que le han quitado algo y que puede acabar en pelea. Este paso es el que permite anticipar y, con él, prevenir.

Tercer nivel, el que más se pregunta y el que más se falla: distinguir lo que se siente de lo que se muestra. Hacia los cuatro o seis años, y de la mano de la teoría de la mente, el niño entiende que alguien puede estar triste y no llorar, y que se puede fingir una emoción por motivos sociales. Es la puerta a comprender las normas de expresión del grupo.

Cuarto nivel, ambivalencia

admitir dos emociones a la vez hacia lo mismo o hacia la misma persona. Por ejemplo, llega en torno a los ocho o diez años y explica por qué un niño puede estar contento por una mudanza y triste por dejar a sus amigos sin que nadie le esté mintiendo.

En educación infantil el trabajo es de vocabulario, de cuentos y de nombrado en caliente; en los primeros cursos de primaria, de causas y consecuencias; en los últimos cursos, de apariencia frente a realidad y de ambivalencia. Lo que en ningún caso funciona es pedir regulación antes de haber enseñado a comprender: es el error clásico del «no pasa nada, tranquilo» dicho a un niño que todavía no sabe qué le pasa.

La razón por la que esta materia aparece en un temario de educación social es su valor predictivo: la comprensión emocional medida en la infancia predice el ajuste social posterior mejor que otras variables escolares, y es entrenable con intervención estructurada.

El educador social entra por dos puertas

como quien entrena al alumnado en contextos no formales —talleres, patio, actividades de barrio— y como quien asesora a familias y equipos educativos sobre qué se puede pedir a cada edad. La Ley 9/2016 pone ese trabajo en el marco del derecho al pleno desarrollo individual y social (art. 1.a).

581 Qué comprende un niño de 3 años y uno de 10, con el mismo criterio

	educación infantil (3-5 años)	primaria, primeros cursos (6-8 años)	primaria, últimos cursos (9-12 años)
Reconoce	Emociones básicas por la situación típica	También emociones morales sencillas: culpa y orgullo	Emociones complejas y matizadas, con su vocabulario
Explica la causa	Causas simples y visibles: le ha quitado el juguete	Causas internas y estados de deseo: quería jugar y no le dejaban	Varias causas a la vez, incluidas las intenciones del otro

	educación infantil (3-5 años)	primaria, primeros cursos (6-8 años)	primaria, últimos cursos (9-12 años)
Aparente frente a real	No: cree que la cara dice siempre lo que se siente	Sí, si la situación de engaño se le explica con claridad	Sí, y entiende las normas de expresión del grupo
Ambivalencia	No: una emoción cada vez	Con ayuda: reconoce la confusión cuando se le señala	Sí: admite dos emociones simultáneas hacia lo mismo

582 El alumno que se ríe cuando otro se cae

En segundo de primaria, un niño se cae en el patio y se hace daño en la rodilla. Álvaro, de siete años, se ríe. La maestra lo interpreta como falta de empatía y la familia lo cuenta como un problema de actitud. La pregunta es si el material permite sostener esa lectura.

Lo primero que hay que descartar es la lectura automática. A los siete años la comprensión emocional está en construcción: el niño lee causas visibles e infiere lo que siente el otro desde lo que él mismo sentiría. Piensa en la risa como señal: puede ser nerviosismo, incomodidad ante algo que no sabe manejar o simple confusión entre la caída y el juego.

Lo segundo es separar comprensión de regulación. Que no haya sabido qué hacer con el momento no demuestra que no comprenda el daño: son dos logros distintos y se evalúan por separado, uno con preguntas y otro con conductas.

La intervención que ordena el caso

nombrar en voz alta lo que ha pasado («se ha hecho daño, está llorando»), pedir una conducta concreta y observable —acompañarle, avisar al profesor— y volver después sobre la causa. Enseñar la comprensión que falta en vez de castigar la conducta que se ha visto.

583 Ojo: la escalera de la competencia emocional tiene un orden

contraste clave

No invertir el orden de la competencia emocional. La conciencia emocional es la primera —reconocer y nombrar lo que se siente—, y la regulación es posterior a la comprensión, que es el segundo paso. Un material que ponga la regulación en primer lugar está dándole la vuelta a la escalera: se pide regular lo que el niño todavía no sabe reconocer ni entender.

la clave para no fallar

584 Cómo se trabaja la comprensión emocional en un aula, paso a paso

01 Poner nombre a lo que pasa

Antes de intervenir, el adulto describe la situación y la emoción en voz alta: «se ha caído y se ha asustado».

02 Preguntar antes de explicar

Qué cree el niño que siente el otro y por qué. La respuesta muestra en qué nivel de comprensión está.

03 Completar la explicación

Añadir la causa que se ha escapado o la consecuencia que no ve, sin corregir en público al que se ha equivocado.

04 Entrenar la respuesta

Proponer una conducta concreta y observable que el niño pueda hacer: acompañar, avisar, esperar.

05 Volver sobre el caso otro día

Traer el episodio de nuevo en frío, con un cuento o un juego, para que la comprensión no quede pegada a la emoción del momento.

585 Ordena la escalera de la competencia emocional E037

- [ ] Autonomía emocional y competencia social: decidir y relacionarse con lo aprendido
- [ ] Conciencia emocional: reconocer y nombrar la emoción propia y la ajena
- [ ] Regulación emocional: modular la intensidad y la duración, primero con el adulto y después en solitario
- [ ] Comprensión emocional: entender causas, consecuencias y la diferencia entre lo aparente y lo real

586 Emociones y adolescencia

La adolescencia no inventa emociones nuevas: cambia su frecuencia, su intensidad y el público ante el que se expresan. A eso se suma un desfase conocido entre dos sistemas que maduran a distinta velocidad y unas tareas evolutivas —identidad, autonomía, grupo de iguales— que se juegan justamente con emociones.

El cambio más visible es la intensidad y la variabilidad: lo que a los diez años se resolvía con un gesto de fastidio a los catorce puede ocupar la tarde entera. La explicación con más peso hoy es el desfase madurativo: las estructuras que dan valor emocional a lo que pasa, con la amígdala a la cabeza, maduran antes que las que permiten frenar, planificar y valorar consecuencias.

La consecuencia de ese desfase es una asimetría, no un déficit: el adolescente siente con intensidad casi adulta y regula con herramientas que todavía se están construyendo. Imagina a un chaval que llega con una discusión del instituto y encuentra como única respuesta un «no es para tanto»: deja de contar lo que le pasa. Cuando el entorno lee esa asimetría como falta de voluntad, la respuesta educativa se convierte en un pulso y el adolescente deja de contar lo que le pasa.

El segundo cambio es el auditorio. En la infancia la referencia emocional es el adulto; en la adolescencia se desplaza al grupo de iguales, que pasa a ser el escenario donde se ensaya la identidad. Por ejemplo, la misma situación —una exclusión en un grupo de mensajería— tiene un peso que el adulto no siempre acierta a calibrar.

El tercer cambio es el manejo de la expresión. El adolescente sabe perfectamente que puede sentir una cosa y mostrar otra, y lo hace: la comprensión no falla. Lo que cambia es que la expresión se convierte en herramienta social y en parte de la identidad que está construyendo.

Las tareas de esta etapa —construir una identidad propia, ganar autonomía y sostener relaciones de igual a igual— se hacen con emociones, no a pesar de ellas. El educador social trabaja en el borde: sostiene al adulto de referencia sin competir con el grupo y ofrece contextos donde la intensidad se pueda probar con red.

La contrapartida, para no idealizar ni demonizar la etapa

la misma búsqueda de sensaciones y de aprobación del grupo que explica el riesgo explica el aprendizaje y el compromiso. Una intervención que solo prohíbe deja al adolescente sin el escenario en el que estaba creciendo.

587 El chaval de catorce años que se encierra en su cuarto

Desde que empezó el curso, Adrián, de catorce años, llega del instituto, saluda con un gruñido y se encierra en su habitación. La familia describe explosiones por cosas pequeñas —el móvil, la hora de cenar— y dos tardes de llanto que nadie sabe explicar. El centro lo deriva al educador social del municipio.

El caso pide, lo primero, no medicalizar ni moralizar. Un patrón de intensidad alta, recuperación rápida y desencadenantes cotidianos encaja con el desfase entre un sistema emocional ya potente y un control en construcción. Lo que hay que buscar no es una etiqueta, sino los desencadenantes y las horas del día en que aparecen.

El segundo movimiento es distinguir el episodio del estado. Las dos tardes de llanto no son el mismo problema que los gritos por el móvil: una cosa es una respuesta intensa a un estímulo concreto y otra es un ánimo bajo que dura días. Si el ánimo bajo se repite, cambia el circuito de la intervención, y eso se decide con datos, no con impresiones.

El tercero es intervenir sobre el contexto antes que sobre el chaval. Por ejemplo, acordar con la familia qué se negocia y qué no, quitar el pulso de los momentos de más activación y devolver la conversación a un rato en que los dos puedan hablar. Al adolescente se le da margen y se le pide responsabilidad sobre cosas concretas, no sobre su carácter.

588 Ojo: el sistema límbico madura antes que la corteza prefrontal

contraste clave

la clave para no fallar

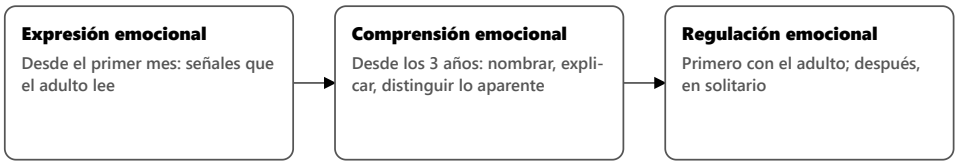
La intensidad emocional del adolescente se explica, en buena parte, por una asimetría madurativa: las estructuras que dan valor emocional a los acontecimientos maduran antes que las que permiten frenar y valorar consecuencias. Se pregunta como una cuestión de orden de maduración, y el enunciado que invierte el sentido —«la corteza prefrontal madura antes»— es el que se marca como error.

589 El mapa del desarrollo emocional: vías, edades y qué mirar en cada una

ESQUEMA 01 DE 03

Las tres vías del desarrollo emocional

Expresión, comprensión y regulación



Se entrenan en ese orden: pedir regulación sin comprensión es pedir lo imposible.

ESQUEMA 02 DE 03

Qué se puede pedir a cada edad

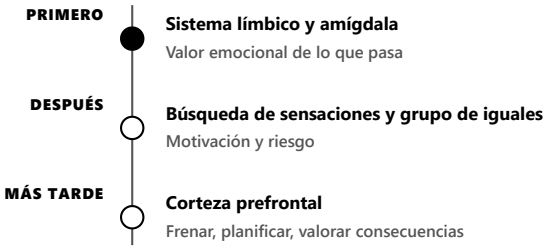
Cuatro criterios, tres etapas

	Infantil 3-5	Primaria 6-8	Primaria 9-12
RECONOCE	Básicas por situación	Básicas y morales simples	Complejas y matizadas
EXPLICA	Causas visibles	Causas internas	Varias causas
APARENTE / REAL	No	Con ayuda	Sí
AMBIVALENCIA	No	Con ayuda	Sí

ESQUEMA 03 DE 03

El desfase de la adolescencia

Dos sistemas, dos velocidades



590 Glosario del tema

EMOCIÓN

respuesta multidimensional del organismo ante un acontecimiento relevante, con componentes neurofisiológico, cognitivo y conductual.

SENTIMIENTO

experiencia subjetiva de la emoción; lo que la persona dice que siente.

ESTADO DE ÁNIMO

estado emocional duradero y sin objeto claro, distinto de la emoción por su duración y su falta de causa concreta.

TEMPERAMENTO

base constitucional y relativamente estable de la reactividad emocional de cada persona.

DIFERENCIACIÓN PROGRESIVA

paso de la excitación indiferenciada del recién nacido a emociones cada vez más específicas (Sroufe).

SONRISA SOCIAL

sonrisa dirigida a la cara humana, consolidada hacia los dos o tres meses.

REFERENCIA SOCIAL

uso de la expresión emocional del adulto como información para decidir si una situación es segura.

CORREGULACIÓN

regulación que el adulto presta al niño desde fuera antes de que este pueda regularse solo.

EMOCIONES AUTOCONSCIENTES

vergüenza, orgullo y culpa, que exigen autoconciencia y normas compartidas.

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

saber qué emoción es, por qué aparece y qué reacción provoca en los demás.

AMBIVALENCIA EMOCIONAL

reconocer dos emociones simultáneas hacia lo mismo o hacia la misma persona.

DESFASE MADURATIVO

maduración más temprana de las estructuras emocionales que de las de control y planificación.

591 Repaso rápido de hitos y conceptos E038

término 1/10

Sonrisa refleja

término 2/10

Sonrisa social

término 3/10

Miedo al desconocido

término 4/10

Emociones autoconscientes

término 5/10

Aparente frente a real

término 6/10

Ambivalencia

término 7/10

Corregulación

término 8/10

James-Lange

término 9/10

Schachter-Singer

término 10/10

Desfase límbico-prefrontal

592 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de intervenir sobre una conducta, localiza en qué escalón está el niño: expresión, comprensión o regulación. Lo que se pide depende de ese escalón, no de la edad que pone el DNI.
- ☑ Usa la emoción con su nombre y su causa en voz alta: es la manera más barata de entrenar la comprensión emocional en el aula.
- ☑ En el primer año de vida, tu trabajo es la corregulación: no se le pide calma a un bebé, se le presta.
- ☑ Cuando un cambio de conducta aparece de golpe en el primer año o en la adolescencia, pregúntate primero qué hito o qué tarea evolutiva hay detrás antes de leerlo como carácter.
- ☑ La expresión emocional del adolescente es herramienta social: no la trates como mentira ni como falta de sinceridad.

593 El apego: un vínculo concreto que se construye en la interacción

El apego no es querer a alguien ni depender de alguien: es un vínculo afectivo específico, selectivo y duradero que el niño construye con las pocas personas que le cuidan de forma estable. Esas tres notas —específico, selectivo, duradero— son lo que el examen pide cuando pregunta qué es el apego, y son las que separan el apego del afecto general o del cariño difuso.

El mecanismo que explica el vínculo lo formuló John Bowlby: el apego es una necesidad primaria, no un efecto secundario de la alimentación. El bebé no se apega a quien le da de comer, se apega a quien le da seguridad. Por eso la conducta de apego funciona como un sistema que se activa ante la amenaza —el cansancio, el dolor, la separación, lo desconocido— y se desactiva cuando la figura de cuidado responde. De ahí sale el dato que más se pregunta: un niño bien alimentado puede mostrar un apego desorganizado. La comida cubre una necesidad; la seguridad cubre otra.

Mary Ainsworth puso el sistema a prueba con la situación del extraño, una observación estandarizada de unos veinte minutos con dos separaciones breves y dos reencuentros. Lo que se mide no es cuánto llora el niño —eso mide temperamento—, sino dos cosas: cómo se organiza ante la separación y, sobre todo, cómo responde al reencuentro. Esa segunda medida es la que ordena los patrones de apego y la que decide casi todas las preguntas de examen sobre este punto.

El vínculo no nace terminado. El recorrido clásico —descrito por Schaffer y Emerson— va del interés indiferenciado por cualquier persona, en los primeros meses, a la preferencia por una figura concreta hacia los seis u ocho meses, con la angustia ante el extraño y la protesta por separación como señales de que el vínculo ya está organizado; a partir del segundo año la relación se vuelve recíproca, porque el niño ya tiene lenguaje y memoria para negociar la distancia con el adulto.

Para quien trabaja con menores esto deja una consecuencia práctica y una advertencia simétrica. La consecuencia es que el apego se construye en la interacción y no en la biografía: una primera etapa difícil no condena a nada. La advertencia es la contraria: tampoco lo garantiza ningún modelo de crianza por sí solo, porque lo que forma el vínculo es la respuesta contingente y sostenida del cuidador, no la técnica que se aplique.

594 Caso resuelto: la niña que no protesta al separarse

Marta tiene once meses y acude a la escuela infantil desde hace tres semanas. En el periodo de adaptación la educadora anota dos observaciones que parecen contradictorias: no llora cuando su madre se va y tampoco la busca cuando vuelve. En el pasillo alguien concluye que «no tiene apego». El razonamiento correcto se hace en cuatro pasos y no permite esa conclusión.

Primer paso

describir la conducta observable, sin interpretarla. Ante la separación no protesta; ante el reencuentro no busca contacto y desvía la mirada. Hasta aquí solo hay datos, y el dato no es todavía un patrón.

Segundo paso

comprobar qué se activó. A los once meses la separación de la figura principal sí activa el sistema de apego, de modo que la ausencia de protesta no es ausencia de vínculo, sino una forma concreta de regularlo. Si no hubiera habido señal de amenaza, no habría nada que interpretar.

Tercer paso
leer la estrategia. Evitar el contacto en el reencuentro es la conducta característica del patrón evitativo, en el que el niño ha aprendido que mostrar necesidad no obtiene respuesta y por eso minimiza la señal. La mirada desviada es la huella visible de esa minimización.

Cuarto paso
concluir solo lo que cabe concluir. Cabe afirmar que el patrón observado no es seguro y que conviene observar cómo responde el adulto cuando la niña sí pide; no cabe afirmar que no haya apego. El patrón evitativo y el desorganizado son formas de apego, no su ausencia.

595 Ojo: desorganizado no es desapego, y ningún estilo garantiza el vínculo

contraste clave

El error que más preguntas se cobra en este tema es de vocabulario: se lee «apego desorganizado» como «sin apego». El patrón desorganizado es un vínculo que existe y que se expresa con conductas contradictorias y desorientadas —acercarse y apartarse a la vez, quedarse inmóvil, gritar y girarse—, precisamente porque la figura de cuidado es a la vez fuente de alivio y fuente de amenaza. El desapego, cuando aparece, es otra cosa: una inhibición del vínculo por ausencia de figura estable. Y el error simétrico es atribuir el apego seguro a una técnica concreta: ni la lactancia prolongada, ni el porteo, ni dormir en la misma cama producen por sí solos un vínculo seguro. Lo que lo produce es que la señal del niño reciba respuesta contingente y sostenida.

---

la clave para no fallar

596 Cómo se forma el vínculo: sintonía, contingencia y modelo interno

El vínculo afectivo no se forma en los momentos solemnes, sino en el cuidado cotidiano repetido: comer, dormir, enfermar, jugar, despedirse por la mañana. Ainsworth aisló cuatro dimensiones de la respuesta del cuidador que predicen el patrón de apego, y las cuatro se pueden observar en una sola mañana de trabajo.

Las cuatro dimensiones son la sensibilidad —percibir la señal, no solo el llanto evidente—, la disponibilidad —estar y poder ser encontrado—, la aceptación —no rechazar la demanda— y la cooperación —no interferir cuando el niño explora o cuando pide otra cosa—. De las cuatro, la que más pesa es la sensibilidad, porque se define por la señal del niño y no por la intención del adulto: se puede querer mucho a un niño y aun así no percibir sus señales.

El mecanismo que convierte esas dimensiones en vínculo es la contingencia: la señal obtiene respuesta y la respuesta se repite. Ese bucle hace tres cosas a la vez. Regula la emoción del niño, porque alguien le devuelve la calma desde fuera antes de que aprenda a hacerlo solo. Enseña que el mundo es predecible, que es la raíz de la confianza. Y le da un guion de qué esperar de los demás, que la teoría llama modelo interno de funcionamiento (o modelo operativo interno).

Ese modelo interno es la parte que viaja. Es una representación que el niño se lleva puesta al aula, a la amistad, a la pareja y, de adulto, a la relación con sus propios hijos: no es el recuerdo del vínculo, es la expectativa con la que entra en cualquier vínculo nuevo. Por eso el apego temprano interesa a un educador social que va a trabajar con adolescentes y con familias, y no solo con primera infancia.

De ahí sale la asimetría que conviene retener

no pesa la cantidad de tiempo ni la intensidad del afecto sentido, sino la respuesta contingente y sostenida. Dos horas de presencia que percibe la señal y responde construyen más vínculo que ocho horas de presencia sin sintonía; y por eso una separación temprana no rompe el vínculo por sí sola si la figura estable se mantiene y sigue respondiendo. La consecuencia observable es la que da nombre a la base de seguridad: el niño explora más lejos y durante más tiempo cuando sabe que puede volver. No explora porque se le anime a explorar, explora porque tiene dónde volver.

597 Cómo se construye el modelo interno, paso a paso

01

Primer paso, la señal

El niño emite una señal ante malestar, miedo, cansancio o separación: llanto, gesto, mirada, brazos extendidos. La señal es la unidad de medida de todo el proceso; sin señal no hay nada que responder.

02

Segundo paso, la respuesta ajustada

El cuidador percibe la señal, la interpreta y responde en un tiempo razonable y de forma proporcionada a lo que se pide. Responder siempre igual a señales distintas enseña tan poco como no responder: lo que se aprende es la correspondencia entre lo que siento y lo que recibo.

03

Tercer paso, la repetición

La secuencia señal-respuesta se repite miles de veces en el cuidado ordinario: comer, dormir, enfermar, jugar, despedirse. El vínculo no lo produce un episodio intenso, lo produce la regularidad.

04

Cuarto paso, la generalización

El niño extrae la regularidad y la formula en su interior: «cuando me pasa esto, alguien viene». Esa expectativa es el modelo interno de funcionamiento, y es lo que después se activa ante cualquier adulto nuevo.

598 Ordena la construcción del vínculo antes de leer el caso E039

- [ ] El niño extrae la regularidad y forma el modelo interno de funcionamiento
- [ ] La secuencia se repite en el cuidado cotidiano: comer, dormir, enfermar, despedirse
- [ ] El cuidador la percibe y responde de forma ajustada y en un tiempo razonable
- [ ] El modelo interno guía su conducta con adultos nuevos y, de adulto, con sus propios hijos
- [ ] El niño emite una señal ante malestar, miedo o separación

599 Los cuatro patrones de apego, criterio a criterio

Apego seguro	
Conducta ante la separación	Protesta clara y proporcionada, y se deja consolar por la figura de cuidado
Conducta en el reencuentro	Busca el contacto, se calma y vuelve a explorar en poco tiempo
Estrategia del niño	Expresar la necesidad funciona: el vínculo es base de seguridad
Qué necesita del adulto	Que la respuesta siga siendo contingente y predecible
Apego evitativo	
Conducta ante la separación	Apenas protesta, y sigue con lo que estaba haciendo
Conducta en el reencuentro	Evita el contacto y desvía la mirada del adulto
Estrategia del niño	Minimizar la señal: pedir no sirve, así que no se pide
Qué necesita del adulto	Que alguien perciba la señal que no emite y la nombre por él

Apego ambivalente o resistente
Conducta ante la separación Protesta intensa y desproporcionada, difícil de calmar
Conducta en el reencuentro Busca el contacto y a la vez lo rechaza; no termina de calmarse
Estrategia del niño Exagerar la señal para asegurar una respuesta imprevisible
Qué necesita del adulto Que la respuesta sea consistente para poder bajar la vigilancia

Apego desorganizado
Conducta ante la separación Conductas contradictorias o desorientadas, sin estrategia estable
Conducta en el reencuentro Se acerca y se aparta, se congela o se queda inmóvil sin buscar consuelo
Estrategia del niño Ninguna: la figura de cuidado es a la vez alivio y amenaza
Qué necesita del adulto Una figura estable que sostenga el encuentro y una valoración especializada

600 Cuando el apego se configura mal: patrones inseguros y sus consecuencias

«Inadecuada configuración del apego» no significa falta de apego: significa que el vínculo existe, pero organizado de una manera que le dificulta al niño regularse y explorar. Los tres patrones inseguros clásicos se distinguen por un criterio único, la conducta en el reencuentro, y cada uno deja una consecuencia observable en el aula y en el centro.

En el patrón evitativo el niño ha aprendido que expresar necesidad empeora las cosas: minimiza la señal, no protesta y evita el contacto al reencuentro. Lo que se ve en el aula no es un niño tranquilo, es un niño que no pide. Su consecuencia a medio plazo es la dificultad para pedir ayuda y para reconocer lo que siente, y el riesgo añadido es de lectura profesional: se confunde con madurez o con independencia.

En el patrón ambivalente o resistente el niño ha aprendido que la respuesta llega de forma imprevisible, así que exagera la señal para asegurarla. Se reconoce por la protesta intensa ante la separación y por un reencuentro que no termina de calmarse: busca el contacto y a la vez lo rechaza. Su consecuencia es la dificultad para explorar, porque la atención está puesta en vigilar al adulto y no en el entorno; en el aula aparece como dependencia o como demanda constante.

En el patrón desorganizado no hay una estrategia estable, y eso es justamente lo que lo define: la figura de cuidado es a la vez la fuente de alivio y la fuente de miedo, de modo que el niño no puede organizar una respuesta coherente. Aparece con conductas contradictorias, congelamiento, movimientos estereotipados o desorientación al reencuentro. Es el patrón con peor pronóstico cuando se mantiene y el que más se confunde con ausencia de vínculo.

Antes de concluir nada conviene fijar el límite de método: un patrón observado no es un diagnóstico ni una etiqueta que acompañe al niño. Es la descripción de cómo se está organizando un vínculo en un momento, con unos cuidadores concretos, y cambia si cambia la respuesta del entorno. Por eso lo que se escribe en un informe es la conducta observada y la hipótesis sobre la respuesta del adulto, nunca «niño con apego inseguro» como rasgo de la persona.

601 Caso resuelto: la contradicción que no es un capricho

Álvaro, dos años y medio, llega a un centro de protección con su hermana. En el reencuentro con su madre durante las visitas supervisadas, la busca corriendo, la abraza, se aparta de golpe y se queda inmóvil mirando la puerta. La educadora describe el episodio como «rabieta» y propone limitar las visitas. El razonamiento correcto lleva a otra decisión.

El primer movimiento es rechazar la lectura moral

no es un capricho ni un desafío, es una conducta sin estrategia. Cuando el mismo estímulo —la madre— activa a la vez el sistema de apego y la alarma, la respuesta no puede ser coherente, y el cuerpo resuelve con acercamiento y evitación alternos o con inmovilidad.

El segundo es leer la secuencia completa y no un fotograma: buscar, abrazar, apartarse, congelarse. Esa secuencia, y no la intensidad de la rabieta, es la que orienta hacia un patrón desorganizado en lugar de hacia un problema de conducta.

El tercero es decidir qué se hace con eso. La conclusión correcta no es limitar las visitas, que reduciría la exposición sin trabajar el vínculo, sino pedir una valoración especializada y pautar el encuentro con una figura adulta estable que lo regule. La conducta describe un vínculo que necesita apoyo, no un niño que necesite menos contacto.

602 Los modelos educativos parentales: qué se exige y qué se ofrece

Los modelos educativos parentales se clasifican con dos ejes, y ese es el dato que decide las preguntas: el control o exigencia —cuánta norma y cuánto límite se pone— y el afecto o apoyo —cuánta respuesta cálida se ofrece—. Con dos ejes salen cuatro combinaciones, y cada combinación deja una consecuencia distinta en el menor. La clasificación clásica de Diana Baumrind usa esos dos ejes, no uno.

El modelo democrático, también llamado autorizativo, combina exigencia alta y afecto alto: pone límites claros, explica el criterio y responde a la necesidad. Su consecuencia es la más favorable de las cuatro —mejor autorregulación, más autonomía y más competencia social—, porque el menor interioriza la norma con su motivo y no solo con el castigo.

El modelo autoritario combina exigencia alta y afecto bajo

la norma se impone, no se explica, y el valor que se premia es la obediencia. Su consecuencia es obediencia mientras el adulto está delante y dificultad para decidir sin instrucción; a medio plazo se asocia a menor autoestima y, en la adolescencia, a más conflicto encubierto y menos habilidades de negociación.

El modelo permisivo combina afecto alto y exigencia baja

hay respuesta cálida y no hay límites estables. Su consecuencia es baja tolerancia a la frustración y dificultad para aceptar la norma ajena, con un patrón de demanda que funciona en casa y no funciona fuera. Se confunde en el examen con el democrático porque los dos son afectuosos; lo que los separa es la exigencia, no el cariño.

El modelo negligente o indiferente combina afecto bajo y exigencia baja: ni límites ni respuesta. Su consecuencia es la más grave de las cuatro, y no por el control que falta sino por la respuesta que falta: es el que se asocia a los peores resultados de desarrollo y el que, mantenido en el tiempo, se sitúa en el origen de las situaciones de desprotección que activan el sistema de protección de menores.

603 Clasifica cada práctica por el modelo educativo al que pertenece

E040

Clasifica cada práctica por el modelo educativo al que pertenece

Ítems (autoevaluación):

Antes de salir, la madre recuerda la norma y el motivo: «el casco, porque si te caes te haces daño»
La norma se negocia en el momento en que se puede negociar y se sostiene cuando ya está decidida
El castigo se aplica sin relación con la conducta y sin margen para alegar
El menor no tiene un adulto de referencia localizable en caso de urgencia
Nadie supervisa la comida, el sueño ni la asistencia al colegio
El adulto cede para evitar el llanto y lo justifica por la edad del menor
Cuando el menor incumple, se retira un privilegio acordado y se explica la razón de la retirada
La norma se anuncia y se retira en cuanto el menor protesta
«Porque lo digo yo» como única explicación de la norma

604 Caso resuelto: dos hermanos, dos modelos en la misma casa

En un programa de apoyo familiar, la técnica del ayuntamiento visita a la familia de Nadia, de nueve años, y Youssef, de cuatro. La madre pone límites con firmeza a la mayor y le explica el motivo; con el pequeño no pone ninguno y cede para evitar el llanto, y justifica la diferencia diciendo que «es muy pequeño». El caso se resuelve nombrando el criterio antes que el síntoma.

Primero se nombra el eje que cambia

no hay dos estilos por capricho, hay exigencia alta con afecto en un caso y afecto sin exigencia en el otro. El cariño es el mismo en los dos; lo que cambia es la estructura, y ese es el dato que hay que escribir en el informe.

Segundo, se anticipa la consecuencia observable para poder comprobarla

en la mayor se espera autorregulación y capacidad de negociación; en el pequeño, baja tolerancia a la frustración y más demanda. Si lo que se ve en casa es lo contrario, la hipótesis está mal formulada y hay que volver a mirar antes de intervenir.

Tercero, se decide la intervención

no se le pide a la madre cambiar de modelo educativo —no es el objetivo de un programa de familia—, sino introducir estructura donde falta, con dos o tres normas estables sostenidas con afecto, y mantener lo que ya funciona con la mayor. La intervención se mide por la consistencia, porque la consistencia es lo único que el menor puede predecir.

605 La parentalidad positiva: afecto, estructura y no violencia

La parentalidad positiva es el comportamiento parental fundado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades y no es violento, y que ofrece reconocimiento y orientación, incluido el establecimiento de límites que permitan su pleno desarrollo. El término se acuñó en la Recomendación (2006)19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y su valor de examen está en que rompe la falsa alternativa entre «poner límites» y «criar con afecto»: la parentalidad positiva pide las dos cosas a la vez.

De esa definición salen los tres elementos que el examen mezcla: afecto —respuesta cálida y disponible—, estructura —normas y límites estables, explicados y proporcionados— y no violencia —ausencia de castigo físico y de humillación, no solo de golpes—. Es un estilo, no una técnica ni un método concreto: no exige lactancia, ni colecho, ni ninguna práctica de crianza determinada, y esa es exactamente la trampa que este tema advierte.

La relación con el apego es directa pero no automática: la parentalidad positiva describe el comportamiento del adulto que sostiene un vínculo seguro —sensibilidad, respuesta contingente y límites que no amenazan el vínculo—, no un resultado garantizado. Un estilo positivo mejora la probabilidad, no la certifica; y tampoco es un test de aptitud parental, porque puede ejercerse de forma positiva en estructuras familiares muy distintas.

En Andalucía esta forma de intervenir tiene anclaje normativo propio, y conviene citar el precepto exacto. El artículo 5 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, incluye entre los objetivos de la política de servicios sociales «promover la autonomía personal, familiar y de los grupos», «promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario» y «detectar situaciones de necesidades sociales y personales... con especial atención a las situaciones de desprotección y desamparo».

El desarrollo de esas funciones vive en el nivel comunitario del sistema. El artículo 28.25.ª de la misma ley atribuye a los servicios sociales comunitarios las actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, la detección de menores en situación de desprotección y la intervención en casos de menores en situación de riesgo y, cuando sea necesario, «el abordaje terapéutico en el propio medio, mediante un tratamiento específico e integrador que compense situaciones de riesgo de desprotección o permita la reunificación familiar». El artículo 28.26.ª añade el abordaje terapéutico para evitar la adopción de medidas de protección y, en su caso, las actuaciones dirigidas a la reunificación familiar.

Ahí está el puente entre la teoría del apego y el trabajo real: el tratamiento específico e integrador en el propio medio consiste, en términos de intervención, en trabajar con la familia la respuesta que recibe el menor —sensibilidad, disponibilidad y límites— para que pueda permanecer en casa o volver a ella. Los principios rectores encajan con ese enfoque: el artículo 25 de la ley define la atención «centrada en la persona y en su contexto» como una atención individual basada en la evaluación integral de las necesidades de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario.

606 Caso resuelto: un plan de apoyo a la familia de Yusuf

Yusuf tiene cinco años y su familia recibe un programa de tratamiento a familias del servicio social comunitario, tras un informe escolar por absentismo y por higiene. En la reunión de equipo se discute entre repartir pautas de disciplina o cambiar de metodología educativa: las dos opciones confunden la intervención con una clase de crianza.

Primero, se formula el objetivo en términos de la ley y del vínculo: el artículo 28.25.ª de la Ley 9/2016 habilita un tratamiento específico e integrador en el propio medio que compense la situación de riesgo sin sacar al menor de casa, de modo que el criterio de éxito no es que la familia aprenda un método, sino que la respuesta que recibe Yusuf cubra su señal.

Segundo, se eligen los apoyos por su función y no por su nombre: reforzar la disponibilidad del adulto en los momentos de más demanda —entradas y salidas del colegio, la comida, la noche—, introducir dos o tres normas estables sostenidas con afecto y no dejar sin respuesta las peticiones de contacto. Cada medida se justifica como aumento de sensibilidad o de estructura, nunca como adopción de un modelo educativo concreto.

Tercero, se fija cómo se comprueba

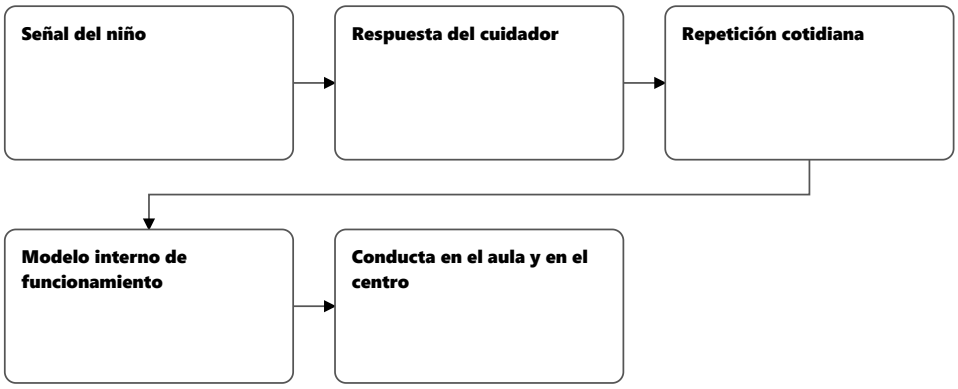
conducta observable del menor —si pide ayuda, si pide contacto, cómo se calma — y de la familia, con revisión dentro del proyecto de intervención social que contemplan los apartados 7.ª y 8.ª del artículo 28 de la misma ley. Sin esa medida de contraste, el plan se queda en la opinión del profesional que lo escribió.

607 Del cuidado cotidiano al vínculo: la cadena que hay que saber dibujar

ESQUEMA T32-ESQUEMA-CADENA DE 01

De la señal del niño al modelo interno

El vínculo se forma por repetición de la secuencia, no por episodios aislados



608 Glosario del tema

APEGO

vínculo afectivo específico, selectivo y duradero que el niño establece con sus figuras de cuidado estables.

BASE DE SEGURIDAD

uso de la figura de apego como punto de partida y de retorno para explorar, que es lo que hace posible la exploración.

SITUACIÓN DEL EXTRAÑO

procedimiento observacional estandarizado de Ainsworth con separaciones y reencuentros breves, del que salen los patrones de apego.

APEGO SEGURO

patrón en el que la señal obtiene respuesta y el niño se deja consolar y vuelve a explorar tras el reencuentro.

APEGO EVITATIVO

patrón en el que el niño minimiza la señal y evita el contacto al reencuentro porque pedir no le ha servido.

APEGO AMBIVALENTE O RESISTENTE

patrón en el que el niño exagera la señal ante una respuesta imprevisible y no termina de calmarse.

APEGO DESORGANIZADO

patrón sin estrategia estable, con conductas contradictorias o desorientadas; no es ausencia de vínculo.

MODELO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO

representación que el niño construye a partir de la respuesta recibida y que guía su conducta con adultos nuevos.

MODELO EDUCATIVO PARENTAL

combinación de exigencia y afecto con la que se cría, de la que resultan los estilos democrático, autoritario, permisivo y negligente.

PARENTALIDAD POSITIVA

comportamiento parental fundado en el interés superior del niño, con afecto, estructura y no violencia; un estilo, no una técnica concreta.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR

retorno del menor a su familia de origen tras una medida de protección, con el apoyo del tratamiento familiar del artículo 28 de la Ley 9/2016.

609 Repaso rápido: los términos que se confunden E041

término 1/9

Apego

término 2/9

Apego desorganizado

término 3/9

Qué mide la situación del extraño

término 4/9

Modelo interno de funcionamiento

término 5/9

Las cuatro dimensiones de Ainsworth

término 6/9

Ejes de los modelos educativos parentales

término 7/9

El modelo que se confunde con el democrático

término 8/9

Parentalidad positiva

término 9/9

Dónde está el tratamiento familiar en la Ley 9/2016

610 Lo que te llevas del tema 32

lo que te llevas del tema 32

- ☑ El apego es específico, selectivo y duradero, y es una necesidad primaria: no deriva de la alimentación.
- ☑ Lo que ordena los patrones es la conducta en el reencuentro, no la intensidad del llanto.
- ☑ Seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado son cuatro formas de apego: el desorganizado no es desapego.
- ☑ El vínculo se forma por la respuesta contingente y sostenida, así que ningún modelo de crianza lo garantiza por sí solo.
- ☑ Los modelos educativos parentales se clasifican por dos ejes, exigencia y afecto, y el permisivo se confunde con el democrático porque comparte el afecto.
- ☑ La parentalidad positiva es afecto, estructura y no violencia, sin exigir una técnica de crianza concreta.
- ☑ En Andalucía el tratamiento a familias y la reunificación familiar son funciones de los servicios sociales comunitarios (art. 28.25.ª y 28.26.ª de la Ley 9/2016).

611 El marco legal de la intervención educativa con la infancia

artículo 42.2.m) de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

La prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia.

612 El juego como medio de aprendizaje: qué lo distingue de una tarea

El juego es una actividad libre y voluntaria, delimitada en el tiempo y en el espacio, con reglas propias, que se practica por el placer de practicarla y que no produce ningún bien fuera de sí misma.

Libre y voluntaria

quien juega puede dejar de jugar. Es el rasgo que sostiene todos los demás, y tiene una consecuencia observable inmediata: una actividad impuesta deja de ser juego aunque conserve sus reglas y su vocabulario. El educador que reparte fichas para que participen está consiguiendo que participen, no que jueguen. Un caso típico es el grupo que deja el partido a la mitad cuando se le acaba el interés: no está incumpliendo nada, está ejerciendo la nota que define el juego.

Delimitada y con reglas

el juego tiene un tiempo, un espacio y unas reglas propias, explícitas o implícitas. La regla es lo que permite anticipar qué va a pasar, corregir y volver a empezar sin que el grupo se rompa.

Ficticia

lo que ocurre en el juego no ocurre en la vida real. Ahí está su valor educativo, y es un mecanismo, no una metáfora. Un menor que ensaya una discusión porque le acaban de quitar el turno practica una conducta social arriesgada en un marco donde equivocarse cuesta un enfado de veinte segundos y no una sanción ni un expediente. El caso de la tienda de los dos hermanos de 6 y 9 años lo enseña: cuando el cliente paga con un billete grande, el error de cambio se arregla negociando y no tiene ninguna consecuencia fuera de la escena.

Incierta y con fin en sí misma

no se sabe cómo acaba y no se juega para conseguir otra cosa. Cuando el juego pasa a ser el medio para obtener un premio, la razón para jugar se traslada de dentro a fuera, y con el premio desaparece la actividad.

De esas cuatro notas sale la función

el juego permite ensayar por encima del nivel que el menor domina, sin coste real, y por eso es el medio natural de aprendizaje de la etapa infantil y sigue siéndolo en la adolescencia cuando cambia de forma.

613 Un caso para verlo: la sala de juego de un centro comunitario

En el centro de servicios sociales comunitarios de un barrio, la educadora retira las mesas, deja tres cajas vacías, dos telas grandes y una caja de pinzas, y no dice a qué se juega.

Once minutos después, dos hermanos de 6 y 9 años han montado una tienda con la tela y las pinzas, han colocado las cajas como estanterías y negocian precios con un tercer chico al que han asignado el papel de cliente. Nadie ha repartido los papeles: los han pactado entre ellos, y el que quería ser cliente lo ha pedido.

En la media hora siguiente pasa lo que no cabría en una ficha: hay que decidir cuánto vale el cambio, qué se hace cuando el cliente paga con un billete grande, quién atiende el mostrador mientras la encargada va a buscar más género. Aparecen cálculo, lenguaje, memoria de una regla que han inventado hace veinte minutos y una discusión que se resuelve sin adulto.

La educadora no entra en la negociación. Cuando el desacuerdo se atasca se sienta en el suelo con ellos y pregunta quién lleva la caja, sin decir qué hay que hacer. Ese gesto —poner una pregunta y retirarse— es toda la intervención de la sesión: el objetivo no era que aprendieran a sumar, era que siguieran siendo ellos los que deciden.

614 Juego libre y juego dirigido: el criterio es quién decide

	juego libre	juego dirigido
Quién elige la actividad	El menor o el grupo, dentro de un espacio y un material que el adulto ha preparado	El educador, con un objetivo educativo declarado de antemano
Quién fija las reglas	El grupo, y las cambia durante el juego si todos las aceptan	El educador, antes de empezar o durante la propia sesión
Qué hace el educador	Observa, cuida el material, pone preguntas y se retira	Propone, explica, corrige sobre la marcha y encadena actividades
Qué se aprende mejor	Símbolo, autorregulación, negociación y tolerancia a lo imprevisto	Un contenido concreto, con tiempos y resultados previsibles
Qué se pierde	No garantiza que aparezca el contenido concreto que el educador quería trabajar	La motivación intrínseca: si la actividad es impuesta, deja de ser juego

615 Cuando el juego deja de ser juego

El error de principiante es convertir el juego en una tarea disfrazada. Se reconoce en tres gestos muy concretos: corregir cada paso mientras se juega, premiar con puntos o fichas la participación, y cerrar la sesión con una prueba escrita de lo que se ha jugado.

El mecanismo está estudiado

cuando una actividad que se hacía por sí misma se asocia a una recompensa externa, la razón para hacerla se desplaza de dentro a fuera, y el día que la recompensa no llega la actividad tampoco. El juego sobrevive mientras el menor quiera jugar, y eso no se puede comprar con puntos.

La consecuencia observable de dirigir de más es muy concreta y aparece en dos semanas: el grupo deja de proponer. Si los menores se sientan y esperan instrucciones para empezar, la sesión ha perdido el motor aunque siga llena.

616 De la observación al juego con intención educativa

01

Observa antes de proponer

Registra a qué juegan, con qué material, cuánto duran los juegos y quién queda fuera. Una sesión de observación anotada vale más que tres programaciones escritas de despacho.

02

Formula el objetivo en términos de lo que el menor hará

«Que negocien el reparto del material sin recurrir al adulto» es un objetivo evaluable; «fomentar la cooperación» no lo es, porque no se puede observar si se ha cumplido.

03

Prepara el espacio, el tiempo y el material

Material abierto —cajas, telas, piezas sueltas, material sin función cerrada— admite muchas más versiones de juego que el material de un solo uso.

04 **Propón sin imponer**

Presenta el material y el espacio, y deja la actividad abierta. Una propuesta aceptada por el grupo es juego; una consigna con orden de ejecución es tarea.

05 **Acompaña dentro del juego**

Entra cuando el grupo te admite, sostén la regla que ellos mismos se han dado y devuelve al grupo las decisiones que no son tuyas.

06 **Retírate a medida que se autorregulan**

La señal de que la sesión ha funcionado es que el educador pueda salir de la escena y el juego siga con sus reglas y sin peleas.

07 **Registra y ajusta**

Anota qué se jugó, quién participó, qué conflicto apareció y cómo se resolvió. Ese registro es la evidencia del trabajo educativo y alimenta el seguimiento del Proyecto de Intervención Social (art. 28.8.ª).

617 Teorías del juego: las explicaciones clásicas

Teoría del excedente de energía (Spencer)

el organismo acumula energía que no necesita para sobrevivir y la descarga jugando. Explica bien por qué el juego abunda en la infancia y decae con las obligaciones del adulto, y no explica por qué se juega a cosas distintas en cada edad.

Teoría de la relajación (Lazarus)

el juego restaura la energía gastada en el trabajo y libera la tensión acumulada. Es la lectura que reaparece cada vez que se defiende el recreo como necesidad y no como premio que se quita.

Teoría de la recapitulación (Hall)

el menor reproduciría en sus juegos las etapas por las que ha pasado la especie humana. Está abandonada como explicación, y sigue viva en el lenguaje corriente cuando se dice que los niños juegan a lo que fueron los adultos.

Teoría del preejercicio (Groos)

el juego entrena las funciones que el adulto necesitará —huir, cazar, cuidar, negociar—. Es la primera que atribuye al juego una función adaptativa y la que abre la mirada actual: se juega para practicar lo que todavía no se domina.

618 Piaget: el juego cambia a la vez que el pensamiento

Para Piaget el juego es asimilación

el menor incorpora la realidad a sus esquemas sin acomodarse del todo a ella, y por eso el juego evoluciona en la misma dirección que el pensamiento. De ahí salen tres formas que se solapan y que conviene saber reconocer en la sala.

Juego de ejercicio o sensoriomotor

repetir una acción por el placer de dominarla. Tirar, encajar, saltar, llenar y vaciar. Aparece en el primer año y reaparece cada vez que se aprende una habilidad motriz nueva, también en el adulto que aprende a nadar. Un caso típico es el menor que sube y baja del banco una y otra vez sin que nadie se lo pida: no está desafiando una norma, está repitiendo lo que acaba de dominar.

Juego simbólico

un objeto hace de otro y el menor representa un papel que no es el suyo. Empieza hacia el segundo año y se despliega en la etapa preoperatoria; es el terreno donde se ensayan los roles sociales, incluidos los roles de género que la sociedad le ha enseñado.

Juego de reglas

el acuerdo previo sobre cómo se juega, que exige descentrarse y aceptar que la norma vincula a todos por igual. Se impone a partir de la etapa de las operaciones concretas y no desaparece nunca: el deporte, el ajedrez y la baraja son juego de reglas de adultos.

619 Vygotsky: el juego va por delante del desarrollo

Vygotsky invierte la dirección de la explicación

el juego no refleja el desarrollo ya alcanzado, lo empuja. En el juego el menor se comporta por encima de su edad real, y lo hace porque la situación imaginaria le impone reglas que acepta voluntariamente.

El mecanismo es la regla asumida. Cuando un menor decide ser quien atiende la tienda, acepta quedarse detrás del mostrador aunque le apetezca salir corriendo: se está imponiendo a sí mismo una norma y la está cumpliendo. Esa es la primera forma de autorregulación, y es la razón por la que el juego simbólico ocupa el centro de la intervención educativa en la infancia.

La consecuencia para el educador social es directa y ahorra años de espera: no hay que aguardar a que el grupo esté maduro para proponer un juego que exija cooperación, porque el juego es justamente el instrumento con el que se practica lo que aún no se domina. Ahí está la zona de desarrollo próximo: lo que el menor hace hoy con ayuda lo hará solo mañana.

De las dos lecturas juntas sale lo que el temario espera que sepas distinguir: Piaget explica la sucesión de formas del juego y su dependencia del pensamiento; Vygotsky explica por qué el juego produce desarrollo y qué tiene que hacer el adulto para que lo produzca.

620 Piaget y Vygotsky: dos lecturas del mismo juego

	piaget	vygotsky
Qué explica del juego	Que el juego sigue la misma línea que el pensamiento y cambia de forma con él	Que el juego crea desarrollo y no solo lo refleja
Motor del cambio	La maduración y la equilibración del propio sujeto	La mediación social: la regla que el menor se da y el otro que la sostiene
Papel del adulto	Acompañar sin forzar la etapa: ajustar material y actividad al momento	Participar en el juego y sostener la regla asumida por el grupo
Consecuencia para el educador	Elegir juegos coherentes con la etapa y no adelantar contenidos que todavía no se pueden asimilar	Proponer un paso más de lo que el grupo domina y acompañar ese paso hasta que lo haga solo

621 Huizinga y Caillois: el juego como hecho cultural

Huizinga sostiene que el juego es anterior a la cultura y que instituciones tan serias como el derecho, la competición deportiva o el ritual nacieron con su forma. Lo que el temario retiene de él es la definición: acción libre, separada de la vida corriente, limitada en tiempo y espacio, con reglas propias, que se juega por el placer de jugarla.

Caillois ordena el juego entre dos extremos

paidia, el juego espontáneo y sin reglas fijas, y ludus, el juego reglado en el que la dificultad se va aumentando a propósito. Entre los dos caben todas las versiones, y la misma actividad puede estar más cerca de un extremo o del otro según cómo se juegue.

Caillois distingue además cuatro categorías por lo que se pone en juego. Agón es la competición: el mérito se demuestra venciendo al otro en igualdad de condiciones. Alea es el azar: no se gana por mérito sino por suerte, y por eso enseña a tolerar lo que no depende de uno. Mimicry es la imitación: el menor se convierte en otro y ensaya papeles ajenos. Ilinx es el vértigo: la búsqueda de la alteración de la percepción, del columpio al tobogán. Por ejemplo, el grupo que reparte cartas y pierde por suerte juega a alea: mientras tolere el resultado, el educador no tiene nada que corregir ahí.

Caillois advierte de que cada categoría se corrompe cuando pierde su regla: la competición sin normas deja de ser agón y se convierte en violencia, y el vértigo sin límite deja de ser juego y se convierte en accidente. Ese aviso es el que justifica que el educador ponga y sostenga el marco de seguridad, y es también el límite de su intervención: poner el marco no es decidir el juego.

622 Un caso para distinguir las teorías

Tres menores de 4 años coinciden en la misma sala. Uno hace que una caja es una cuna y acuesta en ella un muñeco; otro repite una y otra vez subir y bajar del banco; el tercero reparte cartas y anuncia que se ha quedado sin ninguna.

Leído con Piaget hay tres formas distintas en la misma sala: el que repite el salto está en el juego de ejercicio, el de la cuna en el simbólico y el de las cartas asomándose al juego de reglas. La respuesta educativa cambia para cada uno: al primero le sobra espacio donde gastar el movimiento, al segundo le sobra material sin función cerrada, y al tercero hay que sostenerle la regla que él mismo acaba de inventar.

Leído con Vygotsky la escena dice otra cosa. El de la cuna no está imitando lo que ve: está cumpliendo una regla que se ha impuesto —hablar bajo, no acostar a otros muñecos— y esa conducta autorregulada es el resultado educativo, no el adorno de la sesión.

Leído con Caillois, el de las cartas está jugando al azar, donde perder no depende de él. Si el grupo tolera esa frustración sin ayuda, el educador no tiene nada que hacer ahí; si la escena acaba en enfado, ya tiene el objetivo de la sesión siguiente.

623 Tipos de juegos: conceptos generales y los criterios que ordenan la clasificación

No existe una única clasificación de juegos: todas ordenan la misma realidad con un criterio distinto. Lo que el examen pregunta es precisamente el criterio, no el catálogo.

Quién decide

juego libre, juego dirigido y juego semidirigido o presidido, en el que el educador pone el marco y el grupo decide dentro de él.

Qué pone en juego el menor

ejercicio corporal, símbolo, construcción o regla. Es el criterio de Piaget y el que más se pregunta.

La estructura de la regla

sin reglas fijas (paidia), con reglas pactadas por el grupo o con reglas institucionalizadas y estables (ludus).

La relación entre participantes

cooperativo, competitivo o mixto; individual, en pareja, en grupo pequeño o en grupo grande.

El espacio y el material

interior o exterior, material abierto o de función única, y juego tradicional transmitido en el propio territorio.

Cada criterio obliga a una decisión educativa distinta. Para trabajar autorregulación conviene el juego de reglas; para el conflicto social, el simbólico y el cooperativo; para la motricidad gruesa y la descarga de energía, el juego de ejercicio y el espacio exterior. Por ejemplo, con un grupo que abandona en cuanto va perdiendo, el criterio que decide es el objetivo del Proyecto de Intervención Social, y no el gusto del educador por un juego concreto.

624 Clasifica cada juego por lo que el menor pone en juego E042

Clasifica cada juego por lo que el menor pone en juego

Ítems (autoevaluación):

Saltar a la comba con la canción que marca cuándo se entra y cuándo se sale
Llenar y vaciar la caja de pinzas una y otra vez
Dos menores se reparten los papeles de una familia y negocian quién cocina
Lanzar la pelota contra la pared y recogerla cuantas veces haga falta
Un muñeco es un paciente y el menor es quien le toma la temperatura
Una tela y dos pinzas se convierten en la tienda del barrio

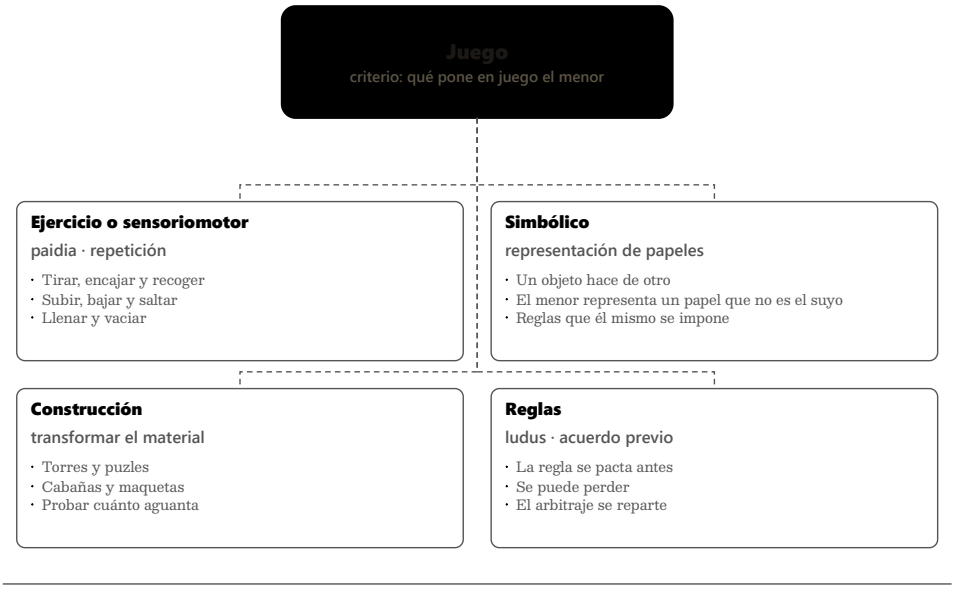
Subir y bajar del banco hasta dominarlo, sin más objetivo que conseguirlo
Encajar el puzle hasta que la imagen cierra
Un partido con dos equipos, un árbitro elegido por el grupo y un marcador a la vista
Repartir cartas y aceptar que pierde quien menos puntos suma
Levantar una torre y comprobar cuánto aguanta antes de caerse
Montar una cabaña con cajas vacías y cinta para que quepan dos

625 El mapa de los tipos de juego

ESQUEMA 01 DE 01

Los tipos de juego según lo que pone en juego el menor

De la paidia al ludus: del juego espontáneo al juego reglado



Todo lo que dibuja este esquema está también en el texto del tema.

626 Juegos tradicionales, cooperativos y competitivos

El juego tradicional se transmite de unos menores a otros en el mismo patio, sin manual y sin material comprado: la comba, el pañuelo, los juegos de corro. Su valor es doble, porque transmite la cultura del territorio y devuelve al grupo la autonomía para empezar sin adulto. Su contrapartida es que arrastra el reparto de papeles del pasado, incluidos los estereotipos de género, y por eso se revisa y se reescribe, no se prohíbe.

El juego cooperativo persigue un objetivo común y no elimina a nadie: nadie pierde y el grupo se sostiene, lo que favorece la cohesión y la entrada de quien habitualmente queda fuera. Tiene un coste que conviene decir en voz alta: el menor no aprende a perder, y aprender a perder también es contenido educativo.

El juego competitivo con reglas pactadas es el mejor entrenamiento de la tolerancia a la frustración y de la aceptación del árbitro. Su riesgo es la jerarquía: si los equipos se eligen siempre por habilidad, los mismos quedan fuera todos los días. Ahí el educador sí interviene, y lo hace cambiando la formación de los equipos o la regla, nunca el resultado del partido. El caso de los dos menores que se retiran en cuanto van por detrás es el que hay que trabajar: se pacta la regla antes, se juega en partidas cortas y no se elogia al que gana.

627 Un caso para elegir el tipo de juego

Un grupo de doce menores de 8 a 12 años en un centro de servicios sociales comunitarios. Dos de ellos tienen dificultades para regular el enfado y abandonan el juego en cuanto van perdiendo.

Si el objetivo es la regulación de la frustración, el instrumento es el juego de reglas, pero con dos condiciones: la regla se pacta antes y queda escrita donde todos la ven, y se juega primero a perder muchas veces en partidas cortas, antes de plantear partidos largos.

Si el objetivo es la cohesión del grupo, el juego cooperativo con material abierto permite que los dos menores que se retiran entren por una tarea que no se gana ni se pierde, sin quedar señalados.

Y si el educador no tiene claro el objetivo, la respuesta correcta no es elegir un juego: es observar una sesión de juego libre y decidir después. El error habitual de los supuestos prácticos es empezar por el juego y buscarle la justificación al final.

628 Ojo: el educador no dirige el juego

contraste clave

En los supuestos prácticos se responde que el educador organiza el juego, explica las normas, reparte los papeles y corrige lo que los menores hacen mal. Es la confusión central del tema: si el educador decide qué se juega, cómo se juega y con qué, la actividad deja de ser un juego y la iniciativa deja de ser del menor. El educador interviene, sí, pero sin sustituir la iniciativa del menor.

---

la clave para no fallar

El criterio para saber si la intervención es correcta cabe en una sola pregunta: quién decide qué pasa ahora. Mientras la respuesta sea el menor o el grupo, el educador puede estar dentro del juego, sostener un conflicto, añadir material o poner una pregunta difícil. Cuando la respuesta pasa a ser el educador, ha empezado a dirigir, y eso no es una cuestión de estilo: convierte en tarea lo que era el motor del aprendizaje.

629 La intervención del educador en el juego: observar, acompañar y mediar

Observar

el educador mira y registra sin intervenir. Es el papel más incómodo y el más rentable, porque de ahí sale el objetivo de la sesión. Su mecanismo es sencillo: lo que no se observa se programa por costumbre, y así se repiten actividades que ya no le sirven a nadie.

Acompañar

participa en el juego cuando el grupo le admite, sosteniendo la regla que los propios menores se han dado. El mecanismo es que su presencia mantiene la ficción y alarga el juego, y al alargarlo aparecen los conflictos que interesa trabajar.

Mediar

interviene cuando el conflicto se atasca o cuando alguien queda fuera. El mecanismo es devolver la decisión al grupo en forma de pregunta —qué pasa si cada uno juega con su regla y a quién deja fuera— y decidir solo cuando hay riesgo para alguien. El caso de Marta lo muestra: para el juego, nombra el conflicto delante del grupo y devuelve la pregunta a las jugadoras en lugar de elegir la regla.

Los tres papeles conviven en la misma sesión y el orden importa: se observa antes de acompañar, y se media después de haber intentado sostener. Un educador que media antes de observar está aplicando recetas a un grupo que todavía no ha mirado.

El marco normativo respalda ese orden. El artículo 25.m) de la Ley 9/2016 define la atención como «una atención individual basada en la evaluación integral de las necesidades de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario», y el artículo 28.3.ª atribuye a los servicios sociales comunitarios el diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar social de la población de referencia. Promover la autonomía es, en una sala de juego, dejar que decidan.

630 Acompañar y dirigir: dónde está la frontera

	acompañar	dirigir
Quién decide qué se juega	El grupo, y el educador acepta y sostiene sus propuestas	El educador, que trae la actividad decidida de casa
Quién resuelve el conflicto	El grupo, con una pregunta del educador cuando se atasca	El educador, que dicta la solución para no perder tiempo
Qué hace el educador con la dificultad	La deja a la vista de todos y sostiene el intento sin resolverlo	La resuelve él antes de que el grupo haya podido intentarlo
Cómo se nota que funciona	El juego continúa con sus reglas aunque el educador salga de la sala	El juego se para en cuanto el adulto deja de estar encima

631 Cómo se prepara y se conduce una sesión de juego

01 **Fija el objetivo educativo antes de elegir el material**

El objetivo se escribe en términos observables: qué hará el menor que hoy no hace. Sin objetivo, la sesión es entretenimiento, y con entretenimiento no se justifica una prestación garantizada.

02 **Prepara el espacio y elige material abierto**

Retira obstáculos, deja el material a la vista y a su altura, y prefiere piezas sin función única, que admiten varias versiones de juego.

03 **Presenta el marco, no la actividad**

Se anuncia el tiempo, el espacio disponible y las reglas de seguridad, y se deja abierto a qué se juega. El grupo no recibe una tarea: recibe una sala.

04 **Entra en el juego solo si te admiten**

El grupo marca la puerta. Si el educador entra sin ser admitido, deja de ser un jugador más y pasa a ser el que organiza.

05 **Sostén el conflicto sin resolverlo**

Nombra en voz alta lo que está pasando, devuelve la pregunta al grupo, da tiempo y solo decide si hay riesgo para alguien.

06 **Retírate y comprueba si el juego se sostiene**

Si el juego sigue sin el adulto, el grupo ha interiorizado la regla. Ese momento, y no el resultado de una ficha, es el resultado de la sesión.

07 **Registra la sesión**

A qué jugaron, quién participó, qué conflicto apareció y cómo se resolvió. El artículo 28.8.ª obliga al seguimiento y evaluación de resultados respecto a los objetivos del Proyecto de Intervención Social.

632 Ordena la conducción de una sesión de juego E043

- [ ] Fijar el objetivo educativo en términos observables
- [ ] Entrar en el juego solo cuando el grupo lo admite
- [ ] Presentar el marco: tiempo, espacio y reglas de seguridad
- [ ] Registrar la sesión y ajustar el objetivo de la siguiente
- [ ] Preparar el espacio y elegir material abierto
- [ ] Sostener el conflicto sin resolverlo
- [ ] Retirarse y comprobar si el juego se sostiene sin el adulto

633 El caso de Marta: intervenir sin sustituir

Marta es educadora social en los servicios sociales comunitarios de un municipio y coordina un taller de juego con nueve menores de 10 a 13 años que ella llama «juegos de patio».

En la tercera sesión dos chicas discuten a la comba: una quiere reglas distintas, la otra se niega a jugar si no se cambia la canción. El error que busca el supuesto práctico es que Marta decida: elegir la regla, repartir el turno o dar la razón a una de las dos. Lo correcto es poner el conflicto en palabras delante del grupo y devolver la pregunta —«si cada una juega con su regla, a quién deja fuera»— y dejar que sean ellas las que pacten.

Marta sí fija lo que le corresponde

el espacio, el tiempo y el trato entre iguales. Cuando el enfado sube, para el juego y nombra lo que ha pasado sin repartir culpas. Eso es intervenir, y no es dirigir: la línea está en quién decide qué pasa después.

Al terminar, Marta anota qué reglas pactaron, quién quedó fuera en algún momento y cuánto duró la discusión. Ese registro es el material con el que justifica el seguimiento del Proyecto de Intervención Social y con el que decide el objetivo de la sesión siguiente: que la próxima vez el pacto lo hagan sin que ella tenga que nombrar el conflicto.

634 Glosario del tema

JUEGO

actividad libre y voluntaria, delimitada en tiempo y espacio, con reglas propias, ficticia, incierta y con fin en sí misma.

JUEGO LIBRE

el que elige y regula el menor o el grupo; el educador prepara el espacio y el material y no decide la actividad.

JUEGO DIRIGIDO

el que propone y conduce el educador con un objetivo educativo declarado de antemano.

JUEGO SEMIDIRIGIDO O PRESIDIDO

el educador pone el marco —tiempo, espacio, reglas de seguridad— y el grupo decide dentro de él.

JUEGO DE EJERCICIO O SENSORIOMOTOR

repetición de una acción motriz por el placer de dominarla.

JUEGO SIMBÓLICO

un objeto hace de otro y el menor representa un papel distinto del suyo, con reglas que él mismo se impone.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

transformación del material para obtener una forma —torres, cabañas, maquetas, puzles—.

JUEGO DE REGLAS

acuerdo previo y estable sobre cómo se juega, con posibilidad de perder y con la norma por encima de todos.

PAIDIA

juego espontáneo, sin reglas fijas, próximo a la improvisación (Caillois).

LUDUS

juego reglado en el que la dificultad se aumenta a propósito (Caillois).

AGÓN, ALEA, MIMICRY, ILINX

competición, azar, imitación y vértigo, las cuatro categorías de juego de Caillois.

MATERIAL ABIERTO

piezas sin función cerrada —cajas, telas, pinzas, tubos— que admiten muchas versiones de juego.

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO

lo que el menor puede hacer con ayuda hoy y hará solo mañana (Vygotsky).

OBSERVACIÓN

registro de lo que ocurre en el juego antes de intervenir; es la base del objetivo educativo.

635 Repaso rápido del vocabulario del tema E044

término 1/10

Juego

término 2/10

El rasgo que sostiene todos los demás

término 3/10

Papel del educador en el juego

término 4/10

Juego simbólico

término 5/10

Zona de desarrollo próximo

término 6/10

Teoría del preejercicio (Groos)

término 7/10

Alea (Caillois)

término 8/10

Paidia y ludus (Caillois)

término 9/10

Material abierto

término 10/10

Marco de la sesión

636 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ El juego enseña porque es libre y ficticio: el error no tiene consecuencia real, y eso permite ensayar por encima de lo que ya se domina. Quítale la libertad y le quitas la función.
- ☑ Ante un supuesto práctico, pregúntate quién decide qué pasa ahora. Si es el menor o el grupo, el educador está interviniendo bien; si es el educador, está dirigiendo y ha convertido el juego en tarea.
- ☑ Piaget explica la sucesión de formas —ejercicio, símbolo, reglas—; Vygotsky explica por qué el juego produce desarrollo. Las dos lecturas se piden juntas y se distinguen por el papel que le dan al adulto.
- ☑ Clasificar un juego es elegir un criterio: quién decide, qué se pone en juego, cómo es la regla, quiénes participan, dónde y con qué material. El catálogo no se pregunta; el criterio sí.
- ☑ Lo que fija el educador es el marco —tiempo, espacio, seguridad, trato— y lo que fija el grupo es el juego. Sostener el conflicto sin resolverlo es la intervención más difícil y la que más enseña.
- ☑ La sesión no termina cuando acaba el juego: termina cuando el educador registra qué pasó. Sin registro no hay objetivo para la siguiente y no hay seguimiento del Proyecto de Intervención Social (art. 28.8.ª).

637 Qué es una droga para la ley y por qué no hay lista cerrada

El artículo 3.1 de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas llama drogas a «aquellas sustancias, naturales o de síntesis, cuyo consumo pueda generar adicción o dependencia, o cambios en la conducta, o alejamiento de la percepción de la realidad, o disminución de la capacidad volitiva, así como efectos perjudiciales para la salud».

Fíjate en que la norma no enumera sustancias

describe resultados y los une con la conjunción «o». Ese es el mecanismo de la definición, y la razón de que el catálogo pueda crecer sin tocar la ley. Una sustancia es droga, a efectos de esta norma, si su consumo puede producir adicción o dependencia, o alterar la conducta, o alejar la percepción de la realidad, o mermar la capacidad volitiva, o dañar la salud. Basta uno de esos resultados: no hace falta que concurran todos ni que exista dependencia declarada.

Sobre esa base, el propio artículo 3.1 declara expresamente que tienen esa consideración los estupefacientes y psicotropos, el tabaco, las bebidas alcohólicas y otras sustancias de uso industrial o cualquier otra capaz de producir los efectos descritos. Su apartado 2 reserva el nombre de drogas no institucionalizadas para «principalmente, la heroína, la cocaína, el cannabis y sus derivados, así como otras drogas sintéticas cuyo uso no constituye un hábito socialmente aceptado». Lo no institucionalizado no significa lo ilegal: significa lo que no está incorporado al uso social cotidiano. El alcohol y el tabaco son drogas institucionalizadas, y son drogas. Por ejemplo, el caso de Rocío, que a los 17 años bebe cada fin de semana en el botellódromo de su municipio, es el de una droga institucionalizada: por eso el programa de prevención de su zona no puede mirar solo hacia las sustancias ilegales.

Para el educador o educadora social la consecuencia es de método. Si el alcohol y el tabaco son drogas para la ley, un programa de prevención sostenido únicamente sobre las sustancias ilegales deja fuera los consumos más extendidos y los que más dependencia generan en la población que atiende el sistema de servicios sociales.

638 Caso: la bolsita de la madrugada en el botellódromo

Rocío tiene 17 años y a las dos de la madrugada la policía local la interviene en el botellódromo de un municipio sevillano con una bolsita de un producto químico que se vende legalmente en cualquier tienda de manualidades. Ninguna de las cuatro sustancias del listado clásico aparece en el informe. El agente redacta la intervención y pregunta si aquello cuenta como droga.

La respuesta sale del artículo 3.1

cuenta si es capaz de producir adicción, dependencia, cambio de conducta, alejamiento de la percepción de la realidad, merma de la capacidad volitiva o perjuicio para la salud, y el apartado d) mete en la ley las sustancias de uso industrial con esos efectos. Que la venta sea legal no la saca de la definición, solo cambia el régimen de la venta: el artículo 22 prohíbe a los menores de dieciocho años la venta de colas y demás productos industriales inhalables con efectos euforizantes o depresivos, y solo la permite a mayores de dieciséis que acrediten uso profesional.

Lo que hace después el educador o educadora social no es discutir la definición: es abrir el caso en el centro de servicios sociales comunitarios, porque una intervención policial a las dos de la madrugada en una menor es un indicador de riesgo, no un expediente cerrado.

639 Cuatro preguntas para decidir si una sustancia entra en el artículo 3

01 **Primero, el efecto y no el nombre**

¿Su consumo puede generar adicción o dependencia, o cambios en la conducta, o alejamiento de la percepción de la realidad, o disminución de la capacidad volitiva? Cualquiera de los cuatro basta.

02 **Segundo, el daño para la salud**

El artículo 3.1 cierra la definición con los efectos perjudiciales para la salud. Una sustancia sin potencial adictivo puede entrar por aquí si el consumo daña.

03 **Tercero, el encaje en los apartados a) a d)**

Estupefacientes y psicotropos, tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias de uso industrial. El apartado d) es la puerta abierta: cualquier otra capaz de producir los efectos descritos.

04 **Cuarto, el lugar social de la sustancia**

Si su uso no constituye un hábito socialmente aceptado, el artículo 3.2 la trata como droga no institucionalizada. Es una etiqueta social, no un grado de peligrosidad.

640 Quién manda sobre drogas: los escalones y sus normas

La Ley 4/1997 abre su artículo 1 diciendo que su objeto, dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma andaluza, es la regulación del conjunto de medidas y acciones dirigidas a la prevención de las drogodependencias, a la atención e incorporación social de los drogodependientes y a la formación e investigación en dicho campo.

Ese «marco competencial» no es retórica. La Constitución permite a las comunidades autónomas asumir competencias en asistencia social y en sanidad e higiene (artículo 148.1, apartados 20.ª y 21.ª), y de ahí nace la posibilidad de una ley andaluza propia. Andalucía la ejerció con esta ley, cuyo artículo 2 fija el sujeto protegido con una fórmula de máxima amplitud: tendrán derecho a la atención en los servicios públicos cualquier persona que se encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma. No se exige vecindad administrativa ni regularidad documental.

Por debajo conviven dos regímenes que el alumno confunde con frecuencia. El consumo y la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estén destinados al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos son infracción administrativa grave según el artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y se sancionan por la vía administrativa. El tráfico, en cambio, es delito del Código Penal y se persigue por la vía judicial: la Junta de Andalucía lo que hace, según el artículo 21, es promover actuaciones de cooperación en la persecución del narcotráfico y en el control de las drogas no institucionalizadas, siempre dentro de las leyes penales y procesales.

En el escalón local, el artículo 28 reparte el papel: Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos ejercen sus competencias propias y delegadas; los Ayuntamientos pueden llevar a cabo actuaciones de información, prevención e integración social de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Andaluz sobre Drogas; los de menos de 20.000 habitantes reciben apoyo técnico y económico de las Diputaciones Provinciales; y los que pongan en marcha actuaciones pueden recibir financiación de la Junta de Andalucía.

641 Caso: el acta por consumo en la plaza del Ayuntamiento

Un joven de 19 años, Rubén, es denunciado por dos agentes de la policía local por consumo de cannabis en la plaza del Ayuntamiento, mientras espera a unos amigos. El acta se tramita, y el padre acude al centro de servicios sociales comunitarios convencido de que su hijo «tiene antecedentes penales».

El educador o educadora social no resuelve la denuncia, pero sí deshace el error y evita un daño real: lo del artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 es una infracción administrativa grave, no un delito, así que no hay antecedentes penales ni juicio, sino un procedimiento sancionador con su derecho de alegaciones. Y el mismo hecho, mirado desde el sistema de servicios sociales, es una señal de consumo que conviene valorar con el propio Rubén: consumo diario, gasto, rendimiento en el ciclo que está estudiando, relación con el grupo que le acompaña.

El caso enseña el reparto

el acta es de la policía local y la sanción de la Administración competente; la valoración y la intervención educativa son del sistema de servicios sociales. Mezclar los dos papeles, o asustar con penales que no existen, rompe la confianza que hace posible el trabajo educativo.

642 Del aviso a la sanción: quién actúa en cada escalón

01 ### La intervención en la calle

La policía local levanta acta del consumo o de la tenencia en un lugar público. El artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015 lo tipifica como infracción grave. Aquí no entran los servicios sociales.

02 ### El procedimiento administrativo

La Administración competente tramita el expediente con audiencia a la persona interesada. La Junta de Andalucía solo coopera en el control de las drogas no institucionalizadas, dentro de las leyes penales y procesales (artículo 21 de la Ley 4/1997).

03 ### La derivación social, que es otra cosa

De forma paralela, o por indicación del propio acta, el caso llega al centro de servicios sociales comunitarios, que informa, valora y orienta según el artículo 28 de la Ley 4/1997 y la Ley 9/2016.

04 Si aparece tráfico o delito

El tráfico se persigue por la vía penal, y los indicios de delito se comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado. La vía administrativa sancionadora y la penal no se sustituyen entre sí.

643 El articulado de la Ley 4/1997 que hay que retener

Artículo 1
objeto. Prevención de las drogodependencias, atención e incorporación social de los drogodependientes y formación e investigación.

Artículo 2
sujetos protegidos. Derecho a la atención en los servicios públicos de cualquier persona que se encuentre en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 3
concepto de droga, lista específica de sustancias y drogas no institucionalizadas.

Artículo 7
programas de información y formación dirigidos preferentemente a los ámbitos infantil, juvenil y laboral.

Artículo 8
educación para la salud en los centros docentes no universitarios, con actuaciones en los planes anuales y participación del Consejo Escolar y de las asociaciones de padres y madres.

Artículo 9
formación específica de los profesionales que tratan con infancia y juventud, y del voluntariado de las asociaciones.

Artículo 11

actuaciones preventivas sobre las condiciones familiares, sociales y laborales, con participación de los sectores implicados en el diseño, la ejecución y la evaluación.

Artículo 12

prevención, asistencia y reinserción en el ámbito laboral, con salud laboral y negociación colectiva.

Artículo 13

atención sanitaria y social a las personas drogodependientes en igualdad de condiciones que el resto de la población, dentro de la red ordinaria de salud y servicios sociales.

Artículo 22

prohibición de venta de colas y productos industriales inhalables a menores de dieciocho años, con la excepción de los mayores de dieciséis que acrediten uso profesional.

Artículo 26

prohibición de la venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y de su venta y consumo en centros docentes, centros de menores y otros destinados a menores.

Artículo 27.2.a

autorización, registro e inspección de los centros, programas y servicios, públicos o privados, que intervengan en materia de adicciones.

Artículo 28

competencias de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, con apoyo técnico y económico de la Diputación a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Artículo 29
aprobación del Plan Andaluz sobre Drogas por el Consejo de Gobierno, medidas específicas sobre el alcohol, memoria anual al Parlamento y carácter vinculante.

Artículo 34
los centros de atención a personas con problemas de adicciones se someten al régimen de intervenciones administrativas de la normativa de centros sanitarios y a los protocolos de sus unidades asistenciales.

644 El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: quién lo aprueba y a quién obliga

El artículo 29 de la Ley 4/1997 atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de un Plan Andaluz sobre Drogas que contendrá todas las actuaciones preventivas, de atención e incorporación social a desarrollar de forma coordinada por las distintas Administraciones públicas andaluzas y por las entidades colaboradoras.

Tres rasgos de ese artículo son los que se preguntan. El primero es la mención expresa del alcohol: por las especiales características de los problemas relacionados con el mal uso de las bebidas alcohólicas, el Plan incluirá medidas específicas sobre el alcohol. El segundo es la rendición de cuentas: del contenido del plan y de sus evaluaciones se elevará una memoria anual al Parlamento de Andalucía. El tercero es su fuerza: el Plan es vinculante para todas las Administraciones públicas y entidades privadas e instituciones que desarrollen actuaciones en materia de drogas. No es un documento orientativo.

La participación social tiene su órgano

el Consejo Asesor sobre Drogodependencias, creado por el artículo 31 como órgano consultivo en el que están representadas las Administraciones públicas andaluzas, las asociaciones de drogodependencias a través de sus federaciones más representativas y otras entidades de la iniciativa social. Conoce e informa el Plan antes de su aprobación, informa el presupuesto y la memoria anual y valora las necesidades. Funciona en Pleno y Comisión Ejecutiva, y en los ámbitos provinciales, comarcales y locales pueden constituirse Consejos de Participación.

En el plano documental, el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PASDA) se ha desplegado por planes sucesivos: su tercer documento de planificación abarcó el periodo 2016-2021, y el marco estratégico vigente de la Comunidad Autónoma es el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2026-2029, que integra por primera vez salud mental y adicciones en un único marco. La Consejería de Salud y Consumo mantiene además un teléfono gratuito de información sobre drogas y adicciones, el 900 84 50 40. Por ejemplo, un municipio de 12.000 habitantes elabora su plan municipal con los criterios y directrices del Plan Andaluz y con el apoyo técnico de su Diputación, no como un documento aislado.

645 Caso: el plan municipal del municipio de 12.000 habitantes

Un municipio sevillano de 12.000 habitantes, Villanueva del Río, quiere poner en marcha un plan municipal de drogas y adicciones. La concejalía de Servicios Sociales plantea tres dudas: quién lo aprueba, con qué dinero se paga y qué relación tiene con el plan de la Junta.

La respuesta ordenada sale de los artículos 28 y 29. El plan municipal no es un documento autónomo: se elabora de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Andaluz sobre Drogas, y por eso su marco de objetivos y de evaluación viene de arriba. El ayuntamiento puede llevar a cabo actuaciones de información, prevención e integración social, y al tener menos de 20.000 habitantes le corresponde apoyo técnico y económico de la Diputación Provincial, además de poder recibir financiación de la Junta. En el caso de esta provincia ese apoyo llega materialmente a través del Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones, que es el órgano de gestión y coordinación de la red en la provincia.

El educador o educadora social municipal es la pieza que sostiene el programa: firma la memoria de actividades, alimenta los indicadores y da continuidad a las intervenciones cuando el personal técnico de la Diputación no está en el municipio todos los días.

646 Cómo se baja el Plan Andaluz a un municipio

01 Aprobación autonómica

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Andaluz sobre Drogas, con medidas específicas sobre el alcohol, y lo eleva evaluado al Parlamento cada año (artículo 29).

02 ### Informe del Consejo Asesor

El Consejo Asesor sobre Drogodependencias conoce e informa el Plan antes de su aprobación y después el presupuesto y la memoria anual (artículo 31).

03 ### Directrices y plan local

El Ayuntamiento elabora su plan de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Andaluz y ejecuta actuaciones de información, prevención e integración social (artículo 28.2).

04 ### Apoyo y financiación

Los municipios de menos de 20.000 habitantes reciben apoyo técnico y económico de la Diputación Provincial, y cualquiera que ponga en marcha actuaciones puede recibir financiación de la Junta (artículo 28.3 y 28.4).

647 Plan Andaluz frente a plan municipal: quién decide qué

Plan Andaluz sobre Drogas
Quién lo aprueba El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, informado antes por el Consejo Asesor sobre Drogodependencias
A quién obliga Es vinculante para todas las Administraciones públicas, entidades privadas e instituciones que actúen en materia de drogas
De dónde sale el dinero Presupuesto de la Administración autonómica, con financiación a los Ayuntamientos que pongan en marcha actuaciones
Qué se evalúa Su contenido y sus evaluaciones, que se elevan en memoria anual al Parlamento de Andalucía

Plan municipal de drogas
Quién lo aprueba El Ayuntamiento, a través de sus órganos de gobierno, dentro de los criterios y directrices del Plan Andaluz
A quién obliga Solo al propio Ayuntamiento y a las entidades con las que concierte actuaciones en su término
De dónde sale el dinero Recursos municipales, apoyo técnico y económico de la Diputación Provincial y subvenciones de la Junta de Andalucía
Qué se evalúa La memoria de actividades y los indicadores que el municipio compromete ante la Diputación y la Consejería

648 Prevenir no es prohibir: factores de riesgo y de protección

El artículo 6 de la Ley 4/1997 ordena a la Administración andaluza promover, con recursos humanos, financieros y técnicos, políticas sectoriales orientadas a favorecer el acceso a los recursos económicos y sociales de los grupos de población que por su situación deprimida y de marginación pueden resultar especialmente afectados por las drogas, y a desarrollar actuaciones preventivas integradas en materia de información, educación, salud e inserción social, así como sobre las condiciones y actitudes sociales que favorecen el uso de drogas, fomentando el autocontrol personal.

Lee despacio la última parte, porque es la definición operativa de la prevención comunitaria: se actúa sobre las condiciones y las actitudes sociales que favorecen el consumo antes de que el consumo se produzca, y se refuerza el autocontrol de la persona. La prevención no sanciona ni prohíbe: modifica los factores de riesgo y refuerza los factores de protección. Los factores de riesgo son las condiciones que elevan la probabilidad de consumo problemático, como la disponibilidad de sustancia en el entorno, la falta de supervisión familiar, el fracaso escolar sin apoyo, la precariedad económica o la normalización del consumo en el grupo de iguales. Los de protección son los que la reducen, y la mayoría son recursos que el sistema de servicios sociales ya tiene: un adulto de referencia estable, pertenencia a un grupo de ocio normalizado, habilidades sociales entrenadas, información veraz sobre riesgos y expectativas de futuro. Por ejemplo, el taller de 3.º de ESO del instituto de la barriada se evalúa antes y después con la misma encuesta, y lo que se mide es la variación en las expectativas de futuro, no el número de asistentes.

La ley despliega esa lógica por ámbitos. El artículo 7 manda establecer programas de información y formación sobre las drogas, con carácter preferente en los ámbitos infantil, juvenil y laboral, y con la colaboración de los medios de comunicación social, en particular los de titularidad pública. El artículo 8 mete la educación para la salud en los contenidos de la enseñanza no universitaria, obliga a los centros a recoger sus actuaciones en los planes anuales y prevé la participación del Consejo Escolar y de las asociaciones de padres y madres. El artículo 9 exige formación específica para los profesionales que tratan con infancia y juventud. El artículo 11 pide que los programas cuenten en su diseño, ejecución y evaluación con los sectores implicados, y el artículo 12 traslada la prevención al ámbito laboral, con salud laboral y negociación colectiva.

En la práctica profesional esas actuaciones se clasifican en tres niveles que conviene distinguir: prevención universal, dirigida a toda la población sin seleccionar a nadie; selectiva, dirigida a grupos con factores de riesgo presentes; e indicada, dirigida a personas que ya muestran señales de consumo incipiente. El error clásico es llamar prevención a lo que en realidad es una charla puntual sin indicadores ni evaluación posterior.

649 Caso: el taller de tercero de ESO que se quedó en charla

La orientadora de un instituto de la Sierra Sur pide al centro de servicios sociales comunitarios un taller sobre drogas para tercero de ESO. Dos años antes se había dado otro: una sesión de dos horas, la semana previa a las vacaciones, con un vídeo y un coloquio. Nadie midió nada y el equipo docente no ha notado cambios.

El educador o educadora social propone otra cosa antes de aceptar la encomienda. Primero, los datos del propio centro: partes de conducta, absentismo de los martes, derivaciones a orientación y encuestas anónimas del alumnado. Después, un objetivo observable y compartido con el equipo docente, por ejemplo reducir el consumo declarado en el recreo y aumentar la petición de ayuda del alumnado ante un compañero que consuma. Y con eso, un programa con sesiones en tutoría, formación breve del profesorado, taller para las familias y un profesional de referencia que el alumnado sepa localizar.

El punto de evaluación es lo que separa este programa de la charla: la línea de base tomada antes, el instrumento aplicado al final, y la comparación publicada en la memoria del plan municipal. Si el resultado no se mide, el programa no existe para quien decide sobre el presupuesto del año siguiente.

650 Cómo se diseña un programa de prevención evaluable

01 **Medir antes de proponer**

Línea de base con datos que ya existen: encuestas al alumnado, partes de conducta, absentismo, derivaciones al centro de salud o a servicios sociales. Sin línea de base no habrá comparación posible.

02 **Elegir el nivel de prevención**

Universal para todo el grupo, selectiva para los subgrupos con factores de riesgo detectados, indicada para quienes ya muestran consumo incipiente. El artículo 11 exige que el diseño cuente con los sectores implicados.

03 **Trabajar por ámbitos, no por sesión suelta**

El artículo 7 marca los ámbitos infantil, juvenil y laboral, y el artículo 8 obliga a que el centro docente recoja sus actuaciones en el plan anual con participación del Consejo Escolar y de las ampas.

04 **Evaluar y dejar rastro**

Aplicar el mismo instrumento al final, comparar con la línea de base y escribir el resultado en la memoria del plan municipal, que es lo que alimenta la memoria anual del Plan Andaluz ante el Parlamento.

651 Ojo: prohibir no es prevenir

contraste clave

Se confunde prevención con prohibición. La prevención comunitaria actúa sobre los factores de riesgo y de protección antes de que se dé el consumo: información veraz, habilidades, ocio normalizado, supervisión familiar y alternativas de tiempo libre. Prohibir, sancionar y controlar son actuaciones de otro título de la ley, y su ausencia no convierte un programa en preventivo ni su presencia lo sustituye. Tampoco es prevención la charla puntual sin indicadores: si no hay línea de base ni evaluación, no hay programa.

---

la clave para no fallar

652 Los centros provinciales de drogodependencias: la red, provincia a provincia

Los Centros Provinciales de Drogodependencias y Adicciones, conocidos por sus siglas CPD, son los órganos de gestión y coordinación de la red pública de atención a las adicciones en cada provincia. Funcionan como eje central del tratamiento especializado, tanto de adicciones a sustancias como de adicciones comportamentales, con un modelo de atención integral y multidisciplinar, y suelen depender de las Diputaciones Provinciales en colaboración con la Consejería competente en materia de salud.

La puerta de entrada al circuito terapéutico son los Centros de Tratamiento Ambulatorio, de acceso directo y gratuito para cualquier persona, sin necesidad de derivación previa: allí se valora el caso y desde allí se accede al resto de la red. Esa red la componen las comunidades terapéuticas, los centros de desintoxicación residencial, los propios centros de tratamiento ambulatorio, los centros de encuentro y acogida, las viviendas de supervisión al tratamiento y a la reinserción, los centros de día y las unidades de desintoxicación hospitalaria.

El modelo de intervención asistencial se ordena en fases secuenciadas y en parte paralelas: reducción de daños, desintoxicación, deshabituación e incorporación social, con seguimiento posterior y atención a la recaída. La reducción de daños es la fase que más se olvida al estudiar y la que más importa en la calle: trabaja para disminuir las consecuencias del consumo en quien todavía no puede o no quiere dejarlo.

El sostén jurídico de todo esto está en la Ley 4/1997. Su artículo 34 somete los centros de atención a personas con problemas de adicciones al régimen de intervenciones administrativas de la normativa de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y les exige observar las condiciones específicas de los protocolos de funcionamiento de las unidades asistenciales que conforman su oferta. El artículo 27.2.a reserva a la Administración de la Junta la autorización, el registro y la inspección de los centros, programas y servicios, públicos o privados, que intervengan en adicciones. El artículo 13 obliga a garantizar a las personas drogodependientes, en igualdad de condiciones que al resto de la población, la atención sanitaria y social adecuada dentro de la red ordinaria de salud y servicios sociales, con actuaciones de especial relevancia en centros penitenciarios, barrios marginales y zonas de prostitución. Y el artículo 35 sitúa la coordinación y la gestión de los recursos en la persona titular del órgano directivo responsable en materia de adicciones de la Junta de Andalucía.

653 Caso: Manuela, 54 años, derivada desde el centro de salud

Manuela tiene 54 años, vive sola en un barrio de la periferia y acude al centro de salud por tercera vez en dos meses con temblores matinales y una analítica hepática alterada. Su médica de familia habla de consumo diario de alcohol desde hace años y de una separación reciente. Manuela no pide tratamiento: dice que «ella controla».

El circuito se activa sin necesidad de que ella pida nada. La médica la deriva al Centro de Tratamiento Ambulatorio, que es la puerta de entrada, y allí se valora el caso y se decide la intensidad. Manuela entra por tratamiento ambulatorio, que respeta su domicilio y su vida diaria, y a la vez se pide una plaza de centro de día para dar estructura a las mañanas y un acompañamiento educativo para recuperar las rutinas y el contacto con su hermana. Si aparecieran complicaciones en la desintoxicación, la red cuenta con unidad hospitalaria.

El papel del educador o educadora social en este caso no es clínico: es el de la incorporación social que la ley llama expresamente. Se trabaja la ordenación del día, el gasto, la relación con la familia, el acceso a recursos de empleo y el vínculo con las actividades del barrio, porque una recuperación que solo consiste en dejar de beber y no reconstruye nada alrededor tiene una recaída esperando.

654 El circuito de un caso, de la puerta de entrada a la incorporación social

01 **Acceso directo al centro de tratamiento ambulatorio**

La persona puede acudir por sí misma desde el centro de salud, los servicios sociales o cualquier otra puerta. No se exige derivación previa ni documento de familia.

02 **Valoración y decisión de intensidad**

El equipo valora el caso y decide si basta el tratamiento ambulatorio o si hace falta un recurso residencial: comunidad terapéutica, centro de desintoxicación residencial o unidad de desintoxicación hospitalaria.

03 **Tratamiento por fases**

Reducción de daños, desintoxicación, deshabituación e incorporación social, con seguimiento posterior y atención a la recaída. Las fases pueden solaparse.

04 **Coordinación con servicios sociales y vuelta al entorno**

El artículo 13 obliga a que la atención se preste en la red ordinaria de salud y servicios sociales, y el artículo 34 somete cada unidad asistencial a los protocolos de funcionamiento que le correspondan.

655 Ambulatorio frente a residencial: la diferencia está en la intensidad y en la residencia

	centro de tratamiento ambulatorio	comunidad terapéutica
Dónde se vive mientras dura el tratamiento	En el propio domicilio: el centro se visita, no se habita	En el recurso, con residencia e internamiento voluntario

	centro de tratamiento ambulatorio	comunidad terapéutica
Cuándo se elige	Primera opción para la mayoría de casos, incluidas las adicciones a sustancias y a conductas	Cuando el tratamiento ambulatorio ha fracasado o el entorno de la persona hace imposible el cambio
Qué se trabaja	Seguimiento terapéutico, trabajo con la familia, control de la adherencia y coordinación con el entorno educativo y laboral	Vida diaria completa: rutinas, límites, convivencia, responsabilidad y reconstrucción de hábitos
Cómo se sale	Con alta progresiva: la persona mantiene su vida mientras la trata, y va reduciendo frecuencia	Con programa de reinserción y vivienda de supervisión al tratamiento o a la reinserción cuando hay desarraigo

656 El literal del artículo 3.1

artículo 3.1 de la ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia de drogas

Ley 4/1997, art. 3.1

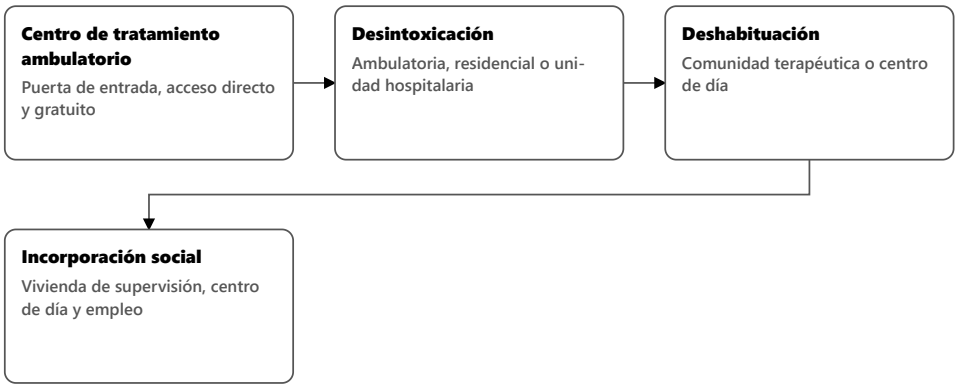
> Se consideran drogas, a los efectos de la presente Ley, aquellas sustancias, naturales o de síntesis, cuyo consumo pueda generar adicción o dependencia, o cambios en la conducta, o alejamiento de la percepción de la realidad, o disminución de la capacidad volitiva, así como efectos perjudiciales para la salud.

657 La red pública de atención a las adicciones, en un vistazo

ESQUEMA 01 DE 01

De la puerta de entrada a la incorporación social

Andalucía, red pública de atención a las adicciones



El Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones es el órgano de gestión y coordinación de la red en cada provincia, con dependencia habitual de la Diputación Provincial.

658 Glosario del tema

DROGA

sustancia natural o de síntesis cuyo consumo puede generar adicción o dependencia, cambios en la conducta, alejamiento de la percepción de la realidad, disminución de la capacidad volitiva o efectos perjudiciales para la salud (artículo 3.1 de la Ley 4/1997).

DROGAS NO INSTITUCIONALIZADAS

heroína, cocaína, cannabis y sus derivados, y otras drogas sintéticas cuyo uso no constituye un hábito socialmente aceptado (artículo 3.2).

DROGODEPENDENCIA

enfermedad con repercusiones en las esferas biológica, psicológica y social del individuo, según la considera el artículo 1 de la Ley 4/1997.

CPD

Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones, órgano de gestión y coordinación de la red pública de atención a las adicciones en cada provincia.

CTA

Centro de Tratamiento Ambulatorio, puerta de entrada al circuito terapéutico, de acceso directo y gratuito.

REDUCCIÓN DE DAÑOS

fase del tratamiento que busca disminuir las consecuencias del consumo en quien todavía no puede o no quiere abandonarlo.

PREVENCIÓN SELECTIVA

la dirigida a grupos o subgrupos que acumulan factores de riesgo, frente a la universal, que se dirige a toda la población.

CONSEJO ASESOR SOBRE DROGODEPENDENCIAS

órgano consultivo y de participación social que informa el Plan Andaluz sobre Drogas antes de su aprobación (artículo 31).

659 Qué llevarse de este tema

qué llevarse de este tema

- ☑ La ley define droga por efectos y no por listado: basta que el consumo pueda producir dependencia, cambio de conducta, pérdida de percepción de la realidad, merma volitiva o daño para la salud.
- ☑ El Plan Andaluz sobre Drogas lo aprueba el Consejo de Gobierno, incluye medidas específicas sobre el alcohol, es vinculante y se rinde al Parlamento en memoria anual.
- ☑ Prevenir es actuar sobre factores de riesgo y de protección antes del consumo; prohibir y sancionar son otra cosa y no sustituyen al programa.
- ☑ La puerta de entrada a la red es el Centro de Tratamiento Ambulatorio, y el Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones es su órgano de gestión y coordinación en la provincia.

660 Quién responde ante el Juez de Menores y a partir de qué edad

La responsabilidad penal de los menores no es una versión suave de la de los adultos: es un régimen distinto, con su propia ley, sus propios órganos y su propia finalidad. El punto de partida cabe en una frase de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: la ley se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales (art. 1.1). De esa frase salen los dos límites, la vía de cada uno y el error que más preguntas se cobra en este tema.

Por debajo de los catorce años el menor no responde con arreglo a esta ley. El artículo 3 lo dice con todas las letras y añade la consecuencia: se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes, y el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación. No hay impunidad ni silencio administrativo: hay cambio de vía. Lo que no habrá es una medida del catálogo del artículo 7 impuesta por un Juez de Menores.

Por encima de esos catorce años, y hasta los dieciocho, entra el Juez de Menores. Y lo que fija la competencia no es la edad del día del juicio, sino la edad al tiempo de cometer los hechos: la propia ley razona así cuando ordena las reglas de duración diciendo si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida podrá alcanzar tres años de duración (art. 10.1.a). Un expediente que llega al juzgado cuando el chico ya ha cumplido los dieciocho sigue siendo competencia del Juez de Menores si los hechos ocurrieron antes de esa fecha.

El menor a quien se aplica la ley goza de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, en particular en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 1.2). De ahí se derivan las garantías que el opositor debe saber nombrar: derecho a ser oído, defensa letrada, contradicción y una resolución motivada, con la particularidad de que aquí el interés del menor no es un adorno del preámbulo, es un criterio de decisión.

La finalidad del régimen es educativa y de responsabilización, no retributiva. Eso no se queda en la exposición de motivos: se convierte en regla aplicable en el artículo 7.3, que manda atender de modo flexible no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos. Y en el mismo artículo: el Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma.

Quién es quién en este proceso, en una línea cada uno: el Juez de Menores dicta la sentencia y decide la medida y su duración; el Ministerio Fiscal instruye e interviene en defensa de la legalidad y del interés del menor; el equipo técnico informa sobre la situación personal, familiar y social; el letrado del menor defiende; y la entidad pública de protección o reforma de menores de la comunidad autónoma ejecuta la medida que el juez imponga.

661 Caso resuelto: tres chicos, tres edades y tres vías distintas

En el servicio social comunitario de un municipio de Sevilla llegan tres expedientes el mismo mes. Los hechos se parecen mucho: la rotura de una ventana y de dos puertas de un local municipal durante una noche de concentración de jóvenes, con daños valorados en 900 euros. Lo que cambia es la edad de cada chico y la fecha en que ocurrieron los hechos.

Dani tiene trece años y once meses cuando rompe la ventana. No responde con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000: el artículo 3 obliga a aplicar las normas de protección de menores, y el Ministerio Fiscal remite a la entidad pública de protección testimonio de los particulares precisos para valorar su situación, de modo que esa entidad promueva las medidas de protección adecuadas a sus circunstancias. La intervención educativa existe, pero no nace de un Juez de Menores ni del catálogo de medidas del artículo 7.

Iker tiene quince años y tres meses. Aquí sí entra el Juez de Menores, con el Fiscal y el equipo técnico, y la medida saldrá del catálogo legal atendiendo a su edad, sus circunstancias familiares y sociales, su personalidad y su interés, porque el artículo 7.3 ordena esa valoración flexible. Que a Dani no se le exija responsabilidad no significa que Iker vaya a acabar internado: lo que decide la respuesta no es el importe del daño, es la situación del chico y su interés superior.

Marcos tenía diecisiete años y ocho meses cuando ocurrieron los hechos y cumple los dieciocho antes de la vista. Su expediente no se va al juzgado de instrucción por eso: la ley mira la edad al tiempo de cometer los hechos, y así lo confirma el artículo 10 cuando reparte las reglas de duración entre quienes tenían catorce o quince años y quienes tenían dieciséis o diecisiete. Confundir la fecha de los hechos con la del juicio es el error clásico de este epígrafe.

Los tres casos acaban en el mismo sitio, y ese es el mensaje de fondo: el primero en el área de protección de la entidad pública, el segundo y el tercero en ejecución de medidas de reforma, también en la comunidad autónoma. Ninguno de los tres se queda sin respuesta institucional, y los tres pasan por una valoración técnica de su situación, no por una plantilla.

662 Cómo se decide la vía de un menor, paso a paso

01 **Primer paso, fijar la edad a la fecha de los hechos**

Antes de cualquier otra cosa se determina cuántos años tenía el autor cuando ocurrieron los hechos, no cuando se le investiga ni cuando se le juzga. Es el dato que reparte todo lo que viene después, y por eso la ley lo repite en cada regla de duración.

02 **Segundo paso, descartar la vía penal si aún no ha cumplido catorce años**

Si al cometer los hechos tenía menos de catorce años, no se le exige responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000: el Ministerio Fiscal remite a la entidad pública de protección testimonio de los particulares precisos para valorar su situación y esa entidad promueve las medidas de protección adecuadas conforme a la Ley Orgánica 1/1996.

03 **Tercer paso, abrir la vía del Juez de Menores entre los catorce y los diecisiete años**

Intervienen el Ministerio Fiscal, el letrado del menor y el equipo técnico, que informa sobre las circunstancias personales, familiares y sociales. El juez no elige la medida por la gravedad del daño en abstracto: la elige atendiendo de modo flexible a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor.

04

Cuarto paso, motivar la medida y su plazo en la sentencia

El artículo 7.3 cierra el paso con una exigencia expresa: el Juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que aplica una determinada medida, así como el plazo de duración de la misma. Una sentencia que impone una medida sin explicar por qué esa y no otra está incumpliendo la ley, y esa es una respuesta que se pregunta.

05

Quinto paso, ejecutar la medida desde la comunidad autónoma

La ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes corresponde a las comunidades autónomas, que pueden firmar convenios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

663 Ojo: los catorce años no son una puerta que se abre y se cierra

contraste clave

La confusión que más puntos se lleva en este tema es leer los catorce y los dieciocho años como una franja con dos puertas: por debajo, nada; por encima, cárcel de adultos. No es eso. Por debajo de los catorce años no se exige responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, pero el Ministerio Fiscal remite a la entidad pública de protección testimonio de los particulares precisos para valorar la situación del menor, y esa entidad promueve las medidas de protección que correspondan: la respuesta institucional existe y es de protección, no penal. En el otro extremo, hasta los dieciocho años la competencia es del Juez de Menores y lo que cuenta es la edad al tiempo de cometer los hechos, no la del día de la vista. Y una segunda vuelta de tuerca que se pregunta junta: el régimen de menores no es un catálogo blando ni un catálogo automático, porque el artículo 7.3 obliga a valorar de modo flexible la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, y a motivar en la sentencia por qué esa medida y ese plazo.

---

la clave para no fallar

664 El bloque normativo: una ley orgánica, su reglamento y la ley de protección

Este tema se aprueba con dos normas en la mano y una tercera en el fondo. La norma principal es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que responde a tres preguntas: quién responde, con qué medidas y con qué duración. Su desarrollo reglamentario es el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: ahí está el detalle de la ejecución, los regímenes de internamiento, los permisos y el régimen disciplinario de los centros. La tercera pieza, que la propia ley hace entrar en juego, es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, junto con la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Ley Orgánica 5/2000 se ordena en bloques reconocibles, y saber dónde vive cada regla ahorra minutos en el examen. Los principios y el ámbito de aplicación abren el texto; el artículo 7 define las medidas susceptibles de ser impuestas y las reglas generales de determinación; los artículos 9 y 10 fijan el régimen de aplicación y las reglas especiales de duración; el artículo 13 regula la modificación de la medida impuesta; y el título de la ejecución cierra el recorrido con una regla de competencia que hay que retener.

Esa regla de competencia es el artículo 45

la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas, que llevan a cabo la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas. La misma norma permite que las comunidades firmen convenios o acuerdos de colaboración con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para ejecutar las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

El Reglamento de 2004 desarrolla lo que la ley enuncia y su mapa también conviene tenerlo presente. Los artículos 16 a 22 recorren medida a medida el medio abierto; los artículos 23 a 27 describen los regímenes de internamiento, el artículo 28 la permanencia de fin de semana y el artículo 29 el internamiento cautelar; el artículo 10 regula el inicio de la ejecución y el programa individualizado; el artículo 12 el expediente personal del menor; el artículo 13 los informes durante la ejecución; y el título del régimen disciplinario clasifica las faltas en muy graves, graves y leves, con su procedimiento y sus sanciones.

Dos números y dos fechas que se confunden todo el tiempo y que conviene fijar de una vez: la Ley Orgánica es la 5/2000, de 12 de enero; el Reglamento es el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. No existe una Ley Orgánica 1/2000 de responsabilidad penal de los menores, y la Ley Orgánica 1/1996 es la de Protección Jurídica del Menor, que no regula las medidas de reforma: regula los derechos del menor y el sistema de protección.

En Andalucía la ejecución material corresponde a la Administración autonómica a través de su servicio de justicia juvenil, con centros y programas propios y con entidades colaboradoras. La clave de examen no es el organigrama ni el nombre de cada recurso: es el reparto de papeles, que dicta el Juez de Menores y ejecuta la comunidad autónoma, con el Ministerio Fiscal instruyendo y el equipo técnico informando.

665 Caso resuelto: el informe que citaba la norma equivocada

Un educador de un centro de internamiento de Sevilla prepara el informe de seguimiento de un chico de dieciséis años y, al redactarlo, escribe que el programa individualizado de ejecución se elabora en el plazo de veinte días desde el inicio de la medida, y cita como fuente el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000. Su coordinadora le devuelve el informe con una nota: la regla es correcta, la fuente no.

El plazo de veinte días y la elaboración del programa individualizado de ejecución no están en el artículo 7 de la ley orgánica, que es el artículo del catálogo de medidas y de las reglas de determinación. Están en el Reglamento de 2004, que es donde vive el detalle de la ejecución: el artículo 10 manda que, en la medida de libertad vigilada y en las medidas de internamiento, el profesional o el centro designado elaboren el programa individualizado de ejecución en el plazo de veinte días desde el inicio de aquellas, prorrogable previa autorización judicial, y que ese programa se comunique al juez competente para su aprobación.

La segunda corrección es de vocabulario normativo. La Ley Orgánica 5/2000 enuncia el derecho y la finalidad; el Reglamento ordena el procedimiento. Cuando una pregunta del test sitúa una regla de funcionamiento interno de los centros, un régimen de permisos o una clasificación de faltas disciplinarias, la respuesta casi siempre está en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y no en la ley orgánica. Y al revés: quién responde, con qué medidas y con qué duración máxima es materia de la ley orgánica.

El informe vuelto a redactar separa las dos capas y gana. Cita la Ley Orgánica 5/2000 para el marco de la medida y el catálogo del artículo 7; cita el Reglamento para el plazo, la aprobación judicial del programa y los informes de seguimiento. Un informe técnico que distingue la norma que habilita de la norma que procedimenta es, además de correcto, más útil para el juzgado, que es quien tiene que aprobar el programa.

El caso deja una regla de trabajo que sirve para cualquier tema normativo: antes de citar un artículo, pregúntate si la regla es de habilitación o de ejecución. Si es de ejecución, busca en el reglamento, y comprueba la fecha de la norma. La Ley Orgánica 5/2000 es de 2000 y su Reglamento de 2004, y las dos siguen vigentes y consolidadas en el Boletín Oficial del Estado.

666 Cómo localizar la norma correcta sin perder tiempo en el examen

01

Primer paso, preguntar qué tipo de regla es

¿La pregunta es sobre quién responde, con qué medidas y con qué duración, o sobre cómo se ejecuta, se controla y se disciplina? Lo primero vive en la Ley Orgánica 5/2000; lo segundo, en su Reglamento, el Real Decreto 1774/2004.

02

Segundo paso, situar la regla en el bloque de la ley orgánica

Ámbito y edad: artículo 1. Menores de catorce años: artículo 3. Catálogo de medidas y reglas de determinación: artículo 7. Régimen de aplicación y duración: artículo 9. Reglas especiales de duración, plazos de tres y de seis años, horas de prestaciones y fines de semana: artículo 10. Modificación de la medida: artículo 13. Competencia para la ejecución: artículo 45.

03 **Tercer paso, situar la regla en el bloque del reglamento**

Inicio de la ejecución y programa individualizado, con su plazo de veinte días: artículo 10. Expediente personal del menor: artículo 12. Informes durante la ejecución: artículo 13. Medidas de medio abierto: artículos 16 a 22. Regímenes de internamiento: artículos 23 a 27. Permanencia de fin de semana: artículo 28. Internamiento cautelar: artículo 29. Funcionamiento interno de los centros: artículo 30.

04 **Cuarto paso, comprobar la vigencia de lo que vas a citar**

Las dos normas están consolidadas y en vigor, pero un dato copiado de un temario viejo puede venir de una redacción anterior: antes de fijar una cifra o un plazo en la respuesta, contrástala con el texto consolidado. Un dato sin fuente es un dato que se pierde.

667 Los menores infractores como población: rasgos compartidos y perfiles distintos

Hablar de la población atendida en justicia juvenil exige resistir dos tentaciones: pensar que todos los chicos con expediente son iguales y pensar que ninguno se parece. La ley toma partido en esa discusión con una regla que hay que saber citar, y lo hace en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2000: para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor.

La franja de edad de este régimen es estrecha y define mucho: jóvenes de catorce a diecisiete años al tiempo de los hechos. Es una etapa con dos rasgos que explican casi todo el trabajo educativo: la impulsividad y la búsqueda de aceptación del grupo. De ahí la forma más habitual de la infracción en esta población, que no es el delito planificado, sino el hecho cometido en grupo, sin cálculo de consecuencias y con daño patrimonial o lesivo en riña o pelea.

Los rasgos que se repiten en los expedientes y que conviene saber enumerar: recorrido escolar interrumpido o con absentismo, ausencia de titulación básica, escasa o nula experiencia laboral, consumo de tóxicos que empieza pronto, déficit de habilidades sociales para resolver conflictos sin violencia, grupo de iguales que refuerza la conducta y familia con dificultades graves de supervisión o en conflicto abierto con el chico.

Lo que no se puede deducir del perfil es la medida. Que un chico tenga un expediente parecido al de otro no autoriza a imponerle la misma respuesta, porque el artículo 7.3 obliga a valorar de modo flexible la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, y a motivar en la sentencia por qué esa medida y ese plazo. Dos chicos de dieciséis años con el mismo hecho pueden recibir una prestación en beneficio de la comunidad y una libertad vigilada intensa, y las dos pueden ser correctas.

Las necesidades educativas de esta población se organizan en cinco bloques que después se convierten en objetivos del programa: regularización escolar o formativa, orientación e inserción laboral, atención sanitaria y de salud mental con abordaje del consumo, entrenamiento en habilidades sociales y resolución de conflictos, y trabajo con la familia y con el tiempo libre. A esos cinco se añade un sexto que es transversal: el desarrollo de la competencia social, es decir, la capacidad de resolver la vida cotidiana sin recurrir a la infracción.

Recuerda además que la ley reconoce al menor todos los derechos de la Constitución y del ordenamiento, incluida la Ley Orgánica 1/1996 y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 1.2). En términos de intervención, eso significa que la voz del chico se escucha y su opinión pesa en la determinación de su interés superior: la relación educativa en el medio abierto no se construye contra el chico, se construye con él y con su familia.

668 Caso resuelto: dos chicos de dieciséis años y dos programas distintos

El equipo de medio abierto tiene asignados dos chicos que parecen el mismo caso visto dos veces. Los dos tienen dieciséis años al tiempo de los hechos, los dos tienen un robo con fuerza en un trastero y los dos acumulan un expediente escolar con absentismo desde segundo de la ESO. La tentación es reutilizar los mismos objetivos.

Nerea vive con su madre y con dos hermanos pequeños, colabora en casa en la medida en que puede, tiene una pelea abierta con un grupo del instituto y su consumo de tóxicos es ocasional y de fin de semana. Vista la evaluación, su medida se orienta con intensidad media y objetivos centrados en la vuelta al sistema educativo y el entrenamiento en resolución de conflictos: lo que le falta es un itinerario y un adulto de referencia que le sostenga la decisión, no una ruptura con su entorno.

Youssef vive con su tío desde hace un año y medio tras una salida conflictiva de casa; el instituto lo dio por perdido el curso pasado, el grupo con el que cometió el hecho es su grupo de toda la vida y el consumo es diario desde hace meses. Su caso pide otra cosa: coordinación con salud mental, abordaje del consumo y una alternativa formativa corta y tutelada, más trabajo de mediación familiar para reconstruir una supervisión que hoy no existe.

El error que hay que saber evitar es el de la simetría automática: como el hecho es igual, el programa debería serlo. El artículo 7.3 obliga a lo contrario, porque manda valorar de modo flexible la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, y esa valoración es la que produce dos programas distintos para dos chicos que en el papel se parecen.

Y una precisión que suma puntos

en el caso de Youssef, la ausencia de supervisión familiar no es una causa que el equipo pueda esgrimir para pedir automáticamente el internamiento. Es una necesidad de la que se derivan objetivos de intervención, y la elección de la medida sigue sujetándose a las reglas generales de determinación y a los criterios del artículo 7.3, que se valoran en conjunto y se motivan en la sentencia.

669 Cómo se convierte el perfil en objetivos del programa, paso a paso

01 Primer paso, valorar la situación antes de mirar el hecho

La evaluación recoge la edad, la situación familiar y social, la personalidad y el interés del menor, y se apoya en los informes del equipo técnico y de la entidad pública que ya conociera al chico por medidas anteriores. El hecho cometido no desaparece, pero no ordena por sí solo el programa.

02

Segundo paso, identificar necesidades en los cinco bloques

Escolar o formativo, laboral, sanitario y de consumo, habilidades sociales y ocio, y familia y supervisión. Un caso bien evaluado deja claro en cuál de los cinco está el nudo y cuáles son secundarios, porque perseguir los cinco a la vez con la misma intensidad no funciona.

03

Tercer paso, traducir cada necesidad en un objetivo observable

No se escribe reincorporarse a la educación reglada, sino reincorporarse a un programa de segunda oportunidad con asistencia efectiva de al menos tres días semanales en el primer trimestre. El objetivo tiene que poder verificarse, porque es lo que después sostiene el informe de seguimiento y la posible modificación de la medida.

04

Cuarto paso, asignar cada objetivo a un recurso y a un responsable

El programa nombra quién hace qué: el centro educativo o formativo, el servicio sanitario, el profesional que tutoriza, la familia o la figura que ejerce la supervisión. Sin responsable identificado, el objetivo es una intención.

05

Quinto paso, fijar el seguimiento y el plazo de revisión

El propio programa determina la frecuencia mínima de las entrevistas con el menor que posibilitan el seguimiento y el control de la medida. Y cuando la evolución lo justifica, la medida se revisa: el Juez puede en cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor.

670 El programa de intervención educativa dentro del centro

Un centro de internamiento hace dos cosas a la vez, y el error más caro de este epígrafe es quedarse con una sola. El Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 lo dice en su artículo 30.1 al explicar para qué sirve la normativa de funcionamiento interno: su cumplimiento tiene como finalidad la consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados, y asegurar la igualdad de trato a todos los menores, prestando especial atención a aquellos que presenten alguna discapacidad.

Intervención educativa y custodia, juntas en la misma frase y en el mismo centro. De esa doble función se derivan todas las reglas que siguen: un centro cerrado no es un aparcamiento ni un campamento, es un recurso con finalidad educativa y con un régimen de seguridad y control que la ley le encomienda expresamente.

El instrumento central de la intervención es el programa individualizado de ejecución de la medida. En las medidas de internamiento y en la libertad vigilada, el profesional o el centro designado lo elabora en el plazo de veinte días desde el inicio de la medida, prorrogable previa autorización judicial, y lo comunica al juez competente para su aprobación; si el juez lo rechaza total o parcialmente, se le somete uno nuevo o la modificación correspondiente. El programa concreta qué se hace con ese chico y con qué objetivos, y sustituye a cualquier plantilla genérica.

El marco donde se ejecuta ese programa es el régimen del centro, y hay que distinguir cuatro supuestos. En el internamiento en régimen cerrado, los menores residen en el centro y desarrollan allí las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. En el semiabierto residen en el centro pero pueden realizar fuera alguna o algunas de esas actividades, con la evolución y el cumplimiento de objetivos como condición. En el abierto llevan a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual. Y el internamiento terapéutico añade atención educativa especializada o tratamiento para quienes padecen anomalías o alteraciones psíquicas, dependencia de tóxicos o alteraciones graves en la percepción de la realidad, y puede aplicarse solo o como complemento de otra medida.

Alrededor del programa viven dos piezas que la práctica del centro usa todos los días: el expediente personal del menor, que recoge su trayectoria durante la ejecución, y los informes de seguimiento, que se elaboran durante la ejecución para el juzgado y que son el material con el que se decide una modificación, una reducción o una sustitución de la medida. Un centro que no documenta lo que hace no puede sostener ante el juez que el programa avanza.

Y una distinción de vocabulario que se pregunta con frecuencia porque separa dos situaciones jurídicas muy distintas. El programa individualizado de ejecución se elabora cuando hay una medida firme. Cuando lo que hay es un internamiento cautelar, el artículo 29 del Reglamento lo sustituye por un modelo individualizado de intervención, porque el menor está presuntamente implicado en los hechos y no condenado: ese modelo contiene una planificación de actividades adecuadas a sus características y circunstancias personales, compatible con el régimen de internamiento y su situación procesal, y también se somete a la aprobación del juez de menores.

671 Caso resuelto: el primer mes de Adrián en el centro

Adrián tiene diecisiete años y cumple una medida de internamiento en régimen semiabierto de ocho meses. Ingresa un jueves por la tarde en un centro de la provincia de Sevilla. Lo que ocurre en los veinte días siguientes es exactamente lo que este epígrafe pregunta.

El ingreso se practica con la resolución judicial y con los trámites de entrada que el propio Reglamento ordena, y desde ese momento el centro abre expediente personal del chico: identificación, medidas, fechas, comunicaciones con el juzgado y con la familia. Ese expediente no es burocracia, es la prueba documental de la ejecución.

El reloj del programa individualizado empieza a correr con el inicio de la medida. En el plazo de veinte días, prorrogable solo previa autorización judicial, el centro elabora el programa individualizado de ejecución y lo comunica al juez competente para su aprobación. El programa no puede ser un folio de objetivos copiados: tiene que recoger la situación de Adrián, las áreas en que hay que incidir y las pautas que debe seguir, incluida la frecuencia mínima de entrevistas que hace posible el seguimiento.

En semiabierto, el programa tiene una segunda capa práctica

qué actividades se hacen fuera del centro. La regla es que la salida se condiciona a la evolución y al cumplimiento de los objetivos previstos, y que el juzgado puede suspenderlas por tiempo determinado acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. De ahí la importancia de que el programa fije objetivos verificables: de ellos depende que Adrián pueda salir a su taller y sigue estudiando, o que se le reconduzca al interior.

El primer mes cierra con el informe de seguimiento al juzgado: qué objetivos se han cumplido, cómo ha evolucionado la convivencia, qué incidencias ha habido y qué se propone. Ese informe es también el canal por el que una evolución positiva se convierte en una modificación de la medida a favor del chico. El centro no decide, informa; decide el juez de menores competente para la ejecución.

672 Del ingreso al programa aprobado: la secuencia de la ejecución

01

Primer paso, ingreso con resolución judicial y trámites de entrada

El menor entra en el centro designado por la entidad pública con la resolución que ordena la medida, y el centro practica los trámites de ingreso y comunicaciones que el Reglamento detalla, dejando constancia en el expediente personal del menor.

02

Segundo paso, elaborar el programa individualizado en veinte días

En la medida de libertad vigilada y en las medidas de internamiento, el profesional o el centro designado elaboran el programa individualizado de ejecución en el plazo de veinte días desde el inicio de aquellas, prorrogable previa autorización judicial. Si el centro es terapéutico, los especialistas o facultativos añaden el programa de tratamiento correspondiente.

03

Tercer paso, someterlo a la aprobación del juez de menores

El programa individualizado se comunica al juez competente para su aprobación. Si el juez lo rechaza total o parcialmente, se le somete a su consideración uno nuevo o la modificación correspondiente del anterior. La aprobación judicial no es un formalismo: es lo que convierte el plan del centro en el plan de la medida.

04

Cuarto paso, ejecutar con seguimiento documentado

El programa se aplica con las entrevistas y controles de la frecuencia prevista, y durante la ejecución se elaboran los informes de seguimiento. En internamiento semiabierto o abierto, las actividades externas se ajustan a lo aprobado y quedan condicionadas a la evolución del menor.

05

Quinto paso, informar al juzgado y revisar la medida si procede

Con los informes de seguimiento, el juez competente para la ejecución puede dejar sin efecto la medida, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se le exprese suficientemente el reproche merecido por su conducta.
El interno del centro no decide su medida: la propone, la documenta y la informa.

673 Ojo: el internamiento no es la medida por defecto, ni el cerrado la respuesta al chico difícil

contraste clave

Dos confusiones que se restan puntos y se cometen juntas. La primera: creer que el Juez de Menores empieza eligiendo internamiento y solo baja a medidas más leves si le convencen. Es al revés. El artículo 7.1 del catálogo está ordenado según la restricción de derechos que cada medida supone, y la determinación de la medida se hace atendiendo de modo flexible a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, con la exigencia añadida de motivar en la sentencia por qué esa medida y ese plazo. La segunda: asociar el internamiento en régimen cerrado a la gravedad del caso en general. El cerrado aparece reservado a los supuestos que la ley acota con precisión: cuando el hecho revista extrema gravedad, entendiendo siempre por tales los supuestos en los que se apreciara reincidencia, y en los delitos del artículo 10.2, para los que el juez deberá imponer internamiento en régimen cerrado con las duraciones allí fijadas, de uno a cinco años si el menor tenía catorce o quince y de uno a ocho si tenía dieciséis o diecisiete. Un menor conflictivo no es, por serlo, un menor que deba ir a régimen cerrado; y un hecho grave no convierte el internamiento cerrado en la única medida del catálogo.

---

la clave para no fallar

674 Las medidas de medio abierto: el catálogo y la lógica que lo ordena

El catálogo de medidas del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000 está ordenado según la restricción de derechos que cada una supone, y esa es la clave que ordena todo el epígrafe. No es una lista alfabética ni una lista de recursos disponibles: es una escala, y el opositor que la lee como escala acierta las preguntas que preguntan cuál es menos restrictiva. El internamiento ocupa los primeros puestos, en sus cuatro modalidades, y a partir de ahí el sistema despliega las medidas que se ejecutan en el medio abierto, con el chico en su entorno.

Las medidas de medio abierto, una por una y con su rasgo diferencial. El tratamiento ambulatorio obliga a asistir al centro designado con la periodicidad que fijen los facultativos y a seguir las pautas del tratamiento, y puede aplicarse solo o como complemento de otra medida. La asistencia a un centro de día implica residir en el domicilio habitual y acudir a un centro plenamente integrado en la comunidad a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. La permanencia de fin de semana consiste en permanecer en el domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo.

Las tres medidas que más juego dan en la práctica. La libertad vigilada supone el seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, procurando ayudarle a superar los factores que determinaron la infracción, con las reglas de conducta que el juez puede imponer. Las prestaciones en beneficio de la comunidad obligan a realizar actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, y tienen una nota que se pregunta siempre: no pueden imponerse sin el consentimiento del menor. Y la realización de tareas socioeducativas consiste en actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitar el desarrollo de la competencia social, sin internamiento ni libertad vigilada.

El catálogo se cierra con medidas de contenido distinto que también conviene reconocer: la amonestación, que es la reprensión del menor por el Juez de Menores dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos; la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, en la que el menor convive durante el tiempo fijado con una familia distinta de la suya o con un grupo educativo adecuadamente seleccionados para orientarle en su proceso de socialización; la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, que puede imponerse como accesoria; la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con las personas que el juez determine; y la inhabilitación absoluta, que llega con los delitos de terrorismo del artículo 10.3.

Tres reglas generales que evitan la mitad de los errores de este epígrafe. Primera: las medidas de internamiento constan de dos períodos, el primero en el centro conforme a su régimen y el segundo en régimen de libertad vigilada en la modalidad que el juez elija, de modo que el internamiento nunca es un bloque único. Segunda: el juez puede imponer una o varias medidas con independencia de que se trate de uno o más hechos, pero en ningún caso se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase. Tercera: la medida no es una condena cerrada, porque el juez competente para la ejecución puede en cualquier momento dejarla sin efecto, reducir su duración o sustituirla por otra si la modificación redunda en el interés del menor.

675 Caso resuelto: las horas que Sergio tiene que aceptar

Sergio tiene dieciséis años y ha sido condenado por un delito leve de daños: pintadas en el gimnasio municipal y una puerta forzada en el vestuario. Salen de la valoración una escolarización irregular y un grupo de amigos con el que pasa las tardes en la calle. El juzgado plantea una medida de prestaciones en beneficio de la comunidad de treinta horas.

Lo primero que hay que comprobar no es la disponibilidad de un recurso, es el consentimiento. Las prestaciones en beneficio de la comunidad son la medida del catálogo que no puede imponerse sin el consentimiento del menor, y esa condición no se presume por el hecho de que la actividad sea poco gravosa. Sin consentimiento, el juez habrá de elegir otra medida adecuada a las circunstancias.

Con el consentimiento, lo que se impone es la realización de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. El programa individualizado concreta lo que la ley enuncia: las actividades a realizar, su cometido, el beneficiario, el lugar, la persona responsable de la actividad, el número de horas de cada jornada, el horario y el consentimiento expreso del menor a realizar dichas actividades en las condiciones establecidas.

El caso de Sergio enseña por qué la medida es educativa y no un simple castigo útil. Treinta horas en el gimnasio municipal, con un responsable que le explique lo que hace y para qué, trabajan dos de sus necesidades reales: compromiso sostenido y relación con un adulto de referencia que no sea del grupo de la calle. Si el programa se limita a acumular horas sin responsable claro, se pierde justo lo que la medida busca.

Y llega el incumplimiento, que en la práctica ocurre. Faltar a las actividades no se resuelve en el centro: el incumplimiento se pone en conocimiento del juez competente para la ejecución, que puede dejar sin efecto la medida, reducir su duración o sustituirla por otra atendiendo al interés del menor, y que también puede valorar las consecuencias del incumplimiento. La cadena de responsabilidad es siempre la misma: el profesional documenta, el juez decide.

676 Cómo se elige la medida menos restrictiva que funcione, paso a paso

01

Primer paso, leer el catálogo como una escala

El artículo 7.1 ordena las medidas según la restricción de derechos que suponen, con el internamiento en sus cuatro modalidades en la parte alta. Antes de proponer nada hay que localizar en esa escala el punto más bajo capaz de responder al caso.

02

Segundo paso, comprobar si la medida elegida exige consentimiento

Las prestaciones en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del menor. Si no lo presta, no se fuerza la medida: se elige otra adecuada a sus circunstancias, y esa decisión se motiva.

03

Tercer paso, buscar el recurso más cercano y normalizado

Las medidas de medio abierto se ejecutan en los servicios normalizados del entorno, y los programas se diseñan con los recursos del territorio: centro de día, centro educativo o formativo, servicio sanitario, entidad de ocio o voluntariado. Un recurso normalizado sostiene mejor la generalización de lo aprendido que uno artificial.

04

Cuarto paso, comprobar proporcionalidad y reglas de acumulación

El juez puede imponer una o varias medidas con independencia de que se trate de uno o más hechos, pero en ningún caso se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase. Y si hay varios hechos, se aplican las reglas de determinación y los límites de duración de los artículos 9 y 10.

05

Quinto paso, dejar la puerta abierta a la revisión

Toda medida de medio abierto se acompaña de un programa con objetivos observables y de informes de seguimiento, porque el juez puede en cualquier momento dejarla sin efecto, reducir su duración o sustituirla por otra si la modificación redunda en el interés del menor. Media abierto sin seguimiento documentado es media abierto a ciegas.

677 Internamiento y medio abierto, criterio a criterio

Internamiento, en cualquiera de sus regímenes

Dónde reside el menor
En el centro, que es su residencia durante la medida

Qué actividades se hacen fuera
En cerrado, ninguna; en semiabierto, alguna actividad formativa, educativa, laboral o de ocio; en abierto, todas las del proyecto educativo en servicios normalizados

Quién los ve a diario
El equipo del centro, que sostiene la convivencia y la custodia

Riesgo que cubre
La salida del entorno que sostiene la conducta y la ausencia de supervisión

Qué exige el programa
Programa individualizado de ejecución, elaborado en veinte días y aprobado por el juez

Cuándo se elige por encima de la otra
Cuando el hecho reviste extrema gravedad, cuando hay reincidencia apreciada o en los delitos del artículo 10.2, y también si fracasan las medidas de medio abierto

Medio abierto

Dónde reside el menor
En su domicilio habitual, con el centro de día o la familia o el grupo educativo como excepción

Qué actividades se hacen fuera
Las actividades ordinarias del chico: instituto, taller, trabajo, recurso de ocio

Quién los ve a diario
El profesional de referencia y, si procede, la familia que ejerce la supervisión

Riesgo que cubre
La desvinculación del itinerario educativo, formativo o laboral

Qué exige el programa
Programa individualizado de ejecución con objetivos observables y entrevistas de seguimiento

Cuándo se elige por encima de la otra
Como regla general, porque responde al interés del menor sin separarlo de su entorno cuando el caso lo permite

678 Clasifica cada medida por la restricción de derechos que supone E045

Clasifica cada medida por la restricción de derechos que supone

Ítems (autoevaluación):

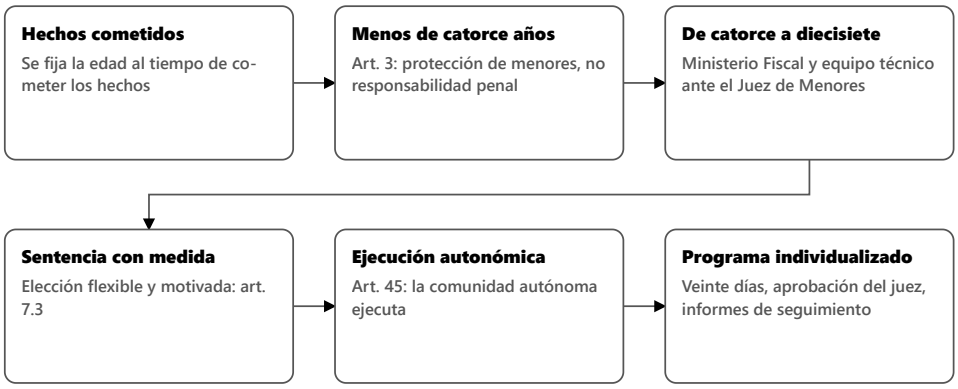
Prestaciones en beneficio de la comunidad: actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, que no pueden imponerse sin el consentimiento del menor
Amonestación: reprensión del menor por el Juez de Menores dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos y sus consecuencias
Inhabilitación absoluta: privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos y de la capacidad de obtenerlos durante el tiempo de la medida
Internamiento en régimen abierto: todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual
Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: convivir durante el tiempo fijado con una familia distinta o un grupo educativo seleccionados para orientar el proceso de socialización
Permanencia de fin de semana: hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo
Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con las personas que el juez determine
Internamiento en régimen cerrado: residencia en el centro y todas las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio dentro de él
Realización de tareas socio-educativas: actividades de contenido educativo encaminadas a facilitar la competencia social, sin internamiento ni libertad vigilada
Asistencia a un centro de día: residencia en el domicilio habitual y acudir al centro a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio
Internamiento en régimen semiabierto: residencia en el centro con alguna actividad fuera, condicionada a la evolución y al cumplimiento de objetivos
Internamiento terapéutico: atención educativa especializada o tratamiento para anomalías psíquicas, dependencia de tóxicos o alteraciones graves de la percepción
Tratamiento ambulatorio: acudir al centro designado con la periodicidad que fijen los facultativos y seguir las pautas del tratamiento
Libertad vigilada: seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo
Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, que puede imponerse como accesoria

679 El itinerario de un expediente de menores, de los hechos a la ejecución

ESQUEMA T35-ESQUEMA-ITINERARIO-1 DE 01

De los hechos a la medida en ejecución

Ley Orgánica 5/2000 y su Reglamento de 2004



Por debajo de los catorce años no se exige responsabilidad con arreglo a esta ley: la vía es la protección de menores.

680 Glosario del tema

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES

régimen especial que se aplica a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por hechos tipificados como delitos o faltas, con medidas educativas y no penas (art. 1.1 de la Ley Orgánica 5/2000).

JUEZ DE MENORES

órgano que instruye y sentencia en este régimen, decide la medida y su duración y resuelve después sobre su modificación, suspensión o sustitución.

EQUIPO TÉCNICO

unidad que informa al juez sobre la situación personal, familiar y social del menor y sobre la medida más adecuada a su interés.

ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCIÓN O REFORMA DE MENORES

administración autonómica competente para ejecutar las medidas impuestas por los Jueces de Menores (art. 45).

MEDIDA

respuesta educativa del catálogo del artículo 7.1, ordenada según la restricción de derechos que supone, desde el internamiento en régimen cerrado hasta la amonestación.

INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN CERRADO

el menor reside en el centro y desarrolla dentro de él las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.

INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN SEMIABIERTO

el menor reside en el centro y realiza fuera alguna o algunas de las actividades previstas en su programa, condicionadas a su evolución.

INTERNAMIENTO EN RÉGIMEN ABIERTO

el menor realiza todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno y reside en el centro como domicilio habitual.

INTERNAMIENTO TERAPÉUTICO

modalidad dirigida a menores con anomalías o alteraciones psíquicas, dependencia de tóxicos o alteraciones graves de la percepción; puede aplicarse sola o como complemento.

LIBERTAD VIGILADA

medida de medio abierto en la que se hace un seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al trabajo, con las reglas de conducta que fije el juez.

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

medida de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, que no puede imponerse sin el consentimiento del menor.

PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE EJECUCIÓN DE LA MEDIDA

documento que la entidad pública o el profesional elabora en veinte días desde el inicio de la medida y que el juez aprueba; concreta objetivos, actividades y seguimiento.

MODELO INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN

el documento que sustituye al programa individualizado cuando la medida es un internamiento cautelar, para no prejuzgar la responsabilidad del menor.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

el conjunto de actuaciones educativas que el centro ejecuta junto con las funciones de custodia, con la convivencia ordenada como condición (art. 30.1 del Reglamento).

INFORME DE SEGUIMIENTO

informe elaborado durante la ejecución de la medida, que documenta la evolución del menor y sostiene ante el juez una modificación, reducción o sustitución.

MEDIO ABIERTO

conjunto de medidas que se ejecutan con el menor en su entorno, desde el tratamiento ambulatorio o el centro de día hasta la libertad vigilada o las tareas socio-educativas.

681 Lo que te llevas del tema 35

lo que te llevas del tema 35

- ☑ La Ley Orgánica 5/2000 se aplica a los mayores de catorce años y menores de dieciocho al tiempo de cometer los hechos: por debajo de los catorce no hay responsabilidad con arreglo a esta ley, hay protección de menores (art. 3).
- ☑ Lo que decide la competencia del Juez de Menores es la edad al cometer los hechos, no la del día de la vista.
- ☑ La norma principal es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero; su desarrollo está en el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. No existe una Ley Orgánica 1/2000 de responsabilidad penal de los menores.
- ☑ La ejecución de las medidas firmes corresponde a las comunidades autónomas, que pueden colaborar con entidades sin ánimo de lucro bajo su directa supervisión y sin ceder la titularidad (art. 45).
- ☑ La medida se elige atendiendo de modo flexible a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, y el juez debe motivar en la sentencia la medida y su plazo (art. 7.3).
- ☑ El internamiento en régimen cerrado se reserva a la extrema gravedad apreciada, que incluye siempre la reincidencia, y a los delitos del artículo 10.2; no es la medida por defecto.
- ☑ El internamiento consta de dos períodos: el primero en el centro y el segundo en libertad vigilada. Y en una misma resolución no se impone más de una medida de la misma clase.
- ☑ El programa individualizado de ejecución se elabora en veinte días desde el inicio de la medida y lo aprueba el juez; en el internamiento cautelar se sustituye por el modelo individualizado de intervención.
- ☑ Las prestaciones en beneficio de la comunidad no pueden imponerse sin el consentimiento del menor.

- ☑ La medida no es definitiva: el juez competente para la ejecución puede dejarla sin efecto, reducirla o sustituirla en cualquier momento si redunda en el interés del menor (art. 13).

682 Conflicto y agresión: dos cosas distintas que se confunden

El conflicto es una situación de contraposición entre dos o más partes cuyos objetivos, intereses, necesidades o valores se perciben como incompatibles. La agresión es la conducta dirigida a causar daño a otra persona, y la violencia es la agresión en la que concurre una relación de poder o de desigualdad entre quien la ejerce y quien la padece. Las tres palabras se usan como sinónimos en el lenguaje diario; en la práctica profesional no lo son.

La distinción tiene consecuencias de método. Si el conflicto no es violencia, el objetivo del educador o educadora social no puede ser eliminarlo a toda costa, sino regularlo y aprovechar su función constructiva: un conflicto bien gestionado obliga a explicitar necesidades, a reformular posiciones y a reconstruir las normas de convivencia. Un conflicto negado o suprimido a base de autoridad no desaparece, se desplaza fuera de la vista, y fuera de la vista no se puede trabajar.

El conflicto tiene fases reconocibles y cada una pide una intervención distinta. En la fase latente las condiciones están puestas pero nadie ha nombrado el problema, y se trabaja con prevención, normas claras y espacios de participación. En la fase de escalada aparecen las partes, las demandas y los aliados, y toca desactivar, separar el problema de las personas y dar cauce a la comunicación. El estancamiento y la desescalada abren la puerta a la negociación o a la mediación. El desenlace puede ser la transformación de la relación o su ruptura, y las dos son resultados posibles del trabajo educativo. Por ejemplo, el conflicto de Pablo y Youssef por el mismo trozo de pista se recondujo con un reparto pactado de horarios, sin que ninguno de los dos renunciara a jugar.

Los tipos de agresión se clasifican con criterios que conviene no mezclar. Por su función, la agresión hostil o reactiva responde a una provocación y busca dañar, mientras que la instrumental es un medio para conseguir otra cosa: quien agrede para obtener algo no está descontrolado, está calculando. Por su forma, la agresión puede ser física, verbal o relacional y social, que es la que daña la posición del otro en el grupo mediante la exclusión, la difusión de rumores o la manipulación de las relaciones. La relacional es la más frecuente en la adolescencia y la más difícil de ver, porque no deja marcas.

A esos dos criterios conviene añadir un tercero, el nivel en el que ocurre: interpersonal, entre dos o pocas personas; intragrupal, dentro de un grupo; e intergrupal, entre grupos que se perciben como colectivos distintos. El mismo gesto significa cosas muy distintas en cada nivel, y muchas intervenciones fracasan por tratarlos igual.

683 Caso: la pista del patio y la brecha en la ceja

En el patio de un instituto de Níjar, Pablo, de 14 años, y Youssef se empujan cada mañana por el mismo trozo de pista. Un martes la discusión termina con una brecha en la ceja de Youssef y con partes de disciplina para los dos, que equiparan las responsabilidades.

El educador o educadora social del centro separa las tres preguntas que el parte ha mezclado. Primero, el conflicto: hay un espacio escaso y un horario que nadie ha repartido, y eso es un problema de normas, no de carácter. Segundo, la agresión: ha habido empujones y una brecha, con una responsabilidad que el centro ya ha valorado en su parte disciplinario. Tercero, la violencia: hay que comprobar si existe una relación de dominio con repetición sobre la misma persona, porque si el episodio es aislado la respuesta es educativa y si es mantenido la situación es de acoso y activa otro protocolo.

La intervención sale de ahí

un reparto de la pista pactado y firmado por el alumnado, dos entrevistas individuales, una reparación del daño acordada entre los dos chicos y un seguimiento del grupo de testigos, que es el que sostiene o desmonta la escalada. Nada de esto exige decidir quién es agresivo por naturaleza; exige leer bien qué está pasando.

684 Conflicto frente a agresión: la misma situación, dos lecturas

Conflicto
Qué es Situación de contraposición de objetivos, intereses, necesidades o valores percibidos como incompatibles
Hay intención de dañar No necesariamente: puede haber incomprensión, competencia por un recurso escaso o choque de normas
Qué papel juega la relación entre las partes Las partes están en una relación simétrica o asimétrica, pero la relación no es el instrumento del daño
Qué hace el educador o educadora social Regularlo, darle cauce, sacar a la luz las necesidades y aprovechar su función constructiva

Agresión	
Qué es	Conducta dirigida a causar daño, física, verbal o relacional, con intención de perjudicar
Hay intención de dañar	Sí, y es el elemento que la define: sin intención no hay agresión, hay accidente o descuido
Qué papel juega la relación entre las partes	La relación puede convertirse en relación de dominio, y entonces la agresión es violencia y no un episodio simétrico
Qué hace el educador o educadora social	Proteger a quien la padece, responsabilizar a quien la ejerce, reparar el daño y trabajar el contexto que la sostiene

685 Ojo: conflicto no es violencia

contraste clave

Se equiparan conflicto, agresión y violencia, y no son lo mismo. El conflicto es la contraposición de intereses o necesidades y puede tener función constructiva: no hay que eliminarlo, hay que gestionarlo. La agresión es la conducta intencionada de causar daño, y la violencia es la agresión en la que existe una relación de poder o de desigualdad. Un parte de disciplina que reparte la culpa entre las dos partes de un episodio está tratando un conflicto como si fuera una agresión simétrica, y esa lectura deja a la persona agredida sin protección y sin respuesta.

la clave para no fallar

686 Las teorías de la agresión: qué explica cada una

Las teorías de la agresión responden a una sola pregunta: si la conducta agresiva es innata, es consecuencia de una situación que la desencadena o es una conducta aprendida. Las respuestas se agrupan en tres familias, y cada familia lleva a una intervención diferente.

En el grupo de las teorías innatistas están la etológica y la psicoanalítica. La etológica, formulada por Konrad Lorenz, entiende la agresión como un instinto con base evolutiva: una energía que se acumula y que busca descarga, de manera que su presencia cumple una función adaptativa. La psicoanalítica sitúa el origen en una pulsión interna de destrucción que, cuando no puede dirigirse hacia dentro, se desplaza hacia fuera. La consecuencia práctica de las dos es parecida, y conviene reconocerla: si la agresión es un depósito que hay que vaciar, se vuelve razonable buscar la catarsis. Las revisiones posteriores no han confirmado que la catarsis reduzca la agresión, y sí que la práctica repetida la puede reforzar.

La familia de las teorías biológicas y sociobiológicas explica la agresión como una estrategia que en determinadas condiciones resulta ventajosa para acceder a recursos, al territorio o al estatus. Su base es neuroendocrina y genética, pero se trata de correlaciones y de predisposiciones, no de determinaciones: la presencia de un rasgo biológico eleva la probabilidad en determinados contextos, no decide la conducta.

La teoría de la frustración y la agresión, formulada por Dollard y sus colaboradores en 1939, sostiene que la frustración es la condición que desencadena la agresión: cuando una meta se bloquea, aparece la respuesta agresiva, y cuanto más cerca estaba la persona de alcanzar la meta, mayor es la reacción. Berkowitz revisó el modelo y añadió el mecanismo que hoy se enseña: la frustración no produce directamente la agresión, sino una disposición a ella que se activa cuando en el entorno hay señales asociadas a la agresión, como un objeto, una persona o un lugar que ya estuvo presente en episodios anteriores. De ahí se sigue una indicación muy concreta para el trabajo diario: retirar del entorno las claves asociadas a la agresión reduce la probabilidad del episodio. Por ejemplo, el chico que rompió la máquina del gimnasio tras quedarse sin plaza en el taller lo hizo delante del amigo que presumía de haberlo hecho antes: la clave estaba en el entorno, no en su carácter.

La teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura, sostiene que la conducta agresiva se adquiere como cualquier otra conducta social: por observación de modelos significativos y por las consecuencias que esos modelos obtienen. Los estudios clásicos sobre la imitación de la conducta adulta mostraron que quien observa a un modelo que agrede y sale reforzado aumenta su propia conducta agresiva, lo que se conoce como refuerzo vicario. Es la teoría que mejor explica por qué la agresión se concentra en unos entornos y no en otros, y también la que abre la puerta a la intervención educativa: si se aprende, se puede desaprender, y el cambio pasa por los modelos que se ofrecen y por las consecuencias que se mantienen.

A estas tres familias se añaden las teorías del conflicto social, que desplazan la mirada del individuo al grupo. Lewis Coser subrayó la función constructiva del conflicto: sirve para delimitar grupos, expresar agravios y provocar cambios en las normas. Ralf Dahrendorf lo explicó por la distribución de la autoridad, y Henri Tajfel aportó la clave intergrupal: la mera categorización en grupos, sin ningún interés en juego, basta para producir favoritismo hacia el propio grupo y desvalorización del otro. El modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner completa el cuadro al ordenar los factores en niveles, desde el microsistema familiar hasta el macrosistema cultural, y es la razón por la que hoy se explica la violencia juvenil por la acumulación de factores y no por una causa única.

687 Caso: el chico que rompió la máquina del gimnasio

Iker tiene 16 años y rompe de una patada la máquina de fortalecer del gimnasio municipal después de que le comuniquen, por tercera vez en el mes, que no entra en el curso de socorrismo por falta de plazas. Dos teorías explican lo ocurrido y las dos dan intervenciones distintas.

Desde la frustración y la agresión, la meta bloqueada tres veces muy cerca del límite y en el mismo sitio activa la disposición agresiva, y la máquina del gimnasio funciona como clave asociada. La intervención sería trabajar la regulación emocional antes de la comunicación del resultado, cambiar el lugar y el modo en que se dan esas noticias y construir un plan alternativo de formación.

Desde el aprendizaje social, en cambio, se pregunta qué modelo ha visto Iker y qué ha ganado con su conducta. Al revisar el caso aparece que su primo mayor reventó una puerta el año pasado y que, desde entonces, el grupo lo trata como alguien con carácter. La intervención aquí es distinta: retirar el beneficio de estatus, ofrecer modelos alternativos de gestión del enfado y reforzar de manera visible las conductas de reclamación que funcionan.

El educador o educadora social no elige una teoría como se elige un equipo. Las dos describen partes del mismo episodio y, en la práctica, el plan de intervención incluye medidas de las dos: reducir las claves que disparan y cambiar las consecuencias que mantienen.

688 Las tres familias de teorías, frente a frente

Innatistas y biológicas

Dónde está el origen
En una pulsión o instinto interno, con base evolutiva y neuroendocrina

Qué predice
Que la agresión se acumula y busca descarga, y que determinados rasgos biológicos elevan la probabilidad

Implicación para la intervención
Escasa: si la conducta es inevitable, solo queda contenerla, y la catarsis no ha demostrado reducirla

Frustración y agresión

Dónde está el origen
En el bloqueo de una meta, sobre todo cuando el bloqueo llega cerca del objetivo

Qué predice
Que la frustración genera disposición agresiva y que las claves del entorno la activan

Implicación para la intervención
Alta: retirar del entorno las señales asociadas a la agresión y anticipar las situaciones de bloqueo

Aprendizaje social

Dónde está el origen
En la observación de modelos significativos y en las consecuencias que esos modelos obtienen

Qué predice
Que quien ve agredir con éxito aumenta su propia conducta agresiva por refuerzo vicario

Implicación para la intervención
Muy alta: cambiar los modelos, retirar el beneficio que mantiene la conducta y reforzar alternativas

689 La socialización: cómo se aprende a agredir

La socialización es el proceso por el que cada persona interioriza normas, valores, habilidades y formas de relacionarse. Ocurre en escenarios concretos, la familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios y el entorno comunitario, y la conducta agresiva se aprende por los mismos caminos que el resto de la conducta social.

La familia es el primer escenario y el que más peso tiene en la infancia. La investigación sobre estilos educativos combina dos dimensiones, la exigencia y el afecto, y de su cruce salen cuatro estilos: democrático, el que combina exigencia con afecto y el que mejor ajuste predice; autoritario, con exigencia pero sin afecto; permisivo, con afecto pero sin normas; y negligente, sin ni una cosa ni la otra. El mecanismo por el que un estilo enseña agresión se ve en los ciclos coercitivos descritos por Patterson: el niño grita para conseguir algo, el adulto cede para acabar con el grito, el grito se refuerza por escape y el niño aprende que escalar funciona. Repetido cientos de veces, ese aprendizaje se convierte en la forma habitual de resolver los desacuerdos, primero en casa y después fuera.

El grupo de iguales aporta el segundo aprendizaje y en la adolescencia es el más potente. La agresión puede reportar estatus: quien responde con fuerza gana prestigio ante los demás, y el refuerzo vicario enseña al resto del grupo que esa es la vía. De ahí la importancia de dos preguntas de diagnóstico antes de intervenir: si la agresión es un episodio aislado y reactivo, o si es sostenida contra la misma persona por un grupo; y si el grupo refuerza o sanciona esa conducta. En el segundo caso el caso es de acoso, y la intervención va al grupo y no solo a quien agrede. Por ejemplo, Sonia, de 13 años, dejó de responder en clase después de tres semanas de rumores sobre ella: el problema no era su conducta, sino la posición que ocupaba en el grupo.

La escuela y los medios completan el cuadro. En el centro, las normas de convivencia, el clima y el modo de aplicar las medidas correctoras enseñan tanto como los contenidos: un sistema exclusivamente punitivo enseña a no ser visto, no a convivir. Los medios y las redes actúan por modelado y por desinhibición, muestran conductas y presentan consecuencias, y su efecto depende del acompañamiento adulto que exista alrededor.

La intervención educativa sobre la socialización se apoya en lo que la propia teoría dice que funciona: entrenar habilidades sociales y de comunicación, trabajar el autocontrol y la regulación emocional, enseñar resolución de conflictos y mediación entre iguales, formar a las familias en supervisión y en estilos educativos, fijar normas visibles y aplicarlas con consistencia, y ofrecer a cada menor al menos un adulto de referencia estable. Ese es exactamente el mandato de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, cuyos objetivos incluyen promover políticas preventivas y de dinamización comunitaria, una intervención integral con aspectos psicológicos, sociales y educativos que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, y favorecer la convivencia promoviendo la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales y familiares.

690 Caso: Sonia, 13 años, y los lunes sin recreo

Sonia tiene 13 años y desde hace dos meses pasa los recreos sola. Su madre acude al centro de servicios sociales comunitarios porque la niña llora por las mañanas y ha dejado de comer en el instituto. En casa la convivencia con su hermano mayor, de 17, se resuelve a gritos, y la madre reconoce que cede para no oírlos.

Las dos piezas del caso son las que se han estudiado. En casa hay un ciclo coercitivo que funciona: se grita, la madre cede, y el grito recibe su recompensa. En el instituto hay un grupo que ha convertido la exclusión en una señal de pertenencia, con risas de testigos cada vez que alguien le quita el sitio a Sonia.

La intervención cambia de destinatario en cada pieza. Con la familia, se trabaja la supervisión, la norma estable y el modo de sostener un no sin escalar, y se explica a la madre por qué ceder acaba encareciendo el problema. En el centro, el trabajo es con el grupo: normas claras sobre el uso de los espacios, respuesta del profesorado ante las risas de los testigos y un plan de habilidades sociales para Sonia que no la deje sola frente al grupo. El educador o educadora social coordina las dos piezas y sostiene el vínculo, que es lo que hace posible que las dos partes se mantengan en el proceso.

691 Cómo se interviene sobre la socialización, paso a paso

01 ### Describir la conducta observable

Quién, qué, cuándo, dónde, cuántas veces y con qué consecuencias. Sin esta descripción no se puede distinguir un episodio aislado de una situación sostenida de acoso.

02 ### Localizar los escenarios de aprendizaje

Familia, grupo de iguales, escuela, medios y comunidad. En cada uno se pregunta qué modelo agrede y qué obtiene con ello, y qué normas se están aplicando de verdad.

03 **Retirar el beneficio y cambiar la consecuencia**

El aprendizaje social indica que la conducta se mantiene por lo que consigue. La intervención retira el estatus, refuerza de forma visible las alternativas y evita que el castigo enseñe solo a no ser visto.

04 **Entrenar la alternativa y sostenerla en el tiempo**

Habilidades sociales, autocontrol y resolución de conflictos, con un adulto de referencia estable. La Ley 9/2016 sitúa esta intervención en los planos individual, familiar, grupal y comunitario.

692 El objetivo que enmarca la intervención educativa

artículo 5.g) de la ley 9/2016, de 29 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

Ley 9/2016, art. 5.g

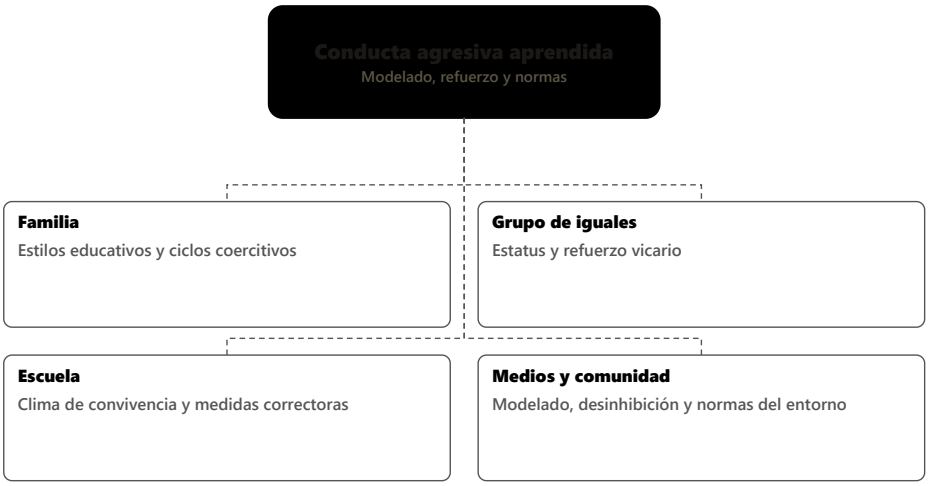
Promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar.

693 Los escenarios donde se aprende la conducta agresiva

ESQUEMA 01 DE 01

Agentes de socialización y aprendizaje de la agresión

Cada escenario enseña por modelado y por las consecuencias que aplica



La intervención educativa actúa sobre los cuatro escenarios a la vez; trabajar solo con quien agrede deja intacto el contexto que mantiene la conducta.

694 Glosario del tema

CONFLICTO

contraposición entre dos o más partes con objetivos, intereses, necesidades o valores percibidos como incompatibles. Puede tener función constructiva y no implica daño intencionado.

AGRESIÓN

conducta dirigida a causar daño a otra persona, física, verbal o relacional, con intención de perjudicar.

VIOLENCIA

agresión en la que concurre una relación de poder o de desigualdad entre quien la ejerce y quien la padece.

AGRESIÓN INSTRUMENTAL

la que se usa como medio para conseguir otro fin, frente a la hostil o reactiva, que responde a una provocación y busca dañar.

AGRESIÓN RELACIONAL

la que daña la posición de la persona en el grupo mediante exclusión, rumores o manipulación de las relaciones.

REFUERZO VICARIO

aumento de la conducta propia por observar que otro modelo la ejecuta y obtiene un beneficio.

CICLO COERCITIVO

secuencia en la que una conducta de escalada consigue que el adulto ceda, con lo que la escalada queda reforzada por escape.

MODELO ECOLÓGICO

ordenación de los factores que explican la violencia en niveles, desde el microsistema familiar hasta el macrosistema cultural.

695 Qué llevarse de este tema

qué llevarse de este tema

- ☑ Conflicto, agresión y violencia son tres conceptos distintos: el conflicto puede ser constructivo, la agresión exige intención de dañar y la violencia añade una relación de poder o desigualdad.
- ☑ Las teorías de la agresión se agrupan en innatistas, situacionales, con la frustración como desencadenante y las claves del entorno como activadoras, y de aprendizaje social, que es la que sostiene la intervención educativa.
- ☑ La conducta agresiva se aprende en la familia, el grupo de iguales, la escuela y los medios, por modelado y por las consecuencias que cada escenario aplica.
- ☑ Intervenir es retirar el beneficio que mantiene la conducta, ofrecer modelos alternativos, entrenar habilidades y actuar sobre los cuatro planos a la vez.

696 Qué es una habilidad social y qué no lo es

Una habilidad social es una conducta aprendida que sirve para resolver una situación de relación: pedir un favor, negarse a algo, discrepar, felicitar, sostener una queja sin romper el vínculo. La palabra que decide el examen es APRENDIDA. No es un rasgo de carácter, no se hereda y no es fija: nace de la experiencia y se puede reentrenar. La educadora que se define «poco sociable» suele tener un repertorio pequeño, no un defecto de fábrica, y el repertorio se amplía.

Cuatro notas la definen y conviene retenerlas juntas. Es CONDUCTA: se observa y se mide, no se deduce de la intención. Es APRENDIDA: por eso existe el entrenamiento y no la simple recomendación. Es SITUACIONAL: la misma persona que negocia con soltura entre iguales se bloquea ante un inspector, y eso no la desmiente. Y es RECÍPROCA: busca un equilibrio de derechos entre los dos, no que uno gane y el otro ceda.

De ahí sale el error que más veces se cuela en un supuesto práctico: identificar habilidad social con simpatía o con extroversión. Por ejemplo, Nuria, educadora de un piso de emancipación, es introvertida y negocia con la familia de una menor un cambio de régimen de visitas en diez minutos. Habla poco, escucha y consigue el acuerdo: eso es habilidad social. La extroversión solo mide cuánto se habla. La manipulación tampoco cuenta: la conducta hábil conserva el derecho del otro, la manipuladora lo anula.

Por dentro, la conducta socialmente hábil se reparte en cuatro canales que se entrenan por separado. El verbal: qué se dice y cómo se estructura la petición. El no verbal: mirada, tono, postura y distancia. El cognitivo: lo que se piensa antes, durante y después del encuentro, incluida la autoinstrucción. Y el fisiológico: la activación, el pulso, la voz que se quiebra. Un bloqueo concreto suele tener su origen en uno solo de los cuatro, y ese es el que hay que trabajar.

697 Descomponer una conducta social en sus canales, paso a paso

01

1. Fija la situación

Describe el episodio en una frase con quién, dónde y qué estaba en juego. «Pedir a la coordinadora del centro un cambio de turno el viernes» no es lo mismo que «relacionarse bien».

02

2. Escribe la conducta esperada

Formula qué se vería si saliera bien, en términos observables: qué diría, con qué tono, mirando a quién. Lo que no se puede observar no se puede entrenar ni evaluar.

03

3. Separa verbal, no verbal, cognitivo y fisiológico

Anota en cada canal lo que hizo la persona. Así se localiza el canal que falla: la petición puede estar bien formulada y perderse por un tono imperativo que no se percibió.

04

4. Localiza el canal que falla

El diagnóstico es el que orienta el entrenamiento: si el déficit es de repertorio se enseña la conducta, y si es de ejecución —la sabe y no la usa— se trabaja la ansiedad y la anticipación.

05

5. Comprueba la consecuencia

Mira qué obtuvo la persona y qué obtuvo la otra parte. Una conducta que consigue el objetivo rompiendo el vínculo no es hábil: la reciprocidad es parte de la definición.

698 Dos situaciones que separan la definición de su caricatura

Caso de Nuria, educadora de un piso de emancipación, que tiene delante a la madre de una menor y una petición que no puede conceder: que la menor vuelva a casa los fines de semana sin valoración previa del equipo. Habla despacio, reconoce la parte legítima del enfado, nombra la norma del recurso y ofrece una alternativa concreta —visita supervisada el sábado—. No convence a la madre de que tiene razón, y aun así la conversación termina sin grito y con fecha. Eso es una conducta hábil: el desacuerdo se mantiene y el vínculo también.

Pongamos el caso del educador que evita el tema y le dice a la menor «ya veremos, no te preocupes». La segunda conducta parece más amable y no lo es: deja a la familia sin información, traslada el conflicto al equipo y enseña que las decisiones se eluden. La habilidad social no se mide por lo agradable que resulta la escena, sino por si resuelve la situación conservando los derechos de las dos partes.

699 Evaluar una habilidad social: qué se mide y con qué se mira

Evaluar habilidades sociales no es aplicar un cuestionario y ordenar a la gente por su puntuación. Es responder a tres preguntas: qué repertorio tiene la persona, en qué situaciones lo usa y qué le impide usarlo cuando no lo usa. De esas tres respuestas sale el entrenamiento, porque un déficit de repertorio se corrige enseñando y un problema de ejecución se corrige trabajando la ansiedad y la anticipación.

El instrumento más informativo es la observación conductual, y por eso es el que más cuesta: exige un escenario, un registro y un observador entrenado. Se registra frecuencia, duración y latencia —cuánto tarda en responder— de conductas definidas de antemano, no impresiones globales del tipo «participa poco». Un registro útil describe qué hizo Nuria, en qué momento y qué pasó después.

El segundo instrumento es el autoinforme, cómodo y engañoso por partes iguales. Mide lo que la persona cree que hace y cómo se valora al hablar en público, y esa percepción tiene valor clínico: la ansiedad social se sostiene en la estimación, no en la conducta real. Por ejemplo, Diego se puntúa bajo en asertividad y sostiene tres negociaciones difíciles en la misma semana: su cuestionario estaba midiendo ansiedad anticipatoria, no repertorio. Lo que el autoinforme no hace es sustituir a la observación, porque la correlación entre lo que uno dice de sí mismo y lo que hace delante de otros es moderada.

Quedan dos piezas que se usan juntas con las anteriores: la entrevista, que aporta la historia y el sentido de la conducta, y el registro de la persona entre sesiones —autoobservación—, que trae la situación real al aula. Un informe que solo diga «déficit de habilidades sociales» no sirve para entrenar nada; uno que diga en qué situación, con qué canal y con qué consecuencia, ya tiene el plan dentro.

700 Autoinforme frente a observación conductual

	observación conductual	autoinforme
Qué mide de verdad	La conducta que ocurre en el escenario, con su frecuencia, duración y latencia	Lo que la persona cree que hace y cómo se evalúa al hacerlo
Coste de aplicarlo	Alto: hace falta escenario, registro y observador entrenado, y varias sesiones	Bajo: se aplica en una sesión y se corrige en minutos
Sesgo típico	El observador influye en quien es observado, y la muestra puede no representar la vida real	Deseabilidad social —responder lo que se espera— y escasa conciencia del propio no verbal
Para qué decisión sirve	Decidir qué se entrena y comprobar después si el cambio ocurrió	Explorar la percepción y la ansiedad anticipatoria, y abrir la entrevista

701 El proceso de evaluación, en cinco pasos

01

1. Define las conductas

Antes de mirar, escribe las conductas observables que vas a registrar. «Inicia una conversación con un compañero» sí; «es sociable» no.

02

2. Elige los escenarios

Se evalúa donde la conducta ocurre: aula, patio, domicilio, coordinación con otro servicio. Un repertorio evaluado solo en despacho se ve incompleto.

03

3. Registra

Frecuencia, duración, latencia y consecuencia, con la misma hoja para todos los observadores y con un acuerdo previo de qué cuenta como ocurrencia.

04

4. Contrasta autoinforme y observación

Las diferencias entre lo que la persona dice y lo que se ve son el hallazgo más útil del informe: señalan ansiedad, falta de conciencia o deseabilidad social.

05

5. Formula el objetivo del entrenamiento

El informe cierra con la conducta que se va a entrenar, en qué situación y con qué indicador se comprobará el avance. Sin ese cierre, la evaluación se queda en etiqueta.

702 El informe que confunde a dos usuarios distintos

Imagina dos usuarios de un centro de servicios sociales comunitarios que salen del mismo registro con el mismo dato: tres de cada cuatro intentos de pedir cita terminan en silencio. En el primer caso, Daniel no sabe formular la petición: empieza por una queja y se pierde. En el segundo, Álvaro tiene la frase preparada, la sabe decir y se queda sin aire cuando llega su turno. El dato es idéntico y el entrenamiento no puede serlo: al primero se le enseña la conducta, al segundo se le trabaja la activación.

Por eso el informe de evaluación lleva siempre tres apartados: qué sabe hacer la persona (repertorio), qué hace en la situación real (ejecución) y qué le pasa antes y durante (anticipación y ansiedad). Solo el primero se responde con un cuestionario; los otros dos exigen mirar y preguntar. Un informe con un único apartado de «nivel de habilidades sociales» obliga a empezar de cero en la sesión siguiente.

703 Los procedimientos de entrenamiento, uno por uno

El entrenamiento en habilidades sociales es un paquete de técnicas que se aplican en orden y sobre conductas concretas. La primera es la instrucción: explicar qué se va a entrenar, por qué funciona y qué se espera ver. Es la fase que se hace mal cuando se resume en un consejo («tienes que ser más firme»), porque un consejo no da repertorio: nombra el objetivo y no la conducta.

La segunda es el modelado, y es la que el examen pregunta con más frecuencia. Se muestra la conducta —en vivo, en vídeo o por el propio grupo— de forma que se vea el canal no verbal que suele escaparse. Su fuerza está en que enseña la conducta entera y no su descripción: ver a alguien sostener una negativa enseña más que leer cómo se niega.

La tercera es el ensayo de conducta, el corazón del procedimiento: la persona practica la conducta en una situación simulada, y la practica hasta que puede hacerlo sin guion. Después llegan el reforzamiento y el feedback —señalar lo que funcionó y lo que se atascó, con conducta concreta y no con un juicio— y las tareas para casa, que llevan el ensayo al escenario real. Cierra la generalización: entrenar en el aula y esperar que ocurra en la calle es la forma más común de que no ocurra. Por ejemplo, el grupo de cinco sesiones del centro de menores funcionó porque la última práctica se hizo en el patio, con los mismos monitores del día a día.

704 Una sesión de entrenamiento, de la instrucción a la generalización

01

1. Instrucción

Se explica la conducta que se va a entrenar, la situación en la que se usa y por qué esa forma funciona. Se responde a las dudas antes de practicar.

02

2. Modelado

Se muestra la conducta completa, con el no verbal visible, y se comenta después qué se ha visto. Mejor dos modelos distintos que uno perfecto.

03

3. Ensayo de conducta

La persona reproduce la situación simulada y practica la conducta. Se repite hasta que sale sin leer el guion, variando el papel del interlocutor.

04

4. Reforzamiento y feedback

Se refuerza lo que se hizo y se corrige lo que se atascó, con la conducta delante. El feedback sin conducta concreta es un juicio, y no cambia nada.

05

5. Tareas para casa

Se acuerda una práctica en el escenario real, con un registro sencillo de qué pasó. Es el puente entre lo entrenado y la vida cotidiana.

06

6. Generalización y mantenimiento

Se programan variaciones de escenario, interlocutor y contexto, y repasos espaciados. Sin esta fase el repertorio se queda en la sala donde se entrenó.

705 El grupo de cinco sesiones que sí cambió una conducta

Supuesto práctico

en un centro de menores, el equipo detecta que tres chicos de dieciséis años no consiguen que el monitor les escuche cuando piden algo: empiezan a gritar y acaban en el despacho. El plan no es un taller genérico de habilidades sociales, sino cinco sesiones sobre una sola conducta: pedir algo a un adulto con la voz sostenida. Primera sesión, instrucción y modelado con el propio monitor. Segunda y tercera, ensayo con cambio de interlocutor. Cuarta, feedback con la grabación de la propia práctica. Quinta, tarea para casa y repaso.

A las cuatro semanas el registro del centro muestra el cambio: los gritos en la petición bajan y las peticiones que llegan al monitor suben. Lo que produjo el cambio no fue explicarles que debían pedir las cosas bien —eso ya lo habían oído cuarenta veces—, sino haber entrenado la conducta hasta poder hacerla. La lección generalizable es que el entrenamiento se organiza por conductas y por escenarios, no por temas.

706 Ojo: explicar no es entrenar

contraste clave

Las habilidades sociales se entrenan por modelado, ensayo y reforzamiento: explicarlas no es entrenarlas, y ese es el error del supuesto práctico. Un plan que solo hace charlas, folletos o consejos verbales no produce conducta nueva. Si el enunciado pregunta qué procedimiento es imprescindible, la respuesta es el ensayo de conducta con modelado y reforzamiento; si pregunta en qué se diferencia el entrenamiento de la mera información, la diferencia es la práctica con feedback. Y no confundas simpatía con habilidad social: la primera es un rasgo de carácter y la segunda una conducta aprendida que se puede evaluar y entrenar.

---

la clave para no fallar

Modelado + ensayo de conducta + reforzamiento y feedback + tareas para casa + generalización. Sin ensayo no hay entrenamiento.

707 Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

Art. 10.a

la persona usuaria tiene derecho a una atención directa y adecuada a sus necesidades, mediante un proyecto de intervención social que considere los aspectos individual, familiar, convivencial y comunitario. La habilidad social es la herramienta con la que ese proyecto se ejecuta en la relación cotidiana.

Art. 10.c

derecho a tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención. La continuidad es una condición de la relación educativa, no un adorno organizativo.

Art. 10.f

derecho a participar en las decisiones sobre su situación y a dar o denegar el consentimiento. Sostener esa participación exige conducta hábil: informar, no persuadir, y aceptar una negativa sin romper el vínculo.

Art. 74.e

la planificación se despliega sobre la base de la mejor evidencia científica disponible y con criterios de máxima calidad. El entrenamiento en habilidades sociales es precisamente una intervención con respaldo empírico, y ese es el argumento que la sitúa en el sistema.

708 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

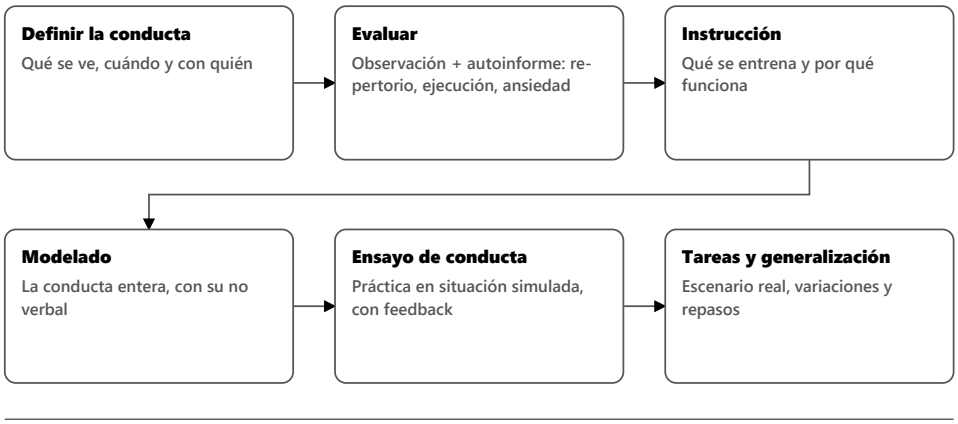
- ☑ Habilidad social = conducta aprendida, situacional y recíproca. Si una opción del test la presenta como rasgo de carácter o como simpatía, es falsa.
- ☑ Se evalúa con observación de conductas concretas más autoinforme, y el informe separa repertorio, ejecución y ansiedad anticipatoria.
- ☑ El paquete de entrenamiento se aplica en orden: instrucción, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento y feedback, tareas para casa y generalización.
- ☑ El ensayo de conducta es el procedimiento que convierte la información en habilidad; sin él, lo demás es divulgación.

709 El entrenamiento en habilidades sociales, de la evaluación al mantenimiento

ESQUEMA 01 DE 01

Secuencia del entrenamiento en habilidades sociales

Evaluar la conducta · enseñarla · ensayarla · llevarla a la vida diaria



El ensayo de conducta con modelado y reforzamiento es el paso que separa el entrenamiento de la simple información.

710 Protección de menores: legislación básica

Cuatro normas sostienen todo el sistema de protección a la infancia y el examen pregunta cuál manda en cada cosa. Distinguirlas es la primera pregunta del tema.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, es la norma básica estatal: se aplica a los menores de dieciocho años que estén en territorio español (artículo 1) y fija en su artículo 2 el interés superior del menor como criterio primordial.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, se aplica a toda persona menor de edad que se encuentre en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia (artículo 2.1), y sus obligaciones alcanzan a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas (artículo 2.2).

La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía se aplica a los menores de dieciocho años que estén en el territorio de la comunidad (artículo 2) y reparte el trabajo: es la norma que dice quién declara el riesgo y quién el desamparo.

El Decreto 42/2002, de 12 de febrero, regula en Andalucía el régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa: es el desarrollo autonómico de lo que el Código Civil deja a la comunidad.

El Código Civil, artículos 172 y siguientes, es donde está la tutela por ministerio de la ley: cuando la entidad pública constata el desamparo, tiene la tutela del menor por ministerio de la ley, sin necesidad de resolución judicial que la constituya.

Una regla de método que vale para todo el tema: cuando la norma estatal y la andaluza coinciden en el concepto, la andaluza no cambia la definición, la aplica en su territorio y añade el procedimiento. Se responde con la estatal para el concepto y con la andaluza para saber quién declara y con qué plazo.

711 Las cuatro normas y lo que regula cada una

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero
marco general, interés superior del menor (artículo 2), principios rectores de la acción administrativa (artículo 11) y actuaciones de protección (artículo 12).

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio (LOPIVI)
violencia sobre la infancia y la adolescencia, con los deberes de comunicación, la Estrategia de erradicación, la prevención, la detección precoz y las actuaciones en educación, sanidad, servicios sociales, deporte y ocio.

Ley 4/2021, de 27 de julio (Andalucía)
derechos y deberes de la infancia y la adolescencia, competencias de la Junta y de las entidades locales, prevención y protección, con el procedimiento andaluz de riesgo y de desamparo.

Decreto 42/2002, de 12 de febrero
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa en Andalucía. No está consolidado en el BOE; se cita por el boletín oficial de la comunidad.

Código Civil, artículo 172
la entidad pública que constata el desamparo tiene la tutela por ministerio de la ley y debe comunicarlo al Ministerio Fiscal y, en su caso, al juez que acordó la tutela ordinaria.

712 El interés superior del menor y los criterios que lo resuelven

El interés superior del menor no es un eslogan: es el criterio que decide el caso cuando chocan dos intereses legítimos, y la ley lo define en dos niveles, el principio y los criterios para aplicarlo.

El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1996 dice que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como en el privado, y que primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

El artículo 2.2 enumera los criterios generales para aplicarlo, y dos caen casi siempre en el examen: la protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas; y la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, con su derecho a participar progresivamente en función de su edad y madurez.

El tercer criterio decide las medidas de protección

la conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, priorizando la permanencia en su familia de origen y, si hay que acordar una medida, el acogimiento familiar frente al residencial.

El cuarto protege la identidad

preservar su identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma, y no discriminarle por ninguna de esas condiciones, incluida la discapacidad.

Esos criterios se ponderan con elementos generales como la edad y madurez, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación, el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo y la preparación del tránsito a la vida adulta.

La Ley 4/2021 de Andalucía hace suyo el principio en su artículo 3: el interés superior de la persona menor es el principio inspirador de todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas andaluzas, y las decisiones se toman valorando el impacto en las niñas, niños y adolescentes.

Y la LOPIVI lo refuerza en su artículo 4

además de los criterios del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, son criterios generales la prohibición de toda forma de violencia, la prioridad de las actuaciones preventivas, la promoción del buen trato como elemento central, la protección frente a la victimización secundaria y la especialización de los profesionales que tienen contacto habitual con menores.

Pongamos un caso de dos hermanos de 4 y 7 años acogidos por la misma familia desde hace dos años: la valoración compara primero los vínculos afectivos ya creados, porque el interés superior atiende al desarrollo emocional del menor y no solo a la disponibilidad de plazas.

El interés superior del menor prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

713 Caso resuelto: dos hermanos, una medida y el criterio que decide

Un caso real de expediente, contado como se resuelve y no como se aprueba.

Planteamiento

dos hermanos de 6 y 11 años viven con su madre. Hay una denuncia por violencia de género contra la pareja de la madre y el servicio social de atención primaria abre expediente. Se propone el ingreso de los dos en un centro residencial porque el recurso de acogimiento familiar de urgencia tarda.

Criterio que decide

el artículo 2.2.c) de la Ley Orgánica 1/1996 ordena que, en caso de acordarse una medida de protección, se priorice el acogimiento familiar frente al residencial, y la regla general del artículo 12.1 es que primen las medidas familiares sobre las residenciales, las estables sobre las temporales y las consensuadas sobre las impuestas.

Cómo se razona la respuesta

la propuesta del expediente no se aprueba por comodidad de recurso. Si hay una familia extensa idónea, o un acogimiento de urgencia disponible, la medida es familiar; el residencial solo entra cuando no hay alternativa familiar y se motiva en el plan individualizado de protección.

Segundo criterio que aparece

los dos hermanos no se separan entre sí si no hay causa grave que lo justifique, porque la preservación de los vínculos es parte de su interés superior y el ingreso de cada uno debe mirar su edad y madurez, que aquí son distintas.

Error que se falla en el examen

decir que se elige la medida más barata o la más rápida. El interés superior no se pondera con el coste del recurso, se pondera con los criterios del artículo 2 y con la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

714 Riesgo frente a desamparo, criterio a criterio

	situación de riesgo	situación de desamparo
Quién declara	La Entidad Local, por acuerdo de su órgano colegiado	La Entidad Pública de protección de la Junta de Andalucía
Consecuencia	Plan de intervención familiar con el menor en su medio	Tutela por ministerio de la ley y medidas de guarda
Se separa al menor	No: la actuación busca mantenerle en su entorno familiar	Sí: el menor queda privado de la asistencia moral o material
Norma estatal	Ley Orgánica 1/1996, artículo 17	Ley Orgánica 1/1996, artículo 18, y Código Civil, artículo 172
Norma andaluza	Ley 4/2021, artículos 87 a 91	Ley 4/2021, artículos 95 y siguientes

715 Ojo: la pobreza no es desamparo y el riesgo no se declara igual

contraste clave

Dos confusiones que el tribunal cobra juntas. Primera: creer que la falta de recursos declara un desamparo. El artículo 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996 dice literalmente que la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo, y que en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos. Segunda: atribuir las dos declaraciones a la misma administración. Riesgo y desamparo se distinguen por la gravedad y por la separación del núcleo familiar: el riesgo lo detecta, valora, interviene y declara la Entidad Local, que responde con un plan de intervención familiar sin separación del menor (Ley 4/2021, artículo 23.2), mientras que el desamparo exige declaración de la Entidad Pública de la Junta, que asume la guarda o la tutela administrativa por ministerio de la ley.

---

la clave para no fallar

716 El itinerario de la acción protectora, paso a paso

01 Detección y comunicación

Cualquier persona o entidad que conozca una situación de riesgo o desprotección debe prestar el auxilio inmediato y ponerlo en conocimiento de la administración competente, la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal (Ley 4/2021, artículo 82.1).

02

Valoración por la Entidad Local

Los servicios sociales de la Entidad Local competente por razón del territorio valoran la situación y diseñan un proyecto de intervención familiar temporalizado según la edad y la vulnerabilidad del menor (Ley 4/2021, artículo 87.2).

03

Declaración de la situación de riesgo

Declara el órgano colegiado de la Entidad Local, presidido por la autoridad competente y con profesionales de servicios sociales, sanidad, educación y, cuando proceda, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley 4/2021, artículo 88.3).

04

Plan de intervención familiar

La declaración incluye el plan con las medidas para corregir la situación, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por un máximo de otros seis si se considera oportuno (Ley 4/2021, artículo 88.7).

05

Urgencia, si hay que separar

Si durante la valoración o la ejecución del plan se considera necesaria y urgente la separación inmediata para salvaguardar su integridad, los servicios sociales proponen la separación directamente a la Entidad Pública y lo comunican al órgano colegiado y al Ministerio Fiscal (Ley 4/2021, artículo 90).

06

Desamparo, si se constata

La Entidad Pública incoa de oficio el procedimiento de declaración de desamparo, con informe diagnóstico preceptivo y propuesta motivada de medida de protección; la resolución la adopta un órgano colegiado de protección de menores en el plazo máximo de tres meses (Ley 4/2021, artículo 95).

717 Ordena la acción protectora antes de mirar el esquema E046

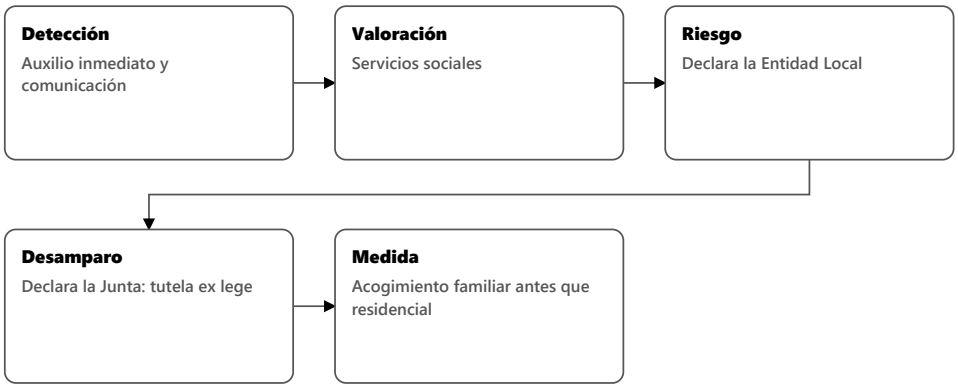
- [ ] Plan de intervención familiar con el menor en su medio
- [ ] Declaración de desamparo y asunción de la tutela por ministerio de la ley
- [ ] Valoración por los servicios sociales de la Entidad Local
- [ ] Declaración de la situación de riesgo por el órgano colegiado local
- [ ] Detección y comunicación de la situación
- [ ] Propuesta de separación a la Entidad Pública, si es urgente

718 El sistema de protección, de la detección a la medida

ESQUEMA 01 DE 01

Dos puertas: riesgo y desamparo

Ley Orgánica 1/1996, arts. 17 y 18; Ley 4/2021, arts. 87-91 y 95



El riesgo se queda en el entorno familiar; el desamparo lleva a la tutela por ministerio de la ley.

719 Quién hace qué dentro del sistema

Entidades Locales (Ley 4/2021, artículo 23.2)

son las competentes para la prevención, la detección, la valoración, la intervención y la formalización de la declaración de situación de riesgo.

Administración de la Junta de Andalucía (Ley 4/2021, artículo 22)

protección de menores y desempeño de las actuaciones del título de protección, además de la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores.

Entidad Pública de protección

constata el desamparo, tiene la tutela por ministerio de la ley (Código Civil, artículo 172) y asume la guarda; la resolución se adopta por órgano colegiado en el plazo máximo de tres meses (Ley 4/2021, artículo 95.6).

Servicios sociales (LOPIVI, artículo 41.1)

el personal funcionario que desarrolla su actividad profesional en los servicios sociales y actúa en protección de menores tiene la condición de agente de la autoridad y puede solicitar la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios sanitarios.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOPIVI, artículo 49.1)

actúan como entornos seguros para la infancia y cuentan con unidades especializadas en la investigación, prevención y detección de la violencia sobre menores.

Ministerio Fiscal

recibe la comunicación del desamparo y, según la LOPIVI, supervisa la actuación de la entidad pública en la protección de los menores.

720 Glosario del tema

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

criterio que obliga a valorar como primordial el interés del menor en toda decisión que le concierna, sobre cualquier otro interés legítimo concurrente (Ley Orgánica 1/1996, artículo 2.1).

SITUACIÓN DE RIESGO

perjudica el desarrollo o los derechos del menor sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia del desamparo, y se resuelve con intervención en su propio entorno familiar (Ley Orgánica 1/1996, artículo 17.1).

SITUACIÓN DE DESAMPARO

privación de la necesaria asistencia moral o material por incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección; lleva a la tutela por ministerio de la ley (Ley Orgánica 1/1996, artículo 18.2).

TUTELA POR MINISTERIO DE LA LEY

la asume la Entidad Pública al constatar el desamparo, sin resolución judicial constitutiva, y debe comunicarlo al Ministerio Fiscal (Código Civil, artículo 172).

GUARDA PROVISIONAL

medida inmediata de la Entidad Pública para atender a un menor mientras se investigan sus circunstancias y se constata el desamparo (Ley Orgánica 1/1996, artículo 14).

DEBER DE COMUNICACIÓN CUALIFICADO

obligación reforzada de comunicar de inmediato a los servicios sociales competentes cualquier indicio de violencia sobre un menor, para el personal que tiene encomendada su asistencia, cuidado, enseñanza o protección (LOPIVI, artículo 16).

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA

daño añadido que produce al menor la repetición de exploraciones, declaraciones o intervenciones sobre los hechos; la LOPIVI obliga a protegerle de ella (artículo 4.1.e).

PLAN INDIVIDUALIZADO DE PROTECCIÓN

documento que fija la finalidad del ingreso, los objetivos y el plazo de la medida que se adopta sobre un menor protegido.

721 Las cifras y los órganos que hay que retener E047

término 1/7

Plazo para resolver la declaración de desamparo

término 2/7

Duración del plan de intervención familiar en riesgo

término 3/7

Duración máxima de la guarda voluntaria

término 4/7

Edad a partir de la cual se oye siempre al menor en la declaración de riesgo

término 5/7

Plazo de notificación de la resolución de desamparo

término 6/7

Plazo para resolver la declaración de situación de riesgo

término 7/7

Órgano que declara el desamparo en Andalucía

722 Lo que te llevas del marco de protección

lo que te llevas del marco de protección

- ☑ Riesgo no es desamparo: el riesgo se queda en el entorno familiar y lo declara la Entidad Local; el desamparo separa de la familia, lo declara la Junta y lleva la tutela por ministerio de la ley.
- ☑ El interés superior del menor no se pondera con el coste ni con la rapidez del recurso: se pondera con los criterios del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996.
- ☑ La pobreza no declara un desamparo y la discapacidad no separa a un menor de sus progenitores.
- ☑ Las medidas familiares van antes que las residenciales, las estables antes que las temporales y las consensuadas antes que las impuestas.

723 El maltrato infantil y el abuso sexual

La ley no define el maltrato con una lista de golpes: define la violencia por lo que le quita al menor, y luego enumera las formas que entran dentro.

El artículo 1.2 de la LOPIVI define la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Y añade una enumeración que hay que leer entera

se entiende por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluida la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos y el matrimonio forzado o infantil.

La Ley 4/2021 de Andalucía copia esa definición en su artículo 10.2 y saca la consecuencia: las administraciones públicas deben promover que todos los ámbitos sean entornos seguros y proteger a los menores contra cualquier forma de violencia.

El maltrato físico es el más visible y por eso el examen no lo pone solo: lo pone al lado de la negligencia y del maltrato psicológico, que no dejan marca.
La negligencia incluye la falta de atención física o psíquica y la falta de seguimiento médico; el maltrato psicológico incluye las amenazas, las injurias y las humillaciones.

El abuso sexual es una forma de violencia, no una categoría aparte: la LOPIVI lo mete dentro de la explotación y la violencia sexual, y le dedica actuaciones específicas cuando la víctima está sujeta a una medida de protección, con perspectiva de género y coordinación con el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 54).

Un dato que ordena todo el epígrafe

la exposición a la violencia de género en el ámbito familiar es violencia sobre el menor, y no hace falta que la sufra en primera persona. El menor que presencia la violencia sobre su madre está dentro del ámbito de la LOPIVI, y su artículo 29 se ocupa específicamente de esa situación.

Imagina a una niña de 9 años que llega al centro con hematomas en los brazos y un relato que cambia cada vez que se le pregunta: eso es un indicio que activa la comunicación inmediata, y no hace falta tener la prueba del delito.

La lista del artículo 1.2 no es cerrada

alcanza cualquier forma y medio de comisión.

724 Caso resuelto: el moratón que no cuadra con la explicación

Un caso de detección en un centro educativo, resuelto con los artículos delante.

Planteamiento

una niña de 8 años llega dos veces en un mes con moratones en los brazos. La primera vez la tutora anotó que se había caído en el patio. La segunda, la niña cambia la explicación y dice que no se acuerda. La familia no acude a las reuniones del centro.

Primer paso

no investiga el centro educativo. El artículo 16.2 de la LOPIVI obliga al personal cualificado de los centros escolares a comunicar de forma inmediata a los servicios sociales competentes cuando tenga conocimiento o advierta indicios de una posible situación de violencia, y además a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal cuando la salud o la seguridad del menor puedan estar amenazadas.

Segundo paso

se documenta lo observado, no lo que se sospecha. Se anotan fechas, localización de las lesiones y explicaciones dadas, porque ese registro es lo que permite valorar la persistencia y el agravamiento, que es justo lo que el artículo 17.2.a) de la Ley Orgánica 1/1996 usa para apreciar el riesgo.

Tercer paso

el centro no llama a la familia para confrontar el relato antes de comunicar. El deber de comunicación es inmediato y no admite una fase previa de verificación propia; lo que exige la ley es comunicar indicios, no certezas.

Cómo se razona la respuesta según la gravedad

si se descarta la violencia, queda una situación de riesgo con plan de intervención familiar; si se confirma maltrato físico grave o abuso sexual, el artículo 18.2.c) de la Ley Orgánica 1/1996 sitúa al menor ante un supuesto de desamparo y entra la tutela por ministerio de la ley.

Error que se falla

contestar que el centro debe investigar antes de comunicar para no alarmar a la familia. Ese razonamiento invierte el deber legal y, además, retrasa la detección precoz que la LOPIVI pone en manos de los profesionales que tienen contacto habitual con menores.

725 Cuatro formas de violencia, lo que se ve en cada una

Maltrato físico

Qué es
Acción que causa daño corporal: castigos físicos, golpes, sacudidas

Cómo se detecta
Lesiones que no cuadran con la explicación y repetición de episodios

Marco que la recoge
LOPIVI, artículo 1.2, y Ley Orgánica 1/1996, artículo 17.2.d)

Negligencia o abandono

Qué es
Omisión: no cubrir las necesidades básicas ni la salud del menor

Cómo se detecta
Falta de seguimiento médico, higiene, alimentación, ausencias escolares

Marco que la recoge
LOPIVI, artículo 1.2, y Ley Orgánica 1/1996, artículo 17.2.b)

Maltrato psicológico

Qué es
Amenazas, humillaciones, injurias y desprecio sostenido

Cómo se detecta
Cambios de conducta, miedo, silencio, retroceso en el rendimiento

Marco que la recoge
LOPIVI, artículo 1.2, y Ley 4/2021, artículo 10.2

Abuso sexual

Qué es
Violencia sexual sobre el menor, incluida la explotación y la pornografía infantil

Cómo se detecta
Conductas sexualizadas, lesiones, relato que cambia o se retira

Marco que la recoge
LOPIVI, artículos 1.2 y 54, y Ley 4/2021, artículo 78

726 Ojo: el maltrato no es solo el físico

contraste clave

El distractor clásico deja fuera de la protección todo lo que no deja marca. El artículo 1.2 de la LOPIVI incluye expresamente en la violencia el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la corrupción, la pornografía infantil, el acoso escolar, el ciberacoso y la violencia de género. Y el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996 admite como indicadores de riesgo la falta de atención física o psíquica y la falta de seguimiento médico por parte de los progenitores o de quienes ejercen la tutela, la guarda o el acogimiento. Si una opción reduce el maltrato a las lesiones físicas, esa opción es la incorrecta.

---

la clave para no fallar

727 Quién comunica y a quién: los artículos que se confunden

Ley Orgánica 1/1996, artículo 13.1

toda persona o autoridad, especialmente quienes por su profesión, oficio o actividad detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

Ley Orgánica 1/1996, artículo 13.2

cualquiera que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste de forma habitual y sin justificación al centro escolar deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes.

LOPIVI, artículo 15

toda persona que advierta indicios de violencia sobre un menor está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.

LOPIVI, artículo 16.2

el personal cualificado de centros sanitarios, escolares, de deporte y ocio, de protección a la infancia, de responsabilidad penal de menores, de acogida de asilo y de servicios sociales debe comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes y, si la salud o la seguridad del menor está amenazada, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal.

LOPIVI, artículo 17

los propios niños, niñas y adolescentes pueden comunicar la violencia a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, con mecanismos seguros y confidenciales y acompañados de una persona de su confianza que ellos designen.

LOPIVI, artículo 18

los centros educativos, al inicio de cada curso, y los establecimientos residenciales, al ingreso, deben facilitar a los menores la información sobre los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia y sobre las líneas telefónicas de ayuda, y mantenerla actualizada en un lugar visible y accesible.

Ley 4/2021, artículo 82.1

cualquier persona o entidad y, en especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de los servicios sociales, de salud y de los centros educativos, ante una situación de riesgo o desprotección, deben prestar el auxilio inmediato y ponerla en conocimiento de la administración competente, la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.

Por ejemplo, en urgencias pediátricas una auxiliar de enfermería escucha a un adolescente contar una agresión: comunica a la autoridad o sus agentes más próximos aunque la familia le pida que no lo haga.

Riesgo y violencia no abren la misma vía
cambia el destinatario de la comunicación.

728 Ojo: el deber de comunicar no admite dudas ni esperas

contraste clave

El artículo 15 de la LOPIVI no dice que se comunique cuando se tenga la certeza ni que se pueda valorar antes si merece la pena. Dice que toda persona que advierta indicios de una situación de violencia sobre una persona menor de edad está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente. Indicios, no pruebas. Y el artículo 16 lo refuerza para el personal cualificado: cuando advierta indicios de una posible situación de violencia, deberá comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes. Cualquier opción que condicione la comunicación a confirmar los hechos, a avisar antes a la familia o a que lo decida el profesional de mayor rango es incorrecta.

---

la clave para no fallar

729 Qué hace un profesional ante un indicio, paso a paso

01 **Atender primero al menor**

El deber de comunicación se cumple sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise: primero se atiende, después se comunica (LOPIVI, artículo 15).

02 **Comunicar de forma inmediata a los servicios sociales**

El personal cualificado de los centros escolares, sanitarios, de ocio, de protección y de servicios sociales comunica los indicios a los servicios sociales competentes sin abrir una investigación propia (LOPIVI, artículo 16.2).

03 **Añadir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal si hay peligro**

Cuando de la violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del menor se encuentre amenazada, la comunicación se amplía de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal (LOPIVI, artículo 16.2).

04 **No informar a los progenitores si son la fuente del daño**

Cuando el profesional detecta precozmente la violencia, la comunica a los progenitores o a quienes ejerzan la tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la violencia haya sido ejercida por ellos (LOPIVI, artículo 25.2).

05 **Poner el caso en manos del dispositivo de intervención**

Los servicios sociales de atención primaria valoran de forma interdisciplinar, con la entidad pública de protección, y establecen las vías para apoyar a la familia o, si procede, un plan de intervención familiar individualizado (LOPIVI, artículo 43).

06 **Registrar y proteger el relato**

Las actuaciones por parte de los servicios sociales se documentan y el menor debe quedar protegido frente a la victimización secundaria, evitando exploraciones y comparecencias repetidas (LOPIVI, artículo 4.1.e).

730 Ordena lo que hace el profesional E048

- [ ] Valoración interdisciplinar y plan de intervención familiar
- [ ] Omitir el aviso a los progenitores cuando hay indicios de que la violencia la ejercen ellos
- [ ] Prestar la atención inmediata que el menor precise
- [ ] Comunicar los indicios a los servicios sociales competentes
- [ ] Ampliar la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal si hay peligro

731 El abuso sexual: lo que el examen pregunta de verdad

El abuso sexual aparece en el tema por dos vías distintas, y confundirlas cuesta preguntas: como forma de violencia que obliga a comunicar y como supuesto con actuaciones específicas dentro de la protección.

Como forma de violencia, entra por la definición del artículo 1.2 de la LOPIVI, que menciona la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil y la prostitución, y no exige que exista una medida de protección previa para que nazca el deber de comunicar.

Cuando la víctima está sujeta a una medida protectora y reside en un centro residencial, el artículo 54 de la LOPIVI exige que los protocolos del centro contengan actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos, con perspectiva de género y coordinación con el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En Andalucía, el artículo 78 de la Ley 4/2021 ordena a las administraciones públicas desarrollar actuaciones de detección, prevención, atención e intervención ante la violencia sexual, y impulsar la formación especializada de los profesionales del ámbito sanitario, educativo, judicial, de servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La protección frente a la victimización secundaria no es un adorno: el artículo 4.1.e) de la LOPIVI la eleva a criterio general de interpretación, y en abuso sexual se traduce en evitar que el menor repita su relato en cada servicio.

En el ámbito escolar, el artículo 34 de la LOPIVI obliga a las administraciones educativas a regular protocolos que cubran expresamente el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, el suicidio y la autolesión.

La detección no es del profesional, es del sistema

el artículo 25 de la LOPIVI compromete a las administraciones a programas anuales de formación inicial y continua para los profesionales en contacto habitual con menores, y el artículo 42 exige equipos de intervención formados preferentemente por educación social, psicología y trabajo social.

Las actuaciones específicas del artículo 54 presuponen medida de protección y residencia en un centro residencial.

732 Lo que te llevas sobre maltrato y abuso

lo que te llevas sobre maltrato y abuso

- ☑ La violencia se define por lo que le quita al menor, no por la marca que deja: la negligencia, el maltrato psicológico y la exposición a la violencia de género están dentro.
- ☑ El deber de comunicar nace con los indicios: no exige certeza, no admite espera y no se delega en una investigación previa del propio profesional.
- ☑ Quien detecta no investiga: comunica a los servicios sociales y, si hay peligro para la salud o la seguridad, también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal.
- ☑ En abuso sexual con medida de protección, los protocolos del centro son los que contienen las actuaciones específicas de prevención y detección precoz.

733 Programas de información y prevención del abuso sexual

La prevención es la parte del sistema que actúa antes de que exista un caso, y la ley la define con una palabra clave: anticiparse.

El artículo 67.1 de la Ley 4/2021 define la prevención como el conjunto de actuaciones encaminadas a evitar que aparezcan factores y circunstancias que puedan dificultar el adecuado desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes y, en caso de producirse, eliminarlas o mitigar sus consecuencias y su cronificación.

El artículo 67.2 dice a quién se dirigen esas actuaciones: a toda la sociedad en general y, de manera prioritaria, a las familias, a los propios menores, a los medios de comunicación y a los profesionales de los servicios públicos, especialmente de salud, educación y servicios sociales.

El artículo 68 fija la finalidad

promover el buen trato y la parentalidad positiva, impulsar que los códigos de contenidos de medios y tecnologías incluyan la promoción de los derechos de la infancia, consensuar indicadores de bienestar infantil y detectar cualquier forma de violencia.

En el marco estatal, el artículo 22 de la LOPIVI obliga a las administraciones a promover campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar sobre el derecho del menor a recibir un buen trato, realizadas de modo accesible y diferenciadas por tramos de edad.

El artículo 21 de la LOPIVI crea la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia: un instrumento nacional, de carácter plurianual, aprobado por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y acompañado de memoria económica.

El artículo 23 de la LOPIVI obliga a las administraciones a establecer planes y programas de prevención con medidas específicas en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de servicios sociales, de nuevas tecnologías, de deporte y ocio y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a identificar a los menores en situación de especial vulnerabilidad para priorizar los recursos.

Piensa en el caso de un instituto que programa una semana de talleres: por sí sola no cubre el artículo 23.3, porque la ley exige además formación continua de los profesionales y participación del alumnado.

734 Caso resuelto: el programa de prevención de un centro escolar

Un centro educativo de un municipio andaluz quiere montar un programa de prevención del abuso sexual y pregunta qué tiene que llevar para cumplir la ley.

Primer requisito, el coordinador

el artículo 35 de la LOPIVI exige que todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, independientemente de su titularidad, tengan un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, con funciones de promoción de planes de formación, coordinación de los casos que requieran intervención de los servicios sociales e identificación ante la comunidad educativa como referente principal para las comunicaciones.

Segundo requisito, los protocolos

el artículo 34 obliga a la administración educativa a regular protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, el suicidio y la autolesión, aplicables en todos los centros y evaluados periódicamente. Los protocolos se inician cuando el personal docente detecta indicios o cuando el propio menor comunica los hechos.

Tercer requisito, la información a los menores

el artículo 18.1 de la LOPIVI obliga a los centros educativos a facilitar, al inicio de cada curso escolar, la información sobre los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia y sobre las líneas telefónicas de ayuda, en formatos accesibles.

Cuarto requisito, la formación

el artículo 25.1 exige programas anuales de formación inicial y continua para los profesionales que están en contacto habitual con menores, y el artículo 35.2.a) concreta que el coordinador promueva esa formación entre el personal, el alumnado y, en coordinación con las asociaciones de madres y padres, también entre los progenitores.

Quinto requisito, el uso seguro de Internet

el artículo 22.1 de la LOPIVI pide campañas específicas de sensibilización para promover un uso seguro y responsable de Internet, con un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades y con la perspectiva de los propios menores, y el artículo 33 añade la formación en derechos, seguridad y responsabilidad digital.

Cómo se responde a la pregunta del examen

un programa de prevención no es una charla suelta. Es un conjunto con protocolo aprobado, responsable identificado, información accesible a los menores, formación del personal y evaluación, con contenidos diferenciados por tramos de edad.

735 Cómo se monta un programa de prevención, paso a paso

01 Definir el ámbito y la población destinataria

Las actuaciones de prevención se dirigen a toda la sociedad y, de manera prioritaria, a las familias, a los menores, a los medios de comunicación y a los profesionales de salud, educación y servicios sociales (Ley 4/2021, artículo 67.2).

02 **Fijar la finalidad con los indicadores de bienestar**

La finalidad incluye promover el buen trato y la parentalidad positiva, consensuar indicadores de bienestar infantil, exclusión y vulnerabilidad, e identificar y detectar cualquier forma de violencia (Ley 4/2021, artículo 68).

03 **Elegir las actuaciones que la ley considera prevención**

El artículo 23.3 de la LOPIVI enumera las actuaciones que en todo caso son prevención: promoción del buen trato y formación en parentalidad positiva, detección y reducción de procesos de exclusión, mitigación del deterioro del entorno familiar, información y participación infantil y formación continua de los profesionales.

04 **Incorporar la sensibilización y la información a la ciudadanía**

Las administraciones andaluzas realizan acciones de sensibilización dirigidas a toda la población y facilitan información por distintos medios y soportes, con líneas de atención telefónica para la comunicación de posibles situaciones de violencia (Ley 4/2021, artículo 71).

05 **Asegurar la detección precoz y la formación de los profesionales**

Las administraciones desarrollan anualmente programas de formación inicial y continua para los profesionales en contacto habitual con menores, con el objetivo de detectar precozmente la violencia y de que esta pueda comunicarse conforme a los artículos 15 y 16 (LOPIVI, artículo 25.1).

06 **Evaluar y dejar el recurso en el mapa de servicios**

La Ley 4/2021 exige incluir en el mapa de servicios sociales de Andalucía los recursos y servicios de prevención y apoyo a las familias, actualizarlo periódicamente y dejar constancia de la oferta y la cobertura (artículo 79).

736 Ordena la puesta en marcha del programa E049

- [ ] Formar a los profesionales para la detección precoz
- [ ] Fijar la finalidad y los indicadores de bienestar
- [ ] Elegir las actuaciones que la ley considera prevención
- [ ] Definir el ámbito y la población destinataria
- [ ] Sensibilizar e informar a la ciudadanía
- [ ] Evaluar e inscribir el recurso en el mapa de servicios sociales

737 Las actuaciones que la ley considera prevención, una por una

Las dirigidas a la promoción del buen trato en todos los ámbitos de la vida de los menores y a la formación en parentalidad positiva (LOPIVI, artículo 23.3.a).

Las dirigidas a detectar, reducir o evitar las situaciones que provocan procesos de exclusión o inadaptación social (LOPIVI, artículo 23.3.b).

Las que mitigan o compensan los factores que favorecen el deterioro del entorno familiar y social del menor (LOPIVI, artículo 23.3.c).

Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección debidas a cualquier forma de violencia sobre la infancia (LOPIVI, artículo 23.3.d).

Las que promueven la información dirigida a los menores y su participación en los propios procesos de sensibilización y prevención (LOPIVI, artículo 23.3.e).

Las que fomentan la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad parental (LOPIVI, artículo 23.3.f).

Las dirigidas a formar de manera continua y especializada a los profesionales que intervienen habitualmente con menores, con atención particular a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad (LOPIVI, artículo 23.3.k).

En Andalucía, el desarrollo reglamentario de las actuaciones de detección, prevención, atención e intervención ante la violencia sexual (Ley 4/2021, artículo 78.1) y la formación especializada de los profesionales (artículo 78.2).

Por ejemplo, el taller de parentalidad positiva que un ayuntamiento imparte en el centro cívico entra en la letra a) del artículo 23.3, y el programa de formación continua del profesorado entra en la letra k).

738 Ojo: prevención no es solo una charla en el colegio

contraste clave

El distractor reduce la prevención a campañas de sensibilización. Las actuaciones de prevención incluyen la información a los menores y su participación (LOPIVI, artículo 23.3.e), la formación continua y especializada de los profesionales que intervienen habitualmente con menores (artículo 23.3.k) y las campañas específicas para promover un uso seguro y responsable de Internet (artículo 22.1). También es prevención, y esto se pregunta, la detección precoz mediante programas anuales de formación inicial y continua (artículo 25.1). Si una opción agota la prevención en charlas al alumnado, le falta al menos la mitad del artículo.

---

la clave para no fallar

739 Detección precoz: quién está obligado y con qué herramientas

LOPIVI, artículo 25.1

las administraciones públicas desarrollan anualmente programas de formación inicial y continua para los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con menores, con el objetivo de detectar precozmente la violencia y de que pueda ser comunicada conforme a los artículos 15 y 16.

LOPIVI, artículo 25.2

cuando se detecta precozmente la violencia, debe comunicarse inmediatamente a los progenitores o a quienes ejerzan la tutela, guarda o acogimiento, salvo que existan indicios de que la violencia la hayan ejercido ellos.

LOPIVI, artículo 25.3

las administraciones promueven la capacitación de los menores para que cuenten con herramientas para detectar situaciones de violencia.

LOPIVI, artículo 42.2

los equipos de intervención de los servicios sociales en el ámbito de la violencia sobre menores deben estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la educación social, la psicología y el trabajo social y, cuando sea necesario, de la abogacía.

LOPIVI, artículo 44

las administraciones llevan un seguimiento y registro de los casos de violencia sobre menores, y el artículo 56 crea el Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia, con datos anonimizados de víctimas, personas agresoras, información policial y judicial y medidas puestas en marcha.

LOPIVI, artículo 57.1

es requisito para el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos, acreditado con la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

740 Lo que te llevas sobre prevención

lo que te llevas sobre prevención

- ☑ Prevenir es anticiparse: evitar que aparezcan los factores de riesgo y, si ya están, eliminarlos o mitigar su cronificación (Ley 4/2021, artículo 67.1).
- ☑ La prevención es información, formación de profesionales, parentalidad positiva y uso seguro de Internet, no solo campañas de sensibilización.
- ☑ Es prevención todo lo que enumera el artículo 23.3 de la LOPIVI, y el artículo 25 añade la detección precoz mediante formación anual del personal que trabaja con menores.
- ☑ En Andalucía, las actuaciones de prevención ante la violencia sexual se desarrollan reglamentariamente y con formación especializada de los profesionales (Ley 4/2021, artículo 78).

741 Comunicar con un menor no es hablarle: el adulto tiene la mitad del mensaje

Comunicar con un menor es un proceso de doble dirección en el que el adulto ocupa una posición de autoridad, y esa asimetría condiciona todo lo demás. No es lo mismo explicar una norma a un amigo que explicársela a un chico de quince años que depende de ti para volver a casa. Cuando el adulto habla y el menor solo asiente, no ha habido comunicación: ha habido un aviso. El educador que confunde las dos cosas se queda sin información, y sin información no hay intervención posible.

La pieza que sostiene el proceso es la escucha activa, y consiste en demostrar por conducta que se ha entendido el mensaje, no en callarse mientras el otro habla. Parafrasear el contenido («lo que me estás diciendo es que el monitor no te hizo caso»), reflejar el sentimiento («y eso te sentó fatal»), clarificar lo ambiguo y resumir antes de responder. Imagina a Marta, educadora de un centro de acogida, que recibe a un chico que llega del instituto con la mochila por el suelo: si empieza por la mochila, no sabrá nunca qué pasó en el aula.

El «mensaje yo» es la técnica verbal que más se pregunta. Describe la situación desde quien habla, sin acusar: «yo me preocupo cuando no llegas a la hora acordada» en lugar de «eres un desordenado». La segunda versión ataca a la persona y provoca defensa; la primera describe el hecho y enuncia el efecto y deja la puerta abierta a pactar. La diferencia no es de cortesía, es de eficacia: un mensaje acusatorio entrena al menor a discutir, y uno descriptivo le deja algo que cumplir.

Junto a la comunicación, el educador maneja un repertorio de técnicas educativas. El modelado, porque el adulto enseña con lo que hace y no solo con lo que dice. El refuerzo positivo, que consiste en señalar de inmediato la conducta que se quiere ver repetida. La instrucción clara y concreta, cuando falta repertorio. La negociación de límites, que no es ceder: es acordar la parte que admite acuerdo y sostener la que no. Y el tiempo de espera o la retirada de atención, que solo funcionan si la relación sigue existiendo después del episodio.

742 El chico que llevaba tres semanas viniendo tarde

Caso de Iván, dieciséis años, en un piso de emancipación: tres semanas llegando después de la hora y ninguna explicación. La primera respuesta del equipo es subir la norma y recordarle las consecuencias, y el chico se cierra más. La segunda es sentarse con él sin agenda, contar lo que se ve —«llega una hora tarde, avisa por mensaje, no dice dónde ha estado»— y preguntar qué pasa. Iván dice que está trabajando hasta las nueve en un locutorio para pagarse el transporte. El problema real no era el horario: era un obstáculo material que nadie había preguntado.

Lo que cambió el caso no fue una técnica sofisticada, sino el orden: primero describir el hecho sin acusar, después preguntar en abierto y por último callarse a esperar la respuesta. Con la información sobre la mesa, la norma se pudo ajustar a la realidad y el acuerdo se sostuvo. Preguntar antes de concluir es la parte del trabajo que más se salta cuando hay prisa, y es la única que produce datos.

743 Los elementos de la comunicación verbal, uno por uno

Toda comunicación verbal se arma con unos elementos clásicos que el test pregunta sueltos: emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y feedback. El mensaje es el contenido que se transmite; el código, el sistema de signos compartido —el castellano, pero también el argot del instituto—; el canal, el medio por el que viaja; el contexto, la situación y la historia previa; y el feedback, la respuesta que confirma si el mensaje llegó. El ruido es cualquier interferencia, física o emocional, que deforma el mensaje en el trayecto.

El código se lleva la trampa clásica

dos personas pueden hablar el mismo idioma y no compartir el código. Cuando el educador dice «vamos a hacer una intervención educativa» a un chico que acaba de llegar al centro, el mensaje ha sonado pero no ha significado nada. La comunicación se comprueba preguntando, no suponiendo: si el otro no puede repetir con sus palabras lo que se le ha dicho, el mensaje no ha llegado.

En el contenido verbal hay variables que el educador controla y que cambian el resultado. La concreción: una petición concreta —«avísame por mensaje si vas a llegar después de las nueve»— se puede cumplir, y una general —«sé responsable»— no. La propiedad: hablar de la conducta observable en lugar de etiquetar a la persona. La apertura: la pregunta abierta invita a contar y la cerrada solo confirma, así que las cerradas sirven para verificar y las abiertas para explorar. Y la coherencia entre lo que se dice y cómo se dice, porque un mensaje verbal amable con un tono cortante se lee por el tono.

Sobre el texto verbal caben tres herramientas de comprobación. El parafraseo devuelve el contenido con otras palabras para verificar que se ha entendido. La clarificación pregunta por lo ambiguo en lugar de interpretarlo. Y el resumen cierra la conversación fijando lo acordado, que es lo que evita que cada parte recuerde una versión. Con un menor, ese resumen final cumple otra función: deja por escrito lo que se espera de él sin que suene a castigo.

744 Mensaje en primera persona frente a mensaje acusatorio

	mensaje en primera persona	mensaje acusatorio
A quién señala	Al hecho y al efecto que produce en el adulto: «me preocupa que no avises»	A la persona: «eres un desordenado, siempre igual»
Qué provoca en el menor	Menos defensa: el menor discute el hecho, no su valor como persona	Defensa, réplica o sumisión aparente con la conducta intacta

	mensaje en primera persona	mensaje acusatorio
Qué queda por cumplir	Una conducta concreta que se puede acordar y comprobar	Nada comprobable: el reproche se responde con una excusa y se cierra el tema
Cuándo usarlo	Cuando hay que poner un límite sin romper la relación educativa	Solo cuando el objetivo es desahogarse, y ese no es un objetivo educativo

745 La reunión en la que nadie entendió lo mismo

Imagina una reunión de equipo para preparar la salida de fin de semana de seis menores. El educador explica el plan con dos frases: «nos organizamos como siempre y cada uno se responsabiliza». Al día siguiente, dos chicos han entendido que salen a las diez, uno que salen cuando quieran y otro que no sale. El mensaje viajó, pero el código y el nivel de concreción fallaron: «como siempre» no es información, es un sobreentendido del adulto.

Rehacer esa comunicación cuesta cinco minutos

qué se hace, quién, a qué hora y qué pasa si no se cumple. Con el mensaje concreto y con un resumen devuelto por los propios chicos, las tres versiones se convierten en una. La lección para el supuesto práctico es que el conflicto no estaba en la conducta de los menores, sino en un mensaje que no se podía cumplir porque no se podía entender.

746 La crítica y la alabanza como herramientas educativas

La crítica educativa se dirige a la conducta, no a la persona, y llega cuando aún se puede hacer algo. «Hoy has interrumpido tres veces a tu compañera» describe un hecho y abre la pregunta de qué hacer la próxima vez; «eres un egoísta» cierra la conversación y no deja nada que practicar. La crítica descriptiva es más corta que el reproche, se hace en privado si el hecho no fue público y termina siempre con la alternativa concreta.

La alabanza tiene su propia técnica y se equivoca por exceso. Debe ser específica —nombrar la conducta, no soltar un «muy bien»—, contingente, es decir, posterior al hecho y creíble, y centrada en el proceso y el esfuerzo más que en el resultado o en la capacidad. Alabar el resultado consigue que el menor solo intente lo que ya le sale; alabar el proceso —«te has quedado repasando hasta terminarlo»— sostiene el intento cuando la tarea se pone difícil. Por ejemplo, un chico que aprueba por primera vez un examen tras dos suspensiones recibe más de un «eres listo» de su entorno que de la conducta que lo produjo.

Con los dos juntos aparece la proporción

la crítica pierde efecto cuando el adulto solo habla para corregir, y la alabanza pierde valor cuando se reparte sin criterio. En un centro de menores el registro se invierte con una regla sencilla: cada vez que se corrige una conducta se busca una del mismo chico que se pueda nombrar, y se nombra delante de quien la hizo. No es optimismo de cartel: es lo que hace que la corrección siga teniendo peso cuando de verdad importa.

747 Crítica descriptiva frente a crítica descalificadora

	crítica descriptiva	crítica descalificadora
A qué apunta	Al hecho concreto y a su efecto: lo que pasó, cuándo y a quién afectó	A la persona o a su carácter: etiquetas, comparaciones y generalizaciones
Qué efecto tiene en la relación educativa	Mantiene la relación: el chico puede corregir sin perder la cara	Destruye la relación educativa y sustituye el problema por una discusión sobre quién es el chico
Qué conducta deja por hacer	Una alternativa practicada en la misma conversación	Ninguna: el menor se defiende, promete y repite la conducta
Cómo se reconoce en un supuesto	Usa verbos de conducta y admite una respuesta del menor	Usa «siempre», «nunca» y nombres despectivos

748 La alabanza que empeoró el comportamiento

Pongamos el caso de Lucía, quince años, en un centro de protección. Mejora sus notas y el equipo la felicita en la reunión delante de todos con un «eres la más lista del grupo». La semana siguiente baja el rendimiento y empieza a rechazar la ayuda de sus compañeras. Lo que ocurrió no es un misterio: la alabanza había pasado de la conducta a la identidad, y la identidad no se puede sostener cuando una tarea se pone difícil. Alabar el proceso —«has organizado tu horario y lo has mantenido tres semanas»— habría descrito lo que sí depende de ella.

El mismo error se comete con la crítica. Al educador que dice «este chico es conflictivo» se le escapa la descripción de lo que pasó, y sin descripción no hay plan. La regla práctica es sencilla: antes de hablar de un chico, decir qué hizo. Si no se puede completar la frase con un hecho observable, lo que viene después es una etiqueta y no una intervención.

749 La escucha activa, en cinco movimientos

01

1. Prepara el momento

Elige un rato y un sitio donde la conversación no tenga público. El menor cuenta más cuando no está defendiéndose delante de otros.

02

2. Abre con una pregunta abierta

Pregunta qué pasó antes que por qué lo hizo. Un «por qué» invita a justificarse y una descripción invita a contar.

03

3. Parafrasea el contenido

Devuelve con tus palabras lo que has entendido, sin añadir valoración. Sirve para comprobar, no para resumir tu opinión.

04

4. Refleja el sentimiento y clarifica

Nombra lo que percibes —enfado, miedo, cansancio— y pregunta por lo ambiguo en lugar de interpretarlo.

05

5. Cierra con resumen y acuerdo

Fija en voz alta lo acordado, la parte de cada uno y cuándo se revisa. Sin cierre, lo hablado se disuelve al salir de la sala.

750 Ojo: la crítica constructiva y la alabanza tienen truco

contraste clave

No confundas criticar la conducta con criticar a la persona: la crítica constructiva describe el hecho y propone alternativa, mientras que la crítica descalificadora destruye la relación educativa y no cambia la conducta. Y en la alabanza el error es el mismo con el signo cambiado: alabar el proceso y no solo el resultado es lo que sostiene el cambio, porque el elogio a la capacidad deja al menor sin recurso cuando la tarea se pone difícil. La escucha activa tampoco es callarse: exige parafrasear, reflejar el sentimiento, clarificar y resumir. Si una opción del test presenta la escucha activa como guardar silencio o la crítica como «decir las cosas claras sin filtro», es falsa.

---

la clave para no fallar

Crítica a la conducta con alternativa · alabanza al proceso, específica y contingente · escucha activa que devuelve el mensaje.

751 La comunicación en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

Art. 10.e

derecho a disponer de información suficiente, veraz y fácilmente comprensible y, si lo requiere, por escrito, sobre la valoración de su situación, las intervenciones propuestas y los servicios sociales disponibles, así como a acceder a su expediente individual. Con un menor, esa información se da en un lenguaje que pueda entender: informar comprensiblemente no es un gesto amable, es un derecho.

Art. 10.f

derecho a participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar y a dar o denegar su consentimiento, que deberá otorgarse por escrito cuando la intervención implique ingreso en un servicio de alojamiento o en un centro residencial. En el caso de personas menores de edad se está a lo que resulte de la correspondiente resolución judicial o administrativa o de las medidas voluntarias constituidas, y se debe oír a sus guardadores de hecho.

Art. 10.g

derecho a una evaluación o diagnóstico de sus necesidades por escrito, en lenguaje claro y comprensible, y a participar en la elaboración del proyecto de intervención. El lenguaje claro es una obligación, no un estilo.

Art. 11.h

en centros residenciales y de día, derecho a comunicar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión y al secreto de sus comunicaciones, salvo resolución judicial o administrativa que lo suspenda. Es el anclaje del trabajo de comunicación con el menor en un recurso residencial.

752 Las cuatro ideas que te llevas del tema

`las cuatro ideas que te llevas del tema`

- ☑ Comunicar con un menor es un proceso bidireccional con asimetría de autoridad: no se cierra hasta que hay feedback.
- ☑ Elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto y feedback; el fallo más frecuente es dar por compartido un código que no lo está.
- ☑ Escucha activa = parafrasear, reflejar el sentimiento, clarificar y resumir. Callarse no es escuchar.
- ☑ La crítica se dirige a la conducta con alternativa; la alabanza, al proceso con concreción. Ninguna de las dos funciona en serie ni por exceso.

753 Lo que hay que cuidar en cada mensaje educativo

ESQUEMA 01 DE 01

Crítica y alabanza: dónde apunta cada una

El hecho y el proceso sostienen el cambio · la persona y el resultado lo debilitan

	Crítica Corregir conducta	**Alabanza** Sostener el cambio
A QUÉ SE DIRIGE	A la conducta concreta y a su efecto	Al proceso y al esfuerzo que produjo el resultado
QUÉ USAR	Verbos de conducta, el hecho y una alternativa practicable	Conducta nombrada, inmediata y creíble
QUÉ EVITAR	«Siempre», «nunca», etiquetas y comparaciones con otros	«Muy bien» genérico y elogios a la capacidad
EFECTO SOBRE LA RELACIÓN EDUCATIVA	La mantiene: se puede corregir sin perder la cara	La refuerza: el menor repite lo que se le reconoció

La crítica descriptiva termina siempre con la alternativa; la alabanza se nombra después del hecho y sin adjetivos de capacidad.

754 El duelo: una pérdida que desordena la vida cotidiana

Responde antes de leer. En una casa donde ha muerto el padre, ¿qué se ha roto primero: el ánimo o la logística? Fíjate en la respuesta, porque ordena todo el tema.

El duelo es el proceso de adaptación que una persona pone en marcha cuando pierde a alguien o algo con lo que estaba vinculada de forma significativa. No es una enfermedad, no es un estado de ánimo pasajero y no es un trastorno: es un proceso con un comienzo que casi siempre se puede fechar, un desarrollo que depende de muchos factores y un horizonte de integración. En el trabajo del educador y la educadora social aparece por dos puertas a la vez: la persona que lo vive —un niño de nueve años, una madre, un hombre que acaba de enviudar — y el sistema familiar que se organiza a su alrededor, que es donde el duelo se hace visible cuando las rutinas se rompen.

El mecanismo por el que una pérdida llega a los servicios sociales es siempre el mismo: quien se ha ido cubría funciones concretas, y al desaparecer deja un hueco que no es solo emocional, también es logístico. Si era quien preparaba la comida, quien despertaba al menor o quien sostenía el ánimo de la casa, la vida cotidiana se desordena el mismo día del entierro. Por eso el primer indicio de un duelo no elaborado en la infancia y la adolescencia casi nunca es una frase que hable de tristeza: es un cambio de conducta que se ve desde fuera, con descenso del rendimiento escolar, faltas de asistencia, irritabilidad, retrocesos en hábitos ya adquiridos o retirada del grupo de iguales. La escuela y el centro de salud son, por eso, los dos sitios donde antes se nota.

En el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía el duelo no tiene una prestación propia, y esa precisión vale para el examen: la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía no lo tipifica como prestación. Entra por la vía general de la atención a las situaciones de necesidad social y se atiende con los instrumentos comunes del sistema: la valoración integral, el Proyecto de Intervención Social —que recoge el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones previstas y el profesional de referencia (artículo 46)— y, cuando la pérdida arrastra necesidades domésticas o económicas, las prestaciones de apoyo y la ayuda a domicilio. El modelo con el que se interviene está fijado en la ley: atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y con participación efectiva de la persona (artículo 45.1), teniendo en cuenta su estilo de vida, preferencias y creencias y orientando la intervención a garantizar su empoderamiento y su máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía (artículo 45.2).

Una advertencia que separa a quien ha estudiado el tema de quien lo improvisa: el duelo no se atiende mejor cuanto antes se le pida a la familia que pase página, y su presencia no convierte a nadie en sospechoso de desprotección. Lo que sí hace la ley es situar entre los objetivos esenciales de la política de servicios sociales la detección de las situaciones de necesidad y la adopción de medidas que favorezcan el bienestar, con especial atención a las situaciones de desprotección y desamparo (artículo 5.j). El duelo se convierte en un asunto de protección cuando la pérdida deja a un menor sin adulto que cubra sus necesidades básicas, y ese es un juicio técnico que se hace sobre hechos observables, nunca sobre la cantidad de dolor que alguien muestra.

755 Caso: la muerte de la madre de Aitana

Aitana tiene doce años y vive en un municipio de la Sierra de Cádiz con su madre y con su hermano Hugo, de seis. La madre fallece tras ocho meses de enfermedad, y la unidad de convivencia pasa a apoyarse en una tía abuela de setenta y un años que vive a dos calles y que asume el cuidado sin haberlo elegido. La pérdida era esperada, y eso no la hace más fácil: la familia lleva medio año organizándose alrededor de la enfermedad y el duelo empezó, de hecho, antes de la muerte.

El primer aviso no llega del registro civil, llega del instituto. La tutora llama al centro de servicios sociales comunitarios: once faltas en un mes, la niña se queda dormida en clase y no entrega tareas. La tía abuela reconoce en la entrevista que no sabe cómo hablarle del tema y que el desayuno se ha convertido en una pelea diaria. Nada de lo que cuenta describe maltrato; describe una casa desbordada.

La educadora social del equipo comunitario abre un Proyecto de Intervención Social con la tía abuela y los dos menores, tal como prevé el artículo 46.1 de la Ley 9/2016 para las unidades de convivencia. El diagnóstico no se limita a los déficits: identifica recursos propios, como que la tía abuela y los dos hermanos están muy unidos, que la niña cuidaba de su hermano y responde bien a las responsabilidades cuando son concretas, y que el instituto tiene una orientadora dispuesta a implicarse. Sobre esas potencialidades se fijan cuatro objetivos, y uno de ellos es explícitamente un espacio semanal donde Aitana pueda hablar de su madre con una persona adulta que no se derrumbe al escucharla.

Fíjate en el orden de las cosas, porque es lo que pregunta el tribunal: la muerte no generó una situación de riesgo que aconsejara separar a los hermanos de su entorno, sino una necesidad social que se atiende en su propio medio. La intervención se coordina con el instituto y con el centro de salud, que vigila la hipertensión descontrolada de la tía abuela, y se escribe con la familia y no sobre la familia: la tía abuela participa en la valoración, en la planificación y en la evaluación del proyecto, que es lo que exige el artículo 45.3 de la Ley 9/2016. Un proyecto impecable redactado a espaldas de la cuidadora habría fracasado en la primera semana.

756 Concepto del duelo: qué es, qué no es y de qué depende

El duelo es la respuesta adaptativa a una pérdida significativa, y su rasgo definitorio es que es un proceso: tiene un antes y un después, se puede describir en el tiempo y no se agota en un estado de ánimo. Conviene separar tres términos que el examen mezcla con facilidad. El duelo es el proceso psicológico de adaptación a la pérdida; el luto es el conjunto de manifestaciones sociales, culturales y rituales con que una comunidad lo rodea —el velatorio, el luto visible, las fechas de recuerdo—; y el pesar o la aflicción es la vivencia dolorosa concreta, lo que la persona siente. La literatura científica no siempre usa estas palabras con la misma frontera, así que en un examen lo que se pregunta es la relación y no la etiqueta: el luto es lo que la sociedad organiza, el duelo es lo que la persona elabora.

Lo que hace que un duelo sea más difícil no es la intensidad del amor previo, sino una combinación de factores que la educación social debe saber leer. Cuentan el tipo de vínculo y su calidad —no es lo mismo una muerte ambivalente que una relación sostenida y protectora—, el modo de la muerte, que pesa más cuanto más súbita o violenta es, porque impide la despedida y multiplica la incredulidad, y el momento evolutivo del que queda, que cambia por completo la forma de expresarlo. Cuentan también los apoyos disponibles, las pérdidas acumuladas —una muerte que llega sobre un divorcio reciente o sobre una enfermedad propia se vive de otra manera—, la situación económica de la casa y la posibilidad real de hacer los rituales. Un duelo en una familia que puede enterrar y despedirse se parece poco a un duelo en una familia que perdió también la vivienda el mismo mes.

La edad no cambia la existencia del duelo, cambia su lenguaje. Antes de los seis años no se comprende la irreversibilidad de la muerte, y el menor puede preguntar por el fallecido como si fuera a volver, con la expectativa intacta. Entre los seis y los nueve años el interés se desplaza al mecanismo y a la culpa, con preguntas del tipo «¿por qué le pasó?» y la sospecha de haber causado algo con un enfado previo. A partir de los nueve o diez años ya se comprende la finalidad de la muerte, pero la reacción depende de la seguridad que ofrezca el entorno adulto. En la adolescencia el duelo se expresa sobre todo en la conducta: enfado, aislamiento, desorden en los estudios, búsqueda de riesgos. Estas orientaciones describen tendencias, no calendarios, y por eso el educador social las usa para escuchar mejor y no para diagnosticar por edades.

Y hay tres cosas que el duelo no es, porque son los tres distractores habituales. No es una enfermedad que haya que curar: la mayoría de los duelos se elaboran con los apoyos naturales de la propia familia y la comunidad, sin intervención profesional. No es un cuadro lineal con estaciones fijas, sino un proceso con idas y vueltas. Y no es lo mismo que una depresión, aunque compartan la tristeza y el desánimo: en el duelo el dolor se organiza alrededor de la ausencia y la persona conserva la capacidad de sentirse sostenida; cuando el ánimo se hunde sin relación con la pérdida, la respuesta no está en la educación social, está en la red de salud mental.

757 Caso: dos hermanas, la misma abuela, dos duelos

Lucía y Marta tienen siete y catorce años y han crecido medio criadas por su abuela, que murió de un infarto en el portal de casa un martes por la mañana. La madre trabaja por turnos y el padre está fuera del país; las dos niñas reciben la misma noticia, el mismo día y en la misma cocina, y aun así el centro educativo detecta dos problemas distintos en el mismo mes.

Lucía pregunta por la abuela varias veces al día y lo hace con una expectativa intacta: quiere saber a qué hora vuelve y por qué no vino el domingo. Es la lectura de la muerte propia de su edad, en la que la irreversibilidad todavía no se ha incorporado, y su respuesta no puede ser una explicación abstracta ni un silencio protector. Necesita palabras concretas, repetidas las veces que haga falta, y un ritual visible: encender una vela el día que la abuela cocinaba, mirar juntas las fotos, saber que la muerte no se puede deshacer pero que la abuela sigue formando parte de la familia.

Marta no habla del asunto. Baja las notas, se pelea con dos compañeras y falta a las tres últimas clases de los viernes. En su caso el duelo se expresa en conducta, que es el lenguaje más frecuente en la adolescencia, y el error técnico consiste en responder al síntoma —las faltas, el conflicto— sin tocar el fondo. La intervención con Marta no es un interrogatorio emocional, es sostener la estructura que se ha roto: un adulto de referencia estable en el instituto, un acuerdo de asistencia con seguimiento semanal, y la certeza de que la puerta para hablar está abierta aunque no la cruce en dos meses.

Mismo hecho, dos procesos, dos planes. Lo que cambia no es la magnitud de la pérdida, que es idéntica, sino el momento evolutivo, el modo de muerte —súbito, sin despedida— y la disponibilidad emocional de la madre, que trabaja de noche y apenas duerme. El educador social que trata a las dos hermanas con la misma receta escrita dos veces se equivoca dos veces.

758 Descripción de cada una de las fases del proceso de duelo

Los modelos de fases describen lo que se observa a lo largo de un duelo; no son un protocolo de escalones obligatorios ni un calendario. Con ese aviso, el modelo de fases más usado para describir la evolución del duelo es el de cuatro fases, y cada una tiene una cara visible y una tarea profesional.

La primera fase es la de embotamiento y protesta. Dura horas o días y se reconoce porque la persona parece desconectada: actúa con automatismo, atiende a los trámites del entierro, recibe visitas, y da la impresión de que no siente. Detrás de esa apariencia hay una sobrecarga que bloquea la elaboración, y también momentos de protesta y de negación del hecho. Lo que se hace aquí no es trabajar el dolor, es sostener: garantizar que la casa se coma, que los menores tengan un adulto previsible y que las decisiones importantes no se tomen en esas primeras cuarenta y ocho horas.

La segunda fase es la de anhelo y búsqueda. La realidad de la pérdida empieza a entrar y la persona la busca: espera oír la moto del hijo, mira el móvil por si llama, habla con el fallecido en voz alta. En un menor esta fase es muy visible y algo contraintuitiva, porque puede parecer que ha vuelto atrás: pregunta otra vez por lo que ya sabe, le cuesta dormir solo y reclama más contacto. Es el momento en que aparecen las conductas que la escuela detecta como problemas y en el que conviene explicar a los adultos que la pregunta repetida no es un olvido, es una forma de sostener el vínculo.

La tercera fase es la de desorganización y desesperanza. La ausencia ya es un hecho cotidiano y la vida se ha vuelto a llenar de tareas, pero las funciones que cubría el fallecido siguen sin tener sustituto. Es la fase donde baja la asistencia escolar, donde se abandona un tratamiento médico, donde la casa se desordena y donde aparecen el insomnio y el desánimo. Aquí el trabajo es de ingeniería cotidiana más que de consuelo: buscar apoyos concretos, repartir las tareas que se hacían entre dos, entrenar habilidades para lo que se hacía solo.

La cuarta fase es la de reorganización. Se recupera la capacidad de organizar la vida sin la presencia permanente del fallecido, reaparecen los proyectos y vuelve el interés por los demás. No significa olvidar ni dejar de querer: significa que el vínculo se recoloca y pasa a sostenerse en el recuerdo y no en la presencia. Conviene subrayar que esta descripción no es una escalera: el modelo clásico de cinco etapas —negación, ira, negociación, depresión y aceptación— y el planteamiento de tareas en lugar de fases añaden perspectivas, no itinerarios; y en la práctica el proceso oscila entre acercarse al dolor y volver a la vida cotidiana, de modo que un retroceso en un aniversario no es un fracaso del proceso ni una recaída.

759 Caso: el retroceso del primer aniversario

Iván tiene diez años y su padre murió en un accidente de tráfico cuando él tenía nueve. Ocho meses después, la vida parecía encauzada: asistencia regular, notas recuperadas, amistades sostenidas y una madre que había vuelto a trabajar sin sobresaltos. En la semana del primer aniversario, la tutora llama alarmada: el niño llora en clase, ha vuelto a preguntar por su padre con la insistencia del principio y pide dormir en la cama de su madre.

La lectura apresurada de ese cuadro es un retroceso clínico y su consecuencia suele ser una derivación por ansiedad. La lectura técnica es otra: el proceso de duelo procede por aproximaciones y la fecha del aniversario reactiva el vínculo, porque el calendario familiar vuelve a colocar la ausencia en el primer plano. Un retroceso de días, en un proceso que estaba funcionando, describe una oscilación y no una patología.

Lo que se hace en el plan es anticipar en lugar de esperar. El proyecto recoge la fecha y previsiblemente avisa al centro educativo con dos semanas de antelación, para que la tutoría no interprete el llanto como un síntoma nuevo y para acordar que el niño pueda salir del aula sin que nadie le pregunte qué le pasa. En casa se acuerda un ritual sencillo el día del aniversario y la madre recibe una explicación breve sobre por qué la pregunta por el padre vuelve en esas fechas, con el derecho a no responder igual de claro que el deber de estar.

Seis semanas después el episodio se ha cerrado y el proceso continúa. La consecuencia que hay que retener es de método: en un duelo no se mide el estado de ánimo de hoy, se mide la trayectoria, y por eso el proyecto de intervención recoge indicadores y periodicidad del seguimiento (artículo 46.2.e de la Ley 9/2016) en lugar de una valoración única.

760 Metodología y plan de trabajo ante el duelo

El método con el que el sistema público atiende una pérdida es el método común de la intervención social, aplicado con los tiempos del duelo. El primer paso es la acogida y la valoración integral de las necesidades, que se diseña teniendo en cuenta el estilo de vida, las preferencias y las creencias de la persona (artículo 45.2 de la Ley 9/2016). El segundo es el diagnóstico, que debe identificar explícitamente las potencialidades y los recursos propios de la persona y de su unidad de convivencia, y no solo los déficits: quien ha perdido a un familiar conserva capacidades, y el plan se construye sobre ellas (artículo 46.2.a). El tercer paso es el Proyecto de Intervención Social, con objetivos, prestaciones previstas, planificación de las actuaciones, acuerdos con la familia y plazos. El cuarto es la designación de la persona profesional de referencia, a quien corresponde la elaboración, el seguimiento y la evaluación periódica del proyecto (artículo 45.3). Y el quinto es la evaluación con cierre, con los indicadores que se hayan fijado para medir si los objetivos se alcanzan (artículo 46.2.e).

En el plan de trabajo los objetivos se ordenan por áreas, porque un duelo no se resuelve con un objetivo abstracto del tipo «superar la pérdida». En el área emocional, el objetivo típico es que exista un espacio estable y protegido donde la persona pueda hablar del fallecido, con un indicador contable: cita semanal mantenida, número de ocasiones en que el menor menciona al fallecido por iniciativa propia. En el área escolar, el objetivo es sostener la asistencia y el rendimiento, con indicador de porcentaje de asistencia y coordinación mensual con tutoría. En el área familiar y de cuidados, el objetivo es que las funciones que cubría el fallecido queden repartidas y sostenibles, con indicador de reparto efectivo y de carga de la persona cuidadora. En el área social y de participación, el objetivo es que la persona no quede fuera de las actividades y los vínculos que tenía, con indicador de participación en el ocio y en los grupos de iguales.

Las técnicas del educador y la educadora social en este tema son pocas y muy concretas: escuchar sin interrogar, lo que exige tolerar silencios y no convertir la visita en un cuestionario; apoyar los rituales y los objetos de memoria, como la caja de recuerdos, el álbum o la carta al fallecido, que dan forma a lo que no tiene palabras; reconstruir la línea de vida de la familia para hacer visible lo que se ha sostenido antes y lo que ahora parece imposible; trabajar con el grupo de iguales y con la escuela, que es donde el menor pasa la mayor parte de su jornada; sostener a la persona adulta cuidadora, porque el duelo de quien sostiene a los demás es el que nadie mira; y anticipar las efemérides en lugar de reaccionar a ellas. La coordinación no es un adorno del método: los equipos de servicios sociales comunitarios están obligados a articular mecanismos de coordinación con los servicios sociales especializados y con los equipos de salud, educación, vivienda, justicia y empleo (artículo 30.4), y el sistema valora de forma especial la intervención simultánea e integrada con los servicios de salud y de educación cuando la complejidad lo exige (artículo 45.4).

Cuando en el caso intervienen varios sistemas, la regla del artículo 46.4 evita el defecto clásico de la intervención social: se diseña un único proyecto de intervención social en el que se establecen las actuaciones propias de cada sistema y de cada nivel, de modo que se creen sinergias y se eviten duplicidades. En los casos de mayor complejidad, y desde luego cuando aparecen situaciones de riesgo o desprotección social, el proyecto contemplará además los instrumentos y mecanismos para la toma de decisiones basadas en la deliberación ética (artículo 46.3). Y el instrumento que da continuidad a todo el recorrido es la historia social única de cada persona titular, vinculada a la tarjeta social, en la que se recoge la información relevante sobre las necesidades, la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto (artículo 47).

761 Caso: un plan de trabajo de tres meses en cuarto de primaria

Álvaro tiene nueve años y su padre murió en un accidente cuatro meses atrás. La madre ha vuelto al trabajo a turnos y el colegio ha comunicado al centro de servicios sociales comunitarios que el niño se queda en el recreo solo y que ha pasado de notable a insuficiente en tres asignaturas. No hay indicios de desatención: hay una casa sostenida con esfuerzo y un adulto que llega agotado.

El proyecto se escribe con la madre y con el colegio y se concreta en cuatro objetivos con plazo de tres meses. Primero, sostener la asistencia y el rendimiento: indicador de asistencia por encima del noventa por ciento, con revisión mensual con la tutoría y una adaptación sencilla de entregas en las semanas de más carga. Segundo, abrir un espacio propio: cuarenta y cinco minutos semanales con la educadora social en el centro, sin agenda cerrada, con el único acuerdo de que ahí se puede hablar del padre. Tercero, nombrar en el colegio un adulto de referencia distinto de la tutora, porque hay días en que el niño no quiere contar lo mismo a quien le pone las notas. Y cuarto, reducir la carga de la cuidadora: la madre entra en un grupo de apoyo con cuidado de menores en el mismo municipio y el reparto de la tarde se apoya en la abuela paterna dos días a la semana.

A los tres meses la evaluación del proyecto mira los indicadores, no las impresiones: la asistencia se ha recuperado, el niño ha empezado a hablar del padre en el espacio semanal —primero de cosas concretas, un partido de fútbol, una herramienta del garaje—, y la madre ha dejado de tener que elegir entre trabajar y llegar al colegio. El proyecto no se cierra: se revisa, porque el aniversario está a dos meses y el plan ya lo tiene previsto.

El contraste con el error frecuente es lo que hay que retener. Un plan construido sobre la frase «trabajar el duelo» no se puede evaluar, no se puede explicar a la familia y no se puede defender; un plan con cuatro objetivos observables y sus indicadores sí, y además encaja en la estructura que la ley exige al Proyecto de Intervención Social.

762 Resolución del duelo y procesos de cierre

Resolver un duelo no es olvidar ni volver a ser el de antes: es integrar la pérdida. La persona reorganiza su vida sin la presencia permanente del fallecido y el vínculo se recoloca en el recuerdo, de modo que recordar deja de bloquear y pasa a poder hacerse. Esa es la diferencia entre un duelo que avanza y un duelo detenido, y se reconoce por señales observables: se puede hablar del fallecido sin desbordarse, vuelven las funciones básicas —sueño, apetito, asistencia al trabajo y a clase—, reaparecen los proyectos y el interés por el futuro, y vuelve la capacidad de recibir consuelo y de dejarse sostener por otros.

El cierre de la intervención profesional no es el cierre del duelo, y confundirlos hace daño. Lo que se cierra es el proyecto: se evalúa si los objetivos se alcanzaron, con los indicadores y la periodicidad que se habían fijado (artículo 46.2.e de la Ley 9/2016), se deja constancia en la historia social (artículo 47.2) y se decide si procede el alta, un seguimiento más espaciado o una derivación. Un cierre bien hecho tiene tres gestos que casi nunca se escriben y siempre se notan: se avisa con tiempo, se devuelve el protagonismo a la familia —que ha sido quien ha sostenido el proceso— y se deja dicho quién estará disponible y para qué. En el caso de un menor, el cierre incluye además una conversación con el centro educativo, porque es el sitio donde un retroceso se va a ver primero.

Hay duelos que no avanzan con apoyo social, y reconocerlo es también rigor. Cuando el malestar se mantiene y sigue deteriorando de forma grave la vida escolar, familiar o social, cuando aparecen ideas de no querer vivir, cuando el consumo de sustancias o las conductas de riesgo se generalizan, la respuesta no es insistir con más acompañamiento educativo: el caso se deriva a la red de salud mental. Lo que no se hace nunca es prometer plazos. No existe un número de meses que convierta un duelo en patológico ni una cifra que garantice que estará resuelto, y un profesional que anuncia «en seis meses esto estará cerrado» está dando una seguridad que la propia naturaleza del proceso no permite.

Tres piezas completan el cuadro de la resolución. La primera son las efemérides: aniversarios, cumpleaños, primeras navidades sin la persona, que reactivan el vínculo y que el plan debe anticipar en lugar de sufrir. La segunda es la reconstrucción de la identidad, que en los menores pasa por permitirse seguir queriendo al fallecido y seguir viviendo, sin sentir que lo uno traiciona a lo otro. Y la tercera es el duelo del propio equipo: acompañar pérdidas sostenidas tiene un coste profesional que se gestiona en el espacio de supervisión, no aguantando en silencio. La dimensión emocional del trabajo social no es un añadido del tema, es un factor de calidad del servicio que se presta.

763 Caso: el cierre del proyecto de Aitana, once meses después

Once meses después de la muerte de su madre, Aitana cursa segundo de la ESO con asistencia regular y ha vuelto a apuntarse al equipo de baloncesto del instituto. La tía abuela mantiene el cuidado de los dos hermanos, con la valoración de dependencia resuelta y una ayuda a domicilio dos días por semana que le ha devuelto las mañanas. Hugo, el hermano pequeño, tiene seis años y ha dejado de preguntar por su madre todos los días, aunque sigue preguntando algunos.

La reunión de evaluación del proyecto repasa los objetivos uno a uno. El espacio semanal se mantuvo veintiocho semanas y en los últimos dos meses la niña lo usaba para hablar de sus cosas y no de la pérdida, lo que es exactamente la señal que se busca. La asistencia cerró el curso por encima del noventa por ciento. El objetivo de la cuidadora está cumplido en lo instrumental y pendiente en lo emocional, así que no se da por cerrado: se propone su incorporación a un grupo de personas cuidadoras del municipio.

El acuerdo de cierre tiene tres partes. Se da de alta el proyecto, con una evaluación escrita que queda en la historia social. Se acuerda un seguimiento espaciado —una llamada en el mes del aniversario y otra al final del trimestre—, porque se sabe que el segundo aniversario coincide con el cambio de etapa escolar y conviene no llegar tarde. Y se comunica el cierre al instituto, con el nombre de la orientadora como referencia por si aparecen cambios de conducta.

Aitana habla de su madre con naturalidad cuando se le pregunta, guarda su móvil viejo en una caja y no rompe a llorar cuando dice que la echa de menos. Eso no es haberlo superado, es algo más útil: es que la pérdida ya forma parte de su biografía sin ocuparla entera, que es lo que significa que un duelo esté elaborado.

764 Ojo: el duelo no se organiza en fases lineales universales

contraste clave

La trampa clásica de este tema consiste en presentar las fases del duelo como una escalera que se sube en orden y en una sola dirección: embotamiento, anhelo, desorganización y reorganización, y quien no ha llegado a la última está «estancado». No funciona así, y el enunciado que lo afirma es falso por dos motivos. El primero es que las fases describen lo que se observa, no un itinerario obligatorio: hay duelos que no pasan por todas y personas que se detienen más en una que en otra. El segundo es que el proceso es oscilante, con idas y vueltas entre acercarse al dolor y sostener la vida cotidiana, de modo que un retroceso en un aniversario, una fecha señalada o un cambio de etapa es parte de la elaboración y no un fracaso del proceso. La consecuencia práctica es dónde se pone el foco: no en qué fase está la persona, sino en cómo acompañar su ritmo. La intervención educativa con un menor ajusta el plan a su tiempo y a su edad, anticipa las efemérides y no mide la marcha del duelo por el hueco que ya ha dejado de llenar.

---

la clave para no fallar

765 Duelo que avanza y duelo que no avanza

	duelo que avanza	duelo que no avanza
Ritmo del proceso	Oscila: hay días peores y semanas mejores, con retrocesos ligados a fechas y cambios	Se mantiene plano o empeora: el malestar no baja en meses y no responde a los apoyos
Vida diaria y funciones básicas	Sueño, apetito y rutinas del hogar se recuperan de forma progresiva	El deterioro se generaliza: insomnio sostenido, abandono del cuidado propio y de terceros

	duelo que avanza	duelo que no avanza
Escuela y trabajo	La asistencia y el rendimiento se sostienen, aunque bajen en los primeros meses	El abandono escolar o laboral se consolida y no se recupera con los apoyos pactados
Recuerdo del fallecido	Se puede hablar del fallecido sin desbordarse y el recuerdo se vuelve agradable	El tema queda cerrado o aparece una angustia desbordante cada vez que se nombra
Qué hace el educador o la educadora social	Sostiene el entorno cotidiano, apoya los rituales y coordina con escuela y salud	Mantiene su parte educativa y deriva a la red de salud mental, sin prometer plazos

766 El recorrido de un caso de duelo en los servicios sociales

01 ### Detección

La pérdida llega al sistema por el centro educativo, el centro de salud, la propia familia o los servicios sociales, que son los sitios donde antes se nota el desorden de las rutinas.

02 ### Acogida y valoración integral

Los servicios sociales comunitarios valoran las necesidades teniendo en cuenta el estilo de vida, las preferencias y las creencias de la persona, y no solo el hecho de la muerte (artículo 45.2 de la Ley 9/2016).

03 ### Diagnóstico con potencialidades

El diagnóstico identifica el problema y también los recursos propios de la persona y de su unidad de convivencia, porque el plan se construye sobre ellos (artículo 46.2.a).

04 ### Proyecto de Intervención Social

Se fijan objetivos observables, prestaciones previstas, planificación de actuaciones, acuerdos con la familia y plazos máximos (artículo 46.2).

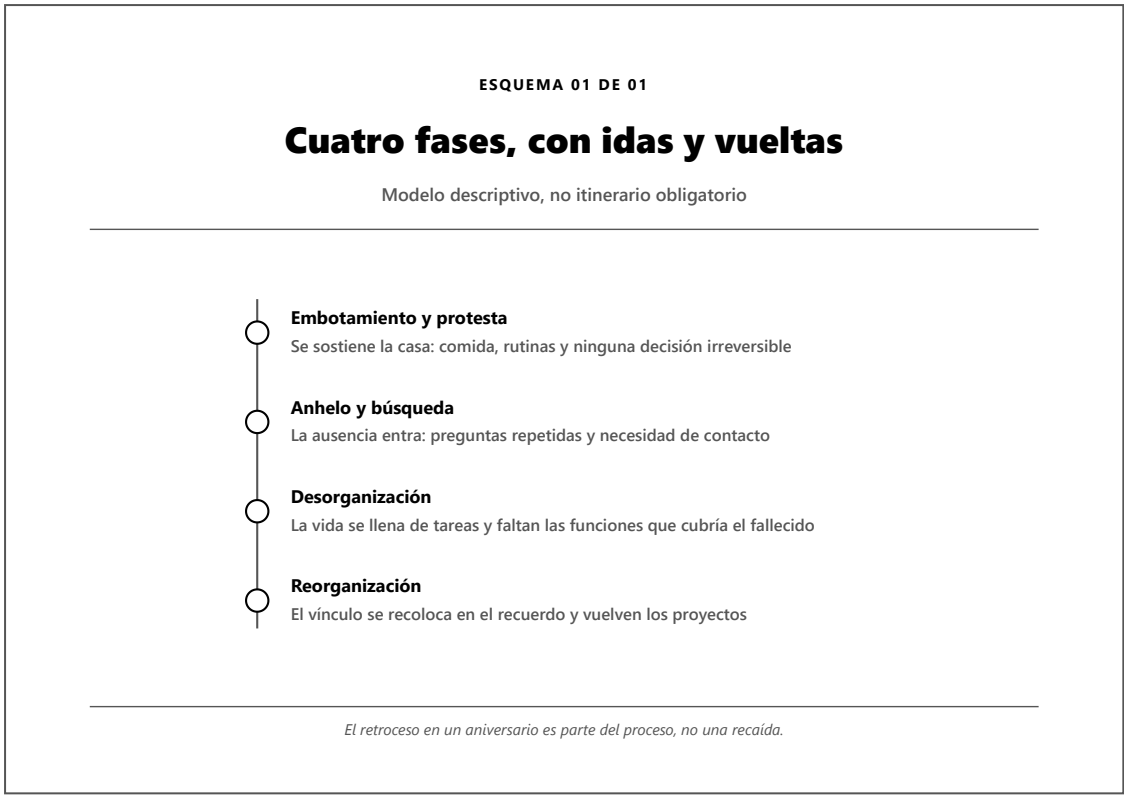
05 **Profesional de referencia y coordinación**

Una persona profesional de referencia elabora, sigue y evalúa el proyecto (artículo 45.3), y los equipos se coordinan con salud, educación, vivienda, justicia y empleo (artículo 30.4).

06 **Evaluación, cierre o derivación**

Se mide la consecución de los objetivos con los indicadores fijados (artículo 46.2.e) y se decide alta, seguimiento o derivación a la red de salud mental, con constancia en la historia social (artículo 47.2).

767 El proceso del duelo y su lectura profesional



768 Glosario del duelo

DUELO

proceso de adaptación ante una pérdida significativa, con comienzo, desarrollo y horizonte de integración; no es una enfermedad ni un estado pasajero.

LUTO

conjunto de manifestaciones sociales, culturales y rituales con las que la comunidad rodea la pérdida.

PESAR O AFLICCIÓN

vivencia dolorosa concreta de la pérdida, el dolor sentido por la persona.

DUELO ANTICIPADO

proceso de duelo que comienza antes de la muerte, durante una enfermedad o un deterioro prolongado.

DUELO COMPLICADO

duelo en el que el malestar se mantiene y sigue interfiriendo de forma grave en la vida escolar, familiar o social; su atención corresponde a la red de salud mental.

EFEMÉRIDE

fecha significativa ligada a la pérdida —aniversario, cumpleaños, primeras navidades— que reactiva el vínculo y que el plan de trabajo debe anticipar.

REORGANIZACIÓN

fase en la que la persona recupera la capacidad de organizar su vida sin la presencia permanente del fallecido y el recuerdo deja de bloquear.

769 Lo que hay que llevarse de este tema

lo que hay que llevarse de este tema

- ☑ El duelo es un proceso adaptativo, no una enfermedad, y la mayoría se elabora con los apoyos naturales de la familia y la comunidad.
- ☑ El sistema no tiene una prestación propia de duelo: se atiende con la valoración, el Proyecto de Intervención Social y, si procede, las prestaciones de apoyo y la ayuda a domicilio.
- ☑ Las fases describen lo que se observa, no un itinerario: el proceso tiene idas y vueltas y un retroceso en un aniversario no es una recaída.
- ☑ En la infancia y la adolescencia el duelo se expresa sobre todo en conducta: asistencia, rendimiento, irritabilidad e aislamiento son las señales que llegan a los servicios sociales.
- ☑ El plan de trabajo se ordena por objetivos observables con indicadores, se escribe con la familia y se coordina con salud y educación.
- ☑ El cierre del proyecto no es el cierre del duelo, y no existe un plazo que garantice su resolución: cuando el malestar se mantiene y deteriora la vida diaria, la derivación es la respuesta.

770 El modelo básico de intervención, en su literal

artículo 45.1 de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

Ley 9/2016, art. 45.1

El modelo básico de intervención en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención.

771 El articulado que sostiene el tema

Artículo 5.j de la Ley 9/2016

entre los objetivos esenciales de la política de servicios sociales está detectar las situaciones de necesidad y adoptar medidas para mejorar la calidad de vida, con especial atención a las situaciones de desprotección y desamparo.

Artículo 30.4 de la Ley 9/2016

los equipos de servicios sociales comunitarios articulan mecanismos de coordinación con los servicios especializados y con los equipos de salud, educación, vivienda, justicia y empleo.

Artículo 45.1 de la Ley 9/2016

el modelo básico de intervención es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, con enfoque de desarrollo positivo y participación efectiva.

Artículo 45.3 de la Ley 9/2016

en la valoración, planificación, intervención y evaluación participan la persona, su familia o unidad de convivencia, los profesionales implicados y la persona profesional de referencia, a quien corresponde la elaboración, el seguimiento y la evaluación periódica del Proyecto de Intervención Social.

Artículo 46.2 de la Ley 9/2016

el Proyecto de Intervención Social recoge el diagnóstico y las potencialidades, los objetivos, las prestaciones previstas, la planificación con plazos, los indicadores y la periodicidad del seguimiento, y los acuerdos con la familia.

Artículo 46.4 de la Ley 9/2016

cuando intervienen los dos niveles del sistema o varios sistemas de protección social, se diseña un único proyecto de intervención social para crear sinergias y evitar duplicidades.

Artículo 47.2 de la Ley 9/2016

la historia social es única, está vinculada a la tarjeta social y recoge la información relevante sobre necesidades, planificación, seguimiento y evaluación del Proyecto de Intervención Social.

772 Qué es la dinámica de grupo y qué no lo es

La dinámica de grupo es la parte de la psicología social que estudia cómo se comportan las personas cuando están en grupo y por qué esa conducta no se puede deducir de la de cada una por separado. El nombre lo acuñó Kurt Lewin en 1939, y su hallazgo central sigue siendo el que más se pregunta: un grupo es un todo con propiedades propias, de modo que la conducta de sus miembros depende del campo de fuerzas que se crea entre ellos y no solo de su carácter.

La consecuencia práctica de ese hallazgo es que una reunión no se explica sumando las personalidades de quienes asisten. Dos personas prudentes pueden tomar entre todas una decisión temeraria, y alguien que trabaja bien solo puede quedarse mudo en grupo. Por eso el educador social no diagnostica a las personas y después las junta: diagnostica el grupo. Un ejemplo paradigmático es la reunión de equipo en la que la decisión final no se parece a ninguna de las opiniones que se habían defendido en voz alta.

La dinámica de grupo tampoco es un repertorio de juegos. Los juegos son técnicas, y las técnicas son el último escalón de la disciplina: sirven para movilizar un grupo que ya se ha entendido, no para sustituir ese entendimiento. Un taller de risoterapia no arregla a un equipo que no comparte el objetivo: es típico de los equipos que piden una dinámica de cohesión cuando el problema real es que nadie sabe para qué están juntos.

Su campo de estudio son los procesos de interacción (comunicación, influencia, cohesión, normas y roles), la estructura del grupo (posición, estatus y liderazgo) y las fases por las que pasa desde que se forma hasta que se disuelve.

La dinámica de grupo es a la vez objeto de estudio y herramienta de intervención. Como objeto describe qué pasa; como herramienta permite influir en esa interacción para que el grupo alcance su objetivo y las personas que lo forman no se diluyan en él.

773 El caso que ordena el tema: la escuela de verano de la barriada de la Paz

Rocío es educadora social en el centro de servicios sociales comunitarios de Utrera y coordina desde hace tres años la escuela de verano de la barriada de la Paz. Este año se han apuntado catorce chavales de entre ocho y catorce años: seis llegan derivados por los servicios sociales comunitarios y el resto por demanda de las familias. En la primera semana el grupo se parte en dos: los mayores ocupan el patio y deciden a qué se juega, y tres chavales pequeños dejan de venir.

Rocío no tiene un problema de conducta que corregir, tiene un problema de grupo, y lo que haga en la segunda semana depende de que sepa leerlo. Es un supuesto práctico de manual, con la dificultad añadida de que nadie ha hecho nada manifiestamente mal.

La tentación, y es el caso de casi todas las escuelas de verano, es hablar con los mayores y pedirles que dejen jugar a los pequeños. Es la intervención que trata el síntoma: la semana siguiente volverá a ocurrir con otros protagonistas, porque la norma no escrita que reparte el patio sigue en pie.

Lo que Rocío mira en la reunión de equipo es la estructura: quién tiene el estatus, por dónde circula la información, qué norma se ha formado sin que nadie la escribiera y quién se ha quedado fuera del circuito. Con ese mapa la intervención cambia de sitio: modifica la norma y la composición de las tareas, no la conducta individual.

Esta es la razón de que la dinámica de grupo sea materia de examen en una oposición de educación social: el grupo no es el decorado donde se trabaja, es el instrumento con el que se trabaja.

774 La dinámica de grupo

La dinámica de grupo, como contenido de estudio, se ocupa de tres cosas a la vez: cómo se forma la estructura de un grupo, cómo circula la influencia entre sus miembros y qué se puede hacer para que esa estructura trabaje a favor del objetivo.

Un grupo no es una suma de personas

es un sistema en el que cada miembro ocupa una posición, emite y recibe mensajes y ajusta su conducta a lo que espera de los demás. A esa red de expectativas recíprocas se le llama estructura, y es lo que permite predecir la conducta individual sin conocer a la persona.

El mecanismo que produce ese efecto es la interdependencia

cuando el resultado que cada uno busca depende de lo que hagan los otros, aparecen la coordinación, la norma y el reparto de roles. Sin interdependencia no hay grupo por mucho que las personas compartan un espacio; hay un agregado, como el de los viajeros que comparten un mismo autobús y no se conocen entre sí.

De ahí sale la distinción que más se pregunta

grupo y agregado se diferencian por la interdependencia y por la conciencia de pertenencia, no por el número ni por la proximidad física.

La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las personas del grupo y se mide por su atracción hacia el grupo y hacia la tarea. Tiene doble filo: un grupo muy cohesionado trabaja mejor, pero también puede cerrarse a la información de fuera y equivocarse con más seguridad, que es el fenómeno que Irving Janis llamó pensamiento de grupo en 1972 al estudiar decisiones políticas desastrosas.

La consecuencia observable es que la misma persona rinde distinto según el grupo: se esfuerza menos en tareas donde su aportación no se puede identificar (holgazanería social) y más cuando su tarea es visible y valorada. Pongamos que se organiza el trabajo por parejas sin pensar en esa visibilidad: el esfuerzo queda repartido al azar y la productividad del conjunto depende de quién haya caído con quién.

775 Cómo se lee la dinámica de un grupo en tres operaciones

Leer la dinámica de un grupo es aplicar tres operaciones en orden, cada una sobre el resultado de la anterior. No hace falta un test para empezar; hace falta mirar con criterio y dejar constancia por escrito.

Primero se describe la situación

cuántas personas hay, con qué objetivo, cuánto tiempo llevan juntas, en qué espacio y con qué recursos. El objetivo es el dato que más discrimina, porque un grupo sin objetivo compartido no puede tener dinámica, solo coexistencia.

Después se describe la interacción

quién habla a quién, quién es interrumpido, quién responde en nombre del grupo, en qué momentos sube la tensión y con qué se resuelve. Basta registrar esa información en una hoja de observación durante dos sesiones completas, anotando la hora de cada episodio, como el caso del registro que se lleva en un aula de refuerzo para saber quién ha dejado de levantar la mano.

Y por último se interpreta qué función cumple cada conducta en el mantenimiento del grupo: quien se queja siempre puede estar sosteniendo la norma de que nadie hable en serio, y quien hace de gracioso puede estar evitando que el grupo afronte un conflicto. La interpretación se comprueba interviniendo sobre la estructura; si el grupo reacciona como se esperaba, la lectura era correcta.

776 Concepto, características y clases de grupos

Un grupo es un conjunto de dos o más personas que interactúan de forma sostenida, se perciben mutuamente como miembros y comparten normas y objetivos. Las tres condiciones son acumulativas: quien solo coincide no forma grupo, y un equipo con objetivo común pero sin trato directo tampoco es un grupo, es una organización.

Sus características básicas son la interacción, la interdependencia, las normas, los roles, el estatus, la cohesión y el objetivo compartido. Las normas son las reglas de conducta, escritas o no; los roles, las expectativas asociadas a cada posición; y el estatus, el valor relativo que el grupo concede a cada uno, como el caso del veterano al que se consulta aunque hable menos que los demás.

El tamaño es la variable que más cambia la dinámica: a partir de cinco o seis personas aparecen los subgrupos, baja la participación por persona y aumenta la inhibición de quien se siente evaluado. Los grupos pequeños permiten que conversen todos; los grandes necesitan técnicas activas para que la participación no se concentre.

Clases, con su criterio

según el vínculo y la duración, primario (relación cara a cara, afectiva y duradera) o secundario (relación formal y limitada al fin, como la comisión que prepara un informe); según cómo se forma, formal (lo crea la organización con normas y funciones escritas) o informal (surge de la afinidad entre los miembros).

Según la pertenencia, de pertenencia (aquel del que se es miembro) o de referencia (aquel cuyos valores se toman como modelo sin pertenecer a él); según la frontera, abierto (admite miembros nuevos) o cerrado; y según la duración, temporal (ligado a un proyecto con fecha de fin) o estable.

Los roles que aparecen en cualquier grupo se clasifican en tres bloques desde el trabajo de Benne y Sheats en 1948: roles de tarea (quien aporta información, quien ordena el procedimiento), roles de mantenimiento (quien anima, quien media, quien alivia la tensión) y roles disfuncionales (quien bloquea, quien busca el protagonismo, quien se desentiende).

Un grupo no es un equipo

el equipo añade tarea compartida, reparto explícito de funciones, complementariedad de competencias y responsabilidad colectiva sobre el resultado. Un buen grupo puede ser un mal equipo, y es lo que ocurre cuando todo el mundo se lleva bien y nadie asume la parte incómoda: por ejemplo, la comisión que redacta un informe a gusto y sin decidir quién escribe cada parte.

777 Grupo, equipo y agregado: los tres casos del mismo lunes

En el centro de servicios sociales comunitarios de Utrera coinciden un lunes tres conjuntos de personas que el lenguaje corriente confunde y que no se parecen en nada. A las nueve se reúne el equipo de intervención familiar: cuatro profesionales, un caso común y un acuerdo repartido por escrito. A las once se juntan las psicólogas del programa de familia con las del centro de salud mental, sin tarea conjunta, solo para informarse. Y a las doce, veinte personas esperan en la sala a que empiece la charla de hábitos saludables.

El primero es un equipo

hay tarea compartida, funciones complementarias y responsabilidad colectiva, y por eso se puede evaluar por el resultado y no por la actividad de cada profesional.

El segundo es un grupo secundario en su primer día: dos servicios, un objetivo informativo y ninguna norma propia todavía. Si la cita se repite, formará su estructura; si no, se queda en una coordinación puntual.

El tercero es un agregado

personas que comparten sala y hora, pero no interdependencia. La charla puede convertirlos en grupo si se organiza con interacción y tarea conjunta, y no lo hará si consiste en una hora de discurso; el caso de esas veinte personas de la sala es el de todos los lunes de cualquier centro de servicios sociales.

778 Grupo primario y grupo secundario, criterio a criterio

	grupo primario	grupo secundario
Vínculo	Afectivo y personal, entre personas enteras	Utilitario y formal, entre funciones
Duración	Relación estable, sin fecha de fin prevista	Limitada al fin que lo reúne
Conocimiento mutuo	Global, se conoce a la persona completa	Parcial, se conoce el papel que desempeña
Finalidad	La relación es un fin en sí misma	El fin está fuera del grupo; la relación es un medio
Comunicación	Directa, cara a cara, con mucho mensaje implícito	Reglada, con cauces y tiempos: orden del día y acta
Ejemplo que se pregunta	La familia y el grupo de amigos de siempre	La comisión de trabajo, el claustro, la mesa de coordinación

779 Quién puso nombre a cada pieza de la dinámica de grupo

1934

Moreno y la sociometría

Jacob Moreno publica la sociometría y el sociograma: la primera forma de dibujar las relaciones de atracción y rechazo dentro de un grupo en lugar de describirlas de memoria. Es típico de la investigación de los años treinta: medir lo que se puede contar en lugar de opinar.

1939

Lewin acuña dinámica de grupo

Kurt Lewin formula que el grupo es un todo cuyas propiedades no se deducen de las de sus miembros, y con ello el objeto de estudio de esta materia.

1948

Benne y Sheats, los roles; Phillips, el 66

Benne y Sheats clasifican los roles de tarea, mantenimiento y disfunción; J. Donald Phillips propone la técnica 66 para dar la palabra en grupos grandes.

1953

Osborn y el torbellino de ideas

Alex Osborn publica la separación entre producir ideas sin crítica y valorarlas después, que es el mecanismo sobre el que se apoya el brainstorming.

1965

Tuckman y las fases del grupo

Bruce Tuckman describe las fases de formación, conflicto, normalización y funcionamiento, y en 1977 añade la de disolución.

1972

Janis y el pensamiento de grupo

Irving Janis describe cómo un grupo muy cohesionado y aislado de la crítica puede tomar decisiones peores que cualquiera de sus miembros por separado.

780 La comunicación y la participación en el grupo

La comunicación en un grupo es un sistema de canales: no importa solo qué se dice, sino por dónde circula y quién queda fuera del circuito. Dos grupos con las mismas personas y el mismo objetivo rinden distinto según cómo estén conectados.

En una red centralizada la información pasa por una persona: las decisiones son rápidas con tareas simples, pero el clima depende de ese punto y la corrección de errores es peor. En una red descentralizada, en círculo o con todos conectados, la información tarda más y la exactitud y la satisfacción son mayores, porque nadie queda en el borde.

Las investigaciones de Bavelas y Leavitt describieron cinco formas que hay que saber reconocer al observar un grupo: cadena, rueda o estrella, Y, círculo y todos-canal. Pongamos un servicio de guardia con seis profesionales: si todo pasa por la persona que coordina, la respuesta es rapidísima para lo urgente y se le escapan los errores que solo se ven al cruzar dos informaciones.

Los obstáculos de esa circulación se pueden corregir, y conviene comprobar los cuatro antes de culpar a la falta de participación: la barrera física (espacio y ruido), la semántica (jerga o lenguaje no compartido), la psicológica (prejuicio y miedo a la evaluación) y la estructural (el organigrama prohíbe hablar de según qué).

La escucha activa es la técnica básica del animador y tiene tres componentes observables: parafrasear lo dicho para verificar que se ha entendido, preguntar por lo que no se ha dicho y devolver la palabra sin juzgar a la persona. Un grupo en el que nadie parafrasea discute sobre lo que cada uno creía haber oído, como el caso de las actas que recogen un acuerdo que las partes interpretan de dos maneras.

La participación es tomar parte en las decisiones, no estar presente. Se gradúa en tres niveles que no se deben confundir: informar (se comunica la decisión ya tomada), consultar (se pide opinión antes de decidir) y decidir (el grupo decide con capacidad real de cambiar el resultado). Un grupo al que se consulta siempre y nunca se le devuelve respuesta aprende a no participar.

La participación tiene una condición que no se puede sustituir con buenas palabras: el grupo tiene que poder influir en algo real. Cuando el órgano solo admite propuestas de trámite, la dinámica se degrada hacia el ritual, aparecen las quejas desplazadas y el profesional pierde autoridad para convocar la siguiente sesión.

La información es el otro lado de la participación. Un grupo informado con datos concretos discute sobre el contenido; un grupo al que solo se le dan conclusiones discute sobre la confianza que le merece quien las trae.

781 La reunión en la que solo hablaba Antonio

El Consejo Local de Servicios Sociales de un municipio de la campiña sevillana se reúne cuatro veces al año. En la última sesión, con dos representantes vecinales, una técnica municipal, Antonio como presidente y una representante de la asociación de personas cuidadoras, la reunión duró cuarenta minutos y solo hablaron Antonio y la técnica. La representante de la asociación no llegó a plantear su propuesta de respiro familiar, que era el motivo por el que había pedido el turno. Es un caso típico de reunión formal con la red de comunicación centralizada.

El diagnóstico de la comunicación es sencillo

la red era una rueda con Antonio en el centro, el orden del día se agotó antes de que llegara el punto que interesaba a la asociación y nadie parafraseó para recuperar su propuesta.

La corrección no consiste en pedirle a la representante que hable más alto, sino en cambiar la estructura: abrir la sesión con un turno de propuestas, encargar a una persona la función de resumir lo dicho antes de cada decisión y cerrar con acuerdos escritos con responsable y fecha.

Cuando se hizo así en la convocatoria siguiente, la propuesta de respiro familiar entró en el orden del día del año siguiente y la asociación volvió a la mesa con dos personas en lugar de una.

782 De la queja a la propuesta: reconducir un grupo que solo protesta

Un grupo que se reúne para quejarse no es un grupo participativo aunque todas las personas hablen. La reconversión se hace en cuatro operaciones y se nota en que el grupo sale con una tarea con nombre y fecha.

Primero se acoge la queja sin corregirla y se devuelve en forma de problema compartido: se formula en voz alta qué necesidad hay detrás, con las palabras del propio grupo y no con las del catálogo de prestaciones.

Después se comprueba en qué grado puede influir el grupo y se separa lo que depende de él de lo que no. Se verbaliza la frontera para no crear expectativas falsas: por ejemplo, pedir el presupuesto del año ya cerrado desgasta al grupo, mientras que pedir el criterio de reparto lo pone a trabajar.

A continuación se convierte el problema en una propuesta con tres piezas: qué se pide exactamente, a qué órgano y con qué argumento. El grupo se reparte esas piezas como tareas con persona responsable y plazo.

Y por último se fija una fecha de retorno en la que el grupo comprueba qué ha pasado con lo suyo. Sin retorno de información, el grupo deja de proponer a la tercera vez.

783 Los preceptos andaluces que sostienen la participación

La participación en los servicios sociales no es una buena práctica opcional: la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, la regula con cuatro preceptos que el tribunal cita de memoria.

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 14.1

las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán y facilitarán la participación ciudadana en la definición y mejora de las políticas públicas en materia de servicios sociales, así como en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 15

«la Administración de la Junta de Andalucía impulsará el desarrollo, en el seno del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, de un modelo participativo, que tendrá los siguientes objetivos: a) La implicación de toda la sociedad andaluza en los asuntos sociales. b) La prevención de la exclusión social. c) La innovación en la prestación de los servicios. d) El reforzamiento de las redes sociales de apoyo y del voluntariado social. e) La mejora de las condiciones de eficiencia y eficacia social y económica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. f) La garantía de un espacio compartido entre la ciudadanía y los profesionales que facilite el diálogo, el intercambio de información y la aportación de ideas. g) La promoción de una sociedad funcional y resolutiva de sus problemáticas.»

Artículo 20.1

en todos los centros y servicios que formen parte del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía habrán de establecerse los oportunos cauces que garanticen la participación de las personas usuarias o de sus representantes legales en el funcionamiento del centro o el desarrollo de los servicios o actividades.

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 21

«las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de planificación, gestión y evaluación de servicios sociales de su competencia, que se regirán por la normativa vigente en materia de participación.»

784 Ojo: el animador no dirige el contenido

contraste clave

El enunciado ofrece «director» o «coordinador» y espera que lo marques como sinónimo de animador. No lo es. El animador de grupo no decide qué se piensa ni adónde llega el grupo: facilita la participación, gestiona la tarea y el clima y cuida de que ningún rol se estereotipe, pero el contenido y las decisiones son del grupo. La confusión es peligrosa también fuera del test: quien anima dirigiendo el contenido está adoctrinando, y quien dirige sin animar está dando una clase.

---

la clave para no fallar

785 El papel del animador y sus características

El animador es la persona que se sitúa fuera del contenido y trabaja sobre la interacción: abre la palabra, distribuye los turnos, devuelve al grupo a la tarea cuando se dispersa y hace explícito el clima antes de que se convierta en conflicto. Su autoridad procede del grupo que lo reconoce, no del cargo que ocupa.

Sus funciones se agrupan en los mismos tres bloques de roles que describieron Benne y Sheats: asume roles de tarea (clarificar el objetivo, proponer un procedimiento y respetarlo), de mantenimiento (animar a quien no habla, mediar, aliviar la tensión) y de equilibrio (impedir que el grupo se instale en la queja o en la dependencia del propio animador).

Sus características se reparten en tres bloques

competencia técnica (conoce las técnicas y sabe cuándo no usarlas), competencia interpersonal (escucha activa, empatía y capacidad de confrontar sin dañar) y madurez personal (tolerancia a la ambigüedad, autocontrol y capacidad de callar).

Los estilos de conducción se describen desde los experimentos de Lewin en 1939 y son tres con nombre propio. En el autoritario el animador decide y el grupo ejecuta: la producción es alta mientras él está presente y cae cuando sale, que es exactamente lo que Lewin midió en 1939 con grupos de escolares. En el democrático el animador propone y el grupo decide: producción alta y estable, mejor clima y decisiones que se mantienen en el tiempo. En el laissez-faire el animador no interviene: el grupo se desorganiza y la producción cae.

El estilo democrático no es el estilo tibio

exige fijar límites, sostener el encuadre y decir no. La diferencia con el autoritario no está en el tono, está en quién toma las decisiones sobre el contenido.

Hay una advertencia de higiene profesional que el examen pregunta de otra forma: el animador no forma grupo de sí mismo. Si el grupo depende de él para funcionar, cuando falte la estructura desaparece. El indicador de una buena animación es que el grupo pueda funcionar sin el animador presente.

El animador también responde del registro

anota quién participa, qué se decide y qué queda pendiente, y esa constancia es lo que permite después evaluar si la intervención sirvió o solo gustó.

786 La animadora que se sentó al fondo: el taller de memoria

Manuela lleva nueve años animando el taller de memoria de un centro de día de Utrera. En la sesión del martes había doce personas y, como siempre, la voz que llevaba el ritmo era la suya: saludaba, preguntaba, corregía y cerraba. Ese día, por una avería del ascensor, tuvo que atender una incidencia y dejó al grupo cinco minutos solo con la lista de palabras sobre la mesa.

Cuando volvió, la lista se había convertido en una conversación sobre el nieto que acababa de aprobar una oposición, y dos participantes repartían el turno y hacían recuento de las palabras a los demás. El grupo tenía recursos propios que la animadora no había visto porque ella ocupaba el único canal; es típico de los grupos de personas mayores en los que el profesional no deja ni un hueco libre.

Desde entonces Manuela empieza cada sesión sentándose al fondo y deja que otra persona reparta el material y abra el turno, con una lista de funciones de sesión colgada en la pared: quien abre, quien cronometra, quien recoge lo dicho.

El cambio no le quitó trabajo, le cambió el trabajo: pasó de conducir el contenido a leer la estructura y decidir en qué momento entraba. Esa es la diferencia entre dirigir un grupo y animarlo.

787 Cómo se prepara una sesión de grupo: seis decisiones antes de empezar

Una sesión de grupo se prepara tomando seis decisiones en este orden. Ninguna se puede delegar en el grupo y todas se notan después en el desarrollo.

Se fija el objetivo en una frase verificable y se decide cómo se sabrá que se ha cumplido. Si esa frase no se puede escribir, la sesión todavía no está preparada.

Se elige el tamaño y la composición

quiénes entran al grupo y si hace falta equilibrar subgrupos que ya existen, porque la composición condiciona más que la técnica que se use.

Se dispone el espacio

círculo para el intercambio, mesas agrupadas para la tarea, y el animador en un punto que no sea el centro geométrico si lo que quiere es repartir la palabra, como el caso de Manuela sentada al fondo del taller.

Se elige la técnica en función del objetivo y del momento del grupo, y se prepara la retirada: qué se hará si a los diez minutos la técnica no funciona.

Se preparan los materiales y los tiempos con margen, porque una sesión de noventa minutos se planifica sobre setenta, y se reserva el último tramo para recoger lo dicho.

Y se prepara la salida

qué se llevan las personas al terminar, quién recoge el acuerdo y cómo se retoma en la sesión siguiente.

788 Las técnicas grupales

Una técnica grupal es un procedimiento con reglas definidas que organiza la interacción para alcanzar un objetivo concreto. Su valor está en la relación entre tres cosas: objetivo, tamaño del grupo y momento en que se aplica. La misma técnica puede ser excelente en un grupo grande de desconocidos y un estorbo en un equipo consolidado: imaginemos el rompecabezas de Aronson aplicado a cuatro personas que llevan diez años trabajando juntas.

El criterio de elección es triple

qué se quiere conseguir (informar, producir ideas, analizar un problema, cohesionar o evaluar), cuántas personas hay y qué experiencia tiene el grupo, y cuánto tiempo hay. De esos tres factores sale la técnica, nunca de la costumbre del animador.

Por su finalidad las técnicas se agrupan en cinco familias: de presentación y animación, para conocerse y romper la distancia; de análisis y diagnóstico, para examinar una situación; de producción y creatividad, para generar ideas y soluciones; de organización y toma de decisiones, para repartir, priorizar y acordar; y de evaluación y cierre, para valorar lo ocurrido.

Entre las de producción, el torbellino de ideas que formuló Alex Osborn en 1953 separa dos fases que la costumbre mezcla: primero se producen ideas sin criticar ninguna y después se valoran. El mecanismo de la separación es que la crítica temprana activa el miedo a la evaluación y reduce el número de ideas antes de que aparezcan las buenas.

Entre las que garantizan la palabra en grupos grandes, la técnica Phillips 66 (grupos de seis personas durante seis minutos, con un portavoz que devuelve las conclusiones al grupo entero) se usa cuando el grupo pasa de veinte personas; el cuchicheo, en parejas y tres minutos, es su versión mínima.

Entre las de análisis, el sociograma de Moreno dibuja las relaciones de atracción, rechazo e indiferencia preguntando a cada miembro con quién trabajaría. Detecta personas aisladas y subgrupos, y su límite es que fotografía un momento: por ejemplo, el aula donde dos alumnos aparecen aislados en el mapa de octubre y trabajan juntos en el de febrero.

En un debate opositor conviene no confundir el role-playing, donde dos o más personas representan una situación con guion y observadores con hoja de registro, con el juego espontáneo de roles: lo segundo no es una técnica, es lo que pasa en cualquier reunión. El caso típico del role-playing bien hecho es la entrevista simulada, con una persona que hace de usuaria y otra que anota lo que se dijo.

Toda técnica tiene efectos secundarios y el animador responde de ellos: el torbellino produce listas largas e inaplicables, el sociograma puede señalar a alguien como rechazado y el debate dirigido refuerza a quien ya hablaba. Antes de usar una técnica hay que saber a quién puede dejar mal; el caso del sociograma es el más claro, porque el rechazo queda dibujado con nombres.

789 Conducir una técnica grupal, fase por fase

01

1. Encuadre

Se explica al grupo qué se va a hacer, para qué sirve y cuánto dura, y se fijan las pocas reglas que hacen falta: en el torbellino, que durante la primera fase no se critica ninguna idea.

02

2. Calentamiento

Se hace una primera ronda corta y de bajo riesgo para que todo el mundo emita al menos una vez; quien no habla en el primer minuto rara vez habla después.

03

3. Desarrollo

Se deja trabajar con el tiempo anunciado y el animador se retira del centro: observa y registra quién participa y quién no, sin intervenir en el contenido. Es el momento en el que se ve, por ejemplo, quién ha hablado tres veces y quién ninguna.

04

4. Puesta en común

Cada subgrupo devuelve su resultado al grupo entero, en el orden decidido y con portavoz designado, para que la información no se concentre en quien tiene más facilidad de palabra.

05

5. Cierre y evaluación

Se recoge lo producido, se recoge también cómo se ha sentido el grupo y se anuncia qué se hará con el resultado, porque el grupo solo presta atención a la técnica cuando sabe que tiene consecuencias.

790 El rompecabezas de Aronson en un taller de convivencia

En un instituto de la sierra de Sevilla, la orientadora monta un taller de convivencia con un grupo de tercero de la ESO en el que tres alumnos recién llegados apenas hablan castellano. En lugar de la charla sobre el respeto, usa la técnica del rompecabezas que Elliot Aronson diseñó en 1971 en Austin: divide la tarea en tantas partes como personas hay en el grupo base y cada persona recibe una, de modo que nadie puede completar la tarea sin el material que tienen los demás.

El mecanismo es la interdependencia forzada

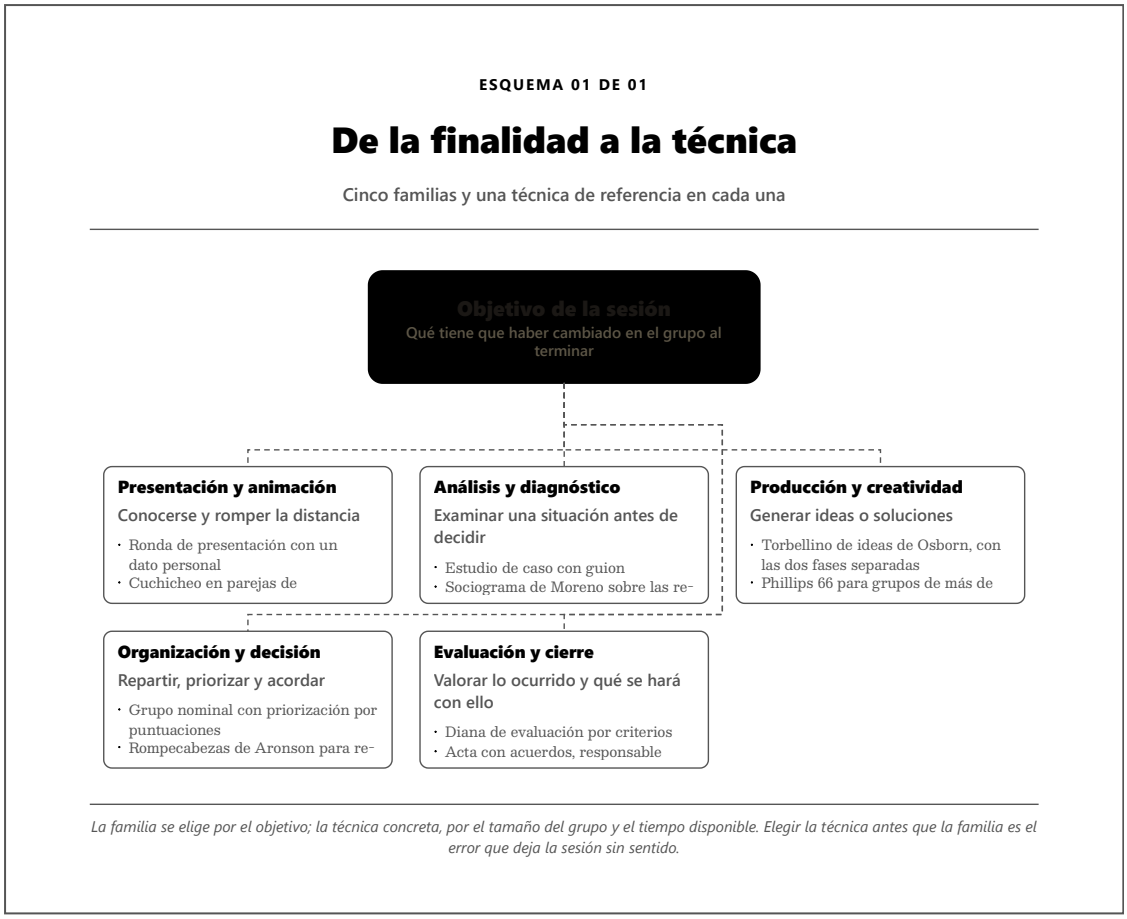
para que la información circule hay que hablar con quien la tiene, y esa persona deja de ser prescindible. En dos sesiones los tres alumnos recién llegados pasaron de no ser elegidos a ser consultados, porque tenían la única copia de su parte.

La técnica tiene requisitos y, si no se cumplen, se convierte en un desastre: las partes tienen que ser necesarias de verdad, todo el mundo tiene que tener una, y el material tiene que estar preparado antes, porque si una parte falta el grupo entero se bloquea y culpa a quien no la trajo.

791 Ordena las fases de una técnica antes de mirar el esquema E050

- [ ] Puesta en común: cada subgrupo devuelve su resultado con portavoz designado
- [ ] Cierre y evaluación: se recoge lo producido, cómo se ha sentido el grupo y qué se hará con el resultado
- [ ] Desarrollo: el grupo trabaja y el animador observa desde fuera sin intervenir en el contenido
- [ ] Encuadre: se explica qué se va a hacer, para qué sirve y cuánto dura, con las reglas mínimas
- [ ] Calentamiento: ronda corta y de bajo riesgo para que todos emitan al menos una vez

792 Las cinco familias de técnicas y para qué sirve cada una



793 Completa el artículo 14.1 con las palabras exactas E051

Las Administraciones Públicas de Andalucía (1) la participación ciudadana en la definición y mejora de las políticas públicas en materia de servicios sociales, así como en (2) del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

regularán y limitarán

fomentarán y facilitarán

la elaboración del presupuesto y la inspección de centros

la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación

Solución: 1 fomentarán y facilitarán, 2 la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación

794 Glosario del tema

DINÁMICA DE GRUPO

la parte de la psicología social que estudia la conducta de las personas en grupo y las fuerzas que la producen, y también el conjunto de métodos para influir en ella. Nombre acuñado por Lewin en 1939.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

la red estable de posiciones, normas y expectativas recíprocas que se forma en un grupo y que permite predecir la conducta de sus miembros.

INTERDEPENDENCIA

la condición por la que el resultado que busca cada miembro depende de lo que hagan los demás. Es lo que distingue un grupo de un agregado.

COHESIÓN

la fuerza que mantiene unidas a las personas de un grupo, medida por la atracción hacia el grupo y hacia la tarea.

PENSAMIENTO DE GRUPO (GROUPTHINK)

el deterioro de la calidad de las decisiones en un grupo muy cohesionado y aislado de la crítica, descrito por Janis en 1972 a partir de casos de política exterior con decisiones que nadie discutió a tiempo.

ROL

el conjunto de expectativas que el grupo asocia a una posición. Benne y Sheats los clasificaron en roles de tarea, de mantenimiento y disfuncionales.

ESTATUS

el valor relativo que el grupo concede a cada miembro, con independencia de su competencia real.

RED DE COMUNICACIÓN

el trazado por el que circula la información en un grupo. Cadena, rueda, Y, círculo y todos-canal según Bavelas y Leavitt.

ANIMADOR DE GRUPO

quien trabaja sobre la interacción para que el grupo alcance su objetivo, sin decidir el contenido ni las decisiones del grupo. Su caso opuesto es el del docente que conduce una clase: decide el contenido y no anima nada.

TÉCNICA GRUPAL

procedimiento con reglas definidas que organiza la interacción hacia un objetivo concreto, elegido en función del objetivo, el tamaño y el momento del grupo.

795 Repaso rápido: autor y concepto E052

término 1/10

Lewin, 1939

término 2/10

Moreno, 1934

término 3/10

Benne y Sheats, 1948

término 4/10

Tuckman, 1965

término 5/10

Janis, 1972

término 6/10

Osborn, 1953

término 7/10

Aronson, 1971

término 8/10

Phillips 66

término 9/10

Estilos de Lewin

término 10/10

Art. 20.1 Ley 9/2016

796 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de intervenir sobre una conducta, describe la estructura: quién tiene el estatus, por dónde circula la información y qué norma no escrita se ha formado. Pongamos que el problema es que tres chavales han dejado de venir: la pregunta no es qué les pasa a ellos, sino qué ha cambiado en el grupo.
- ☑ Cuando un grupo no participa, comprueba en este orden la barrera física, la semántica, la psicológica y la estructural, y solo después busca responsabilidades individuales.
- ☑ Al elegir una técnica, escribe primero el objetivo en una frase verificable; si no sale, la técnica no es el problema.
- ☑ Y cuando dudes de tu papel, pregúntate quién está decidiendo el contenido: si decides tú, no estás animando.

797 Qué es educar en valores y qué no lo es

Educar en valores es crear las condiciones para que una persona construya y justifique sus propios criterios de conducta, no instalarle un catálogo de buenas intenciones. La diferencia entre las dos cosas es la que separa la educación social del adoctrinamiento, y es también la trampa clásica de este tema en el examen. La distinción tiene consecuencia jurídica, porque el artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Un valor no es una norma ni una costumbre

es una creencia duradera sobre lo que merece la pena, que orienta la conducta y sirve de criterio para juzgarla. Por ejemplo, la igualdad es un valor porque permite decir si una situación es justa o injusta; no dice por sí sola qué hacer el martes.

Los valores se aprenden por tres vías que actúan a la vez y no se sustituyen: lo que se dice (el discurso explícito), lo que se hace (la conducta observable de quien educa) y lo que la organización premia o castiga (el currículo oculto). Cuando las tres se contradicen gana siempre la tercera, porque es la que tiene consecuencias.

De ahí la regla práctica

el educador no puede enseñar un valor que su propia práctica desmiente. Es típico de los programas de convivencia que se anuncian con carteles y se organizan con gritos.

Educar en valores tampoco es organizar charlas sobre valores. La charla informa; el valor se construye cuando la persona tiene que decidir en una situación real y explicar por qué lo hizo así, con ayuda de alguien que le devuelve preguntas y no sermones.

Pongamos un centro de día en el que el reparto de tareas se hace cada mañana entre los mismos: eso enseña sobre igualdad más que cualquier charla.

El caso del valor de la puntualidad es el más claro: no se enseña con una charla, se practica con el horario del taller.

798 El caso que ordena el tema: el taller de convivencia del instituto Félix

En un instituto de un municipio de la sierra de Sevilla, la orientadora propone un taller de convivencia para segundo de la ESO. El grupo de 2.º B tiene 27 alumnos, tres de ellos recién llegados y apenas escolarizados, y un conflicto abierto desde octubre: un grupo insulta a otro y lo hace cuando no hay nadie delante. La primera propuesta que llega al claustro es una charla de la policía sobre el respeto y unos carteles con el lema de la semana.

El caso es típico de los programas que empiezan por el discurso: se ha decidido antes el remedio que el diagnóstico, y nadie ha preguntado qué está sosteniendo el insulto en el grupo.

Lo que hace la orientadora es cambiar el punto de partida: mide primero dónde está el grupo en su juicio moral, quién ejerce el liderazgo, qué norma no escrita protege al que insulta y qué hace el profesorado cuando lo ve, porque la respuesta a esa última pregunta es la que el alumnado ya está usando como criterio.

El taller que sale de ahí no explica el respeto: pone al grupo a resolver casos ambiguos (una broma que alguien no aguanta, un grupo de WhatsApp con un vídeo) y a justificar su decisión en voz alta, con el educador devolviendo la pregunta en lugar de corregir la respuesta. La conducta del alumnado cambia cuando descubre que el insulto ya no tiene protección social, no cuando se le informa de que está mal.

Es típico de los talleres de valores empezar explicando la palabra respeto y terminar sin que hayan cambiado nada en el patio.

799 Educación en valores

La educación en valores es la intervención intencionada y planificada sobre los criterios de conducta de una persona o de un grupo, hecha desde valores constitucionales y desde el pluralismo.
No pretende que todos piensen igual: pretende que cada uno pueda justificar lo que decide y respetar que otro lo justifique de otra manera.

Su rasgo propio es la intencionalidad
no educa en valores cualquier práctica, sino la que tiene un plan, unos criterios y algún modo de comprobar si ha servido. Sin esos tres elementos hay socialización, que ocurre de todos modos, pero no hay educación en valores.

Su otra condición es el pluralismo. La Constitución fija los valores superiores en el artículo 1.1 (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y la educación tiene por objeto, según el artículo 27.2, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ese es el marco: lo que discute el pluralismo son las formas de vida, no los derechos.

El mecanismo por el que un valor se interioriza tiene tres piezas: la experiencia concreta (alguien vive una situación que le plantea un conflicto), la reflexión guiada (alguien le ayuda a nombrar qué estaba en juego) y la repetición con variación (vuelve a decidir en otro caso parecido). Si falta la reflexión guiada queda el adiestramiento; si falta la repetición queda la anécdota.

La consecuencia observable de educar bien en valores no es que las personas hablen de valores: es que sostienen la decisión cuando les cuesta. Por eso el indicador de un programa no puede ser una encuesta de opinión el día de la última sesión.

El ámbito de la educación social no es la escuela: se trabaja en centros de servicios sociales, programas de familia, centros de día, pisos de emancipación y calle, donde el valor se juega en situaciones con consecuencias inmediatas para la persona.

Imagina un grupo que llega puntual todas las tardes porque el taller empieza puntual: eso es educación en valores por vía de clima, y no está en ningún objetivo escrito.

800 Pedagogía del valor

La pedagogía del valor es el conjunto de procedimientos educativos con los que se trabaja el valor: cómo se presenta, cómo se hace reflexionar y cómo se comprueba el efecto. Se organiza en tres modelos clásicos y conviene distinguirlos porque responden a preguntas distintas.

El primer modelo es el de transmisión
el educador presenta el valor ya formulado y pide su aceptación. Es el más rápido y el más frágil, porque produce conformidad mientras hay vigilancia y la pierde en cuanto desaparece.

El segundo modelo es la clarificación de valores, que Louis Raths formuló en 1966: el educador no dice qué valor es correcto, ayuda a la persona a tomar conciencia de lo que ya valora mediante tres pasos —elegir entre alternativas, entre ellas la de no elegir; apreciar y estar dispuesto a defenderlo en público; y actuar de forma repetida y coherente con lo elegido—.

El tercer modelo es el del desarrollo del juicio moral, con los niveles de Kohlberg: preconvencional (se decide por premio y castigo), convencional (se decide por lo que espera el grupo) y postconvencional (se decide por principios que la persona puede justificar, aunque el grupo no los comparta). El educador no impone la respuesta: plantea dilemas y discute los razonamientos.

El mecanismo por el que funciona el tercer modelo es el conflicto cognitivo: la persona se ve obligada a justificar su decisión y descubre que su criterio no alcanza para sostenerla. Lo que hace avanzar de nivel es el desajuste entre lo que piensa y lo que es capaz de argumentar, y por eso el debate con quien está un escalón por encima es el motor de este modelo.

La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura añade la pieza que suele faltar: se aprende mucho más de lo que se observa en quien tiene prestigio o poder que de lo que se oye en un discurso. En la práctica, el modelo del educador es la parte del programa que siempre se imparte.

La consecuencia operativa de las tres lecturas es la misma y es incómoda: el educador de valores responde de su coherencia. Por ejemplo, un programa que exige puntualidad con educadores que llegan tarde enseña exactamente lo contrario de lo que anuncia.

El cuarto ingrediente es la evaluación del razonamiento y no del resultado. En un dilema moral se valora la justificación, no la opción elegida: la misma decisión puede estar en el nivel preconvencional (no lo hago porque me castigan) o en el postconvencional (no lo hago porque vulnera a alguien), y el trabajo educativo está en la segunda.

Por ejemplo, un dilema sobre el reparto del material puede tener tres respuestas defendibles y ninguna hoja que corregir.

Pongamos un grupo de ocho años

con ellos la clarificación de valores funciona mejor que el debate de dilemas, y a los quince años ocurre al revés.

801 Un dilema bien planteado y uno mal planteado

La diferencia entre un dilema moral y una pregunta de examen se ve en un taller concreto. En un piso de emancipación de la provincia de Sevilla, la educadora trabaja con cinco jóvenes de entre 18 y 21 años que comparten gastos. Han aparecido 40 euros de la caja común y nadie dice nada.

La pregunta mal planteada es «¿quién ha cogido el dinero?». No admite razonamiento: admite confesión o silencio, y lo que enseña es a no dejar rastro.

La pregunta bien planteada es «¿qué hacemos a partir de ahora con la caja común?», y admite tres respuestas defendibles: dejar de tener caja común, poner un registro de gastos o reponer el dinero con una aportación extra. Lo que se discute en la sesión es el criterio de cada respuesta, y ahí aparece el nivel de juicio del grupo.

El caso muestra el mecanismo

el conflicto cognitivo no lo produce la sospecha, lo produce tener que justificar una regla ante los demás. La educadora no busca al culpable, busca que el grupo escriba la norma y sepa por qué la elige.

802 Igualdad y tolerancia

La igualdad es un valor y también un derecho: el artículo 14 de la Constitución declara que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La tolerancia es la actitud con la que ese pluralismo se sostiene en la vida cotidiana.

La igualdad tiene tres lecturas que el examen distingue

igualdad formal (la ley se aplica igual a todos, sin privilegios), igualdad real o material (los poderes públicos actúan para que la igualdad sea efectiva, que es el mandato del artículo 9.2) y prohibición de discriminación (el artículo 14, que además exige tratar de forma distinta lo que es distinto).

La discriminación puede ser directa o indirecta, y la segunda es la que más cuesta ver: es directa cuando una norma o una práctica trata peor a alguien por una de las causas protegidas, y es indirecta cuando un criterio aparentemente neutro deja en peor posición a un grupo. Es típico de los criterios de acceso a un recurso que exigen algo que solo puede cumplir quien ya tiene medios.

La tolerancia es el reconocimiento del derecho a equivocarse y a vivir de otra manera, y no es indiferencia: quien tolera puede discutir la idea y debe respetar a la persona. La versión cómoda de la tolerancia, la que consiste en no opinar para no molestar, no sostiene ningún proyecto educativo.

La tolerancia tiene un límite que se pregunta con frecuencia. Karl Popper formuló la paradoja en La sociedad abierta y sus enemigos: si la tolerancia es ilimitada, desaparece, porque los intolerantes acaban con la capacidad de tolerar de los demás. El límite no está en la idea, está en la conducta que impide a otros ejercer sus derechos.

En el trabajo diario ese límite se concreta en dos operaciones: no se retira la palabra a nadie por lo que piensa, y no se ampara con la neutralidad el acoso a una persona. Por ejemplo, un grupo de un centro de día que hace bromas repetidas sobre el acento de un compañero no está ejerciendo la libertad de expresión, está sosteniendo una conducta que excluye.

La igualdad en la intervención social tiene una consecuencia metodológica: si el problema está en el entorno, la medida no es pedirle al que se queda fuera que se esfuerce más. La accesibilidad de un local, el horario de una actividad y el idioma de un folleto son decisiones educativas, no administrativas.

La discriminación indirecta no necesita mala intención

es el caso de la beca concedida por domicilio que deja fuera a quien vive a dos calles del colegio.

Imagina una asociación que invita a hablar a los chicos y cede la cocina a las chicas: el lema no cambia la práctica.

803 El folleto que dejaba fuera a media barriada

Un programa municipal de apoyo escolar de una barriada de Sevilla reparte un folleto con las inscripciones. Al mes, el perfil de las familias apuntadas no coincide con el de la zona: faltan precisamente los hogares con menos recursos. La técnica del programa revisa qué ha pasado con el educador que reparte.

El diagnóstico es una discriminación indirecta clásica

el folleto se repartía solo en la web y en el centro cívico, y exigía entregar la solicitud en horario de mañana en la sede administrativa. Ninguno de esos criterios menciona la renta, y los tres dejan fuera al mismo grupo de familias.

La corrección tampoco se anuncia con lemas
el educador pasa el folleto en papel por las escaleras, la solicitud se admite en el colegio y en la asociación vecinal, y se fija una tarde a la semana con atención en el propio barrio. La inscripción se dobla en el trimestre siguiente.

El caso enseña la regla operativa
para saber si una medida es igualitaria, no se mira lo que dice, se mira a quién deja fuera.

804 Educación para la paz

Educar para la paz es enseñar a tratar el conflicto sin destruir a nadie. La paz que se busca no es la ausencia de discusión, sino una relación en la que el desacuerdo se resuelve sin violencia y sin que una parte quede sometida.

Johan Galtung distinguió la paz negativa (ausencia de violencia directa, la que se ve: golpes, insultos, guerra) de la paz positiva (ausencia de violencia estructural, la que no se ve pero actúa: un reparto que condena a un barrio a no tener instituto). La distinción es útil porque permite suspender el conflicto sin resolverlo.

Por ejemplo, un centro que baja las agresiones porque aumenta la vigilancia ha conseguido paz negativa; no ha educado para la paz, ha enseñado a agredir sin público.

Su base constitucional es doble
el artículo 10.1 de la Constitución declara que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es fundamento del orden político y de la paz social, y el preámbulo proclama la voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

Sus herramientas son las de la resolución de conflictos
identificar el problema separándolo de las personas, distinguir los intereses de las posiciones, buscar alternativas que dejen a cada parte algo que conservar y acordar cómo se comprueba el acuerdo. La mediación entre iguales en los centros es su aplicación más conocida.

La educación para la paz tiene un contenido incómodo que no se puede saltar: trabajar la desobediencia razonada a la violencia del grupo. El alumnado que a los catorce años no se atreve a decir basta delante de sus amigos no necesita más información sobre la paz, necesita un rol que pueda ocupar sin coste social.

Pongamos un grupo de segundo en el que un alumno humilla a otro: la intervención educativa no acaba con el castigo, continúa con la restitución (qué hace falta para que la víctima vuelva a estar segura) y con el cambio de la norma del grupo, que es lo único que impide que vuelva a ocurrir el jueves.

Pongamos un centro con cero partes de agresión y dos grupos que no se cruzan: eso es paz negativa pura, y se rompe en cuanto coinciden en el patio.

Es típico de los programas de paz empezar por el taller de mediación cuando el problema real es que la mitad del grupo no conoce las reglas de la casa.

805 El conflicto que se apagó sin resolverse

En un centro de día de Córdoba, dos usuarias llevan cinco semanas sin dirigirse la palabra y el grupo se ha dividido en dos mesas. La dirección celebra que no haya incidentes y da el asunto por resuelto. La educadora social discrepa.

Lo que hay, en términos de Galtung, es paz negativa: cero agresiones y una violencia estructural pequeña que actúa cada mañana, porque quien se siente fuera de una mesa deja de acudir al taller hasta que un día ya no viene.

La intervención es la de un conflicto ordinario

una entrevista con cada una para separar intereses de posiciones (ambas quieren conservar su espacio en el taller y ninguna quiere sentarse junto a la otra), un cambio de disposición del aula y una tarea de grupo que obliga a repartirse el material.

Lo que se mide al mes siguiente no es cuántas discusiones ha habido, sino si las dos grupos han vuelto a compartir mesa y si alguna de ellas ha dejado de venir. El indicador de la paz positiva es la participación recuperada, no el silencio.

806 Educación ambiental

La educación ambiental es la acción educativa que busca que las personas comprendan la relación entre su conducta y el entorno y adquieran capacidad real de intervenir en él. No es biología: es educación social aplicada al medio donde se vive.

Su apoyo constitucional está en el artículo 45

todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La fórmula es útil porque une derecho y deber en la misma frase, y eso se pregunta.

El concepto de desarrollo sostenible se formula en el informe Brundtland de 1987: satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Su traducción educativa es que el recurso se administra, no se consume.

La tradición internacional parte de la Conferencia de Estocolmo de 1972, sigue con la Carta de Belgrado de 1975 (que fija los objetivos de conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad de evaluación y participación) y con la Conferencia de Tbilisi de 1977, de la que sale la recomendación de integrar la educación ambiental en todos los niveles. El caso paradigmático de su consolidación es la Cumbre de Río de 1992.

El error frecuente es reducirla a reciclaje y a salidas al campo. Es típico de los programas escolares que confunden el contenido (los residuos) con el método, y que se quedan en la conducta individual sin tocar la decisión colectiva que produce el problema.

El mecanismo por el que funciona es la relación directa entre lo que se mide y lo que se decide: un taller de huerto escolar enseña cuando el grupo decide cuándo regar con el dato de la lluvia de la semana, y no cuando la única tarea es pintar macetas.

En educación social el ámbito natural es la comunidad

consumo de agua y energía en un barrio, ruido, calidad del aire junto a una vía rápida, ausencia de sombra y de arbolado, gestión de residuos en un bloque de viviendas. Los datos son públicos, y trabajar con ellos devuelve al grupo la capacidad de reclamar.

La participación es el paso que separa la sensibilización de la educación ambiental: por ejemplo, una campaña que termina en un compromiso concreto del grupo ante el ayuntamiento ha educado; una que termina en un cartel firmado por todos, no.

Por ejemplo, el taller de reciclaje que acaba en un cartel bonito y en un contenedor vacío: la sensibilización sin participación no mueve nada.

La información compite con el entorno

el mismo día del taller medio barrio ve cómo alguien tira escombros en el descampado.

807 El patio sin sombra: del dato a la reclamación

En una barriada de Dos Hermanas, el proyecto de educación ambiental de un centro de servicios sociales empieza con una queja de las familias: en verano los niños no pueden estar en el patio del centro cívico. La propuesta inicial era un taller sobre el cambio climático.

El grupo de mujeres del programa cambia el arranque

mide. Toma la temperatura del patio a las cinco de la tarde durante dos semanas, cuenta los árboles de la zona y comprueba en el catastro que el solar contiguo es municipal. El dato convierte la queja en un problema con responsable.

Con esos tres datos, el grupo prepara una solicitud con una propuesta concreta (arbolado y una pérgola en el acceso) y pide audiencia en el ayuntamiento. La educadora acompaña el proceso y no lo hace por ellas.

El indicador de resultado no es cuántas personas asistieron al taller, es si el patio tiene sombra dos veranos después. El caso muestra el mecanismo de la educación ambiental: lo que enseña no es la información, es la experiencia de haber usado la información para decidir algo real.

808 Paz negativa y paz positiva, criterio a criterio

	paz negativa	paz positiva
Qué ausencia define	La ausencia de violencia directa: no hay agresiones ni guerra	La ausencia de violencia estructural: no hay relación de sometimiento ni exclusión
Cómo se detecta	Se ve a simple vista y en los partes de incidentes	Se detecta con datos de participación, acceso y reparto de recursos
Qué la produce	La vigilancia, el castigo y la separación de las partes	La resolución del conflicto con las partes y el cambio de la norma del grupo
Riesgo si es lo único que se busca	El conflicto se suspende sin resolverse y reaparece con otra forma	Exige tiempo y trabajo con la comunidad, y no da resultado en un trimestre
Indicador que la mide	Número de incidentes registrados, que puede bajar por miedo	Participación recuperada, acceso igualado y acuerdos que se sostienen

	paz negativa	paz positiva
Ejemplo que se pregunta	El centro sin peleas en el que dos alumnos han dejado de venir	El grupo que vuelve a compartir mesa después de haber hablado del problema

809 Los preceptos que hay que citar de memoria

La educación en valores se apoya en la Constitución y en la ley andaluza de servicios sociales. Estos son los preceptos que se preguntan.

Constitución Española, artículo 1.1

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Constitución Española, artículo 10.1

la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Constitución Española, artículo 14

los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Constitución Española, artículo 27

«1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.»

Constitución Española, artículo 45

«1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.»

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 5

«e) Fomentar la cohesión social y la solidaridad como herramientas para la transformación social. f) Capacitar y empoderar a las personas a través del conocimiento compartido, la educación, la innovación y el emprendimiento, como elementos claves en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.»

810 El artículo 27.2, para leerlo tal cual

constitución española, artículo 27.2

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

811 Ojo: educar en valores no es adoctrinar

contraste clave

El enunciado ofrece como correcta una definición de la educación en valores como transmisión de un sistema de valores determinado, y suena razonable. No lo es: la educación en valores parte de los valores constitucionales y del pluralismo, y lo que hace es ayudar a construir y justificar criterios, no instalar una conclusión. La segunda mitad de la trampa es la coherencia: el educador responde de que su práctica sea consecuente con lo que enseña, y el examen pregunta por esa exigencia como característica del modelo, no como detalle moral.

---

la clave para no fallar

812 Diseñar un programa de educación en valores, fase por fase

01

1. Diagnóstico del punto de partida

Antes de elegir la actividad se mide dónde está el grupo: qué conductas sostiene, qué normas no escritas las protegen y en qué nivel de razonamiento moral se justifican. Sin esto, el programa se diseña a ciegas.

02

2. Definición del objetivo en términos de conducta

Se escribe qué tiene que ser distinto al final y cómo se notará, por ejemplo que las dos mesas del taller vuelvan a compartir material, y no que el grupo sea más tolerante.

03

3. Elección de las situaciones

Se eligen casos reales del propio entorno y con dilema: han de admitir más de una respuesta defendible, tener consecuencias para alguien del grupo y no tener una solución obvia que el educador ya conozca.

04

4. Conducción con devolución de preguntas

El educador no corrige la respuesta, pide la justificación y devuelve el caso desde otro lado; su intervención consiste en sostener el desacuerdo sin que nadie quede señalado.

05

5. Compromiso y repetición

El grupo se lleva un compromiso concreto y verificable, y el valor se vuelve a trabajar en otro caso parecido antes de dar el asunto por aprendido, porque un solo episodio no cambia una norma.

06

6. Evaluación del razonamiento y de la conducta

Se evalúan las dos cosas por separado: cómo justifica el grupo sus decisiones y qué ha cambiado en la conducta observable. Un grupo que argumenta bien y mantiene la exclusión no ha aprendido nada todavía.

813 Cada planteamiento, a su modelo E053

Cada planteamiento, a su modelo

Ítems (autoevaluación):

Se elige entre alternativas, incluida la de no elegir
Lo que hace avanzar es el conflicto cognitivo con quien argumenta mejor
Se aprecia y se defiende en público lo elegido
Se actúa de forma repetida y coherente con lo elegido
Se discute la justificación y no la opción elegida
Los niveles son preconvencional, convencional y postconvencional
Se plantean dilemas con más de una respuesta defendible

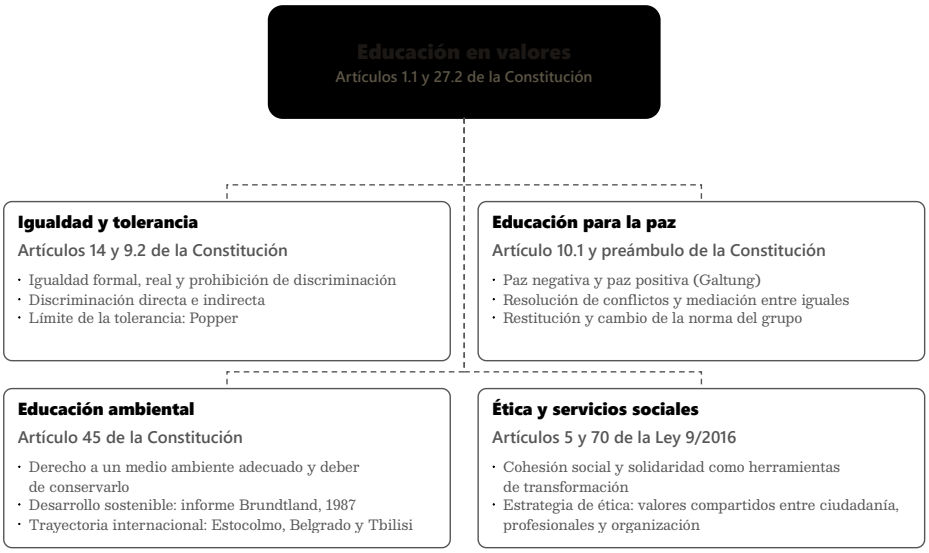
El educador no dice qué valor es correcto: ayuda a la persona a ver lo que ya valora

814 De dónde sale cada valor del tema

ESQUEMA 01 DE 01

Cada valor, su precepto

Los cuatro ámbitos del tema y el artículo que los sostiene



El artículo 27.3 obliga a respetar las convicciones de las familias: la educación en valores se hace desde los valores constitucionales y el pluralismo, no contra las convicciones de nadie.

815 Escribe las palabras que faltan E054

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente _____ para el desarrollo de la persona, así como el deber de _____ : es el artículo _____ de la Constitución.

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios _____ de convivencia y a los derechos y libertades _____ : artículo _____ .

El desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las _____ para satisfacer las suyas, según el informe _____ de _____ .

816 Glosario del tema

VALOR

creencia duradera sobre lo que merece la pena, que orienta la conducta y sirve de criterio para juzgarla. No es una norma: la norma dice qué hacer, el valor dice por qué.

EDUCACIÓN EN VALORES

intervención intencionada y planificada sobre los criterios de conducta, hecha desde los valores constitucionales y el pluralismo, con plan, criterios y comprobación.

ADOCTRINAMIENTO

presentar una conclusión como la única admisible y no permitir su discusión. Es lo contrario de la educación en valores y el límite que fija el artículo 27.3 de la Constitución.

CURRÍCULO OCULTO

lo que la organización enseña con su funcionamiento real (lo que premia, lo que tolera y lo que calla), al margen de lo que dice en sus documentos.

CLARIFICACIÓN DE VALORES

modelo de Raths (1966) en el que el educador ayuda a la persona a tomar conciencia de lo que ya valora mediante elegir, apreciar y actuar de forma repetida.

JUICIO MORAL

la capacidad de justificar una decisión con criterios propios. Kohlberg describió tres niveles: preconvencional, convencional y postconvencional.

CONFLICTO COGNITIVO

el desajuste que se produce cuando alguien tiene que justificar su criterio y descubre que no le alcanza. Es el motor del desarrollo del juicio moral.

TOLERANCIA

reconocimiento del derecho de los demás a pensar y vivir de otra manera, con respeto a la persona y sin renunciar a discutir la idea.

PARADOJA DE LA TOLERANCIA

formulada por Popper, señala que una tolerancia ilimitada acaba con la tolerancia, porque los intolerantes destruyen la capacidad de tolerar de los demás.

PAZ NEGATIVA Y PAZ POSITIVA

distinción de Galtung entre la ausencia de violencia directa y la ausencia de violencia estructural.

DESARROLLO SOSTENIBLE

satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, según el informe Brundtland de 1987.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA

la que produce un criterio aparentemente neutro que deja en peor posición a un grupo protegido.

817 Repaso rápido: autor, año y concepto E055

término 1/12

Raths, 1966

término 2/12

Kohlberg

término 3/12

Bandura

término 4/12

Popper

término 5/12

Galtung

término 6/12

Informe Brundtland, 1987

término 7/12

Carta de Belgrado, 1975

término 8/12

Art. 27.2 CE

término 9/12

Art. 27.3 CE

término 10/12

Art. 45 CE

término 11/12

Art. 10.1 CE

término 12/12

Art. 9.2 CE

818 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de diseñar una sesión de valores, escribe qué tiene que ser distinto al final y cómo se notará en la conducta; si solo puedes escribir «que sean más respetuosos», todavía no hay programa.
- ☑ Elige casos del entorno del grupo con más de una respuesta defendible, y discute la justificación, no la opción elegida.
- ☑ Revisa tu propia práctica antes que el discurso ajeno: el grupo aprende del criterio con el que repartes el material, no del cartel de la pared.
- ☑ Para saber si una medida es igualitaria, mira a quién deja fuera y no lo que dice; y cuando alguien quede fuera, cambia la medida, no le pidas un esfuerzo extra.
- ☑ Pongamos que una conducta se repite cada martes en el mismo grupo: lo que la sostiene no es un discurso, es la norma no escrita del grupo.

819 Educación afectiva y sexual: qué se educa y desde dónde

La educación afectiva y sexual es la acción educativa intencionada que acompaña a una persona durante su desarrollo para que aprenda a vivir su afectividad y su sexualidad con bienestar, con criterio propio y sin dañar ni dañarse. No es una charla suelta, ni un contenido que se despache en una sesión, ni un tema reservado a la adolescencia: es un proceso sostenido en el tiempo, apoyado en una relación educativa, que se ajusta a lo que cada edad admite y que se repite cuantas veces haga falta.

El mecanismo que obliga a educar y no solo a informar tiene tres escalones. La información responde a la pregunta «qué es»; la formación responde a «cómo se hace»; y la educación afectiva responde a «qué me pasa, qué quiero y qué hago con lo que siento». En la primera pregunta basta un dato y en la segunda un procedimiento, pero en la tercera hace falta un adulto de referencia que sostenga la conversación sin juzgar y que devuelva criterio. Un chico de dieciséis años que sabe perfectamente qué es un preservativo puede seguir sin saber decir no, y ahí es donde la charla informativa toca techo.

La consecuencia de ese diseño es que la educación afectiva y sexual trabaja contenidos que no son de biología: la relación con el propio cuerpo, el deseo, el consentimiento, el enamoramiento, la amistad, los celos y el respeto. Por eso el educador o la educadora social la aborda como una dimensión de la vida cotidiana y no como una materia que se aprueba o se suspende.

820 Caso: la tutoría de Lucía, quince años, y el taller que no bastó

Lucía tiene quince años y estudia cuarto de la ESO en un instituto de la campiña sevillana. Llega al centro de servicios sociales comunitarios derivada por el departamento de orientación, después de dos episodios de ansiedad en clase y de un mes de faltas intermitentes. En la primera entrevista cuenta que su pareja, de dieciocho años, le exige las contraseñas del móvil, le controla las amistades y le reprocha cada tarde que no le conteste al instante. Ella lo cuenta como prueba de amor.

La respuesta que necesita Lucía no es un taller de dos horas sobre métodos anticonceptivos, aunque también lo necesite. Su profesional de referencia trabaja tres cosas a la vez: nombrar lo que le pasa con un vocabulario que hoy no tiene, para que pueda reconocer el control como control y no como cariño; devolverle criterio sobre lo que es una relación entre iguales; y sostener la entrevista en el tiempo, sin prometerle que su pareja va a cambiar y sin decidir por ella. Cuando a la tercera sesión Lucía dice «no quiero que me diga con quién salgo», la intervención ya ha empezado a funcionar: ha puesto nombre a un límite propio.

El caso enseña el orden del trabajo afectivo

primero vocabulario, después criterio, y por último la decisión, que siempre es de la persona. Alterar ese orden —decidir por ella en la primera sesión— produce obediencia, no autonomía, y la autonomía es lo único que le queda cuando el profesional ya no está delante.

821 Las cuatro dimensiones que ninguna charla suelta cubre

01 Dimensión biológica

El cuerpo, su desarrollo, la reproducción, la salud sexual y los cambios de la pubertad. Es la parte que más se informa y la que menos decide.

02 **Dimensión afectiva**

Qué se siente, cómo se nombra y cómo se regula: deseo, enamoramiento, celos, rechazo, vergüenza. Sin esta capa, el dato biológico no se usa.

03 **Dimensión social y relacional**

Consentimiento, normas del grupo, presión de los iguales, redes y pornografía. Aquí se aprende qué se espera de uno y qué se elige no cumplir.

04 **Dimensión ética**

El criterio propio y el respeto a la otra persona: qué es una relación entre iguales y qué no lo es, con independencia de lo que haga la mayoría.

822 Qué le pide la Ley 9/2016 a los servicios sociales comunitarios

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, no dedica un artículo monográfico a la educación afectiva y sexual, y no le hace falta: la sitúa dentro de dos objetivos esenciales de la política de servicios sociales. El artículo 5.f ordena capacitar y empoderar a las personas a través del conocimiento compartido, la educación, la innovación y el emprendimiento. Y el artículo 5.g obliga a promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, en los planos individual, familiar, grupal y comunitario, con perspectiva interdisciplinar.

A esos dos objetivos se suman el artículo 5.n, que manda favorecer la convivencia atendiendo a la diversidad y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales y familiares, y el artículo 5.ñ, que ordena promover la igualdad efectiva eliminando discriminaciones o estigmas por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Leído el bloque entero, educar en afectividad y sexualidad no es una actividad añadida al catálogo: es una forma concreta de cumplir lo que la ley ya manda.

El encaje operativo está en el artículo 28, que enumera las funciones de los servicios sociales comunitarios: su apartado 2.ª ordena poner en marcha actuaciones preventivas y terapéuticas que disminuyan las situaciones de riesgo social, el 3.ª manda diseñar intervenciones de promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar, y el 25.ª añade la prevención, la información y la detección en materia de menores. Un proyecto de educación afectiva y sexual es, literalmente, una de esas actuaciones.

823 El articulado que sostiene el tema

Artículo 5.f
las administraciones capacitan y empoderan a las personas a través del conocimiento compartido y de la educación.

Artículo 5.g
la intervención es integral e incluye aspectos psicológicos, sociales y educativos, en los planos individual, familiar, grupal y comunitario.

Artículo 5.n
favorecer la convivencia atendiendo a la diversidad y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones personales y familiares.

Artículo 5.ñ
promover la igualdad efectiva eliminando discriminaciones o estigmas por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.

Artículo 28.2.ª y 28.3.ª
actuaciones preventivas y terapéuticas frente al riesgo social, y diseño de intervenciones de promoción de la autonomía y del bienestar.

Artículo 46
el Proyecto de Intervención Social recoge el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones y los indicadores de seguimiento de la atención individual o familiar.

824 La psicoafectividad: la capa emocional que sostiene el aprendizaje

La psicoafectividad es el conjunto de capacidades emocionales y relacionales con las que una persona siente, reconoce, expresa y regula lo que le pasa, y con las que construye vínculos con los demás. El término junta dos ideas: lo psicológico, que es cómo se procesa la experiencia, y lo afectivo, que es la carga emocional que esa experiencia lleva. Cuando se dice que un chico «está mal», muchas veces se está describiendo una dificultad psicoafectiva, no un problema de conducta.

El mecanismo que la hace tan determinante es que la regulación emocional se aprende en la relación, no en el discurso. Un adolescente aprende a calmarse porque alguien se ha mantenido disponible y previsible cuando él estaba desbordado; esa experiencia repetida acaba formando la capacidad de hacerlo solo. Por ejemplo, el caso de Manuel, doce años, que rompe el material del taller cuando pierde en un juego: lo que necesita no es una explicación sobre la frustración, sino un adulto que sostenga el límite sin castigar y le devuelva después el episodio convertido en algo comprensible.

De ahí sale la primera regla del trabajo afectivo

el profesional es parte del instrumento. Su tono, su disponibilidad y la forma en que trata el error del chico son el contenido que el chico aprende, por encima de lo que diga el guion de la sesión.

825 La autoestima: qué es, de qué se compone y de dónde sale

La autoestima es la valoración que una persona hace de sí misma, y va con tres piezas que conviene no mezclar: el autoconcepto, que es lo que cree que es; la autoimagen, que es cómo se ve y cómo cree que le ven; y la autoestima propiamente dicha, que es cuánto se valora. A esas tres se añade la autoeficacia, la confianza en que uno es capaz de hacer lo que se propone. Un chico puede tener un autoconcepto ajustado —sabe que se le dan mal las mates— y una autoestima sana, porque su valor no depende de esa asignatura.

El mecanismo por el que la autoestima sube o baja no es la cantidad de elogios que se reciben, y aquí se equivoca medio mundo. La autoestima se construye con logros reales atribuidos a uno mismo y con un trato sostenido que no dependa del resultado. Los elogios genéricos y constantes producen lo contrario de lo que buscan: el chico aprende que le felicitan porque le quieren, no porque haya hecho nada. Y el trato que solo aparece cuando aprueba le enseña que su valor es condicional.

La consecuencia observable es la tolerancia a la frustración. Un chico con autoestima frágil abandona la tarea en cuanto se ve superado, porque cada dificultad no es un problema del ejercicio: es una confirmación sobre él. El caso de Aitor, trece años, que se niega a entregar el cuaderno antes de empezar, es el ejemplo típico: no evita el trabajo, evita el veredicto.

826 Ojo: autoconcepto, autoimagen y autoestima no son lo mismo

contraste clave

El error que más se repite en el examen y en la práctica: usar autoconcepto, autoimagen y autoestima como sinónimos. El autoconcepto es lo que la persona cree que es; la autoimagen es cómo se ve; la autoestima es cuánto se valora; y la autoeficacia es la confianza en ser capaz. Las cuatro se trabajan con actuaciones distintas: el autoconcepto con información y expectativas ajustadas, la autoimagen con la imagen que devuelve el grupo, la autoestima con logros reales y reconocimiento, y la autoeficacia con tareas que la persona completa por sí misma. Tratar las cuatro con el mismo gesto —el elogio— es la forma más rápida de no mover ninguna.

---

la clave para no fallar

827 Cómo se trabaja la autoestima desde la intervención educativa

Hay tres palancas que el educador o la educadora social maneja en cualquier proyecto y en cualquier entrevista. La primera es el logro escalado: proponer tareas que la persona pueda completar, para que la atribución del éxito sea suya y no del azar. La segunda es el lenguaje del profesional, que nombra lo que se ha hecho y no lo que la persona es: «has traído el informe solo, y eso te ha ahorrado el segundo viaje» sostiene más que «eres un chico responsable». La tercera es el grupo como espejo, porque la imagen que devuelven los iguales pesa en la adolescencia más que la del adulto.

El caso de Manuel, en el taller de habilidades sociales, obliga a usar las tres a la vez. El educador le pone una tarea corta y visible —repartir el material y cerrar la sesión anotando el acuerdo del grupo— para que tenga un logro que no dependa de ganar; nombra el hecho cuando ocurre; y cuando Manuel rompe el material al perder un juego, el grupo ve que el adulto sostiene el límite sin humillar, que es la lección de autoestima más potente de la sesión. Un mes después repite la tarea sin que nadie se lo pida.

El error frecuente del profesional novel es convertir el trabajo de autoestima en una conversación sobre sentimientos. La autoestima se mueve haciendo, no hablando de lo que se siente: la conversación sirve para nombrar el logro después de que haya existido.

828 Definición de educación sexual: el objeto, el sujeto y el método

La educación sexual es el proceso educativo que desarrolla en la persona los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarios para vivir la sexualidad de manera saludable, responsable y satisfactoria. Desglosada, la definición tiene tres elementos que no se pueden separar: el objeto, que es la sexualidad en todas sus dimensiones y no solo la reproducción; el sujeto, que es una persona concreta en un momento concreto de su desarrollo; y el método, que es la relación educativa sostenida, con objetivos y con continuidad, no una conferencia.

Lo que entra y lo que no entra en esta definición es tan importante como la definición misma. Entra acompañar la construcción del criterio, informar con veracidad, trabajar el consentimiento, nombrar la diversidad y sostener la conversación cuando incomoda. No entra corregir la orientación sexual de nadie, ni imponer un modelo de familia, ni sustituir a la familia con un discurso propio del profesional, ni convertir la sesión en un interrogatorio sobre la vida privada de los chicos. El criterio para saber de qué lado está una actuación es simple: si produce autonomía, es educación sexual; si produce obediencia o vergüenza, no lo es.

En la práctica del centro, la definición sirve para elegir la intervención correcta. Un caso de embarazo no deseado que llega a servicios sociales puede resolverse con información y con acompañamiento administrativo, mientras que un caso de sextorsión exige relación educativa y coordinación con otros sistemas. La misma ley, dos actuaciones distintas, porque el sujeto y el momento son distintos.

829 Lo que la ley andaluza pone por escrito

> artículo 5.g de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía

> Promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educativos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esenciales para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una perspectiva interdisciplinar.

830 Ojo: informar no es educar, y educar no es solo informar

contraste clave

La trampa clásica de este tema está en el titular: dar por bueno que la educación afectivo-sexual es un derecho que se cumple informando. La ley andaluza la ancla en un mandato mucho más exigente: debe ser una educación integral y adaptada a la edad, con aspectos psicológicos, sociales y educativos (artículo 5.g), dirigida a capacitar y empoderar a las personas (artículo 5.f) y sin discriminación por orientación sexual ni identidad de género (artículo 5.ñ). Dentro de ese mandato, informar no sustituye a educar: educar no es solo informar, es acompañar la construcción del criterio y de la autonomía. Y el distractor espejo tampoco vale: educar no es decidir por la persona ni corregir su orientación.

la clave para no fallar

831 Informar frente a educar, criterio a criterio

	informar	educar
Qué busca	Que la persona conozca un dato veraz sobre el cuerpo, la salud o los riesgos.	Que la persona construya criterio propio y sepa sostenerlo en una relación.

	informar	educar
Papel del profesional	Transmitir con precisión y resolver dudas puntuales.	Acompañar, preguntar, devolver criterio y sostener el vínculo en el tiempo.
Duración	Acto único, de una sesión o de una charla.	Proceso sostenido, con objetivos y con continuidad.
Resultado observable	La persona sabe algo que antes no sabía y puede repetirlo.	La persona nombra lo que le pasa, pone límites y decide con autonomía.
Cuándo falla	Falla cuando el dato no basta para decidir: saber no es poder.	Falla si se sustituye por sermón o si el adulto decide en lugar del chico.

832 Integral y adaptada a la edad: el mismo contenido no sirve a los seis y a los dieciséis

Que la educación afectiva y sexual sea integral significa que abarca todas las dimensiones del bloque anterior y que no se queda en el riesgo ni en la enfermedad. Una educación centrada solo en la prevención enseña a las personas a protegerse de su propia sexualidad, y esa es una lección que se aprende demasiado bien: produce vergüenza, silencio y dificultad para pedir ayuda cuando de verdad hace falta. Lo integral incluye el placer, el deseo, los vínculos y el cuidado del otro.

Que sea adaptada a la edad significa que cambia el contenido y cambia la pregunta, no solo el vocabulario. A los seis años la curiosidad es sobre el origen y el cuerpo; a los diez, sobre los cambios y las normas del grupo; a los quince, sobre el deseo, el consentimiento y la identidad. Enseñar el mismo esquema con palabras más simples no es adaptar: es disfrazar. Y la contrapartida importa tanto como la regla, porque retrasar la educación sexual no protege a nadie: lo que hace es dejar el tema entero en manos del grupo de iguales y de la pornografía, que sí van a responder, con o sin adulto.

En el centro, adaptar se traduce en algo muy concreto: grupos por tramos de edad, materiales distintos y, sobre todo, permiso para hablar de lo que cada grupo trae. El caso de una sesión con chicos de doce años que preguntan por una foto que circula por el móvil no se resuelve con el guion previsto sobre la pubertad, sino abriendo el tema que ha aparecido.

833 Proyectos de educación sexual y afectiva: qué los distingue de un taller suelto

Un proyecto de educación sexual y afectiva es un conjunto ordenado de actuaciones educativas, con objetivos evaluables, destinatarios definidos y continuidad en el tiempo, que se ejecuta en coordinación con los recursos del territorio. Tres rasgos lo separan de cualquier actividad aislada: la intencionalidad —se sabe qué se quiere conseguir y por qué—, la continuidad —las sesiones se suceden y se apoyan unas en otras— y la evaluación, que se hace con indicadores y no con impresiones.

De dónde nace el encargo también es parte del proyecto. La ley lo sitúa en las funciones de los servicios sociales comunitarios (artículo 28.2.ª, 3.ª y 25.ª) y en la coordinación con los servicios educativos para dar atención integral y continuada a las personas menores de edad y apoyo a sus familias (artículo 28.13.ª). Por eso un proyecto serio no se inventa desde el despacho: sale de los datos de la realidad social local y de las necesidades detectadas, y se articula con el centro educativo, el centro de salud y las entidades que ya trabajan en el territorio.

Un taller suelto no es inútil, y conviene decirlo con precisión: es una actuación más, con su valor y con su techo. Lo que no puede es presentarse como educación afectiva y sexual completa, porque le falta justo lo que la define: la continuidad y la evaluación. Cuando una subvención o una memoria anual presenta cuatro charlas sueltas como un proyecto, el problema no es el número de sesiones, es que nadie va a saber si sirvieron de algo.

834 Las fases de un proyecto de educación afectivo-sexual en un centro de servicios sociales

01 Análisis de la realidad

Se parte del estudio de la realidad social local y del análisis de necesidades y demanda (artículo 28.18.ª y 19.ª), con los datos del sistema y con lo que ya detectan los servicios del territorio.

02 Diseño

Objetivos evaluables, destinatarios por tramos de edad, contenidos por dimensión, metodología y sesiones previstas. Sin objetivos no hay proyecto, hay calendario.

03 **Coordinación**

Se pacta con los servicios educativos y con los demás agentes del territorio (artículo 28.13.ª y 17.ª) para no duplicar, para entrar en el aula con permiso y para alinear el mensaje.

04 **Ejecución**

Sesiones sostenidas, con el educador o la educadora social como referencia estable, y con la flexibilidad suficiente para abrir el tema que el grupo trae.

05 **Evaluación y continuidad**

Se mide el resultado con indicadores y se decide qué se mantiene, qué se cambia y qué se incorpora al Proyecto de Intervención Social de las personas atendidas individualmente (artículo 46).

835 Ordena las fases del proyecto E056

- [ ] Análisis de la realidad social local y de las necesidades detectadas
- [ ] Diseño de objetivos, destinatarios y metodología
- [ ] Ejecución de las sesiones con continuidad
- [ ] Evaluación de resultados y decisión sobre su continuidad
- [ ] Coordinación con los servicios educativos y los recursos del territorio

836 Caso: el proyecto del centro de servicios sociales de un municipio sevillano

En el centro de servicios sociales comunitarios de un municipio de la campiña sevillana, Ana, trabajadora social, y Manuel, educador social, llevan dos cursos viendo el mismo patrón: chicas de tercero y cuarto de la ESO atendidas por ansiedad y por conflictos de pareja, y chicos derivados por el instituto sin causa clara. Los datos del sistema no lo explican, porque el malestar no llega como demanda de servicios sociales: llega como falta de asistencia y como conflicto de convivencia.

El proyecto nace de esa lectura y no de una subvención disponible. Se define un destinatario —segundo y tercero de la ESO de los dos institutos del municipio—, tres objetivos evaluables y ocho sesiones repartidas en el curso, con un itinerario paralelo de dos entrevistas para el alumnado que ya está atendido individualmente. La coordinación con los departamentos de orientación se pacta por escrito: quién entra en el aula, qué se cuenta al profesorado y qué se queda en el aula.

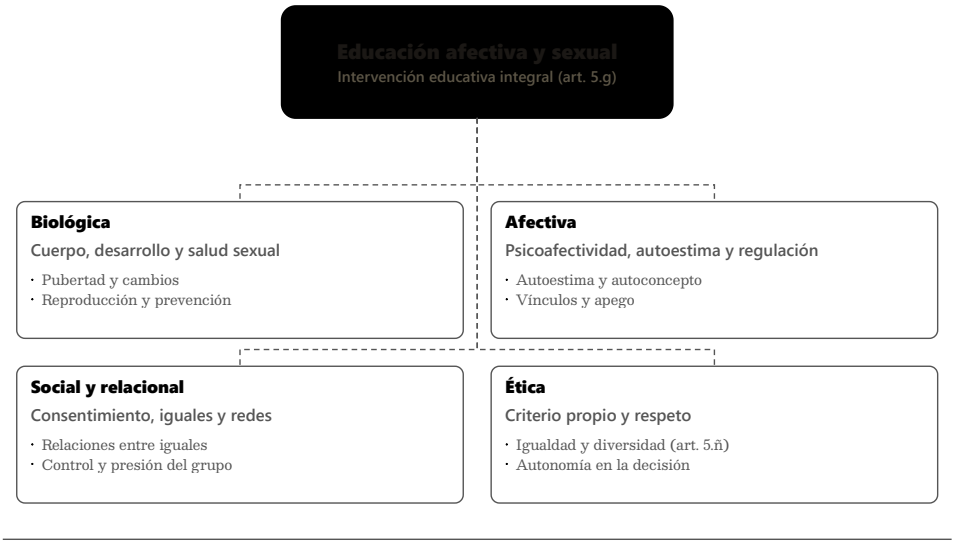
La evaluación se hace al final de cada trimestre con dos indicadores sencillos: cuántos alumnos derivan el propio alumnado a servicios sociales y cuántos identifican conductas de control en un supuesto escrito. El resultado del segundo curso no se mide por lo que aprendieron, sino por lo que cambiaron: tres chicas pidieron cita por su cuenta, y ese es el indicador que justifica mantener el proyecto.

837 El mapa del tema, de las dimensiones al proyecto

ESQUEMA 01 DE 01

Educación afectiva y sexual: dimensiones, base y proyecto

Ley 9/2016, artículos 5.f, 5.g, 5.n, 5.ñ y 28.2.ª, 3.ª, 13.ª, 25.ª



Ninguna de las cuatro dimensiones se cubre con una charla informativa: informar no sustituye a educar.

838 Glosario del tema

EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

acción educativa intencionada, sostenida en el tiempo y ajustada a la edad, que acompaña la construcción del criterio sobre la afectividad y la sexualidad.

PSICOAFECTIVIDAD

conjunto de capacidades emocionales y relacionales con las que se siente, se reconoce, se expresa y se regula lo que pasa, y con las que se construyen vínculos.

AUTOCONCEPTO

lo que la persona cree que es.

AUTOIMAGEN

cómo se ve la persona y cómo cree que la ven los demás.

AUTOESTIMA

la valoración que la persona hace de sí misma.

AUTOEFICACIA

la confianza en ser capaz de hacer lo que uno se propone.

EDUCACIÓN SEXUAL

proceso educativo que desarrolla conocimientos, actitudes y habilidades para vivir la sexualidad de forma saludable, responsable y satisfactoria.

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y AFECTIVA

conjunto ordenado de actuaciones con objetivos evaluables, destinatarios definidos, continuidad y evaluación de resultados.

839 Repaso rápido del tema E057

término 1/6

Artículo 5.f

término 2/6

Artículo 5.g

término 3/6

Artículo 5.ñ

término 4/6

Artículo 28.2.ª y 3.ª

término 5/6

Integral, pero adaptada

término 6/6

Tres rasgos del proyecto

840 Qué llevarse de este tema

qué llevarse de este tema

- ☑ La educación afectiva y sexual es un proceso sostenido con relación educativa, no una charla: informar no sustituye a educar.
- ☑ El mandato está en la Ley 9/2016: artículos 5.f, 5.g, 5.n y 5.ñ, y funciones 2.ª, 3.ª, 13.ª y 25.ª del artículo 28.
- ☑ La psicoafectividad y la autoestima se trabajan haciendo, con logros reales atribuidos a la persona y un trato que no dependa del resultado.
- ☑ Autoconcepto, autoimagen, autoestima y autoeficacia son cuatro cosas distintas y se trabajan distinto.
- ☑ Un proyecto se define por sus objetivos evaluables, su continuidad y su coordinación con el territorio; el taller suelto tiene su valor, pero no es un proyecto.

841 El Plan Integral: qué es el absentismo y cómo lo aborda el sistema

Responde antes de leer. Un alumno de catorce años falta tres días de cada cinco y el instituto avisa a la familia por escrito. ¿Qué administración responde, con qué instrumento y con qué finalidad?

El absentismo escolar es la falta de asistencia reiterada y no justificada al centro educativo en las etapas de escolarización obligatoria. Su marco de respuesta en Andalucía lo ordena el Plan Integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, un instrumento de planificación de la Administración andaluza cuyo desarrollo concreto —órganos de coordinación, umbrales de faltas y modelos de comunicación— se fija mediante las instrucciones de la Consejería competente en materia educativa, que se actualizan cada curso. Es importante entender desde el principio qué es y qué no es ese plan: no es una norma sancionadora ni un catálogo de castigos, es el marco que organiza una respuesta preventiva, educativa y social, con el centro educativo, la familia y los servicios sociales trabajando sobre el mismo caso.

El plan ordena la actuación en tres planos que conviene no mezclar. La prevención actúa antes de que las faltas se consoliden: programas de acogida, seguimiento de los cambios de etapa, vigilancia de las transiciones entre primaria y secundaria, apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y actuaciones sobre el barrio y el entorno. El seguimiento se ocupa de detectar y medir la asistencia: registro diario, comunicación a la familia, protocolo del centro y derivación cuando las medidas ordinarias no bastan. Y el control se refiere a la respuesta organizada cuando la falta de asistencia persiste, que en el sistema andaluz pasa por la coordinación con los servicios sociales y, si el caso lo exige, por la valoración de una situación de riesgo. El propio relato del plan encaja con el marco general: entre los principios rectores del sistema de servicios sociales está la prevención, entendida como canalizar las políticas para prevenir y superar las causas que originan situaciones de necesidad social (artículo 25.l de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía).

El anclaje legal de la actuación municipal está a mano y es lo que el tribunal pregunta. La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía atribuye a las Entidades Locales la competencia para la prevención, detección, valoración, intervención y declaración de situación de riesgo (artículo 23.2) y les encomienda expresamente desarrollar planes integrales y transversales de atención a la infancia y adolescencia en el ámbito de su territorio y de sus competencias (artículo 23.3). La norma prevé además, para promover la coordinación entre administraciones y entidades, las comisiones de infancia y adolescencia en los ámbitos provincial y local, constituidas como órganos colegiados con funciones de desarrollar planes y actuaciones integrales, coordinar, impulsar y promover redes locales de carácter preventivo y extender el modelo del buen trato (artículo 29). Y establece un deber de colaboración que alcanza de lleno a los centros educativos: cualquier persona o entidad y, en especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de los servicios sociales, los servicios de salud y los centros educativos que tengan conocimiento de una situación de riesgo o desprotección deberán prestar el auxilio inmediato y ponerlo en conocimiento de la Administración pública competente, la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, con los mecanismos de coordinación en los ámbitos judicial, policial, sanitario, educativo y de servicios sociales (artículo 82).

Y una precisión que decide preguntas de test

el absentismo escolar no se aborda por la vía sancionadora, sino desde la prevención y la coordinación con el centro educativo. La respuesta ordinaria es educativa y social —medidas de apoyo en el centro, trabajo con la familia, intervención de los servicios sociales comunitarios—, y cuando el absentismo es el síntoma visible de una desatención, lo que se activa no es una multa, es la valoración técnica de una situación de riesgo con el procedimiento de los artículos 87 a 91 de la Ley 4/2021. El marco de referencia, además, es el de la protección de derechos: la escolarización obligatoria es el contenido de un derecho del menor, y la intervención pública se dirige a restituirlo, no a castigar a quien no lo ejerce.

842 Caso: las faltas de Youssef, de primero de la ESO

Youssef tiene catorce años, vive en un barrio de la periferia de Sevilla con su madre y dos hermanas pequeñas, y ha terminado el primer trimestre de primero de la ESO con cuarenta y dos faltas, la mayoría sin justificar. La tutora lo detecta en octubre, habla con la madre por teléfono y le envía el primer aviso escrito. En noviembre las faltas se concentran en dos días a la semana, siempre los mismos, y coinciden con los turnos de mañana de la madre, que trabaja en la limpieza y no puede dejarlo en la puerta del instituto.

Lo que sigue es el circuito que ordena el Plan Integral. La tutoría aplica medidas ordinarias de seguimiento: aviso a la familia, implicación del equipo de orientación y un acuerdo de entregas. Cuando esas medidas no cambian la asistencia, el instituto lo comunica a la comisión de absentismo que corresponde a su zona, y la comisión, en la que están representadas la administración educativa y la local, traslada el caso a los servicios sociales comunitarios del municipio. No lo traslada como una denuncia, sino como un caso de coordinación: lo que pide es una valoración social y una intervención familiar, no una sanción.

En el centro de servicios sociales comunitarios se abre la valoración y aparece lo que el instituto no podía ver. La familia llegó al municipio hace dos años, el padre está en otro país y envía dinero de forma irregular, y el hermano mayor, que vivía con ellos, se marchó a trabajar fuera en septiembre. Youssef es quien lleva a las dos pequeñas al colegio por las mañanas y quien las espera por la tarde, y los dos días de faltas son exactamente los días en que su madre entra a las seis y no hay nadie más en casa. Un diagnóstico puramente conductual habría buscado desmotivación o malas compañías; el diagnóstico social encuentra una función de cuidado que un menor está asumiendo en solitario.

La respuesta se diseña en tres frentes y ninguno de los tres es disciplinario. En el instituto se pacta un sistema de recuperación de tareas por bloques y una adaptación del horario de permanencia, para que las ausencias no se conviertan en fracaso académico. Con la familia se trabaja el reparto del cuidado y se tramita el acceso a los recursos municipales de apoyo a la conciliación y a las prestaciones que la unidad de convivencia necesita. Y con la madre se acuerda una cita mensual en el centro de servicios sociales para revisar el plan, además de la coordinación con el instituto. Cuatro meses después la asistencia está por encima del noventa por ciento y las notas empiezan a remontar, con recaídas puntuales en las semanas de más carga en el trabajo de la madre.

Fíjate en lo que habría salido mal. Un expediente disciplinario habría señalado al menor que ya estaba haciendo de adulto; una multa habría castigado a la familia que sostenía el sistema por sí sola; y una derivación directa al sistema de protección habría abierto un procedimiento innecesario, porque no había desatención: había una casa con una organización insostenible.

843 El circuito del Plan Integral, paso a paso

01 Prevención

Actuaciones antes de que las faltas se consoliden: acogida en los cambios de etapa, seguimiento de las transiciones entre primaria y secundaria, apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y trabajo comunitario sobre el entorno.

02 Detección y registro

El centro educativo registra la asistencia diaria y detecta las faltas reiteradas no justificadas; es la unidad que primero ve el absentismo y la que tiene el deber de colaboración del artículo 82 de la Ley 4/2021.

03 Comunicación a la familia y medidas del centro

Aviso a la familia, entrevista con tutoría u orientación y medidas ordinarias de seguimiento y recuperación académica, antes de escalar el caso.

04 Traslado a la comisión de absentismo

Cuando las medidas ordinarias no cambian la asistencia, el caso pasa a la comisión de absentismo de la zona, donde administración educativa y local comparten la información y acuerdan la actuación.

05 Valoración social e intervención

Los servicios sociales comunitarios valoran las necesidades de la unidad de convivencia y abren un Proyecto de Intervención Social con objetivos, prestaciones previstas y profesional de referencia (artículos 45 y 46 de la Ley 9/2016).

06 Valoración de riesgo, si aparece desatención

Si el absentismo es indicio de falta de atención, la Entidad Local valora la situación con los indicadores del artículo 17.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y puede diseñar un proyecto de intervención familiar temporalizado (artículo 87.2 de la Ley 4/2021).

07 Seguimiento y cierre

Se revisan los indicadores con la periodicidad fijada, se coordina con el centro educativo y se decide el cierre del proyecto o la continuidad de la intervención.

844 La intervención municipal: competencia, instrumentos y límites

La intervención ante el absentismo desde el municipio no es una ocurrencia de cada ayuntamiento: es una competencia atribuida por ley. Las Entidades Locales de Andalucía son las competentes para la prevención, la detección, la valoración, la intervención y la formalización de la declaración de situación de riesgo de la infancia y la adolescencia (artículo 23.2 de la Ley 4/2021), y en ese marco se sitúa su papel frente a las faltas de asistencia. Cuando el absentismo persiste, lo que la Entidad Local valora no es la conducta del alumno, sino la situación de la unidad de convivencia: qué está fallando en la casa para que un menor obligado a estar escolarizado no esté en el aula.

El instrumento es el Proyecto de Intervención Social. Los servicios sociales comunitarios son el nivel primario del sistema (artículo 26.2 de la Ley 9/2016), los prestan los equipos profesionales de los centros de servicios sociales comunitarios (artículo 30) y trabajan con el proyecto individual o de la unidad familiar que recoge el diagnóstico y las potencialidades, los objetivos, las prestaciones previstas, la planificación, los indicadores y los acuerdos con la familia (artículo 46.2). Su elaboración y ejecución es, además, una prestación garantizada del sistema, con carácter de derecho subjetivo (artículo 42.2.b), igual que la prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia (artículo 42.2.m), que es la que sostiene buena parte del trabajo con menores en dificultad y con sus familias.

Con la familia y con el centro educativo se trabaja en paralelo, y esa coordinación es una obligación, no una cortesía. Los equipos de servicios sociales comunitarios deben articular mecanismos eficaces de coordinación con los servicios sociales especializados y con los equipos de salud, educación, vivienda, justicia y empleo (artículo 30.4 de la Ley 9/2016), y el modelo de intervención exige tener en cuenta la necesidad de una intervención simultánea e integrada con los servicios de salud, educación, vivienda, justicia y empleo (artículo 45.4). Cuando el caso se complica y entran los dos niveles del sistema o varios sistemas de protección social, se diseña un único proyecto de intervención social que fije qué hace cada uno, para crear sinergias y evitar duplicidades (artículo 46.4).

Si la valoración concluye que existe una situación de riesgo, el municipio no se limita a intervenir: declara. La actuación protectora en las situaciones de riesgo tiene por objeto salvaguardar y restituir los derechos del menor mediante una actuación en su propio medio que disminuya los factores de riesgo y potencie los de protección (artículo 87.1 de la Ley 4/2021), y la intervención se realiza por los servicios sociales de la Entidad Local con un proyecto de intervención familiar temporalizado en función de la edad y la vulnerabilidad (artículo 87.2). La declaración corresponde al órgano colegiado creado al efecto, presidido por la autoridad competente de la Entidad Local y compuesto por profesionales cualificados de los ámbitos de servicios sociales, sistema sanitario y educativo y, en su caso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 88.3). El plan de intervención familiar que acompaña a la declaración tiene una duración máxima de doce meses, prorrogables por un máximo de otros seis (artículo 88.7), y su resultado se decide con informe motivado: cese de la situación de riesgo cuando los objetivos se han alcanzado, o elevación del expediente a la Entidad Pública competente para que valore el desamparo cuando no se han alcanzado (artículos 88.8 y 88.9).

Los límites de la actuación municipal son tan importantes como sus competencias. El municipio no sanciona, no retira la custodia y no tutela: detecta, valora, interviene y declara el riesgo, mientras que la asunción de la tutela y la guarda en situación de desamparo corresponde a la Administración autonómica. Y la intervención se hace con la familia dentro, no contra ella: los progenitores participan y colaboran activamente en la ejecución de las medidas del proyecto de intervención familiar (artículo 88.1), la resolución que declara el riesgo ha de estar motivada y dictarse previa audiencia de la familia y del propio menor, con audiencia preceptiva a partir de los doce años (artículo 88.5), y el recurso que la familia interponga no suspende las actuaciones que garanticen el bienestar del menor (artículo 88.6).

845 Caso: el mismo Youssef, ahora desde el centro de servicios sociales

Volvamos al caso de Youssef, esta vez desde la mesa del centro de servicios sociales comunitarios. La trabajadora social y la educadora social del equipo reciben el traslado de la comisión de absentismo junto con el informe del instituto, y lo primero que hacen es abrir la valoración con la familia, porque el informe educativo describe un síntoma y no una causa.

La entrevista en el domicilio cambia el diagnóstico, que es el gesto profesional que decide todo el caso. El problema no es la desmotivación del menor, es la función de cuidado que ejerce sobre sus dos hermanas pequeñas, y una organización familiar que se ha sostenido sobre la marcha de dos adultos. Sobre esa lectura se construye el Proyecto de Intervención Social: el diagnóstico identifica las potencialidades —un menor responsable, una madre que responde a las citas, un instituto dispuesto a pactar— y los objetivos se escriben en el área educativa (recuperar la asistencia y el rendimiento), en el área familiar (repartir el cuidado y no dejarlo sobre un menor) y en el área económica y de apoyos (tramitar las prestaciones y los recursos de conciliación a los que la unidad de convivencia tiene derecho).

La coordinación se hace con nombre y apellidos, como exige el método. La educadora social asume el acompañamiento familiar y la interlocución con el instituto, con una reunión mensual con tutoría y orientación; la trabajadora social tramita las prestaciones y mantiene la relación con la administración autonómica para los recursos que exceden al municipio. El proyecto se recoge en un único documento en el que consta qué hace cada sistema y cada profesional, porque el artículo 46.4 de la Ley 9/2016 exige un único proyecto de intervención social cuando intervienen varios sistemas y niveles, y porque duplicar el papeleo es la forma más rápida de que la familia deje de venir.

¿Y si la asistencia no se hubiera recuperado? El caso tenía un escalón previsto. Si la valoración hubiera confirmado una falta de atención sostenida, con indicadores de negligencia en el cuidado, el paso siguiente habría sido el proyecto de intervención familiar temporalizado del artículo 87.2 de la Ley 4/2021, y si la falta de colaboración de la familia hubiera colocado al menor en una situación que pudiera requerir la separación de su entorno, la declaración de riesgo por el órgano colegiado del artículo 88.3, con su plan de hasta doce meses. Lo que nunca habría correspondido al municipio es retirar la custodia —eso es competencia de la Administración autonómica— ni imponer una sanción, porque el sistema no responde al absentismo con castigo, responde con intervención y, cuando hace falta, con protección.

Un detalle de método que el caso deja claro

la educadora social no trabaja «el absentismo», trabaja las condiciones que lo producen. Cuando el objetivo pactado se escribió como «que Youssef recupere la asistencia», el plan era un deseo; cuando se escribió como «que ningún menor de la casa tenga que llevar a sus hermanas al colegio dos días a la semana», el plan se pudo ejecutar y se pudo evaluar.

846 La intervención municipal, paso a paso

01 Recepción del caso

El caso llega desde la comisión de absentismo, desde el centro educativo o desde el propio servicio de atención al público, con el informe educativo y los datos de asistencia.

02 Acogida y valoración integral

Se valora la situación de la unidad de convivencia teniendo en cuenta su estilo de vida, preferencias y creencias, y no solo las faltas de asistencia (artículo 45.2 de la Ley 9/2016).

03 Proyecto de Intervención Social

Se elabora con la familia el proyecto: diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones previstas, planificación, indicadores y acuerdos, con una persona profesional de referencia (artículo 46.2 y artículo 45.3).

04 Coordinación con el centro educativo y con salud

Se acuerdan medidas de recuperación académica, seguimiento de la asistencia e intervención simultánea con los servicios de educación y salud (artículos 30.4 y 45.4).

05 Apoyos y prestaciones

Se activan las prestaciones de apoyo social y ayuda a domicilio, y la prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia, que es prestación garantizada (artículo 42.2.m).

06 Valoración de riesgo si persiste la desatención

La valoración se realiza por los servicios sociales de la Entidad Local con un proyecto de intervención familiar temporalizado según edad y vulnerabilidad (artículo 87.2 de la Ley 4/2021).

07 Declaración y resolución

El órgano colegiado declara la situación de riesgo y aprueba el plan de intervención familiar, de doce meses prorrogables por seis, con audiencia previa de la familia y del menor desde los doce años (artículos 88.3, 88.5 y 88.7).

08 Cierre o elevación

Se cierra la situación de riesgo por informe motivado cuando los objetivos se cumplen, o se eleva el expediente a la Entidad Pública para que valore el desamparo cuando no se cumplen (artículos 88.8 y 88.9).

847 Ojo: la actuación municipal no es una sanción

contraste clave

La confusión más frecuente de este tema consiste en describir la respuesta municipal al absentismo escolar como una actuación punitiva: expediente disciplinario al alumno, multa a los padres o retirada de la custodia. Ninguna de las tres cosas es la vía del sistema, y el error se paga con la pregunta entera. El absentismo escolar se aborda desde la prevención y la coordinación con el centro educativo: se detecta y se registra en el centro, se comunica a la familia, se aplican medidas de apoyo y de recuperación académica, el caso se traslada a la comisión de absentismo y desde ahí a los servicios sociales comunitarios, que valoran la situación de la unidad de convivencia y abren un Proyecto de Intervención Social. La actuación municipal es de prevención, intervención social y protección: la Entidad Local es competente para detectar, valorar, intervenir y declarar la situación de riesgo, no para sancionar ni para retirar la custodia, que son ámbitos distintos. Y cuando el absentismo es el síntoma de una desatención real, la respuesta es el procedimiento de protección con su plan de intervención familiar, no el castigo a la familia.

---

la clave para no fallar

848 Ojo: absentismo y desescolarización no son lo mismo

contraste clave

Segundo par de conceptos que se confunde en el examen: absentismo y desescolarización. El absentismo es la falta de asistencia al centro educativo de un menor que está matriculado y escolarizado: el alumno pertenece al sistema y deja de ir, y por eso el marco de intervención es el seguimiento de la asistencia, la coordinación con el centro educativo y la intervención social con la familia. La desescolarización es la ausencia de escolarización: hay un menor en edad de escolarización obligatoria que no está matriculado ni recibe la enseñanza que le corresponde, y su marco de intervención es otro, porque lo que falta no es la asistencia, es el ejercicio mismo del derecho a la educación. Las dos situaciones exigen la intervención de los servicios sociales municipales, pero no por el mismo cauce ni con el mismo diagnóstico: en el primer caso se trabaja sobre las causas de las faltas, en el segundo se trabaja sobre la restitución de la escolarización y, con frecuencia, sobre una situación de desprotección que exige valorar el riesgo y, en su caso, elevar el expediente a la administración competente.

---

la clave para no fallar

849 Absentismo y desescolarización, criterio a criterio

	absentismo escolar	desescolarización
Situación del menor	Está matriculado en un centro educativo y pertenece al sistema	Está en edad de escolarización obligatoria y no está matriculado ni escolarizado
Qué falta	La asistencia: las faltas reiteradas y no justificadas	El ejercicio del derecho a la educación, no solo la presencia en el aula

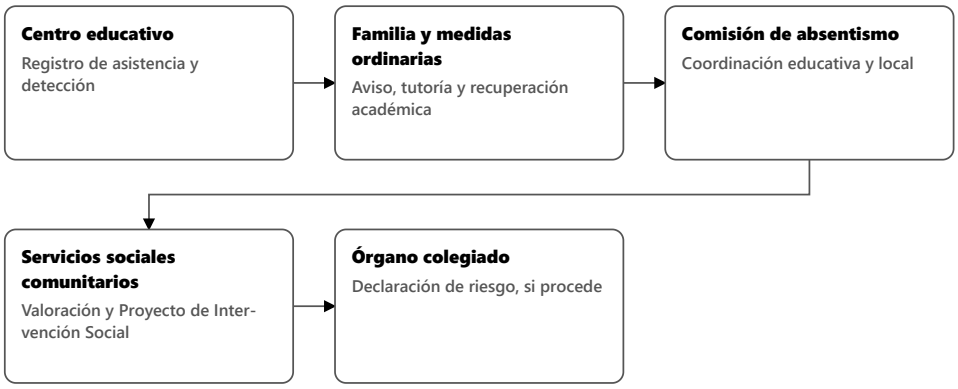
	absentismo escolar	desescolarización
Vía de entrada al sistema	Detección del centro educativo, que traslada a la comisión de absentismo y a los servicios sociales	Detección por los servicios sociales, los servicios sanitarios o cualquier persona con conocimiento del caso
Respuesta ordinaria	Medidas de apoyo en el centro, coordinación con la familia y Proyecto de Intervención Social	Restitución de la escolarización y valoración de la situación de la unidad de convivencia
Cuándo se convierte en protección	Cuando las faltas sean el síntoma de una falta de atención sostenida en la unidad de convivencia	Con carácter inmediato, porque la ausencia de escolarización es en sí misma un indicio de desatención

850 El circuito del absentismo hasta el municipio

ESQUEMA 01 DE 01

Del registro de faltas a la intervención social

Plan Integral: prevención, seguimiento y control



La actuación municipal es preventiva y protectora: no sancionadora.

851 Glosario del absentismo escolar

ABSENTISMO ESCOLAR

falta de asistencia reiterada y no justificada al centro educativo de un menor matriculado en etapa de escolarización obligatoria.

DESESCOLARIZACIÓN

situación de un menor en edad de escolarización obligatoria que no está matriculado ni recibe la enseñanza correspondiente; su marco de intervención es la restitución del derecho a la educación.

COMISIÓN DE ABSENTISMO

órgano de coordinación entre la administración educativa y la local que comparte información y acuerda la actuación cuando las medidas ordinarias del centro no cambian la asistencia.

COMISIONES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

órganos colegiados previstos en el artículo 29 de la Ley 4/2021, en los ámbitos provincial y local, con funciones de desarrollar planes y actuaciones integrales, coordinar, impulsar redes locales de carácter preventivo y extender el modelo del buen trato.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

actuación diseñada para garantizar el carácter integral y la continuidad de la atención, que recoge diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones, planificación, indicadores y acuerdos (artículo 46.2 de la Ley 9/2016).

ÓRGANO COLEGIADO DE DECLARACIÓN DE RIESGO

órgano presidido por la autoridad competente de la Entidad Local, con profesionales de servicios sociales, sanitario y educativo y, en su caso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al que corresponde declarar la situación de riesgo (artículo 88.3 de la Ley 4/2021).

PROYECTO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

proyecto temporalizado en función de la edad y la vulnerabilidad del menor que acompaña la intervención en las situaciones de riesgo; su plan tiene una duración máxima de doce meses, prorrogables por seis.

852 Lo que hay que llevarse de este tema

lo que hay que llevarse de este tema

- ☑ El Plan Integral ordena la actuación en tres planos: prevención, seguimiento y control, con el centro educativo como primer detector.
- ☑ El absentismo es falta de asistencia de un alumno matriculado; la desescolarización es ausencia de escolarización, y no comparten marco de intervención.
- ☑ La actuación municipal no es sancionadora: es preventiva, social y, cuando procede, protectora.
- ☑ El instrumento es el Proyecto de Intervención Social, con diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones, indicadores y acuerdos, y con una persona profesional de referencia.
- ☑ La Entidad Local detecta, valora, interviene y declara el riesgo; la tutela y la guarda por desamparo corresponden a la Administración autonómica.
- ☑ El plan de intervención familiar que acompaña a la declaración de riesgo dura como máximo doce meses, prorrogables por seis, y se cierra por cese o se eleva por informe motivado.

853 La competencia municipal, en su literal

artículo 23.2 de la ley 4/2021, de 27 de julio, de infancia y adolescencia de andalucía

Ley 4/2021, art. 23.2

> Las Entidades Locales son las competentes para la prevención, detección, valoración, intervención y finalmente para la formalización de la declaración de situación de riesgo de acuerdo con los artículos 87 a 91 de esta Ley.

854 El articulado que sostiene el tema

Artículo 23.2 de la Ley 4/2021

las Entidades Locales son competentes para la prevención, detección, valoración, intervención y formalización de la declaración de situación de riesgo.

Artículo 23.3 de la Ley 4/2021

las Entidades Locales desarrollarán planes integrales y transversales de atención a la infancia y adolescencia en su ámbito territorial.

Artículo 29 de la Ley 4/2021

comisiones de infancia y adolescencia en los ámbitos provincial y local, como órganos colegiados de coordinación y de impulso de redes locales preventivas.

Artículo 82 de la Ley 4/2021

deber de colaboración de cualquier persona o entidad y, en especial, de los centros educativos y de los servicios sociales, sanitarios y policiales, con mecanismos de coordinación entre esos ámbitos.

Artículo 87.2 de la Ley 4/2021

la valoración y la intervención en las situaciones de riesgo corresponden a los servicios sociales de la Entidad Local y conllevan un proyecto de intervención familiar temporalizado en función de la edad y vulnerabilidad del menor.

Artículo 88.3 de la Ley 4/2021

la situación de riesgo la declara el órgano colegiado de la Entidad Local, con profesionales de servicios sociales, sistema sanitario y educativo y, en su caso, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 88.7 de la Ley 4/2021

el plan de intervención familiar tiene una duración máxima de doce meses, prorrogables por un máximo de otros seis.

Artículos 88.8 y 88.9 de la Ley 4/2021
informe motivado para derivar el expediente a la Entidad Pública cuando no se alcanzan los objetivos, o resolución de cese de la situación de riesgo cuando sí se alcanzan.

Artículo 42.2.m de la Ley 9/2016
la prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia es prestación garantizada del sistema.

Artículo 30.4 de la Ley 9/2016
los equipos de servicios sociales comunitarios deben articular mecanismos de coordinación con los servicios sociales especializados y con salud, educación, vivienda, justicia y empleo.

855 Qué significa evaluar un programa de forma sistemática

Evaluar un programa es comparar lo que se pretendía conseguir con lo que de verdad ocurrió, y hacerlo con un procedimiento acordado antes de empezar. La palabra que decide la pregunta es SISTEMÁTICA: la evaluación informal —la impresión del equipo al terminar el curso— se produce siempre, pero no sirve para decidir, porque no tiene criterio, ni fuente, ni periodo. Lo sistemático es que el método, los indicadores y los momentos de medida se fijan en el diseño del programa, no al final y con el resultado ya en la mano.

La evaluación sistemática no es investigación. La investigación busca conocimiento generalizable y publicable; la evaluación sirve para decidir sobre un programa concreto: si continúa, si se corrige, si se amplía o si se cierra. Por eso su unidad de medida es el logro de los objetivos del propio programa y su destinatario natural es quien tiene la competencia para tomar esa decisión.

Se evalúa en tres momentos que se complementan. Antes de empezar, la evaluación ex ante comprueba si el programa es pertinente y viable y si está bien formulado; sin ella se acaba evaluando algo mal diseñado. Durante, la evaluación de seguimiento o de proceso vigila la ejecución y permite corregir en marcha. Y al terminar, la evaluación ex post mide resultados e impacto. Un programa sin línea base no puede evaluarse ex post: nadie sabrá de dónde partía.

En el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía la evaluación no es una elección metodológica, es una obligación de la norma. El art. 75 de la Ley 9/2016 exige que el Plan Estratégico incluya los mecanismos de evaluación sistemática y continuada del propio plan, y el art. 76 obliga a evaluar de forma obligatoria el plan anterior antes de aprobar uno nuevo, con informe público al menos cada cuatro años. Esa es la razón por la que este tema entra en el temario: la evaluación es procedimiento administrativo, no buena voluntad.

856 El taller de la impresión al dato

Caso de Rocío, educadora social de un centro de servicios sociales comunitarios que pone en marcha un taller de apoyo escolar para doce menores. La memoria final del primer año dice que el taller «ha funcionado muy bien» y que la asistencia «ha sido buena». Nadie puede rebatirla y nadie puede usarla: no hay número de sesiones, no hay criterio de éxito y no hay registro de cómo estaban los chicos al empezar. Pongamos el caso de que el año siguiente el presupuesto se recorte y haya que defender el taller: con esa memoria no hay con qué.

La segunda edición se diseña al revés. Antes de empezar se fija el objetivo medible —«que nueve de los doce menores reduzcan a la mitad los trabajos sin presentar»—, se registra la línea base en octubre, se define la fuente —los partes semanales del profesorado— y se acuerda el informe de mitad de curso. La memoria de junio sigue siendo un documento, pero ahora es una herramienta: permite decir qué funcionó, dónde se atascó y qué se cambia el año siguiente.

857 El ciclo de una evaluación sistemática, paso a paso

01

1. Fijar el objeto y el momento

Se decide qué se evalúa —el programa completo o una parte — y en qué fase: antes, durante o al terminar. Sin objeto acotado la evaluación se convierte en una memoria de todo.

02

2. Acordar los criterios y los indicadores

Cada objetivo del programa se traduce en una medida con su fuente y su meta. Es el paso que se salta cuando el programa se escribió sin pensarlo para ser evaluado.

03

3. Recoger la línea base y los datos

Antes de intervenir se registra de dónde parte la población, y durante el programa se recoge con la misma definición y la misma periodicidad para que los datos sean comparables.

04

4. Analizar con el diseño previsto

Se comparan los datos con la meta y se contrasta con las fuentes cualitativas. El análisis no busca una nota: busca explicar por qué se logró o no se logró.

05

5. Elaborar el informe

El informe recoge resultados por objetivo, dificultades de ejecución y recomendaciones con destinatario. Un informe sin recomendaciones no sirve para decidir y se archiva sin uso.

06

6. Decidir y realimentar el programa

Las conclusiones vuelven al diseño: se mantiene, se corrige, se amplía o se cierra. Si la evaluación no cambia nada del programa siguiente, no ha sido sistemática: ha sido una justificación.

858 Para qué se evalúa: fundamentación y criterios de valoración

La fundamentación de la evaluación tiene tres patas que conviene separar. La primera es la rendición de cuentas: el programa se paga con dinero público y alguien tiene que poder comprobar qué se ha hecho con él. La segunda es la mejora: la evaluación es el único mecanismo que convierte la experiencia en aprendizaje del equipo. Y la tercera es la legitimidad ante la ciudadanía y ante las personas usuarias, que participan en el seguimiento y la evaluación del sistema por mandato del art. 14 de la Ley 9/2016.

Los criterios con los que se valora un programa tienen nombres propios y se preguntan sueltos. La pertinencia responde a si el programa atiende una necesidad real y prioritaria. La cobertura, a cuánta población destinataria alcanza. La eficacia, a si logra los objetivos previstos. La eficiencia, a la relación entre los resultados y los recursos empleados. La efectividad, a si el logro se mantiene en la vida real y no solo al salir del taller. El impacto, a los cambios duraderos que produce más allá de los participantes directos. Y la sostenibilidad, a si el programa puede mantenerse en el tiempo con los recursos disponibles.

De ahí sale la consecuencia práctica que más se pregunta: los objetivos de la evaluación no son los objetivos del programa. El programa persigue un cambio en las personas; la evaluación persigue producir información útil para decidir sobre ese cambio. Pongamos el caso de un programa de ocio para adolescentes con el objetivo «fomentar hábitos saludables»: no es exigente de más, es imposible de evaluar, porque no hay forma de saber si se logró ni de comparar dos ediciones. Por eso la evaluabilidad se comprueba en el diseño y no al final.

859 Eficacia, eficiencia y efectividad: la terna que se confunde

Eficacia

Pregunta que responde
¿Se alcanzaron los objetivos previstos?

Cómo se mide
Grado de logro respecto a la meta fijada, con indicador y plazo

Ejemplo en un taller de apoyo escolar
Nueve de los doce menores reducen a la mitad los trabajos sin presentar

Eficiencia

Pregunta que responde
¿Se logró con un uso razonable de los recursos?

Cómo se mide
Relación entre resultados y coste, tiempo o personal empleado

Ejemplo en un taller de apoyo escolar
El mismo resultado con dos educadores en lugar de tres

Efectividad

Pregunta que responde
¿El logro se sostiene en la vida real?

Cómo se mide
Medición posterior, en el contexto habitual y sin el apoyo del programa

Ejemplo en un taller de apoyo escolar
Los menores mantienen el hábito de entregar los trabajos el curso siguiente

860 El objetivo que no se podía medir

Imagina el programa de un ayuntamiento para prevenir el absentismo en secundaria, con un objetivo redactado así: «concienciar al alumnado y a las familias sobre la importancia de la asistencia a clase». Al llegar a la evaluación, el equipo tiene que elegir entre dos males: declarar el objetivo logrado sin datos —lo habitual— o inventar una encuesta de satisfacción que no mide lo que el objetivo dice. Los dos caminos dejan el programa sin defensa cuando alguien pregunta qué ha cambiado.

Reescribir el objetivo cuesta una reunión

«que el alumnado de 2.º de ESO con más de un 20 por ciento de faltas reduzca esas faltas a la mitad en un trimestre», con el registro del centro como fuente. Ahora existe meta, existe fuente y existe plazo, y la evaluación puede decir no cumplido sin discusión. Formular objetivos evaluables no es un requisito burocrático: es la condición para que la evaluación exista.

861 Formular un objetivo evaluable, en cinco decisiones

01

1. Nombra el cambio esperado

Sustituye el verbo vago por una conducta o una situación observable: no «mejorar la convivencia», sino «reducir los partes de conflicto entre iguales».

02

2. Acota la población y el plazo

Di a quién afecta y en cuánto tiempo: el alumnado de 2.º de ESO, en un trimestre. Sin población y sin plazo la meta no se puede comprobar.

03

3. Fija el criterio de logro

Cuantifica qué se considerará conseguido: reducir a la mitad, alcanzar el 80 por ciento de asistencia. El criterio es lo que permite decir no cumplido.

04

4. Elige la fuente del dato

Determina de dónde sale la información y quién la registra: partes del profesorado, aplicativo del centro, registro del propio servicio.

05

5. Comprueba la línea base

Verifica que el dato de partida existe y es accesible antes de empezar. Si no existe, el objetivo no es evaluable y hay que crear el registro o cambiarlo.

862 Aspectos metodológicos: indicadores, fuentes y diseño

El indicador es la pieza central de la metodología, y un indicador no es un deseo: es una medida definida con una fórmula, una fuente y una periodicidad. «Número de menores que reducen a la mitad los trabajos sin presentar sobre el total de participantes» es un indicador; «grado de mejora» no lo es, porque dos personas lo calcularían de forma distinta. Junto a cada indicador se fijan la línea base, la meta y el responsable de recogerlo.

Los indicadores se dividen en cuantitativos y cualitativos, y los dos hacen falta. Los cuantitativos miden magnitud y permiten comparar: asistencia, número de casos, tiempo de espera, porcentaje de logro. Los cualitativos explican el porqué y captan lo que el número no ve: la percepción de las familias, los obstáculos que el equipo detecta, los efectos no previstos. Por ejemplo, el descenso de participantes en el tercer mes de un taller puede leerse como fracaso en el indicador de cobertura y explicarse, al preguntar, por un cambio de horario del instituto. Un informe con indicadores solo cuantitativos dice qué pasó y no por qué; uno solo cualitativo no permite afirmar nada con alcance.

Las fuentes y las técnicas se eligen después, y cada dato debería tener su fuente prevista. Los registros y aplicativos del propio servicio son la fuente más barata y la más fiable cuando la cumplimentación es sistemática. Los cuestionarios permiten medir percepciones y satisfacción con muestras amplias. Las entrevistas y los grupos de discusión explican significados y detectan efectos no previstos, y la observación directa sirve para conductas que no se declaran en un cuestionario. Pongamos el caso del taller de apoyo escolar: el dato de entrega de trabajos sale del centro, la percepción de las familias de un cuestionario breve y la explicación de las dificultades, de un grupo con el profesorado.

En el diseño, la decisión metodológica básica es con qué se compara. La comparación más simple es antes-después con la misma población, y su límite es que no permite descartar que el cambio se debiera a otra cosa. Un grupo de comparación mejora la atribución, y su coste es ético y práctico: no se puede dejar sin intervención a quien la necesita, así que se buscan comparaciones con poblaciones similares o con la evolución del mismo grupo antes y después. Cualquiera de las dos opciones exige declarar los límites del diseño en el informe y no atribuirle al programa más de lo que el diseño permite afirmar.

863 Evaluación de proceso frente a evaluación de resultados e impacto

	evaluación de proceso (seguimiento)	evaluación de resultados e impacto
Qué pregunta responde	¿El programa se está ejecutando como se diseñó?	¿Se lograron los objetivos y se sostiene el cambio?
Cuándo se mide	Durante toda la intervención	Al terminar y en una medición posterior de seguimiento
Indicador típico	Sesiones realizadas sobre las previstas, participantes por sesión, cobertura sobre la población destinataria	Porcentaje de participantes que alcanzan la meta, mantenimiento a los seis meses
Riesgo de medir solo esta	Que el programa funcione mal y no se detecte hasta el final, cuando ya no hay margen de corrección	Atribuir al programa un cambio que quizá no produjo, porque se ignora si se ejecutó lo previsto

864 La evaluación que midió lo cómodo

Supuesto práctico

un programa de intervención familiar con menores en riesgo lleva dos años funcionando y su evaluación se ha hecho siempre con el mismo instrumento, una encuesta de satisfacción a las familias al final del proceso. Los datos salen altos y el programa se considera consolidado. Cuando se revisa el caso, se descubre que la encuesta la cumplimenta el profesional en la visita final, con la familia delante, y que las familias que abandonaron el programa —casi un tercio— no aparecen en ningún dato.

El defecto no está en la encuesta, sino en que la evaluación se construyó alrededor de lo que era fácil recoger. Los abandonos son precisamente el hallazgo más informativo, y no se registran; el motivo de la salida queda sin explicar y el programa no puede corregirse. La regla que se extrae es doble: se mide lo que el objetivo exige y no lo que está a mano, y se registran también los casos que no terminan, porque son la mitad del resultado.

865 Construir un indicador, de la definición a la meta

01

1. Enuncia el concepto

Di qué se quiere medir con palabras corrientes: la asistencia al taller, la reducción de faltas, la percepción de las familias.

02

2. Define la fórmula de cálculo

Concreta numerador, denominador y periodo para que dos personas obtengan el mismo número con los mismos datos.

03

3. Fija la fuente y el instrumento

Determina de dónde sale el dato y con qué se recoge: registro del servicio, aplicativo, cuestionario, acta de reunión.

04

4. Registra la línea base

Anota el valor del indicador antes de intervenir, con la misma fórmula. Sin línea base no hay comparación posible.

05

5. Fija la meta, la periodicidad y el responsable

Establece el valor que se considerará logrado, cada cuánto se mide y quién lo recoge y lo guarda.

866 Ojo: medir solo resultados no dice si el programa funcionó

contraste clave

La distinción entre evaluación de proceso, de resultados y de impacto es la trampa más repetida del tema: medir solo resultados no basta para saber si el programa funcionó. Si no hay evaluación de proceso no se sabe si la intervención se ejecutó como estaba diseñada, y un mal resultado puede venir de una ejecución deficiente y no de un diseño equivocado. Si no hay evaluación de impacto no se sabe si el cambio se sostiene cuando el programa termina. Y no confundas eficacia con eficiencia ni con efectividad: la eficacia mide el logro de los objetivos con los medios disponibles, la eficiencia relaciona resultados y recursos, y la efectividad comprueba si el logro se mantiene en la vida real. Tampoco es evaluación sistemática la mera medición de la satisfacción de los participantes ni la memoria final sin criterio previo.

---

la clave para no fallar

Proceso + resultados + impacto. Sin línea base no hay evaluación ex post, y sin criterio fijado antes de empezar no hay evaluación sistemática.

867 La evaluación en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

Art. 73

la Consejería competente impulsará una planificación ordenada y prospectiva de las estrategias, recursos, servicios y prestaciones, y las entidades locales y demás entidades del Sistema Público tienen la obligación de colaborar y participar en los procesos de planificación.

Art. 74.e

la actividad planificadora se rige, entre otros principios, por la calidad de los servicios públicos, desarrollando el despliegue de servicios sobre la base de la mejor evidencia científica disponible y con criterios de máxima calidad y herramientas de acreditación.

Art. 75.2

el Plan Estratégico de Servicios Sociales deberá incluir, entre otros aspectos, un diagnóstico de las necesidades sociales y un pronóstico de su evolución, los objetivos de cobertura, las líneas estratégicas, el calendario de las acciones, los recursos necesarios y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada del propio plan, garantizando la participación social en la misma.

Art. 76.1

el Plan Estratégico deberá someterse a revisión y generar un informe público al menos cada cuatro años, y antes de aprobarse un nuevo plan deberá evaluarse de forma obligatoria el anterior. Es el plazo que más se pregunta del tema.

Art. 80.1 y 80.2

la Consejería establecerá una estrategia global de calidad, eficiencia y sostenibilidad que sirva de referente para el Plan Estratégico, y desarrollará un conjunto de indicadores que permita el seguimiento y la evaluación de la mejora continua de la calidad a través de los resultados alcanzados.

Art. 14.1

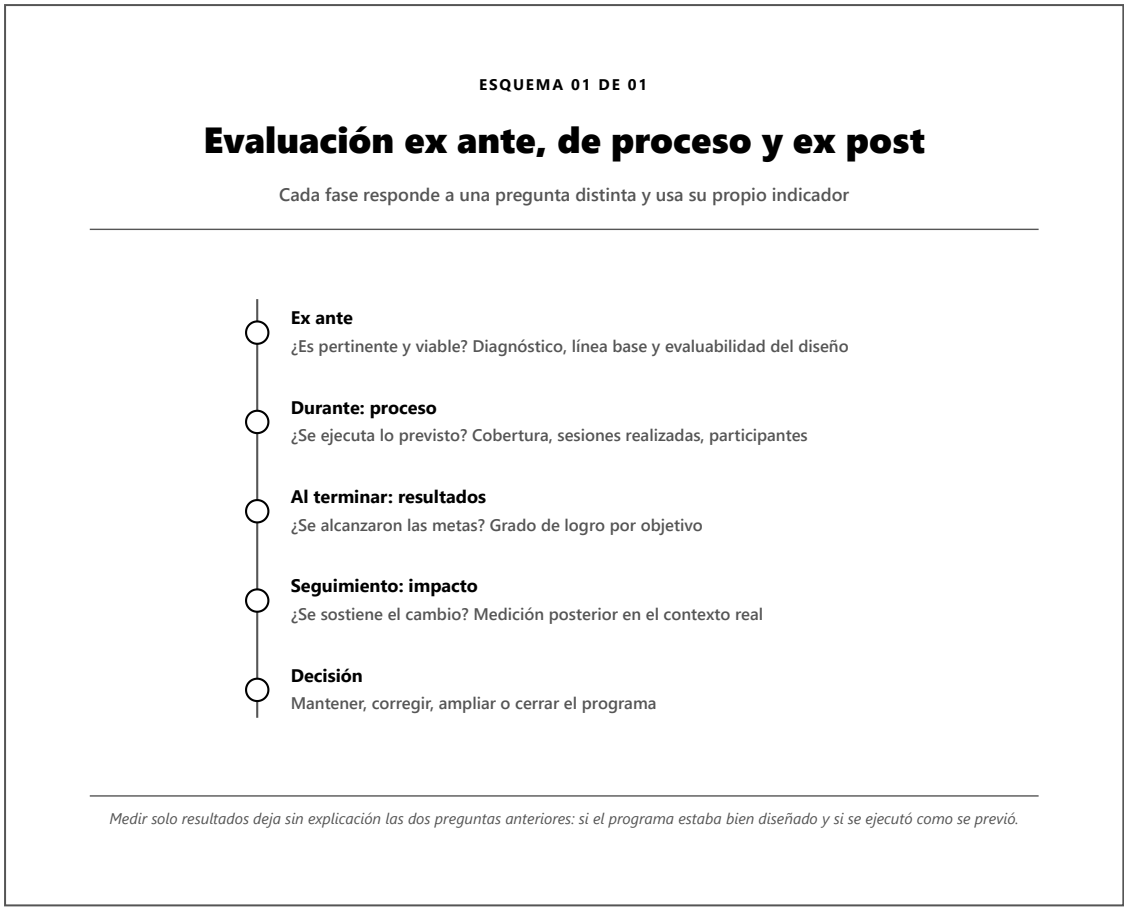
las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán la participación ciudadana en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales. Y art. 3: el contrato programa contendrá los objetivos a alcanzar, los recursos asignados y los indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación.

868 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

- ☑ Evaluación sistemática es método, indicadores y momentos de medida fijados en el diseño, no una memoria final con impresiones.
- ☑ Se evalúa en tres momentos —ex ante, durante y ex post— y sin línea base no hay evaluación ex post posible.
- ☑ Criterios que se preguntan sueltos: pertinencia, cobertura, eficacia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad.
- ☑ El indicador se define con fórmula, fuente, periodicidad, línea base, meta y responsable; el informe termina en recomendaciones que vuelven al programa.

869 Qué se mide en cada fase de un programa



870 Qué es evaluar un programa y qué no lo es

Evaluar un programa de servicios sociales es emitir un juicio fundamentado sobre su valor o su mérito, a partir de información recogida de forma sistemática, para tomar decisiones sobre él. Cada pieza de esa definición excluye algo: sin juicio hay descripción, sin información sistemática hay opinión, y sin uso para decidir la evaluación se queda en trámite.

La distinción que más se pregunta es la de evaluación y seguimiento. El seguimiento o monitorización comprueba de forma continua si lo ejecutado se ajusta a lo planificado (actividades, plazos, gasto, personas atendidas); la evaluación, además, valora si eso ha servido para algo. Un programa puede ejecutarse al cien por cien y no haber cambiado nada.

Evaluar no es justificar. Una evaluación encargada para acreditar ante la subvención que se hizo lo previsto no es una evaluación: es una memoria. El criterio para distinguirlas es a quién sirve el resultado y si cabe de verdad la posibilidad de que la conclusión sea que el programa no funciona.

Tampoco es lo mismo que investigar. La investigación busca conocimiento generalizable con diseños exigentes; la evaluación responde a una pregunta concreta de quien decide, con el tiempo y los datos que hay. Por ejemplo, un estudio sobre el efecto del apoyo escolar en toda Andalucía es investigación, y la evaluación del apoyo escolar de un distrito para decidir si se repite el año que viene es evaluación.

Su función no es la del fiscal

la evaluación sirve a la mejora. Pongamos un programa de atención a domicilio con lista de espera: la pregunta evaluativa no es quién tiene la culpa, es en qué punto del circuito se pierden las horas.

En servicios sociales la evaluación es también una pieza del sistema, no una carga externa: la Ley 9/2016 obliga a las administraciones andaluzas a establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de planificación, gestión y evaluación de servicios sociales.

Es típico de los programas sociales que el informe de evaluación se escriba para justificar el gasto del año anterior.

Piensa en la diferencia entre un informe que dice que se atendió a 84 personas y otro que dice que 31 de ellas salieron de la lista de soledad percibida.

871 El caso que ordena el tema: el acompañamiento a mayores que viven solos

Un ayuntamiento de la Sierra Sur de Sevilla financia desde hace cuatro años un programa de acompañamiento a personas mayores que viven solas. Cuesta 62.000 euros al año y lo forman dos auxiliares, una coordinadora a media jornada y 84 personas atendidas. La concejalía pide un informe para decidir si mantiene, amplía o reorienta el programa, y la coordinadora pide ayuda a la trabajadora social del centro de servicios sociales comunitarios para no acabar escribiendo otra memoria.

El primer impulso es contar lo hecho

6.412 visitas en el año, 84 expedientes abiertos, tres talleres de memoria. Es un informe de actividad y no una evaluación, porque no dice si las personas atendidas están menos solas ni si habrían estado igual sin el programa.

Lo que monta la trabajadora social es otra cosa

mide el punto de partida (soledad percibida, visitas que recibe del entorno, uso de recursos comunitarios), fija la pregunta a la que responde el informe (¿el acompañamiento reduce la soledad percibida y sostiene la permanencia en el domicilio?), y acuerda con la concejalía qué decisión se tomará con el resultado.

Es típico de estos programas medir la satisfacción de quien recibe la visita: casi todo el mundo puntúa alto, porque agradece el trato y porque la encuesta la entrega la persona que llama a su puerta. La satisfacción dice cómo se ha tratado a la gente, no si el programa cambia algo.

El informe acaba siendo útil precisamente porque dice dos cosas incómodas: la soledad percibida mejora en quien recibe dos visitas semanales y no se mueve en quien recibe una, y el programa sostiene la permanencia en el domicilio salvo cuando aparece una caída. Con eso la decisión se puede tomar, y la que se toma es reorientar el programa a 40 plazas semanales en lugar de 84 quincenales.

Pongamos que la concejala ya ha decidido mantener el programa: la evaluación aún puede mejorarlo, pero ya no va a decidir nada.

Como el caso del informe que se quedó en el cajón, la difusión pactada al principio es lo que decide si el trabajo se usa.

872 Proceso de evaluación de programas en servicios sociales

El proceso de evaluación es la secuencia ordenada de decisiones que va desde el encargo hasta el uso del resultado. Se recorre siempre, con más o menos aparato, y lo gobierna una regla: la pregunta evaluativa manda sobre la técnica, nunca al revés.

La primera fase es el encargo

quién pide la evaluación, para qué decisión y con qué legitimidad. De ahí salen los usuarios de la evaluación (quien decide, quien ejecuta y quien recibe el servicio), y evaluar sin saber quién va a usar el informe es lo que produce documentos que nadie lee.

La segunda fase es determinar de qué se va a juzgar el mérito: necesidades del territorio, diseño del programa, cobertura, ejecución, resultados o impacto. No se evalúa todo a la vez; se evalúa lo que la pregunta necesita. Un supuesto práctico clásico es la evaluación de la cobertura, cuando lo que se pregunta es si el servicio llega a quien tiene que llegar.

La tercera es el diseño

se formulan las preguntas evaluativas en forma contestable, se eligen los criterios, se construyen los indicadores con su línea base y su medio de verificación, y se decide de dónde van a salir los datos.

La cuarta es la recogida. Los instrumentos habituales son la encuesta, la entrevista, el grupo de discusión, la observación, el análisis documental y los registros administrativos. La elección depende de la pregunta y no del instrumento que domine el evaluador, y casi nunca hay una sola fuente: contrastar el registro con lo que dicen las personas es lo que evita el dato limpio y falso.

La quinta es el análisis

ordenar los datos por indicador, compararlos con la línea base y con el criterio, buscar explicaciones alternativas y separar lo que el programa ha causado de lo que ha ocurrido al mismo tiempo. El mecanismo de esta fase es la comparación: sin término de comparación no hay juicio, solo descripción.

La sexta es el juicio de valor y las recomendaciones: se dice si el programa es pertinente, suficiente y eficaz, con qué grado de certeza, y qué conviene hacer. Aquí es donde el evaluador se moja y donde más resiste la organización.

La séptima es la difusión y el uso

el informe se devuelve a quien participó, se presenta a quien decide y se acompaña de un plan de mejora con responsables y fechas. Pongamos un informe impecable entregado en junio y ninguna decisión tomada: el problema no está en la evaluación, está en que el uso no se pactó al principio.

Al final cabe la meta-evaluación

revisar el propio proceso (¿la pregunta era la adecuada?, ¿los indicadores medían de verdad lo que decían medir?, ¿se respetó la ética con las personas?) y dejar el procedimiento mejor para la próxima vez.

Los cuatro criterios de calidad de una evaluación son los estándares clásicos: utilidad (sirve a sus usuarios y llega a tiempo), factibilidad (cabe en el presupuesto y en el tiempo reales), propiedad o ética (respeta los derechos y trata bien a las personas) y precisión (la información es válida, fiable y está bien analizada). El orden importa: una evaluación precisa pero inútil ha fracasado.

Por ejemplo, un programa de comedor escolar evaluado por el número de menús servidos: el indicador mide actividad, no cobertura ni alimentación.

Imagina una evaluación que nadie pidió y que llega a la mesa seis meses tarde: la calidad técnica no la salva.

Es típico de las evaluaciones de programas subvencionados quedarse en el nivel de actividad, porque un resultado obligaría a renegociar la ayuda.

873 Cómo se monta una evaluación: cinco decisiones en orden

Montar una evaluación se hace en este orden, y saltarse el primer paso es la causa de la mitad de los informes que no sirven para nada.

Se escribe la decisión

qué se va a decidir con este informe y cuándo. Si la respuesta es nada en concreto, la evaluación no está montada, está encargada.

Se escribe la pregunta evaluativa en forma de pregunta y con sujeto: «¿el acompañamiento semanal reduce la soledad percibida en las personas mayores de 75 años que viven solas?», y no «evaluar el programa de acompañamiento».

Se fija el término de comparación

línea base del mismo grupo, un grupo comparable, los años anteriores o un criterio normativo. Sin comparación no habrá conclusión posible, solo una descripción del programa.

Se construyen los indicadores con su fuente, su periodicidad y su responsable, y se comprueba que los datos existen antes de prometer el informe. Si no existen, se cambia el indicador por otro que sí se pueda medir.

Se redacta el plan de uso

quién recibe el informe, en qué formato, en qué sesión se presenta y quién responde de cada recomendación. Y se reserva presupuesto para ello, porque difundir y discutir los resultados también cuesta horas.

El caso más frecuente de pregunta mal escrita es «evaluar el programa de acompañamiento», que no se puede contestar ni con un año de datos.

874 Seguimiento, evaluación e investigación, criterio a criterio

	seguimiento	evaluación	investigación
Qué pregunta responde	¿Se está ejecutando lo previsto? Actividades, plazos, gasto y cobertura	¿Ha servido para algo y a qué coste? Pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto	¿Cómo funciona este fenómeno en general?
Cuándo se hace	Mientras el programa está en marcha, de forma continua	En momentos pautados: intermedia, final o posterior al programa	Cuando el conocimiento lo exige, sin una decisión esperando el resultado
Quién lo hace	El propio equipo, con sus registros internos	Un equipo evaluador, con distancia respecto de quien ejecuta	Un equipo de investigación, con revisión por pares
Qué produce	Partes de actividad y desviaciones corregidas sobre la marcha	Un juicio de valor con evidencias y recomendaciones	Conocimiento generalizable y publicable

	seguimiento	evaluación	investigación
Criterio de calidad	Que el dato sea fiable y esté al día	Utilidad, factibilidad, ética y precisión	Validez interna y externa, reproducibilidad
Ejemplo en servicios sociales	Personas atendidas al mes frente a las plazas planificadas	Si el acompañamiento semanal reduce la soledad percibida	Si el apoyo social reduce la mortalidad en personas mayores

875 Los preceptos andaluces sobre evaluación

La evaluación de los servicios sociales andaluces aparece en la ley con dos preceptos que se citan en el examen y uno más que fija quién participa.

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 14.1

«las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán y facilitarán la participación ciudadana en la definición y mejora de las políticas públicas en materia de servicios sociales, así como en la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.»

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 21

«las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de planificación, gestión y evaluación de servicios sociales de su competencia, que se regirán por la normativa vigente en materia de participación.»

Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, artículo 20.1

«en todos los centros y servicios que formen parte del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía habrán de establecerse los oportunos cauces que garanticen la participación de las personas usuarias o de sus representantes legales en el funcionamiento del centro o el desarrollo de los servicios o actividades.»

Pongamos una evaluación encargada sin participación
la ley andaluza exige cauce para formular los instrumentos, no solo para firmar el acta.

876 Los modelos de evaluación, quién y cuándo

AÑOS TREINTA Y 1949

Tyler: evaluar es comparar objetivos y logros

Ralph Tyler, desde el estudio de los ocho años y en su obra de 1949, define la evaluación como la comparación entre los objetivos propuestos y los resultados alcanzados. Es el modelo de logro de objetivos, y su límite está a la vista: si los objetivos estaban mal puestos, la evaluación sale bien y el programa sigue siendo inútil.

1959

Kirkpatrick y los cuatro niveles

Donald Kirkpatrick ordena la evaluación de la formación en cuatro niveles que se siguen citando: reacción, aprendizaje, comportamiento en el puesto y resultados. La lección operativa es que casi todas las evaluaciones se quedan en el primer nivel porque es el más barato de recoger, y el primer nivel es el que menos dice.

1967

Scriven: evaluación formativa y sumativa

Michael Scriven distingue la evaluación formativa, que se hace mientras el programa está en marcha para mejorarlo, de la sumativa, que se hace al final para decidir si se mantiene. Y añade después la evaluación libre de metas: juzgar los efectos reales sin preguntar por los objetivos declarados, para no medir solo lo que el programa dice de sí mismo.

1971

Stufflebeam: el modelo CIPP

Daniel Stufflebeam propone evaluar cuatro dominios: contexto (qué necesidad hay), entrada (qué recursos y alternativas), proceso (cómo se está ejecutando) y producto (qué resultados se obtienen). Es el modelo que sostiene la mayor parte de las guías de evaluación de programas sociales.

1975

Stake: la evaluación responsiva

Robert Stake plantea una evaluación comprensiva y responsiva, que responde a las preocupaciones de quienes están en el programa, con estudio de caso, información cualitativa y atención al proceso y no solo al producto. Es típica de los programas comunitarios pequeños, donde el sentido está en lo que ocurre dentro.

1989

Guba y Lincoln: la cuarta generación

Egon Guba e Yvonna Lincoln formulan la evaluación de cuarta generación, constructivista y participativa: lo que se negocia no es solo el informe, son también las preguntas y los criterios, y los participantes dejan de ser objeto de la evaluación para ser parte de ella.

877 El artículo 21, para leerlo tal cual

ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, artículo 21

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de planificación, gestión

> y evaluación de servicios sociales de su competencia, que se regirán por la normativa vigente en materia de participación.

878 Ojo: evaluar no es contar actividad ni preguntar si gusta

contraste clave

El enunciado ofrece como correcta la opción que confunde evaluación con medición de actividad o con encuesta de satisfacción. No lo es. Un programa puede haber ejecutado el cien por cien de sus visitas sin haber cambiado nada, y una encuesta de satisfacción puede dar nueve sobre diez sin que se haya resuelto un solo problema. Lo que se pregunta es el juicio de valor sobre resultados e impacto, y eso exige término de comparación: sin comparación hay descripción, y una descripción no es una evaluación.

---

la clave para no fallar

879 El ciclo de la evaluación, fase por fase

01

1. Encargo y usuarios

Se acuerda quién encarga, para qué decisión y quién va a leer el informe: quien decide, quien ejecuta y las personas destinatarias. Sin este acuerdo, el resto del proceso se hace a ciegas.

02

2. Objeto y criterios

Se decide qué se juzga (necesidades, diseño, cobertura, ejecución, resultados, impacto o eficiencia) y con qué criterios. Es el paso que convierte una inquietud en un objeto evaluable.

03

3. Diseño e indicadores

Se formulan las preguntas contestables, se construyen los indicadores con línea base, fuente y responsable, y se elige el diseño de comparación que sea viable con los datos disponibles.

04

4. Recogida de datos

Se aplican los instrumentos y se cruzan fuentes: registros con entrevistas, observación con documentos. Pongamos un indicador de cobertura que sale perfecto en el registro y no coincide con quien realmente recibe el servicio: ese contraste es el que salva la evaluación.

05

5. Análisis e interpretación

Se ordena y compara cada indicador, se buscan explicaciones alternativas y se distingue el efecto del programa del de la evolución del entorno. Toda afirmación de causa necesita aquí su justificación.

06

6. Juicio y recomendaciones

Se emite el juicio por criterios y se formulan recomendaciones realizables con responsables y plazos. Una recomendación que la organización no puede ejecutar no es una recomendación, es una queja.

07

7. Difusión, uso y meta-evaluación

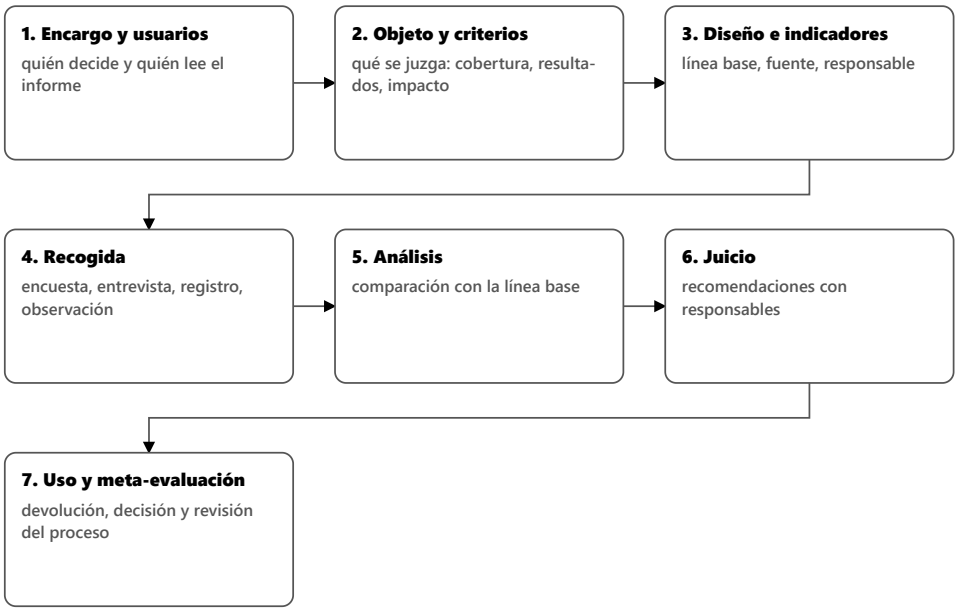
Se devuelve el informe a quien participó, se presenta a quien decide, se hace seguimiento de las recomendaciones y se revisa el propio proceso evaluador para la siguiente vuelta.

880 El proceso completo de una ojeada

ESQUEMA 01 DE 02

De la pregunta al uso

Las siete fases del proceso de evaluación

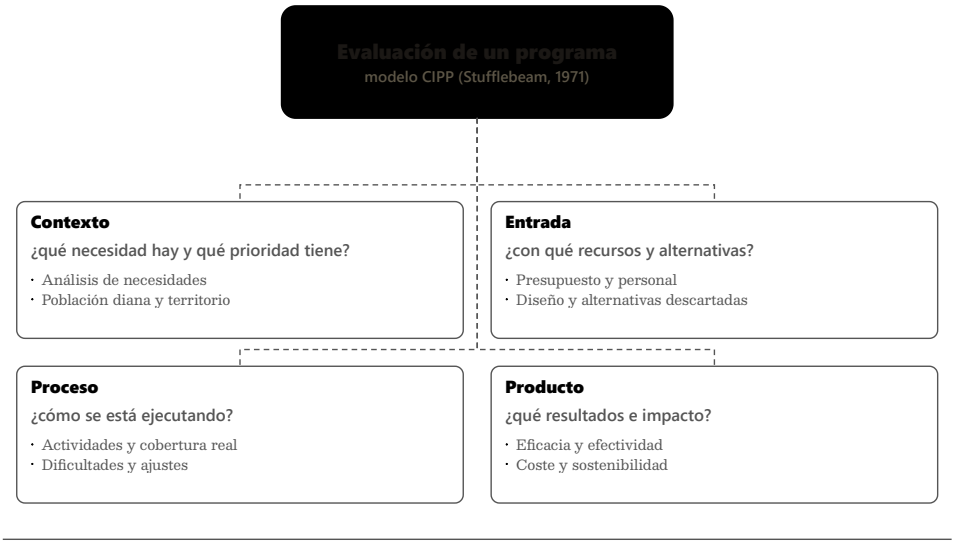


Las cuatro fases finales solo tienen sentido si la primera se cerró por escrito: la evaluación sirve a una decisión concreta, y si esa decisión no existe el informe nace muerto.

ESQUEMA 02 DE 02

Cada modelo, su pregunta

Los cuatro dominios del modelo CIPP de Stufflebeam



El modelo CIPP es el que más se pregunta y el más fácil de recordar por su sigla: contexto, entrada, proceso y producto.

881 Ordena las decisiones del encargo antes de mirar las fases E058

- [ ] Se comprueba que los datos existen antes de prometer el informe
- [ ] Se fija el término de comparación: línea base, grupo comparable o criterio
- [ ] Se construyen los indicadores con fuente, periodicidad y responsable
- [ ] Se escribe la pregunta evaluativa con sujeto y en forma de pregunta
- [ ] Se escribe qué decisión se va a tomar con el informe y quién la toma
- [ ] Se acuerda el plan de uso: quién recibe el informe y quién responde de las recomendaciones

882 Completa el artículo 21 con las palabras exactas E059

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma **(1)** en la formulación de los instrumentos de **(2)** de servicios sociales de su competencia, que se regirán por la normativa vigente en materia de participación.

planificación, gestión y evaluación

deberán establecer procesos de participación

financiación, inspección y sanción

podrán promover acuerdos de colaboración

Solución: 1 deberán establecer procesos de participación, 2 planificación, gestión y evaluación

883 Cada indicador, a su nivel E060

Cada indicador, a su nivel

Ítems (autoevaluación):

Mejora declarada en la capacidad para resolver gestiones
Existencia de protocolo escrito de derivación
Tiempo medio entre la solicitud y la primera visita
Porcentaje de personas que permanecen en su domicilio al año
Visitas realizadas por persona y mes
Porcentaje de casos con plan de intervención revisado
Variación de la soledad percibida entre la entrada y el sexto mes
Número de auxiliares por cada cien personas atendidas
Horas de coordinación semanales disponibles

884 Vocabulario que el examen usa con precisión

EVALUACIÓN

Juicio fundamentado sobre el valor o el mérito de un programa, con información sistemática y para tomar decisiones.

SEGUIMIENTO (MONITORIZACIÓN)

Comprobación continua de que la ejecución se ajusta a lo planificado; no emite juicio sobre los resultados.

META-EVALUACIÓN

Evaluación del propio proceso evaluador: si la pregunta, los indicadores y la ética fueron los adecuados.

INDICADOR

Dato observable y verificable que informa del grado de cumplimiento de un criterio; sin línea base no permite juicio.

LÍNEA BASE

Valor de partida del indicador antes de la intervención; es el término de comparación más barato y el que más se olvida.

EFICACIA

Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, con independencia del coste.

EFICIENCIA

Relación entre los resultados obtenidos y los recursos empleados.

EFECTIVIDAD

Resultado alcanzado en condiciones reales de aplicación, no en condiciones ideales.

PERTINENCIA

Adecuación del programa a las necesidades reales de la población a la que se dirige.

COBERTURA

Proporción de la población diana que recibe efectivamente el servicio; se compara con la demanda y con la necesidad.

IMPACTO

Efectos del programa a medio y largo plazo, incluidos los no previstos y los producidos sobre el entorno.

EVALUACIÓN FORMATIVA Y SUMATIVA

Distinción de Scriven: la formativa acompaña la ejecución para mejorarla y la sumativa juzga al final para decidir.

EVALUACIÓN LIBRE DE METAS

Propuesta de Scriven para juzgar los efectos reales sin partir de los objetivos declarados por el programa.

NECESIDADES SOCIALES (BRADSHAW)

Taxonomía clásica en cuatro tipos: normativa, sentida, expresada y comparativa.

ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO

Distinción de Donabedian para ordenar indicadores de servicios: con qué se cuenta, qué se hace y qué se obtiene.

EFECTO HAWTHORNE

Mejora de los resultados por el hecho de saberse observado, no por la intervención evaluada.

885 Repaso rápido: autor, año y concepto E061

término 1/10

Tyler, 1949

término 2/10

Kirkpatrick, 1959

término 3/10

Scriven, 1967

término 4/10

Stufflebeam, 1971

término 5/10

Stake, 1975

término 6/10

Guba y Lincoln, 1989

término 7/10

Bradshaw, 1972

término 8/10

Donabedian

término 9/10

Estándares de calidad

término 10/10

Artículo 21 de la Ley 9/2016

886 Escribe las palabras que faltan E062

El modelo _____ de Stufflebeam evalúa cuatro dominios: _____ , _____ , _____ y _____ .

Scriven distingue la evaluación _____ , que acompaña la ejecución para mejorarla, de la _____ , que juzga al final para decidir si el programa continúa.

Bradshaw ordena las necesidades sociales en normativa, _____ , _____ y _____ .

Los estándares de calidad de una evaluación son la utilidad, la _____ , la propiedad o _____ y la _____ .

887 Lo que te llevas al puesto de trabajo

lo que te llevas al puesto de trabajo

- ☑ Antes de aceptar una evaluación, escribe qué decisión se va a tomar con el informe: si no hay decisión, no hay evaluación, hay memoria.
- ☑ Elige el término de comparación antes de recoger datos. Línea base del mismo grupo, grupo comparable o criterio normativo: sin él, los datos solo describen.
- ☑ Separa los indicadores de estructura, proceso y resultado, y no dejes que el informe se llene de actividad: las visitas hechas no son el resultado del programa.
- ☑ Pongamos un programa que se evalúa por satisfacción: mide también un resultado con datos, porque la satisfacción dice cómo se ha tratado a la gente y no si algo ha cambiado.
- ☑ Pacta la devolución al principio: quién recibe el informe, en qué sesión se presenta y quién responde de cada recomendación.
- ☑ Pongamos un informe sin término de comparación: podrá describir el programa con todo detalle y no podrá decir si ha servido.

888 Qué es la investigación social aplicada en los servicios sociales comunitarios

La investigación social en los servicios sociales comunitarios es el uso ordenado de métodos y técnicas de las ciencias sociales para responder a preguntas concretas del propio servicio: qué necesidades tiene la población de referencia, a quién no está llegando una prestación que ya existe, o si la intervención que se está haciendo produce el efecto que decía buscar. Se llama aplicada porque no persigue el conocimiento por sí mismo, sino una decisión: la que se toma en el Plan de Servicios Sociales, en la memoria anual o en el diseño de un proyecto.

El mecanismo que la hace imprescindible es que la demanda no es la necesidad. Un centro solo ve a quien llega por la puerta, y llega más quien mejor conoce el sistema, quien tiene tiempo para pedir cita y quien tiene a alguien que le acompañe; el resto existe en las estadísticas y no en el mostrador. Por ejemplo, el caso del centro que durante tres años planificó el servicio de ayuda a domicilio con las solicitudes recibidas y descubrió, al cruzar los datos del padrón con los de dependencia, que dos pedanías de población envejecida no habían pedido nunca porque no sabían que existía la prestación. La investigación existe para ver eso antes de que cueste un servicio entero mal dimensionado.

Conviene separar tres cosas que se confunden con frecuencia. El diagnóstico es el estudio de un caso: qué le pasa a esta persona y a su unidad de convivencia, y se resuelve en el Proyecto de Intervención Social. La evaluación mide una intervención concreta contra sus objetivos. La investigación social mira a la población de referencia y a los procesos: describe, explica y compara para orientar la planificación.

889 De dónde le viene el encargo a un centro de servicios sociales

El mandato está en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, y no es un añadido: forma parte de las funciones del nivel primario. El artículo 28.18.ª ordena el estudio de la evolución y desarrollo de la realidad social local para la identificación de necesidades existentes o emergentes que requieran intervención social. El 19.ª añade el análisis de la información sobre necesidades y demanda de servicios sociales de la población de referencia para la planificación de las prestaciones y recursos necesarios. El 20.ª manda evaluar los resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas, y el 21.ª vuelve sobre el estudio de la realidad social y el análisis de necesidades y demanda, con una exigencia añadida: en la evaluación de resultados se tendrá en cuenta el diferente impacto entre mujeres y hombres y se aplicará la perspectiva de género para facilitar la no perpetuación de roles de género.

El nivel especializado recibe el mismo encargo con otro alcance. El artículo 33.h le atribuye el estudio y la investigación de la evolución y desarrollo de la realidad social en su ámbito territorial para identificar necesidades de intervención social; el 33.i, determinar las prestaciones y recursos necesarios para responder a lo identificado; y el 33.j, evaluar los resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas. Y por encima de los dos niveles, el sistema se dota de instrumentos propios de investigación: el artículo 64 ordena promover la investigación científica y el desarrollo como instrumento de mejora continua de la calidad, el artículo 67 impulsa la gestión del conocimiento en políticas sociales y el artículo 68 crea la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.

La consecuencia es que un centro de servicios sociales comunitarios no necesita autorización especial para investigar a su población: necesita método. Y la obligación de mirar el diferente impacto entre mujeres y hombres no es un añadido formal, porque un estudio bien hecho puede dejar fuera un patrón entero —la carga de cuidados que no aparece en ninguna solicitud— si no se desagrega la lectura por sexo.

890 El articulado que sostiene el tema

Artículo 28.18.ª
estudio de la evolución y desarrollo de la realidad social local para identificar necesidades existentes o emergentes que requieran intervención social.

Artículo 28.19.ª
análisis de la información sobre necesidades y demanda de la población de referencia para la planificación de prestaciones y recursos.

Artículo 28.20.ª y 21.ª
evaluación de resultados de actuaciones, intervenciones y tecnologías, con perspectiva de género y atención al diferente impacto entre mujeres y hombres.

Artículo 33.h, 33.i y 33.j
el mismo encargo de estudiar, determinar prestaciones y evaluar en el nivel especializado.

Artículo 48
Sistema de Información sobre servicios sociales, aportación obligatoria de información, confidencialidad y uso de los datos con fines estadísticos y de investigación e innovación social.

Artículo 64, 67 y 68
promoción de la investigación científica, gestión del conocimiento y Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales.

Artículo 10.ñ
derecho de las personas usuarias a ser informadas por escrito de que los procedimientos pueden usarse para un proyecto docente o de investigación, con autorización también por escrito.

891 Caso: el estudio de necesidades que cambió el reparto de la Zona Básica

Marta es trabajadora social en un centro de servicios sociales comunitarios que atiende dos municipios y tres pedanías, unos nueve mil habitantes. Su equipo tiene la sensación de que las demandas de dependencia se multiplican, pero no puede demostrarlo: en la memoria anual solo hay recuentos de expedientes abiertos, sin población de referencia con la que compararlos. El dato que falta es el denominador.

El centro no monta una encuesta domiciliaria, que sería caro y lento para lo que necesita. Aprovecha lo que ya tiene: explota por primera vez la información de la historia social de las personas atendidas en los últimos tres años —agregada y sin datos personales—, la cruza con los datos de población por edad y sexo, y añade seis entrevistas semiestructuradas con profesionales del centro de salud y de los dos ayuntamientos. Con eso responde a la pregunta que tenía: la dependencia atendida crecía menos que el envejecimiento de dos pedanías, y el problema no era la demanda, era el acceso.

El resultado no fue un informe para el cajón. Con ese dato, el centro reorganizó el servicio de ayuda a domicilio, programó dos sesiones informativas en las pedanías y cambió el indicador de la memoria anual: desde entonces mide cobertura sobre población potencial, no número de expedientes. Ese es el destino natural de la investigación social aplicada: una decisión que sin el dato no se habría tomado.

892 El ciclo de una investigación social aplicada, de la pregunta al uso

01 **Definir la pregunta**

Se concreta qué se quiere saber y para qué decisión, con objetivos medibles. Una pregunta sin destinatario es un estudio que nadie va a usar.

02 **Elegir método y diseño**

Se decide el enfoque, el universo, la muestra, el alcance territorial y temporal, y las técnicas que se van a emplear.

03 **Preparar la recogida**

Guiones, cuestionarios, permisos, acceso al Sistema de Información y criterios de anonimización antes de tocar el primer dato personal.

04 **Recoger los datos**

Trabajo de campo con registro sistemático: quién recoge, con qué instrumento y con qué incidencias, para que el proceso sea auditable.

05 **Analizar y extraer conclusiones**

Análisis según el enfoque —distribuciones y cruces en lo cuantitativo, categorías y patrones en lo cualitativo— hasta llegar a conclusiones sostenidas por los datos.

06 **Usar y comunicar**

Las conclusiones entran en la planificación, en la evaluación o en el diseño de un proyecto, y se difunden a quien tomó la decisión: sin ese paso, el ciclo no se cierra.

893 Ordena el ciclo de la investigación aplicada E063

- [ ] Analizar y extraer conclusiones sostenidas por los datos
- [ ] Usar las conclusiones en la planificación y comunicarlas
- [ ] Recoger los datos con registro sistemático
- [ ] Preparar instrumentos, permisos y criterios de anonimización
- [ ] Definir la pregunta y los objetivos con el destinatario de la decisión
- [ ] Elegir método, diseño, universo y muestra

894 El límite ético: consentimiento por escrito, confidencialidad y finalidad

La ley resuelve el conflicto entre investigar y proteger con una regla expresa. El artículo 10.ñ reconoce a las personas usuarias el derecho a ser informadas por escrito de que los procedimientos que se les apliquen pueden ser utilizados para un proyecto docente o de investigación, y exige la autorización, también por escrito, de la persona afectada o de quien ostente su representación. No es un trámite: es la diferencia entre un dato legítimamente obtenido y una intromisión.

A esa regla se suman dos piezas del mismo edificio. El artículo 10.j garantiza la confidencialidad de los datos que obren en el expediente y la debida reserva de los profesionales sobre lo que conocen de las personas usuarias; y el artículo 48.3 obliga a garantizar la confidencialidad de los datos personales y la seguridad de las comunicaciones en el Sistema de Información. El artículo 48.7 abre después la puerta a lo que sí se puede hacer con esos datos: utilizarlos con fines estadísticos para la planificación y evaluación de políticas sociales y para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación social, en los términos de la legislación sobre transparencia. La clave está en el trayecto: dato personal para la atención, dato agregado para la investigación.

En la práctica esto se traduce en cuatro gestos que se hacen antes de empezar: informar por escrito a quien va a participar, pedir la autorización por el mismo cauce, trabajar con datos disociados —sin nombre, sin número de tarjeta, sin dirección— y no publicar nunca un resultado que permita identificar a una persona. El caso de una persona usuaria única con una enfermedad rara en un municipio pequeño es el ejemplo típico: decir «hay un caso» ya es identificarla, y el dato se sustituye por su descripción agregada o no se publica.

895 De dónde salen los datos: historia social, Sistema CoheSSiona y Sistema de Información

Los datos de una investigación social aplicada casi nunca se recogen desde cero. El artículo 47.2 establece que todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales tendrán una única historia social, vinculada a la tarjeta social, abierta en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, que recogerá el conjunto de la información relevante sobre las necesidades de atención, la planificación, el seguimiento y la evaluación del Proyecto de Intervención Social. El mismo precepto añade que se diseñará con tecnología digital y pasará a denominarse Sistema CoheSSiona, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad del sistema. La historia social es, por tanto, la fuente primaria del centro, y también su límite: es un instrumento de atención, no un banco de datos de libre explotación.

Por encima de ella, el artículo 48 crea el Sistema de Información sobre servicios sociales, unificado e integrado, que la consejería diseña y mantiene actualizado. Todos los agentes públicos y privados integrados en el sistema deben aportar la información necesaria para su funcionamiento y actualización permanente (artículo 48.2), y los datos se recogen, compilan, analizan y presentan desglosados por los principales ejes de desigualdad social —discapacidad, edad, sexo, situación de dependencia, drogodependencias, formación, empleo, vivienda, nacionalidad, origen y nivel socioeconómico— (artículo 48.4). Esa obligación de desagregar es la que permite investigar sin salir del sistema.

El tercer manantial está en el propio procedimiento

el Proyecto de Intervención Social del artículo 46 recoge el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones previstas, la planificación y, sobre todo, los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permiten evaluar la consecución de los objetivos. Un centro que lleve bien sus proyectos de intervención tiene ya construida la línea base de cualquier evaluación posterior.

896 Método, diseño y técnica: tres decisiones distintas

La primera confusión que hay que deshacer es la que mezcla el método, el diseño y la técnica. El método es el enfoque general con el que se aborda la realidad: cuantitativo, cualitativo o mixto. El diseño es el plan concreto de ese estudio: qué se va a observar, dónde, durante cuánto tiempo, con qué universo y con qué muestra. Y la técnica es el instrumento con el que se recoge el dato: una encuesta, una entrevista, un grupo de discusión, un registro. Elegir la técnica antes de decidir el método es empezar la casa por el tejado.

El mecanismo que ordena las tres decisiones es la pregunta. Si la pregunta es «cuántos y con qué distribución» —cuántas personas mayores viven solas y en qué pedanías—, el camino es cuantitativo y la técnica habitual, la explotación de registros o la encuesta. Si es «cómo y por qué» —por qué no solicitan la ayuda quienes tienen derecho a ella—, el camino es cualitativo y la técnica, la entrevista o el grupo de discusión. Y si es «cuántos y por qué», la respuesta honesta es un diseño mixto, con las dos piezas y un orden decidido de antemano.

En un centro de servicios sociales comunitarios esta decisión tiene un límite práctico que conviene saber: los recursos son los que son, y casi siempre la vía más eficiente empieza por explotar los datos que ya están registrados. El caso del estudio de la Zona Básica de nueve mil habitantes es el ejemplo típico: nadie necesitaba una encuesta domiciliaria para saber si el acceso a la ayuda a domicilio estaba fallando, porque la historia social y los datos de población ya lo decían.

897 Cualitativo frente a cuantitativo: enfoques, no jerarquías

	enfoque cuantitativo	enfoque cualitativo
Qué pregunta responde	Cuántos, con qué frecuencia y con qué distribución	Cómo ocurre, por qué y con qué significado para quien lo vive
Cómo trata la realidad	Reduce la realidad a variables medibles y comparables entre sí	Recoge la experiencia y el discurso, sin reducirlos a variables previas
Técnicas habituales	Encuesta por muestreo, escalas, registros administrativos y datos secundarios	Entrevista en profundidad, grupo de discusión, observación e historia de vida
Cómo se analiza	Estadística descriptiva y cruces entre variables, con su margen de error	Análisis de contenido y construcción de categorías a partir del material
Qué permite afirmar	Magnitud, extensión y comparación entre territorios o momentos distintos	Sentido, mecanismos y explicaciones que el dato agregado no alcanza
Cuándo no sirve	No sirve para explicar por qué ocurre lo que se ha medido	No sirve para afirmar cuántos casos hay ni para extrapolar a toda la población

898 El diseño: universo, muestra, unidad de análisis y alcance

El diseño se construye con cuatro decisiones encadenadas. La primera es el universo, es decir, la población de referencia sobre la que se quiere concluir. La segunda, la unidad de análisis: pueden ser personas, pero también unidades de convivencia, expedientes o barrios, y elegir mal la unidad cambia el resultado entero. La tercera es la muestra, que en el enfoque probabilístico busca representar al universo y en el intencional busca cubrir la diversidad de casos relevantes. Y la cuarta es el alcance: qué territorio y qué periodo cubre el estudio, que es lo que fija los límites de lo que se podrá afirmar después.

El mecanismo que separa los dos grandes tipos de muestreo es lo que se pretende con el resultado. Cuando se quiere generalizar una cifra a toda la población, la muestra debe ser probabilística: cada unidad tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada, y de ahí sale el margen de error. Cuando se quiere comprender un fenómeno, la muestra es intencional y se cierra por saturación, que es el momento en que las nuevas entrevistas dejan de aportar categorías nuevas. Confundir las dos lógicas es el error que produce frases del tipo «en las entrevistas se observó que el treinta por ciento», que no significan nada.

En un municipio pequeño el diseño se apoya en fuentes que están a mano: el padrón para el universo, la historia social para la parte ya atendida y los informantes clave —profesionales de salud, educación y servicios municipales— para lo que no llega al sistema. En el caso del estudio de la Zona Básica, la muestra cualitativa fueron seis entrevistas a informantes clave y la cuantitativa, la explotación de los registros existentes: con eso bastaba para la decisión que se iba a tomar.

899 Validez, fiabilidad y triangulación: por qué un dato no es una prueba

Todo dato tiene tres preguntas pendientes. La validez pregunta si el instrumento mide de verdad lo que dice medir: un cuestionario sobre «satisfacción con la ayuda a domicilio» puede estar midiendo, en realidad, la simpatía hacia la auxiliar que entra en casa. La fiabilidad pregunta si el resultado sería el mismo en condiciones equivalentes: si el mismo expediente lo valoran dos profesionales distintos y salen dos diagnósticos, el instrumento es poco fiable. Y los límites son el marco honesto del estudio: lo que se puede afirmar con esos datos y lo que queda fuera.

La herramienta que más rendimiento da contra esos tres riesgos es la triangulación, que consiste en mirar el mismo fenómeno desde al menos dos ángulos independientes. Hay cuatro tipos que se usan a diario: de fuentes —contrastar lo que dice una persona usuaria con lo que dice el profesional de salud, o el registro con la observación—, de técnicas —una encuesta y un grupo de discusión sobre el mismo asunto—, de momentos —medir antes y después de la intervención en lugar de solo después— y de analistas, cuando dos profesionales codifican por separado y comparan.

De ahí sale la regla que más se incumple en los informes de servicios sociales: una queja repetida en un grupo de discusión no es una cifra. Puede ser cierta, puede ser relevante y puede justificar una decisión, pero hay que decirla por lo que es —un patrón cualitativo— y no convertirla en un porcentaje que nadie ha medido.

900 Caso: muestrear con criterio en un municipio de nueve mil habitantes

Rocío, trabajadora social en prácticas, recibe el encargo de estudiar por qué las mujeres cuidadoras de la Zona Básica no solicitan la teleasistencia. Su primer diseño es una encuesta a cien personas mayores, sorteadas del padrón. Al revisarlo con su tutora, el diseño no se sostiene: la pregunta es «por qué no solicitan», y una encuesta cerrada a personas que quizá no conocen la prestación va a medir el desconocimiento, no el motivo.

El diseño corregido cambia la técnica y la muestra. Primero, dos grupos de discusión con mujeres cuidadoras —no con las personas mayores beneficiarias, que es el error de destinatario—, reclutadas por tramos de edad y por pedanía para que quepan situaciones distintas. Después, y solo después, una explotación de datos secundarios para medir con qué frecuencia aparece cada motivo en el territorio: cuántas unidades de convivencia con personas mayores viven sin teleasistencia y en qué zonas se concentran. La secuencia es deliberada: el cualitativo formula las categorías, el cuantitativo mide cuánto pesan.

El criterio de cierre de la parte cualitativa no fue un número mágico, sino la saturación: cuando el tercer grupo ya no aportó motivos nuevos, se dejó de reclutar. Y en la parte cuantitativa, la unidad de análisis no fue la persona mayor, sino la unidad de convivencia, porque el motivo que aparecía en el discurso —no querer «dar trabajo» a la hija— solo se entiende en ese nivel. Cambiar la unidad cambió el resultado.

901 Cómo se diseña un estudio aplicado, paso a paso

01 ### Fijar la pregunta y el destinatario

Se escribe en una frase qué se quiere saber y qué decisión depende de la respuesta. Sin destinatario identificado, el estudio nace huérfano.

02 ### Elegir el enfoque

Cuantitativo, cualitativo o mixto, según lo que pida la pregunta, y con el orden de las fases decidido por escrito desde el principio.

03 **Definir universo, unidad y muestra**

Población sobre la que se concluye, qué se cuenta como caso y criterio de selección: probabilístico con margen de error, o intencional con criterios y saturación.

04 **Preparar la recogida y los permisos**

Instrumentos probados, información por escrito y autorización de las personas participantes (artículo 10.ñ), y reglas de disociación de datos antes de tocar el material.

05 **Planificar el análisis y la difusión**

Qué cruces o qué categorías se van a trabajar, quién lo hace y en qué soporte se comunica el resultado a quien decide.

902 Ordena el diseño del estudio aplicado E064

- [ ] Elegir el enfoque: cuantitativo, cualitativo o mixto
- [ ] Fijar la pregunta y el destinatario de la decisión
- [ ] Preparar instrumentos, permisos y reglas de disociación de datos
- [ ] Planificar el análisis y la difusión del resultado
- [ ] Definir universo, unidad de análisis y criterios de la muestra

903 Ojo: las técnicas cualitativas y cuantitativas no son jerárquicas

contraste clave

El error que más se cuela, en el examen y en los informes: tratar las técnicas cualitativas y las cuantitativas como si unas fueran más rigurosas que otras. No son jerárquicas. La elección depende de la pregunta de investigación y de la decisión que se va a tomar, no de la calidad del dato: una entrevista en profundidad no es «menos ciencia» que una encuesta, y una encuesta no es más concluyente que un grupo de discusión. Lo que sí es un defecto es usar una técnica para lo que no sirve —pedir representatividad a las entrevistas o pedir explicaciones al agregado— y presentar el resultado con la autoridad que no le corresponde. Y el espejo de la trampa también es falso: decir que todo vale igual y que la elección es indiferente.

---

la clave para no fallar

904 Técnicas cualitativas: escuchar, observar y reconstruir

La entrevista en profundidad es una conversación guiada y abierta con una persona que tiene información relevante, sea por su experiencia o por su posición. Se usa cuando lo que se busca es el sentido que la persona da a lo que vive, y su valor está en la profundidad, no en el número: lo que se persigue es entender el marco desde el que la persona decide. En un centro de servicios sociales, el entrevistado puede ser una persona cuidadora, un profesional de salud o el responsable de una asociación del barrio.

El grupo de discusión se apoya en algo que la entrevista no tiene: la interacción. Se reúne a seis u ocho personas con algo en común y se abre un tema para que se discuta entre ellas; el dato no es solo lo que cada una dice, sino lo que se matiza, se corrige o se calla cuando lo dice delante de otros. La observación participante consiste en estar presente en la situación que se estudia —una reunión de reparto de alimentos, la sala de espera del centro— registrando lo que ocurre con criterios previos. Y la historia de vida reconstruye la trayectoria de una persona para entender cómo ha llegado a su situación actual, con el itinerario de servicios que ha recorrido.

Las cuatro comparten la misma lógica

se muestrea por criterio y se cierra por saturación, no por representación estadística. El caso de Rocío y las cuidadoras de la Zona Básica es el ejemplo típico de esa lógica: dos grupos de discusión con perfiles distintos bastaron para formular los motivos, y el criterio de parada fue que el tercer grupo dejó de aportar categorías nuevas.

905 Técnicas cuantitativas: contar, medir y comparar

La encuesta por muestreo es la técnica cuantitativa más conocida: un cuestionario estructurado, con preguntas cerradas y respuestas codificadas, aplicado a una muestra extraída del universo con un procedimiento probabilístico. Su fuerza es la generalización —permite decir cuántos casos hay y con qué margen de error— y su debilidad es la profundidad: la respuesta se ajusta a las categorías que ya están en el cuestionario, así que lo que no se prevé no aparece. Un cuestionario mal probado mide lo que el investigador se imagina, no lo que ocurre.

Junto a ella, el día a día del centro ofrece dos vías que se usan mucho menos de lo que se podría. Las escalas —tipo Likert— convierten actitudes y grados de acuerdo en puntuaciones comparables, y son útiles para medir evolución antes y después de una intervención. Y los registros administrativos y los datos secundarios permiten trabajar con volúmenes que ninguna encuesta alcanzaría: el Sistema de Información sobre Servicios Sociales del artículo 48 y la historia social del artículo 47.2 acumulan información de atención que, debidamente explotada y desagregada por los ejes de desigualdad, responde a la mayoría de las preguntas de planificación de un centro.

La regla que ordena el uso de todas ellas es la misma: una cifra sin denominador no dice nada. Ciento veinte personas atendidas por dependencia no es un dato de necesidad hasta que se sabe cuántas personas con dependencia viven en la Zona Básica. El caso del reparto de la ayuda a domicilio, que se decidió tres años con el recuento de expedientes, es exactamente el ejemplo de lo que pasa cuando falta el denominador.

906 Dónde colocarías cada técnica E065

Dónde colocarías cada técnica

Ítems (autoevaluación):

Reconstrucción de la historia de vida de una persona sin hogar
Explotación del registro de expedientes de dependencia del último trienio
Observación participante en la sala de espera del centro
Análisis de datos secundarios del padrón municipal por edad y sexo
Escala tipo Likert sobre satisfacción antes y después de la intervención
Encuesta por muestreo a unidades de convivencia del municipio
Grupo de discusión con profesionales del centro de salud
Entrevista en profundidad a una cuidadora familiar

907 Combinar técnicas: el enfoque mixto y el orden de la secuencia

Un estudio mixto es el que combina las dos familias porque la pregunta lo exige, y su diseño se decide por la secuencia. En el orden exploratorio primero se cualitativo: se escucha para descubrir qué está pasando y con qué categorías se puede medir, y después se cuantifica cuánto pesa cada hallazgo. En el orden explicativo primero se cuantitativo: aparece un dato agregado que llama la atención —por ejemplo, una caída de solicitudes en una pedanía— y la entrevista o el grupo de discusión van a explicar por qué.

El mecanismo que justifica el esfuerzo es que cada familia de técnicas cubre el punto ciego de la otra. El dato agregado dice que dos pedanías envejecidas no solicitan ayuda a domicilio; no dice por qué, y ahí la hipótesis del investigador puede estar equivocada en las dos direcciones —puede suponer desinformación y ser, en realidad, una red familiar que resuelve el cuidado, o al revés—. Lo cualitativo formula las explicaciones posibles; volver a los datos permite ver cuál de ellas se corresponde con lo que ocurre en el conjunto del territorio.

En un centro pequeño esta combinación no exige un presupuesto grande, sino un orden sensato: dos grupos de discusión y una explotación de registros ya existentes suelen bastar. El caso del estudio de Rocío es el ejemplo típico: primero se escuchó a las cuidadoras para saber qué motivos existían, y después se midió en qué zonas y con qué frecuencia aparecían.

908 Caso resuelto: del hallazgo cualitativo a la decisión de planificación

En la Zona Básica, los dos grupos de discusión con cuidadoras hicieron aparecer tres motivos por los que no se solicitaba la teleasistencia: no saber que existía la prestación, pensar que era incompatible con el cuidado familiar y no querer que entrara «un desconocido» en casa. Los tres motivos eran hipótesis, no conclusiones: el grupo de discusión no permite decir qué porcentaje de la población responde a cada uno. La segunda fase midió eso con los datos que ya existían, cruzando unidades de convivencia con personas mayores de ochenta años, presencia de teleasistencia y pedanía.

El cruce ordenó los tres motivos por peso y por zona. El desconocimiento se concentraba en las dos pedanías sin centro de salud, el conflicto con el cuidado familiar predominaba en las unidades donde convivían dos generaciones, y el rechazo al desconocido aparecía sobre todo entre las personas que vivían solas. Con ese mapa, la decisión dejó de ser «hacer una campaña» y pasó a ser una actuación distinta por cada zona: sesión informativa donde faltaba información, entrevista en la unidad de convivencia donde el cuidado familiar era la barrera, y visita del propio servicio donde el problema era la desconfianza.

Lo que hace que este caso sea investigación aplicada bien cerrada no es la técnica, sino el último paso: el resultado se convirtió en objetivos de la planificación anual y en un indicador —cobertura sobre población potencial por pedanía— que el centro revisa cada trimestre. Un estudio que no llega a ese punto es trabajo perdido.

909 Cómo se elige y se ordena la técnica, paso a paso

01 ### Escribir la pregunta en una frase

Antes de elegir nada, la pregunta se formula por escrito con su destinatario: qué se quiere saber y qué decisión depende de la respuesta.

02 ### Decidir qué tipo de dato la responde

Cantidad y distribución, sentido y explicación, o las dos cosas: de aquí sale el método, y de ahí la familia de técnicas.

03 **Elegir la técnica concreta**

Dentro de la familia se elige el instrumento que produce ese dato: encuesta, escala, registro, entrevista, grupo de discusión, observación o historia de vida.

04 **Fijar unidad de análisis y criterio de cierre**

Se decide qué cuenta como caso y cuándo se para de recoger: probabilidad conocida y margen de error, o criterios de selección y saturación.

05 **Prever el análisis antes de recoger**

Se define por escrito qué cruces o qué categorías se van a trabajar: si el análisis se improvisa con los datos ya recogidos, la técnica elegida se desaprovecha.

910 Ordena la elección de la técnica E066

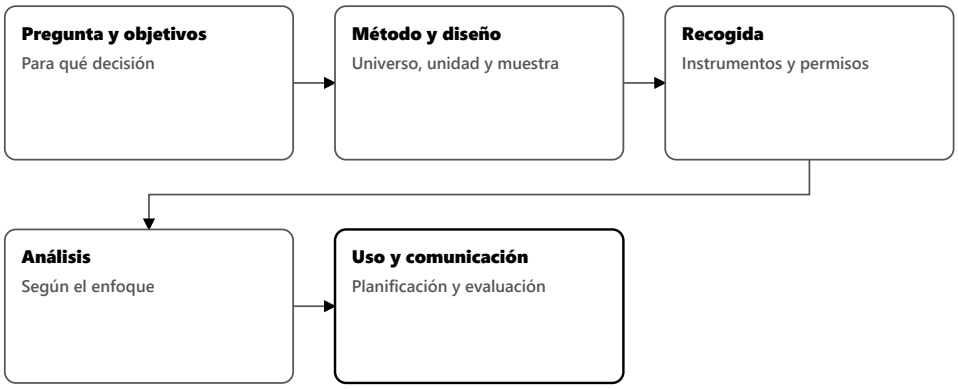
- [ ] Elegir la técnica concreta dentro de la familia
- [ ] Prever el análisis antes de recoger los datos
- [ ] Fijar la unidad de análisis y el criterio de cierre
- [ ] Decidir qué tipo de dato la responde
- [ ] Escribir la pregunta con su destinatario

911 El mapa del tema: el ciclo y las familias de técnicas

ESQUEMA 01 DE 02

El ciclo de la investigación social aplicada

Ley 9/2016, artículos 28.18.ª a 21.ª y 33.h a 33.j

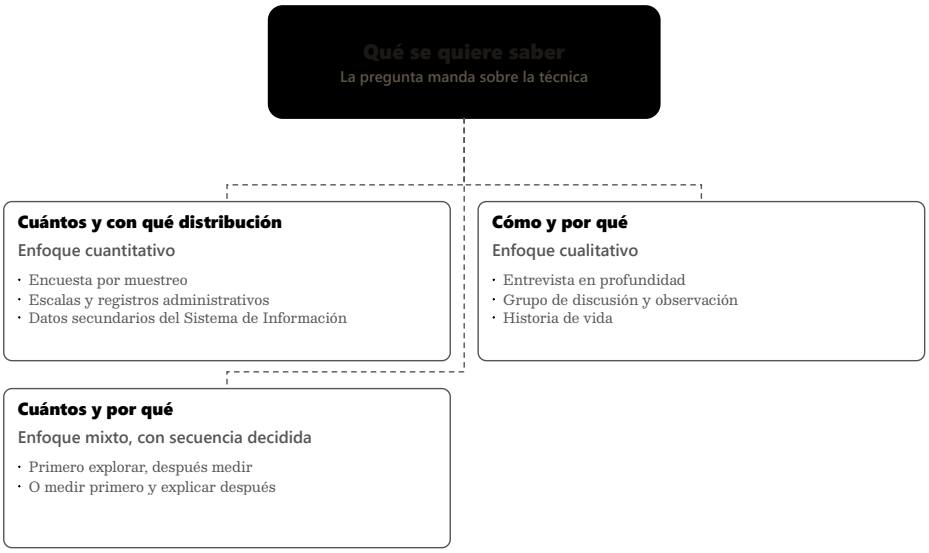


El ciclo no se cierra hasta que la conclusión se usa en la planificación o en la evaluación.

ESQUEMA 02 DE 02

Dos familias de técnicas, una misma pregunta por delante

La elección depende de la pregunta, no de la calidad del dato



912 Glosario del tema

INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA

uso ordenado de métodos y técnicas de las ciencias sociales para responder a preguntas concretas del servicio y orientar una decisión.

MÉTODO

enfoque general con el que se aborda la realidad (cuantitativo, cualitativo o mixto).

DISEÑO

plan concreto del estudio: qué se observa, dónde, durante cuánto tiempo, con qué universo y con qué muestra.

TÉCNICA

instrumento con el que se recoge el dato (encuesta, entrevista, grupo de discusión, registro).

UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA

conjunto sobre el que se quiere concluir.

UNIDAD DE ANÁLISIS

el elemento que se cuenta como caso (persona, unidad de convivencia, expediente, barrio).

MUESTRA PROBABILÍSTICA

cada unidad tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada; permite generalizar con margen de error.

SATURACIÓN

criterio de cierre de una muestra cualitativa, cuando las nuevas entrevistas ya no aportan categorías nuevas.

TRIANGULACIÓN

contrastar el mismo fenómeno con fuentes, técnicas, momentos o analistas distintos.

VALIDEZ Y FIABILIDAD

el instrumento mide lo que dice medir, y lo mide igual en condiciones equivalentes.

913 Repaso rápido del tema E067

término 1/6

Artículo 28.18.ª

término 2/6

Artículo 28.20.ª y 21.ª

término 3/6

Artículo 10.ñ

término 4/6

Artículo 47.2 y Sistema CoheSSiona

término 5/6

Artículo 48.4 y 48.7

término 6/6

Tres decisiones

914 Qué llevarse de este tema

qué llevarse de este tema

- ☑ La investigación social aplicada responde a una decisión concreta: no persigue conocimiento por sí mismo, sino mejorar la planificación, la evaluación o el diseño.
- ☑ El encargo está en la ley: artículo 28.18.ª a 21.ª en el nivel primario, 33.h a 33.j en el especializado y artículos 64, 67 y 68 para el sistema.
- ☑ La demanda no es la necesidad: quien no llega al centro no pide, y verlo exige estudiar la población de referencia y no solo los expedientes.
- ☑ Método, diseño y técnica se deciden en ese orden, y la elección de la familia de técnicas depende de la pregunta, nunca de una supuesta jerarquía.
- ☑ Sin el último paso —informar por escrito, pedir autorización, disociar los datos y usar la conclusión— la investigación no cierra el ciclo.

915 La atención individual y familiar es el objeto de la intervención, no un servicio

La atención individual y familiar es el trabajo que el sistema público de servicios sociales hace con una persona concreta y, cuando procede, con la unidad familiar o de convivencia en la que vive. No es un servicio con entidad propia ni un nivel del sistema: es el objeto sobre el que trabaja el centro de servicios sociales comunitarios, y lo que cierra ese trabajo no es una prestación suelta, sino un Proyecto de Intervención Social, que el artículo 46.1 de la Ley 9/2016 admite como individual o de la unidad familiar o convivencial.

El modelo básico de intervención del sistema es, literalmente, la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia (art. 45.1). El mecanismo que lo hace operativo son dos piezas encadenadas: una valoración integral de las necesidades y, a partir de ella, un proyecto con objetivos, prestaciones, plazos e indicadores de seguimiento (art. 46.2). Sin ese encadenamiento, la atención se queda en respuestas sueltas a demandas sueltas.

El educador o educadora social entra en esa intervención como miembro del equipo interdisciplinar del centro de servicios sociales comunitarios (art. 30.2), y su puerta de entrada habitual no es la demanda inicial, sino la canalización que hace el profesional de referencia cuando se requiere una intervención más específica (art. 31.3.f). Por eso conviene entender el circuito completo antes de estudiar el perfil profesional.

Hay cuatro vocabularios que el test mezcla a propósito y que conviene separar desde el principio: niveles de atención (primario y especializado), prestaciones (de servicio y económicas), instrumentos técnicos (tarjeta social e historia social) y profesionales (referente y equipo interdisciplinar). La atención individual y familiar no es ninguno de ellos: es la forma que adopta la intervención cuando se dirige a una persona y a su unidad de convivencia.

La consecuencia de separarlos es práctica y se ve en el caso de Amina: en el centro de servicios sociales comunitarios de un municipio de la Sierra Sur, la demanda que abre su expediente es una ayuda económica de emergencia, pero lo que se trabaja después con la familia —pautas de compra y de alimentación, organización de la casa, reparto de tareas— no es una prestación económica ni un nivel del sistema. Es intervención individual y familiar.

916 Ojo: la atención individual y familiar no es un servicio ni un tercer nivel

contraste clave

El sistema se estructura en dos niveles de atención, el primario y el especializado, que se coordinan y se complementan (art. 26.1): no hay un tercero. Un enunciado que presente la atención individual y familiar como un nivel del sistema, como una prestación del Catálogo o como un servicio con entidad propia está describiendo el objeto de la intervención como si fuera su estructura. La atención individual o familiar se presta desde los servicios sociales comunitarios (nivel primario) y quien la conduce es el profesional de referencia, una persona trabajadora social (art. 31.2). El educador o educadora social participa en ella como miembro del equipo interdisciplinar, no como responsable del itinerario.

---

la clave para no fallar

917 El articulado que sostiene el tema, pieza por pieza

Art. 25.m (Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía)

principio de atención centrada en la persona y en su contexto; el sistema ofrece una atención individual basada en la evaluación integral de las necesidades de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario.

Art. 26.1

el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se estructura en dos niveles de atención, el nivel primario y el nivel especializado, que se coordinarán y complementarán.

Art. 27

los servicios sociales comunitarios son la estructura básica del nivel primario y el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento, la evaluación de la atención y la coordinación con otros sistemas.

Art. 28

veintiocho funciones de los servicios sociales comunitarios. De ellas, la 5.ª (análisis y valoración integral), la 7.ª (elaboración del Proyecto de Intervención Social) y la 8.ª (seguimiento y evaluación con la persona y su familia) son el esqueleto de la atención individual y familiar.

Art. 30.2 y 30.3

el equipo profesional del centro es interdisciplinar —trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos— y se dimensiona con una ratio mínima por población de referencia.

Art. 31

el profesional de referencia es una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios; realiza la valoración y el diagnóstico, prescribe los recursos y elabora y evalúa el Proyecto de Intervención Social.

Arts. 45 y 46

modelo básico de intervención centrado en la persona o en la unidad de convivencia, y Proyecto de Intervención Social individual o de la unidad familiar o convivencial.

Art. 47

instrumentos técnicos del sistema; la historia social es única y se abre en el ámbito de los servicios sociales comunitarios.

918 Dónde se presta: los servicios sociales comunitarios y su puerta de entrada

Los servicios sociales comunitarios son la estructura básica del nivel primario y el primer nivel de referencia para valorar, intervenir, tratar, seguir y evaluar la atención (art. 27). Esa ubicación no es un detalle organizativo: decide quién recibe la demanda, dónde vive el expediente y hasta dónde llega cada profesional sin derivar.

El acceso al sistema es universal y no exige tarjeta previa: la tarjeta social identifica a la persona como titular del derecho, pero en ningún caso se dejará de atender a quien esté en situación de urgencia social por no disponer de ella (art. 47.1.d).

La historia social es única para toda la persona usuaria y se abre en el ámbito de los servicios sociales comunitarios (art. 47.2). Por eso el centro del nivel primario es el lugar donde el itinerario se ve entero, aunque después intervengan servicios especializados o profesionales de otros sistemas.

La función 5.ª del artículo 28 obliga a analizar y valorar el grado de complejidad de las situaciones de necesidad. Es el criterio que decide si la intervención se queda en el centro o se deriva: en un caso de absentismo escolar con sospecha de desprotección, esa valoración es lo que separa una intervención educativa con la familia de una derivación al nivel especializado.

La derivación al nivel especializado no cierra la atención individual o familiar: la persona sigue teniendo profesional de referencia en el centro y su proyecto puede incluir prestaciones de los dos niveles, con las personas profesionales implicadas identificadas (art. 46.2.c).

919 Profesional de referencia y profesional del equipo, criterio a criterio

Profesional de referencia

Quién es
Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios (art. 31.2)

Qué decide
La valoración y el diagnóstico de la situación, y la prescripción de los recursos y prestaciones más adecuados (art. 31.3.b)

Qué documento responde de su trabajo
El Proyecto de Intervención Social, en coordinación con las disciplinas implicadas (art. 31.3.c)

Por dónde entra en la familia
Es el interlocutor estable de la persona y de su unidad de convivencia: informa, orienta, acompaña, hace el seguimiento y evalúa (art. 31.3.a y d)

Qué se rompe si se confunde
La familia tendría un proyecto sin responsable del itinerario y nadie garantizaría la continuidad de la atención (art. 31.1)

Educador o educadora social del equipo

Quién es
Un perfil del equipo interdisciplinar del centro, junto a trabajadores sociales y psicólogos (art. 30.2)

Qué decide
La intervención socioeducativa con la persona y con la familia: hábitos, convivencia, habilidades, apoyo a la crianza

Qué documento responde de su trabajo
Informes y registros de su intervención, que alimentan el proyecto del referente; el proyecto no es suyo

Por dónde entra en la familia
Entra canalizado por el profesional de referencia, cuando la intervención requiere una especialización técnica concreta (art. 31.3.f)

Qué se rompe si se confunde
Se le atribuiría la prescripción de prestaciones o la elaboración del proyecto, y la familia acabaría con dos responsables

920 Caso: la demanda de ayuda económica que esconde un absentismo escolar

Rocío, de 34 años, pide cita en el centro de servicios sociales comunitarios de su municipio para solicitar una ayuda económica de emergencia. Es su primera demanda, pero no es el primer problema de la casa.

Lo que aparece en la demanda es la falta de ingresos; lo que aparece en la valoración integral es que Iván, su hijo de 9 años, lleva dos meses con faltas intermitentes al colegio y que Rocío no tiene con quién dejar al pequeño de 4 mientras busca trabajo. La valoración no se limita a comprobar la necesidad económica: analiza las demandas, las necesidades de atención y el grado de complejidad de la situación (art. 28.5.ª).

María José, la trabajadora social que actúa como profesional de referencia (art. 31.2), informa y orienta sobre los recursos disponibles, valora la situación y elabora el diagnóstico. Con ese diagnóstico decide si la ayuda se tramita sola o si hace falta algo más; aquí hace falta intervención socioeducativa con la familia, porque el absentismo no lo arregla un ingreso.

El Proyecto de Intervención Social recoge las dos cosas a la vez: la prestación económica y las actuaciones de apoyo a la familia, con objetivos, plazos e indicadores. El artículo 46.2.a exige identificar las potencialidades y recursos propios de la persona y de su unidad de convivencia, y en este caso hay uno claro: la abuela de los niños puede apoyar dos tardes a la semana si se organiza el horario con el colegio.

El paso que estudia este tema llega ahora

en lugar de asumirlo todo ella, la referente canaliza hacia el educador o educadora social del equipo la parte socioeducativa (art. 31.3.f). La familia no gana dos responsables; gana un itinerario con dos profesionales trabajando sobre el mismo proyecto.

Si el educador social hubiera abierto él mismo el expediente económico, la familia habría tenido su ayuda tramitada por quien no puede prescribirla: la prescripción de prestaciones es del profesional de referencia (art. 31.3.b).

921 Cómo se construye la atención individual o familiar, paso a paso

01 Entrada de la demanda

La persona o la familia acude al centro de servicios sociales comunitarios, o el caso llega derivado de otro sistema: centro educativo, centro de salud o servicios sociales especializados.

02 **Asignación del profesional de referencia**

A cada persona y, en su caso, a cada unidad de convivencia se le asigna una persona profesional de referencia, que será una trabajadora social de los servicios sociales comunitarios (art. 31.1 y 31.2).

03 **Valoración y diagnóstico**

Se analizan las demandas, las necesidades de atención y el grado de complejidad de la situación, con la persona y con su familia o unidad de convivencia (art. 28.5.ª y art. 31.3.b).

04 **Elaboración del Proyecto de Intervención Social**

El proyecto fija el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones previstas de los dos niveles, los plazos, los indicadores de seguimiento y los acuerdos con la familia (art. 46.2).

05 **Intervención y canalización al equipo**

El referente interviene y, cuando hace falta una especialización técnica concreta, canaliza hacia otro profesional del equipo interdisciplinar, por ejemplo el educador o educadora social (art. 31.3.f).

06 **Seguimiento, evaluación y reorientación**

Se revisan los indicadores con la participación de la persona y de su familia, y se reorienta la intervención si los objetivos no se alcanzan (art. 28.8.ª y art. 46.2.e).

922 El Proyecto de Intervención Social: seis piezas y uno solo por familia

El Proyecto de Intervención Social es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, a partir de la valoración diagnóstica de las necesidades (art. 46.1). Puede ser individual o de la unidad familiar o convivencial, y en los casos de mayor complejidad incorpora los mecanismos de deliberación ética para decidir (art. 46.3).

Diagnóstico de la situación y valoración de las necesidades de atención, con las potencialidades y recursos propios de la persona y de su unidad de convivencia, y plazo estimado de todo el proceso (art. 46.2.a).

Objetivos propuestos (art. 46.2.b) y prestaciones previstas, tanto de los servicios sociales comunitarios como, en su caso, de los especializados y de otros sistemas de protección social, con las personas profesionales implicadas, incluida la de referencia (art. 46.2.c).

Planificación de las actuaciones, con los plazos máximos de los trámites y de ejecución de las prestaciones (art. 46.2.d), más los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permitan reorientar la intervención (art. 46.2.e).

Acuerdos y compromisos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos profesionales implicados (art. 46.2.f). No es una formalidad: es la pieza que convierte el proyecto en algo que la familia acuerda, y no en algo que se le comunica. En el caso de Amina, el acuerdo escrito es lo que ata la ayuda económica a los compromisos que sostienen el resto del proyecto: quién compra, quién cocina y qué se hace si el mes no llega.

Cuando intervienen los dos niveles del sistema o varios sistemas de protección social —el educativo, el judicial, el de empleo o el de vivienda— se diseña un único proyecto de intervención social, que reparte las actuaciones de cada uno y evita duplicidades (art. 46.4). Es la razón de que el caso de Rocío no acabe con un plan del centro, otro del colegio y otro de empleo.

923 La definición que manda en todo el tema

art. 45.1, ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

> El modelo básico de intervención en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención.

924 Las funciones del centro en las que entra el educador social

De las veintiocho funciones de los servicios sociales comunitarios (art. 28), la atención individual y familiar se apoya en un puñado que el educador o educadora social reconoce como su terreno. No son funciones suyas: son funciones del centro en las que su perfil aporta una parte.

Función 2.ª

actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendentes a propiciar el desarrollo y la integración social y la disminución de las situaciones de riesgo social. Es el encuadre del taller de habilidades que se montó, por ejemplo, para Ilias: quince años, dos cursos repetidos y ninguna actividad fuera del barrio. Lo que se trabaja ahí no es el aula, es la red de relación.

Función 3.ª

diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar social de la población de referencia.

Función 4.ª

identificación e intervención en situaciones de exclusión social o riesgo de estarlo, violencia de género, violencia intergeneracional y de iguales, dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social.

Funciones 25.ª y 26.ª

actuaciones de prevención, información y reinserción social en materia de menores, detección de la desprotección y del riesgo, abordaje terapéutico en el propio medio y actuaciones dirigidas a la reunificación familiar cuando se han adoptado medidas de protección. Es la cobertura de casos como el de Iván: cuando la desprotección todavía es riesgo y no medida jurídica, lo que se trabaja es el medio —la casa, el colegio, el barrio—, no una medida de protección.

Funciones 10.ª y 11.ª

sensibilización y fomento de la participación activa de la comunidad, animación comunitaria, solidaridad y voluntariado social. Aquí el educador social trabaja con grupos y con el barrio, no con expedientes.

Funciones 12.ª, 13.ª y 17.ª

coordinación con los servicios sanitarios, con atención especial al área de salud mental; coordinación con los servicios educativos para la atención integral a los menores y el apoyo a sus familias; y trabajo en red con los servicios sociales especializados y con las entidades del entorno. Pongamos el taller de Ilias: solo funciona si el instituto avisa de las ausencias y el centro de salud sostiene el seguimiento, dos cosas que no dependen del educador social y sin las que su intervención se queda a medias.

925 Caso: cuándo el referente canaliza al educador social y cuándo no

La canalización del artículo 31.3.f tiene una condición, que se requiera una intervención más específica, y esa condición es la que reparte el trabajo entre el educador social y la trabajadora social dentro del mismo expediente.

En el caso de Rocío, la referente valora, diagnostica y prescribe; el educador social se ocupa del trabajo con la familia en el domicilio y de la coordinación con el colegio para que Iván recupere la asistencia. Dos profesionales, un proyecto y un solo responsable del itinerario.

En la familia de Youssef, de 15 años, con consumo de tóxicos y dos expedientes abiertos en el mismo centro, la parte socioeducativa la lleva un educador social que ya trabaja con el chico en el grupo de calle. El referente no cambia: lo que cambia es el profesional que interviene en cada objetivo del mismo proyecto.

Cuando la plantilla del centro es reducida y no hay educador o educadora social, la intervención socioeducativa no desaparece del proyecto: se programa y se busca el recurso, propio del nivel primario o del especializado, que pueda cubrirla. Lo que no se hace es acumular en el profesional de referencia dos roles incompatibles.

La historia social sostiene todo lo anterior

es única, se abre en el ámbito de los servicios sociales comunitarios (art. 47.2) y recoge la información relevante sobre necesidades, planificación, seguimiento y evaluación. Aunque intervengan varios profesionales, la familia no repite su historia en cada despacho.

926 Empareja cada pieza con lo que hace E068

Empareja cada pieza con lo que hace

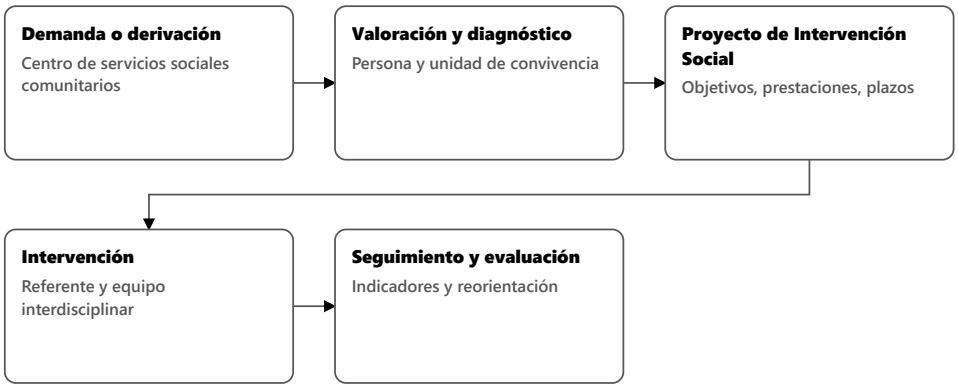
1 Profesional de referencia	a Identificador personal e intransferible del derecho de acceso al sistema
2 Educador o educadora social del equipo	b Diagnóstico, objetivos, prestaciones previstas, plazos, indicadores y acuerdos con la familia
3 Proyecto de Intervención Social	c Valora, diagnostica, prescribe prestaciones y elabora y evalúa el Proyecto de Intervención Social
4 Historia social	d Instrumento técnico único, abierto en el ámbito de los servicios sociales comunitarios
5 Tarjeta social	e Nivel al que se accede por derivación, no por la puerta de entrada del sistema
6 Servicios sociales especializados	f Interviene socioeducativamente con la persona y con la familia, dentro del proyecto del referente

927 El mapa de la atención individual y familiar

ESQUEMA 01 DE 02

El recorrido de una atención individual o familiar

De la demanda al seguimiento



El responsable del itinerario es uno: el profesional de referencia. Los demás profesionales intervienen dentro de su proyecto.

ESQUEMA 02 DE 02

Qué decide cada profesional en el mismo expediente

Nivel primario

	Referente (trabajo social) Art. 31	**Educador o educadora social** Art. 30 y 31.3.f
DEFINE LA SITUACIÓN	Sí: valora y diagnostica	Aporta la lectura socioeducativa
PRESCRIBE PRESTACIONES	Sí: prescripción de recursos	No: propone y justifica
RESPONDE DEL PROYECTO	Sí: elabora, sigue y evalúa	No: alimenta el proyecto
INTERVIENE CON LA FAMILIA	Sí, y canaliza al equipo	Sí: intervención socioeducativa

928 Ojo: el educador social no sustituye al referente ni prescribe

contraste clave

El educador o educadora social no es el profesional de referencia y no prescribe prestaciones. El artículo 31.2 reserva la referencia a una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios, y el artículo 31.3.b le atribuye la valoración, el diagnóstico y la prescripción de los recursos y prestaciones. Un enunciado que haga al educador social responsable del Proyecto de Intervención Social, o que le atribuya decidir qué prestación corresponde, está cambiando de sitio dos funciones: él interviene en el proyecto, y su intervención entra canalizada por el referente cuando la situación requiere una intervención más específica.

la clave para no fallar

929 Glosario del tema

ATENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR

la intervención dirigida a una persona y, cuando procede, a su unidad familiar o de convivencia; es el objeto de la intervención, no un nivel ni un servicio.

NIVEL PRIMARIO

el que constituyen los servicios sociales comunitarios, primer nivel de referencia y puerta de acceso al sistema.

NIVEL ESPECIALIZADO

el que integran los centros y servicios que requieren una especialización técnica concreta o una disposición determinada de recursos; se accede por derivación.

PROFESIONAL DE REFERENCIA

persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios asignada a cada persona y unidad de convivencia para garantizar la continuidad de la atención.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

actuación que garantiza el carácter integral y la continuidad de la atención; puede ser individual o de la unidad familiar o convivencial.

VALORACIÓN INTEGRAL

análisis de las demandas, de las necesidades de atención y del grado de complejidad de la situación, que decide la intervención y su nivel.

HISTORIA SOCIAL

instrumento técnico único de cada persona usuaria, vinculado a la tarjeta social y abierto en los servicios sociales comunitarios.

CANALIZACIÓN

paso de la persona, dentro del mismo proyecto, hacia otro profesional del equipo interdisciplinar que aporta una intervención más específica.

930 Repaso rápido de las piezas del tema E069

término 1/8

Atención individual y familiar

término 2/8

Dos niveles de atención

término 3/8

Art. 27

término 4/8

Art. 30.2

término 5/8

Profesional de referencia

término 6/8

Canalización (art. 31.3.f)

término 7/8

Proyecto de Intervención Social

término 8/8

Un solo proyecto (art. 46.4)

931 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de responder cualquier pregunta sobre este tema, pregunta a qué vocabulario pertenece lo que te describen: si es un nivel, si es una prestación, si es un instrumento o si es un profesional. La atención individual y familiar no es ninguna de esas tres primeras cosas.
- ☑ Fija la cadena de responsabilidades: el referente valora, diagnostica, prescribe, elabora y evalúa el proyecto; el educador social interviene en el proyecto sobre los objetivos socioeducativos. Cualquier enunciado que mueva una de esas piezas es el distractor.
- ☑ Memoriza la condición de la canalización, porque es la que más se pregunta: se canaliza al equipo cuando la intervención requiere una especialización técnica concreta, y no porque el caso sea grave.
- ☑ Usa los números del proyecto como lista de comprobación: diagnóstico y potencialidades, objetivos, prestaciones con profesionales implicados, plazos, indicadores y acuerdos. Si un enunciado omite los acuerdos con la familia, desconfía.
- ☑ Cuando el caso tenga menores, retén las funciones 25.ª y 26.ª del artículo 28: detección, abordaje terapéutico en el propio medio y trabajo dirigido a la reunificación familiar.

932 Qué convierte a un conjunto de personas en un grupo

Un grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí de manera continuada, comparten unas normas, persiguen un objetivo común y se perciben como parte de un nosotros. Ninguno de los cuatro rasgos basta por separado.

Pongamos los cuatro rasgos uno a uno. Interacción (se relacionan entre ellos, no solo con quien dirige), normas compartidas (lo que se admite y lo que no), objetivo común (algo que se persigue entre todos) e identidad grupal (el nosotros frente a los de fuera).

Por ejemplo, ocho mujeres que coinciden cada martes en el taller de un centro de servicios sociales y acaban decidiendo juntas el orden de las sesiones han pasado de agregado a grupo. La misma docena de vecinos, en la parada del autobús, sigue siendo un agregado.

La dinámica de grupos estudia las fuerzas que actúan dentro del grupo: cómo se forma, qué posición ocupa cada miembro, qué normas aparecen y por qué cambia la conducta de una persona por el hecho de estar acompañada. Kurt Lewin la funda al tratar el grupo como una totalidad con vida propia, y Jacob Moreno aporta la sociometría, que dibuja quién elige a quién.

Sin normas compartidas no hay grupo

hay suma de individuos.

Tres conjuntos que el test separa y que conviene no confundir: el grupo (interacción y normas compartidas), la masa (muchas personas juntas sin relación ni identidad, como la cola de una ventanilla) y la categoría social (comparte un rasgo sin relacionarse, como los vecinos de un mismo portal). La diferencia no está en el número de personas, está en la clase de relación.

933 Las fases por las que pasa todo grupo

01 Primera fase: formación

El grupo se conoce y se orienta. Hay cortesía, dependencia de quien convoca y una exploración prudente de lo que se puede decir.

02 Segunda fase: tormenta

Aparecen las diferencias. Se discute el reparto de tareas, quién manda y qué normas valen. Es la fase en la que los talleres se caen y también la que hace avanzar al grupo cuando alguien la conduce en lugar de huir de ella.

03

Tercera fase: normalización

El grupo fija sus reglas y sus posiciones: quién habla por todos, quién toma notas, cómo se resuelve un desacuerdo. Aparece la cohesión.

04

Cuarta fase: desempeño

El grupo trabaja con autonomía y quien conduce puede retirarse a un segundo plano. Es la fase que justifica todo el trabajo anterior.

05

Quinta fase: disolución

El grupo se separa al terminar el objetivo. Tuckman añadió esta fase más tarde, y en educación social se cuida de forma expresa: una separación sin cierre deja a los participantes con la sensación de abandono, el trabajo hecho se pierde y algunos no vuelven a apuntarse a nada.

934 Un taller de adolescentes que se cae en la tercera sesión

En un centro de servicios sociales comunitarios, la educadora social convoca un taller de habilidades sociales para diez adolescentes derivados por los institutos del barrio. Las dos primeras sesiones van bien: todos escuchan, nadie discute.

En la tercera, dos chicos se enfrentan por quién elige la música y tres dejan de venir.

Lo que ocurrió tiene nombre

el grupo entró en la fase de tormenta, y la conducta de los dos chicos no era un problema de disciplina, era el conflicto que había que conducir. La lectura fácil, el taller no funciona, es la que deja al grupo sin conductor justo cuando más falta hace.

La educadora hizo lo que la fase pide
puso las normas por escrito con el grupo (horario, turnos de palabra, móviles), repartió responsabilidades y citó aparte a los dos chicos, uno por uno y sin expediente, para preguntarles qué querían de verdad de ese taller. En la quinta sesión el grupo eligió la música por votación y dos de los tres que se habían ido volvieron.

Piensa en lo que se mide después de cada sesión: no es la asistencia.

935 Clases de grupos: el criterio, no el número de miembros

	grupo primario	grupo secundario
Cómo se relacionan sus miembros	Relación cara a cara, afectiva y total: se conoce a la persona entera, no solo su papel	Relación impersonal, parcial y funcional: se conoce a la persona por lo que hace
Cuál es la finalidad	Satisfacer necesidades afectivas y de pertenencia	Lograr un objetivo concreto o una tarea
Cuánto dura la relación	Larga o continua en el tiempo	Limitada al objetivo que lo reúne
Qué grado de formalidad	Informal: nace del trato y no de un reglamento	Formal o semiformal, con normas escritas y funciones asignadas

936 La comisión de vecinos y el equipo de intervención familiar

En un mismo barrio, la educadora social trabaja con dos conjuntos de personas que se parecen en el número y en nada más. La comisión que organiza la fiesta del barrio lleva cinco años reuniéndose, se llama por su nombre de pila, sabe quién está enfermo y celebra los cumpleaños. El equipo de intervención familiar se reúne tres meses, tiene un protocolo firmado y cada profesional conoce a los demás por su función.

La comisión es un grupo primario
la relación es afectiva y total, la finalidad es la pertenencia y se sostiene porque la gente se aprecia. El equipo es un grupo secundario: la relación es funcional, la finalidad es la tarea y la duración está marcada por el protocolo.

El error que el test busca es asignar la etiqueta por el número de miembros. Un grupo de seis personas puede ser secundario hasta el extremo, como una mesa de contratación, y un grupo de doscientas puede ser primario, como una hermandad con siglos de historia y vida interna propia.

Para el profesional los dos son útiles por motivos distintos: el primario sostiene y no se convoca por decreto; el secundario se puede crear, convocar y cerrar según la tarea de la semana.

937 Ojo: la trampa de las clases de grupos

contraste clave

Grupo primario y grupo secundario se distinguen por la calidad de la relación y la finalidad, no por el tamaño. El enunciado cambia el número de miembros para tentarte: un grupo pequeño no es primario por pequeño ni un grupo grande es secundario por grande. Si la relación es afectiva y total, es primario; si es funcional y está limitada al objetivo, es secundario.

---

la clave para no fallar

938 La estructura del grupo: posiciones, normas y cohesión

La estructura es lo que se repite en el grupo más allá de las personas concretas: quién ocupa cada posición, qué se espera de él y qué reglas gobiernan la convivencia. Se comprueba cuando cambia un miembro y el reparto vuelve a reproducirse igual sin que nadie lo ordene.

Piensa en un equipo de trabajo cualquiera

el estatus es la posición que el grupo concede a cada miembro, con su prestigio y su capacidad de influir. El rol es el conjunto de conductas que se esperan de quien ocupa esa posición. Los roles que más se repiten en un grupo de intervención son el líder, el portavoz, el experto, el gracioso, el chivo expiatorio y el saboteador.

recibe la tensión que el grupo no sabe poner en palabras.

Las normas pueden ser explícitas, cuando están escritas, o implícitas, cuando se sancionan con una mirada o con un silencio. En todo grupo hay normas sobre la tarea, normas de convivencia y normas sobre qué afectos se pueden expresar; y la norma implícita pesa más que la escrita, porque no se puede discutir lo que nadie ha dicho en voz alta.

La cohesión es la fuerza que mantiene unido al grupo. Crece con los objetivos compartidos, con el prestigio del grupo y con el número de interacciones entre sus miembros, y baja cuando aparecen subgrupos enfrentados. La sociometría la mide con el sociograma, que dibuja quién es elegido por quién y deja a la vista a los aislados y a los rechazados: el que no recibe ninguna elección positiva, el que recibe muchas negativas y los subgrupos que se cierran entre sí.

939 El sociograma que encontró al chivo expiatorio

En un aula de tercero de la ESO las discusiones del patio acaban siempre igual: se ríen de Youssef. El tutor lo atribuye a que Youssef responde mal, y la educadora social propone medir antes de decidir. Pide a la clase que escriba con quién trabajaría y con quién no, y construye el sociograma.

El dibujo mostró dos subgrupos fuertes y, en el centro de las elecciones negativas, a un alumno al que nadie elegía ni para lo bueno ni para lo malo: el chivo expiatorio. El rechazo no venía de un conflicto con Youssef, venía de una norma implícita del grupo que se cumplía sola cada recreo.

La intervención no fue castigar a los que se reían, fue cambiar la estructura: parejas de trabajo rotatorias elegidas por sorteo, una responsabilidad visible para Youssef en la comisión de convivencia y una norma explícita de aula sobre las burlas, con consecuencia pactada y conocida por todos.

940 Mapa de los estilos de liderazgo y sus efectos

ESQUEMA 01 DE 01

Tres formas de conducir el mismo grupo

Clasificación clásica de Lewin, Lippitt y White

	Autoritario Ordena y controla	**Democrático** Consulta y decide con el grupo	**Laissez-faire** Deja hacer
QUIÉN DECIDE	El conductor, sin consultar	El grupo, con el conductor como facilitador	Nadie: cada uno hace lo que quiere
QUÉ SE PIDE AL GRUPO	Obediencia y ejecución	Participación y responsabilidad	Iniciativa sin dirección
EFECTO SOBRE EL CLIMA	Sumisión y agresividad contenida: el trabajo se para cuando el conductor sale	Clima de confianza: el trabajo continúa sin vigilancia	Desorganización y pérdida de objetivos

Ninguno produce lo mismo: el autoritario rinde mientras alguien vigila, el democrático sostiene el trabajo cuando el conductor se retira y el laissez-faire deja al grupo sin referencia.

941 Fenómenos grupales que hay que saber reconocer

Estar en grupo cambia la conducta de las personas, y a veces la cambia a peor. Los fenómenos que el test pregunta tienen nombre propio, y quien los desconoce los confunde con el carácter de cada cual.

Facilitación social y holgazanería social. La presencia de otras personas mejora el rendimiento en tareas fáciles o muy aprendidas y lo empeora en las difíciles. Cuando la aportación individual no se puede identificar, cada uno aporta menos: es la holgazanería social, medida por primera vez por Ringelmann al tirar de una cuerda entre varios.

Imagina un grupo de doce en el que nadie sabe quién ha escrito cada parte: el resultado tendrá menos trabajo del que doce personas harían por separado.

Conformidad y obediencia. Asch demostró que una persona cambia una respuesta evidente cuando todo el grupo sostiene lo contrario, y Milgram, que una persona corriente aplica castigos a otra si una autoridad se lo ordena. Los dos experimentos sostienen la misma idea: la situación pesa más que el carácter.

Pensamiento grupal. Ocurrió en decisiones desastrosas del siglo pasado y sigue ocurriendo en equipos de trabajo: un grupo muy cohesionado filtra la información incómoda, se siente invulnerable y presiona al que disiente. Se previene con la abogacía del diablo y con un turno reservado para la duda antes de cerrar el acuerdo.

Piensa en una junta de vecinos que empieza dividida al cincuenta por ciento: la discusión en grupo polariza, no modera.

942 El equipo que aprobó por unanimidad una salida que nadie quería

Un equipo de educadores de un centro de protección prepara una salida de fin de semana. El coordinador abre la reunión con una propuesta cerrada. Cuatro profesionales ven problemas de personal y de transporte; uno de ellos empieza a decir algo, mira a los demás, y se calla. El acta recoge un acuerdo unánime.

Pongamos nombre a lo que pasó

es pensamiento grupal. la cohesión y la prisa por cerrar el asunto hicieron que la información incómoda no llegara a la mesa. Nadie mintió y el acuerdo salió por unanimidad, que es justo el síntoma que Janis describió.

La salida se canceló dos días después por falta de personal, un dato que todos los presentes ya sabían. El coste de no haber hablado no fue el dinero, fue la confianza: dos profesionales dejaron de llevar propuestas a esa reunión.

943 El grupo como instrumento de formación

En formación, el grupo no es el público: es el método. Lo que cada persona aprende se construye en la interacción con los demás, y el papel de quien conduce es diseñar esa interacción y no llenar el tiempo de explicación.

Aprendizaje cooperativo. Cinco condiciones convierten un trabajo en equipo en aprendizaje cooperativo de verdad: interdependencia positiva (nadie llega al objetivo si no llegan todos), responsabilidad individual (cada uno responde de su parte), interacción cara a cara, habilidades sociales enseñadas de forma expresa y evaluación del trabajo del grupo, no solo del producto final. Por ejemplo, un grupo de cuatro que prepara una campaña de sensibilización: reparte el trabajo por escrito, cada uno presenta su parte ante la clase y la nota final combina el resultado del grupo con la aportación individual.

Técnicas de grupo para formar. El torbellino de ideas (se produce sin juzgar y se valora después), el Phillips 66 (seis personas, seis minutos, un portavoz), el estudio de caso, la discusión dirigida y el juego de roles, que es la única técnica que entrena conducta y no opinión porque obliga a decidir en el momento y sin tiempo para preparar la respuesta.

Pongamos un taller de veinte personas

el tamaño decide quién habla.

Entre cinco y siete personas casi todos participan; por encima de doce, la mitad se queda callada y el grupo se convierte en público con tres portavoces fijos.

944 El juego de roles que cambió una entrevista de trabajo

En un taller de inserción laboral, Rocío lleva tres meses apuntada y no ha ido a una sola entrevista. Dice que no se le da bien hablar de sí misma y que prefiere seguir buscando por internet.

Pongamos que la educadora social propone un juego de roles delante del grupo.

Rocío hizo de entrevistadora y después de candidata, con dos compañeros. En el segundo papel descubrió tres cosas que ninguna explicación le habría hecho ver: empezaba pidiendo disculpas, no miraba a los ojos cuando le preguntaban por su experiencia y no nombraba ninguna de las tareas que había hecho en las prácticas del ciclo.

El grupo, que había visto la escena, le devolvió dos frases que funcionaban y le señaló el momento exacto en el que se bloqueaba: cuando le preguntaban por qué quería ese puesto.

945 Los grupos de ayuda mutua

Un grupo de ayuda mutua es un grupo pequeño y estable cuyos miembros comparten un mismo problema y se prestan apoyo recíproco sin que nadie dirija desde fuera. Lo que lo define no es el tema, es la reciprocidad: todos dan y todos reciben.

El caso de Alcohólicos Anónimos es el más conocido, y su esquema se repite: mismo problema o situación vivida, ausencia de juicio (lo que se cuenta no se cuestiona), participación voluntaria, tamaño reducido, continuidad en el tiempo y gratuidad. El mismo esquema funciona en duelo, ludopatía, enfermedad crónica o familias cuidadoras.

Etapas de un grupo de ayuda mutua

contacto y acogida, identificación con los demás (dejar de sentirse el único), acción y responsabilidad compartida y, en algunos grupos, apertura al exterior para ayudar a quien llega nuevo.

El papel del profesional cambia por completo

no conduce, facilita. Informa de que el grupo existe, acompaña a la primera sesión si hace falta, cede la palabra y sostiene las condiciones materiales, y evita ocupar el lugar de quien sabe, porque ese lugar es el que ocupan los propios miembros.

946 El grupo que nació de cuatro madres en la sala de espera

En un centro de salud de un barrio, cuatro madres con hijos con diagnóstico reciente se encontraban cada semana en la misma sala de espera y apenas hablaban. La trabajadora social del centro les propuso un espacio fijo de dos horas al mes en una sala cedida, sin profesional dentro.

El grupo se sostuvo porque cumplía las condiciones

nadie les explicaba nada desde arriba, la información circulaba entre iguales y cada una podía callar el mes que no estaba para hablar. A los seis meses eran once familias y habían puesto en marcha un turno de cuidado para que todas pudieran asistir.

Pongamos el papel de la profesional

se limitó a tres cosas. detectar, ofrecer el espacio y garantizar que el grupo siguiera siendo suyo. La vez que un técnico entró a impartir una charla, hubo tres bajas y el grupo tardó dos meses en recuperar la confianza.

947 El grupo como instrumento de cambio

El grupo también cambia las cosas de fuera. Cuando personas que viven la misma situación se organizan, el grupo deja de ser un recurso de apoyo y pasa a ser un sujeto que reclama, negocia y transforma su entorno.

Pongamos una plataforma de afectados por desahucios
la diferencia entre apoyo mutuo y acción colectiva es que en el primero el grupo alivia una necesidad de sus miembros; en la segunda persigue un cambio en las condiciones que producen esa necesidad. Un grupo de personas afectadas por desahucios que se acompaña es apoyo mutuo; el mismo grupo, cuando negocia con la administración, hace acción colectiva.

Empoderamiento es el nombre técnico del proceso
la persona aislada gana poder cuando comprueba que otros viven lo mismo, aprende a nombrar su situación y consigue un interlocutor al otro lado. El grupo es el lugar donde ocurre y la razón por la que funciona mejor que la atención individual para este tipo de cambios.

La investigación-acción-participativa lleva el mismo principio al diagnóstico: los afectados no son el objeto del estudio, son quienes miran, deciden qué se investiga y contrastan los resultados con los técnicos.

948 La comisión que consiguió el paso de peatones

En una barriada con dos mil vecinos, el cruce de la avenida frente al colegio no tenía paso de peatones ni semáforo, y en dos años hubo cinco atropellos. El educador social llevaba tiempo recogiendo avisos en las entrevistas individuales sin que llegara nada a la administración.

El cambio llegó, como en el caso de las veinte familias, cuando los avisos dejaron de ser casos particulares: se reunieron veinte familias afectadas, midieron el tráfico a la hora de entrada, reunieron las cinco denuncias y pidieron una reunión formal. El expediente pasó de una demanda sin respuesta a una propuesta con datos.

El educador no dirigió la comisión y no firmó las peticiones. Hizo tres cosas que sí eran suyas: facilitó el local, enseñó al grupo a leer un expediente administrativo y les acompañó a la primera reunión. El paso de peatones se pintó seis meses después, y tres personas que nunca habían hablado en público fueron las que sostuvieron la reunión.

949 Qué es un estilo familiar y de qué dos cosas está hecho

Un estilo familiar es la forma estable en que una familia combina dos cosas: el afecto que da y las exigencias que plantea. No es lo que los progenitores dicen que hacen, es lo que hacen de manera repetida y previsible.

Pongamos las dos dimensiones por separado. La responsividad, o afecto y comunicación, es la capacidad de responder a lo que el hijo necesita con calidez y con diálogo. La exigencia, o control, es el grado en que se fijan normas, se supervisa su cumplimiento y se sostiene un límite cuando toca sostenerlo. Cada familia se coloca en algún punto de las dos dimensiones a la vez, y de esa combinación salen los cuatro estilos clásicos.

La convocatoria agrupa los estilos en tres bloques que no son excluyentes: afectivos (el clima de afecto y el vínculo que se construye), de apoyo (los recursos que la familia moviliza y recibe) y educativos (las normas, los límites y la disciplina).

Sin afecto ni exigencia no hay estilo

hay abandono.

950 Ojo: autorizativo no es autoritario, y permisivo no es negligente

contraste clave

Autorizativo y autoritario se parecen solo en el nombre. El autorizativo exige y explica, sostiene la norma y escucha; el autoritario exige y no explica, con control y castigo. Y permisivo no es lo mismo que negligente: el permisivo da afecto y no pone límites; el negligente no da afecto y tampoco pone límites. Dos estilos que comparten la falta de normas tienen efectos opuestos por el afecto que los separa.

---

la clave para no fallar

951 Los cuatro estilos, cruzando afecto y exigencia

Autorizativo (democrático)

Afecto y comunicación
Alto: escucha, dialoga y responde a las necesidades

Exigencia y control
Alta: normas claras, estables y supervisadas

Cómo pone el límite
Explica el motivo, mantiene la norma y permite la negociación razonada

Efectos que suelen observarse
Buena competencia social, autoestima ajustada y autocontrol

Autoritario

Afecto y comunicación
Bajo: afecto condicionado al cumplimiento

Exigencia y control
Alta: obediencia sin discusión

Cómo pone el límite
Impone y castiga; el castigo es la consecuencia habitual

Efectos que suelen observarse
Obediencia aparente, menor autoestima y más ansiedad o agresividad

Permisivo (indulgente)

Afecto y comunicación
Alto: muy afectuoso y disponible

Exigencia y control
Baja: apenas se ponen normas o no se sostienen

Cómo pone el límite
Cede ante la insistencia para no frustrar al hijo

Efectos que suelen observarse
Impulsividad y bajo autocontrol; problemas para aceptar límites

Negligente (indiferente)

Afecto y comunicación
Bajo: ausencia de respuesta y de atención

Exigencia y control
Baja: sin normas ni supervisión

Cómo pone el límite
No hay límite porque no hay presencia ni seguimiento

Efectos que suelen observarse
Los peores indicadores de todos los estilos

952 Dos hermanas, dos estilos, el mismo barrio

Nawal y Fátima son hermanas y crían cada una a tres hijos en la misma barriada. En la casa de Nawal se cena a la misma hora, los estudios se revisan cada tarde y cuando alguien quiere salir un sábado se explica con quién va y a qué hora vuelve; el negociar es de todos los días. En la casa de Fátima no hay horario de cena y los chicos entran y salen cuando quieren, pero Fátima pasa la tarde con ellos y no les niega nada que esté en su mano.

Las dos quieren a sus hijos y las dos se parecen en la dimensión del afecto; se separan en la exigencia. Nawal combina afecto y exigencia, y se sitúa en el estilo autorizativo. Fátima da afecto sin sostener normas, y su estilo es permisivo.

El resultado se ve a los quince años

los hijos de Nawal discuten el horario y lo cumplen, y a los de Fátima les cuesta aceptar un no en cualquier sitio, no solo en casa.

Lo que el test busca es que no juzgues a Fátima por permisiva y la coloques en negligente: dar afecto y no poner límites es una cosa, y la ausencia de respuesta, el descuido del colegio y la falta de seguimiento son otra. Solo lo segundo es negligente.

953 Estilos afectivos: el vínculo y el clima de afecto

El vínculo que una familia construye con el hijo se mide por su seguridad: la certeza del menor de que alguien está cuando hace falta. De esa seguridad se ocupa el bloque afectivo de los estilos, y de ella tratan la teoría del apego, el clima emocional de la casa y la disponibilidad del adulto.

El apego es el vínculo afectivo que el niño establece con las figuras que lo cuidan, y su función es la seguridad: la certeza de que alguien está si hace falta. Bowlby lo formuló y Ainsworth lo observó con una situación de laboratorio en la que un niño de un año se separa y se reúne con su madre.

De esas observaciones salen tres patrones de apego

seguro (el niño explora tranquilo y se consuela al reencuentro), evitativo (apenas protesta en la separación y evita el contacto al reencuentro) y ambivalente o resistente (protesta mucho y no se tranquiliza con facilidad). Más tarde se añadió el desorganizado, en el que no hay una estrategia estable: el niño se acerca y se retira a la vez, y suele aparecer en contextos de maltrato o de cuidado imprevisible.

Como en el caso de Nuno, el apego no es un destino ni una etiqueta que se le ponga al niño.

Lo que el educador social necesita retener es que el estilo afectivo describe el vínculo y no el carácter del menor, que se puede modificar con una relación estable y reparadora, y que la separación de la figura de apego es una de las pérdidas más duras para un niño, por eso se prepara y no se improvisa.

954 Nuno, tres años, en la primera semana de acogimiento

Nuno llega a una familia de acogida con tres años y una maleta pequeña. Los dos primeros días no llora, se queda quieto y no pide nada; al cuarto día llora sin parar cuando la educadora social se levanta para irse y después no la mira en toda la visita.

La lectura fácil sería calificarlo de niño frío o de niño caprichoso. La lectura correcta es la del apego: primero la evitación, después la protesta desorganizada, que es lo esperable en un niño separado de su figura de referencia y que va y viene en el contacto.

La actuación que se espera del profesional no es retirar el contacto para que se acostumbre, sino sostener una rutina previsible con la familia de acogida: siempre las mismas personas, los mismos horarios y el mismo modo de despedirse, sostenido en el tiempo sin interrupciones.

955 Estilos de apoyo: los recursos que sostienen a la familia

Ninguna familia cría sola. El estilo de apoyo describe de qué red dispone una familia y cómo la usa, y a diferencia de los otros bloques no mira el interior de la casa, mira lo que la rodea.

El apoyo social se clasifica en cuatro tipos

emocional (estimación, afecto, alguien con quien hablar), instrumental (ayuda material, tareas, dinero, cuidado de los hijos), informacional (consejo y orientación) y valorativo (información sobre cómo uno está siendo evaluado por los demás). El educador social trabaja sobre todo con el instrumental y el informacional, que son los que se pueden gestionar desde un recurso.

La distinción que más se pregunta es red formal frente a informal. Informal es la que nace del afecto y no de un expediente: familia extensa, vecindad, amistades, comunidad. Formal es la que depende de una administración o de una entidad: servicios sociales, escuela, sanidad, entidades del tercer sector. Las dos se complementan y ninguna sustituye a la otra.

La parentalidad positiva es el enfoque que ordena todo esto: en vez de señalar el déficit de la familia, se identifican sus fortalezas y se la sostiene en el ejercicio del cuidado mediante apoyo, orientación y respiro familiar.

Y hay un principio que decide la intervención.

956 La familia que necesitaba una tarde libre, no una lección

Aurora tiene 62 años y cría a dos nietos de 8 y 11 desde que su hija enfermó. Un martes dice en la entrevista que va a dejar de llevarlos a la piscina, y añade que ella ya no puede más. La propuesta del educador social no ha sido trabajar el vínculo con los nietos.

Lo que faltaba era apoyo instrumental

un respiro familiar de dos tardes al mes y una plaza de comedor escolar que liberaban las horas en las que Aurora hacía todo a la vez. El vínculo estaba intacto y era el principal recurso familiar; intervenir sobre él habría sido una pérdida de tiempo.

Tres meses después la abuela volvió a llevar a los niños a la piscina por decisión propia y pidió participar en un grupo de personas cuidadoras.

Pongamos el orden que siguen los profesionales

primero se identifica la necesidad concreta, después se movilizan los apoyos disponibles y solo se pide un cambio de pautas cuando el apoyo ya sostiene la situación.

957 Estilos educativos en la práctica: normas, límites y disciplina

Las normas de una casa se ponen, se sostienen y se hacen cumplir, y lo que decide su efecto educativo es cómo se hace cada una de esas tres cosas. El bloque educativo de los estilos familiares responde a eso, y no discute si hace falta disciplina, sino qué tipo de disciplina enseña algo.

La disciplina inductiva es la que explica el efecto del comportamiento sobre los demás y sobre uno mismo, y da al hijo la ocasión de reparar (el vaso que se rompe se recoge, la palabra que ofende se repara hablando). La disciplina coercitiva impone y castiga sin explicar el motivo, y enseña a evitar el castigo, no a entender el límite.

Pongamos una norma cualquiera, la hora de volver a casa: funciona si es clara y se sabe qué pasa si no se cumple, si los adultos que la sostienen dicen lo mismo y si la consecuencia llega pronto y es proporcionada.

Pongamos que la consecuencia no llega o llega tarde
entonces la norma desaparece.

La coherencia entre los adultos que crían es la condición que más se rompe, y la que más importa: basta que uno de los dos levante el castigo del otro para que el hijo aprenda que toda norma es negociable y que el adulto firme es el que no cede.

958 El móvil que volvía a las dos horas

Sergio tiene trece años y un móvil con contrato firmado en una hoja pegada en la nevera: dos horas al día y no se usa durante las comidas. En casa de Sergio la norma se cumple casi siempre, y el día que se incumple la consecuencia anunciada es quedarse sin móvil el fin de semana.

En casa de su amigo Álvaro hay la misma norma escrita, con las mismas dos horas, y el móvil vuelve a las dos horas. La norma existe en el papel y no en la práctica, y el mensaje que Álvaro recibe cada tarde se llama en psicología inconsistencia: el límite depende del estado de ánimo del adulto, no de lo que se hizo.

Pongamos el efecto de cada casa. Sergio discute la norma, intenta renegociarla y la cumple, porque sabe exactamente qué va a pasar. Álvaro no discute: espera a que pase el enfado y aguanta la bronca, que en su casa se ha convertido en el precio razonable por seguir haciendo lo que quiere.

La norma que no se sostiene cuesta más que la que no existe: el adolescente aprende a negociar con el cansancio del adulto en lugar de aprender el límite.

959 Cuándo el marco clásico no se aplica tal cual

La clasificación de los estilos es una herramienta de lectura, no una etiqueta que se pegue a una familia para siempre. Cinco circunstancias obligan a leerla con cuidado, y el examen entra por aquí.

Primera, el contexto cultural. En estudios con muestras españolas, algunos autores han encontrado que el estilo indulgente obtiene resultados iguales o mejores que el autorizativo en autoestima y competencia social de los hijos, lo que se explica por el significado que el afecto y el control tienen en cada contexto. No es que el marco clásico esté mal: es que el efecto de cada dimensión no es universal.

Segunda, la estructura familiar. Monoparental, con abuelos cuidadores, adoptiva o de acogida: en todas cambia quién ejerce el control y quién da el afecto, y el estilo debe describirse como el resultado del conjunto de adultos, no como el carácter de una sola persona.

Tercera, el momento evolutivo. La exigencia razonable de un niño de cinco años no es la de un adolescente de dieciséis: en la adolescencia baja el control directo y sube la negociación, y eso no es permisividad.

Cuarta, el estilo no es rígido

una misma familia se coloca en un punto distinto según el hijo y según la etapa que atraviesa.

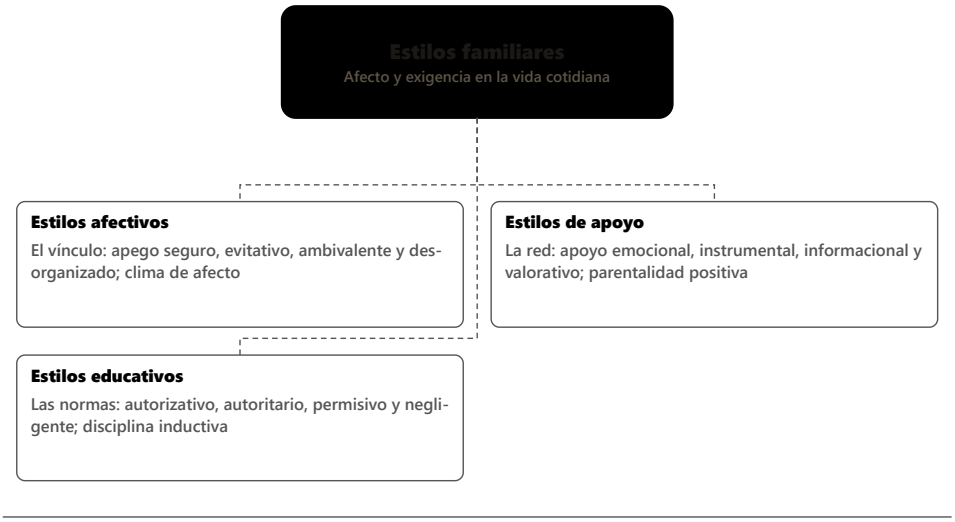
Quinta, y la más importante en la práctica. La negligencia no es un estilo educativo más: cuando la falta de respuesta y de atención es grave y sostenida, no se trabaja como un estilo familiar, se activa el sistema de protección del menor, porque la omisión de los cuidados básicos es desprotección.

960 Mapa de los tres bloques de estilos familiares

ESQUEMA 01 DE 01

Los estilos familiares y sus tres bloques

Mapa del epígrafe de la convocatoria



Los tres bloques se pisan entre sí: una misma familia puede tener un vínculo seguro, una red de apoyo escasa y normas sostenidas con coherencia.

961 Qué hace el educador social con los estilos familiares

El educador y la educadora social no evalúan el estilo para juzgar a la familia: lo identifican para saber por dónde entrar y sobre qué factores se puede trabajar.

Pongamos el trabajo organizado en dos listas. Factores de riesgo: aislamiento social, ausencia de red informal, normas inexistentes o contradictorias, consumo o enfermedad mental sin tratamiento, acumulación de crisis vitales. Factores de protección: al menos un adulto disponible y estable, vínculo seguro con algún cuidador, red informal activa, apoyos formales ya en marcha, expectativas ajustadas sobre el hijo.

Las tres funciones que se esperan del profesional son informar y orientar (sin sustituir la decisión de la familia), mediar con los recursos (escuela, sanidad, ayudas, respiro) y acompañar en el proceso de cambio de pautas, que es lento y se mide en meses.

La intervención se hace en el medio, y esa es la diferencia con otros perfiles profesionales: el educador social trabaja donde vive la familia. La Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, sitúa los servicios sociales comunitarios como el nivel de referencia y primera puerta de acceso del sistema, y desde ahí se presta la atención a la familia en su entorno.

Pongamos el criterio que ordena la intervención

primero se cubre lo que falta (apoyo instrumental), después se sostiene el vínculo y solo entonces se pide un cambio en la forma de poner normas, porque una familia desbordada no puede cambiar pautas de disciplina.

962 Términos que se confunden con frecuencia

RESPONSIVIDAD

capacidad del adulto de responder a las necesidades del hijo con afecto y diálogo. Es la dimensión afectiva del estilo.

EXIGENCIA O CONTROL

grado en que se fijan normas, se supervisa su cumplimiento y se sostiene el límite. Es la dimensión educativa del estilo.

ESTILO AUTORIZATIVO

alta exigencia y alta responsividad. Normas claras que se explican y se sostienen.

ESTILO INDULGENTE

alta responsividad y baja exigencia. También llamado permisivo en la literatura clásica.

PARENTALIDAD POSITIVA

enfoque de intervención que parte de las fortalezas de la familia y la sostiene en el cuidado, en lugar de subrayar sus déficits.

APEGO DESORGANIZADO

patrón de apego sin estrategia estable, en el que el menor se acerca y se retira a la vez. Aparece en contextos de cuidado imprevisible.

963 La familia y la escuela como agentes de socialización

La socialización es el proceso por el que una persona aprende e interioriza las normas, los valores, las pautas de conducta y los roles de la sociedad en la que vive, hasta hacerlos propios. No ocurre sola ni de una vez: la hacen personas concretas, en sitios concretos, y en un orden que importa. A esos entornos y a esas personas los llamamos agentes de socialización, y en la infancia hay dos que pesan por encima de todos los demás: la familia y la escuela.

Socialización primaria y secundaria. La primaria ocurre en la familia, dentro de un vínculo afectivo y antes de que el menor tenga otra referencia con la que comparar: lo que allí se aprende no se percibe como una norma, sino como «lo que se hace». La secundaria llega después, con la escuela y el grupo de iguales, y consiste en aprender a moverse en ámbitos donde no te quieren por ser quien eres, sino por cumplir un papel: alumno, compañero, vecino. Piensa en el lenguaje: nadie sienta a un niño a conjugar verbos, y a los cuatro años ya distingue «he ido» de «he ponido» porque lo ha oído mil veces en su casa.

La familia es el primer agente y el más influyente en los primeros años. Transmite el lenguaje, las normas básicas de convivencia, los valores, los hábitos de salud y cuidado y, sobre todo, el modo de relacionarse con la autoridad y con el conflicto. Fíjate en que casi nada de eso se enseña con una explicación: se transmite por convivencia diaria, por repetición y por lo que el adulto hace cuando cree que nadie le mira.

La escuela añade lo que la familia no puede dar: una norma común para todos los menores, con independencia de lo que cada uno traiga de casa; la igualdad de trato; la evaluación; y el contacto con adultos que no son de la familia y con iguales que no se han elegido. Ese es su valor y también su límite: la escuela educa en lo común, no puede hacerse cargo de lo singular de cada casa. Como la escuela, ningún otro agente corrige en público y con la misma vara para todo el grupo.

El grupo de iguales y los medios de comunicación ganan peso a partir de la preadolescencia, cuando el menor busca reconocimiento fuera de casa. No sustituyen a la familia ni a la escuela: compiten por el mismo tiempo y por la misma confianza. Cuando no hay adultos que sostengan el vínculo, el terreno que ceden lo ocupan ellos. Pongamos que un chaval de trece años cambia de pandilla: en dos semanas cambia también su forma de hablar en casa.

El educador social no es un agente de socialización más: es quien articula a los demás. Su trabajo consiste en que familia y escuela no se miren de reojo, sino que compartan información, criterios y expectativas sobre el mismo menor, y en que esa coordinación tenga una fecha, un responsable y una revisión.

964 Familia y escuela, criterio a criterio

La familia
Vínculo que sostiene Afectivo y permanente: se es familia todos los días, sin matrícula ni curso que caduque.
Qué transmite El lenguaje, las normas básicas de convivencia, los valores y los hábitos de cuidado.
Cómo lo transmite Por convivencia diaria, por ejemplo y por rutina; sin horario, sin programación y sin evaluación.
Ante quién responde Ante los progenitores o tutores, que responden ante el menor y ante la ley por su cuidado.
Qué ocurre si falla El menor llega a la escuela sin base: sin sueño, sin comida, sin normas compartidas o sin lenguaje con el que seguir la clase.

La escuela

Vínculo que sostiene
Institucional y temporal: se es alumno durante unos años y con un horario que se acaba.

Qué transmite
Una norma común para todos, los conocimientos y la convivencia entre iguales, con evaluación acreditada.

Cómo lo transmite
Por programación, horario, normas escritas y evaluación; con criterios iguales para todo el grupo.

Ante quién responde
Ante la administración educativa, que responde ante las familias y ante la inspección.

Qué ocurre si falla
El menor no adquiere competencias ni acreditación, pero la familia sigue estando ahí y el vínculo no se rompe por suspender.

965 Qué agente pesa en cada etapa

☐ **DE 0 A 3 AÑOS**

La familia, casi en exclusiva

Aquí se juega la socialización primaria: apego, lenguaje, primeras normas y primer modo de calmarse. Si el menor va a escuela infantil, funciona como prolongación del hogar y no como sustituto.

☐ **DE 3 A 6 AÑOS**

La escuela entra y el grupo empieza

El menor aprende a estar sin la familia presente, a esperar turno y a convivir con iguales. La familia sigue siendo la referencia de seguridad: es a quien se vuelve cuando algo va mal.

☐ **DE 6 A 12 AÑOS**

Dos agentes con el mismo peso

La escuela es el escenario principal de la vida diaria: allí pasa más horas despierto que en casa. El menor empieza a valorar más la opinión de sus iguales que la de los adultos.

DE 12 A 16 AÑOS

El grupo de iguales gana terreno

El adolescente busca reconocimiento fuera de casa y cuestiona a los adultos. Familia y escuela tienen que sostener el vínculo aunque él lo ponga a prueba: es justo entonces cuando más falta hace que no se suelten.

966 Ojo: no son dos agentes que compiten

contraste clave

Es tentador leer «la familia y la escuela» como un reparto de fuerzas del que hay que salir ganando: quién educa más, quién tiene razón. No es eso. Son agentes complementarios: cubren ámbitos distintos, con vínculos distintos, y el menor necesita los dos. Un educador social no elige bando ni dictamina quién lleva razón; coordina. Cuando familia y escuela se descalifican mutuamente, quien pierde es el menor, que recibe dos mensajes contradictorios sobre si sus adultos sirven. Si además hay una situación de riesgo o desprotección, la vía es el protocolo y la actuación coordinada, nunca la contienda entre adultos.

---

la clave para no fallar

967 Coordinar familia y escuela, paso a paso

01

Recoger el motivo separando hechos e interpretaciones

Quién lo dice, cuándo ocurre y en qué franja del día. «Está desmotivado» es una interpretación; «falta los martes y los jueves a segunda hora» es un hecho con el que se puede trabajar.

02 **Escuchar a cada parte por separado**

Primero la familia y primero el centro, cada uno sin el otro delante. Es la única forma de conocer su versión y su disposición a colaborar sin que la presencia del otro condicione lo que cuenta.

03 **Convocar una reunión conjunta con objetivo escrito**

El objetivo se acuerda antes: qué información se pone en común y qué decisión hay que tomar. Se habla del menor y de lo que necesita, no de lo que hizo mal el otro adulto.

04 **Acordar medidas concretas y verificables**

Quién hace qué, desde cuándo y cómo se va a comprobar cada medida. Un acuerdo sin responsables ni fechas es una buena conversación, no un plan.

05 **Fijar la revisión y ajustar**

Se pone fecha para ver si las medidas funcionan y para cambiarlas si no. La revisión no es un examen para nadie: es la parte del plan que permite corregirlo antes de que fracase.

968 Ordena la coordinación entre familia y escuela E070

- [ ] Recoger el motivo separando hechos e interpretaciones
- [ ] Escuchar a cada parte por separado
- [ ] Fijar la revisión y ajustar
- [ ] Acordar medidas concretas y verificables
- [ ] Convocar una reunión conjunta con objetivo escrito

969 El papel de la familia en la educación y desarrollo de los hijos

La familia no es un dato del expediente: es el contexto donde se cría el menor y, a la vez, la primera red de apoyo con la que cuentas para trabajar. Distinguir qué se espera de ella y qué no es lo que separa una intervención educativa de una injerencia.

Funciones que solo la familia puede cumplir. El cuidado y la supervivencia material, el vínculo afectivo estable, la transmisión del lenguaje y de los valores y la primera respuesta ante el malestar. Son funciones de vínculo, no de rendimiento, y no se delegan en un servicio social: se apoyan, se refuerzan o, cuando fallan del todo, se sustituyen por la vía de protección que la ley prevé.

Dónde se ve el modo de educar de una casa. En tres cosas concretas: cómo se ponen los límites y si se sostienen cuando el menor protesta; cuánto tiempo y atención se da sin pantallas de por medio; y cómo responde el adulto cuando el menor se equivoca. Ahí, y no en las declaraciones de intenciones, se decide casi todo el efecto educativo. Por ejemplo, un menor que discute por las pantallas y a las nueve y media las apaga sin gritos tiene una norma clara, aunque nadie le haya explicado nunca el horario por escrito.

Exigencia y afecto no son opuestos. Educar es sostener los dos a la vez. El estilo que da afecto sin normas deja al menor sin referencias y le carga con decisiones que no le corresponden; el que da normas sin afecto consigue obediencia a corto plazo y distancia a medio. El trabajo educativo busca que ambos estén presentes, no elegir uno. Piensa en dos casas con la misma norma de volver a las nueve: en una se despide con «me quedo más tranquila cuando sé dónde estás» y en la otra con «si llegas tarde te arrepentirás».

El educador social trabaja con la familia, no en su lugar. Refuerza lo que ya funciona, ofrece pautas concretas y sostiene la decisión de cambiar. Apoyar a la familia y proteger al menor son la misma tarea mientras la familia pueda ejercer; cuando no puede, la protección del menor pasa a primer plano y la ley tiene su propio camino.

Los apoyos tienen que ser utilizables. Si la pauta exige una hora, un idioma, un desplazamiento o una constancia que esa familia no puede sostener, no es una pauta: es un suspenso anunciado. Se pregunta antes qué puede hacer y se ajusta el plan a eso, no al revés. Como la familia que hace turnos de noche: una pauta de tres tardes a la semana no se puede sostener y el plan se cae en la segunda semana.

970 Lo que la ley pone en tu mano

art. 28.13.ª, ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

La coordinación con los servicios educativos para facilitar una atención integral a las personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias.

971 El articulado que sostiene esta intervención

Art. 5.g de la Ley 9/2016

la intervención debe incluir aspectos psicológicos, sociales y educativos y abordar los planos individual, familiar, grupal y comunitario. Es el fundamento de que lo escolar sea asunto de los servicios sociales.

Art. 27.2

los servicios sociales comunitarios son el primer nivel de referencia para la valoración de necesidades, la planificación, la intervención y la coordinación con otros agentes institucionales, con las personas usuarias, las familias y las unidades de convivencia. Es el caso de la reunión trimestral con el instituto: no es una cortesía del centro, es una función que la ley encomienda a los servicios sociales comunitarios.

Art. 28.13.ª

función expresa de coordinar con los servicios educativos para facilitar una atención integral a los menores, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias.

Art. 28.8.ª

el seguimiento y la evaluación de resultados se hacen con la participación activa de la persona y su familia o unidad de convivencia. La familia no es destinataria del plan: es parte de él.

> **Art. 25.m**
> la atención está centrada en la persona y en su contexto, con una evaluación integral de sus necesidades en el entorno familiar, grupal y comunitario.

972 Caso resuelto: el menor que falta a clase

Un caso para ver la diferencia entre leer una situación como competición entre agentes o entenderla como lo que es: dos agentes complementarios que, además, no tienen la misma información.

Álvaro, doce años, falta dos días por semana desde hace un mes. El instituto llama a la familia; la familia responde que el niño no quiere ir y que ella no puede obligarlo; el centro concluye que no hay colaboración familiar y pasa el caso a servicios sociales.

Leído como competición, el caso se cierra acusando a alguien: a la familia por falta de autoridad o al centro por no haber avisado antes. Leído como lo que es, el trabajo empieza por separar hechos: qué días falta y a qué hora, en qué asignaturas, quién lo ha visto en la calle, desde cuándo duerme fuera de casa, si el turno de trabajo de la madre coincide con la salida del instituto.

Con esa lista, el educador social se reúne con cada parte por separado y aparece lo que ninguna tenía: en casa no sabían en qué franja faltaba, y en el centro no sabían que la madre hace turnos de noche y duerme por la mañana.

El plan no dice «que la familia colabore», porque eso no es un plan. Dice que el centro avisa el mismo día en que el menor no llega, que la familia recoge esa llamada, y que el educador social revisa en quince días la franja que falla. Nadie ha ganado la discusión: el que ha dejado de perder es el menor.

973 Caso resuelto: la familia que pide ayuda para poner límites

El segundo caso enseña el gesto que más se equivoca en la práctica: qué hacer cuando la familia pide ayuda y la respuesta fácil es entregarle una lista de normas.

Nadia, madre de dos hijos de cinco y nueve años, pide ayuda porque «no le hacen caso». Trabaja de camarera y llega a casa a las once y media de la noche; los niños se acuestan cuando ella llega, y las comidas de la tarde dependen de la abuela. Por ejemplo, un cuadro de pegatinas por cada tarde sin discusión exige una constancia diaria que en esta casa solo puede dar la abuela.

La respuesta fácil sería un listado de normas de casa. Antes de escribirlo, se pregunta qué ha intentado ya, qué le funcionó aunque fuera una sola vez y con qué apoyo cuenta de verdad. Aparecen dos datos que nadie había puesto por escrito: la abuela sostiene toda la rutina de la tarde, y la madre no se atreve a pedirle que imponga horarios porque le parece desagradecido.

Con eso, la intervención no sustituye a la familia

la refuerza. Se acuerda un solo cambio —la hora de acostarse en los días en que ella trabaja—, con la abuela dentro del acuerdo y con la pauta por escrito para que las dos sostengan lo mismo.

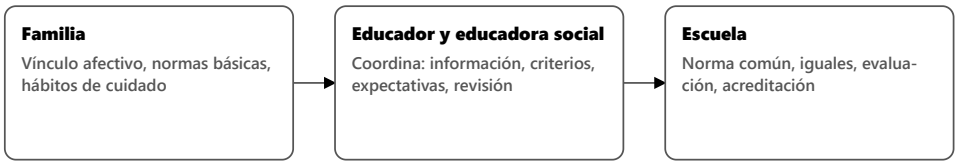
A los quince días el cambio se ha mantenido en catorce jornadas de quince, y el segundo objetivo —no discutir por las tareas escolares— todavía no arranca. Se anota sin dramatizarlo y se sigue: trabajar con una familia es ir por tramos, no entregar un manual y firmar el acta.

974 El mapa de los agentes y del papel del educador

ESQUEMA 01 DE 02

Quién educa y quién coordina

Familia y escuela no se sustituyen: se coordinan

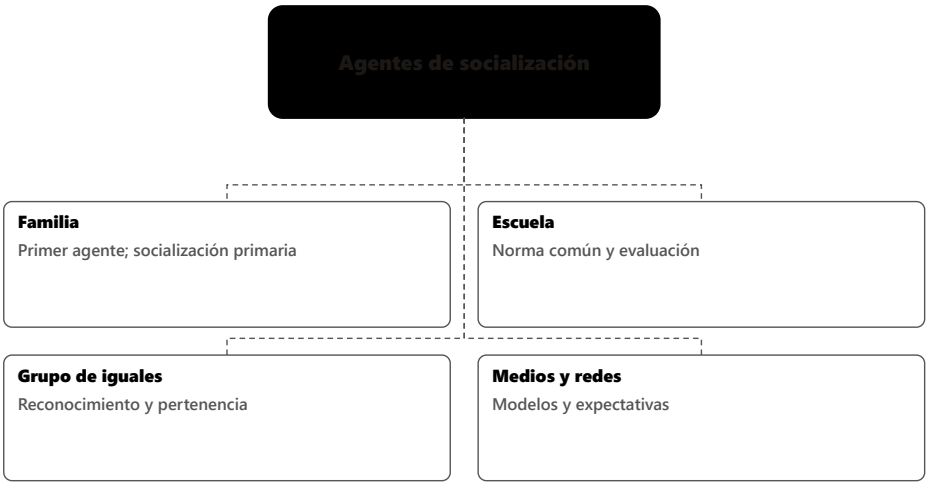


El educador social no es un agente más: es quien pone en común la información, los criterios y las expectativas sobre el mismo menor.

ESQUEMA 02 DE 02

Los agentes de socialización del menor

De la familia al grupo de iguales



El orden no es una jerarquía de importancia, sino de aparición: cada agente nuevo se apoya en el anterior.

975 Glosario del tema

SOCIALIZACIÓN

proceso por el que una persona aprende e interioriza normas, valores, pautas de conducta y roles de su sociedad hasta hacerlos propios.

SOCIALIZACIÓN PRIMARIA

la que se produce en la familia, dentro de un vínculo afectivo y antes de que el menor tenga otra referencia con la que compararla.

SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA

la que se produce en ámbitos institucionales, como la escuela, y en el grupo de iguales, donde se actúa por el papel que se ocupa.

AGENTE DE SOCIALIZACIÓN

entorno o persona que transmite e impone pautas de conducta; en la infancia, la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios.

ESTILO EDUCATIVO FAMILIAR

modo estable de ejercer la autoridad en casa, que combina el grado de exigencia con el grado de afecto y de respuesta.

UNIDAD DE CONVIVENCIA

núcleo que comparte vivienda y vida cotidiana; en la Ley 9/2016 es sujeto de la intervención y participa en su evaluación.

976 Repaso rápido E071

término 1/6

Socialización primaria

término 2/6

Socialización secundaria

término 3/6

Primer agente de socialización

término 4/6

Qué añade la escuela

término 5/6

Papel del educador social

término 6/6

Trabajar con la familia

977 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de hablar de «falta de colaboración», separa hechos de interpretaciones: qué ocurre, cuándo y quién lo dice.
- ☑ No elijas bando entre familia y escuela. Tu función es coordinar; la contienda entre adultos la pierde siempre el menor.
- ☑ Cuando una familia pide ayuda con los límites, busca primero qué apoyo real tiene (una abuela, un horario, un turno de trabajo) antes de escribir la pauta.
- ☑ Pacta un solo cambio a la vez, con responsable y fecha de revisión. Un plan con cinco objetivos simultáneos no se sostiene en una casa que ya está al límite.
- ☑ Documenta lo que observas y lo que acuerdas: la coordinación sin registro se queda en conversación y no se puede revisar.

978 La entrevista familiar: qué es y qué se observa en ella

La entrevista familiar es una técnica de evaluación y de intervención: se cita a la familia junta, o a la parte de la familia que convive con el problema, para observar cómo se relacionan sus miembros entre sí y con el profesional que interviene. No es un interrogatorio ni una terapia: la información se recoge con consentimiento y con una finalidad educativa, y con ella empieza a construirse la relación de ayuda.

Lo que se observa no es solo lo que cada persona dice, sino la interacción: quién habla por quién, quién responde antes de que el otro termine, quién queda en silencio, cómo se colocan al sentarse y quién decide. En el caso de Lucía, catorce años, el equipo llevaba tres sesiones preguntando por las notas cuando vio que la madre respondía siempre por la hija y que el padre solo intervenía para corregir a la madre. Ese reparto, que no figuraba en ningún informe, explicaba la desescolarización mejor que el expediente entero, y a partir de ahí el trabajo dejó de ser un pulso sobre los deberes y pasó a ser un reparto de tareas entre los tres.

La unidad de análisis es el sistema familiar completo y no la persona aislada: sus reglas, sus alianzas y sus roles.

Toda entrevista familiar tiene tres momentos

apertura y encuadre, exploración y devolución con acuerdos. El encuadre consiste en decir quién ha convocado, para qué, cuánto va a durar, quién más va a estar presente y qué se hará con lo que se cuente. Sin ese encuadre la familia no sabe a qué ha venido y responde a la defensiva.

El profesional no busca culpables

identifica necesidades, capacidades y recursos.

Caso de Ayman, doce años

el padre llegó convencido de que venían a retirarle la custodia, y bastó explicar el encuadre para que la conversación pasara de la defensa al reparto de tareas de la semana.

979 La entrevista familiar: prepararla y conducirla en seis pasos

01

1. Preparar el expediente y la hipótesis

Antes de citar a nadie se relee el proyecto de intervención social, se anota qué información falta y se formula una hipótesis de trabajo que se pueda poner a prueba. Llegar sin hipótesis convierte la entrevista en una batería de preguntas sueltas.

02

2. Citar con encuadre explícito

Se cita a quien convive y a quien ejerce la guarda o la patria potestad, se explica el motivo, el lugar y la duración prevista, y se advierte de antemano si va a haber más profesionales en la sala. En el caso de Rocío, por ejemplo, la familia llegó sabiendo que la cita duraría una hora y que no se tomaría ninguna medida ese día: la ansiedad por la separación bajó y se pudo hablar de otra cosa.

03

3. Abrir dando la palabra a quien menos habla

La apertura se dirige primero a quien menos peso suele tener en la conversación —el hijo adolescente, la abuela que cuida— porque si empieza el miembro más dominante, el resto acomoda su relato al que ya se ha oído.

04

4. Explorar la interacción

Se pasa de lo que la familia cuenta a lo que la familia hace mientras cuenta: se devuelve la palabra al que fue interrumpido, se pide que cada uno describa el mismo episodio y se observa el desacuerdo. El desacuerdo, dicho con respeto, es información de primera.

05

5. Devolver lo observado

En los últimos diez minutos se devuelve lo visto en lenguaje claro, sin diagnósticos ni etiquetas: lo que el equipo ha entendido, lo que le preocupa y lo que propone. La familia tiene derecho a corregir esa devolución.

06

6. Registrar y acordar el siguiente paso

Se deja constancia escrita de lo tratado, de los acuerdos y de quién los asume, con fecha, y se fija la siguiente cita. Un acuerdo sin fecha ni responsable es una intención, y la familia lo percibe así.

980 Ojo: la entrevista familiar no es un interrogatorio

contraste clave

La trampa clásica de este tema es tratar la entrevista familiar como una toma de declaración: preguntas cerradas, una detrás de otra, con la familia sentada frente al profesional como en un juicio. El examen la cuela con un enunciado que presenta la entrevista como un interrogatorio orientado a obtener información sin consentimiento o como una técnica exclusivamente diagnóstica. Ninguna de las dos cosas es cierta: es una técnica de intervención que recoge la información con consentimiento y con finalidad educativa, y que se elige precisamente porque es la única forma de observar la interacción del sistema familiar completo.

---

la clave para no fallar

Quédate con las tres palabras: consentimiento, finalidad educativa e interacción. Si una opción del test describe la entrevista familiar como un interrogatorio, como una terapia o como un instrumento que se aplica sin informar a la familia, es falsa. Y el profesional no toma partido por ningún miembro: observa cómo se organiza el conjunto y devuelve lo observado para que la propia familia lo confirme o lo corrija.

981 Entrevista individual frente a entrevista familiar

	entrevista individual	entrevista familiar
A quién se cita	A una sola persona, aunque se le pregunte por la familia	A los miembros que conviven y a quien ejerce la guarda
Qué se puede observar	Su relato, sus emociones y su versión de los hechos	La interacción directa: quién habla por quién, quién es corregido, quién decide, cómo se colocan

	entrevista individual	entrevista familiar
Qué se pierde	El reparto real de la palabra y las alianzas: solo se conoce lo que esa persona dice de los demás	La intimidad de cada miembro, que se protege reservando un espacio individual antes o después
Cuándo se elige	Cuando hay que tratar un asunto íntimo —violencia, adicción, salud mental— o cuando el relato con la familia delante pondría en riesgo a alguien	Cuando la demanda afecta a la convivencia y el objetivo es acordar tareas con toda la unidad familiar

982 Niveles de intervención familiar: lo que fija el sistema público

El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula en dos niveles de atención coordinados y complementarios: el nivel primario, donde se ubican los servicios sociales comunitarios, y el nivel especializado (Ley 9/2016, art. 26, apartados 1 a 3). La intervención familiar empieza siempre en el nivel primario y sube al especializado cuando la situación exige una intensidad que el centro de servicios sociales comunitarios no puede dar.

El modelo básico de intervención es la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, con enfoque de desarrollo positivo y participación efectiva de la persona en su propio proceso (Ley 9/2016, art. 45, apartados 1 y 2). Ese modelo tiene además una referencia grupal y comunitaria: dinamización social, análisis de la realidad del territorio, perspectiva de género y respuestas colectivas mediante la participación activa de la ciudadanía, con especial incidencia en las zonas con necesidades de transformación social (art. 45, apartado 5). Y no admite dos planes por familia: cuando actúan varios niveles y varios sistemas —educativo, sanitario, judicial— se diseña un único proyecto de intervención social que fija las actuaciones de cada uno y evita duplicidades (art. 46, apartado 4).

El Proyecto de Intervención Social puede ser individual o de la unidad familiar o convivencial (Ley 9/2016, art. 46, apartados 1 y 2).

En las situaciones de riesgo, la competencia es de las entidades locales de Andalucía y la actuación se realiza en el propio medio, para disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección. De ahí sale un proyecto de intervención familiar temporalizado en función de la edad y la vulnerabilidad del menor (Ley 4/2021, art. 87, apartados 1 y 2): en el caso de la familia de Nerea, con dos menores y un expediente abierto por absentismo, la respuesta no fue citarles cada semana en la oficina, sino entrar en el domicilio, ajustar la hora de acostarse y coordinar el madrugón con la tutora del colegio.

Cuando la gravedad desborda al nivel primario, los equipos de tratamiento familiar elaboran un proyecto de tratamiento interdisciplinar (art. 87, apartado 4).

La prevención tiene como finalidad promover el buen trato y la parentalidad positiva, identificar situaciones de vulnerabilidad e impulsar un proyecto de intervención familiar dirigido a preservar la unidad familiar, capacitando a las familias y reparando los posibles daños (Ley 4/2021, art. 68, apartados a y f).

983 Niveles de intervención familiar: el itinerario según la intensidad

01

1. Acogida y detección en el nivel primario

La familia de Rocío llegó al centro de servicios sociales comunitarios derivada por el instituto. La acogida la hace el equipo interdisciplinar del propio centro, que es quien atiende la demanda y abre la historia social.

02

2. Diagnóstico y proyecto de intervención social

Con lo recogido en la acogida y en las entrevistas familiares se valora la situación y se redacta el proyecto de intervención social: individual o de la unidad familiar, con objetivos, prestaciones y plazos de seguimiento.

03

3. Intervención en el propio medio

Si hay menores en situación de riesgo, la actuación se realiza en su entorno familiar con un proyecto de intervención familiar temporalizado: apoyo educativo, pautas de crianza, coordinación con el centro escolar y visitas domiciliarias.

04

4. Derivación al nivel especializado

Cuando la gravedad o las circunstancias familiares hacen insuficiente la intervención del nivel primario, se deriva a un recurso especializado. La derivación no interrumpe el proyecto: el profesional de referencia sigue siendo la misma persona para la familia.

05

5. Tratamiento interdisciplinar con la familia

Los equipos de tratamiento familiar elaboran y ejecutan un proyecto de tratamiento interdisciplinar con objetivo de preservación familiar. Es el último escalón antes de la protección: si no se dan las condiciones, la situación se eleva a la valoración de desamparo.

06

6. Revisión y cierre

Cada proyecto fija sus indicadores y la periodicidad del seguimiento. El cierre no es la desaparición del caso: es la retirada progresiva del recurso, comprobando que la familia mantiene los cambios sin la presencia continua del profesional.

984 Proyecto de intervención familiar frente a proyecto de tratamiento interdisciplinar

	proyecto de intervención familiar	proyecto de tratamiento interdisciplinar
Quién lo elabora	Los servicios sociales de la entidad local competente por razón del territorio	Los equipos de tratamiento familiar, con criterio interdisciplinar
Qué persigue	Disminuir los factores de riesgo y potenciar los de protección para que el menor continúe en su entorno familiar	Abordar una situación que requiere una intervención más específica e integradora que la ordinaria
Cuándo se abre	En toda situación de riesgo, con la familia en su propio medio, desde el nivel primario	Cuando las circunstancias familiares o la gravedad de la situación desbordan la actuación del nivel primario
Efecto sobre la unidad familiar	Se temporaliza en función de la edad y la vulnerabilidad del menor y se revisa por indicadores	Se solapa con la actuación de los servicios sociales: no la sustituye, la intensifica

985 Técnicas y programas de intervención familiar: el catálogo que hay que reconocer

De todas las técnicas de intervención familiar, la entrevista es la que está en todas: abre, acompaña y cierra el proceso. Alrededor de ella se usan la visita domiciliaria, que es la única que observa el escenario real de la convivencia —por ejemplo, si hay un rincón donde el menor pueda hacer los deberes o si la casa se queda sin un adulto hasta las diez de la noche—; el genograma, que representa gráficamente la estructura de la familia y sus relaciones a lo largo de las generaciones; y el ecomapa, que dibuja las relaciones de la familia con lo de fuera y revela los apoyos disponibles.

En el caso de Lucía, el genograma mostró tres generaciones con abandono escolar temprano y una tía muy presente que no aparecía en ningún informe.

Hay técnicas que organizan la convivencia y se acuerdan por escrito —el contrato de convivencia, con tareas, horarios y compromisos de cada miembro— y programas que se aplican sobre un grupo: las escuelas de familias sobre crianza y parentalidad positiva, los grupos de apoyo con otras familias en la misma situación y los puntos de encuentro familiar para los casos de separación conflictiva.

En intervención familiar no todo es tratamiento

la prevención y la promoción son programas propiamente dichos. La prevención inespecífica se dirige a toda la población —una escuela de familias abierta en el centro educativo—; la específica se dirige a familias con factores de riesgo identificados, por ejemplo el programa que acompaña a las madres y padres de una barriada con datos altos de absentismo.

Elegir técnica es elegir objetivo

si el objetivo es que la familia entienda su propio funcionamiento, se usa el genograma y la devolución; si es cambiar rutinas concretas, se acuerda un contrato de convivencia; si es sostener a los cuidadores, el grupo de apoyo rinde más que la cita individual.

Caso de Yusuf, dieciséis años

el objetivo no era hablar del curso de la ESO, sino que hubiera comida en casa a mediodía, y lo que funcionó fue un acuerdo escrito sobre quién cocinaba cada día.

986 Elaborar un programa de intervención familiar, fase a fase

01

1. Valoración diagnóstica

Se recoge de dónde viene la demanda, qué ha pasado antes y qué se ha intentado, con las entrevistas y las visitas domiciliarias necesarias. La valoración identifica las necesidades, pero también las potencialidades y los recursos propios de la familia.

02

2. Objetivos concretos y verificables

Se formulan pocos objetivos y todos comprobables: que la niña asista a clase por las mañanas, que el menor acuda a la revisión sanitaria, que la familia comunique una ausencia en menos de veinticuatro horas. Un objetivo que no se puede verificar no se puede evaluar.

03

3. Planificación de actuaciones y plazos

Cada objetivo lleva sus actuaciones, quién las ejecuta, con qué recurso y en qué plazo. Aquí entran las prestaciones del nivel primario, las del especializado y las de otros sistemas: educativo, sanitario, vivienda o empleo.

04

4. Participación de la familia

La familia no recibe el plan: lo acuerda. Se le presenta en lenguaje comprensible, se le pregunta qué puede asumir y se recoge su compromiso. El plan que la familia no entiende se cumple a medias.

05

5. Seguimiento con indicadores

Se fijan los indicadores y la periodicidad del seguimiento, y se fija también qué se hará si no se cumplen. El seguimiento se documenta: la evidencia es lo que permite reorientar en vez de empezar de cero.

06

6. Evaluación y cierre o derivación

Al llegar el plazo se evalúa si los objetivos se alcanzaron, si se mantienen sin el recurso o si procede derivar al nivel especializado. La derivación se acompaña: se explica a la familia qué cambia y quién será su nueva interlocutora.

987 Cada técnica con lo que aporta a la intervención E072

Cada técnica con lo que aporta a la intervención

1 Entrevista familiar	**a** Representar la estructura de la familia y sus relaciones a lo largo de las generaciones
2 Visita domiciliaria	**b** Situar a la familia frente a su entorno y localizar los apoyos y las carencias externas
3 Genograma	

4 Ecomapa	c Ver el escenario real de la convivencia: condiciones de la vivienda, rutinas, espacios y disponibilidad de la red de apoyo
5 Contrato de convivencia	d Trabajar pautas de crianza y parentalidad positiva con varias familias a la vez
6 Escuela de familias	e Observar la interacción del sistema familiar completo y acordar tareas con todos los miembros presentes
	f Fijar por escrito tareas, horarios y compromisos de cada miembro para cambiar rutinas concretas

988 Acción tutorial: qué es y qué le corresponde al educador social

La acción tutorial es el acompañamiento continuo y planificado que un centro educativo hace sobre cada alumno, más allá de la instrucción: acoge, orienta, detecta dificultades y coordina a todo el equipo docente que atiende a esa persona. No es una hora suelta ni una reunión aislada: es un proceso con continuidad, con seguimiento individualizado y con un responsable que responde del conjunto.

Quien la ejerce es todo el profesorado, coordinado por la persona tutora del grupo. En el centro, la acción tutorial se concreta en el plan de acción tutorial, que forma parte del proyecto educativo, y en el día a día se materializa en la hora de tutoría, en las entrevistas con las familias y en la coordinación con los servicios externos.

El educador social no imparte la tutoría del grupo ni sustituye a la persona tutora: aporta la mirada socioeducativa sobre el caso y el trabajo con la familia y con el entorno. El caso de Iker, quince años, con cuarenta faltas en el primer trimestre, lo enseña bien: el tutor detecta la situación y aplica el protocolo del centro, mientras el educador social entra en la familia, valora con la madre qué está pasando por las mañanas, comprueba que el menor sale de casa y coordina con el instituto la respuesta. Si los dos hubieran hecho lo mismo, la familia habría recibido dos exigencias y ningún apoyo.

La coordinación entre sistemas es una obligación de método, no una cortesía: cuando el educativo, el sanitario y el de servicios sociales actúan sobre la misma familia, se diseña un único proyecto de intervención social (Ley 9/2016, art. 46, apartado 4).

En la práctica, la acción tutorial se apoya en instrumentos que el educador social usa a diario: el informe de ausencias y las comunicaciones del centro, la valoración de la situación escolar, la entrevista con la familia en el domicilio y la reunión de coordinación con la tutoría y la orientación.

989 Cómo articula el educador social la acción tutorial con el centro educativo

01

1. Recibir la señal del centro

El centro comunica la situación —absentismo, desescolarización, conflicto— por el cauce establecido. En el caso de Iker, la comunicación llegó con el recuento de faltas y las llamadas ya hechas a la familia.

02

2. Contactar con la familia en su medio

El educador social contacta con la familia, preferentemente en el domicilio, y explica para qué ha venido. La visita no inspecciona: observa rutinas y acuerda con quien cuida al menor qué va a cambiar esta semana.

03

3. Coordinar los dos sistemas

Se mantiene una reunión de coordinación con la tutoría y, si procede, con la orientación del centro, se reparten los papeles y se fija quién hace el seguimiento de cada acuerdo. Cada sistema anota lo suyo, pero la información no se duplica: se contrasta.

04

4. Acordar la respuesta educativa y familiar

Se concreta qué hace el centro —acogida, adaptación de tareas, actuaciones de recuperación— y qué hace la familia —acompañar por la mañana, comunicar la ausencia—. Sin el reparto de tareas, la respuesta se queda en una declaración de intenciones.

05

5. Seguir y registrar

Se comprueba si la asistencia mejora, con qué apoyo y con qué recaídas, y se documenta en el expediente. El registro es lo que permite decidir si basta con esto o hay que subir de nivel.

06

6. Cerrar o escalar

Si la respuesta funciona, se retira el apoyo de forma progresiva y se deja una pauta al centro por si reaparece el problema. Si no funciona, se eleva la situación al nivel especializado y se explica a la familia que su interlocutora cambia.

990 Concepto de tutoría y plan de acción tutorial

La tutoría es la función educativa de orientar y acompañar a un alumno o a un grupo de alumnos durante su paso por el centro, ejercida por el profesorado. El plan de acción tutorial es el documento que la sistematiza: recoge los objetivos, los contenidos, las actividades, la temporalización, los recursos y la evaluación de la acción tutorial del centro, y se integra en el proyecto educativo. Uno es la función y la otra es la persona; el tercero, el plan, es el instrumento que evita que cada tutor improvise su propio criterio dentro del mismo centro.

La tutoría es la función; el plan de acción tutorial es el instrumento.

El plan de acción tutorial no se limita a la hora de tutoría con los alumnos. Comprende también la coordinación con el equipo educativo, el asesoramiento al alumnado, la relación con las familias, la colaboración con los servicios del entorno y la atención a las necesidades educativas que requieren apoyo.

En el caso del IES Alta Sierra, el plan de la etapa recogía las tres reuniones previstas con las familias, los cuatro ejes para la hora de tutoría de cada curso y el procedimiento de comunicación con los servicios sociales. Esa parte —la comunicación de la situación escolar cuando el menor no acude— es donde entra el educador social, y solo existe si está escrita y evaluada.

Un plan de acción tutorial que se mantiene idéntico curso tras curso sin cambiar nada es la señal más clara de que no se está evaluando: la evaluación no es un apartado final del documento, es el instrumento con el que se decide qué se corrige al año siguiente.

991 El plan de acción tutorial: cómo se elabora y se evalúa

01

1. Partir del proyecto educativo y de la evaluación anterior

El plan arranca del proyecto educativo del centro y del informe de evaluación del curso anterior. Sin ese punto de partida, cada curso se redacta desde cero con las mismas buenas intenciones.

02

2. Fijar objetivos del plan para la etapa

Los objetivos del plan de acción tutorial son del conjunto de la etapa —acogida del alumnado nuevo, mejora de la asistencia, orientación académica—, no la suma de las urgencias de cada tutor.

03

3. Distribuir contenidos y actividades por curso y por trimestre

Cada curso conoce qué se trabaja en la hora de tutoría cada trimestre y con qué materiales. El caso de Iker se resolvió con una actividad concreta de acogida para quienes se reincorporan a mitad de curso.

04

4. Prever la coordinación interna y externa

El plan fija cuándo se reúne el equipo educativo de cada grupo y con qué agentes externos se coordina —servicios sociales, centro de salud, orientación—, porque la coordinación no ocurre sola ni por buena voluntad.

05

5. Asignar responsables y tiempos

Cada actuación tiene una persona responsable y un momento en el calendario. Un plan sin responsables es un documento colgado en la sala de profesores.

06

6. Evaluar y corregir

Al final de curso se revisan los indicadores, se recoge la valoración de las personas tutoras y de las familias, y se decide qué se mantiene, qué se cambia y qué se elimina. Lo que no se evalúa se repite por inercia.

992 Las personas tutoras: qué se espera de quien asume la tutoría

La persona tutora es un miembro del profesorado que asume, además de su docencia, el acompañamiento de un grupo o de un alumno. Es el referente para el alumnado y para la familia dentro del centro: a ella le llega la primera información, ella coordina al equipo docente y ella responde de que las medidas se ejecuten y se revisen. No es un cargo administrativo ni una figura decorativa: es quien sostiene el hilo de un alumno a lo largo del curso, cuando cambian las asignaturas y el profesorado, y quien conserva la memoria de lo que se ha intentado y de lo que ha funcionado.

Sus funciones se agrupan en cuatro bloques. Con el alumnado: acogida, seguimiento individualizado, entrevistas de orientación y atención a las dificultades de integración. Con el equipo educativo: coordinación de la evaluación, intercambio de información sobre cada alumno y ajuste de la respuesta educativa. Con las familias: entrevistas periódicas, información sobre la evolución y el procedimiento cuando hay que comunicar una situación a los servicios sociales. Y con el entorno: la relación con los servicios y las instituciones que atienden al menor.

Esa relación con el entorno es donde aparece el educador social: aporta el análisis de la situación familiar y de contexto, sostiene la comunicación con los servicios sociales y acompaña a la persona tutora en las entrevistas difíciles. La tutora de Iker, por ejemplo, dejó de llamar por teléfono a la familia para exigir explicaciones y pasó a acordar con el educador social una pauta semanal de comunicación.

Lo que desborda lo educativo se deriva y se coordina, no se resuelve desde la tutoría.

El perfil del tutor incluye habilidades más que protocolos

escuchar sin interrogar, sostener una conversación con una familia enfadada sin entrar al enfrentamiento, distinguir lo que observa de lo que interpreta y pedir ayuda cuando el caso le supera.

993 La persona tutora ante una familia: la entrevista de tutoría, paso a paso

01 1. Citar con motivo claro

Se cita a la familia con el motivo por delante —seguimiento trimestral, asistencia, convivencia— y se elige un horario realista para quien trabaja. La familia de Yusuf no podía venir por las mañanas, y la entrevista se movió a la tarde en lugar de perderse.

02 2. Preparar datos y acuerdos previos

La tutora lleva preparado qué se acordó la última vez, qué se ha cumplido y qué no, con registros, no con impresiones. La entrevista se juega en que la información sea verificable.

03 3. Escuchar primero

Empieza la familia: qué percibe, qué dificultades tiene para cumplir lo acordado y qué necesita. Escuchar primero cambia el tono de todo lo que viene después.

04

4. Exponer lo observado y lo propuesto

Se expone lo observado en términos concretos y sin etiquetas —asistencia, trabajos entregados, episodios de conflicto— y se propone una respuesta concreta con los recursos del centro y del entorno.

05

5. Acordar tareas verificables

Cada parte sale con una tarea y una fecha: el centro adapta la recuperación, la familia acompaña por la mañana, la tutora hace el seguimiento semanal. Los acuerdos se anotan y se comprueban.

06

6. Coordinar con servicios sociales cuando procede

Si hay señales de riesgo o desprotección, la tutora comunica la situación al cauce establecido y coordina con el educador social de referencia. La coordinación es obligatoria: la respuesta que se da sin hablar con el otro sistema suele deshacer lo que el otro estaba consiguiendo.

994 Ojo: la tutoría es del sistema educativo y la acción tutorial del educador social es coordinación

contraste clave

Segunda trampa del tema: creer que el educador social imparte la tutoría o que asume la acción tutorial del grupo. La tutoría es una función del sistema educativo, la ejerce el profesorado y su responsable es la persona tutora del grupo; el educador social trabaja con la familia, con el entorno y con la coordinación entre sistemas. Un enunciado del examen que atribuya al educador social la tutoría de un grupo, o que le haga responsable del plan de acción tutorial del centro, plantea una sustitución que no existe.

---

la clave para no fallar

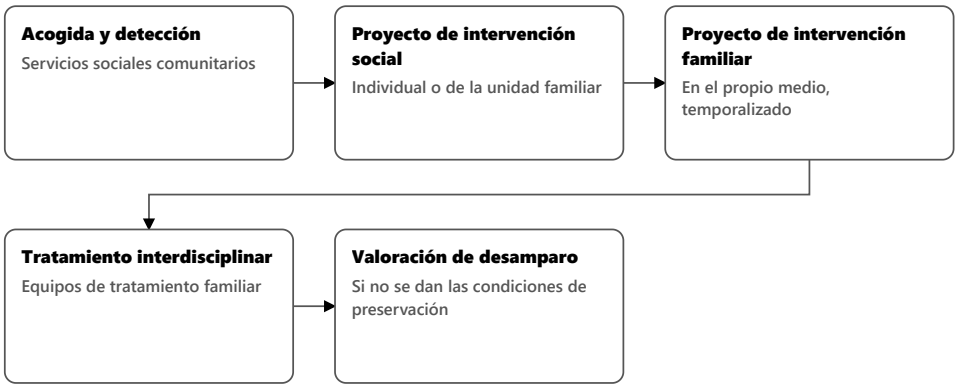
La palabra que decide entre la respuesta correcta y el señuelo es coordinación. El educador social aporta la valoración socioeducativa, la intervención con la familia y la coordinación con el centro y con los demás servicios, pero no sustituye a quien tutela ni firma el plan de acción tutorial en su nombre.

995 De la demanda al nivel de intervención y a la coordinación con el centro

ESQUEMA 01 DE 02

El itinerario de la intervención familiar por niveles

Nivel primario · nivel especializado · protección



El proyecto de intervención familiar se temporaliza en función de la edad y la vulnerabilidad del menor y se revisa por indicadores.

ESQUEMA 02 DE 02

Quién hace qué cuando el menor es el mismo

Tres sistemas, un solo proyecto

	Tutoría del centro Profesorado	**Educador social del centro** Perfil socioeducativo	**Servicios sociales** Nivel primario o especializado
CON QUIÉN TRABAJA	Alumnado y familias del grupo	Alumnado, familia y entorno	Persona, unidad de convivencia y comunidad
QUÉ APORTA	Acompañamiento, seguimiento individualizado y coordinación del equipo educativo	Valoración socioeducativa, trabajo con la familia y coordinación de sistemas	Proyecto de intervención social y, en su caso, tratamiento familiar
QUÉ NO LE CORRESPONDE	La intervención con la familia en su domicilio	Impartir la hora de tutoría o firmar el PAT	Evaluar y calificar al alumnado

996 ¿Nivel primario o nivel especializado? E073

¿Nivel primario o nivel especializado?

Ítems (autoevaluación):

Acogida y detección de la demanda en el centro de servicios sociales comunitarios
Escuela de familias y apoyo a las rutinas de convivencia
Intervención de los equipos de tratamiento familiar
Recurso residencial cuando se acuerda la separación del núcleo
Proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia
Proyecto de intervención familiar en el propio medio, con visitas domiciliarias

997 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

- ☑ La entrevista familiar es una técnica de evaluación y de intervención que observa la interacción del sistema familiar, con consentimiento y finalidad educativa: no es un interrogatorio.
- ☑ La unidad de análisis es la familia como conjunto, y el proyecto puede ser individual o de la unidad familiar o convivencial (Ley 9/2016, art. 46).
- ☑ La intervención empieza en el nivel primario, en el propio medio y con un proyecto temporalizado; sube al especializado cuando hace falta un tratamiento interdisciplinar más intensivo.
- ☑ En el ámbito educativo, la tutoría es una función del profesorado y el plan de acción tutorial es el documento que la sistematiza dentro del proyecto educativo: al educador social le corresponde la coordinación, nunca la sustitución.

998 Técnicas de modificación de conducta: el catálogo que hay que reconocer

La modificación de conducta es un conjunto de técnicas que aplican los principios del aprendizaje para cambiar conductas concretas: lo que la persona hace, en qué situación y con qué consecuencia. Se trabaja sobre conducta observable y medible, no sobre la personalidad ni sobre la intención. En un centro de servicios sociales comunitarios, la conducta que se modifica casi nunca es un síntoma clínico: es la asistencia a una actividad, el respeto del turno de palabra, el uso del transporte o el cumplimiento de un acuerdo familiar.

El catálogo se ordena por lo que cada técnica hace con la conducta. Para AUMENTAR una conducta: el reforzamiento positivo, que presenta una consecuencia agradable después de que la conducta ocurra; el reforzamiento negativo, que retira algo desagradable que ya estaba presente cuando la conducta ocurre; el moldeamiento, que refuerza aproximaciones sucesivas hasta llegar a la conducta completa; el encadenamiento, que enseña una secuencia eslabón a eslabón; el modelado, que enseña mostrando la conducta entera; y el desvanecimiento de ayudas, que retira poco a poco los apoyos que la persona necesitaba para emitirla.

Para DISMINUIR una conducta hay cuatro familias. La extinción retira el reforzador que mantenía la conducta: funciona si de verdad se puede retirar y si además se refuerza una conducta alternativa. El castigo positivo añade algo desagradable después de la conducta; el castigo negativo retira algo agradable que la persona ya tenía, y su forma más usada en el aula es el coste de respuesta, que descuenta puntos o privilegios ganados. El tiempo fuera saca a la persona de la situación reforzante durante un tiempo breve y previamente acordado. La sobrecorrección exige reparar el efecto de la conducta y practicar después la forma correcta.

Hay un segundo bloque que no actúa sobre la consecuencia inmediata sino sobre la organización del entorno y sobre lo que la persona se dice a sí misma. La economía de fichas convierte puntos o vales en reforzadores de trueque y exige una lista de canjes conocida por todos. El contrato conductual escribe por anticipado qué conducta, quién la registra y qué consecuencia tiene, y sirve sobre todo para comprometer a la familia o al equipo. El autorregistro hace que la propia persona anote lo que hace, y la autoinstrucción sustituye el comentario que desorganiza por una frase guía aprendida. Estas técnicas no son un adorno: en un programa de conducta en un centro de día suelen hacer más que cualquier castigo.

Tres precauciones, y las tres se preguntan. La primera: toda técnica que disminuya una conducta necesita UNA CONDUCTA ALTERNATIVA que se refuerce a la vez, porque una conducta se cambia por otra, no por vacío. La segunda: el refuerzo pierde valor si no se retira progresivamente, y una economía de fichas que no se desvanece mantiene a la persona trabajando por puntos y no por la actividad. La tercera: el castigo enseña rápido lo que NO hay que hacer y no enseña nunca qué hacer, genera evitación de quien lo aplica y solo tiene sentido si es inmediato, proporcionado, anunciado antes y acompañado del refuerzo de la alternativa.

999 Definir la conducta antes de elegir la técnica

01 1. Nombra la conducta observable

Sustituye la etiqueta por una descripción que cualquiera pueda comprobar: «se levanta del sitio sin permiso y sale al patio durante la sesión» en lugar de «es un desobediente». Lo que no se puede observar no se puede medir ni entrenar.

02

2. Mide la línea base

Cuenta la conducta antes de intervenir: cuántas veces al día, cuánto dura, en qué momentos y con quién ocurre. Ese dato inicial es el único término de comparación honesto cuando el programa termine.

03

3. Localiza el antecedente

Busca qué ocurre justo antes: una tarea que le cuesta, un cambio de actividad, una llamada de atención de otro compañero. El antecedente es la parte del entorno que puede cambiar el educador sin tocar nada más.

04

4. Lee la consecuencia

Mira qué consigue la conducta. Si tras la salida obtiene atención, un lugar tranquilo o escapar de una tarea difícil, hay un reforzador manteniendo el comportamiento, aunque nadie lo haya programado a propósito.

05

5. Formula la hipótesis funcional

Escribe en una frase por qué se mantiene la conducta: «la salida se mantiene porque le libra de la tarea y el equipo la acompaña fuera». Solo después de esta frase tiene sentido elegir la técnica.

06

6. Selecciona la técnica sobre la hipótesis

Con la función identificada, la elección deja de ser cuestión de gusto: si la conducta escapa de una tarea, se ajusta la tarea y se refuerza la permanencia; si busca atención, se refuerza la demanda adecuada y se retira la atención de la salida.

1000 Dos casos donde la técnica se elige por la función, no por la costumbre

Caso de Marta, 15 años, en un piso de acogida. La chica insulta al educador de noche cuando se le recuerda que entregue el móvil. El equipo venía aplicando un castigo informal: sin tele el día siguiente. El registro muestra que el móvil se recogía cada día a las 22:00 y que el insulto aparecía solo cuando el recordatorio llegaba después de las 22:20, con el educador de guardia que ella apenas conocía. La consecuencia mantenía la conducta por evitación del momento de la entrega, no por agresividad. Se cambió el antecedente: recordatorio a las 22:00 en punto, siempre el mismo educador, con un aviso diez minutos antes y con el refuerzo de elegir la música del desayuno cuando la entrega se hacía sin insulto. La conducta bajó en dos semanas sin un solo castigo.

Caso de Biel, 12 años, en el aula de apoyo de un centro de mayores dependientes donde hacen prácticas. Biel interrumpe gritando cada vez que la monitora explica una tarea nueva. Ahí la función era la atención: el grito conseguía una explicación individual inmediata. El plan no fue ignorar sin más —la extinción aislada habría aumentado el grito durante un tiempo y el equipo no lo habría tolerado—, sino reforzar la conducta alternativa de levantar la mano y preguntar, dando la explicación individual solo por esa vía, y acortar el tiempo de espera al principio a medio minuto. A las tres semanas Biel levantaba la mano y el grito había desaparecido por falta de consecuencia que lo mantuviera.

1001 La contingencia de tres términos: antecedente, conducta y consecuencia

01

1. Antecedente: qué señal lo pone en marcha

Es lo que ocurre justo antes y que ya anuncia la consecuencia disponible: la tarea difícil, la presencia del educador, la hora. Cuando esa señal se repite siempre antes de la conducta, funciona como estímulo discriminativo: la persona sabe que ahí el comportamiento sirve.

02

2. Conducta: qué hace la persona, en términos contables

Frecuencia, duración e intensidad de una conducta descrita de forma observable. Aquí se decide si lo que se mide es la conducta o su ausencia: no asistir no es una conducta, es la ausencia de la conducta de acudir, y se trabaja reforzando la asistencia.

03

3. Consecuencia: qué obtiene inmediatamente después

La consecuencia inmediata es la que explica el mantenimiento, no la que el equipo cree estar aplicando. Si gritar y ser atendido ocurre en medio segundo y la sanción llega el lunes, la conducta se mantiene por lo primero. Esta es la clave de cualquier análisis funcional.

04

4. Función: para qué sirve esa conducta

Cuatro funciones agotan casi todo lo que se ve en un centro: obtener atención, obtener un objeto o actividad, escapar de una demanda o estimularse. La misma forma de conducta puede tener funciones distintas en dos personas, y por eso el mismo plan no sirve para las dos.

05

5. Hipótesis y contraste

Se escribe la hipótesis y se contrasta cambiando una pieza pequeña del entorno —horario, tarea, atención— y observando si la conducta se mueve. Si cambia cuando se toca esa pieza y no cuando se tocan otras, la hipótesis era correcta.

1002 Reforzamiento positivo frente a reforzamiento negativo

Reforzamiento positivo

Qué hace con la conducta
Aumenta la conducta porque le sigue algo que la persona valora

Qué se hace con el estímulo
Se AÑADE una consecuencia agradable después de que la conducta ocurra: el elogio, el tiempo de actividad favorita, un punto canjeable

Cuándo se usa en un centro
Para instalar conductas nuevas y para mantener las que ya funcionan: llegar a la hora, entregar el trabajo, pedir con palabras

El error que se cuela
Confundirlo con premio: se llama reforzador solo si de verdad aumenta la conducta; si no la cambia, no lo era

Reforzamiento negativo

Qué hace con la conducta
AUMENTA la conducta, igual que el positivo: es un refuerzo, nunca un castigo

Qué se hace con el estímulo
Se RETIRA una consecuencia desagradable que ya estaba presente cuando la conducta ocurre: apagar el ruido, terminar la tarea para salir, pedir el alta del aislamiento

Cuándo se usa en un centro
Cuando la conducta libera a la persona de algo que le molesta: hacer la tarea evita la reprimenda, acudir al taller evita la visita domiciliaria

El error que se cuela
Llamarlo castigo: en el refuerzo negativo la conducta SUBE; en el castigo BAJA

1003 Reforzamiento negativo frente a castigo: la confusión que decide el test

Reforzamiento negativo

Efecto sobre la conducta
Aumenta la frecuencia de la conducta que lo consigue

Operación que se realiza
Retirar algo aversivo que YA estaba ahí, en cuanto la conducta aparece

Ejemplo cotidiano en un centro
El chico que baja la música antes de que el educador llegue a llamar la atención y con eso termina antes el conflicto

Qué se puede esperar
Se instala la conducta que retira el estímulo: conviene revisar que la conducta retirada sea la que queremos ver más

Castigo (positivo o negativo)

Efecto sobre la conducta

Disminuye la frecuencia de la conducta a la que sigue

Operación que se realiza

Añadir algo desagradable (castigo positivo) o retirar algo agradable ya disponible (castigo negativo)

Ejemplo cotidiano en un centro

El tiempo fuera tras una agresión, o el coste de respuesta cuando se pierde la salida del sábado por no cumplir el acuerdo

Qué se puede esperar

Enseña lo que no se debe hacer, no lo que sí; exige conducta alternativa reforzada al lado y un registro que compruebe que la conducta baja

1004 Ojo: las dos trampas clásicas de este tema

contraste clave

Primera trampa: identificar el reforzamiento negativo con el castigo. No son la misma cosa y no van en la misma dirección. El reforzamiento negativo RETIRA un estímulo aversivo que ya estaba presente y hace AUMENTAR la conducta que consigue retirarlo; el castigo añade algo desagradable o retira algo agradable y hace DISMINUIR la conducta a la que sigue. Una opción del test que diga que el reforzamiento negativo es una forma de castigo es falsa, y una que diga que el castigo aumenta la conducta, también. Segunda trampa: creer que la extinción es ignorar y esperar. La extinción AISLADA produce un AUMENTO inicial de la conducta: al retirar el reforzador de una conducta que llevaba tiempo obteniendo algo, esa conducta sube primero —más frecuencia, más intensidad, a veces con protesta— antes de empezar a bajar. Ese aumento inicial es lo que hace fracasar los planes improvisados: el equipo lo interpreta como que la intervención no funciona y vuelve a atender, y con eso enseña que hay que insistir más. Sin un reforzamiento ALTERNATIVO que se refuerce desde el primer día, la INTERVENCIÓN fracasa, porque si nada sustituye a la conducta, la persona encuentra otra forma de conseguir lo mismo.

---

la clave para no fallar

Reforzamiento negativo = retirar algo aversivo: la conducta SUBE. Castigo = añadir algo aversivo o retirar algo agradable: la conducta BAJA. Extinción aislada = produce un aumento inicial de la conducta, y sin reforzamiento alternativo la intervención fracasa.

1005 Fundamentación teórica: del condicionamiento a la contingencia de tres términos

El condicionamiento clásico, formulado por Pavlov y trasladado al comportamiento humano por Watson, explica cómo un estímulo neutro que se presenta junto a otro que provoca una respuesta acaba provocándola por sí mismo. Aquí la conducta es una respuesta automática ante un estímulo, no algo que la persona elige. Es la base de las técnicas de exposición: el entrenamiento en relajación emparejado con la situación temida hace que esa situación deje de provocar la respuesta de ansiedad. En un centro de servicios sociales se reconoce en el usuario que se bloquea siempre al entrar a la sala donde tiene lugar la entrevista, y al que se ayuda a llegar relajado y por pasos.

El condicionamiento operante, formulado por Skinner sobre la ley del efecto de Thorndike, explica la conducta por sus consecuencias: la conducta que produce un resultado se repite, y la que no lo produce se debilita. Su unidad de análisis es la contingencia de tres términos: un antecedente que señala que la consecuencia está disponible, la conducta y la consecuencia inmediata. De ahí sale el análisis funcional que se aplica en cualquier programa y de ahí sale también la explicación de por qué se mantienen conductas molestas: porque consiguen algo.

Los reforzadores se clasifican antes de elegirlos. Primarios, los que cubren una necesidad básica; secundarios o aprendidos, los que adquieren valor por asociación, como los puntos o las fichas; y generalizados, los que sirven para conseguir otros, como el dinero. Por su forma pueden ser materiales, sociales —el elogio, el reconocimiento público—, de actividad —elegir el taller, la música— y de acceso a privilegios. La regla práctica es empezar por el reforzador más natural posible y desvanecerlo después: un reforzador social bien dado mantiene más conducta y estropea menos la relación que una ficha.

Los programas de reforzamiento explican la resistencia a la extinción. El reforzamiento continuo, que entrega la consecuencia en cada ocurrencia, instala la conducta rápido y la hace frágil. El intermitente la mantiene más: si es de razón, la consecuencia depende del número de respuestas —fija si es siempre el mismo número, variable si cambia—; si es de intervalo, depende del tiempo transcurrido desde la última consecuencia. La razón variable es la que produce el patrón más persistente, y es exactamente lo que ocurre en una máquina de juego y, con signo positivo, en un elogio que llega unas veces sí y otras no sin desaparecer.

Sobre esos dos condicionamientos se han construido tres principios que hay que retener juntos. La adquisición es el momento en que se instala la conducta; la extinción, el proceso de retirar el reforzamiento y ver cómo la conducta vuelve a su nivel anterior; la recuperación espontánea es la reaparición de la conducta días después de haberla extinguido, y explica por qué un plan necesita un seguimiento largo. La generalización es que la conducta aparezca en escenarios distintos de aquel donde se entrenó, y la discriminación es que aparezca solo donde la consecuencia está disponible. El aprendizaje por observación, descrito por Bandura, añade una vía que el educador usa sin llamarla teoría: los usuarios aprenden tanto de lo que ven hacer al equipo como de lo que el equipo les dice.

1006 El caso que solo se entiende desde el análisis funcional

En un centro de servicios sociales comunitarios, el equipo se queja de Elena, 17 años: llega tarde a la actividad de estudio, se sienta al final y no habla hasta que la echan del aula. El diagnóstico informal del equipo era desmotivación. El registro de dos semanas dice otra cosa: la llegada tarde ocurre siempre los días de matemáticas; la conducta de interrumpir aparece justo antes de que la educadora se acerque a corregirle el cuaderno; y lo que obtiene después es la salida del aula con una conversación personal en el pasillo, que es el único momento en que habla con alguien a solas.

El antecedente es la tarea que no puede hacer y el acercamiento de quien se la va a corregir; la conducta es la interrupción con expulsión consiguiente; la consecuencia inmediata es escapar de la corrección y obtener atención individual. Esto es un reforzamiento negativo con atención añadida: la conducta sube porque le libra de algo. La intervención no toca la motivación, que no existe como variable medible: parte el cuaderno en ejercicios cortos que sí puede hacer, adelanta el momento de hablar a solas a un rato pactado todos los días, y refuerza con esa misma atención el primer ejercicio terminado sin interrumpir. La conducta de interrumpir se quedó sin función y desapareció. Lo que confirma el análisis es que el cambio no se produjo cuando se le dijo que debía esforzarse, y sí cuando se movieron antecedente y consecuencia.

1007 Cada término con lo que explica E074

Cada término con lo que explica

1 Condicionamiento clásico	a La consecuencia llega tras un número de respuestas que cambia de forma imprevisible, y por eso la conducta es la más resistente a la extinción
2 Condicionamiento operante	b La conducta se mantiene o debilita según las consecuencias que produce
3 Contingencia de tres términos	c Un estímulo antes neutro acaba provocando una respuesta por asociación con otro que ya la provocaba
4 Programa de razón variable	d La conducta extinguida reaparece días después, y por eso el seguimiento no se cierra cuando baja
5 Recuperación espontánea	e Antecedente que señala la disponibilidad, conducta y consecuencia inmediata

1008 Puesta en funcionamiento de un programa de modificación de conducta, fase a fase

01

1. Demanda y consentimiento

Se recoge quién pide la intervención y con qué motivo, se informa a la persona y a su familia en lenguaje comprensible de qué se va a hacer, con qué instrumentos y durante cuánto tiempo, y se obtiene su consentimiento. Cuando implica ingreso en un servicio de alojamiento o centro residencial, el consentimiento consta por escrito. Sin este paso, lo que sigue es una intervención impuesta.

02

2. Definición operativa de la conducta

Se describe la conducta diana de forma observable y contable: qué hace, cuántas veces, cuánto dura y con qué intensidad. Se elige también la conducta alternativa que se va a reforzar, porque un programa que solo borra conducta deja un hueco que la persona vuelve a llenar.

03

3. Línea base y registro

Se registra la conducta durante un periodo suficiente antes de intervenir, con el mismo instrumento que se usará después. Sin línea base no hay forma de saber si el programa cambió algo, y el registro tiene que ser sencillo: una hoja que el equipo rellene de verdad vale más que una parrilla perfecta que nadie completa.

04

4. Análisis funcional e hipótesis

Se identifican los antecedentes y las consecuencias que mantienen la conducta y se escribe la hipótesis en una frase: qué función cumple. Si el programa se diseña sin esta hipótesis, se elige la técnica por costumbre del equipo y no por lo que mantiene la conducta.

05

5. Selección de técnicas y diseño

Se elige la técnica coherente con la función detectada, se define el reforzador y se acuerda quién lo entrega y cuándo. Se refuerza la alternativa desde el primer día, se decide el programa de reforzamiento —continuo al principio y más intermitente después— y se prevé el desvanecimiento del apoyo artificial.

06

6. Acuerdo con la persona y con el equipo

Todo el entorno que atiende a la persona aplica el mismo criterio, con las mismas palabras y los mismos tiempos. Lo que rompe más programas no es la técnica elegida, sino que una persona del turno atienda la conducta que otra está extinguiendo: la intermitencia accidental convierte esa conducta en la más resistente de todas.

07

7. Aplicación con registro continuo

Se aplica el programa y se sigue midiendo con el mismo instrumento, para poder corregir a la semana sin esperar al final. Se anotan también las incidencias: cambios de personal, de medicación, de rutina familiar. Si la conducta no baja, se revisa la hipótesis antes de subir la intensidad de la técnica.

08

8. Evaluación, generalización y mantenimiento

Al cerrar se compara la línea base con el resultado, se comprueba si el cambio se sostiene en otros escenarios y con otras personas, se retira progresivamente el apoyo artificial y se programan repasos. La recuperación espontánea es la razón de que el programa no termine el día que la conducta baja: se deja un seguimiento acordado.

1009 Un programa completo, fase a fase

Youssef, dieciséis años, vive en un centro de protección y lleva dos meses llegando tarde a la actividad de la tarde: una media de tres veces por semana, con retrasos de entre diez y cuarenta minutos. El equipo lo describe como «pasotismo» y propone un castigo de coste de respuesta para el mismo día en que llegue tarde. El programa terminó tres meses después con la conducta por debajo de una vez cada dos semanas, y se montó en ocho fases.

Fases 1 a 3
definir, medir y formular la hipótesis. La conducta se definió como entrar en el aula de actividades después de la hora de inicio acordada, se registró dos semanas la hora exacta de llegada y se anotó qué ocurría antes y después de cada episodio. El registro mostró que la mayoría de los retrasos caían en los días en que le tocaba compartir mesa con un compañero concreto y que la llegada tarde terminaba con la actividad ya empezada y sin tener que sentarse a su lado. La hipótesis funcional fue escape de una situación que le resultaba desagradable, no desinterés.

Fases 4 a 6
elegir la técnica, informar y acordar. Se descartó el castigo y se trabajó en dos direcciones: reforzar la llegada puntual dándole acceso a la actividad que él mismo eligió, y modificar el antecedente cambiándole el sitio y avisándole cinco minutos antes del final del tiempo libre. Se le informó por escrito de la valoración de su situación y del programa propuesto, se recogió su conformidad y se cerró un acuerdo con los tres profesionales del turno, con los mismos ajustes y las mismas consecuencias en los tres casos.

Fases 7 y 8
aplicar y evaluar. Durante ocho semanas se registró la hora de llegada y el equipo revisó el registro en la reunión semanal, ajustando el aviso previo cuando la conducta repuntaba. La conducta bajó de tres veces por semana a menos de una cada dos semanas. Después se desvanecieron los refuerzos y se mantuvo el registro un mes más: apareció una tarde con retraso, que el equipo leyó como el resto del patrón y no como un fracaso del programa.

1010 Ordena las fases del programa E075

- [ ] Identificar antecedentes y consecuencias y formular la hipótesis funcional
- [ ] Informar a la persona y obtener su consentimiento
- [ ] Elegir la técnica coherente con la función y acordar el reforzador
- [ ] Definir de forma observable la conducta diana y su alternativa
- [ ] Aplicar con registro continuo y revisar la hipótesis si no hay cambio
- [ ] Unificar el criterio de todo el equipo que atiende a la persona
- [ ] Registrar la línea base con el instrumento que se usará después
- [ ] Evaluar el resultado, programar la generalización y retirar los apoyos

1011 ¿Esta técnica aumenta la conducta o la disminuye? E076

¿Esta técnica aumenta la conducta o la disminuye?

Ítems (autoevaluación):

Sobrecorrección
Modelado
Reforzamiento positivo
Tiempo fuera
Reforzamiento negativo
Extinción
Encadenamiento
Coste de respuesta
Moldeamiento por aproximaciones sucesivas

1012 Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

Art. 10.a

la persona usuaria tiene derecho a una atención directa y adecuada a sus necesidades mediante un proyecto de intervención social que considere los aspectos individual, familiar, convivencial y comunitario. Un programa de modificación de conducta es una pieza de ese proyecto, no una medida suelta del educador.

Art. 10.f

derecho a participar en las decisiones sobre su situación y a dar o denegar el consentimiento, que se otorga por escrito cuando la intervención implica ingreso en un servicio de alojamiento o centro residencial. Aquí se ancla la exigencia de que la persona sepa qué conducta se va a trabajar y acepte el procedimiento.

Art. 10.g

derecho a que se realice una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de esa evaluación por escrito en lenguaje claro y comprensible y a participar en la elaboración del proyecto de intervención. El informe del programa se escribe para la persona, no para el expediente.

Art. 74.e

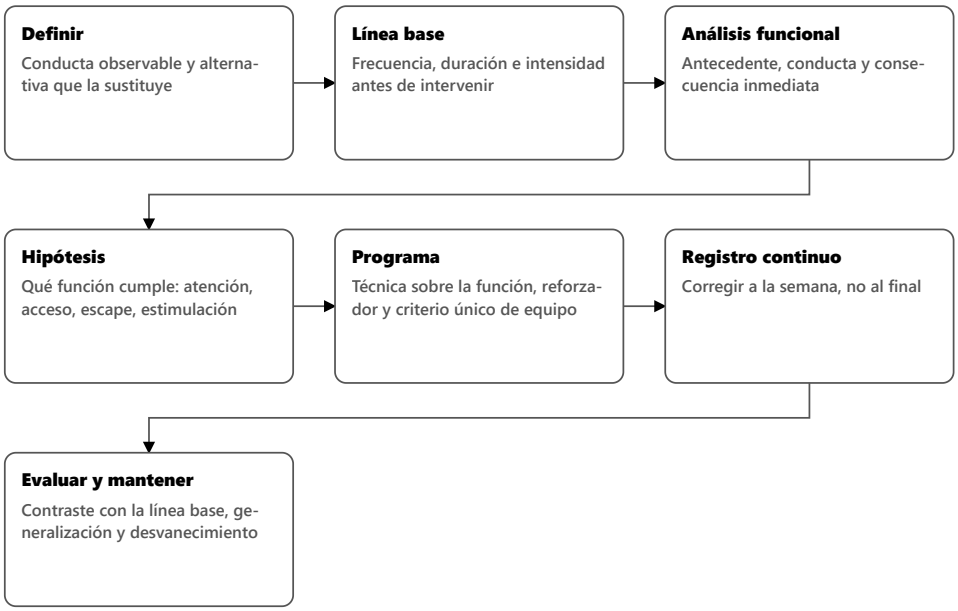
la planificación se despliega sobre la base de la mejor evidencia científica disponible y con criterios de máxima calidad y herramientas de acreditación. La intervención conductual con registro, línea base y seguimiento es la forma que toma ese principio cuando se trabaja sobre conducta.

1013 Del análisis funcional al mantenimiento del cambio

ESQUEMA 01 DE 01

grama de modificación de conducta, de la función al mantenim

Entender por qué se mantiene · intervenir sobre el entorno · comprobar que se sostiene



La hipótesis funcional decide la técnica: sin ella se aplica castigo donde había un refuerzo negativo sosteniendo la conducta.

1014 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

- ☑ Se modifica conducta observable, no personalidad: se define qué hace la persona, cuándo y con qué consecuencia, y se mide antes de intervenir.
- ☑ Reforzamiento negativo no es castigo: el refuerzo, positivo o negativo, hace AUMENTAR la conducta; el castigo la hace DISMINUIR.
- ☑ La extinción sube la conducta antes de bajarla y solo funciona si se refuerza a la vez una conducta alternativa.
- ☑ El programa se sostiene en ocho fases y en un criterio único de todo el equipo; la hipótesis funcional es la que decide la técnica.

1015 La observación educativa: mirar con un propósito y con un registro

La observación educativa es la técnica de recogida de datos que consiste en mirar de forma intencionada y sistemática la conducta de una persona en su contexto, registrando lo observado para poder analizarlo después. Las tres palabras que la definen son las que separan la observación de la simple mirada: intencionada, porque se sabe qué se busca antes de empezar; sistemática, porque hay un procedimiento acordado y un instrumento; y registrada, porque lo que no queda escrito se pierde y se confunde con la impresión. Ver es involuntario y ocurre siempre; observar es una decisión profesional que empieza por delimitar el objeto.

Observar sin delimitar el objeto es la forma más común de perder el tiempo con papeles. Si el objetivo es conocer cómo se relaciona un menor con sus iguales, no sirve una hoja donde se anota todo lo que hace en el día: sirve decidir de antemano qué conductas cuentan —inicia la conversación, responde, comparte material, se retira— y en qué momentos del día se van a mirar. El objetivo manda sobre el instrumento, y el instrumento manda sobre el registro: invertir ese orden es lo que produce informes con mucha letra y ningún dato.

El observador es el primer instrumento y también la primera fuente de error. El efecto halo hace que una impresión general —simpatía, aseo, rendimiento escolar — contamine la valoración de todo lo demás. La tendencia central lleva a puntuar casi todo en el centro de la escala por no comprometerse. El error de indulgencia o de severidad es la costumbre de puntuar siempre alto o siempre bajo. El de semejanza valora mejor a quien se parece al observador. Y la expectativa previa convierte la observación en una confirmación de lo que ya se creía. Se corrigen con instrumentos que obligan a decidir —listas de control, escalas con anclajes descritos—, con más de un observador y con un registro literal de lo que ocurre antes de interpretarlo. El caso de Nadia lo muestra con precisión: catorce años, el mismo absentismo en marzo que en enero, y un equipo que ya la describía como «alumna desmotivada». Lo único que había cambiado era la ropa, porque había empezado a venir con la del taller que le gustaba, y ese juicio sobre el aseo se estaba contagiando al resto de la valoración. La corrección no es «observar mejor»: es volver al registro, leer dato con dato y poner a un segundo observador a puntuar la misma sesión.

La observación se hace en el contexto natural de la persona y con las menos alteraciones posibles: el aula, el taller, el patio, la vivienda, la sala de espera. La presencia del observador siempre cambia algo —reactividad—, y se reduce con un periodo de acercamiento previo en el que no se registra nada, con la persona situada al margen de la escena y con la persona observada sabiendo que se la observa y habiendo aceptado. Observar sin que la persona lo sepa no es una técnica más discreta: es una intromisión, y cuando el registro se va a usar para docencia o investigación exige autorización por escrito.

1016 El proceso de una observación, paso a paso

01

1. Delimitar el objeto

Se formula qué se quiere conocer y para qué decisión, porque el objetivo determina todo lo demás: una observación para valorar la integración en el grupo no registra lo mismo que otra para ajustar el apoyo en una tarea.

02

2. Definir las variables y las conductas

Se traducen a términos observables: qué se ve cuando la conducta ocurre y qué no cuenta como ocurrencia. Se decide también si se mide frecuencia, duración, latencia o calidad, y con qué escala.

03

3. Elegir el instrumento

Registro anecdótico para lo imprevisto y significativo, lista de control para presencia o ausencia de conductas, escala de estimación para graduarlas y registro de intervalos para conductas muy frecuentes. El instrumento se elige por el objetivo, nunca por costumbre.

04

4. Preparar las condiciones

Se acuerda cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se observa, quién observa y con qué papel —participante o no participante—. El periodo de acercamiento previo evita que la novedad contamine las primeras sesiones.

05

5. Registrar

Se anota lo observado en el momento o en el intervalo pactado, con el instrumento delante y sin interpretar. La frase «está nervioso» no es un dato; «se levanta tres veces en diez minutos» sí lo es, y permite después discutir la interpretación.

06

6. Analizar e interpretar

Se ordenan los registros, se comparan con el objetivo y se formulan hipótesis explicativas, distinguiendo siempre lo que se observó de lo que se deduce. Aquí es donde se valoran los instrumentos complementarios: entrevista, autoinforme, informes previos.

07

7. Decidir y devolver la información

La observación termina en una decisión educativa y en una devolución a la persona y a quien corresponda, por escrito y en lenguaje claro. Una observación que no cambia nada y no se comunica no ha cumplido su función.

1017 El caso que se resolvió cambiando el instrumento

En un centro de servicios sociales comunitarios, la educadora tenía que informar sobre Rayan, 14 años, con un expediente escolar que lo describía como poco participativo. La observación que había hecho hasta entonces era de tipo anecdótico: anotaba en un cuaderno las escenas que le llamaban la atención, casi siempre cuando el chico se quedaba callado. El cuaderno decía poco y confirmaba la etiqueta que venía del colegio.

Se cambió el instrumento por una lista de control de quince conductas de participación en el taller de huerto y por un registro de intervalos de diez minutos durante tres semanas. El resultado fue distinto de lo que el cuaderno sugería: Rayan iniciaba conversación con dos compañeros, respondía cuando se le preguntaba por el riego y sostenía el trabajo en pareja, y se retiraba siempre en los momentos de grupo grande. La conclusión no era falta de participación, sino un patrón situacional. Ese cambio de conclusión procedía del instrumento: el registro anecdótico selecciona lo llamativo y la lista de control obliga a mirar también lo que ocurre sin llamar la atención.

1018 La observación como método evaluativo

La observación no es un complemento de la evaluación educativa: es el método con el que se evalúan las conductas que no se pueden preguntar, porque la persona no las recuerda, no las reconoce o no las puede describir. Su lugar propio es la evaluación de procesos y de comportamientos en contexto, y por eso convive con otras técnicas en lugar de sustituirlas. Una observación aislada dice lo que pasó ese día; encadenada en un plan de evaluación dice cómo evoluciona la persona.

Como método evaluativo, la observación se sitúa en tres momentos. La evaluación inicial o diagnóstica describe el punto de partida y las necesidades, y es la que fija la línea base con la que se comparará después cualquier avance. La evaluación continua o formativa acompaña la intervención y permite corregirla mientras se ejecuta: es la que detecta que un apoyo funciona en el taller y no en el aula. La evaluación final o sumativa valora el resultado y el grado de consecución de los objetivos, y sin el punto de partida no es más que una opinión sobre el final.

Sus funciones también son tres. La descriptiva recoge información sin valorarla todavía. La valorativa contrasta lo observado con los objetivos y los criterios acordados. La orientadora convierte el resultado en propuestas concretas de intervención. Las tres se apoyan en el mismo registro y se distinguen con facilidad: un informe que describe sin valorar no es un informe incompleto, es un informe que se ha quedado en la primera función.

La observación como método tiene límites que hay que decir en el propio informe. Es costosa en tiempo, registra muestras y no la vida entera, y depende de la formación de quien observa. Por eso se contrasta: lo observado se cruza con lo que dice la persona, con lo que dice la familia y con otros registros, y la discrepancia entre fuentes no es un error del método, es uno de sus hallazgos más útiles.

1019 Observar para evaluar: de la línea base a la propuesta

01

1. Fijar la línea base

Se observa y registra antes de intervenir, con el mismo instrumento que se usará al final. La línea base es el único punto de comparación que permite afirmar que algo cambió, y se recoge en varios momentos para que no dependa de un día raro.

02

2. Continuar durante la intervención

El registro sigue abierto mientras se interviene, con una periodicidad pactada. Evaluar en continuo es lo que permite ajustar el apoyo en semanas y no a final de curso, cuando ya no hay margen de corrección.

03

3. Contrastar fuentes

Se comparan los registros de observación con la entrevista, el autoinforme y los informes previos. Cuando dos fuentes discrepan, la discrepancia se describe en lugar de resolverla a favor de la que coincide con la impresión del equipo.

04

4. Valorar contra los objetivos

Se contrasta lo observado con los objetivos y criterios fijados al principio, y se explicita el grado de consecución. Valorar sin criterio previo es comparar lo que hay con lo que al observador le habría gustado.

05

5. Formular propuestas

La evaluación cierra con propuestas concretas: qué apoyo se mantiene, qué se retira, qué se modifica y quién lo hará. Una evaluación de la que no sale ninguna decisión deja a la persona igual que estaba y ha costado el tiempo de todos.

1020 Un caso de evaluación por observación en un centro de día

En un centro de día de personas mayores, el equipo quería valorar si el programa de estimulación cognitiva estaba sirviendo de algo. La costumbre era valorar al final con la impresión del tallerista, y esa impresión era siempre favorable porque la gente salía contenta de la sala. Se cambió el procedimiento: durante dos semanas se registró, con una lista de control, cuántas de las doce tareas de la vida diaria —poner la mesa, orientarse en el pasillo, recordar la medicación— resolvía cada participante sin ayuda; el mismo registro se mantuvo abierto durante los cuatro meses del programa y se repitió un mes después de terminar.

El resultado mostró dos cosas que la impresión no habría dado nunca. En seis participantes, la ayuda necesaria bajó de forma sostenida y se mantuvo en el repaso posterior. En otros dos, la ayuda no bajó durante el programa y subió al retirarse el taller, lo que indicó que el apoyo estaba sosteniendo la ejecución pero no produciendo aprendizaje. Esa distinción solo se ve con línea base, medida continua y una medición de seguimiento: sin las tres, el programa se habría dado por bueno en los ocho casos por el hecho de que nadie se quejó.

1021 Tipología de la observación: los criterios que la clasifican

Según la participación del observador, la observación es participante cuando quien observa forma parte de la situación y actúa en ella, y no participante cuando se mantiene al margen y no interviene. La participante da acceso a escenas que se cierran ante un extraño, y a cambio pierde distancia y puede contaminar lo que ocurre; la no participante gana objetividad y suele provocar más reactividad. En servicios sociales, la educadora es casi siempre observadora participante, porque forma parte del grupo que atiende, y eso obliga a registrar después de la sesión y a contrastar con otro observador. Se ve en dos escenas del mismo centro de día. El caso de Carmen —tres años con el grupo, sentada a la mesa para valorar cómo se reparte la palabra— es observación participante, y su registro se escribe al terminar la sesión. La observación que se graba detrás del cristal, con la misma hoja y las mismas conductas, es no participante y se anota en el momento. Los dos registros valen, pero no se leen igual: el de Carmen lleva lo que pasó dentro de la escena y el otro no.

Según la sistematización, la observación es sistemática cuando el objeto, las conductas, el instrumento y los momentos están definidos de antemano y se registran con un orden; y asistemática u ocasional cuando se realiza sin plan previo, al hilo de lo que ocurre. La asistemática no es inútil —es la que hace saltar la alarma de algo que se repite— pero no permite comparar ni sostener una conclusión, y siempre debería desembocar en una observación sistematizada.

Según el medio utilizado, la observación es directa cuando quien observa presencia la conducta, e indirecta cuando trabaja con registros ya existentes: grabaciones, producciones, informes escolares, hojas de seguimiento firmadas por otra persona. La indirecta ahorra tiempo y depende de que el registro ajeno sea fiable, y ahí está su cuidado: se observa lo que otro escribió, con sus criterios y sus huecos.

Hay más criterios que se preguntan juntos. Por el número de observadores, la observación es individual o en equipo, y la de equipo permite calcular el acuerdo entre observadores, que es la única garantía real de fiabilidad de un registro. Por el lugar, es natural o de laboratorio, y en educación y servicios sociales casi siempre natural. Por el grado de estructuración, va de la observación libre a la muy estructurada. Y por la implicación de la persona observada, la observación puede ser externa o autoobservación, que es la que la propia persona hace de su conducta y que suele ser el mejor punto de partida para un cambio.

1022 Cómo se elige el tipo de observación

01

1. Empieza por la pregunta

Si la pregunta es qué ocurre cuando algo no se entiende, sirve una observación asistemática inicial que después se sistematiza. Si es cuánto o con qué frecuencia, hace falta observación sistemática desde el principio.

02

2. Decide si puedes estar dentro

Si la situación se cierra ante una persona ajena, la observación será participante; si lo que se busca es una muestra lo más neutra posible, será no participante, con periodo de acercamiento previo.

03

3. Elige el instrumento por la conducta

Conducta imprevista o significativa, registro anecdótico; presencia o ausencia de conductas definidas, lista de control; grados o intensidad, escala de estimación; conductas muy frecuentes o de duración, registro de intervalos.

04

4. Fija la unidad de tiempo

Se acuerda cuánto dura cada sesión de observación, en qué momentos del día y cuántos días se repite. Una muestra corta tomada siempre a la misma hora describe esa hora y no a la persona.

05

5. Asegura la fiabilidad

Dos observadores sobre el mismo registro, al menos al principio, para medir el acuerdo. Si el acuerdo es bajo, el problema está en la definición de las conductas y se vuelve al paso anterior antes de seguir registrando.

1023 Los instrumentos: para qué sirve cada uno

El registro anecdótico recoge por escrito un episodio significativo e imprevisto, con lo que ocurrió antes y después. Es el instrumento más abierto y el menos comparable: sirve para describir una escena y detectar un patrón, y no para contar frecuencias ni para comparar dos semanas. Su valor está en el detalle y su riesgo en el sesgo de selección, porque quien anota elige lo que le llama la atención. El caso de Rayan sirve para verlo entero. El registro que abrió su intervención decía: «martes, 11:20, taller de cocina: tira el delantal al suelo y sale del aula cuando la educadora le pide esperar el turno del horno; vuelve solo a los cuatro minutos y retoma la tarea». Lleva hora, lugar y lo que pasó justo antes y justo después, y no lleva ni una interpretación. Escrito así, el episodio se puede releer dentro de un mes y sigue diciendo lo mismo.

La lista de control es una relación de conductas definidas de antemano sobre las que se marca presencia o ausencia, con el criterio de qué cuenta como ocurrencia. Es rápida, permite comparar entre sesiones y entre observadores, y no dice nada de la calidad o la intensidad de lo observado. Es el instrumento adecuado cuando la pregunta es si algo ocurre o no ocurre.

La escala de estimación añade un grado

nunca, a veces, siempre; o de uno a cinco, con los extremos descritos. Gana matiz y pierde objetividad, porque el grado se asigna con un juicio. Se controla describiendo con precisión qué significa cada nivel y entrenando a los observadores con ejemplos hasta que puntúen igual.

El registro de intervalos divide la sesión en periodos iguales y anota si la conducta ocurrió en cada uno; el registro de frecuencias cuenta ocurrencias y el de duración mide cuánto se mantiene. Estos tres permiten afirmar cosas como «la conducta bajó de doce a cuatro veces por sesión», que es el tipo de afirmación que un informe necesita. Y por debajo de todos ellos hay un requisito común: el instrumento se prueba antes de usarlo en serio, porque una hoja que en la práctica nadie sabe rellenar produce datos inservibles durante semanas.

1024 Registro anecdótico frente a lista de control

	registro anecdótico	lista de control
Qué recoge	Un episodio concreto descrito por escrito: qué ocurrió, con quién, qué pasó antes y después	Presencia o ausencia de conductas definidas de antemano, una a una, con un criterio de ocurrencia acordado
Para qué decisión sirve	Comprender una escena que sorprende y formular hipótesis sobre lo que puede estar ocurriendo	Comprobar si aparecen las conductas que se están trabajando y comparar la evolución entre sesiones
Lo que no permite afirmar	Frecuencias, comparaciones entre semanas y acuerdos entre observadores, porque el instrumento no es comparable	Intensidad, calidad y matices de la conducta observada
Instrumento propio de	Observación no sistemática y fase exploratoria de una evaluación	Observación sistemática y seguimiento de objetivos concretos

1025 El informe educativo: qué es y qué no es

El informe educativo es el documento en el que se recoge por escrito el resultado de una evaluación o de un proceso de intervención, con sus datos, su interpretación y las propuestas que se derivan. Es un documento técnico y a la vez un instrumento de comunicación: lo lee otro profesional, lo lee la familia y lo puede leer la propia persona, y por eso se escribe en un lenguaje claro, sin siglas sin explicar y sin adjetivos que etiqueten. La Ley 9/2016 reconoce el derecho a disponer por escrito de la evaluación de la situación en un lenguaje claro y comprensible, y esa es la exigencia mínima de forma de cualquier informe.

Sus características se comprueban una a una. Precisión: hechos y datos, no impresiones, con las fechas y los instrumentos que se usaron. Objetividad: describe conductas y evita valoraciones globales de la persona. Utilidad: cierra con propuestas realizables y con quien las va a llevar a cabo. Confidencialidad: circula solo a quien debe conocerlo, porque el derecho a la intimidad alcanza a los datos que obran en el expediente. Y no estigmatización: se describe lo que una persona hace en una situación, no lo que la persona es.

Lo que un informe educativo NO es también hay que tenerlo claro. No es un diagnóstico clínico: el educador social describe el comportamiento observable y su contexto, y propone actuaciones educativas; la valoración clínica de un trastorno corresponde a los profesionales sanitarios que la tienen atribuida. No es una opinión sobre la familia. No es un documento para el archivo: si un informe no se devuelve, no se ha terminado. Y no es un texto que se escriba para justificar una decisión ya tomada, aunque a veces se use así.

En su elaboración se distinguen tres momentos. Se redacta sobre datos ya registrados, no de memoria, y con la línea base delante. Se contrasta con quien ha participado en la observación, para no confundir un registro con la lectura que un solo profesional hace de él. Y se comunica, con un resumen en lenguaje accesible para la persona y su familia, manteniendo separado lo que son datos de lo que son propuestas.

1026 Cómo se redacta el informe educativo, apartado a apartado

01

1. Datos de identificación y motivo

Quién es la persona, qué profesional solicita o realiza el informe, con qué fecha y con qué motivo. El motivo se escribe en una frase concreta, porque de él depende qué se espera del documento y hasta dónde alcanza su alcance.

02

2. Objetivos del informe

Se declara qué se pretendía conocer o valorar. Un informe sin objetivos declarados no se puede evaluar después: no hay forma de saber si respondió a lo que se pedía.

03

3. Método seguido

Qué se ha hecho para obtener la información: instrumentos empleados, periodo de observación, número de sesiones, personas entrevistadas y fuentes documentales consultadas. Esta parte es la que permite que otro profesional valore el grado de confianza del resultado.

04

4. Resultados

Lo que se ha observado, ordenado y sin interpretar: frecuencias, conductas presentes y ausentes, episodios significativos, con sus fechas. Interpretar en este apartado es el error más frecuente, porque mezcla el dato con la conclusión y hace imposible discutir el primero.

05

5. Conclusiones

La interpretación razonada de los resultados, referida a los objetivos y con las limitaciones del método a la vista. Se distinguen los hechos de las hipótesis y se señala lo que no se ha podido comprobar.

06

6. Propuestas y orientaciones

Qué se propone hacer, con quién, con qué prioridad y en qué plazo. Son actuaciones educativas concretas, formuladas de manera que se puedan ejecutar sin volver a preguntar al autor del informe.

07

7. Firma, fecha y devolución

El documento se identifica con su autor y su fecha, se registra su entrega y se entrega copia a quien corresponda, con el resumen en lenguaje accesible. Sin este último paso el informe queda como trabajo interno sin destinatario.

1027 El informe que confundía educar con diagnosticar

En un equipo de servicios sociales comunitarios se recibió un informe sobre un menor de once años, escrito por un profesional del propio equipo, que terminaba así: «presenta un trastorno del comportamiento con rasgos de impulsividad, se recomienda valoración psiquiátrica y seguimiento». El documento describía, en realidad, tres hechos observados en el taller: se levantaba del sitio, respondía antes de que terminara la pregunta y no sostenía la tarea más de cinco minutos.

El problema del informe no era lo que describía, sino lo que concluía: convertía tres conductas registradas en un diagnóstico clínico, y lo hacía con una terminología que el propio profesional no puede usar. La valoración clínica corresponde a los profesionales sanitarios que la tienen atribuida, y el informe educativo puede y debe proponer que se solicite esa valoración, con los datos que la justifican. Lo que no puede es adelantar el diagnóstico, porque esa etiqueta viaja con el chico a todos los servicios y condiciona la mirada de quien lo atiende después.

Reescrito, el mismo informe decía

se describen tres conductas con su frecuencia y sus momentos; el patrón aparece en tareas largas y sin apoyo, y también en alguna sesión de grupo; se han aplicado dos ajustes —partir la tarea y reforzar los periodos de permanencia— con este resultado; y se propone mantener los ajustes, mantener el registro y solicitar valoración por parte de los servicios sanitarios. Mismos datos, ninguna etiqueta y decisiones que se pueden ejecutar.

1028 Diversos tipos de informe

El informe de evaluación inicial o de diagnóstico educativo describe la situación de partida: qué sabe hacer la persona, qué necesita, en qué contextos y con qué apoyos. Es el documento del que sale el plan de intervención, y su valor depende de que se apoye en registros y no en la impresión de la primera entrevista. El término diagnóstico se usa aquí en sentido educativo —detección de necesidades — y no en el sentido clínico que corresponde a otro ámbito profesional.

El informe de seguimiento se emite durante la intervención, con una periodicidad pactada, y su función es comprobar si los apoyos están funcionando y ajustarlos. Compara el registro actual con el anterior y con la línea base, y es el instrumento que evita que una intervención se mantenga meses sin producir cambios.

El informe de derivación se dirige a otro servicio o profesional y tiene un objetivo acotado: aportar los datos necesarios para que ese otro servicio actúe. Debe decir con claridad qué se ha hecho ya desde el propio servicio, qué se observó, qué se solicita y qué documentación se adjunta, y evitar los juicios sobre la persona y sobre su familia. El caso de Tomás, ocho años, fija el límite. El informe que el equipo envió al servicio de logopedia llevaba la lista de control con las tres conductas observadas y las sesiones en que se registraron, lo que ya se había trabajado desde el centro y una pregunta concreta: si procedía la valoración del lenguaje. Lo que no llevaba era ninguna frase sobre la familia ni sobre el carácter del niño. Con esa forma, el servicio destinatario puede actuar; con juicios, solo puede devolver el informe.

El informe final o de cierre valora el conjunto de la intervención: objetivos planteados, resultados obtenidos, qué se ha mantenido en el tiempo y qué se propone para que el cambio no se pierda. Y hay un quinto tipo que se confunde a menudo con los anteriores: el informe de queja o de incidencia, que recoge un hecho concreto —una agresión, una ausencia reiterada, una situación de riesgo— con los datos y la hora, sin valoraciones, porque su finalidad es dejar constancia de lo ocurrido.

1029 Informe de seguimiento frente a informe de derivación

	informe de seguimiento	informe de derivación
Cuándo se emite	Durante la intervención, con la periodicidad acordada en el plan	En el momento en que se decide que otro servicio debe intervenir
A quién va dirigido	Al propio equipo que ejecuta la intervención y a la persona y su familia	A un servicio o profesional distinto del que lo escribe
Qué pregunta responde	¿Está funcionando lo que estamos haciendo y hay que ajustar algo?	¿Qué necesita saber ese servicio para actuar, y qué le pedimos?
Riesgo típico al redactarlo	Escribir siempre lo mismo cada trimestre y convertirlo en un trámite que nadie lee	Incluir juicios sobre la persona o la familia y datos que el servicio destinatario no necesita

1030 Cuatro informes, cuatro destinatarios

Una misma situación admite varios informes y cada uno responde a una pregunta distinta. En el caso de Ainhoa, 16 años, en un programa de emancipación, el equipo produjo cuatro documentos en seis meses. El informe de evaluación inicial recogió su punto de partida: gestionaba su dinero con apoyo semanal, no había acudido nunca sola a una cita médica y sostenía la rutina del piso. El plan de intervención se construyó sobre esos tres datos, porque solo el último era un punto fuerte sobre el que apoyarse.

El informe de seguimiento, a los dos meses, comparó el mismo registro y mostró que la cita médica se había resuelto sola dos veces y que el manejo del dinero no se movía. Ese dato cambió la intervención: se reforzó el apoyo económico en formato semanal y se mantuvo la retirada de ayuda en las citas. El informe de derivación, a los cuatro meses, se dirigió al servicio de orientación laboral, con los datos concretos que ese servicio necesitaba —formación, disponibilidad horaria, experiencia de prácticas— y con la petición explícita de valoración. Y el informe final cerró el programa con lo que se había consolidado, lo que quedaba pendiente y los apoyos que se mantendrían desde el servicio ordinario. Los cuatro documentos se leen juntos, y así se ve que el valor de cada uno está en lo que lo distingue: los mismos datos sobre el manejo del dinero aparecen en el informe de seguimiento como evolución, en el de derivación como información que el servicio laboral necesitaba y en el final como apoyo que se mantiene desde el servicio ordinario.

Lo que distingue a los cuatro no es la extensión ni el formato: es el destinatario y la pregunta que responde cada uno. Escribir el informe de derivación con la misma estructura del informe final es lo que produce documentos de ocho páginas que el servicio destinatario no puede usar.

1031 Objetivos, método, resultados y conclusión: los cuatro apartados que deciden el informe

Los objetivos de un informe se formulan sobre conductas observables y con un criterio de logro. «Mejorar la integración social» no es un objetivo evaluable; «iniciar conversación con un compañero al menos una vez en cada sesión de taller» sí lo es, porque se puede ver, contar y comprobar al final. Todo objetivo debe decir qué conducta, en qué situación y con qué criterio se dará por alcanzado, y conviene distinguir los objetivos de la intervención de los objetivos del propio informe, que son los que declaran qué se pretendía conocer.

El método es el apartado que da credibilidad al resto y el que se escribe peor con más frecuencia. Debe responder a cinco preguntas: qué se observó, con qué instrumentos, durante cuánto tiempo y con qué periodicidad, quién observó y con qué preparación, y qué otras fuentes se consultaron. Un método explícito permite que otro profesional repita la valoración y llegue a un resultado comparable; un método ausente convierte el informe en una afirmación de autoridad. El caso de Ainhoa enseña por qué se escribe así. Si el informe no dice que el registro de las citas médicas era una lista de control de tres conductas anotada dos veces por semana, los resultados no se pueden comprobar ni repetir, y quien lee el informe solo puede creérselos por confianza.

Los resultados se presentan ordenados y sin interpretar, con los datos del registro y los episodios significativos, y con las fechas. Aquí es donde se nota si existe línea base: sin ella solo se pueden describir situaciones, no cambios. La tabla o la relación de frecuencias por semana es preferible al párrafo, porque deja el dato a la vista y permite que cada lector saque su propia cuenta antes de leer la conclusión.

La conclusión interpreta los resultados a la luz de los objetivos y del método, dice hasta dónde se puede afirmar y qué queda sin comprobar, y enlaza con las propuestas. Una conclusión bien cerrada distingue cuatro cosas: lo que se observó, lo que se deduce, lo que no se pudo medir y lo que se propone hacer. Mezclarlas es el defecto más grave de un informe educativo, porque deja al lector sin saber qué parte del documento es un dato y qué parte es la opinión de quien firma.

1032 El mismo caso con los objetivos reescritos

El equipo de un centro de servicios sociales comunitarios pidió un informe sobre Tomás, ocho años, con un objetivo inicial redactado así: «valorar su comportamiento y su adaptación». Con ese objetivo, el informe no se podía escribir: no había nada que observar de forma concreta ni forma de decidir cuándo estaba terminado. Se reescribieron los objetivos en tres líneas observables: permanecer en la actividad el tiempo previsto, pedir ayuda con palabras en lugar de con golpes en la mesa, y terminar la tarea con el apoyo acordado.

El método se fijó después

lista de control de esas tres conductas, tres sesiones por semana de cuarenta minutos durante cuatro semanas, dos observadores —la educadora del taller y una compañera—, con un acuerdo entre observadores comprobado al inicio, y una entrevista con la familia para conocer la rutina de casa.

Los resultados mostraron que la permanencia pasó de ocho a veinticinco minutos de media y que la petición de ayuda con palabras apareció en once de las doce sesiones de la última semana; el apoyo acordado siguió siendo necesario. La conclusión pudo afirmar el cambio en dos de los tres objetivos con el registro delante, declaró que la retirada del apoyo no se había conseguido todavía y propuso continuar con el mismo registro y revisar en dos meses. Es el mismo caso, y la diferencia entre los dos informes fue haber reescrito el objetivo antes de observar.

1033 Escribir los cuatro apartados sin mezclarlos

01

1. Convierte el objetivo en conducta observable

Sustituye la formulación general por una conducta que se pueda ver y contar, con su situación y su criterio de logro. Si el objetivo no se puede comprobar al final, no sirve como objetivo de un informe.

02

2. Escribe el método antes de mirar los datos

Qué instrumento, cuántas sesiones, qué observadores y qué fuentes complementarias. Redactarlo antes evita el vicio de describir un método que se ajusta a los resultados que ya se tienen.

03

3. Vuelca los resultados como datos

Frecuencias por semana, conductas presentes y ausentes, episodios con su fecha, sin adjetivos valorativos. Cualquier interpretación se reserva para el apartado siguiente, aunque parezca evidente.

04

4. Interpreta contra el objetivo y declara los límites

Se valora el grado de consecución con el criterio fijado al principio, se separan hechos de hipótesis y se dice qué no se pudo medir. Un informe que no declara límites está afirmando más de lo que su método permite.

05

5. Cierra con propuestas ejecutables

Qué se propone, quién lo hará y en qué plazo, con las derivaciones necesarias si la valoración corresponde a otro servicio. Propuestas sin responsable y sin plazo son buenos deseos.

06

6. Revisa el lenguaje antes de firmar

Sin siglas sin explicar, sin términos clínicos que no correspondan, sin adjetivos que etiqueten a la persona. Se comprueba si la persona y su familia entenderían el documento que se les va a entregar, y se prepara el resumen accesible.

1034 Ojo: las dos trampas clásicas de este tema

contraste clave

Primera trampa: mezclar la observación participante y la no participante con los instrumentos. La participante y la no participante describen el PAPEL de quien observa —interviene en la situación o se mantiene al margen—, y el registro anecdótico, la lista de control, la escala de estimación y el registro de intervalos son otra cosa: son INSTRUMENTOS, y se eligen por el objetivo y por el tipo de conducta que se quiere registrar, no por el papel del observador. Cualquier opción que empareje el registro anecdótico con la observación participante o la lista de control con la no participante como si fueran lo mismo es falsa. Segunda trampa: creer que el informe educativo diagnostica. El informe educativo describe conductas observables, las interpreta en su contexto educativo y fundamenta propuestas de intervención; puede proponer que se solicite una valoración clínica y no puede emitirla, porque el diagnóstico corresponde a los profesionales sanitarios que lo tienen atribuido. Un informe que empieza a poner etiquetas clínicas a un menor deja esa etiqueta viajando con él por todos los servicios, y no es competencia del educador social hacerlo.

---

la clave para no fallar

Participante / no participante = papel de quien observa. Registro anecdótico, lista de control, escala de estimación y registro de intervalos = instrumentos. El informe educativo describe, interpreta y propone; no diagnostica.

1035 Cada instrumento con lo que permite E077

Cada instrumento con lo que permite

1 Registro anecdótico	a Marca presencia o ausencia de conductas definidas de antemano
2 Lista de control	b Describe un episodio concreto, sin permitir comparar frecuencias entre sesiones
3 Escala de estimación	c Aporta a otro servicio los datos acotados que necesita para actuar
4 Registro de intervalos	d Divide la sesión en periodos iguales y anota si la conducta ocurrió en cada uno
5 Informe de derivación	e Gradua la conducta con niveles descritos, a cambio de incorporar un juicio

1036 Cómo se elige el tipo de informe

01

1. Preguntar quién lo va a leer y para qué

El tipo de informe lo decide el destinatario y la decisión que tiene que tomar con él: el equipo que va a continuar la intervención, un servicio sanitario que debe valorar, o la propia persona y su familia. Un informe de seguimiento interno no se escribe igual que un informe de derivación.

02

2. Comprobar qué se ha registrado

Se mira qué datos hay realmente en el expediente y con qué instrumento se obtuvieron. Un informe de evaluación inicial exige una línea base; uno de seguimiento, una serie de registros comparables; y una derivación, lo suficiente para justificar que otra profesional valore el caso.

03

3. Fijar los apartados y el nivel de detalle

Del destinatario salen los apartados y la extensión: objetivos, método, resultados, conclusiones y propuestas en un informe completo; solo situación, datos relevantes y petición concreta en una derivación. Se separa siempre lo registrado de lo interpretado.

04

4. Cerrar con firma, fecha, registro de la entrega y resumen accesible

Se firma, se fecha, se deja constancia de a quién se entregó y con qué soporte, y se acompaña de un resumen en lenguaje claro y comprensible. Un informe sin autor ni fecha no se puede valorar, y sin copia para la persona no se ha cumplido el derecho a disponer por escrito de la evaluación.

1037 Ordena el proceso observacional E078

- [ ] Analizar los registros y contrastarlos con otras fuentes
- [ ] Registrar sin interpretar, en el momento o en el intervalo pactado
- [ ] Definir las conductas observables y qué cuenta como ocurrencia
- [ ] Redactar el informe y devolverlo en lenguaje accesible
- [ ] Elegir el instrumento adecuado al objetivo y a la conducta
- [ ] Fijar momentos, duración y observadores de cada sesión
- [ ] Delimitar el objetivo y la decisión que se va a tomar con el resultado
- [ ] Interpretar contra los objetivos declarando los límites del método

1038 Dónde encaja esta materia en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía

Art. 10.e

derecho a disponer de información suficiente, veraz y fácilmente comprensible y, si se requiere por escrito, sobre la valoración de su situación y las intervenciones propuestas, así como a acceder a su expediente. Un informe que no se puede entender o que no se entrega incumple este derecho.

Art. 10.g

derecho a que se realice una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de esa evaluación por escrito en un lenguaje claro y comprensible y a participar en la elaboración del proyecto de intervención. Es el anclaje legal de la estructura del informe educativo y de su devolución.

Art. 10.j

derecho a la confidencialidad de los datos que obren en su expediente y a la reserva de los profesionales sobre la información conocida. Limita a quién se le entrega el informe y qué datos se incluyen: no todo lo observado pertenece al documento.

Art. 10.ñ

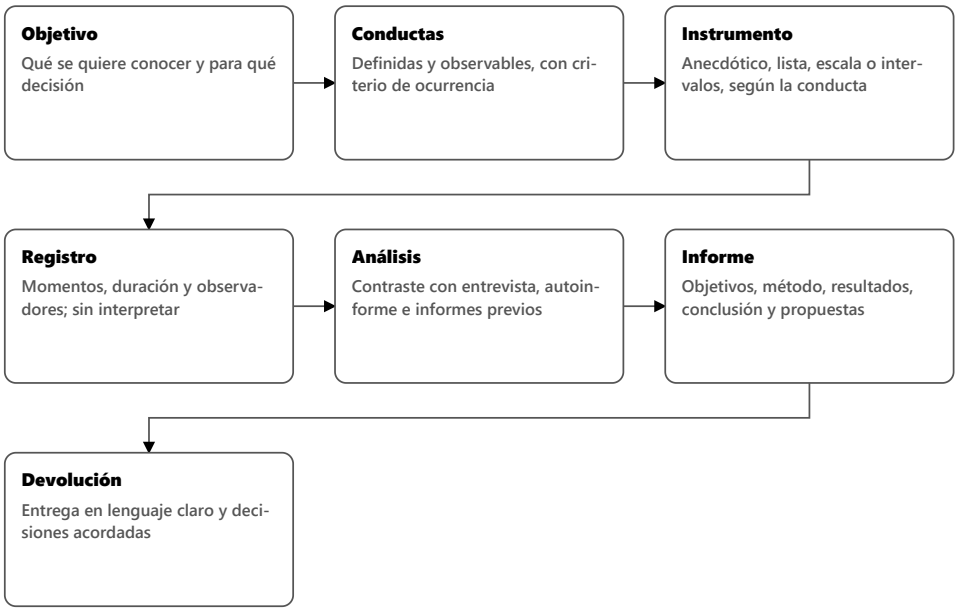
derecho a ser informada por escrito de que los procedimientos que se le apliquen pueden utilizarse para un proyecto docente o de investigación, con autorización también por escrito de la persona afectada o de quien la represente. Es la condición que hace legítima la observación con fines de estudio o de formación de otros profesionales.

1039 De la observación al informe: el recorrido completo

ESQUEMA 01 DE 01

El proceso de la observación educativa hasta el informe

Objetivo · instrumento · registro · interpretación · propuestas



El instrumento se elige por el objetivo y por la conducta: el registro anecdótico describe episodios y la lista de control comprueba conductas definidas.

1040 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

- ☑ Observar es intencionado, sistemático y registrado: sin objetivo previo y sin instrumento no hay observación, hay impresión.
- ☑ El papel del observador —participante o no participante— y el instrumento —anecdótico, lista de control, escala, intervalos— son cosas distintas; la trampa del examen las mezcla.
- ☑ El informe educativo se ordena en objetivos, método, resultados y conclusión, y en ninguna de las cuatro partes diagnostica: describe, interpreta y propone.
- ☑ Todo informe se apoya en una línea base y termina en propuestas con responsable y plazo, más la devolución por escrito a quien corresponde.

1041 Estimulación temprana: qué es y a quién se dirige

La estimulación temprana es el conjunto de intervenciones planificadas que se dirigen a la población infantil en los primeros años de vida —de cero a seis, y con más intensidad en los tres primeros— para favorecer su desarrollo global, prevenir alteraciones y atender cuanto antes las dificultades que ya se manifiestan. No se adelanta materia escolar: se interviene sobre el desarrollo.

La intervención la decide una valoración, no un diagnóstico previo.

Los destinatarios son tres grupos, y conviene no confundirlos. Menores con trastorno diagnosticado o con signos evidentes de alteración; menores con riesgo biológico, por ejemplo un bebé nacido a las treinta semanas de gestación o con bajo peso; y menores con riesgo socioambiental, como una criatura de dos años que vive en una casa donde casi no se le habla y no hay estímulos ni rutinas. En el caso de Aitana, dieciocho meses, no había ningún diagnóstico y sí un riesgo socioambiental muy claro: llegó al programa por indicación de los servicios sociales comunitarios, y su valoración inicial se centró tanto en lo que la niña hacía como en lo que ocurría en su casa.

La estimulación temprana es de la familia, no solo del menor. El programa se diseña con quien cuida, se ejecuta en las rutinas de casa y del centro y se evalúa con lo que ocurre entre sesión y sesión. Una intervención de dos horas semanales que no cambia nada en casa no cambia el desarrollo.

El educador social participa en la detección, en la valoración del entorno familiar, en la coordinación entre el centro de atención infantil temprana, el centro de salud y la escuela infantil, y en el acompañamiento de la familia durante el proceso. No sustituye a quien aplica la sesión especializada: sostiene la parte familiar y comunitaria.

1042 Estimulación temprana: detectar, derivar y empezar a intervenir

01

1. Detección del signo o del factor de riesgo

La detección llega por vías distintas: el pediatra que observa un retraso del lenguaje, la escuela infantil que nota que el menor no sigue el grupo, o los servicios sociales que identifican riesgo socioambiental. En el caso de Aitana el signo no fue clínico, sino la ausencia casi total de interacción verbal en casa.

02

2. Derivación y valoración inicial

Se deriva al recurso de atención infantil temprana con la información de que se dispone: informes sanitarios, escolares y sociales. La valoración combina el desarrollo del menor con un análisis de la familia, el domicilio y la red de apoyo.

03

3. Hipótesis de trabajo y objetivos concretos

Se decide qué se va a trabajar primero —el lenguaje, la autonomía, la interacción— y se formulan objetivos observables: que pida con la palabra o el gesto, que se siente a la mesa, que reconozca dos partes del cuerpo. Interviniendo sobre todo a la vez no se interviene sobre nada.

04

4. Sesiones y trabajo en rutinas

La sesión especializada se completa con actividades para el día a día indicadas a la familia: hablar durante el baño, nombrar lo que se hace en la comida, jugar diez minutos al día a cambiar turnos. La rutina es lo que convierte el estímulo en aprendizaje.

05

5. Seguimiento y ajuste

Se revisa cada pocas semanas si el menor progresa, si la familia puede mantener las pautas y si aparecen nuevas dificultades. Los objetivos se ajustan: un programa de estimulación es un plan vivo, no una receta que se cierra el primer día.

06

6. Coordinación y paso a la etapa siguiente

Se coordina con el centro escolar y con el sistema sanitario, y al llegar la escolarización obligatoria se traspasa la información para que las medidas continúen. Un expediente que no se traspasa obliga a la familia a empezar de nuevo.

1043 Funciones de la estimulación temprana

La primera función es la preventiva

se interviene antes de que la alteración aparezca, sobre menores con factores de riesgo. El caso del bebé nacido a las treinta semanas, sin ningún trastorno confirmado y con un antecedente de prematuridad, ilustra bien qué significa actuar así: entra en el programa para reducir la probabilidad de que aparezca la dificultad, y no porque exista ya un déficit. Es la función que justifica que se actúe sin diagnóstico y la que da sentido a la vigilancia del desarrollo en el primer año de vida.

La segunda es la asistencial o habilitadora

se atiende lo que ya está alterado para reducir el déficit y favorecer que el menor adquiera las capacidades que su desarrollo no ha alcanzado por sí solo. Aquí el trabajo es sobre el área concreta que falla, con objetivos observables y con apoyo en las rutinas diarias.

La tercera es la educativa y compensadora
iguala oportunidades ofreciendo los estímulos y las experiencias de los que el menor carece por su entorno.

La cuarta es la familiar y social
la familia pasa de recibir indicaciones a ser coautora del plan, y el programa busca también que el entorno donde crece el menor sea un entorno estimulante. En el caso de Aitana, el objetivo que cambió el pronóstico no fue la sesión semanal, sino que la madre y la abuela empezaran a hablarle durante la comida.

Estas cuatro funciones no se eligen
se despliegan a la vez en cada programa, en proporciones distintas según el caso. Lo que cambia es el peso relativo: en un recién nacido prematuro pesa la prevención; en un menor con retraso confirmado, la habilitación; en una familia con escaso capital educativo, la compensación y el trabajo con el entorno.

1044 Las cuatro funciones en la práctica: qué hace el educador social en cada una

01

1. Prevención: identificar y vigilar el riesgo

Se registran los factores de riesgo biológico y socioambiental y se acuerda con el centro de salud y la escuela infantil un seguimiento del desarrollo. El programa de Aitana nació aquí, sin diagnóstico y con un factor de riesgo identificado.

02

2. Habilitación: no perder tiempo en lo que ya falla

Se prioriza el área más comprometida y se fijan criterios de logro medibles. Si el menor no señala ni pide, el objetivo de las primeras semanas es la comunicación intencionada, no el vocabulario.

03

3. Compensación: dar lo que el entorno no da

Se introducen experiencias y materiales que el domicilio no tiene —cuentos, juego compartido, salidas— y se acompaña a quien cuida para que las use. La estimulación no se guarda para la sesión: se instala en la vida diaria.

04

4. Trabajo con la familia: de destinataria a coautora

Se le explica el plan en su lenguaje, se le pregunta qué puede sostener y se le reconocen los avances. La familia que entiende por qué se le pide jugar diez minutos al día lo hace; la que recibe una lista de deberes, deja de hacerlos a la semana.

05

5. Coordinación entre sistemas

El educador social sostiene la relación entre atención temprana, salud, educación y servicios sociales, y evita que la familia repita la misma información en cada ventanilla. El sistema educativo dispone además de cauces propios para los menores con medida de protección: los servicios especializados llevan a cabo la evaluación psicopedagógica de estos menores y la detección y atención temprana de posibles trastornos de desarrollo (Ley 4/2021, art. 130, apartado 3).

06

6. Evaluación del conjunto

Se evalúa el avance del menor, el funcionamiento de la familia y la respuesta de los servicios. Un programa puede estar bien ejecutado y no funcionar porque la coordinación falla: eso también se registra y se corrige.

1045 Áreas de intervención en la estimulación

El programa se organiza por áreas de desarrollo, aunque el menor no se divida en compartimentos: se trabaja la motricidad gruesa, la motricidad fina, el área cognitiva, el lenguaje y la comunicación, el área socioafectiva, la sensorial y la autonomía personal. Cada área tiene sus hitos y su edad orientativa, y sirve para saber qué se espera y qué se va a observar: hacia los nueve meses se mira si se mantiene sentado sin apoyo y si busca el objeto que se le cae; hacia los dos años, si junta dos palabras y si come solo con la cuchara. Esa referencia es la que permite distinguir una dificultad real de una simple variación en el ritmo de cada menor.

El área motriz trabaja el control postural, la marcha y la coordinación de manos y dedos, base de la escritura posterior.

El lenguaje y la comunicación es el área que con más frecuencia abre el caso: la intención comunicativa, la comprensión, el vocabulario y la estructura de la frase. En Aitana, dieciocho meses, el objetivo no era decir palabras, sino conseguir que pidiera algo mirando y señalando.

El área socioafectiva trabaja el vínculo, el reconocimiento de emociones, el juego compartido y el turno. El área sensorial trabaja la vista, el oído, el tacto y la integración de la información que llega por los sentidos, y el área de autonomía la alimentación, el vestido, el control de esfínteres y el cuidado de uno mismo.

En el caso de Izan, tres años, el área socioafectiva era la puerta de entrada: no toleraba la presencia de otros niños y no se le podía pedir ninguna otra cosa antes de trabajar el turno en el juego.

Ningún programa trabaja las siete áreas a la vez, por ejemplo: se eligen dos o tres prioritarias y las demás entran de forma transversal en las rutinas.

1046 Áreas de intervención: cómo se decide en qué se trabaja y en qué orden

01

1. Valorar cada área con referencia a la edad

Se recoge qué hace el menor en cada área —con observación y con lo que informa la familia— y se compara con lo esperable para su edad. Sin esa referencia, cualquier dificultad parece un retraso.

02

2. Distinguir retraso global de dificultad aislada

Un retraso del lenguaje con todo lo demás en orden no se trabaja igual que un retraso generalizado. El caso de Izan entró como dificultad socioafectiva aislada y se confirmó con la observación del juego con iguales.

03

3. Elegir las áreas prioritarias

Se seleccionan las dos o tres áreas que más están condicionando el desarrollo, empezando por las que abren las demás: la comunicación intencionada y el vínculo suelen ser puertas antes que el vocabulario.

04

4. Formular objetivos observables por área

Cada área prioritaria lleva objetivos que se ven: mantener el objeto con la mirada, señalar para pedir, esperar el turno, subir un escalón. Los objetivos vagos no se pueden evaluar y la familia no sabe qué practicar.

05

5. Integrar el trabajo en las rutinas del día

La sesión prepara el objetivo y la casa lo repite: baño, comida, juego y salida. El educador social acuerda con la familia dos o tres rutinas concretas y comprueba en la siguiente visita si se han hecho.

06

6. Revisar y rotar las prioridades

Cuando un área alcanza su objetivo se baja la intensidad y se sube el peso de otra. La rotación es lo que mantiene el programa ajustado al desarrollo del menor y evita horas de trabajo sobre lo que ya está resuelto.

1047 Elaboración de los programas de estimulación temprana

Un programa de estimulación temprana es un plan escrito

qué se va a trabajar, con qué objetivos, con qué actividades, quién lo ejecuta, en qué periodicidad y cómo se evaluará. Tiene siempre dos patas, la sesión especializada y el trabajo de la familia en las rutinas, y una tercera que suele olvidarse: la coordinación con los demás servicios que atienden al menor. Sin esa tercera pata, el centro de salud, la escuela infantil y los servicios sociales trabajan cada uno por su cuenta y el menor recibe tres planes que no se hablan entre sí; con ella, cada intervención refuerza a las demás en lugar de duplicarlas.

El punto de partida es la evaluación inicial del desarrollo del menor y de los factores de riesgo y protección de su entorno. De esa evaluación salen las áreas prioritarias y la línea de base con la que se comparará todo lo que venga después; sin línea de base no hay forma de saber si el programa ha servido.

La familia es coautora del plan

lo sostiene el resto de la semana y percibe antes que nadie los cambios.

Los objetivos se ordenan de lo que abre camino a lo demás: primero la comunicación intencionada y el vínculo, después el resto. Cada objetivo lleva su criterio de logro y su fecha de revisión, y se incluyen objetivos referidos a la familia —hablarle durante la comida, mantener una rutina de sueño— porque sin ellos el progreso del menor se queda en la sesión.

El programa se temporaliza por fases cortas, con una revisión al final de cada una. En esa revisión se decide mantener, aumentar o retirar apoyos: en el caso de Aitana, la primera revisión retiró una de las dos sesiones semanales y reforzó la pauta familiar, porque el avance venía de casa.

1048 Elaboración de un programa de estimulación temprana, fase a fase

01

1. Evaluación inicial del desarrollo y del entorno

Se valora al menor por áreas y se recogen los factores de riesgo y protección de la familia, el domicilio y la red de apoyo. El bebé prematuro entra con la información del hospital; Aitana entró con la valoración de los servicios sociales comunitarios.

02

2. Hipótesis y áreas prioritarias

Se formula qué se cree que explica la dificultad y se eligen las áreas prioritarias. La hipótesis se pone a prueba con la observación de las primeras semanas y se corrige si no se sostiene.

03

3. Objetivos por área, con criterio de logro

Cada área prioritaria recibe objetivos observables y una fecha de revisión. Se incluyen también objetivos para la familia: dos rutinas concretas que se van a practicar y cómo se van a comprobar.

04

4. Actividades y materiales

Las actividades se diseñan para caber en la vida diaria y con lo que hay en casa: el baño, la comida, el paseo, el juego compartido. El material caro que no se usa entorpece más que ayuda.

05

5. Acuerdo con la familia y calendario

Se presenta el plan, se negocian las tareas y se fija el calendario de sesiones y de visitas domiciliarias. La familia tiene que poder decir qué no puede hacer sin que el plan se caiga: para eso se le pregunta antes.

06

6. Evaluación por fases y ajuste

Cada dos o tres meses se revisa el logro de los objetivos con los registros, se decide qué se mantiene y qué se retira, y se acuerda la fase siguiente. La evaluación se escribe y se comparte con el centro escolar y el sanitario.

1049 La estimulación temprana en la normativa andaluza de infancia

En el ámbito sanitario, entre las prestaciones de salud pública de Andalucía se garantiza una atención temprana infantil de calidad, dirigida a la población infantil afectada por trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, con el fin de darle una respuesta ágil y adecuada (Ley 4/2021, art. 74, apartado 6). Fíjate en el verbo: se garantiza, y por ejemplo la respuesta se dirige también a quien todavía no tiene diagnóstico pero acumula factores de riesgo, que es exactamente el grupo al que se dirige un programa de estimulación temprana con riesgo socioambiental.

En el ámbito educativo, y para las niñas, niños y adolescentes con medida de protección, los servicios especializados del sistema educativo llevan a cabo su evaluación psicopedagógica para determinar las medidas de atención educativa que precisan, así como la detección y atención temprana de posibles trastornos de desarrollo (Ley 4/2021, art. 130, apartado 3).

La propia ley sitúa la detección de las dificultades de desarrollo entre los objetivos de la convivencia escolar, para poder ofrecer una intervención temprana con la niña, el niño y el adolescente (Ley 4/2021, art. 50, apartado 11).

En el sistema de servicios sociales, la atención y la intervención se ordenan desde el modelo básico de atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, con participación efectiva en el proceso de atención (Ley 9/2016, art. 45), y el Proyecto de Intervención Social recoge el diagnóstico, los objetivos, las prestaciones, los plazos y los indicadores del seguimiento (Ley 9/2016, art. 46).

La prevención en materia de infancia tiene como finalidades promover el buen trato y la parentalidad positiva y detectar las situaciones en que las necesidades básicas no están cubiertas, desarrollando un proyecto de intervención familiar que preserve la unidad familiar y capacite a las familias (Ley 4/2021, art. 68, apartados a y f). En un programa de estimulación temprana con riesgo socioambiental, esa capacitación de la familia es el contenido principal.

1050 Estimulación precoz frente a estimulación temprana

	modelo antiguo de estimulación precoz	estimulación temprana
A quién se dirige	Sobre todo a menores con déficit ya diagnosticado	También a menores con riesgo, biológico o socioambiental, sin diagnóstico confirmado
Quién es el sujeto de la intervención	El menor, considerado de forma aislada, casi como un paciente	El menor en su entorno: familia, domicilio, escuela infantil y comunidad

	modelo antiguo de estimulación precoz	estimulación temprana
Enfoque	Asistencial y rehabilitador: se corrige lo que no funciona	Preventivo, global y educativo: se actúa sobre el desarrollo completo
Papel de la familia	Recibe indicaciones y las aplica: es ejecutora del programa	Es coautora del plan, lo sostiene en las rutinas diarias y se evalúa con ella

1051 Ojo: la estimulación temprana no es adelantar contenidos escolares

contraste clave

La trampa de este tema está en confundir la estimulación temprana con una escolarización anticipada. El examen la plantea con opciones del tipo enseñar a leer antes de tiempo, adelantar contenidos de infantil o preparar al menor para el colegio. Nada de eso es: la estimulación temprana atiende al desarrollo global del menor y, dentro de él, a las áreas deficitarias o en riesgo, con una finalidad preventiva y habilitadora.

---

la clave para no fallar

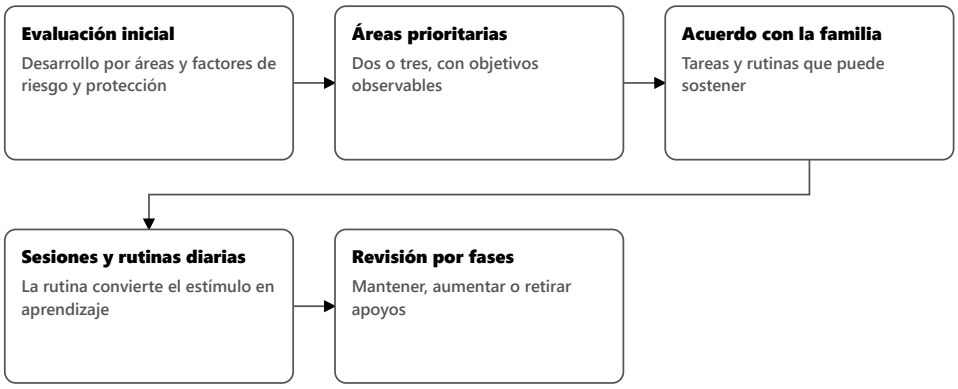
La palabra que decide es desarrollo, no contenido. Si una opción habla de adelantar currículo, de enseñar lectoescritura antes de la edad o de sustituir a la escuela, es falsa. La estimulación trabaja áreas —motricidad, lenguaje, cognición, autonomía, socioafectiva— y lo hace en las rutinas de casa y del centro, con la familia como coautora del programa.

1052 El programa de estimulación temprana y sus áreas de intervención

ESQUEMA 01 DE 02

ma de estimulación temprana, de la evaluación inicial a la fase

Valorar · acordar con la familia · trabajar en rutinas · evaluar por fases



Sin línea de base no se puede saber si el programa ha servido: la evaluación inicial se registra antes de empezar.

ESQUEMA 02 DE 02

Las áreas de intervención y lo que se trabaja en cada una

Siete áreas, dos o tres prioritarias en cada programa

	Motriz Gruesa y fina	**Lenguaje** Comunicación	**Cognitiva** Atención y razonamiento	**Socioafectiva y autonomía** Vínculo y vida diaria
QUÉ SE TRABAJA	Control postural, equilibrio, marcha, coordinación de manos y dedos	Intención comunicativa, comprensión, vocabulario y frase	Atención, causa-efecto, permanencia del objeto, clasificación	Vínculo, emociones, juego compartido y turno; alimentación, vestido y control de esfínteres
UN OBJETIVO OBSERVABLE	Sube un escalón con apoyo y pasa la página del cuento	Señala y mira al adulto para pedir algo	Busca el objeto que se ha escondido delante de él	Espera el turno en el juego y come con la cuchara

1053 Cada área con lo que se trabaja en ella E079

Cada área con lo que se trabaja en ella

1	Área motriz gruesa
2	Área motriz fina
3	Área cognitiva
4	Lenguaje y comunicación
5	Área socioafectiva
6	Área sensorial
7	Autonomía personal

a	Alimentación, vestido, control de esfínteres y cuidado de uno mismo
b	Atención, relación causa-efecto, permanencia del objeto y clasificación
c	Vista, oído, tacto e integración de la información que llega por los sentidos
d	Intención comunicativa, comprensión, vocabulario y estructura de la frase

e	Vínculo, reconocimiento de emociones, juego compartido y respeto del turno
f	Control postural, equilibrio y desplazamiento
g	Prensión y coordinación de manos y dedos, base de la escritura posterior

1054 Las cuatro ideas que te llevas del tema

las cuatro ideas que te llevas del tema

- ☑ La estimulación temprana interviene sobre el desarrollo global del menor, no adelanta contenidos escolares, y actúa también cuando solo hay riesgo, sin diagnóstico confirmado.
- ☑ Sus cuatro funciones —preventiva, habilitadora, compensadora y familiar y social— se despliegan a la vez, con pesos distintos según el caso.
- ☑ El programa se organiza por áreas de desarrollo y trabaja dos o tres prioritarias, integradas en las rutinas de casa y del centro.
- ☑ La familia es coautora del plan y la evaluación es por fases, con línea de base y objetivos observables: sin ellos no hay forma de saber si el programa ha servido.

1055 Planificar es decidir qué se pretende

El acogimiento residencial no es un alojamiento

es una medida de protección con un proyecto detrás. La diferencia entre un centro que cubre necesidades y un centro que educa está en la programación: qué se pretende con esta niña concreta, en qué plazo, con qué medios y cómo se sabrá si se ha conseguido.

La planificación va por niveles encajados, y el de arriba manda. El primer nivel es el plan individualizado de protección: cuando la Junta de Andalucía asume la tutela o la guarda, lo elabora en un plazo no superior a un mes, coordinado con los servicios sociales del ayuntamiento, y fija los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas con la familia de origen, incluido el programa de reintegración familiar. Ese plan no puede durar más de un año (art. 97.1 de la Ley 4/2021).

El segundo nivel es el del centro, y consiste en traducir. El proyecto general del recurso se adapta a las características personales de cada menor mediante un proyecto socio-educativo individual, que persigue su bienestar y su desarrollo físico, psicológico, social y educativo dentro del marco del plan individualizado que define la entidad pública (art. 21.1.a de la Ley Orgánica 1/1996). El centro tiene que contar además con el plan individual de protección de cada menor, con la finalidad del ingreso, los objetivos, el plazo y la previsión de la preparación a la llegada y a la salida (art. 21.1.b).

El tercer nivel es el marco común de la casa: la normativa interna de funcionamiento y convivencia, con su procedimiento de quejas y reclamaciones (art. 21.1.g), y el proyecto educativo del centro. No es papeleo. El Ministerio Fiscal vigila las decisiones de acogimiento residencial e inspecciona los centros analizando, entre otros, los proyectos educativos individualizados, el proyecto educativo del centro y el reglamento interno (art. 21.5).

Y todo esto tiene fecha de caducidad. El acogimiento residencial es provisional y de la menor duración posible, según la evolución personal del menor y las posibilidades de integración familiar (art. 108.3 de la Ley 4/2021), y solo se acuerda cuando se acredita que no es posible una medida de protección de tipo familiar (art. 108.4). Con los más pequeños los límites son duros: no se acuerda para menores de trece años salvo que no exista alternativa familiar y, en ese caso, no dura más de tres meses por debajo de los siete años ni más de seis por encima (art. 108.5). La norma estatal insiste en lo mismo: prevalece el acogimiento familiar, especialmente por debajo de los seis años, no se acuerda el residencial para menores de tres años salvo imposibilidad acreditada, y para los menores de seis se aplica en el plazo más breve posible, con una duración que con carácter general no supera los tres meses (art. 21.3 de la Ley Orgánica 1/1996).

1056 Caso de Salma: un plan con fecha

Caso de Salma, nueve años, que llega a un centro de protección de la provincia un martes de noviembre, después de que los servicios sociales comunitarios hayan verificado la situación denunciada y la Delegación Territorial haya declarado el desamparo. Lo que hace el equipo esa primera semana no es improvisar: lee el plan individualizado de protección, que fija como objetivo prioritario la reintegración familiar en seis meses con un programa de tratamiento con su madre, y lo traduce a objetivos por áreas.

En salud, la revisión pediátrica y el calendario de vacunación al día. En educación, el traslado de matrícula al instituto del barrio, con la evaluación psicopedagógica que le corresponde por estar en protección (art. 130.3 de la Ley 4/2021). En desarrollo emocional, la incorporación a un grupo pequeño y una hora semanal con la psicóloga. En relaciones familiares, las visitas supervisadas de los sábados y la llamada de los miércoles. Y en autonomía, las tareas de la casa que le tocan por edad.

La preparación de la llegada se decidió antes de que llegara: quién la recibía, qué se le contaba y en qué habitación dormiría. La preparación de la salida se escribe el mismo día que la entrada, porque el retorno exige evolución positiva de la familia, vínculos mantenidos y un informe técnico que constate que no hay riesgo relevante (art. 19 bis.3 de la Ley Orgánica 1/1996).

1057 De la medida al proyecto del menor, en cinco pasos

01

1. Valorar y decidir

Se verifica la situación denunciada y se adoptan las medidas necesarias en función del resultado (art. 16 de la Ley Orgánica 1/1996); la declaración de desamparo deja al menor bajo la tutela por ministerio de la ley (art. 172 del Código Civil).

02

2. Elaborar el plan individualizado

En el mes siguiente, la Administración autonómica redacta el plan coordinada con los servicios sociales locales, con los objetivos, la previsión y el plazo de las medidas de intervención con la familia de origen (art. 97.1 de la Ley 4/2021).

03

3. Traducirlo al centro

El equipo adapta el proyecto general y escribe el proyecto socio-educativo individual por áreas: salud, educación, desarrollo emocional, relaciones familiares y autonomía, con el plan individualizado como techo (art. 21.1.a).

04

4. Preparar la llegada y la salida

Desde el primer día se prevé la acogida y la salida, y se programa la relación y la colaboración familiar con los recursos necesarios para hacer posible el retorno (art. 21.1.b y e).

05

5. Revisar y ajustar

El plan individualizado se revisa periódicamente para valorar si el recurso residencial sigue siendo adecuado a las circunstancias del menor (art. 21.1.i); el profesional de referencia asignado vigila los tiempos de ejecución y el desarrollo de ese plan (art. 81.k de la Ley 4/2021).

1058 Ojo: prioridad no significa preferencia del centro

contraste clave

No trates el acogimiento familiar y el residencial como dos versiones equivalentes de lo mismo. La ley manda priorizar las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas (art. 81.f de la Ley 4/2021), y el residencial solo se acuerda cuando se acredita que no es posible una medida de tipo familiar (art. 108.4). Un enunciado que presente el centro como la opción natural de un menor con familia extensa disponible contradice esos dos artículos, por muy bien redactado que esté.

---

la clave para no fallar

1059 Tutela y guarda administrativas, criterio a criterio

Tutela administrativa

En qué consiste
La entidad pública asume la tutela del menor por ministerio de la ley.

Cuándo se acuerda
Cuando se constata la situación de desamparo: falta de asistencia material o moral adecuada, con riesgo grave para su desarrollo (art. 18.1 de la Ley Orgánica 1/1996).

Duración
Mientras subsista el desamparo; es la medida que abre la puerta a una medida familiar estable.

Efecto sobre la patria potestad
Lleva aparejada la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria (art. 172 del Código Civil).

Plan individualizado
Obliga a elaborar el plan individualizado de protección con objetivos, previsión y plazo (art. 19 bis.1).

Guarda administrativa

En qué consiste
La entidad pública asume la guarda de un menor que conserva progenitores o tutores, impedidos de cuidarlo.

Cuándo se acuerda
Cuando los progenitores no pueden cuidar del menor por circunstancias graves y transitorias, o cuando lo acuerde el juez (art. 19.1).

Duración
La guarda voluntaria dura como máximo dos años, salvo prórroga excepcional por previsible reintegración en plazo breve (art. 19.2).

Efecto sobre la patria potestad
No suspende la patria potestad: los progenitores siguen siendo sus titulares.

Plan individualizado
Obliga igualmente al plan individualizado de protección (art. 19 bis.1), desarrollado en Andalucía por el Decreto 42/2002.

1060 La vida cotidiana es el currículum

En un centro de protección la vida cotidiana no es el hueco que queda entre las actividades: es la intervención. Las rutinas, los tiempos, los espacios y las tareas de cada día son el material con el que se enseña a vivir con otros, y por eso se programan con la misma seriedad que un proyecto educativo.

El modelo lo marca la ley

el acogimiento residencial responde a un modelo de atención donde priman el interés superior de las personas acogidas, la calidad técnica y la calidez de las actuaciones profesionales, y una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas (art. 108.6 de la Ley 4/2021). Traducido a la práctica: núcleos reducidos que convivan en condiciones similares a las familiares (art. 21.2 de la Ley Orgánica 1/1996) y unas normas de casa que se parecen más a las de una familia que a las de un cuartel.

La programación cotidiana cubre, como mínimo, lo que la norma pone por escrito: convivencia y relación entre hermanos, estabilidad residencial y centro preferentemente en la provincia de origen (art. 21.1.d); relación y colaboración familiar con los recursos necesarios para posibilitar el retorno (art. 21.1.e); educación integral e inclusiva y escolarización (art. 21.1.f); salidas de fines de semana y periodos vacacionales con la familia de origen o, cuando no sea posible, con familias alternativas (art. 21.1.j); integración normalizada en el ocio, la cultura y la educación del entorno comunitario (art. 21.1.k); coordinación con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas (art. 21.1.l); y participación en las decisiones que le afectan, incluida la propia gestión del centro (art. 21.1.m).

También se programa la diversidad. La organización y el funcionamiento de los centros tienen que contemplar la diversidad cultural de las personas acogidas, fomentando el conocimiento mutuo y poniendo en marcha programas de mediación intercultural, y responder a circunstancias personales como la discapacidad (art. 109.2 de la Ley 4/2021). El funcionamiento responde además a un enfoque de género y respeta la igualdad de trato de las personas LGTBI acogidas (art. 111).

Y la colaboración social forma parte de la programación, no del voluntarismo: las niñas, niños y adolescentes pueden compartir espacios y tiempos de ocio, así como salidas temporales y vacacionales, con familias colaboradoras que les permitan vivir una experiencia de convivencia familiar (art. 110.1).

1061 Caso de Youssef: la asamblea de los martes

Caso de Youssef, doce años, tercero de la ESO, en un hogar funcional con cinco plazas. La programación de su semana no es una lista de actividades: es un sistema de reparto. Los martes, después de la merienda, la asamblea decide el reparto de tareas de la semana, el uso de la televisión y las salidas del fin de semana. Youssef pidió que su turno de fregar no coincidiera con los entrenamientos, y el cambio se apuntó en el tablón: es la parte de participación en la gestión del centro que la ley pone por escrito (art. 21.1.m de la Ley Orgánica 1/1996).

Su educadora de referencia sabe tres cosas de un vistazo: que Youssef necesita avisos con antelación antes de la visita de su tía, que los sábados sale con ella y vuelve a las ocho, y que este trimestre tiene que recuperar dos asignaturas. Esas tres cosas están en su proyecto socio-educativo individual, y el registro de la semana las actualiza. Si el sábado no hay salida, el plan B de la programación es el partido en el polideportivo del barrio con dos compañeros de su clase: la integración normalizada en el entorno comunitario (art. 21.1.k) no se improvisa el sábado por la mañana.

1062 Programar una semana de convivencia

01

1. Poner el día por escrito

Horario visible con los tiempos fijos —levantarse, desayuno, instituto, estudio, cena— y con los espacios de cada franja, para que la casa sea previsible.

02

2. Nombrar los referentes

Cada menor sabe qué profesional le acompaña y a quién puede acudir siempre, porque se le asigna un profesional que vigila los tiempos y el desarrollo de su plan individualizado (art. 81.k de la Ley 4/2021).

03

3. Programar la relación familiar

Visitas, llamadas, salidas de fin de semana y periodos vacacionales con la familia de origen o, cuando no sea posible o procedente, con familias alternativas (art. 21.1.j).

04

4. Abrir la casa al barrio

Escolarización y actividades de ocio, culturales y educativas normalizadas en el entorno comunitario en el que se encuentra el centro (art. 21.1.k).

05

5. Dar voz

Asamblea periódica y participación en la gestión del centro, escuchando las decisiones que les afectan y explicando las que no pueden ser (art. 21.1.m; art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996).

1063 Ordena la programación de la vida cotidiana E080

- [ ] Programar visitas, llamadas y salidas con la familia de origen o las familias alternativas
- [ ] Abrir la asamblea donde el menor participa en las decisiones y en la gestión de la casa
- [ ] Asignar el profesional de referencia y decirle al menor quién es
- [ ] Situar la escolarización y el ocio en los servicios normalizados del entorno
- [ ] Poner el día por escrito: horario visible y espacios de cada franja

1064 Calidad no es que no pase nada

Decir que un centro «está limpio y no pasa nada» no dice nada de su calidad educativa. La calidad de un recurso de protección se mide por el grado en que cumple la finalidad del plan individualizado de cada menor con sus derechos garantizados: si los objetivos se alcanzan, si el método se aplica, si los plazos se respetan y si el menor y su familia entienden y comparten lo que se hace con ellos.

La ley exige lo que en un examen se pregunta tal cual: el acogimiento residencial responderá a un modelo de atención donde primen el interés superior de las personas acogidas, la calidad técnica y la calidez de las actuaciones profesionales, y una dinámica de funcionamiento basada en el modelo de convivencia de la familia (art. 108.6 de la Ley 4/2021). Calidad técnica y calidez son las dos patas, no una: un expediente impecable con un trato frío no cumple, y un trato cálido sin proyecto tampoco.

En Andalucía conviene separar dos exigencias que suenan parecidas. La primera es de calidad del recurso: los centros tienden a un número reducido de plazas y tienen que existir estándares de calidad y accesibilidad para cada tipo de servicio, incorporando modelos de excelencia en la gestión (art. 109.1). La segunda es de calidad de la atención a las circunstancias personales: diversidad cultural y mediación intercultural, discapacidad y especial protección de quienes están en situación de especial vulnerabilidad ante delitos de abuso o explotación sexual y trata de seres humanos (arts. 109.2 y 109.3).

La calidad se verifica desde fuera y desde dentro. Desde fuera, la entidad pública inspecciona y supervisa los centros y servicios semestralmente y siempre que las circunstancias lo exijan (art. 21.4 de la Ley Orgánica 1/1996), el Ministerio Fiscal ejerce su vigilancia sobre todos los centros de acogimiento residencial (art. 21.5) y la planificación pública se somete a evaluación con criterios de eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación (art. 16.4 de la Ley 4/2021). Desde dentro, el propio equipo revisa sus registros y su práctica con la misma pregunta: ¿esto mejora la vida de esta niña?

1065 Caso de Lucía: tres indicadores y ninguno útil

Caso de Lucía, coordinadora de un centro de ocho plazas. Su memoria semestral lucía tres indicadores: ocupación media, ausencia de incidentes graves y satisfacción del personal. Los tres salían bien y, sin embargo, dos de los cinco menores llevaban catorce meses sin que nadie hubiera revisado el plan individualizado, y una de ellas tenía las visitas suspendidas desde marzo sin que constara por qué.

Lo que faltaba era el indicador que mira la finalidad de la medida, no la marcha del edificio: proporción de menores con el plan individualizado revisado en el plazo previsto, tiempo medio de estancia por debajo del que exige el carácter provisional de la medida (arts. 108.3 y 108.4 de la Ley 4/2021), cumplimiento de la preparación a la llegada y a la salida (art. 21.1.b) y número de retornos con seguimiento posterior de apoyo a la familia, que en Andalucía se prolonga al menos un año (art. 97.3).

Calidad, en un centro, es tener indicadores que puedan salir mal. Un cuadro de mando donde todo sale verde porque mide cosas que no dependen de nadie no evalúa: decora.

1066 Cómo se evalúa la calidad de un centro

01

1. Fijar el estándar

Qué se considera un servicio de calidad para ese tipo de recurso: estándares de calidad y accesibilidad por cada tipo de servicio (art. 21.2 de la Ley Orgánica 1/1996 y art. 109.1 de la Ley 4/2021).

02 **2. Elegir indicadores que puedan salir mal**

Plazos del plan individualizado, tiempo de estancia, logro de objetivos, escolarización, participación y quejas, con fuente, periodo y responsable de cada dato.

03 **3. Medir con lo que ya existe**

Registros del centro, expediente de cada menor, informes de los servicios sociales especializados, evaluación psicopedagógica (art. 130.3 de la Ley 4/2021) y sistema de información de protección a la infancia y adolescencia para la eficacia y calidad del sistema en su conjunto (art. 133.1).

04 **4. Someterse a la mirada externa**

Inspección y supervisión semestral de la entidad pública (art. 21.4) y vigilancia e inspección del Ministerio Fiscal sobre los centros (art. 21.5).

05 **5. Decidir con el resultado**

La evaluación no termina en el informe: termina en el plan siguiente, con las medidas corregidas y su plazo, que es lo que exige el carácter provisional y revisable de la medida (arts. 108.3 y 21.1.i).

1067 Los instrumentos del día a día

Si la vida cotidiana es la intervención, los instrumentos de la acción cotidiana son los que registran y ordenan lo que ocurre cada día: el cuaderno o diario de seguimiento, la hoja de incidencias, el registro de la historia médica, el control de visitas y salidas, el tablón o la pizarra de reparto de tareas y el acta de la asamblea.

Hay uno con nombre propio en la norma

el Libro Registro de Incidencias. Las medidas de contención aplicadas en los centros de protección se comunican con carácter inmediato a la entidad pública y al Ministerio Fiscal, se anotan en ese libro, que supervisa la dirección del centro, y en el expediente individualizado del menor, que debe mantenerse actualizado (art. 21 ter.6 de la Ley Orgánica 1/1996).

Los instrumentos de la cotidianidad son también los que sostienen las medidas de convivencia. La administración competente puede adoptar medidas educativas, que no pueden atentar en ningún caso contra la dignidad de los menores; en casos graves de perturbación de la convivencia pueden limitarse las salidas del centro, siempre de forma inmediata y proporcional a la conducta, teniendo en cuenta las circunstancias personales, la actitud y los resultados (art. 21.6). Y de esas medidas se da cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales y al Ministerio Fiscal (art. 21.7).

Cuando la convivencia y la seguridad exigen algo más, la ley ordena la escalera: medidas preventivas y de desescalada —técnicas verbales de gestión emocional — y, solo excepcionalmente y como último recurso, medidas de contención física, aplicadas por personal especializado con formación en derechos de la infancia, resolución de conflictos y técnicas de sujeción personal (art. 21 ter.1, 3 y 4). La contención mecánica está prohibida (art. 21 ter.1).

Cada instrumento arrastra dos obligaciones que se preguntan

el registro tiene que ser fiel y estar al día, y los datos del menor son confidenciales, tanto por el deber de reserva de las administraciones (art. 13 de la Ley Orgánica 1/1996) como por las medidas educativas y de supervisión con las tecnologías de la información y las redes sociales que el centro debe establecer (art. 21.1.n).

1068 Caso del parte que nadie leía

Caso de la residencia donde los educadores anotaban las incidencias en un cuaderno que solo se abría cuando algo iba mal. Cuando Iván, de quince años, rompió una puerta, el parte del día decía «conducta disruptiva» y nada más. No constaba el conflicto de la tarde anterior, ni que llevaba tres días sin hablar con su madre, ni que el horario de estudio coincidía con la llamada semanal.

El problema no era la falta de registro, sino que el registro no servía para decidir: no había columna de antecedentes, ni de medidas adoptadas, ni de comunicación a la familia. Un instrumento de la acción cotidiana que no permite reconstruir la secuencia no es un registro educativo, es un archivo defensivo.

1069 Registrar una incidencia sin convertirla en un castigo

01

1. Intervenir primero, anotar después

Se atiende la situación con medidas preventivas y de desescalada, que son las primeras de la escalera de la ley (art. 21 ter.1 y 4 de la Ley Orgánica 1/1996).

02

2. Dejar constancia con secuencia, no con etiqueta

Qué pasó, cuándo, quién estaba, qué se había hecho antes y qué medida se adoptó; «conducta disruptiva» no permite reconstruir nada ni rebatir nada.

03

3. Comprobar proporcionalidad y plazo

La medida es inmediata y proporcional a la conducta, teniendo en cuenta las circunstancias personales, la actitud y los resultados, y nunca atenta contra la dignidad del menor (art. 21.6).

04

4. Anotar en el sitio que la ley dice

Libro Registro de Incidencias, supervisado por la dirección, y expediente individualizado actualizado; la contención, además, se comunica de inmediato a la entidad pública y al Ministerio Fiscal (art. 21 ter.6).

05

5. Informar a quien tiene que saberlo

De las medidas impuestas por conductas atentatorias contra la convivencia se da cuenta inmediata a los progenitores, tutores o representantes legales y al Ministerio Fiscal (art. 21.7), y el menor conoce el procedimiento de quejas y reclamaciones del centro (art. 21.1.g).

1070 Los instrumentos del proyecto educativo

Los instrumentos de la acción educativa son los que fijan el rumbo y dejan memoria del proceso: el plan individualizado de protección, el proyecto socio-educativo individual, la programación por áreas, los informes de seguimiento y el programa de preparación para la vida independiente. No son papeles paralelos: los tres primeros están encadenados y el cuarto es su consecuencia cuando el menor se acerca a la mayoría de edad.

La cadena empieza en el plan individualizado de protección, que elabora la Administración en el mes siguiente a asumir la tutela o la guarda, coordinada con los servicios sociales locales, con objetivos, previsión y plazo, y con una duración máxima de un año (art. 97.1 de la Ley 4/2021). Su contenido se concreta en el programa de reintegración familiar cuando del pronóstico se deriva la posibilidad de retorno (art. 19 bis.2 de la Ley Orgánica 1/1996).

El centro traduce ese plan en el proyecto socio-educativo individual, que adapta su proyecto general a las características personales de cada menor y persigue su bienestar y su desarrollo físico, psicológico, social y educativo, y cuenta con el plan individual de cada menor con la finalidad del ingreso, los objetivos, el plazo y la previsión de la preparación a la llegada y a la salida (art. 21.1.a y b). Sobre ellos se apoya la programación diaria y, en los centros de protección de menores con problemas de conducta, un plan de intervención con objetivos revisables (art. 112.4 de la Ley 4/2021).

El cuarto instrumento es el que anticipa la salida sin familia: las entidades públicas ofrecen programas de preparación para la vida independiente a los jóvenes bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad y, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con compromiso de participación activa y aprovechamiento. Estos programas incluyen seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas (art. 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996).

En Andalucía ese acompañamiento se concreta en los programas de preparación para la vida independiente, destinados tanto a la población menor de edad con una medida de protección como a quienes han estado bajo la tutela de la Junta de Andalucía como máximo hasta los veinticinco años; a partir de los dieciséis años se planifican actuaciones de formación educativa, orientación e inserción profesional, habilidades personales y sociales y capacitación para gestionar la economía doméstica y alcanzar la autonomía (art. 132.2 y 3 de la Ley 4/2021).

1071 Caso de Nadia: del proyecto individual al piso de emancipación

Caso de Nadia, dieciséis años y cuatro meses, dos años en el centro y sin retorno familiar previsible. Su proyecto socio-educativo individual cambió de objetivo prioritario ese curso: de preparar la reintegración pasó a preparar la vida independiente, porque la reintegración no era factible en un plazo razonable. El cambio lo decidió la Administración con informe técnico, no el equipo educativo por su cuenta.

Los dos años siguientes se programaron con instrumentos concretos

formación profesional básica y prácticas en una empresa del barrio, un curso de educación financiera con la educadora, la gestión de su propia documentación, ensayos de cocina y compra semanal, y un plan de alojamiento para cuando cumpliera la mayoría de edad. El programa de preparación para la vida independiente empieza precisamente dos años antes de la mayoría de edad (art. 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996), y en Andalucía puede acompañar a quien ha estado bajo tutela como máximo hasta los veinticinco años, con actuaciones planificadas desde los dieciséis (art. 132.2 y 3 de la Ley 4/2021).

1072 Del plan individualizado al programa de vida independiente

01

1. Situar la finalidad del ingreso

El plan individualizado fija la finalidad, los objetivos y el plazo. Todo lo demás se subordina a ese destino (art. 21.1.b de la Ley Orgánica 1/1996).

02

2. Concretar por áreas

El proyecto socio-educativo individual traduce la finalidad a objetivos operativos de salud, educación, desarrollo emocional, relaciones familiares y autonomía (art. 21.1.a).

03

3. Aplicar el programa de reintegración cuando hay retorno

Si del pronóstico se deriva posibilidad de retorno, se aplica el programa de reintegración familiar con la familia de origen (art. 19 bis.2).

04

4. Medir con informes y registros

Los informes de seguimiento alimentan la revisión periódica del plan y la valoración de si el recurso sigue siendo el adecuado (art. 21.1.i; art. 81.l de la Ley 4/2021).

05

5. Anticipar la vida independiente

Dos años antes de la mayoría de edad se abre el programa de preparación para la vida independiente, con seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas (art. 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996).

1073 Evaluar al menor: qué se mira y quién firma

Evaluar a un menor acogido no es etiquetarlo. Es averiguar si la medida que se está aplicando produce el efecto buscado y si el recurso elegido sigue siendo adecuado a sus circunstancias personales. Esa es la finalidad que la ley asigna a la revisión periódica del plan individualizado (art. 21.1.i de la Ley Orgánica 1/1996).

El punto de partida es siempre el mismo

verificar la situación denunciada y adoptar las medidas necesarias en función del resultado de esa comprobación (art. 16 de la Ley Orgánica 1/1996). Después, la evaluación se reparte entre profesionales: el equipo del centro observa y registra la vida diaria; los servicios sociales especializados hacen el seguimiento y el ajuste de las medidas en coordinación con el centro (art. 21.1.l); los servicios especializados del sistema educativo realizan la evaluación psicopedagógica para determinar las medidas de atención educativa y la detección temprana de posibles trastornos de desarrollo (art. 130.3 de la Ley 4/2021), y en los centros de problemas de conducta la intervención exige una valoración psicosocial especializada previa (art. 112.2).

El menor no es objeto de la evaluación

es parte. Tiene derecho a ser oído en función de su edad y madurez (art. 9), a ser informado y notificado de todas las resoluciones de formalización y cese del acogimiento, a dirigirse directamente a la entidad pública y a ser informado de cualquier hecho trascendente relativo a su acogimiento (art. 21 bis.1).

Los ámbitos que se evalúan en una revisión de verdad son cinco: salud y desarrollo, situación escolar y aprovechamiento, estado emocional y conducta, relaciones familiares y perspectivas de retorno o de integración estable, y autonomía y preparación para la vida adulta. Si un informe no dice nada de los cinco, no está evaluando al menor: está rellenando un formulario.

1074 Caso del informe que etiquetaba en vez de evaluar

Caso de la revisión del plan de Aitor, trece años. El informe trimestral decía «menor conflictivo, con dificultades de adaptación, se recomienda prórroga de la medida». No constaba qué objetivo del plan se había cumplido, ni qué se había probado antes, ni qué cambio se pretendía con la prórroga.

Rehecho como manda el oficio, decía otra cosa

el objetivo de regularizar la asistencia al instituto se cumplió al 80 % de las sesiones; el de reducir los enfrentamientos con los compañeros se mantiene sin avance, y la causa probada es la coincidencia del horario de estudio con la visita de su padre, que se suspende desde octubre; se propone cambiar la franja de estudio y valorar la reanudación de las visitas con informe técnico, con revisión en tres meses.

La diferencia entre los dos informes no es de estilo: el primero no permite decidir nada y el segundo sí. Y hay un tercer requisito que suele olvidarse: el retorno a la familia exige comprobar evolución positiva de la familia, vínculos mantenidos, propósito de desempeñar las responsabilidades parentales y la constancia de que el retorno no supone riesgos relevantes para el menor (art. 19 bis.3 de la Ley Orgánica 1/1996).

1075 Los pasos de una evaluación del menor que sirve

01

1. Volver al objetivo escrito

Se parte de los objetivos del plan individualizado y del proyecto socio-educativo individual, que son el criterio de logro; sin ellos no hay evaluación, solo impresiones (art. 21.1.a y b).

02

2. Recoger el dato de la vida diaria

Registros del centro, asistencia escolar, informes de salud y observación del equipo, con el periodo y la fuente de cada dato.

03

3. Contrastar con los servicios especializados

Coordinación con los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de la medida (art. 21.1.l) y, en su caso, evaluación psicopedagógica de los servicios educativos (art. 130.3 de la Ley 4/2021).

04

4. Oír al menor

Su opinión se recoge y consta en el informe, en función de su edad y madurez (art. 9 y art. 21 bis.1 de la Ley Orgánica 1/1996).

05

5. Decidir y dejar plazo

La revisión concluye con una decisión motivada —mantener, ajustar o proponer otra medida— y con la fecha de la siguiente revisión; la propuesta de retorno familiar exige además los cuatro requisitos del art. 19 bis.3.

1076 Evaluar el programa, no solo a cada menor

La evaluación del programa de acogimiento residencial responde a una pregunta distinta de la evaluación del menor: no si esta niña avanza, sino si el recurso, con sus plazas, su plantilla, su proyecto y su método, consigue lo que tiene encomendado de forma sostenida y con qué coste.

La ley andaluza ordena planificar con objetivos e indicadores y someter esa planificación a evaluación: la evaluación de la planificación atenderá a los criterios de eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación, y se hará de forma participativa, incorporando a las entidades y a los propios niños, niñas y adolescentes (art. 16.4 y 16.5 de la Ley 4/2021). Y el sistema de información de protección a la infancia y adolescencia existe, entre otras cosas, para el seguimiento concreto de las actuaciones y medidas adoptadas respecto a cada menor y para conocer la eficacia y calidad del sistema de protección en su conjunto, así como de los recursos humanos y materiales de que dispone y de las personas que se ofrecen para el acogimiento y la adopción (art. 133.1).

A eso se suman los tres controles externos que el temario pregunta a menudo: la inspección y supervisión semestral de la entidad pública sobre los centros y servicios (art. 21.4 de la Ley Orgánica 1/1996), la vigilancia e inspección del Ministerio Fiscal (art. 21.5) y el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, ante quien el menor puede presentar quejas junto con la propia Administración y el Ministerio Fiscal (art. 81.ñ de la Ley 4/2021).

Dentro del centro, la evaluación del programa se apoya en instrumentos modestos y honestos: la memoria del periodo, el análisis de los registros de incidencias, el tiempo medio de estancia y su causa, el número de retornos con seguimiento posterior y la voz de los menores recogida en la asamblea y en los sistemas de queja. Lo que no puede faltar es lo que se olvida siempre: comparar lo programado con lo ejecutado.

1077 Caso de la memoria anual que nadie lee

Caso del hogar funcional que cada enero entregaba una memoria de sesenta páginas con fotografías de las actividades. Nadie la usaba para nada: no se leían en ella los tiempos de estancia, ni las causas de las salidas, ni cuántos planes individualizados se habían revisado en plazo. Al año siguiente se sustituyó por cuatro páginas con cinco series de datos comparadas con el año anterior y una propuesta por cada desviación.

Ese cambio es exactamente lo que la norma persigue con el sistema de información: seguimiento de cada medida y conocimiento de la eficacia y la calidad del sistema en su conjunto (art. 133.1 de la Ley 4/2021). La memoria que no compara no evalúa; y la evaluación que no termina en una decisión sobre plazas, ratios, formación o método no ha servido de nada.

1078 Cómo se evalúa un programa de acogimiento residencial

01

1. Definir el objeto y la pregunta

No es lo mismo evaluar un centro, una modalidad —hogar funcional frente a residencia de mayor tamaño— o el conjunto del programa en un territorio.

02

2. Elegir criterios entre los cinco de la ley

Eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación (art. 16.4 de la Ley 4/2021), formulados como indicadores con fuente, periodo y responsable.

03

3. Tirar del sistema de información

El sistema de información de protección a la infancia y adolescencia integra el registro de declaraciones de riesgo, el de tutelas y guardas y el de idoneidad, y sirve para el seguimiento de cada medida y para la eficacia y calidad del sistema (art. 133.1 y 3).

04

4. Incorporar a quien lo vive

La evaluación de la planificación se hace de forma participativa, incorporando a las entidades y a los niños, niñas y adolescentes (art. 16.5).

05

5. Publicar la decisión y su plazo

Del informe salen decisiones sobre plazas, ratios, formación y método, con plazo y con la siguiente medición prevista; si no hay decisión, la evaluación es un adorno.

1079 Dato clave: el objeto de la evaluación

contraste clave

la clave para no fallar

No respondas que la evaluación del programa y la evaluación del menor son la misma cosa con distinto nombre. La del menor responde a si la medida y el recurso siguen siendo adecuados a sus circunstancias personales (art. 21.1.i de la Ley Orgánica 1/1996); la del programa responde a si el recurso, en su conjunto, cumple con eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación (art. 16.4 de la Ley 4/2021). Un enunciado que atribuya la inspección semestral de los centros a la evaluación de cada menor está mezclando los dos planos.

1080 El articulado que hay que retener

Art. 16 de la Ley Orgánica 1/1996

las entidades públicas están obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias en función del resultado de esa actuación.

Art. 19 de la Ley Orgánica 1/1996

guarda administrativa por circunstancias graves y transitorias, o por acuerdo judicial; la guarda voluntaria dura como máximo dos años, con prórroga excepcional por previsible reintegración en plazo breve.

Art. 19 bis

el plan individualizado de protección se elabora tanto con la tutela como con la guarda, con objetivos, previsión y plazo de las medidas con la familia de origen y el programa de reintegración; el retorno exige evolución positiva, vínculos mantenidos, propósito de ejercer las responsabilidades parentales e informe técnico sin riesgos relevantes.

Art. 21.1 de la Ley Orgánica 1/1996

obligaciones básicas de los centros —proyecto socio-educativo individual, plan individual de protección con preparación a la llegada y a la salida, convivencia entre hermanos y estabilidad residencial, relación familiar, educación inclusiva, normativa interna y quejas, medicamentos con historia médica, revisión periódica del plan, salidas de fin de semana y vacaciones, integración en el entorno, coordinación, participación y protección de datos—.

Art. 21.3

prevalece el acogimiento familiar, especialmente por debajo de los seis años; el residencial no se acuerda para menores de tres años salvo imposibilidad acreditada y, para los menores de seis, no supera con carácter general los tres meses.

Art. 21.4 y 21.5

inspección y supervisión semestral de la entidad pública, y vigilancia e inspección del Ministerio Fiscal sobre todos los centros.

Art. 21.6 y 21.7

medidas educativas proporcionales que nunca atentan contra la dignidad, con posible limitación de salidas en casos graves de perturbación de la convivencia, y comunicación inmediata a los representantes legales y al Ministerio Fiscal.

Art. 21 ter

medidas preventivas y de desescalada, contención física como último recurso, contención mecánica prohibida, personal especializado y Libro Registro de Incidencias.

Art. 22 bis

programas de preparación para la vida independiente desde dos años antes de la mayoría de edad.

Art. 97 de la Ley 4/2021

plan individualizado de protección en el plazo de un mes, coordinado con los servicios sociales locales, con duración no superior a un año y seguimiento de apoyo tras la reintegración durante al menos un año.

Art. 108 de la Ley 4/2021

carácter provisional y de menor duración posible, solo cuando no quepa una medida familiar, límites de edad y plazo, y modelo de atención con calidad técnica y calidez y convivencia de tipo familiar.

Art. 109 de la Ley 4/2021

plazas reducidas, estándares de calidad y accesibilidad por tipo de servicio, diversidad cultural y mediación intercultural, discapacidad y especial protección de las víctimas de abuso o explotación sexual y trata.

Art. 16 de la Ley 4/2021

planificación con objetivos e indicadores y evaluación según eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación, de forma participativa. Arts. 130 y 133: evaluación psicopedagógica y sistema de información con el registro de riesgo, tutelas y guardas e idoneidad.

1081 Los tres niveles de planificación y sus instrumentos

ESQUEMA 01 DE 02

De la medida al proyecto: niveles encajados

Ley 4/2021, art. 97.1 · Ley Orgánica 1/1996, art. 21.1



El nivel de abajo no puede contradecir al de arriba: el plan individualizado pone la finalidad y el plazo, y el centro los traduce.

ESQUEMA 02 DE 02

Instrumentos de la acción cotidiana y de la acción educativa

Ley Orgánica 1/1996, arts. 21 y 21 ter

	Acción cotidiana El día a día	**Acción educativa** El proyecto del menor
PARA QUÉ SIRVE	Registrar y ordenar lo que ocurre cada día: sirve para decidir sobre la convivencia	Fijar el rumbo y dejar memoria del proceso educativo
QUIÉN LO LLEVA	El equipo educativo, supervisado por la dirección	La Administración con el equipo técnico del centro
CUÁNDO SE USA	Todos los días, y de forma inmediata cuando hay incidencia	Al ingreso, en cada revisión y al acercarse la mayoría de edad
EJEMPLO	Libro Registro de Incidencias y registro de la historia médica	Proyecto socio-educativo individual y programa de vida independiente

1082 Vocabulario del acogimiento residencial

PLAN INDIVIDUALIZADO DE PROTECCIÓN

documento que elabora la Administración al asumir la tutela o la guarda, con objetivos, previsión y plazo de las medidas con la familia de origen; no puede durar más de un año.

PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO INDIVIDUAL

adaptación del proyecto general del centro a las características personales de cada menor, en el marco del plan individualizado.

DESAMPARO

situación en la que el menor queda privado de la necesaria asistencia moral o material; determina la tutela administrativa y la suspensión de la patria potestad.

GUARDA ADMINISTRATIVA

asunción de la guarda de un menor cuyos progenitores o tutores no pueden cuidarlo por circunstancias graves y transitorias; la voluntaria dura como máximo dos años.

PROFESIONAL DE REFERENCIA

persona asignada por la Administración autonómica a cada menor sujeto a medida de protección, que le acompaña, le facilita la comprensión de las medidas y vigila los tiempos del plan individualizado.

PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN FAMILIAR

conjunto de intervenciones con la familia de origen para hacer posible el retorno, aplicado cuando del pronóstico se deriva esa posibilidad.

LIBRO REGISTRO DE INCIDENCIAS

registro del centro donde se anotan las medidas de contención, junto con el expediente individualizado, con comunicación inmediata a la entidad pública y al Ministerio Fiscal.

MEDIDAS DE DESESCALADA

técnicas verbales de gestión emocional para reducir la tensión de un menor agitado, previas y preferentes a cualquier contención física.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA VIDA INDEPENDIENTE

recurso para jóvenes bajo medida de protección, desde dos años antes de la mayoría de edad, con seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

sistema que integra los registros de riesgo, de tutelas y guardas y de idoneidad, y que sirve para el seguimiento de cada medida y para conocer la eficacia y calidad del sistema.

1083 Repaso rápido: instrumentos y órganos E081

término 1/6

¿Quién elabora el plan individualizado de protección y en qué plazo?

término 2/6

¿Cuánto puede durar el plan individualizado de protección?

término 3/6

¿Cuánto dura la guarda voluntaria?

término 4/6

¿Cada cuánto se inspeccionan los centros de acogimiento residencial?

término 5/6

¿Qué está prohibido en materia de contención?

término 6/6

¿Cuándo empieza el programa de preparación para la vida independiente?

1084 Lo que te llevas del tema

lo que te llevas del tema

- ☑ El acogimiento residencial es provisional, excepcional y con proyecto: el plan individualizado pone el destino y el plazo, y el centro los traduce en un proyecto socio-educativo individual.
- ☑ La vida cotidiana es la intervención, no el hueco entre actividades: horarios, referentes, relación familiar, entorno y participación se programan.
- ☑ Calidad es cumplir la finalidad de la medida con calidad técnica y calidez, con estándares por tipo de servicio y con indicadores que puedan salir mal.
- ☑ Los instrumentos se separan en dos familias: los de la acción cotidiana registran y ordenan el día; los de la acción educativa fijan el rumbo y dejan memoria del proceso.
- ☑ Evaluar al menor responde a si la medida sigue siendo adecuada para él; evaluar el programa responde a la eficacia, eficiencia, impacto, igualdad y participación del recurso en su conjunto. No son la misma pregunta.

1085 La comunicación con el menor y otras técnicas educativas

Comunicar no es hablar: es conseguir que el otro entienda lo que se le quiere decir y pueda responder. Con un menor, esto tiene una dificultad añadida, porque el adulto decide casi todo lo que rodea a la conversación: cuándo se habla, dónde, quién pregunta y hasta qué se puede contestar. La comunicación educativa es la que se planifica para que el menor pueda decir algo, y no solo oír. Pongamos que el menor llega del instituto con la mochila rota: lo que cuenta no es solo lo que dice cuando le preguntas, sino si el adulto levanta la vista del ordenador.

El mensaje no es solo lo que dices. Cuando un adulto regaña a un menor, este recibe a la vez cuatro cosas: las palabras, el tono, la cara y el cuerpo. Si las palabras dicen «no pasa nada, cuéntame» y la cara dice prisa, el menor se queda con la cara. Por eso, antes de cambiar el discurso, se cambia la disposición: bajar a su altura, dejar lo que se estaba haciendo, mirarle, dejar silencio después de preguntar. Piensa en un adolescente al que le preguntas «¿qué tal el día?» delante de sus primos: la respuesta será corta porque el contexto decide antes que la pregunta.

Adaptar el código a la edad y al momento. Con un menor de seis años funcionan frases cortas, con un ejemplo concreto y una sola pregunta; con un adolescente funciona no invadir, no ironizar y no cerrar con una moraleja. Lo que no cambia con la edad es la regla de oro: si quieres que cuente algo, no le pongas precio a contarlo. Como el modelado: un menor que ve a su padre pedir disculpas después de un grito aprende más de ese gesto que de cualquier charla sobre el respeto.

De la conversación a las otras técnicas educativas. La comunicación sostiene el resto del repertorio: el modelado (lo que el adulto hace cuando cree que no le ven), el refuerzo de la conducta que quieres repetir, la retirada de atención a la que quieres extinguir, la negociación de límites con consecuencias anunciadas y el acuerdo escrito que se revisa. Ninguna funciona por separado: reforzar sin comunicar es sobornar, y comunicar sin sostener la consecuencia es desgastar la palabra del adulto.

Preguntar como quien no sabe. La pregunta cerrada («¿te ha pegado?») se contesta con un monosílabo o con lo que el adulto quiere oír; la abierta («¿qué pasó cuando llegaste al patio?») obliga a construir el relato. Y si de verdad quieres saber lo que piensa, admite la respuesta que no esperas sin corregirla en el acto. Por ejemplo, repetirle «lo que me estás diciendo es que en el patio te dejaron solo» abre la conversación; contestar «eso no es para tanto» la cierra.

Escuchar es una conducta, no una actitud. Se ve en lo que el adulto hace: parafrasear lo que ha entendido, nombrar el sentimiento que hay debajo, aclarar lo que no se ha entendido y resumir lo esencial antes de responder. Cuando falta esa devolución, el menor no sabe si le has entendido y deja de contar por la mitad.

1086 Caso resuelto: la que «no quiere hablar»

Un caso que enseña dónde falla casi siempre la comunicación educativa: no en lo que se pregunta, sino en las condiciones en que se pregunta.

Irene, trece años, acude al centro de servicios sociales por tercera vez. Las tres veces se queda callada: responde con «no sé» a todo. El registro dice «actitud pasiva y escasa colaboración».

La educadora social cambia tres cosas del escenario y ninguna del formulario. La primera, el sitio: la primera parte de la entrevista se hace en el pasillo, de pie, comentando un cartel. La segunda, el orden: no se empieza por el motivo de la cita, sino por cualquier otra cosa, y se deja que Irene pregunte lo que quiera. La tercera, el silencio: después de cada pregunta se cuentan hasta cinco antes de añadir una palabra.

En la cuarta cita, Irene habla de una discusión que tuvo en clase la semana en que empezaron las faltas. No es la confesión de lo que el expediente buscaba: es lo que ha salido cuando ha dejado de haber un interrogatorio.

La lectura profesional no es «por fin colabora». Es que el silencio anterior no era un rasgo de su carácter, sino el efecto del escenario: tres citas en un despacho, con un adulto que ya tenía la pregunta escrita. Cambiar el escenario es parte de la técnica, no un truco de simpatía.

1087 Comunicación educativa frente a interrogatorio

	interrogatorio	comunicación educativa
Objetivo del adulto	Cerrar un expediente: obtener el dato que falta para decidir.	Que el menor pueda contar lo que pasa y decidir algo sobre ello.
Quién lleva el peso de la conversación	El adulto: él pregunta, interrumpe y valora cada respuesta.	El menor: al adulto le toca preguntar, callar y devolver lo entendido.
Forma de preguntar	Preguntas cerradas y encadenadas, con la respuesta ya prevista en la pregunta.	Preguntas abiertas, con tiempo de silencio después, y sin valorar cada frase al momento.
Qué pasa al terminar	El menor ha respondido y no sabe si se le ha entendido; suele quedar una sensación de examen.	El menor se lleva una versión comprobada de lo que ha dicho y un siguiente paso concreto.

1088 La conversación que sí llega, paso a paso

01 **Prepara el escenario antes de preparar las preguntas**

Sitio tranquilo, sin mesa por medio si se puede, sin prisa y sin público. Se decide también qué no se va a tratar en esa conversación.

02 **Abre por algo que no sea el problema**

Un tema neutro que el menor pueda contestar sin coste. Sirve para comprobar el tono del día y para que la conversación no empiece con una amenaza.

03 **Pregunta abierto y espera en silencio**

Una pregunta que pida relato, no confirmación, y silencio después. El silencio es la parte de la técnica que más cuesta sostener y la que más información produce.

04 **Devuelve lo que has entendido**

Parafrasea, nombra el sentimiento que hay debajo y aclara lo que no entendiste antes de dar ninguna opinión. Si el menor corrige tu resumen, la técnica ha funcionado.

05 **Cierra con un paso concreto y comprobable**

Qué va a pasar después, quién lo hace y cuándo se vuelve a hablar. Un cierre que no deja un paso deja la conversación en anécdota.

1089 Ordena la conversación educativa E082

- [ ] Devuelve lo que has entendido
- [ ] Prepara el escenario antes de preparar las preguntas
- [ ] Pregunta abierto y espera en silencio
- [ ] Cierra con un paso concreto y comprobable
- [ ] Abre por algo que no sea el problema

1090 Los elementos de la comunicación verbal

Todo acto de comunicación, también el de una entrevista con un menor, se compone de los mismos elementos. Saberlos nombrar sirve para algo muy práctico: cuando una conversación no funciona, uno de ellos está fallando, y casi siempre se pueden localizar cuál.

Emisor, receptor y mensaje. El emisor es quien emite, el receptor quien recibe y el mensaje es el contenido que se transmite. En la entrevista educativa los papeles se intercambian varias veces, y el adulto tiene que dejar que ocurra. Si el menor solo escucha, no hay comunicación, hay aviso. Piensa en el mismo «ya veremos» en un pasillo lleno de compañeros y en un despacho a solas: el código es el mismo y el mensaje no.

Canal, código y contexto. El canal es el medio por el que va el mensaje (la voz, el papel, el mensaje escrito); el código es el conjunto de signos compartidos, el idioma y el registro; el contexto es todo lo que rodea al mensaje y le da sentido: dónde se dice, cuándo, ante quién y qué ha pasado antes. El mismo «ya veremos» significa cosas opuestas dicho en un pasillo delante de los compañeros o en un despacho a solas. Por ejemplo, la entrevista con el hermano pequeño presente y el móvil encima de la mesa: el ruido material hace que el menor responda con monosílabos.

Retroalimentación y ruido. La retroalimentación es la respuesta que el receptor devuelve y que permite al emisor ajustar lo que dice; el ruido es cualquier interferencia que la dificulta, sea material (el timbre, el hermano pequeño, el móvil) o psicológica (miedo, desconfianza, cansancio, no entender el idioma). La mayor parte del trabajo de la comunicación educativa consiste en reducir el ruido antes de culpar al menor de no contar nada. Como el «puedes confiar en mí» con los brazos cruzados y la mirada en la pantalla: lo verbal y lo no verbal se contradicen y gana el cuerpo.

Lo verbal y lo no verbal. La comunicación verbal es la palabra; la no verbal es el tono, el volumen, el ritmo, las pausas, la mirada, la postura, la distancia y el tacto. No se contradicen: se complementan, y cuando se contradicen gana lo no verbal. Un «puedes confiar en mí» con los brazos cruzados y la mirada en la pantalla no llega.

La elección del código es una decisión profesional. Hablar con un menor de siete años exige frases cortas, palabras concretas y una sola idea por turno; con un adolescente, evitar la ironía y las moralejas. Y al hablar con una familia, ajustar el registro no es rebajar el contenido: es hacerlo llegar. Si el menor no entiende una palabra, el problema no es suyo. Piensa en la diferencia entre «¿te ha pegado alguien?» y «¿qué pasó cuando llegaste al patio?»: la primera se contesta con un sí o un no, la segunda obliga a construir el relato.

La pregunta como instrumento. Cerrada la que admite sí o no, útil para confirmar un dato; abierta la que pide relato, útil para conocer. Encadenar cerradas convierte la conversación en un cuestionario y el cuestionario enseña al menor a responder lo que el adulto espera.

1091 Caso resuelto: una entrevista que no llegaba

El mismo caso, leído con el vocabulario de los elementos de la comunicación: localizar el elemento que falla es lo que permite arreglarlo.

Un educador social entrevista a Samuel, nueve años, que habla castellano en casa de su madre y rumano con su padre. La entrevista no avanza: responde con monosílabos, mira al suelo y en una ocasión pregunta si puede irse.

Si se lee como falta de colaboración, el caso se cierra con una nota de actitud. Si se lee por elementos, se ve lo que falta. El ruido es máximo: el padre traduce a medias, hay dos personas más en la sala de espera y el educador habla rápido. El código no es del todo compartido: palabras como «tutela», «medida» o «informe» se han dicho en un registro que Samuel sigue con esfuerzo. Y el canal es el peor posible: una mesa de por medio, con papeles, en un despacho que él identifica con una bronca anterior.

Los cambios caben en una tarde

la entrevista se hace con la puerta cerrada y sin acompañante que traduzca por encima, se sustituyen las palabras técnicas por ejemplos concretos, y las primeras tres preguntas son sobre su equipo de fútbol.

Samuel responde, y lo que cuenta sirve

el problema que traía el caso se sitúa en las tardes en que se queda solo en casa. No ha cambiado el menor: han cambiado el canal, el código y el ruido.

1092 La crítica y la alabanza: su uso educativo

Crítica y alabanza son las dos herramientas de comunicación más usadas y las que peor se usan. La regla que ordena las dos es la misma: se habla de la conducta, que es lo que se puede cambiar, y no de la persona, que es lo que no. Por ejemplo, «has dejado la mochila en la puerta y tu hermano se ha caído con ella» se puede corregir esta tarde; «eres un desastre» no se corrige nunca.

Crítica descriptiva, no descalificadora. Una crítica educativa describe qué ha pasado, qué efecto ha tenido y qué se espera en su lugar; no etiqueta a quien lo hizo. «Has dejado la mochila en la puerta y tu hermano se ha caído con ella» es crítica descriptiva; «eres un desastre» es una etiqueta, y una etiqueta no dice nada que el menor pueda hacer distinto mañana.

Cuándo y dónde. La crítica se hace en privado, cuanto antes y en frases cortas: en público lo que se consigue es que el menor defienda su imagen en vez de escuchar el contenido. Si hay que intervenir delante de otros, se corrige la conducta sin juicio y se deja la conversación para después.

La crítica va sobre el hecho y en primera persona. «Me preocupa que no hayas avisado» es más eficaz que «nunca avisas»: lo primero describe un hecho concreto y una consecuencia, lo segundo convierte un episodio en un rasgo y, además, invita a discutir sobre la frecuencia. Piensa en «qué listo eres» repetido durante dos cursos: cuando llega el problema de dos pasos, el menor prefiere no entregarlo antes que arriesgar la etiqueta.

Alabanza del proceso, no de la capacidad. Alabar el esfuerzo, la estrategia o el paso concreto que el menor ha dado mantiene la conducta: «has pedido ayuda cuando te has atascado, eso es lo que había que hacer». Alabar la capacidad con una etiqueta fija —«qué listo eres»— ata el valor del menor a algo que no controla, y cuando llegue la tarea difícil aparecerá la duda de si sigue siendo el listo de antes.

La alabanza tiene que ser concreta, creíble y proporcional. Se alaba lo que de verdad ha costado, no todo lo que el menor hace: si se refuerza cualquier cosa, el refuerzo deja de informar. Y conviene ser explícito sobre qué se está alabando, porque una alabanza genérica no da al menor ninguna pista sobre qué repetir. Como el adulto que pide al menor que respete el turno de palabra y luego no se lo concede: la alabanza pierde su valor informativo.

Lo que se alaba con la boca se sostiene con la conducta. Si el adulto pide al menor que pida turno y luego nunca le concede el turno, la alabanza pierde todo su valor informativo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es la técnica más barata y la que menos se cuida.

1093 Caso resuelto: la alabanza que apaga

Este caso muestra el efecto menos evidente de una alabanza mal construida: el menor deja de intentarlo precisamente en lo que se le alaba.

Marcos, diez años, es rápido con el cálculo y lo dice todo el mundo: en casa, en el colegio y en el taller. Sus notas en matemáticas han bajado desde el segundo trimestre y ha empezado a no entregar los problemas de dos pasos, diciendo que «esos son difíciles». Por ejemplo, la familia que celebraba cada cálculo correcto con un «qué listo eres» sin nombrar nunca el procedimiento.

La conversación con la familia y con el centro deja ver lo que se ha estado reforzando: cada problema resuelto se celebraba con un «qué listo eres». Cuando apareció una tarea en la que podía no ser el listo, dejó de intentarlo: era más barato no entregar que arriesgar la etiqueta.

El cambio no consiste en dejar de alabar

consiste en alabar otra cosa. Se pasa a reforzar en voz alta el proceso —buscar el dato que falta, comprobar el resultado, pedir ayuda al atascarse— y se evita la etiqueta fija sobre su capacidad.

Cuatro semanas después vuelve a entregar los problemas de dos pasos, y no todos están bien: hay dos mal resueltos en los que, sin embargo, aparece el razonamiento completo. Es el mejor resultado posible: el menor se ha atrevido y ha corregido con el adulto, y su valor ya no depende de acertar.

1094 Crítica descriptiva frente a crítica descalificadora

	crítica descalificadora	crítica descriptiva
Dónde se dirige el mensaje	A la persona: describe un rasgo («eres un desastre», «siempre igual»).	A la conducta: describe el hecho, su efecto y lo que se espera en su lugar.
Qué información da al menor	Ninguna sobre el hecho: el menor no sabe qué parte concreta se le está reprochando.	Qué ha pasado, cuándo y a quién ha afectado, sin generalizar a partir de un episodio.
Qué aprende para la próxima vez	Nada: no hay ninguna conducta alternativa señalada ni ninguna referencia al efecto causado.	Qué hacer distinto: la alternativa está dicha y es concreta, y se puede comprobar.
Qué ocurre con la relación	Se deteriora: el menor defiende su imagen o se retira, y la próxima vez cuenta menos.	Se sostiene: el menor puede contestar, corregir y volver a intentarlo sin perder su sitio.

1095 Ojo: el tema 39 repite este enunciado

contraste clave

El programa oficial de Utrera vuelve a escribir literalmente este enunciado en el tema 39 del Anexo I. No son dos materias distintas: es una duplicidad del propio programa, y si en el examen aparece, se pregunta lo mismo. Estúdialo una vez y bien, sin buscar diferencias que no existen; lo que sí conviene es tener claro en qué se reconocen las dos ideas que más se confunden, la escucha activa y la comunicación no verbal.

---

la clave para no fallar

1096 Ojo: el mensaje no es solo lo que se dice

contraste clave

Una trampa frecuente reduce la comunicación educativa a la palabra: como si bastara con elegir bien las frases. El tono, la escucha y la proximidad física son parte del mensaje y, cuando contradicen a las palabras, el menor se queda con lo no verbal. Un enunciado que plantee que «hay que mejorar el vocabulario y usar frases sencillas» está hablando de un solo elemento: falta el canal, el contexto, el ruido y la retroalimentación.

---

la clave para no fallar

1097 Por qué esto es un asunto legal, no solo técnico

art. 25.j, ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía

> prestando especial atención a la población más vulnerable, como son las personas menores de edad, las personas mayores y todas aquellas que tengan dificultades para hacer valer su acción y opinión.

1098 El articulado que sostiene esta intervención

Art. 28.1.ª de la Ley 9/2016

entre las funciones de los servicios sociales comunitarios está la información, la valoración, la orientación y el asesoramiento a la población. Informar bien, en un código que la persona entienda, es una función, no un estilo.

Art. 25.j

la participación ciudadana se promueve prestando especial atención a las personas menores de edad y a quienes tienen dificultades para hacer valer su opinión. La accesibilidad de la comunicación forma parte del principio.

Art. 5.g

la intervención integral incluye aspectos psicológicos, sociales y educativos y aborda los planos individual, familiar, grupal y comunitario; la comunicación con el menor es el instrumento con el que se trabaja ese plano individual.

Art. 28.3.ª

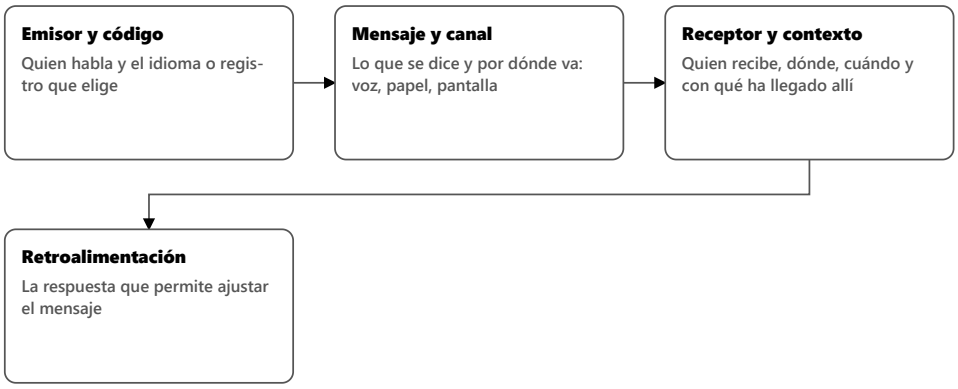
entre las funciones está el diseño y desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía y del bienestar de la población de referencia, que es exactamente lo que persigue una conversación educativa bien llevada.

1099 El mapa de la comunicación y de las técnicas educativas

ESQUEMA 01 DE 02

Los elementos del acto comunicativo

Con retroalimentación y con ruido

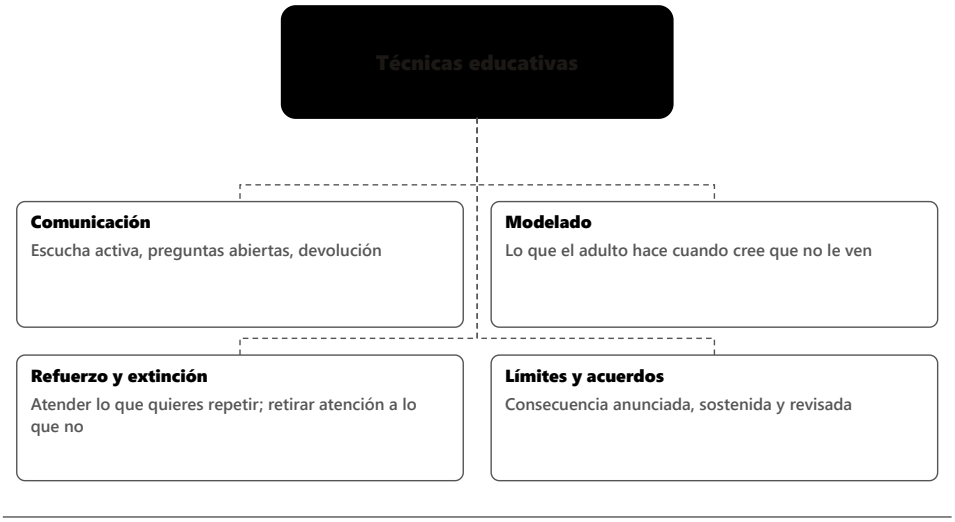


Si una conversación con un menor no funciona, el elemento que falla casi siempre es el ruido o el canal, no la disposición del menor.

ESQUEMA 02 DE 02

El repertorio de técnicas educativas

La comunicación es la que sostiene a las demás



Sin comunicación no hay técnica: una consecuencia que el menor no entiende no cambia la conducta, la esconde.

1100 Glosario del tema

EMISOR

quien emite el mensaje. En la entrevista educativa, el papel se intercambia varias veces y el adulto debe permitirlo.

MENSAJE

contenido que se transmite; incluye lo verbal y lo no verbal, y cuando se contradicen prevalece lo no verbal.

CANAL

medio por el que circula el mensaje (voz, papel, pantalla, mensajería).

CÓDIGO

conjunto de signos compartidos, con su idioma y su registro, que hace comprensible el mensaje.

CONTEXTO

circunstancias que rodean al mensaje y le dan sentido: lugar, momento, público y antecedentes.

RETROALIMENTACIÓN

respuesta del receptor que permite al emisor ajustar lo que dice mientras lo dice.

RUIDO

interferencia material o psicológica que dificulta la comunicación; incluye el miedo, la desconfianza y la falta de dominio del idioma.

ESCUCHA ACTIVA

conducta del adulto que devuelve al menor lo entendido mediante paráfrasis, reflejo del sentimiento, aclaración y resumen.

CRÍTICA DESCRIPTIVA

la que se dirige a la conducta concreta, su efecto y la alternativa esperada, sin etiquetar a la persona.

ALABANZA DEL PROCESO

la que refuerza el esfuerzo, la estrategia o el paso dado, en lugar de la capacidad como rasgo fijo.

1101 Repaso rápido E083

término 1/7

Elementos de la comunicación

término 2/7

Ruido psicológico

término 3/7

Escucha activa

término 4/7

Pregunta abierta

término 5/7

Crítica descriptiva

término 6/7

Alabanza del proceso

término 7/7

Tema 39 del Anexo

1102 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Antes de pensar en qué preguntar, decide dónde, cuándo y con quién: el escenario es parte de la técnica.
- ☑ Sostén el silencio después de una pregunta abierta. Cinco segundos de espera producen más información que cinco preguntas encadenadas.
- ☑ Devuelve lo entendido antes de opinar. Si el menor te corrige, has acertado con la técnica.
- ☑ Critica la conducta y alaba el proceso: lo primero es lo que puede cambiar y lo segundo es lo que puede repetir.
- ☑ No busques diferencias entre este tema y el tema 39 del programa: es el mismo contenido repetido.

1103 Diversidad cultural: qué cambia cuando llega gente de otros países

La diversidad cultural es la presencia, en un mismo espacio social, de personas con referentes culturales distintos: lengua, religión, pautas de crianza, formas de comer y de relacionarse. Se trabaja como un hecho social, no como un problema.

Imagina una familia que lleva tres meses en España

migrar no es solo cambiar de domicilio. El duelo migratorio es el conjunto de pérdidas que acompañan al traslado, la familia que se queda, la lengua materna fuera de casa, el estatus profesional que no se reconoce, el paisaje y la comida. Explica por qué una familia recién llegada rinde por debajo de su capacidad durante los primeros meses.

La aculturación es el cambio que se produce cuando entran en contacto dos culturas. Berry la describe cruzando dos preguntas: se mantiene la cultura de origen y se participa en la sociedad de acogida. De ese cruce salen cuatro estrategias: integración, cuando se conserva lo propio y se participa; asimilación, cuando se deja lo propio para sumarse; separación, cuando se conserva lo propio y apenas se participa; y marginación, cuando no se conserva ni se participa.

La integración no es el único resultado posible y no se puede exigir.

Prejuicio, estereotipo y discriminación son tres cosas distintas. El estereotipo es la creencia simplificada sobre un grupo; el prejuicio es el juicio previo con carga afectiva; la discriminación es la conducta que trata de forma desigual a alguien por pertenecer a ese grupo. Se pueden dar los tres, pero cada uno se mide de forma diferente y se trabaja con técnicas diferentes.

1104 La fiesta que dejó de ser de unos y pasó a ser de todos

En un municipio de la costa, la fiesta mayor la organizaba desde hacía décadas una comisión de vecinos del centro. En cuatro años el barrio se había transformado, con seiscientos menores escolarizados de familias de Marruecos, Rumanía y Senegal, y una comisión que no había cambiado ni un nombre.

El primer intento del ayuntamiento fue invitar a las nuevas familias al programa tal como estaba, y a una convocatoria de cuarenta acudieron dos personas. No era desinterés, era un formato ajeno: las reuniones se hacían a las ocho de la tarde, la comisión elegía el cartel entre maquetas que nadie había enseñado a hacer y el papel de quien llegaba era el de invitado.

El cambio vino por el proceso y no por el cartel. Se constituyó una comisión nueva con representación de las asociaciones del barrio, se cambió el horario de las reuniones, se puso traducción y entraron en el programa un taller de cocina de tres países y un torneo organizado por los propios chicos.

Pongamos la diferencia clave

en el primer intento se pidió a las familias que entraran en un espacio ya hecho; en el segundo se les pidió que decidieran sobre el espacio. Lo primero es participación y lo segundo es integración, y no son lo mismo.

1105 Quién es un menor extranjero no acompañado y qué se hace con él

Un menor extranjero no acompañado es la persona menor de dieciocho años de nacionalidad extranjera que está en España sin un adulto que responda de ella y sin quien la represente legalmente. La ley no lo trata como un extranjero en situación irregular, lo trata como un menor desprotegido.

El primer paso no lo da la policía, lo da el sistema de protección. Cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localizan a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, los servicios competentes de protección de menores le prestan la atención inmediata que precise y el hecho se comunica de inmediato al Ministerio Fiscal, que dispone la determinación de su edad; las instituciones sanitarias colaboran realizando con carácter prioritario las pruebas necesarias (art. 35.3 de la Ley Orgánica 4/2000).

Determinada la edad, si se trata de un menor, el Ministerio Fiscal lo pone a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle (art. 35.4). Desde ahí la tutela la asume la Administración autonómica o, mediante convenio, una entidad dedicada a la protección de menores.

El ingreso no es un internamiento

es una medida de protección.

La residencia del menor tutelado por una Administración pública, o por una entidad en virtud de resolución judicial, se considera regular a todos los efectos, y a instancia del organismo que ejerce la tutela, una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o a su país de origen, se le otorga una autorización de residencia cuyos efectos se retrotraen al momento en que fue puesto a disposición de los servicios de protección (art. 35.7).

1106 Abdel y la primera semana en el centro de protección

Abdel dice tener diecisiete años y llega a la estación de autobuses sin documentación. Un informe médico estima su edad entre los dieciséis y los diecinueve. La policía pone el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal y de los servicios de protección, que le prestan atención inmediata mientras se sustancia la determinación de la edad.

Mientras la edad no está determinada, Abdel no es un adulto en situación irregular: es un menor. La duda sobre la edad se resuelve en su favor y la irregularidad administrativa, por sí sola, no puede fundar una devolución. No existe devolución automática de menores.

Ya en el centro, el trabajo de la educadora social empieza por tres cosas que no son jurídicas: un adulto de referencia estable, un horario previsible y una explicación honesta de lo que va a pasar. Lo que produce más ansiedad en estos casos no es el centro, es no saber cuánto tiempo va a estar ni quién decide sobre su vida.

A los tres meses, con la edad ya determinada y la tutela asumida por la Administración, se solicita la autorización de residencia, y esta se concede con efectos desde el día en que Abdel fue puesto a disposición de los servicios de protección: los meses de acogida no se pierden a efectos de residencia.

1107 Cuándo la protección no acaba en residencia: repatriación, dieciséis años y mayoría de edad

La regla general es protección y autorización de residencia, pero la ley prevé salidas distintas que el test pregunta con frecuencia, porque son las que rompen el automatismo.

La repatriación. Con carácter previo a la decisión sobre iniciar un procedimiento de retorno, la Administración del Estado solicita informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática de su país de origen. Iniciado el procedimiento, oído el menor si tiene suficiente juicio y previo informe de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, se resuelve sobre el retorno a su país, a aquel donde se encuentren sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. Conforme al interés superior del menor, la repatriación se efectúa por reagrupación familiar o poniendo al menor a disposición de los servicios de protección del país de destino si existieran condiciones adecuadas para su tutela (art. 35.5 de la Ley Orgánica 4/2000).

Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años tienen reconocida capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación y ante la jurisdicción contencioso-administrativa por ese mismo objeto, personalmente o a través del representante que designen (art. 35.6).

Pongamos el caso del menor de dieciséis años con juicio suficiente que manifiesta una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela: el curso del procedimiento se suspende hasta que se le nombre un defensor judicial que lo represente (art. 35.6, párrafo segundo).

La autorización de residencia no cierra la puerta a una repatriación posterior: puede acordarse más adelante cuando favorezca el interés superior del menor (art. 35.8). Y al alcanzar la mayoría de edad, el joven no conserva la situación por inercia: ha de renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo, valorándose los informes de las entidades competentes sobre su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o los estudios y su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo (art. 35.9).

1108 Ojo: la devolución automática del menor no acompañado no existe

contraste clave

La devolución automática de un menor no acompañado no existe y el artículo 55 de la Ley Orgánica 4/2000 no la ampara: ese artículo regula las sanciones, es decir las multas por infracciones leves, graves y muy graves, y la ley se organiza en títulos y capítulos, no en libros. La condición de menor no acompañado exige la intervención de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal, y la repatriación, cuando se acuerda, requiere informes previos, audiencia del menor y la búsqueda de su interés superior, que es el criterio rector.

la clave para no fallar

1109 La norma vigente: Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo

La norma de cabecera es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Su reglamento de desarrollo vigente es el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre.

La ley se organiza en un título preliminar y dos títulos con sus capítulos, y no en libros. Fija los derechos y libertades de los extranjeros y el régimen jurídico de las situaciones: estancia, residencia, residencia y trabajo, y los supuestos específicos, entre ellos el de los menores no acompañados. El régimen sancionador se regula aparte, con las infracciones en un capítulo y las sanciones en otro.

El reglamento de desarrollo es hoy el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor con carácter general desde el 20 de mayo de 2025. Su disposición derogatoria única dejó sin efecto el reglamento anterior, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Pongamos el error más caro de este tema

citar el Real Decreto 557/2011 como reglamento vigente. Está derogado, y un enunciado que lo presente como norma de aplicación se falla por un dato que se comprueba en la fuente oficial en un minuto.

La consecuencia práctica de este cambio es grande para quien trabaja en el sector: procedimientos, formularios y buena parte de los plazos que se habían estudiado sobre el texto derogado ya no rigen. Lo que sí se mantiene es el bloque de derechos de la ley orgánica, que sigue siendo la referencia.

1110 El informe que citaba la norma derogada

En un servicio de atención a familias migrantes, una educadora social prepara un informe técnico para acompañar la solicitud de un usuario y, al revisar el borrador de un compañero, comprueba que las tres referencias normativas citan el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

El usuario no discute la valoración técnica del informe, discute la cita: si quien lo lee comprueba que se apoya en una norma derogada, el informe entero pierde credibilidad, incluidas las partes que estaban bien hechas.

La corrección no consiste en borrar la cita, sino en actualizarla: el reglamento de desarrollo vigente es el Real Decreto 1155/2024, y los preceptos que se citaban se localizan en su texto consolidado antes de firmar. Pongamos la rutina que evita el problema: cada vez que un informe cita una norma, se comprueba la vigencia en ese momento y se anota la fecha de la comprobación.

La solicitud salió adelante y, de paso, el equipo cambió de costumbre: en la carpeta compartida hay ahora un documento con la norma vigente, su fecha de entrada en vigor y la fecha de la última revisión.

1111 Derechos que no dependen de la situación administrativa

El régimen de extranjería ordena las situaciones administrativas, pero hay derechos que no se condicionan a disponer de autorización, y esa es la excepción que el examen persigue.

El criterio interpretativo general de la ley es que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta ley en condiciones de igualdad con los españoles, y las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia vigentes en España (art. 3 de la Ley Orgánica 4/2000).

Pongamos un caso que se pregunta mucho

el derecho a la asistencia sanitaria. La redacción vigente del artículo 12 no dice que los extranjeros tengan derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, sino que tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria. La remisión es la clave y el texto antiguo es el señuelo.

En el caso del menor no acompañado la excepción es todavía más clara: la ausencia de autorización de residencia no impide el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor (art. 35.7, último inciso).

Y ese mismo artículo 3 contiene un límite que se cita poco: no puede alegarse la profesión de creencias religiosas ni convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar actos o conductas contrarios a los derechos reconocidos en la ley. La diversidad cultural no ampara una vulneración de derechos.

1112 Ojo: el reglamento de extranjería vigente y de dónde sale cada artículo

contraste clave

El reglamento de extranjería vigente es el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, y derogó el Real Decreto 557/2011: presentar este último como norma de aplicación es citar un fósil. Además, el reglamento es una norma de desarrollo, no la ley: los preceptos sobre derechos y libertades de los extranjeros están en la Ley Orgánica 4/2000, y atribuir sus artículos al reglamento es el segundo error que mezcla este tema.

---

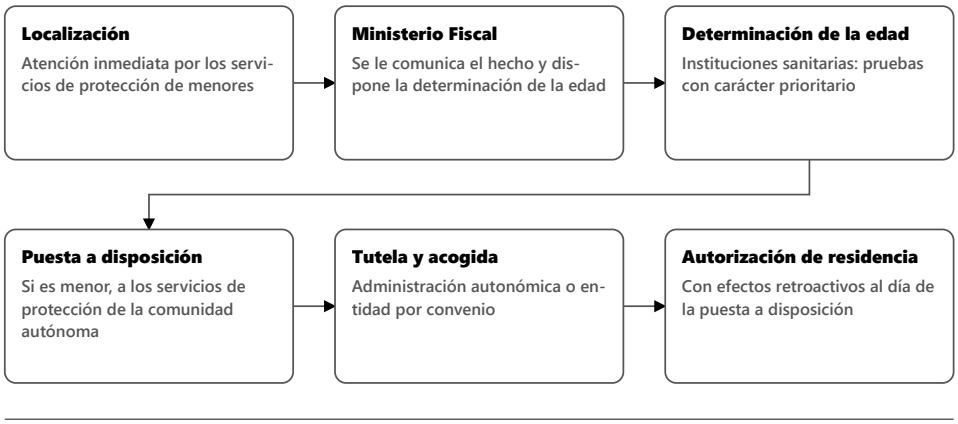
la clave para no fallar

1113 Mapa del recorrido de un menor no acompañado

ESQUEMA 01 DE 01

De la localización a la autorización de residencia

Recorrido del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000



No hay devolución automática en ningún paso del recorrido: el interés superior del menor es el criterio que ordena las decisiones.

1114 Qué hace el educador social con la diversidad cultural

La competencia intercultural no consiste en conocer las costumbres de cada país, sino en trabajar con la diferencia sin convertirla ni en déficit ni en excusa.

El primer movimiento es separar lo que es cultural de lo que no lo es. Pongamos el caso de una madre que no autoriza la excursión escolar de su hija: puede ser una pauta cultural, puede ser miedo al exterior, puede ser un conflicto familiar que nada tiene que ver con el origen. Atribuirlo todo a la cultura es tan grave como no ver la cultura cuando está.

El segundo es trabajar con las instituciones y no solo con las familias: acogida en el centro escolar, apoyo al aprendizaje del idioma con las aulas temporales de adaptación lingüística, y traducción e interpretación cuando hagan falta, porque la lengua no puede ser el filtro que decida quién accede a un recurso.

El tercero es sostener a la comunidad entera frente al prejuicio, no solo a las familias migrantes: la discriminación se previene con contacto y proyecto compartido, y se agrava con mensajes que tratan a un grupo completo como sospechoso.

No hay intervención intercultural que consista en enseñar al recién llegado cómo se hacen aquí las cosas.

Pongamos el error más frecuente en acogida

el objetivo no es la adaptación silenciosa, es la convivencia con derechos, y en eso quien llega y quien ya estaba tienen trabajo que hacer.

1115 Términos de este tema que se confunden con facilidad

MENOR EXTRANJERO NO ACOMPAÑADO

persona menor de dieciocho años de nacionalidad extranjera que está en España sin un adulto responsable de ella ni representante legal.

DUELO MIGRATORIO

conjunto de pérdidas afectivas, lingüísticas, laborales y de estatus que acompañan a la migración.

ACULTURACIÓN

cambio que se produce en el contacto entre dos culturas; según Berry da lugar a integración, asimilación, separación o marginación.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD

procedimiento que dispone el Ministerio Fiscal, con pruebas sanitarias prioritarias, cuando la minoría de edad no puede establecerse con seguridad.

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA DEL MENOR TUTELADO

autorización que se otorga a instancia del organismo que ejerce la tutela y cuyos efectos se retrotraen al día de la puesta a disposición de los servicios de protección.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

criterio rector de todas las decisiones que le afectan, incluida la repatriación.

1116 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

La transparencia se regula en dos normas que hay que leer juntas: la estatal, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que es legislación básica y se aplica en todo el Estado, y la andaluza, la Ley 1/2014, de 24 de junio, que la desarrolla en Andalucía sin rebajar lo que la básica garantiza. Atención al año: el programa de la convocatoria escribe «Ley 19/2003», y es una errata; la norma de transparencia es la Ley 19/2013. Pongamos una nómina del personal municipal o el pliego de un contrato de limpieza: son información pública en las dos vertientes.

La transparencia tiene dos vertientes. La publicidad activa es la obligación de la Administración de publicar información por propia iniciativa, sin que nadie se lo pida; el derecho de acceso es la facultad de cualquier persona de pedir información pública y de recibirla. Son dos puertas a la misma información y se estudian juntas, pero se confunden con facilidad porque tienen procedimientos y plazos distintos. Por ejemplo, el contrato menor de la reforma del colegio se puede publicar de forma trimestral, y eso es una excepción prevista expresamente.

Qué se publica por propia iniciativa. Los sujetos obligados publican de forma periódica y actualizada la información relevante para controlar su actuación: información institucional y organizativa —con organigrama actualizado e identificación de los responsables—, información de relevancia jurídica y la información económica, presupuestaria y estadística, que incluye contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales y retribuciones de los altos cargos. Piensa en la diferencia entre colgar un PDF escaneado y publicar una tabla en formato abierto: la ley pide lo segundo, porque lo primero se lee pero no se reutiliza.

Dónde y cómo se publica. La información se publica en las sedes electrónicas o páginas web de forma clara, estructurada y entendible, preferiblemente en formatos reutilizables, y con arreglo a los principios técnicos de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. La información es comprensible, de acceso fácil y gratuito y disponible para las personas con discapacidad en formatos adecuados.

Qué es información pública. Todo contenido o documento, sea cual sea su formato o soporte, que obre en poder de uno de los sujetos obligados y que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones. El criterio no es dónde está el papel ni quién lo escribió, sino de quién es la función. Como el ayuntamiento que publica en su sede electrónica el organigrama con sus responsables: es publicidad activa, no una concesión graciable.

Quién está obligado. La ley estatal incluye expresamente a las entidades que integran la Administración Local, y la ley andaluza añade las entidades locales andaluzas y sus entes instrumentales. Un ayuntamiento es, por tanto, sujeto obligado en las dos normas, y es la puerta que este tema desarrolla después con más detalle.

Qué añade la ley andaluza. Además de desarrollar la publicidad activa y el derecho de acceso, fija principios básicos de interpretación —transparencia, libre acceso, responsabilidad, no discriminación tecnológica, veracidad, utilidad, gratuidad, facilidad y comprensión, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización—, obliga a las personas y entidades que prestan servicios públicos a suministrar la información que se les requiera y regula un deber de auxilio y colaboración con quien quiere ejercer el derecho, con atención especial a las personas con discapacidad o con dificultades de acceso.

1117 Ojo: la Ley 19/2003 no es la ley de transparencia

contraste clave

El programa oficial cita «Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno». Es una errata del propio programa: la norma vigente es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y ese año no es un detalle menor, porque la ley es de finales de 2013 y su desarrollo autonómico andaluz, de 2014. Si un enunciado te pide el régimen de acceso y escribe 2003, está describiendo la ley de 2013: contesta con la norma vigente, y no busques una ley de 2003 que no regula esta materia.

la clave para no fallar

1118 Publicidad activa frente a derecho de acceso

Publicidad activa
Quién toma la iniciativa La Administración, que publica por propia iniciativa y de forma periódica y actualizada.
Qué obtiene la persona Información ya disponible, sin solicitar nada y sin identificarse.
Dónde se busca o se pide En la sede electrónica o página web del sujeto obligado, en formatos preferiblemente reutilizables.
Plazo y silencio No hay plazo ni silencio: es una obligación de publicación permanente, no un procedimiento.
Si no se concede Se exige por vía de queja o reclamación, no por una resolución que conceda o deniegue nada.

Derecho de acceso

Quién toma la iniciativa
La persona, que presenta una solicitud ante el órgano que posee la información.

Qué obtiene la persona
La información concreta que pide, en la forma o formato que elija, salvo excepciones justificadas.

Dónde se busca o se pide
Ante el órgano competente por razón de la materia, por cualquier medio que permita tener constancia.

Plazo y silencio
Un mes desde la recepción, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo exigen; el silencio es desestimatorio.

Si no se concede
Resolución motivada, reclamación potestativa ante el órgano de control y, después, vía contencioso-administrativa.

1119 El test que decide si un límite se aplica

art. 14.2, ley 19/2013, de 9 de diciembre

> La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

1120 Los límites y las causas de inadmisión

El derecho de acceso no es ilimitado, pero tampoco se puede negar por comodidad. La ley separa tres cosas que en la práctica se mezclan: los límites, que permiten denegar información existente; la protección de datos personales, que obliga a ponderar; y las causas de inadmisión, que impiden entrar a valorar la solicitud.

Los límites del artículo 14. El acceso puede limitarse cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, alegar «seguridad pública» para no entregar el listado de sanciones de tráfico sin razonar el perjuicio concreto no es aplicar el límite, es invocarlo.

El límite no se aplica solo. Hay que justificarlo, aplicarlo de forma proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto, con especial atención a si concurre un interés público o privado superior que justifique el acceso. No basta con invocar el apartado: hay que razonar por qué en este caso concreto el perjuicio pesa más que el interés en saber.

Datos personales. Si la información contiene datos que revelan ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso solo se autoriza con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que los hubiera hecho manifiestamente públicos antes. Si incluye datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos o biométricos, o relativos a infracciones penales o administrativas sin amonestación pública, se exige consentimiento expreso del afectado o una norma con rango de ley. Con datos meramente identificativos ligados a la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano, la regla general es conceder; y si la información no contiene datos especialmente protegidos, se concede previa ponderación razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos de los afectados. Piensa en la solicitud del listado de personas beneficiarias de una ayuda: si se entrega con los datos disociados, la protección de datos deja de ser un obstáculo.

La disociación es la salida. La regla de ponderación deja de aplicarse cuando el acceso se realiza previa disociación de los datos personales, de modo que se impida identificar a las personas afectadas. Es la técnica que permite conceder el acceso a un expediente sin entregar la identidad de terceros. Por ejemplo, pedir el mismo listado cada semana sin ningún motivo concreto es una solicitud manifiestamente repetitiva.

Causas de inadmisión. Se inadmiten, mediante resolución motivada, las solicitudes que se refieran a información en curso de elaboración o de publicación general, a información de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos), a información cuya divulgación exija una acción previa de reelaboración, las dirigidas a un órgano que no posee la información cuando se desconoce el competente y las manifiestamente repetitivas o con carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia. La ley andaluza precisa tres reglas: la inadmisión por información en elaboración debe indicar qué órgano la elabora y qué tiempo prevé para terminarla; los informes preceptivos no valen como información auxiliar para inadmitir; y no se considera reelaboración la información que se obtiene con un tratamiento informatizado de uso corriente.

1121 Caso resuelto: la solicitud de un vecino a su ayuntamiento

Un caso para aplicar en orden los pasos del procedimiento y ver dónde se gana o se pierde.

Un vecino de un municipio pide por escrito al ayuntamiento copia de los informes técnicos que sostienen la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y añade que quiere saber cuánto cobra la empresa. Presenta la solicitud sin explicar para qué la quiere. A los veinte días naturales no ha recibido nada y decide reclamar por el silencio. Pongamos que el vecino añade al final de su escrito que lo pide para controlar el gasto del ayuntamiento: no estaba obligado a explicarlo, pero ese motivo puede tenerse en cuenta al resolver.

Primera cuestión

la falta de motivación. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos y estos pueden tenerse en cuenta al resolver; la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Así que ese no es el problema del caso.

Segunda

los límites. El ayuntamiento podría invocar intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria, pero el límite no basta con enunciarlo: debe justificarse, ser proporcionado y atender al caso concreto, y la propia ley permite conceder el acceso parcial o con disociación de los datos personales que aparezcan. Un contrato adjudicado con dinero público admite con facilidad el acceso a las condiciones económicas de la adjudicación.

Tercera

el plazo. La solicitud se resuelve y notifica en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo exigen y con notificación al solicitante. A los veinte días naturales la Administración estaba dentro de plazo; el silencio solo produce efectos cuando transcurre el plazo máximo, y entonces la solicitud se entiende desestimada.

Cuarto

qué podía hacer el vecino. Como el silencio es desestimatorio, tenía a su alcance la reclamación potestativa ante el órgano de control —en Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía— en el plazo de un mes, o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa, porque las resoluciones en materia de acceso son recurribles directamente ante ella.

1122 Los plazos que se confunden

Subsanación de la solicitud	10 días, si la solicitud no identifica suficientemente la información; se suspende el plazo para resolver.
Alegaciones de terceros afectados	15 días, con suspensión del plazo para resolver, si la información puede afectar a sus derechos o intereses.
Resolución y notificación del acceso	Un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo exigen.
Efecto del silencio	Desestimatorio: transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.
Reclamación potestativa	Un mes desde el día siguiente a la notificación del acto o desde que se producen los efectos del silencio.
Resolución de la reclamación	Tres meses; transcurridos, la reclamación se entiende desestimada.

Entrega de información por la Junta de Andalucía	20 días hábiles, prorrogables por igual periodo, en el ámbito de la Administración de la Junta y sus entidades instrumentales.

Suministro de información por terceros obligados	15 días desde el requerimiento, sin perjuicio de los plazos más breves que fijen las entidades locales en ejercicio de su autonomía.

1123 Especial referencia al ámbito local

El ayuntamiento es el sujeto obligado que más cerca está del ciudadano y el que más quejas acumula, porque es donde se pide la información de la vida diaria: contratos de obras y servicios, plantilla, retribuciones, subvenciones a asociaciones, licencias y ordenanzas. Todo lo general se aplica aquí, con cuatro particularidades que conviene tener localizadas. Piensa en lo que de verdad se pide en un municipio: la plantilla con retribuciones, las subvenciones a asociaciones, los contratos de obras y las ordenanzas.

El ayuntamiento es sujeto obligado por las dos normas. La ley estatal incluye a las entidades que integran la Administración Local en su ámbito de aplicación, y la ley andaluza añade las entidades locales andaluzas y sus entes instrumentales. No hay, por tanto, un régimen municipal al margen: hay el mismo régimen con reglas propias en determinados puntos. Como la declaración de bienes de un concejal: se publica, pero omitiendo la localización concreta de sus inmuebles.

Publicidad activa con contenido específico local. Además de la información general, se publican las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos que fije la normativa de régimen local; en todo caso se omiten los datos de localización concreta de los bienes inmuebles y se garantiza la privacidad y seguridad de sus titulares. Se publica también la relación de bienes inmuebles de propiedad municipal o sobre los que el ayuntamiento ostente algún derecho real, y en materia de contratos se permite publicar la información de los contratos menores de forma trimestral.

Información de relevancia jurídica local. En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o del reglamento local por el Pleno, debe publicarse el texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que la propia entidad establezca en ejercicio de su autonomía. Por ejemplo, el plan municipal de infancia o el programa de actividades deportivas: veinte días desde su aprobación y publicado mientras esté vigente.

Planes, programas y procedimientos. Los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos concretos se publican en el plazo máximo de veinte días desde su aprobación y permanecen publicados mientras estén vigentes, con la posibilidad de que la entidad local fije plazos más breves. Y se publica el catálogo actualizado de procedimientos, con su objeto, trámites y plazos, señalando cuáles admiten tramitación electrónica, además de las cartas de servicio y la relación de procedimientos en los que puede participar la ciudadanía.

El aparato de la transparencia municipal. La entidad debe identificar claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso, y facilitar en sus plataformas y guías la orientación necesaria para localizar la información y los órganos que la poseen; el personal está obligado a ayudar e informar sobre la forma y el lugar de presentar la solicitud. También debe tener disponibles en su sede electrónica, portal o página web, al menos, los modelos normalizados de solicitud.

El portal es la puerta, no el techo. Tener un portal de transparencia con un buen tablero de indicadores no sustituye a la obligación de resolver las solicitudes de acceso en plazo y con resolución motivada. Son las dos vertientes: la publicación por iniciativa propia y la respuesta cuando alguien pregunta.

1124 Caso resuelto: la subvención que no está en el portal

Un caso típico de municipio: lo que se pide ya debería estar publicado, y además se puede pedir.

Una asociación vecinal pide al ayuntamiento la relación de subvenciones concedidas a entidades el año anterior, con importes y beneficiarios. La respuesta de la oficina es que esa información «no está en el portal de transparencia» y que presente una instancia general, que se resolverá cuando haya tiempo.

Las dos partes de la respuesta son incorrectas y conviene saber por qué. Primero, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, con su importe, su finalidad y sus beneficiarios, forman parte de la publicidad activa: deberían estar publicadas sin que nadie las pidiera. Segundo, que no estén publicadas no impide pedirlas por la vía del derecho de acceso, y esa vía tiene un procedimiento, un plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente, y una resolución expresa y motivada. Piensa en la instancia de registro general que le ofrecen: sirve para pedir una licencia, no para sustituir una solicitud de acceso con su plazo y su resolución.

El uso de la instancia general tampoco es una salida: la solicitud de acceso puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad, de la información pedida y de una dirección de contacto, y la entidad debe tener modelos normalizados disponibles en su sede electrónica, portal o página web. Reencauzar la solicitud no puede servir para perder el plazo que la ley concede a quien pregunta.

Si el ayuntamiento no resuelve en el mes, la solicitud se entiende desestimada por silencio, y la asociación puede reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en el mes siguiente o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa.

Y una nota de trabajo real

cuando la información aparece repetidamente en las solicitudes de un municipio, la respuesta profesional no es resolver una a una, sino publicarla. La propia ley prevé que se asegure la disponibilidad de la información más solicitada.

1125 Lo que el ámbito local sí puede cambiar y lo que no

La autonomía local no es una puerta abierta para rebajar la transparencia: la ley permite endurecer y acortar, no aligerar. Esta es la excepción que suele preguntarse y la que más se contesta mal.

Puede acortar plazos. En las reglas sobre planes y programas, la ley andaluza fija un máximo de veinte días y precisa que las entidades locales pueden establecer plazos más breves en ejercicio de su autonomía. Lo mismo ocurre con el plazo de suministro de información por parte de quienes prestan servicios públicos o ejercen funciones delegadas: quince días, sin perjuicio de los plazos más breves que fijen las entidades locales. Por ejemplo, un ayuntamiento que apruebe en su ordenanza un plazo de quince días para resolver: puede hacerlo, porque mejora el mínimo legal.

Puede añadir exigencias. El plazo de veinte días hábiles para resolver solo se aplica, por mandato legal, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Un ayuntamiento no puede aplicárselo por analogía para ampliar: el plazo que le rige es el de un mes de la legislación básica, ampliable por otro mes por volumen o complejidad, salvo que él mismo se haya impuesto uno más breve. Como la tasa por copias en papel: se puede cobrar, pero no puede impedir el acceso a quien no puede pagarla, porque el examen en el sitio y la entrega electrónica son gratuitos.

Puede regular la publicidad activa con más detalle. Las ordenanzas y reglamentos locales pueden exigir más publicidad de la que establece el mínimo legal —por ejemplo, sobre contratos menores, subvenciones o retribuciones—, y el régimen de acceso puede completarse con tasas o precios públicos por copias o soportes, que en ningún caso pueden impedir el acceso a quien no pueda pagarlos: el examen de la información en el sitio y la entrega por medios electrónicos son gratuitos.

No puede rebajar el mínimo legal ni cambiar de órgano de control. La ley básica es un suelo: las reglas de ámbito subjetivo, las causas de inadmisión, los límites y el sentido del silencio son las de la legislación básica y de la ley andaluza. Y la reclamación se interpone ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, no ante el órgano estatal, porque la competencia autonómica desplaza a la general en el ámbito de la comunidad.

En una palabra

la autonomía local en transparencia se ejerce hacia arriba, nunca hacia abajo.

1126 El articulado que hay que retener

Art. 2.1.a de la Ley 19/2013

la ley se aplica a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y a las entidades que integran la Administración Local.

Art. 5.1 de la Ley 19/2013

los sujetos obligados publican de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad; el apartado 4 exige publicarla en las sedes electrónicas o páginas web de forma clara, estructurada y entendible y preferiblemente en formatos reutilizables.

Art. 8.1.h de la Ley 19/2013

se publican las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, omitiendo los datos de localización concreta de los bienes inmuebles.

Art. 13 de la Ley 19/2013

es información pública todo contenido o documento, en cualquier formato o soporte, que obre en poder de un sujeto obligado y haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones.

Art. 17.3 de la Ley 19/2013

el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, y la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo.

Art. 18 de la Ley 19/2013

causas de inadmisión —información en curso de elaboración o publicación general, de carácter auxiliar o de apoyo, que exija reelaboración previa, dirigida a órgano que no la posee desconociendo el competente, o manifiestamente repetitiva o abusiva—.

Art. 20 de la Ley 19/2013

resolución en el plazo máximo de un mes, ampliable por otro mes; silencio desestimatorio; resoluciones recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Art. 24 de la Ley 19/2013

reclamación potestativa previa a la vía judicial, en el plazo de un mes, con resolución en tres meses y silencio desestimatorio; la competencia pasa al órgano autonómico cuando la comunidad la haya atribuido a uno específico.

Art. 32 de la Ley 1/2014

en el ámbito de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, la resolución se dicta y notifica en 20 días hábiles, prorrogables por igual periodo.

Art. 33.1 de la Ley 1/2014

la reclamación frente a las resoluciones en materia de acceso se interpone ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa.

Art. 13.1.c de la Ley 1/2014

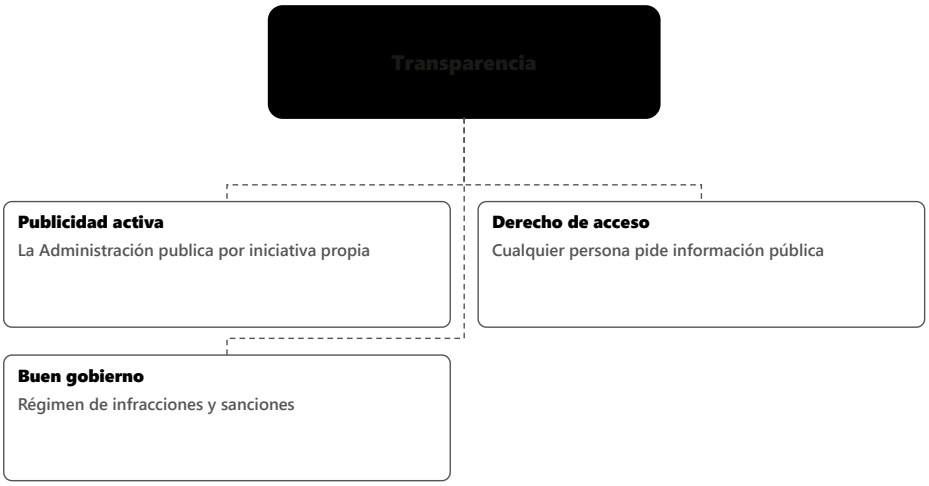
en el ámbito de las entidades locales, tras la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno debe publicarse el texto de la versión inicial.

1127 El mapa de la transparencia y del procedimiento de acceso

ESQUEMA 01 DE 02

Las dos vertientes de la transparencia

Publicidad activa y derecho de acceso

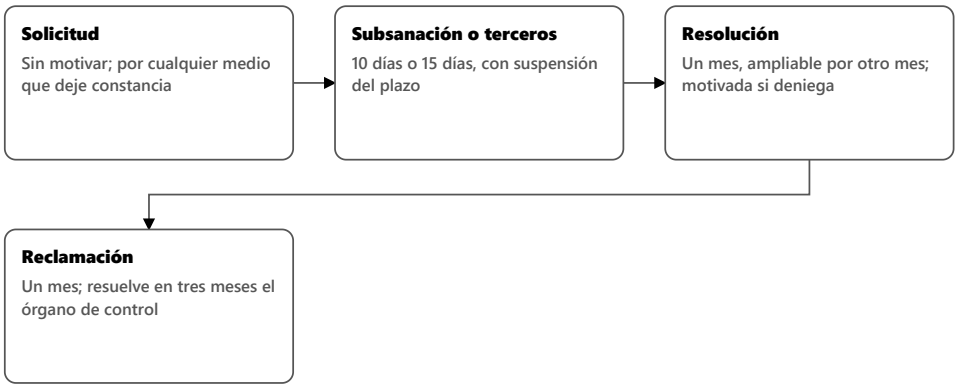


Tener un portal no sustituye a resolver las solicitudes en plazo: son obligaciones distintas.

ESQUEMA 02 DE 02

El procedimiento de acceso, paso a paso

Plazos de la legislación básica



El silencio es desestimatorio: si no hay resolución en plazo, la solicitud se entiende denegada y toca reclamar.

1128 Glosario del tema

TRANSPARENCIA

deber de los poderes públicos de dar cuenta de su actividad, que la ley organiza en publicidad activa y derecho de acceso.

PUBLICIDAD ACTIVA

obligación de publicar por propia iniciativa y de forma periódica y actualizada la información relevante para controlar la actuación pública.

DERECHO DE ACCESO

facultad de cualquier persona de solicitar y obtener información pública que obre en poder de los sujetos obligados.

INFORMACIÓN PÚBLICA

contenido o documento, en cualquier formato o soporte, elaborado o adquirido por el sujeto obligado en el ejercicio de sus funciones.

SUJETO OBLIGADO

entidad a la que se aplican los deberes de transparencia; comprende las entidades que integran la Administración Local.

LÍMITE

causa que permite denegar el acceso a información existente; exige justificación, proporcionalidad y ponderación del caso concreto.

DISOCIACIÓN

entrega de la información eliminando los datos personales que permitan identificar a las personas afectadas.

INADMISIÓN

rechazo de la solicitud sin entrar a valorar el fondo, por alguna de las causas legalmente previstas y mediante resolución motivada.

SILENCIO DESESTIMATORIO

efecto del transcurso del plazo máximo sin resolución expresa en el procedimiento de acceso.

UNIDAD DE INFORMACIÓN

órgano interno que recaba y difunde la información y tramita las solicitudes; fuera de la Administración General del Estado, la entidad debe identificar claramente al órgano competente.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

autoridad independiente ante la que se reclama en Andalucía, con carácter potestativo y previo a la vía judicial.

1129 Repaso rápido E084

término 1/8

Norma vigente de transparencia

término 2/8

Ley andaluza de transparencia

término 3/8

Plazo para resolver el acceso

término 4/8

Silencio en el procedimiento de acceso

término 5/8

Plazo para reclamar

término 6/8

Órgano de control en Andalucía

término 7/8

Ventaja del ámbito local

término 8/8

Declaraciones de bienes locales

1130 Qué hacer con lo leído

qué hacer con lo leído

- ☑ Distingue siempre las dos vertientes: si la información debería estar publicada, es publicidad activa; si hay que pedirla, es acceso, con sus plazos y su silencio.
- ☑ Memoriza los tres plazos que se confunden: un mes para resolver, un mes para reclamar y tres meses para que el órgano de control resuelva la reclamación.
- ☑ Cuando se invoque un límite, exige el razonamiento: justificación, proporcionalidad y ponderación del caso concreto. El artículo citado, solo, no es una denegación motivada.
- ☑ Recuerda que el solicitante no tiene que explicar para qué quiere la información, y que esa falta de motivación no es causa de rechazo.
- ☑ En un ayuntamiento, comprueba las reglas locales de plazo antes de aplicar el mes de la legislación básica: la autonomía local puede acortarlo, nunca alargarlo.

1131 Qué es la Ley 31/1995: la norma que fija el suelo, no el techo

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) no es un reglamento de detalle ni un catálogo de medidas técnicas: es la ley marco del sistema preventivo. Su artículo 1 dice qué cuenta como normativa sobre prevención de riesgos laborales y lo hace con una fórmula abierta: la constituyen la propia Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en ese ámbito. Esa apertura explica un despiste de examen: el Reglamento de los Servicios de Prevención, la normativa sobre agentes químicos o un convenio colectivo que mejora las condiciones preventivas forman parte de la normativa preventiva sin ser esta Ley.

El artículo 2 fija el objeto, que no es lo mismo que el artículo 1. La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Para conseguirlo establece los principios generales, la eliminación o disminución de los riesgos, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores, y regula las actuaciones que deben desarrollar las Administraciones públicas, los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones representativas. Cuando una pregunta ofrece «regular qué normas forman la normativa preventiva» como objeto de la Ley, está señalando al artículo 1 y no al artículo 2.

El apartado 2 del artículo 2 da a la norma su carácter, y es la frase que más se pregunta: las disposiciones de carácter laboral de la Ley y de sus reglamentos tienen en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible y pueden ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Mínimo indisponible significa que están por debajo de lo que se puede pactar: un convenio puede elevar el nivel de protección, nunca rebajarlo, y el trabajador no puede renunciar de antemano a lo que la Ley le reconoce. La Ley es el suelo; el convenio es el techo que cada sector o empresa puede subir.

De ahí sale una consecuencia práctica para quien trabaja en una administración local: el nivel de protección preventiva que hay que aplicar en un ayuntamiento no procede solo de la Ley, sino del conjunto de normas que la desarrollan y del convenio aplicable. Estudiar la Ley es estudiar el mínimo común exigible, no el techo de la obligación.

1132 A quién cubre la Ley: relaciones laborales, personal administrativo o estatutario y funciones excluidas

El artículo 3.1 abre el ámbito por la vía de la relación de empleo: la Ley y sus normas de desarrollo se aplican tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, con las peculiaridades que la propia Ley o sus normas de desarrollo contemplan. La consecuencia se dice en el párrafo segundo: cuando la Ley habla de trabajadores y empresarios se entiende comprendido, respectivamente, el personal con relación administrativa o estatutaria y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos de la disposición adicional tercera.

El mismo apartado extiende el ámbito a dos colectivos que no encajan en la relación laboral clásica: las sociedades cooperativas en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica, y los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Menciona además las obligaciones específicas de fabricantes, importadores y suministradores, que no son empleadores pero responden de los equipos y productos que ponen en el mercado.

El apartado 2 recoge las exclusiones y son un coto cerrado: la Ley no se aplica en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan dentro de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; de los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y de las Fuerzas Armadas y las actividades militares de la Guardia Civil. La exclusión no deja a esos profesionales sin protección: el propio precepto añade que la Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la seguridad y la salud de quienes prestan esos servicios.

El apartado 3 matiza dos ámbitos que la pregunta mezcla con las exclusiones. En los centros y establecimientos militares la Ley se aplica con las particularidades previstas en su normativa específica, así que no están fuera. Y en los establecimientos penitenciarios se adaptan a la Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se lleva a efecto en los términos de la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

El caso de Marta y el de Ramón sirve para fijar la frontera. Marta es educadora social con contrato laboral en el centro de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Utrera: su relación es laboral y el artículo 3.1 la cubre por la primera vía; si su plaza fuera estatutaria, la cubriría la segunda, con las peculiaridades de la Ley. Ramón, en cambio, dos años antes había trabajado como perito forense en un servicio de valoración en casos de grave riesgo y calamidad pública: esa función operativa está en la lista del apartado 2, de modo que no se le aplicaba esta Ley, sino la normativa específica que la propia Ley inspira.

1133 Decidir si la Ley cubre un puesto, en cuatro pasos

El artículo 3 ordena las preguntas en una secuencia concreta, y esa secuencia es la que conviene repetir en el examen.

01

1. Identifica la relación de empleo

Laboral, regulada en el Estatuto de los Trabajadores, o de carácter administrativo o estatutario al servicio de una Administración pública. En los dos casos la Ley se aplica, con las peculiaridades del segundo.

02

2. Comprueba si la actividad es una función del artículo 3.2

Policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública; Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Si encaja, la Ley no se aplica, pero inspira su normativa específica.

03

3. Mira qué centro es

Centro o establecimiento militar: la Ley se aplica con las particularidades de su normativa. Establecimiento penitenciario: se adaptan a la Ley las actividades que justifiquen una regulación especial. Ni uno ni otro son exclusiones.

04

4. Traduce la conclusión a obligaciones

Información, formación, evaluación de riesgos, vigilancia de la salud y organización preventiva son exigibles también al personal laboral y estatutario de un ayuntamiento, porque el deber de protección es de la Administración respecto de su personal.

> La exclusión se predica de la función, no de la persona: quien pasa de una función excluida a un puesto administrativo vuelve al ámbito pleno de la Ley.

1134 El derecho a una protección eficaz y el deber que lleva aparejado

El artículo 14 abre el capítulo de derechos y obligaciones con una frase que conviene memorizar literalmente: los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eficaz quiere decir orientada a eliminar o reducir el riesgo de verdad, no a acreditar que se hizo algo.

El precepto añade que ese derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, y precisa algo que se pregunta mucho: ese deber de protección constituye igualmente un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. La Administración no es un empleador al margen ni un tercero que colabora: es deudora de la protección de sus empleados públicos.

El apartado 1 enumera los derechos que forman parte de aquel derecho a una protección eficaz: información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia del estado de salud. No son cinco derechos independientes y negociables, sino el contenido del mismo derecho; por eso no se pueden desgajar uno del resto.

El apartado 2 concreta el deber. El empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, integrando la actividad preventiva y adoptando cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de plan de prevención, evaluación de riesgos, información, consulta y participación, formación, actuación en emergencias y riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y organización preventiva. Y debe desarrollar una acción permanente de seguimiento para perfeccionar de manera continua la identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar.

El apartado 4 desactiva la coartada más habitual

las obligaciones del trabajador, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el concierto con entidades especializadas complementan la acción del empresario, pero no le eximen de su deber, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra otras personas. Contratar un servicio de prevención ajeno no traslada la responsabilidad.

El apartado 5 cierra por la vía del dinero

el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debe recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Pagarse el equipo de protección individual o asistir a la formación preventiva fuera de la jornada a cuenta propia son las dos formas típicas de incumplirlo.

El caso de Rocío ayuda a ver dónde está la obligación. Rocío es educadora social en un centro de menores con talleres y, tras una agresión en una actividad de fin de semana, el equipo pide formación en gestión de conflictos y una revisión de la disposición del espacio. La respuesta que recibe es que este ejercicio no hay presupuesto. El artículo 14 no convierte la falta de medios en una opinión: el deber es de protección eficaz, y lo que la normativa añade es el cauce, evaluar el riesgo y planificar la medida con plazo, responsables y recursos (artículo 16), para que la protección no dependa de que se recuerde en una reunión.

1135 Los principios de la acción preventiva y los instrumentos del plan

Art. 15.1

el deber general de prevención se aplica con arreglo a nueve principios generales, y el orden importa. Evitar los riesgos; evaluar los que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en particular en la concepción de los puestos, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre técnica, organización, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales; adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Art. 15.2, 15.3 y 15.4

tres reglas que se preguntan sueltas. El empresario toma en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud al encomendarles las tareas; garantiza que solo accedan a zonas de riesgo grave y específico los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada; y al adoptar las medidas preventivas debe prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador, teniendo en cuenta que las medidas que generen riesgos adicionales solo caben cuando su magnitud sea sustancialmente inferior a la que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

Art. 16.1

la prevención se integra en el sistema general de gestión de la empresa, en el conjunto de sus actividades y en todos los niveles jerárquicos, mediante un plan de prevención de riesgos laborales que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios.

Art. 16.2

los instrumentos esenciales del plan, que pueden desarrollarse por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación es inicial y tiene en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos y las de los trabajadores que deban desempeñarlos; se repite al elegir equipos, sustancias o preparados químicos y al acondicionar los lugares de trabajo; se actualiza cuando cambian las condiciones de trabajo y se revisa con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Si el resultado lo hace necesario, se realizan controles periódicos para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Art. 16.2.b) y 16.3

de los resultados de la evaluación salen las actividades preventivas, que se planifican indicando el plazo, los responsables y los recursos humanos y materiales de cada una; el empresario se asegura de su ejecución con un seguimiento continuo y las modifica cuando los controles periódicos revelan que son inadecuadas. Producido un daño para la salud, o cuando la vigilancia de la salud muestra indicios de que las medidas son insuficientes, procede una investigación para detectar las causas.

Art. 18

el empresario adopta las medidas para que los trabajadores reciban la información necesaria sobre los riesgos de la empresa y de cada puesto, sobre las medidas y actividades de protección y prevención aplicables y sobre las medidas adoptadas en materia de emergencias. En las empresas con representantes de los trabajadores la información se facilita a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto o función y sus medidas de protección se comunican directamente a cada trabajador, que además puede consultar y participar y dirigir propuestas de mejora.

Art. 19

la formación debe ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, tanto al contratar (cualquiera que sea la modalidad o la duración del contrato) como cuando cambian las funciones o se introducen nuevas tecnologías o cambios en los equipos; se centra en el puesto o función, se adapta a la evolución de los riesgos y se repite periódicamente si es necesario. Se imparte siempre que sea posible dentro de la jornada y, si no lo es, en otras horas con descuento del tiempo invertido; puede darla la empresa o un servicio ajeno, y su coste no recae en ningún caso sobre los trabajadores.

Art. 22

la vigilancia de la salud es periódica y en función de los riesgos inherentes al trabajo. Requiere el consentimiento del trabajador, con tres excepciones, previo informe de los representantes: cuando es imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud puede constituir un peligro para el propio trabajador o para otras personas, o cuando lo establece una disposición legal en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Rigen el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, los resultados se comunican al trabajador afectado y los datos no pueden usarse con fines discriminatorios; la realizan profesionales sanitarios con competencia técnica acreditada y, cuando la naturaleza del riesgo lo exige, el derecho a la vigilancia se prolonga más allá del fin de la relación laboral.

Art. 25

la protección se refuerza para los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos por sus características personales o su estado biológico conocido, incluidos quienes tienen reconocida una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. Esos aspectos se tienen en cuenta en la evaluación de riesgos y, en función de ella, se adoptan las medidas preventivas y de protección necesarias; además, no deben emplearse en puestos en los que puedan ponerse en peligro ellos, los demás trabajadores u otras personas. La evaluación incorpora también los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación.

1136 Los seis deberes del trabajador, uno por uno

El artículo 29.1 pone el deber en cada trabajador: velar, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención adoptadas, por su propia seguridad y salud y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad, conforme a su formación y a las instrucciones del empresario. El apartado 2 lo despliega en seis deberes concretos.

01

1. Usar bien los medios de trabajo

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.

02

2. Utilizar bien la protección que le dan

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección individual facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

03

3. No desactivar las salvaguardas

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares donde esta se desarrolla.

04

4. Informar de inmediato

Comunicar al superior jerárquico directo, a los trabajadores designados para actividades de protección y prevención o al servicio de prevención cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

05

5. Contribuir al cumplimiento de lo que manda la autoridad

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud en el trabajo.

06

6. Cooperar con el empresario

Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y sin riesgos para la seguridad y la salud.

El apartado 3 da la consecuencia del incumplimiento: se considera incumplimiento laboral a los efectos del artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

1137 Ojo: el derecho a la protección no nace del contrato

contraste clave

La trampa es el origen del derecho. La protección frente a los riesgos laborales no es una consecuencia del contrato de trabajo, ni una concesión que el empleador hace, ni un derecho que se activa cuando el trabajador lo pide: es un derecho que la Ley reconoce a los trabajadores y que lleva aparejado el correlativo deber del empresario de protección, deber que es igualmente un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. En el examen aparecen como alternativas «deriva del contrato de trabajo» y «es una obligación voluntaria de la empresa»: las dos son falsas. Y ojo con la segunda mitad de la trampa, la que rompe el derecho en trozos: el derecho a una protección eficaz no se agota en el primer párrafo del artículo 14.1, porque los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia del estado de salud forman parte de ese mismo derecho.

---

la clave para no fallar

1138 Ojo: el riesgo grave e inminente no se decide a discreción

contraste clave

La trampa es creer que el trabajador puede parar cuando le parezca. El artículo 21.2 reconoce al trabajador el derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, pero eso convive con un deber previo del empresario: informar lo antes posible a los trabajadores afectados de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas, y adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, puedan interrumpir su actividad y abandonar de inmediato el lugar de trabajo, sin que pueda exigirse que la reanuden mientras persista el peligro salvo excepción justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Cuando el empresario no adopta o no permite adoptar esas medidas, los representantes legales de los trabajadores pueden acordar por mayoría de sus miembros la paralización de la actividad de los afectados, acuerdo que se comunica de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual en el plazo de veinticuatro horas anulará o ratificará la paralización. Ni la interrupción ni la paralización son libres: la primera exige un riesgo grave e inminente para la vida o la salud y la segunda exige, además, que el empresario no adopte o no permita adoptar las medidas necesarias. El apartado 4 protege frente a perjuicios a quien adopta estas medidas, pero retira esa protección a quien hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

---

la clave para no fallar

1139 Familia y escuela como agentes de socialización, criterio a criterio

Familia

Vínculo y punto de partida
Vínculo afectivo primario y duradero: se nace dentro, no se elige ni se cambia de familia cada curso.

Tipo de socialización
Socialización primaria: es el primer contacto con el lenguaje, las normas y la forma de estar en el mundo.

Qué transmite
Afecto incondicional, identidad, hábitos de cuidado, lengua materna, valores y expectativas sobre el hijo.

Cómo se transmiten las reglas
Reglas personalizadas y afectivas: la norma va unida al cariño y a la persona concreta que la sostiene y la hace cumplir.

Qué ocurre cuando falta
Su falta o su ruptura temprana toca la base de la confianza y exige intervención de servicios sociales, no solo refuerzo escolar.

Escuela

Vínculo y punto de partida
Vínculo formal, temporal y ligado al rol: alumnado y profesorado se encuentran durante un tramo del día y del curso.

Tipo de socialización
Socialización secundaria: llega después y trabaja sobre lo que la familia ya enseñó.

Qué transmite
Conocimientos sistemáticos, normas impersonales, igualdad de trato y convivencia con los iguales.

Cómo se transmiten las reglas
Reglas universales y escritas: se aplican a todo el grupo por igual y se explican, sin depender del vínculo personal.

Qué ocurre cuando falta
Su falta se detecta como absentismo y activa protocolos, en los que la familia es destinataria de la intervención y no espectadora.

1140 Qué aporta la familia al desarrollo y a la educación de los hijos

La familia es el primer agente de socialización y el único que actúa antes de que exista cualquier otro: en los primeros años no hay institución que la sustituya. Su papel en la educación y el desarrollo se concreta en cinco funciones que conviene nombrar por separado. Aporta cuidado y afecto incondicional, que es la base de la seguridad emocional. Transmite la lengua, los hábitos y los valores, y el mecanismo principal de esa transmisión es el modelado: los hijos aprenden lo que ven hacer, no solo lo que se les dice. Fija expectativas sobre lo que el hijo puede llegar a ser, que funcionan como una profecía que se cumple. Organiza el tiempo y las rutinas, incluido el espacio y el momento de estudio. Y sostiene la relación con la escuela, que es la puerta de entrada a los demás recursos.

El concepto que ordena todo lo demás es el de socialización primaria: la que ocurre en la familia, en la intimidad y con vínculo afectivo, y que deja una huella que las instituciones posteriores amplían pero no reemplazan. De ahí sale la regla práctica de quien trabaja en servicios sociales comunitarios: la familia no se sustituye, se acompaña. Un educador social puede reforzar hábitos, poner palabras a lo que está pasando, mediar con el centro escolar y abrir recursos, pero no puede ocupar el lugar del vínculo.

Hay tres confusiones que conviene separar. La primera, confundir el estilo educativo con el afecto: una familia puede querer mucho y no poner ningún límite, y el resultado no es más cariño, sino más inseguridad. La segunda, dar por hecho que la implicación familiar es una cuestión de voluntad, cuando con frecuencia depende de condiciones materiales: horarios que no encajan con los del colegio, trabajo a turnos, vivienda compartida, ausencia de red de apoyo. La tercera, leer la falta de respuesta como falta de interés, cuando muchas veces es falta de información sobre qué se espera de ella y para cuándo.

La contrapartida de esa centralidad es que la familia también puede ser el origen del daño. La misma intensidad del vínculo que sostiene el desarrollo explica por qué la negligencia, la violencia o una ruptura temprana dejan un efecto que ninguna institución compensa por completo. Reconocerlo no es juzgar a las familias: es entender por qué una intervención que solo actúa sobre el menor, sin tocar el contexto familiar, rara vez se sostiene en el tiempo.

El caso de Yassine y su madre muestra el mecanismo. Yassine, ocho años, faltaba al colegio casi todos los lunes del trimestre y el centro lo había registrado como desinterés familiar. La educadora social del centro de servicios sociales comprobó que la madre trabajaba las noches del fin de semana y que los lunes no llegaba a casa antes de las nueve. El problema no era la falta de interés, sino una rutina que se rompía cada semana. En lugar de insistir en la asistencia, se acordó un cambio pequeño y comprobable, que la mochila y la ropa quedaran preparadas el domingo por la tarde, y se reconoció en voz alta lo que la madre ya hacía, que era ocuparse del hijo con un trabajo que no le dejaba margen. Seis semanas después las faltas de los lunes habían desaparecido; el cambio no vino de una exhortación, vino de entender la familia antes de corregirla.

1141 Acompañar a una familia en su función educativa, en cinco pasos

Acompañar la función educativa de una familia es un procedimiento, y el orden evita el error más caro: entrar a corregir antes de entender qué está pasando.

01

1. Situar el momento de la familia

No es lo mismo una madre sola con un bebé que una familia con dos adolescentes, ni una situación de duelo reciente que una de larga duración: el mismo comportamiento pide respuestas distintas según el momento del ciclo vital.

02

2. Describir el hecho y separarlo de la interpretación

Se anota lo observable con fechas: «faltó ocho lunes seguidos», no «no le importa el colegio». La interpretación cierra la conversación; el hecho abre una hipótesis que se puede comprobar.

03

3. Nombrar lo que la familia ya hace bien

Sin ese reconocimiento explícito, cualquier propuesta se recibe como una acusación y la familia defiende su imagen en lugar de hablar del hijo.

04

4. Acordar un cambio pequeño y comprobable

Quién hace qué y cuándo se revisa. Un cambio de vida genera abandono; un cambio de esta semana se puede cumplir y da la primera prueba de que el sistema funciona.

05

5. Coordinar con la escuela y con los recursos abiertos

Se comparte lo acordado con el centro escolar y con los recursos que ya intervienen, para que la familia no tenga que contar su historia tres veces, y se vuelve a revisar el acuerdo en la fecha fijada.

> Ningún paso funciona si la familia no sale de la conversación sabiendo qué se espera de ella y cuándo se vuelve a hablar.

1142 Contra la convocatoria: reposición en un mes o contencioso en dos

El anuncio oficial cierra con su fórmula de recursos y esa fórmula se estudia porque fija dos plazos que se confunden con facilidad. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, caben dos caminos alternativos: el recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o el recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Que las dos vías sean alternativas significa que se elige una, y la elección tiene consecuencias porque los plazos son distintos. La reposición es potestativa: no es obligatorio pasar por ella para llegar a los tribunales, así que quien tiene claro el vicio del acto puede impugnarlo directamente ante el orden contencioso-administrativo dentro de los dos meses. Quien opta por la reposición gana una oportunidad de que la propia Administración corrija el acto, y en ese caso dispone de un mes para interponer el recurso.

Los dos plazos se cuentan desde el día siguiente a la publicación del anuncio, no desde que el interesado se entera del contenido ni desde la fecha que figura en el pie de firma. Y son plazos de meses naturales: dos meses no son sesenta días.

El caso de Andrés es el error típico. Presentó su solicitud con el título de Educador Social y la lista de admitidos le exigía además un certificado que las bases no pedían. Acudió al servicio de atención al ciudadano cuarenta días después de la publicación. El plazo de un mes para la reposición ya había pasado, pero el de dos meses para acudir a los tribunales seguía abierto: una de las dos puertas se había cerrado sola y la otra seguía siéndolo. Confundir los dos plazos es lo que deja a un aspirante fuera sin haber discutido nunca el fondo del asunto.

1143 Elegir entre reposición y contencioso, en cuatro comprobaciones

La elección se decide con cuatro comprobaciones, y conviene hacerlas en este orden: primero el acto, después el reloj, luego la vía y por último el sitio donde se presenta.

01

1. Comprobar que el acto pone fin a la vía administrativa

La propia fórmula del anuncio lo declara de forma expresa; sin ese carácter, la reposición no sería potestativa en los términos del artículo 123.

02

2. Contar el plazo desde la publicación

Un mes para la reposición y dos meses para el contencioso, desde el día siguiente a la publicación del anuncio y en meses naturales.

03

3. Decidir la vía

Reposición si lo que se busca es que la propia Administración revise el acto y el plazo lo permite; contencioso directo si el mes ya se agotó o si se quiere plantear el fondo sin esperar.

04

4. Presentarlo ante el órgano correcto y guardar el justificante

La reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto; el contencioso, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Sevilla. La fecha de presentación es la prueba del plazo.

> Elegir una vía no cierra la otra para siempre: lo que hace la reposición es aplazar la entrada en la vía judicial hasta que se resuelva o se entienda desestimada.

1144 Si se elige la reposición, la vía judicial espera al silencio

Si se opta por la reposición, la puerta de la vía judicial se cierra hasta que la propia Administración conteste: no se puede interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que el recurso sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Es la segunda mitad del artículo 123 de la Ley 39/2015 y es la razón por la que la reposición no es un trámite gratuito: obliga a esperar.

El silencio, aquí, es negativo. El artículo 124.2 fija en un mes el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso, y transcurrido ese mes sin resolución se entiende desestimado. El artículo 124.3 añade una regla de cierre que ahorra tiempo y escritos: contra la resolución de un recurso de reposición no se puede interponer de nuevo ese mismo recurso.

El caso de Amara enseña dónde está el reloj. Presentó el 12 de marzo la reposición contra la baremación de su experiencia profesional y no recibió contestación. A los dos meses alguien le dijo que ya podía acudir a los tribunales. Podía, pero no porque hubieran pasado dos meses desde que presentó el recurso: podía porque el silencio de un mes ya había producido la desestimación presunta, y el plazo de dos meses del artículo 46.4 de la Ley 29/1998 se cuenta desde el día siguiente a aquel en que el recurso debe entenderse desestimado. Confundir ese punto de arranque es lo que convierte un recurso bien planteado en un recurso tardío.

1145 Seguir el rastro del silencio, en cuatro pasos

Cuando se elige la reposición, el calendario tiene dos tramos encadenados y hay que anotar el arranque de cada uno.

01

1. Anotar la fecha de presentación del recurso

Desde el día siguiente empieza a contar el mes que el artículo 124.2 da a la Administración para dictar y notificar la resolución.

02

2. Comprobar si hay resolución expresa dentro de ese mes

Si la hay, el plazo de dos meses para la vía judicial arranca el día siguiente al de la notificación de la resolución.

03

3. Si no hay contestación, contar desde la desestimación presunta

Transcurrido el mes sin resolución notificada, el recurso se entiende desestimado por silencio y desde el día siguiente se cuenta el plazo de dos meses del contencioso-administrativo.

04

4. No repetir el mismo recurso

Contra la resolución de la reposición no cabe otra reposición: lo que procede es la vía contencioso-administrativa, sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

> Anota siempre la fecha de presentación del recurso: es la única prueba de cuándo empezó a correr el mes que tiene la Administración para resolver.

1146 Cualquier otro recurso que se estime pertinente: qué hay detrás

La fórmula cierra con una puerta abierta

no obstante, se puede interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente. Es una cláusula de estilo de las notificaciones, pero conviene saber qué hay detrás, porque el examen la usa para preguntar si la lista de recursos está cerrada.

«Cualquier otro recurso» no significa un recurso nuevo e indeterminado: los recursos que existen en el procedimiento administrativo tienen sus presupuestos y sus plazos tasados. El artículo 124.1 de la Ley 39/2015 lo recuerda al regular el plazo de la reposición: transcurrido el mes, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

El recurso extraordinario de revisión es la vía excepcional para actos firmes y se apoya en supuestos tasados, entre ellos el error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. No sirve para volver a discutir lo que ya se discutió ni para reabrir un plazo que se dejó pasar: cuando el error se apoya en un documento que ya obraba en el expediente, la vía existe; cuando lo que hay es una discrepancia de criterio, la vía es la ordinaria y su plazo.

El caso de Tomás lo separa bien. Le denegaron la admisión y dejó pasar el mes y los dos meses. Tres años después, revisando su expediente, encontró un certificado de servicios previos que ya estaba incorporado cuando se baremó su experiencia y que acreditaba un error de hecho en la puntuación. Su asesor habló de recurso extraordinario de revisión: era la vía correcta, no por haber encontrado algo nuevo, sino porque el documento ya estaba en el expediente y el error resultaba de él.

1147 Antes de invocar «cualquier otro recurso», tres comprobaciones

La cláusula final no abre una vía libre: abre la puerta a los recursos que ya existen, y solo cuando se cumplen sus presupuestos.

01

1. Verificar si el plazo ordinario sigue abierto

Si aún se puede reponer o acudir a la vía judicial, ese es el camino y ninguna puerta lateral lo sustituye: el recurso extraordinario de revisión no es un plazo de socorro.

02 **2. Identificar el supuesto tasado si el acto ya es firme**

En particular el error de hecho que resulte de documentos incorporados al expediente, que es el supuesto que la práctica administrativa invoca con más frecuencia.

03 **3. Reconstruir la cadena de plazos antes de presentar nada**

Fecha de publicación, fecha de presentación del recurso de reposición y fecha en que se entiende desestimado: con esas tres fechas se sabe qué vía queda viva y hasta cuándo.

> El orden importa: primero se agota lo ordinario, y solo después se mira lo excepcional.

1148 «En Utrera, a la fecha del pie de firma»: qué fecha abre el plazo

La fórmula termina con una pieza que parece un detalle administrativo y no lo es: en Utrera a la fecha indicada en el pie de firma de la presente notificación. Es el cierre del anuncio, con el lugar de expedición, Utrera, sede del ayuntamiento que convoca, y la remisión a la fecha de la firma.

Lo que hay que retener es qué fecha manda para los plazos, porque en una notificación real el interesado ve tres fechas distintas: la del acto, la de la firma y la de la publicación. Los dos plazos, un mes para la reposición y dos meses para el contencioso, se cuentan desde el día siguiente a la publicación del anuncio, que es la que da notoriedad al acto y la que la propia fórmula toma como referencia. La fecha de la firma identifica cuándo se firmó el anuncio, no cuándo empieza a correr el plazo.

De ahí una regla práctica que sirve para cualquier notificación, no solo para esta: lo primero que se localiza es la fecha de publicación o de notificación. El resto del calendario se ordena a partir de ella, y las demás fechas que aparecen en el documento son datos de identificación del acto.

El caso de Nadia muestra el coste de equivocarse de fecha. Encontró el anuncio en el boletín veinte días después de su publicación y dio por hecho que el plazo arrancaba desde la firma, fechada dos semanas antes de salir publicado. Si el plazo se contara desde la firma, habría perdido ya la mitad del mes de la reposición; contado desde la publicación, como dice la fórmula, le quedaban diez días para presentarlo. Las dos fechas estaban en el documento, pero solo una abría el plazo.

1149 Saber cuándo empieza el plazo, en tres comprobaciones

Con tres fechas en el mismo documento, el orden de lectura decide si el recurso llega a tiempo.

01

1. Localizar la publicación del anuncio

Es la fecha que da notoriedad al acto y el punto de partida que la propia fórmula de recursos toma como referencia.

02

2. Contar desde el día siguiente, en meses naturales

Un mes para el recurso de reposición y dos meses para el contencioso-administrativo.

03

3. Anotar la fecha de la firma como dato identificativo

Sirve para identificar el anuncio y su lugar de expedición, no para abrir plazos: confundir las dos fechas es el error que hace llegar tarde.

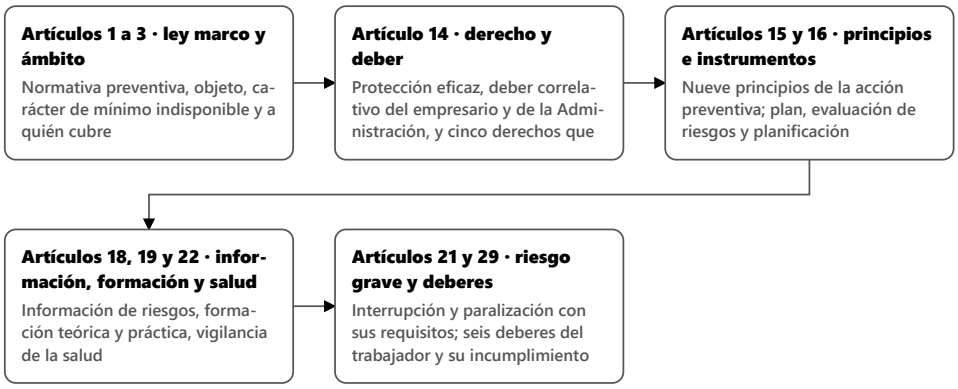
> La fecha que abre el plazo es siempre la de publicación o notificación, nunca la del pie de firma.

1150 Mapa del tema: la Ley, la familia y la escuela, y los plazos del anuncio

ESQUEMA 01 DE 02

De la ley marco al puesto de trabajo

Ley 31/1995, artículos 1 a 29

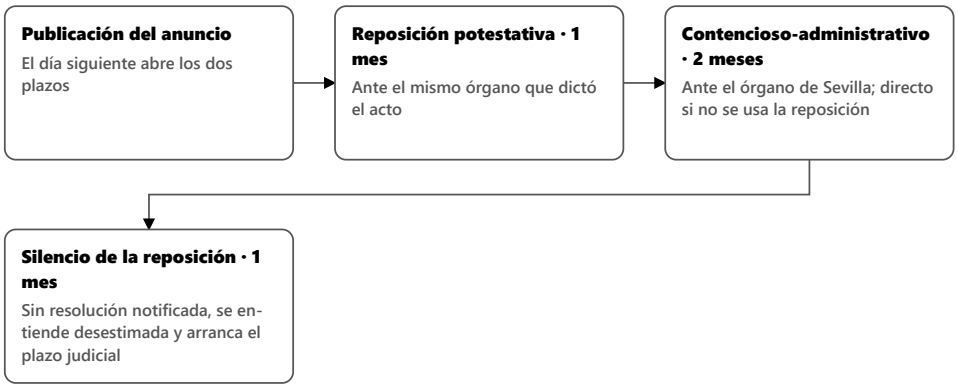


El deber de protección es del empresario y también de las Administraciones públicas respecto de su personal, y su coste no recae sobre los trabajadores.

ESQUEMA 02 DE 02

Los plazos del anuncio, según la vía elegida

Artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y artículo 46 de la Ley 29/1998



Los dos plazos se cuentan desde el día siguiente a la publicación del anuncio, y la elección de la reposición aplaza la vía judicial hasta la resolución o el silencio.

1151 Las ideas que te llevas

las ideas que te llevas

- ☑ La Ley 31/1995 es una ley marco: el artículo 1 dice qué normas forman la normativa preventiva, el artículo 2 fija su objeto y su carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, mejorable por convenio colectivo.
- ☑ El artículo 3 cubre las relaciones laborales y las administrativas o estatutarias del personal al servicio de las Administraciones públicas; las funciones de policía, seguridad y resguardo aduanero, los servicios operativos de protección civil y peritaje forense en grave riesgo, las Fuerzas Armadas y las actividades militares de la Guardia Civil quedan fuera, con normativa específica que la Ley inspira.
- ☑ El artículo 14 reconoce el derecho a una protección eficaz con su correlativo deber —que es también de las Administraciones públicas— y cinco derechos que forman parte de él: información, consulta y participación, formación, paralización por riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. El coste no recae en modo alguno sobre los trabajadores.
- ☑ Los deberes del trabajador están en el artículo 29.2 y su incumplimiento es incumplimiento laboral o falta disciplinaria; el riesgo grave e inminente no se gestiona a discreción, porque la interrupción exige riesgo para la vida o la salud y la paralización exige además que el empresario no adopte las medidas necesarias.
- ☑ La familia es el agente de socialización primaria y la escuela el de la secundaria: la familia no se sustituye, se acompaña desde lo que ya hace bien y con cambios pequeños y comprobables.
- ☑ Frente a la convocatoria hay dos vías alternativas: reposición potestativa en un mes o contencioso en dos, contados desde el día siguiente a la publicación; si se elige la reposición, no cabe la vía judicial hasta la resolución expresa o la desestimación por silencio.

soluciones.

Cada respuesta se llama igual que su pregunta. La letra correcta va en recuadro.

Corrige aquí cuando hayas terminado cada bloque. En pantalla, cada ejercicio tiene su botón "Mostrar solución".

E001 Ordena la investidura

Secuencia correcta

1. El Presidente del Parlamento propone un candidato tras consultar a los Portavoces
2. El candidato presenta su programa al Parlamento
3. Primera votación: se exige mayoría absoluta
4. Cuarenta y ocho horas después, nueva votación: basta mayoría simple
5. Si nadie obtiene mayoría simple, se tramitan sucesivas propuestas
6. A los dos meses de la primera votación, el Parlamento queda disuelto y se convocan elecciones

E002 Clasifica: qué mayoría exige cada decisión del Parlamento

A qué grupo va cada uno

1. Mayoría absoluta de los Diputados: Moción de censura (art. 126.1) · Aprobación o reforma del Reglamento del Parlamento (art. 102.2) · Ley electoral (art. 105.1) · Leyes de contenido presupuestario y tributario y las que requieran mayoría cualificada (art. 103.2)
2. Mayoría simple de los Diputados: Cuestión de confianza planteada por el Presidente (art. 125.1) · Segunda votación de investidura, cuarenta y ocho horas después de la primera (art. 118.3)

E003 Fichas de repaso del tema

Reverso de cada carta

1. Composición de la Junta de Andalucía → Parlamento, Presidencia de la Junta y Consejo de Gobierno, más las instituciones y órganos del Capítulo VI del Título IV (art. 99).
2. Número mínimo de Diputados → 109, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo (art. 101.1).
3. Períodos ordinarios de sesiones → Dos por año, con una duración total mínima de ocho meses; el primero se inicia en septiembre y el segundo en febrero (art. 103.3).
4. Plazos electorales → Elecciones entre treinta y sesenta días después de expirar el mandato; convocatoria de la sesión constitutiva dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones (art. 104.3).
5. Mayoría para investir al Presidente → Mayoría absoluta en la primera votación; mayoría simple cuarenta y ocho horas después; dos meses sin mayoría simple disuelven el Parlamento (art. 118.3).

6. Mayoría de la moción de censura → Mayoría absoluta, con al menos una cuarta parte de los parlamentarios y un candidato a la Presidencia incluido; no se vota hasta pasados cinco días (art. 126.1).

7. Mayoría de la cuestión de confianza → Mayoría simple de los Diputados; la plantea el Presidente sobre su programa o una declaración de política general (art. 125.1).

8. Cese del Consejo de Gobierno → Tras las elecciones al Parlamento, por pérdida de cuestión de confianza, moción de censura, dimisión, incapacidad, condena penal firme o fallecimiento del Presidente; sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo (art. 120).

E004 Ordena el expediente sin confundir los informes

Secuencia correcta

1. Audiencia de los municipios interesados.

2. Petición de dictamen al Consejo de Estado o al órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, con conocimiento simultáneo a la Administración General del Estado.

3. Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

4. Aprobación por la comunidad autónoma conforme a su legislación de régimen local.

E005 Las cifras y los artículos que hay que retener

Reverso de cada carta

1. ¿Cuáles son los elementos del Municipio y en qué artículo están? → Territorio, población y organización, en el artículo 11.2 de la Ley 7/1985.

2. ¿Qué es el término municipal? → El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias (artículo 12.1).

3. ¿Cuántas provincias puede abarcar un municipio? → Una sola: cada municipio pertenecerá a una sola provincia (artículo 12.2).

4. ¿Cuál es el mínimo de habitantes de un núcleo para crear un municipio nuevo? → 4.000 habitantes, con núcleos de población territorialmente diferenciados y sostenibilidad financiera de los municipios resultantes (artículo 13.2).

5. ¿Qué trámites exige en todo caso la alteración de términos? → Audiencia de los municipios interesados, dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior autonómico si existiere, e informe de la Administración que ejerza la tutela financiera, con conocimiento simultáneo a la Administración General del Estado (artículo 13.1).

6. ¿Cuándo puede segregarse un municipio creado por convenio de fusión? → No antes de diez años desde la adopción del convenio de fusión (artículo 13.4).

7. ¿Cuándo es oficial un cambio de denominación de un municipio? → Cuando, tras ser anotado en el Registro creado por la Administración del Estado, se publica en el Boletín Oficial del Estado (artículo 14.1).

8. ¿En qué umbral de población existe la Junta de Gobierno Local? → En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno (artículo 20.1.b).

E006 Repaso rápido: el acto administrativo y su eficacia

Reverso de cada carta

1. ¿Qué artículo declara que los actos administrativos serán ejecutivos? → El artículo 38 de la Ley 39/2015: los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

2. ¿Desde cuándo se presume válido y produce efectos un acto administrativo? → Desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra cosa (artículo 39.1).

3. ¿Cuáles son las causas de demora de la eficacia? → Que así lo exija el contenido del acto, o que esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (artículo 39.2).

4. ¿Cuáles son los dos supuestos de eficacia retroactiva? → Los actos dictados en sustitución de actos anulados, y los que produzcan efectos favorables al interesado si los supuestos de hecho ya existían y no se lesionan derechos o intereses legítimos de terceros (artículo 39.3).

5. ¿Qué plazo tiene la Administración para cursar la notificación de un acto? → Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado (artículo 40.2).

6. ¿Cuándo se entiende rechazada una notificación electrónica? → Cuando, siendo obligatoria o expresamente elegida, transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a su contenido (artículo 43.2).

7. ¿Qué plazo máximo tiene la resolución si la norma del procedimiento no lo fija? → Tres meses, contados desde el acuerdo de iniciación si el procedimiento es de oficio y desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico si es a solicitud del interesado (artículo 21.3).

8. ¿Qué forma general tienen los actos administrativos? → Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (artículo 36.1).

9. ¿Qué permite el artículo 39.5 cuando el acto base es de otra Administración y se entiende ilegal? → Requerir previamente a la Administración autora para que anule o revise el acto conforme al artículo 44 de la Ley 29/1998 y, si rechaza, interponer recurso contencioso-administrativo, con suspensión del procedimiento y sin computar ese tiempo para el plazo máximo de resolución.

E007 Repaso rápido del vocabulario

Reverso de cada carta

1. Política social → Género: la acción pública orientada a condiciones de vida dignas y a reducir desigualdades. Los servicios sociales son una parte.

2. Servicios sociales → Conjunto de servicios, recursos y prestaciones para garantizar el derecho a la protección social, con finalidad de prevención, atención o cobertura de necesidades básicas.

3. Artículo 25 de la Ley 9/2016 → Principios rectores del sistema, de la letra a) a la w). Los cuatro primeros: universalidad, solidaridad, responsabilidad pública y equidad.

4. Artículo 5 de la Ley 9/2016 → Objetivos esenciales de la política de servicios sociales en Andalucía.

5. Subsidiariedad → Principio de relación entre administraciones (artículos 8.1 y 52), no principio rector del artículo 25.

6. Constitución, artículos 9.2 y 40.1 → Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y las condiciones favorables para el progreso social y económico.

7. Constitución, artículo 148.1.20.ª → La asistencia social como competencia que las comunidades autónomas pueden asumir: el título habilitante de la ley andaluza.

8. Prestación de servicios, prestación económica y programa comunitario → Las tres formas de actuación del artículo 40; todas son prestaciones del sistema y todas se definen en el Catálogo.

E008 Ordena el recorrido de una prestación básica

Secuencia correcta

1. La persona acude al centro de servicios sociales comunitarios del municipio, que es la puerta de acceso al sistema

2. El equipo profesional valora la situación de necesidad social y, en su caso, elabora el Proyecto de Intervención Social

3. La entidad local organiza y gestiona la prestación básica con sus propios medios o mediante una fórmula de gestión indirecta

4. La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado aportan su parte a la financiación del nivel primario

E009 Quién hace qué en el nivel primario

A qué grupo va cada uno

1. Corporación Local: Organizar y gestionar los servicios sociales comunitarios de su ámbito · Evaluar e informar las situaciones de necesidad social y atender con inmediatez a quien está en riesgo de exclusión · Aportar la participación financiera que le corresponda en el mantenimiento de los servicios comunitarios

2. Comunidad Autónoma de Andalucía: Dirigir y coordinar el sistema, y planificarlo mediante el Mapa y el Plan Estratégico · Aprobar el Catálogo de Prestaciones y concretar los servicios sociales comunitarios en el desarrollo reglamentario · Financiar el nivel primario mediante las fórmulas de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía

3. Administración General del Estado: Participar en la financiación del Plan Concertado con su aportación anual · Fijar la legislación básica estatal de régimen local y de servicios sociales

E010 Repaso rápido: los términos del tema

Reverso de cada carta

1. Plan Concertado → Marco de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales para financiar y desarrollar las prestaciones básicas de servicios sociales.

2. Prestaciones básicas → Prestaciones y servicios del nivel comunitario que el Plan Concertado contribuye a financiar en el ámbito local.

3. Competencia municipal del art. 25.2.e de la Ley 7/1985 → Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

4. Servicio obligatorio del art. 26.1.c de la Ley 7/1985 → Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata, obligatoria en los municipios de más de veinte mil habitantes.

5. Zona Básica de Servicios Sociales → Ámbito de mayor proximidad donde se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios, con población mínima de veinte mil habitantes.

6. Financiación del nivel primario → Se reparte con dos criterios básicos: población y esfuerzo presupuestario municipal.

E011 Repaso rápido de cifras, títulos y plazos

Reverso de cada carta

1. Composición de la ley → 141 artículos, VI títulos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres finales.

2. Título preliminar → Disposiciones generales: objeto, definiciones, objetivos de la política, titulares del derecho y ámbito (artículos 1 a 8).

3. Título I → La ciudadanía y el sistema público de servicios sociales: derechos y obligaciones, y participación ciudadana.

4. Título II → El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, el más amplio, en diez capítulos: naturaleza, principios, estructura funcional y territorial, prestaciones, intervención, profesionales y ética.

5. Título III → Planificación, calidad, eficiencia y sostenibilidad: Plan Estratégico, calidad, autorización y Registro, e inspección.

6. Título IV → Regulación de la iniciativa privada y social: concierto social, partenariado, patrocinio y mecenazgo.

7. Título V → Financiación de los servicios sociales, con el contrato programa como instrumento esencial.

8. Título VI → Infracciones y sanciones.

9. Entrada en vigor → A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (disposición final tercera).

10. Ley derogada → La Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, derogada de forma expresa, sin perjuicio de las transitorias segunda y tercera.

E012 Ordena cómo se despliega el sistema en el territorio

Secuencia correcta

1. La ley ordena el sistema y lo estructura en dos niveles de atención: primario y especializado

2. El Mapa de Servicios Sociales establece las zonas básicas y las áreas, con sus tasas de densidad y cobertura

3. El Plan Estratégico fija los objetivos de cobertura y las líneas estratégicas para el conjunto del sistema

4. El Catálogo de Prestaciones concreta qué prestaciones se ofertan desde cada nivel de atención

5. Las administraciones prestan las prestaciones según la competencia que les atribuyen la ley y el Mapa

E013 Clasifica cada recurso por su nivel de atención

A qué grupo va cada uno

1. Nivel primario de servicios sociales: Servicios sociales comunitarios y su centro de servicios sociales · Equipos profesionales de intervención social que prestan la atención directa · Información, valoración, orientación, asesoramiento y ayuda a domicilio del nivel comunitario

2. Nivel especializado de servicios sociales: Servicios sociales especializados y su área de servicios sociales · Centros y servicios que exigen especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinada · Alojamiento alternativo y servicios de apoyo psicosocial de atención a la infancia y a la familia

E014 Repaso rápido: los instrumentos y los territorios

Reverso de cada carta

1. Mapa de Servicios Sociales de Andalucía → Instrumento que establece el despliegue del sistema: criterios poblacionales, tasas de densidad y cobertura y los ámbitos territoriales; lo establece la Consejería con participación de las entidades locales.

2. Plan Estratégico de Servicios Sociales → Lo elabora la Consejería, informa el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía con carácter facultativo y lo aprueba el Consejo de Gobierno.

3. Zona Básica de Servicios Sociales → Ámbito de los servicios sociales comunitarios, con población mínima de veinte mil habitantes y base en el municipio.

4. Área de Servicios Sociales → Ámbito donde se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados; cada provincia cuenta al menos con un área.

5. Consejo de Servicios Sociales de Andalucía → Órgano colegiado de participación y asesoramiento adscrito a la Consejería competente; emite el informe facultativo sobre el Plan Estratégico.

6. Delegación territorial → Órgano de la Consejería que ejecuta en la provincia sus competencias; el artículo 4 de la Ley 9/2007 la integra en la planificación interna de objetivos.

E015 Ordena los pasos de la aprobación del Catálogo

Secuencia correcta

1. La Consejería competente en materia de servicios sociales elabora la propuesta de Catálogo y asegura la participación ciudadana, profesional y de las Administraciones implicadas

2. Cuando se trata de prestaciones garantizadas, el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía emite el informe facultativo previo si van a retirarse o modificarse

3. El Consejo de Gobierno aprueba el Catálogo mediante decreto, a propuesta de la Consejería competente

4. El Catálogo se publica y despliega su efectividad, con la excepción de las prestaciones de las letras h) y j) del artículo 42.2

E016 Clasifica estas prestaciones por su calificación

A qué grupo va cada uno

1. Prestaciones garantizadas del artículo 42.2: Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento · Elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social · Servicio de teleasistencia · Atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social · Servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculado a la Ley 39/2006 · Prestaciones de la Ley 39/2006 de dependencia (letra h, con régimen propio)

2. Prestaciones condicionadas del artículo 43: Las que el Catálogo no califica como garantizadas y quedan sujetas a la disponibilidad de recursos · Las que se conceden conforme al orden de prelación objetivamente establecido

E017 Repaso rápido: los ocho términos del tema

Reverso de cada carta

1. Catálogo de Prestaciones (art. 41.1) → Instrumento que determina el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

2. Rango de la norma que aprueba el Catálogo → Reglamentario: decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente (arts. 41.7 y 49.b).

3. Plazo de revisión del Catálogo → Cada tres años, con actualización permanente entre revisiones (art. 41.4).

4. Consideración de las prestaciones del Catálogo → Servicio público (art. 41.6).

5. Prestación garantizada → Derecho subjetivo, exigible y de provisión obligatoria en las condiciones del Catálogo (art. 42.1).

6. Excepción a la exigibilidad desde la publicación → Las prestaciones de las letras h) y j) del artículo 42.2: dependencia y reconocimiento de la situación de discapacidad.

7. Prestación condicionada → La que no es derecho subjetivo ni está calificada como garantizada; sujeta a disponibilidad de recursos y a orden de prelación (art. 43).

8. Convenio del artículo 110 → Vía excepcional con entidades de iniciativa social con experiencia acreditada, cuando urgencia, singularidad o carácter innovador y experimental aconsejen no aplicar el concierto social.

E018 Fichas de repaso del tema

Reverso de cada carta

1. Estructura básica del sistema → Dos niveles de atención coordinados y complementarios: nivel primario y nivel especializado (art. 26.1).

2. Qué se ubica en el nivel primario → Los servicios sociales comunitarios, prestados desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante sus equipos profesionales (art. 26.2).

3. Ámbito territorial del centro de servicios sociales → La Zona Básica de Servicios Sociales, con al menos un centro por zona (art. 29.2).

4. Ratio mínima del equipo comunitario → Al menos un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga (art. 30.3).

5. Titulaciones que pueden dirigir el equipo comunitario → Trabajo social, educación social o psicología, con titulación universitaria de grado, licenciatura o diplomatura (art. 30.2).

6. Quién es el profesional de referencia → Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios, en el contexto del trabajo interdisciplinario del equipo (art. 31.2).

7. Regla general de acceso al nivel especializado → Por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo las situaciones de urgencia social que requieran atención inmediata (art. 32.3).

8. Prestaciones garantizadas → Las que tienen carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas (art. 42.1).

E019 Ordena el recorrido de una demanda

Secuencia correcta

1. La persona acude al centro de servicios sociales comunitarios de su Zona Básica
2. El equipo valora de forma integral las necesidades y el grado de complejidad de la situación
3. El profesional de referencia elabora el Proyecto de Intervención Social con las prestaciones previstas
4. Se aplican las prestaciones ofertadas desde el propio nivel primario, con seguimiento y evaluación
5. Si la complejidad lo exige, se deriva conforme al proyecto al recurso más idóneo del nivel especializado
6. El nivel especializado valora el acceso a sus prestaciones y coordina con el nivel comunitario su seguimiento

E020 Clasifica: qué corresponde a cada nivel

A qué grupo va cada uno

1. Nivel primario: servicios sociales comunitarios: Elaborar y ejecutar el Proyecto de Intervención Social desde el centro de la Zona Básica (arts. 28.7.a y 46) · Tener asignado un profesional de referencia, trabajador o trabajadora social (art. 31.2) · Atender las situaciones de urgencia o emergencia social del territorio (art. 28.6.a) · Gestionar las prestaciones del Catálogo que se ofertan desde este nivel (art. 28.22.a)
2. Nivel especializado: servicios sociales especializados: Valorar y determinar el acceso a las prestaciones propias de su nivel de actuación (art. 33.f) · Gestionar servicios y centros de atención especializada en los distintos ámbitos de intervención (art. 33.b) · Prestar asesoramiento técnico a los servicios sociales comunitarios en las materias de su competencia (art. 33.c) · Acceder a su intervención por derivación del nivel primario, salvo urgencia social (art. 32.3)

E021 Ordena la semana del educador social

Secuencia correcta

1. Reunión de equipo y fijación de objetivos
2. Preparación del objetivo de la sesión
3. Visita o entrevista con la familia
4. Entrenamiento de la habilidad con los progenitores
5. Gestión con el entorno: escuela, salud y servicios municipales
6. Registro y puesta en común en el equipo

E022 Cada recurso, en su nivel

A qué grupo va cada uno

1. Nivel primario: Centro de servicios sociales comunitarios de la Zona Básica · Profesional de referencia de la familia · Proyecto de Intervención Social · Información, valoración y orientación a la población

2. Nivel especializado: Equipo de Tratamiento Familiar y su proyecto de tratamiento interdisciplinar · Servicio especializado en materia de protección de menores · Valoración de la situación de desprotección por la Entidad Pública · Acogimiento familiar o residencial cuando procede la medida de protección

E023 Repaso rápido del tema

Reverso de cada carta

1. ¿Qué artículo encarga al ETF su trabajo? → El artículo 87.4 de la Ley 4/2021: elaboración y ejecución de un proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia.

2. ¿El ETF es nivel primario o especializado? → Especializado, y se accede por derivación de los servicios sociales comunitarios, salvo urgencia social (art. 32.3 de la Ley 9/2016).

3. ¿Quién es competente para declarar la situación de riesgo? → El órgano colegiado de la Entidad Local (art. 88.3 de la Ley 4/2021).

4. ¿Cuánto dura el plan de intervención familiar? → Doce meses, prorrogables por un máximo de otros seis (art. 88.7).

5. ¿Qué plazo tiene la Entidad Pública para valorar la desprotección? → Veinte días desde los supuestos de los artículos 88.8 y 90 (art. 91.1).

6. ¿Cuándo se pide apoyo judicial por el artículo 158 del Código Civil? → Cuando no es pertinente proponer el desamparo y los progenitores se niegan a la intervención familiar (art. 87.6).

E024 Cada supuesto, en su nivel de gravedad

A qué grupo va cada uno

1. Riesgo: se trabaja en el medio familiar: Falta de atención que causa un perjuicio leve y puede persistir · Negligencia en el cuidado y falta de seguimiento médico · Evolución negativa del programa de intervención y obstrucción a su desarrollo · Padres que no colaboran en el proyecto que firmaron

2. Desamparo: tutela y medida de protección: Menor privado de la necesaria asistencia moral o material · Madre desaparecida durante semanas sin adulto de referencia en el domicilio · Situación sin clarificar tras tres meses de atención inmediata · Guarda de hecho que sí presta la adecuada atención (no se declara desamparo)

E025 Repaso rápido del tema

Reverso de cada carta

1. ¿Qué artículo obliga a usar instrumentos técnicos validados? → El artículo 81.c) de la Ley 4/2021, que además ordena promover mecanismos de coordinación para garantizar la coherencia entre las intervenciones.

2. ¿Qué garantiza el protocolo de detección, valoración e intervención del artículo 88.4? → La unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora en todo el territorio de Andalucía.

3. ¿Cuál es la diferencia esencial entre riesgo y desamparo? → El riesgo se interviene en el medio familiar sin separación; el desamparo exige declaración y tutela, con medida de protección que suele implicar separación del núcleo.

4. ¿Basta la pobreza para declarar el desamparo? → No: la situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para valorarlo (art. 18.2 de la Ley Orgánica 1/1996).

5. ¿Qué pasa si la familia no colabora con el proyecto? → La omisión de la colaboración dará lugar a la declaración de la situación de riesgo (art. 17.5 de la Ley Orgánica 1/1996).

6. ¿Y si el menor está cuidado de hecho por un tercero? → No se declara desamparo si se le presta atención adecuada y no concurren circunstancias que exijan medidas de protección; se comunica al juzgado (art. 94.3).

E026 Ordena el análisis de una práctica aparentemente neutra

Secuencia correcta

1. Delimitar la disposición, el criterio o la práctica concreta que se va a analizar

2. Comprobar que su texto no menciona el sexo y que, por tanto, es aparentemente neutra

3. Comparar los resultados por sexo con datos desagregados

4. Comprobar si existe justificación objetiva con finalidad legítima y medios necesarios y adecuados

5. Corregir el criterio y volver a medir el resultado

E027 Repaso rápido del vocabulario del tema

Reverso de cada carta

1. Género → Construcción social que asigna a mujeres y hombres papeles, expectativas y valoraciones distintas; no es sinónimo de sexo.

2. Estereotipo → Creencia generalizada sobre cómo es cada sexo, que sostiene el rol y se detecta en el lenguaje y la publicidad.

3. Discriminación indirecta → Disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a un sexo en desventaja particular, salvo justificación objetiva (art. 6.2 LO 3/2007).

4. Acción positiva → Medida específica en favor de las mujeres para corregir una desigualdad de hecho patente, razonable y proporcionada, mientras subsista (art. 11 LO 3/2007).

5. Acoso por razón de sexo → Comportamiento realizado en función del sexo de la persona que atenta contra su dignidad o crea un entorno intimidatorio, sin contenido sexual (art. 7.2 LO 3/2007).

6. Indemnidad frente a represalias → Protección de quien denuncia discriminación: el trato adverso posterior es también discriminación por razón de sexo (art. 9 LO 3/2007).

7. Transversalidad de género → Integración activa del principio de igualdad en las normas, el presupuesto y el conjunto de las actividades administrativas (art. 15 LO 3/2007).

8. Evaluación de impacto de género → Informe previo de la tramitación de una norma o plan, con indicadores y medidas para neutralizar los impactos negativos (art. 6 Ley 12/2007).

E028 Clasifica cada supuesto en su tipo de discriminación

A qué grupo va cada uno

1. Discriminación directa: Rechazar la candidatura de una educadora por estar embarazada · Exigir ser hombre para una plaza de educador en un centro de menores sin justificar el requisito · Negar el ascenso a una técnica por sus obligaciones familiares

2. Discriminación indirecta: Baremar diez puntos la disponibilidad de sábados en una bolsa con 61 mujeres de 74 inscritas · Exigir plena disponibilidad horaria en un puesto que no lo necesita y que concentra la reducción de jornada en mujeres · Valorar la antigüedad ininterrumpida en un servicio con plantilla mayoritariamente femenina

3. Discriminación en la publicidad y el lenguaje: Un folleto institucional que reserva a la madre los cuidados del menor · Una campaña que presenta a las mujeres solo en puestos de atención y a los hombres en los de dirección · Un documento administrativo que nombra a las mujeres únicamente como beneficiarias

E029 Ordena los hitos antes de mirar la línea de tiempo

Secuencia correcta

1. Constitución Española, 1978: igualdad como valor superior, como mandato y como derecho

2. Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género

3. Estatuto de Autonomía para Andalucía y Ley Orgánica 3/2007, los dos de 2007

4. Ley 12/2007 y Ley 13/2007, de 26 de noviembre, las dos leyes andaluzas de igualdad

5. Ley 9/2018, que modifica la Ley 12/2007 y le da su redacción actual en educación y lenguaje

E030 Cada materia, a su ley

A qué grupo va cada uno

1. Ley 12/2007, de promoción de la igualdad de género: Informe de evaluación de impacto de género de los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias · Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con periodicidad no inferior a cuatro años · Uso no sexista del lenguaje y tratamiento igualitario en documentos e imágenes · Representación equilibrada en órganos directivos y colegiados, con el intervalo del 40 al 60 por ciento · Unidades de igualdad de género de las Consejerías

2. Ley 13/2007, prevención y protección contra la violencia de género: Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género · Plan integral de sensibilización y prevención, que aprueba el Consejo de Gobierno cada cinco años · Centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados · Derecho a la información, a la atención especializada y a la intimidad de las víctimas · Asistencia letrada especializada mediante turno de guardia durante las 24 horas

E031 Cómo decidir en qué ley cae lo que te preguntan

Secuencia correcta

1. Lee la materia del enunciado: igualdad de oportunidades, planes, lenguaje, impacto o representación equilibrada

2. Si la materia es de promoción, la norma andaluza es la Ley 12/2007; si es de violencia, la Ley 13/2007

3. Comprueba si el enunciado añade un dato estatal: la cuantía de la protección, los derechos laborales o la acreditación vienen de la Ley Orgánica 1/2004 o de la Ley Orgánica 3/2007

4. Localiza el órgano que la ley crea para esa materia antes de decidir: las unidades de igualdad de género son de la Ley 12/2007 y los centros de acogida, de la Ley 13/2007

5. Solo entonces comprueba el número de artículo, que es lo que la pregunta está midiendo

E032 Ordena lo que hace una administración cuando detecta un caso

Secuencia correcta

1. Detección: la professional o el servicio advierte indicios de violencia de género en una persona usuaria

2. Información y asesoramiento adecuados a su situación personal, con intérprete si es necesario y con medios de apoyo para las mujeres con discapacidad

3. Acreditación de la situación por cualquiera de los títulos del artículo 23, sin exigir sentencia

4. Atención social integral y, si procede, acogida en un centro especializado, con asistencia sanitaria y psicológica y jurídica especializada

5. Protección de la intimidad y confidencialidad de los datos personales, incluidos los de los hijos e hijas

6. Coordinación con los servicios de la Junta de Andalucía y con el resto de operadores implicados para evitar la victimización secundaria

E033 El ciclo de la violencia, en su orden

Secuencia correcta

1. Acumulación de tensión: aumentan los conflictos, el agresor muestra irritabilidad y la mujer intenta evitar la explosión
2. Explosión o agresión: se produce el episodio de violencia física, psicológica, sexual o económica
3. Reconciliación o luna de miel: el agresor minimiza, culpa a factores externos, promete cambiar y aparecen muestras de afecto
4. Calma aparente: desaparece la tensión y la víctima cree que la situación ha terminado
5. Repetición del ciclo: la tensión vuelve y cada vuelta suele ser más corta y más intensa, lo que explica por qué la víctima no denuncia en la primera fase

E034 Completa el artículo 60 con las palabras exactas

Huecos, en orden

1. todas las Consejerías de la Junta de Andalucía
2. impulsar, coordinar e implementar
3. cada cinco años
4. la Consejería competente en materia de violencia de género

E035 Escribe las palabras que faltan

Palabras de los huecos, en orden

1. transversal
2. 3/2007
3. emergencia
4. acogida
5. tutelados
6. equilibrada
7. sesenta
8. cuarenta

E036 Repaso rápido de cifras y órganos

Reverso de cada carta

1. Art. 1.1 CE → La igualdad es valor superior del ordenamiento, junto a libertad, justicia y pluralismo político
2. Art. 9.2 CE → Mandato a los poderes públicos: promover, remover y facilitar para que la igualdad sea real y efectiva
3. Art. 15 del Estatuto de Autonomía → Igualdad de género: se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos
4. Art. 60 Ley 12/2007 → Unidades de Igualdad de Género en todas las Consejerías de la Junta de Andalucía
5. Art. 7.1 Ley 12/2007 → Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres: periodicidad no inferior a cuatro años
6. Art. 8.1 Ley 13/2007 → Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género: cada cinco años

7. Art. 3.3 Ley 12/2007 → Representación equilibrada: ni más del 60 % ni menos del 40 %

8. Art. 44.1 Ley 13/2007 → Tres niveles de acogida: centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados

9. Art. 23 Ley Orgánica 1/2004 → Acreditación de la violencia: sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal o informe de los servicios sociales, entre otros

10. Art. 1 bis Ley 13/2007 → Víctimas con derechos propios y sin necesidad de denuncia: la mujer, sus hijos e hijas y las personas dependientes de su entorno

11. Art. 35.2 Ley 13/2007 → Asistencia letrada garantizada mediante turno de guardia durante las 24 horas del día

E037 Ordena la escalera de la competencia emocional

Secuencia correcta

1. Conciencia emocional: reconocer y nombrar la emoción propia y la ajena

2. Comprensión emocional: entender causas, consecuencias y la diferencia entre lo aparente y lo real

3. Regulación emocional: modular la intensidad y la duración, primero con el adulto y después en solitario

4. Autonomía emocional y competencia social: decidir y relacionarse con lo aprendido

E038 Repaso rápido de hitos y conceptos

Reverso de cada carta

1. Sonrisa refleja → Aparece en las primeras semanas, en sueño y sin estímulo externo.

2. Sonrisa social → Se dirige a la cara humana y se consolida hacia los 2-3 meses.

3. Miedo al desconocido → Hacia los 7-9 meses, con la capacidad de discriminar a las personas.

4. Emociones autoconscientes → Vergüenza, orgullo y culpa, desde los 18-24 meses, con autoconciencia y normas.

5. Aparente frente a real → Se comprende hacia los 4-6 años: se puede sentir una cosa y mostrar otra.

6. Ambivalencia → Se admite hacia los 8-10 años: dos emociones a la vez hacia lo mismo.

7. Corregulación → El adulto regula desde fuera; el niño interioriza después esa regulación.

8. James-Lange → Primero la activación corporal y después la emoción.

9. Schachter-Singer → Dos factores: activación más etiquetado cognitivo.

10. Desfase límbico-prefrontal → Lo emocional madura antes que el control; explica la intensidad adolescente.

E039 Ordena la construcción del vínculo antes de leer el caso

Secuencia correcta

1. El niño emite una señal ante malestar, miedo o separación
2. El cuidador la percibe y responde de forma ajustada y en un tiempo razonable
3. La secuencia se repite en el cuidado cotidiano: comer, dormir, enfermar, despedirse
4. El niño extrae la regularidad y forma el modelo interno de funcionamiento
5. El modelo interno guía su conducta con adultos nuevos y, de adulto, con sus propios hijos

E040 Clasifica cada práctica por el modelo educativo al que pertenece

A qué grupo va cada uno

1. Democrático o autorizativo: exigencia alta y afecto alto: Antes de salir, la madre recuerda la norma y el motivo: «el casco, porque si te caes te haces daño» · La norma se negocia en el momento en que se puede negociar y se sostiene cuando ya está decidida · Cuando el menor incumple, se retira un privilegio acordado y se explica la razón de la retirada
2. Autoritario: exigencia alta y afecto bajo: «Porque lo digo yo» como única explicación de la norma · El castigo se aplica sin relación con la conducta y sin margen para alegar
3. Permisivo: afecto alto y exigencia baja: La norma se anuncia y se retira en cuanto el menor protesta · El adulto cede para evitar el llanto y lo justifica por la edad del menor
4. Negligente o indiferente: afecto bajo y exigencia baja: Nadie supervisa la comida, el sueño ni la asistencia al colegio · El menor no tiene un adulto de referencia localizable en caso de urgencia

E041 Repaso rápido: los términos que se confunden

Reverso de cada carta

1. Apego → Vínculo afectivo específico, selectivo y duradero con las figuras de cuidado estables.
2. Apego desorganizado → Patrón con conductas contradictorias o desorientadas y sin estrategia estable; es una forma de apego, no su ausencia.
3. Qué mide la situación del extraño → La organización ante la separación y, sobre todo, la conducta en el reencuentro.
4. Modelo interno de funcionamiento → Expectativa sobre qué esperar de los demás, formada a partir de la respuesta recibida.
5. Las cuatro dimensiones de Ainsworth → Sensibilidad, disponibilidad, aceptación y cooperación.
6. Ejes de los modelos educativos parentales → Exigencia (control) y afecto (apoyo); de su combinación salen democrático, autoritario, permisivo y negligente.
7. El modelo que se confunde con el democrático → El permisivo: los dos son afectuosos, pero el permisivo no sostiene la exigencia.

8. Parentalidad positiva → Afecto, estructura y no violencia, con el interés superior del niño como criterio; no exige una práctica de crianza concreta.

9. Dónde está el tratamiento familiar en la Ley 9/2016 → En el artículo 28.25.ª y 28.26.ª, entre las funciones de los servicios sociales comunitarios.

E042 Clasifica cada juego por lo que el menor pone en juego

A qué grupo va cada uno

1. Juego de ejercicio o sensoriomotor: Subir y bajar del banco hasta dominarlo, sin más objetivo que conseguirlo · Llenar y vaciar la caja de pinzas una y otra vez · Lanzar la pelota contra la pared y recogerla cuantas veces haga falta

2. Juego simbólico: Una tela y dos pinzas se convierten en la tienda del barrio · Un muñeco es un paciente y el menor es quien le toma la temperatura · Dos menores se reparten los papeles de una familia y negocian quién cocina

3. Juego de construcción: Levantar una torre y comprobar cuánto aguanta antes de caerse · Montar una cabaña con cajas vacías y cinta para que quepan dos · Encajar el puzle hasta que la imagen cierra

4. Juego de reglas: Repartir cartas y aceptar que pierde quien menos puntos suma · Saltar a la comba con la canción que marca cuándo se entra y cuándo se sale · Un partido con dos equipos, un árbitro elegido por el grupo y un marcador a la vista

E043 Ordena la conducción de una sesión de juego

Secuencia correcta

1. Fijar el objetivo educativo en términos observables

2. Preparar el espacio y elegir material abierto

3. Presentar el marco: tiempo, espacio y reglas de seguridad

4. Entrar en el juego solo cuando el grupo lo admite

5. Sostener el conflicto sin resolverlo

6. Retirarse y comprobar si el juego se sostiene sin el adulto

7. Registrar la sesión y ajustar el objetivo de la siguiente

E044 Repaso rápido del vocabulario del tema

Reverso de cada carta

1. Juego → Actividad libre y voluntaria, delimitada en tiempo y espacio, con reglas propias, ficticia, incierta y que se practica por sí misma.

2. El rasgo que sostiene todos los demás → La libertad: quien juega puede dejar de jugar. Si la actividad se impone, deja de ser juego aunque conserve sus reglas.

3. Papel del educador en el juego → Interviene sin sustituir la iniciativa del menor: observa, acompaña y media, pero no decide qué se juega ni resuelve el conflicto por ellos.

4. Juego simbólico → Un objeto hace de otro y el menor representa un papel ajeno, con reglas que se impone a sí mismo; ahí nace la autorregulación.

5. Zona de desarrollo próximo → Lo que el menor hace con ayuda hoy lo hará solo mañana. El juego es el instrumento que practica ese paso (Vygotsky).

6. Teoría del preejercicio (Groos) → El juego entrena las funciones que el adulto necesitará; es la primera explicación que le da una función adaptativa.

7. Alea (Caillois) → El juego de azar: no se gana por mérito sino por suerte, y por eso enseña a tolerar lo que no depende de uno.

8. Paidia y ludus (Caillois) → Los dos extremos del juego: la improvisación sin reglas fijas y el juego reglado cuya dificultad se aumenta a propósito.

9. Material abierto → Piezas sin función cerrada que admiten varias versiones de juego; sostienen mejor el juego libre que el material de un solo uso.

10. Marco de la sesión → Lo que fija el educador: tiempo, espacio, seguridad y trato. Poner el marco es intervenir; decidir el juego es dirigir.

E045 Clasifica cada medida por la restricción de derechos que supone

A qué grupo va cada uno

1. Internamiento: el menor reside en el centro: Internamiento en régimen cerrado: residencia en el centro y todas las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio dentro de él · Internamiento en régimen semiabierto: residencia en el centro con alguna actividad fuera, condicionada a la evolución y al cumplimiento de objetivos · Internamiento en régimen abierto: todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual · Internamiento terapéutico: atención educativa especializada o tratamiento para anomalías psíquicas, dependencia de tóxicos o alteraciones graves de la percepción

2. Medio abierto con presencia obligada en un recurso: Asistencia a un centro de día: residencia en el domicilio habitual y acudir al centro a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio · Tratamiento ambulatorio: acudir al centro designado con la periodicidad que fijen los facultativos y seguir las pautas del tratamiento · Permanencia de fin de semana: hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo

3. Medio abierto con seguimiento o contenido educativo: Libertad vigilada: seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo · Prestaciones en beneficio de la comunidad: actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, que no pueden imponerse sin el consentimiento del menor · Realización de tareas socio-educativas: actividades de contenido educativo encaminadas a facilitar la competencia social, sin internamiento ni libertad vigilada · Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: convivir durante el tiempo fijado con una familia distinta o un grupo educativo seleccionados para orientar el proceso de socialización

4. Medidas de contenido no residencial ni de seguimiento diario: Amonestación: reprensión del menor por el Juez de Menores dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos y sus consecuencias · Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, que puede imponerse como accesoria · Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con las personas que el juez determine · Inhabilitación absoluta: privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos y de la capacidad de obtenerlos durante el tiempo de la medida

E046 Ordena la acción protectora antes de mirar el esquema

Secuencia correcta

1. Detección y comunicación de la situación
2. Valoración por los servicios sociales de la Entidad Local
3. Declaración de la situación de riesgo por el órgano colegiado local
4. Plan de intervención familiar con el menor en su medio
5. Propuesta de separación a la Entidad Pública, si es urgente
6. Declaración de desamparo y asunción de la tutela por ministerio de la ley

E047 Las cifras y los órganos que hay que retener

Reverso de cada carta

1. Plazo para resolver la declaración de desamparo → Tres meses, con resolución de órgano colegiado de protección de menores (Ley 4/2021, artículo 95.6).
2. Duración del plan de intervención familiar en riesgo → Doce meses, prorrogables por un máximo de otros seis (Ley 4/2021, artículo 88.7).
3. Duración máxima de la guarda voluntaria → Dos años, salvo prórroga excepcional si el interés superior del menor lo aconseja (Ley Orgánica 1/1996, artículo 19.2).
4. Edad a partir de la cual se oye siempre al menor en la declaración de riesgo → Doce años; antes, si tiene suficiente madurez (Ley 4/2021, artículo 88.5).

5. Plazo de notificación de la resolución de desamparo → Cuarenta y ocho horas como máximo, al menor mayor de doce años o con suficiente madurez y a sus progenitores, tutores o guardadores (Código Civil, artículo 172).

6. Plazo para resolver la declaración de situación de riesgo → El que fije la normativa de régimen local; el texto legal no impone un plazo único distinto del plan de doce meses.

7. Órgano que declara el desamparo en Andalucía → Órgano colegiado en materia de protección de menores de la Junta, a propuesta motivada del servicio especializado.

E048 Ordena lo que hace el profesional

Secuencia correcta

1. Prestar la atención inmediata que el menor precise

2. Comunicar los indicios a los servicios sociales competentes

3. Ampliar la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal si hay peligro

4. Omitir el aviso a los progenitores cuando hay indicios de que la violencia la ejercen ellos

5. Valoración interdisciplinar y plan de intervención familiar

E049 Ordena la puesta en marcha del programa

Secuencia correcta

1. Definir el ámbito y la población destinataria

2. Fijar la finalidad y los indicadores de bienestar

3. Elegir las actuaciones que la ley considera prevención

4. Sensibilizar e informar a la ciudadanía

5. Formar a los profesionales para la detección precoz

6. Evaluar e inscribir el recurso en el mapa de servicios sociales

E050 Ordena las fases de una técnica antes de mirar el esquema

Secuencia correcta

1. Encuadre: se explica qué se va a hacer, para qué sirve y cuánto dura, con las reglas mínimas

2. Calentamiento: ronda corta y de bajo riesgo para que todos emitan al menos una vez

3. Desarrollo: el grupo trabaja y el animador observa desde fuera sin intervenir en el contenido

4. Puesta en común: cada subgrupo devuelve su resultado con portavoz designado

5. Cierre y evaluación: se recoge lo producido, cómo se ha sentido el grupo y qué se hará con el resultado

E051 Completa el artículo 14.1 con las palabras exactas

Huecos, en orden

1. fomentarán y facilitarán
2. la planificación, el seguimiento de la gestión y la evaluación

E052 Repaso rápido: autor y concepto

Reverso de cada carta

1. Lewin, 1939 → Acuña dinámica de grupo: el grupo es un todo con propiedades distintas de las de sus miembros
2. Moreno, 1934 → Sociometría y sociograma: dibujar atracción, rechazo e indiferencia dentro del grupo
3. Benne y Sheats, 1948 → Roles de tarea, de mantenimiento y disfuncionales
4. Tuckman, 1965 → Fases: formación, conflicto, normalización y funcionamiento (1977: disolución)
5. Janis, 1972 → Pensamiento de grupo: la cohesión sin crítica produce peores decisiones
6. Osborn, 1953 → Torbellino de ideas: producir sin criticar y valorar después
7. Aronson, 1971 → Rompecabezas: interdependencia forzada repartiendo la tarea en partes necesarias
8. Phillips 66 → Seis personas, seis minutos, portavoz que devuelve conclusiones al grupo grande
9. Estilos de Lewin → Autoritario, democrático y laissez-faire
10. Art. 20.1 Ley 9/2016 → Cauces de participación de las personas usuarias en todos los centros y servicios del sistema

E053 Cada planteamiento, a su modelo

A qué grupo va cada uno

1. Clarificación de valores (Raths): El educador no dice qué valor es correcto: ayuda a la persona a ver lo que ya valora · Se elige entre alternativas, incluida la de no elegir · Se aprecia y se defiende en público lo elegido · Se actúa de forma repetida y coherente con lo elegido
2. Desarrollo del juicio moral (Kohlberg): Se plantean dilemas con más de una respuesta defendible · Se discute la justificación y no la opción elegida · Los niveles son preconvencional, convencional y postconvencional · Lo que hace avanzar es el conflicto cognitivo con quien argumenta mejor

E054 Escribe las palabras que faltan

Palabras de los huecos, en orden

1. adecuado
2. conservarlo
3. 45
4. democráticos
5. fundamentales
6. 27.2
7. generaciones futuras
8. Brundtland
9. 1987

E055 Repaso rápido: autor, año y concepto

Reverso de cada carta

1. Raths, 1966 → Clarificación de valores: elegir, apreciar y actuar de forma repetida
2. Kohlberg → Niveles del juicio moral: preconvencional, convencional y postconvencional
3. Bandura → Aprendizaje por observación: pesa más el modelo que el discurso
4. Popper → Paradoja de la tolerancia: la tolerancia ilimitada se destruye a sí misma
5. Galtung → Paz negativa (sin violencia directa) frente a paz positiva (sin violencia estructural)
6. Informe Brundtland, 1987 → Desarrollo sostenible: no comprometer a las generaciones futuras
7. Carta de Belgrado, 1975 → Objetivos de la educación ambiental: conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, evaluación y participación
8. Art. 27.2 CE → La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia
9. Art. 27.3 CE → Derecho de los padres a la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones
10. Art. 45 CE → Derecho a un medio ambiente adecuado y deber de conservarlo
11. Art. 10.1 CE → El respeto a la ley y a los derechos de los demás, fundamento del orden político y de la paz social
12. Art. 9.2 CE → Mandato a los poderes públicos: promover, remover obstáculos y facilitar la participación

E056 Ordena las fases del proyecto

Secuencia correcta

1. Análisis de la realidad social local y de las necesidades detectadas
2. Diseño de objetivos, destinatarios y metodología
3. Coordinación con los servicios educativos y los recursos del territorio
4. Ejecución de las sesiones con continuidad
5. Evaluación de resultados y decisión sobre su continuidad

E057 Repaso rápido del tema

Reverso de cada carta

1. Artículo 5.f → Capacitar y empoderar a las personas a través del conocimiento compartido y de la educación.
2. Artículo 5.g → Intervención integral con aspectos psicológicos, sociales y educativos, en los planos individual, familiar, grupal y comunitario.
3. Artículo 5.ñ → Promover la igualdad efectiva eliminando discriminaciones por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.

4. Artículo 28.2.ª y 3.ª → Funciones del nivel primario donde encaja el proyecto: actuaciones preventivas y terapéuticas, y promoción de la autonomía y del bienestar.

5. Integral, pero adaptada → Todas las dimensiones de la sexualidad, con contenido y pregunta distintos según la edad; no el mismo esquema con palabras más simples.

6. Tres rasgos del proyecto → Intencionalidad, continuidad y evaluación con indicadores: es lo que lo separa de una charla suelta.

E058 Ordena las decisiones del encargo antes de mirar las fases

Secuencia correcta

1. Se escribe qué decisión se va a tomar con el informe y quién la toma

2. Se escribe la pregunta evaluativa con sujeto y en forma de pregunta

3. Se fija el término de comparación: línea base, grupo comparable o criterio

4. Se construyen los indicadores con fuente, periodicidad y responsable

5. Se comprueba que los datos existen antes de prometer el informe

6. Se acuerda el plan de uso: quién recibe el informe y quién responde de las recomendaciones

E059 Completa el artículo 21 con las palabras exactas

Huecos, en orden

1. deberán establecer procesos de participación

2. planificación, gestión y evaluación

E060 Cada indicador, a su nivel

A qué grupo va cada uno

1. Estructura: Número de auxiliares por cada cien personas atendidas · Horas de coordinación semanales disponibles · Existencia de protocolo escrito de derivación

2. Proceso: Visitas realizadas por persona y mes · Tiempo medio entre la solicitud y la primera visita · Porcentaje de casos con plan de intervención revisado

3. Resultado: Variación de la soledad percibida entre la entrada y el sexto mes · Porcentaje de personas que permanecen en su domicilio al año · Mejora declarada en la capacidad para resolver gestiones

E061 Repaso rápido: autor, año y concepto

Reverso de cada carta

1. Tyler, 1949 → Evaluación como comparación entre objetivos propuestos y logros alcanzados

2. Kirkpatrick, 1959 → Cuatro niveles: reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados

3. Scriven, 1967 → Evaluación formativa y sumativa; y evaluación libre de metas
4. Stufflebeam, 1971 → Modelo CIPP: contexto, entrada, proceso y producto
5. Stake, 1975 → Evaluación comprensiva y responsiva, con estudio de caso y atención al proceso
6. Guba y Lincoln, 1989 → Cuarta generación: constructivista, participativa, con las preguntas negociadas
7. Bradshaw, 1972 → Necesidad normativa, sentida, expresada y comparativa
8. Donabedian → Indicadores de estructura, proceso y resultado
9. Estándares de calidad → Utilidad, factibilidad, propiedad o ética y precisión
10. Artículo 21 de la Ley 9/2016 → Las administraciones andaluzas deberán establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de evaluación

E062 Escribe las palabras que faltan

Palabras de los huecos, en orden

1. CIPP
2. contexto
3. entrada
4. proceso
5. producto
6. formativa
7. sumativa
8. sentida
9. expresada
10. comparativa
11. factibilidad
12. ética
13. precisión

E063 Ordena el ciclo de la investigación aplicada

Secuencia correcta

1. Definir la pregunta y los objetivos con el destinatario de la decisión
2. Elegir método, diseño, universo y muestra
3. Preparar instrumentos, permisos y criterios de anonimización
4. Recoger los datos con registro sistemático
5. Analizar y extraer conclusiones sostenidas por los datos
6. Usar las conclusiones en la planificación y comunicarlas

E064 Ordena el diseño del estudio aplicado

Secuencia correcta

1. Fijar la pregunta y el destinatario de la decisión
2. Elegir el enfoque: cuantitativo, cualitativo o mixto
3. Definir universo, unidad de análisis y criterios de la muestra
4. Preparar instrumentos, permisos y reglas de disociación de datos
5. Planificar el análisis y la difusión del resultado

E065 Dónde colocarías cada técnica

A qué grupo va cada uno

1. Técnicas cualitativas: Entrevista en profundidad a una cuidadora familiar · Grupo de discusión con profesionales del centro de salud · Observación participante en la sala de espera del centro · Reconstrucción de la historia de vida de una persona sin hogar

2. Técnicas cuantitativas: Encuesta por muestreo a unidades de convivencia del municipio · Escala tipo Likert sobre satisfacción antes y después de la intervención · Explotación del registro de expedientes de dependencia del último trienio · Análisis de datos secundarios del padrón municipal por edad y sexo

E066 Ordena la elección de la técnica

Secuencia correcta

1. Escribir la pregunta con su destinatario
2. Decidir qué tipo de dato la responde
3. Elegir la técnica concreta dentro de la familia
4. Fijar la unidad de análisis y el criterio de cierre
5. Prever el análisis antes de recoger los datos

E067 Repaso rápido del tema

Reverso de cada carta

1. Artículo 28.18.ª → Estudio de la evolución y desarrollo de la realidad social local para identificar necesidades existentes o emergentes que requieran intervención social.
2. Artículo 28.20.ª y 21.ª → Evaluación de resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas, con perspectiva de género y atención al diferente impacto entre mujeres y hombres.
3. Artículo 10.ñ → Derecho de la persona usuaria a ser informada por escrito de que el procedimiento puede usarse para un proyecto docente o de investigación, con autorización también por escrito.
4. Artículo 47.2 y Sistema CoheSSiona → Historia social única, vinculada a la tarjeta social y abierta en los servicios sociales comunitarios; diseñada con tecnología digital pasa a denominarse Sistema CoheSSiona.
5. Artículo 48.4 y 48.7 → Datos del Sistema de Información desglosados por ejes de desigualdad y utilizables con fines estadísticos para planificación, evaluación e investigación e innovación social.
6. Tres decisiones → Método (enfoque), diseño (plan concreto) y técnica (instrumento): se deciden en ese orden y nunca al revés.

E068 Empareja cada pieza con lo que hace

Parejas correctas

1. Profesional de referencia → Valora, diagnostica, prescribe prestaciones y elabora y evalúa el Proyecto de Intervención Social
2. Educador o educadora social del equipo → Interviene socioeducativamente con la persona y con la familia, dentro del proyecto del referente
3. Proyecto de Intervención Social → Diagnóstico, objetivos, prestaciones previstas, plazos, indicadores y acuerdos con la familia
4. Historia social → Instrumento técnico único, abierto en el ámbito de los servicios sociales comunitarios
5. Tarjeta social → Identificador personal e intransferible del derecho de acceso al sistema
6. Servicios sociales especializados → Nivel al que se accede por derivación, no por la puerta de entrada del sistema

E069 Repaso rápido de las piezas del tema

Reverso de cada carta

1. Atención individual y familiar → El objeto de la intervención: la persona y su unidad de convivencia. No es un nivel ni una prestación.
2. Dos niveles de atención → Primario y especializado, coordinados y complementarios (art. 26.1). No hay un tercero.
3. Art. 27 → Los servicios sociales comunitarios son la estructura básica del nivel primario y el primer nivel de referencia.
4. Art. 30.2 → El equipo del centro es interdisciplinar: trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos.
5. Profesional de referencia → Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios (art. 31.2), responsable del itinerario.
6. Canalización (art. 31.3.f) → Paso hacia otro profesional del equipo cuando se requiere una intervención más específica.
7. Proyecto de Intervención Social → Individual o de la unidad familiar o convivencial; con diagnóstico, objetivos, prestaciones, plazos e indicadores.
8. Un solo proyecto (art. 46.4) → Si intervienen los dos niveles o varios sistemas, se diseña un único proyecto para evitar duplicidades.

E070 Ordena la coordinación entre familia y escuela

Secuencia correcta

1. Recoger el motivo separando hechos e interpretaciones
2. Escuchar a cada parte por separado
3. Convocar una reunión conjunta con objetivo escrito
4. Acordar medidas concretas y verificables
5. Fijar la revisión y ajustar

E071 Repaso rápido

Reverso de cada carta

1. Socialización primaria → La que ocurre en la familia, con vínculo afectivo y sin otra referencia con la que comparar.
2. Socialización secundaria → La que ocurre en la escuela y el grupo de iguales: se aprende por el papel que se ocupa.
3. Primer agente de socialización → La familia: lenguaje, normas básicas, valores, hábitos de cuidado y modo de afrontar el conflicto.
4. Qué añade la escuela → Una norma común para todos, igualdad de trato, evaluación y relación con adultos e iguales no elegidos.
5. Papel del educador social → Coordinar a los agentes: poner en común información, criterios y expectativas sobre el mismo menor.
6. Trabajar con la familia → Reforzar lo que funciona y pactar cambios verificables; no sustituirla ni entregarle un listado de normas.

E072 Cada técnica con lo que aporta a la intervención

Parejas correctas

1. Entrevista familiar → Observar la interacción del sistema familiar completo y acordar tareas con todos los miembros presentes
2. Visita domiciliaria → Ver el escenario real de la convivencia: condiciones de la vivienda, rutinas, espacios y disponibilidad de la red de apoyo
3. Genograma → Representar la estructura de la familia y sus relaciones a lo largo de las generaciones
4. Ecomapa → Situar a la familia frente a su entorno y localizar los apoyos y las carencias externas
5. Contrato de convivencia → Fijar por escrito tareas, horarios y compromisos de cada miembro para cambiar rutinas concretas
6. Escuela de familias → Trabajar pautas de crianza y parentalidad positiva con varias familias a la vez

E073 ¿Nivel primario o nivel especializado?

A qué grupo va cada uno

1. Nivel primario: Acogida y detección de la demanda en el centro de servicios sociales comunitarios · Proyecto de intervención familiar en el propio medio, con visitas domiciliarias · Escuela de familias y apoyo a las rutinas de convivencia
2. Nivel especializado: Proyecto de tratamiento interdisciplinar con la familia · Intervención de los equipos de tratamiento familiar · Recurso residencial cuando se acuerda la separación del núcleo

E074 Cada término con lo que explica

Parejas correctas

1. Condicionamiento clásico → Un estímulo antes neutro acaba provocando una respuesta por asociación con otro que ya la provocaba
2. Condicionamiento operante → La conducta se mantiene o debilita según las consecuencias que produce

3. Contingencia de tres términos → Antecedente que señala la disponibilidad, conducta y consecuencia inmediata

4. Programa de razón variable → La consecuencia llega tras un número de respuestas que cambia de forma imprevisible, y por eso la conducta es la más resistente a la extinción

5. Recuperación espontánea → La conducta extinguida reaparece días después, y por eso el seguimiento no se cierra cuando baja

E075 Ordena las fases del programa

Secuencia correcta

1. Informar a la persona y obtener su consentimiento

2. Definir de forma observable la conducta diana y su alternativa

3. Registrar la línea base con el instrumento que se usará después

4. Identificar antecedentes y consecuencias y formular la hipótesis funcional

5. Elegir la técnica coherente con la función y acordar el reforzador

6. Unificar el criterio de todo el equipo que atiende a la persona

7. Aplicar con registro continuo y revisar la hipótesis si no hay cambio

8. Evaluar el resultado, programar la generalización y retirar los apoyos

E076 ¿Esta técnica aumenta la conducta o la disminuye?

A qué grupo va cada uno

1. Aumenta la conducta: Reforzamiento positivo · Reforzamiento negativo · Moldeamiento por aproximaciones sucesivas · Modelado · Encadenamiento

2. Disminuye la conducta: Extinción · Tiempo fuera · Coste de respuesta · Sobrecorrección

E077 Cada instrumento con lo que permite

Parejas correctas

1. Registro anecdótico → Describe un episodio concreto, sin permitir comparar frecuencias entre sesiones

2. Lista de control → Marca presencia o ausencia de conductas definidas de antemano

3. Escala de estimación → Gradua la conducta con niveles descritos, a cambio de incorporar un juicio

4. Registro de intervalos → Divide la sesión en periodos iguales y anota si la conducta ocurrió en cada uno

5. Informe de derivación → Aporta a otro servicio los datos acotados que necesita para actuar

E078 Ordena el proceso observacional

Secuencia correcta

1. Delimitar el objetivo y la decisión que se va a tomar con el resultado
2. Definir las conductas observables y qué cuenta como ocurrencia
3. Elegir el instrumento adecuado al objetivo y a la conducta
4. Fijar momentos, duración y observadores de cada sesión
5. Registrar sin interpretar, en el momento o en el intervalo pactado
6. Analizar los registros y contrastarlos con otras fuentes
7. Interpretar contra los objetivos declarando los límites del método
8. Redactar el informe y devolverlo en lenguaje accesible

E079 Cada área con lo que se trabaja en ella

Parejas correctas

1. Área motriz gruesa → Control postural, equilibrio y desplazamiento
2. Área motriz fina → Prensión y coordinación de manos y dedos, base de la escritura posterior
3. Área cognitiva → Atención, relación causa-efecto, permanencia del objeto y clasificación
4. Lenguaje y comunicación → Intención comunicativa, comprensión, vocabulario y estructura de la frase
5. Área socioafectiva → Vínculo, reconocimiento de emociones, juego compartido y respeto del turno
6. Área sensorial → Vista, oído, tacto e integración de la información que llega por los sentidos
7. Autonomía personal → Alimentación, vestido, control de esfínteres y cuidado de uno mismo

E080 Ordena la programación de la vida cotidiana

Secuencia correcta

1. Poner el día por escrito: horario visible y espacios de cada franja
2. Asignar el profesional de referencia y decirle al menor quién es
3. Programar visitas, llamadas y salidas con la familia de origen o las familias alternativas
4. Situar la escolarización y el ocio en los servicios normalizados del entorno
5. Abrir la asamblea donde el menor participa en las decisiones y en la gestión de la casa

E081 Repaso rápido: instrumentos y órganos

Reverso de cada carta

1. ¿Quién elabora el plan individualizado de protección y en qué plazo? → La Administración autonómica, en el plazo de un mes desde que asume la tutela o la guarda, coordinada con los servicios sociales de la Administración local (art. 97.1 de la Ley 4/2021).

2. ¿Cuánto puede durar el plan individualizado de protección? → No más de un año (art. 97.1 de la Ley 4/2021).

3. ¿Cuánto dura la guarda voluntaria? → Dos años como máximo, salvo prórroga excepcional si el interés superior del menor aconseja y se prevé reintegración familiar en plazo breve (art. 19.2 de la Ley Orgánica 1/1996).

4. ¿Cada cuánto se inspeccionan los centros de acogimiento residencial? → Semestralmente, y siempre que las circunstancias lo exijan, por la entidad pública; además el Ministerio Fiscal ejerce su vigilancia sobre todos los centros (arts. 21.4 y 21.5).

5. ¿Qué está prohibido en materia de contención? → La contención mecánica. La contención física solo cabe como último recurso, por personal especializado y con comunicación inmediata a la entidad pública y al Ministerio Fiscal (art. 21 ter).

6. ¿Cuándo empieza el programa de preparación para la vida independiente? → Dos años antes de la mayoría de edad, y puede continuar una vez cumplida si el joven lo necesita (art. 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996).

E082 Ordena la conversación educativa

Secuencia correcta

1. Prepara el escenario antes de preparar las preguntas
2. Abre por algo que no sea el problema
3. Pregunta abierto y espera en silencio
4. Devuelve lo que has entendido
5. Cierra con un paso concreto y comprobable

E083 Repaso rápido

Reverso de cada carta

1. Elementos de la comunicación → Emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto, retroalimentación y ruido.
2. Ruido psicológico → Interferencia interna: miedo, desconfianza, cansancio o no compartir bien el idioma.
3. Escucha activa → Parafrasear, reflejar el sentimiento, aclarar y resumir antes de responder.
4. Pregunta abierta → La que pide relato y no confirmación; se acompaña de silencio después de formularla.
5. Crítica descriptiva → Describe el hecho, su efecto y lo que se espera; nunca etiqueta a la persona.
6. Alabanza del proceso → Refuerza esfuerzo y estrategia en lugar de la capacidad entendida como rasgo fijo.
7. Tema 39 del Anexo → Repite este mismo enunciado: es duplicidad del programa, no una materia distinta.

E084 Repaso rápido

Reverso de cada carta

1. Norma vigente de transparencia → Ley 19/2013, de 9 de diciembre (el programa la cita por errata como 19/2003).

2. Ley andaluza de transparencia → Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

3. Plazo para resolver el acceso → Un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes.

4. Silencio en el procedimiento de acceso → Desestimatorio: sin resolución en plazo, la solicitud se entiende denegada.

5. Plazo para reclamar → Un mes; el órgano de control resuelve en tres meses y su silencio también es desestimatorio.

6. Órgano de control en Andalucía → Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

7. Ventaja del ámbito local → Puede fijar plazos más breves y más publicidad, pero nunca rebajar el mínimo legal.

8. Declaraciones de bienes locales → Se publican omitiendo la localización concreta de los inmuebles y protegiendo la privacidad de sus titulares.

Temarios que se corrigen cuando cambia la norma, preguntas que se explican y un sitio donde seguir cuando cierres el cuaderno.

red opositor ○

redopositor.com